د نبي خپلو صحابو

دائرة المعارف

د عقايدو، عباداتو، نکاح، طلاق
او ورځنيو مسايلو په اړه په ډيرې جوړې
علمي اثر

مرتب

مولانا محمد عبدالسميع
د الباب

مکتبه سلفيه



@MILLIKETABTOON

د ښځينه مسائلو

دائرة المعارف

د عقائدو، عباداتو، نکاح، طلاق او ورځينو مسايلو په اړه
بې جوړې علمي اثر

دوهم جلد

مرتب:
مولانا محمد عبد المعبود

ژباړه او چاپ:
عمريه کتب خانه
کاسي رود - کوټه: ۰۳۰۱۳۷۴۶۰۱۸

د کتاب ټول حقوق له عمريه مکتبې سره خوندي دي

کتاب پېژندنه:-

د کتاب نوم: د ښځو فقهي مسایل

مرتب: مولانا محمد عبد المعبود

ژباړه او چاپ: عمریه کتب خانه-کاسي روډ کوټه

چاپ کال: ۱۴۳۵ هـ ق ۲۰۱۴ م ۱۳۹۲ هـ ش

چاپ وار:

چاپ شمېر: یوولس سوه

چاپ ځای: لاهور

د چاپ حقوق له خپروونکي سره خوندي دي

فهرست

د اختر لمونځ	۱	په سفر کي وتر معاف نه دي	۱۰
د اختر لمونځ	۱	په سفر کي د قضا شویو لمنځونو حکم	۱۰
د اختر د لمانځه نیت	۱	ښځه وطن ته په نژدې کېدلو پاکه شوه	۱۱
عیدګاه ته د ښځو تګ	۱	په اورګاډي کي د لمانځه کول	۱۱
پر ښځو د تشریق تکبیرات نه شته	۱	په بس کي لمونځ نه کېږي	۱۳
په تکبیر د اختر خطبه پیلول	۲	په الوتکه کي د لمانځه حکم	۱۳
د اختر تر لمانځه وروسته دعا	۲	قضایي لمنځونه	۱۳
له پاکستان څخه سعودي ته تلونکی...	۲	د قضایي لمانځه نیت او طریقه	۱۳
د اختر د مبارکۍ حکم	۳	د قضایي لمنځونو حساب له بلوغه پیلېږي	۱۴
د مسافر لمونځ	۳	لمونځ قضا کول لویه ګناه ده	۱۵
شرعي مسافه څومره ده؟	۳	د قضایي لمانځه د کولو روا وختونه	۱۶
د ښار له حدودو په وتلو قصر	۳	د پنځوسو کلونو قضایي لمنځونه	۱۶
که په سفر کي تکلیف هم نه وي نو...	۳	قضایي لمنځونه دي په کور کي وشي	۱۸
د قصر لمانځه لپاره کومه لاره معتبره ده؟	۴	د قضایي لمنځونو له کولو سره دي...	۱۸
د قصر لپاره کومه لاره معتبره ده؟	۴	د قضایي لمنځو لپاره سنت مه پرېږدئ	۱۹
د پنځلسو ورځو اقامت نیت په...	۴	په یوه وخت کي چي څومره قضایي...	۱۹
د تبلیغي جماعت حکم	۵	د بیداري په شپو کي د نوافلو پر...	۱۹
په قصر لمانځه کي التحیات او ...	۵	د ترتیب تعریف	۱۹
د ښځې تر واده وروسته د پلار په...	۶	د ترتیب درلودونکي حکم	۲۰
نارینه به د خسرګنۍ په سیمه کي...	۸	د ترتیب خاوند کېدل	۲۰
په سفر کي سنت کول	۱۰	که تر شپږو لمنځو کم وي نو ترتیب...	۲۱
مروجه عمري قضا	۲۱	د استاذ او شاګرد له خوا یو ایت تکرارول	۳۰

د لمانځه فديه	۲۲	پر سورلی د سجدې ايت تکرارول	۳۰
فديه څه وخت ورکول کېږي؟	۲۲	د سجدې د ايت ترجمه او سجده	۳۱
سجده سهوه	۲۳	د تلاوت پر مهال د سجدې ايت پرېښوول	۳۱
د سجده سهوې نېت	۲۳	د سجدې ايت ليکل	۳۱
د سجده سهوې غوره طريقه	۲۳	د سجدې ايت ورو ويل	۳۲
په سجده سهوه کې څو سجدې دي؟	۲۳	د ټول قرآن سجدې يو ځای کول	۳۲
سجده سهوه په کومو شيانو لازمېږي؟	۲۳	په لمانځه کې دي د تلاوت سجده...	۳۲
په لمانځه کې پر تېروتنه څو ځله...	۲۴	د سورت الحج سجده	۳۳
سجده سهوه ترکومه وخته کېدلای شي؟	۲۴	**نفلي لمنځونه**	۳۳
د تلاوت سجده	۲۵	د تهجد لمونځ	۳۳
د تلاوت د سجدې شرايط	۲۵	د تهجد د لمانځه فضيلت	۳۳
د تلاوت د سجدې سمه طريقه	۲۵	د تهجد د لمانځه وخت	۳۳
د تلاوت د سجدې نېت	۲۵	د تهجد څومره رکعتونه غوره دي؟	۳۴
د تلاوت د سجدې لپاره اودس لازم دئ	۲۵	د تهجد تر لمانځه وروسته وترکول غوره دي	۳۴
د تلاوت د سجدې لپاره قبلې ته مخ کول	۲۶	**د اشراق لمونځ**	۳۵
تر سهار او مازيګر وروسته د تلاوت سجده	۲۶	د اشراق د لمانځه وخت	۳۵
په مکروهو وختونو کې د تلاوت...	۲۷	د اشراق د لمانځه لپاره د ځای تعين شرط دئ	۳۶
د سجدې د ايت په ويلو او اورېدلو...	۲۷	**د څاښت لمونځ**	۳۸
له سپېکر څخه د سجدې د ايت اورېدل	۲۸	د څاښت د لمانځه وخت	۳۸
له راډيو او ټلويزون څخه د سجدې...	۲۸	د څاښت څو رکعته غوره دي؟	۳۸
که ښځه د حيض په ورځو کې د ...	۲۹	اشراق او څاښت	۳۹
د سجدې د ايت په اورېدو سجده نه کول	۲۹	**تر زوال وروسته لمونځ**	۳۹
جنب يا حايضې د سجدې ايت واورېد	۲۹	ايا تر زوال وروسته نفل لمونځ شته	۳۹
اوابين لمونځ	۴۰	د مرګ پر مهال قبلې ته مخ کول	۴۹

د اوابين د لمانځه تحقيق	۴۰	له مرګي حاله سره دي حايضه نه کښېني	۴۹
تحية الوضوء	۴۱	د نکريزې پر مهال ښځې ته نکريزې ورلګول	۵۰
تحية الوضوء څه وخت کېږي؟	۴۱	نابالغ ته د زکندن پر مهال ياسين اورول	۵۰
تحية الوضوء د اندامونو تر وچېدلو وړاندي	۴۲	**د مړي غسل**	۵۰
تر تحية الوضوء وړاندي کښېنستل...	۴۲	د غسل لپاره مړی څرنګه کښېنوول شي؟	۵۰
ايا ښځه تحية الوضوء کولای شي؟	۴۲	د مړي د غسل لپاره به اوبه څرنګه وي؟	۵۱
تحية الوضوء بايد څه وخت وشي؟	۴۳	مړي ته د غسل ورکولو طريقه	۵۱
تحية المسجد	۴۳	د مړي لپاره د لوټې کارول	۵۲
تر ناستې وړاندي تحية المسجد کول	۴۳	د جنب د غسل طريقه	۵۳
تحية الوضوء او تحية المسجد	۴۳	د نابالغې نجلۍ د غسل حکم	۵۳
د مابنام تر لمانځه وړاندي د تحية...	۴۴	مړي ته څوک غسل ورکړي؟	۵۴
په کښېنستلو تحية المسجد له منځه نه ځي	۴۴	د مړي پر غسل مزدوري اخيستل	۵۴
تحية المسجد له وختي لمنځو ...	۴۴	د نرس ورکړی غسل	۵۴
د حاجت لمونځ	۴۵	که ښځه په نارينه وو او يا نارينه په...	۵۵
د حاجت د لمانځه طريقه	۴۵	خاوند خپلې مړې شوې ښځې ته ...	۵۵
د استخارې لمونځ	۴۵	مېرمن خاوند ته غسل ورکولای شي	۵۵
د استخارې د لمانځه مسنونه طريقه	۴۵	د نوکانو د رنګ له لرې کولو پرته غسل	۵۶
صلوة التسبيح	۴۶	د غسل لپاره د کور لوبنې	۵۶
د صلوة التسبيح کولو طريقه	۴۶	د ناڅرګند نر ښځې غسل	۵۶
په دوه سلامه صلوة التسبيح	۴۷	پر غسل ورکوونکي غسل نه دئ واجب	۵۷
په تسبيحاتو کې هېره	۴۷	**د کفن بيان**	۵۷
• کتاب الجنايز	۴۸	د نارينه او ښځې کفن	۵۷
د مرګ ته نژدې سړي احکام	۴۹	د ښځې د کفن تفصيل	۵۷
د نارينه او ښځې سنت کفن	۵۷	د جنازې مخ ته نعتونه ويل	۶۹

کمیس څه ته وایي؟	۵۸	د نامحرمې ښځې جنازې ته اوږه ورکول	۶۹
په کفن کې سینه بند چیرې اچول کېږي؟	۵۸	د میرمنې مړي ته اوږه ورکول	۶۹
د نارینه او ښځې په کفن کې د ګرهوان...	۵۹	له جنازې سره مصله	۷۰
په کفن کې ګنډل شوې جامه	۵۹	له جنازې سره د ښځو تلل	۷۰
د کفن لپاره نوې جامې	۵۹	**د جنازې لمونځ**	۷۰
کفن باید له څرنګه جامې وي؟	۶۰	د جنازې د لمانځه نیت	۷۰
د ښځې وېښتان باید څرنګه پرېښودل شي؟	۶۰	د جنازې د لمانځه طریقه	۷۰
د ښځې کفن د چا پر غاړه دئ؟	۶۰	د بالغ مړي لپاره دعا	۷۱
د ښځې لپاره رنګین کفن	۶۰	د نابالغ ماشوم لپاره دعا	۷۱
د زمزم په اوبو لوند شوی کفن	۶۱	د نابالغې نجلۍ لپاره دعا	۷۱
په کفن کې برکتمنه جامه	۶۲	د جنازې دعاوې سنت دي	۷۱
پر کفن کلمه لیکل	۶۴	د نارینه او ښځې لپاره یوه دعا ده	۷۱
مړي ته کافور عطر وروهل	۶۵	د جنازې طاق صفونه	۷۲
د مړي سر بېمونځول او سترګې ور...	۶۵	په جنازه کې قرأت ثابت نه دئ	۷۲
پر جنازه څادر اچول	۶۵	په مکروه وختونو کې د جنازې لمونځ	۷۲
د جنازې پر څادر قرآني ایاتونه	۶۶	د جنازې په لمانځه کې د ښځو ګډون	۷۳
د ګلونو څادر	۶۶	د جنازې غایبانه لمونځ	۷۳
د جنازې پورته کولو بیان	۶۷	د جنازې تر لمانځه وروسته دعا نه شته	۷۳
د جنازې پورته کولو سنت طریقه	۶۷	**ښخول**	۷۳
د جنازې پورته کولو ثواب	۶۷	د قبر ژوروالی	۷۳
د جنازې وړلو پر وخت د مړي سر مخ ته وي	۶۸	قبر باید خام وي او که پوخ؟	۷۴
تر جنازې پورته کولو وړاندي...	۶۸	د قبر احکام	۷۵
له جنازې سره په لوړ او از کلمه ویل	۶۸	په قبر کې مړی پر راسته اړخ پرې ایستل	۷۵
پر قبر څانګه ښخول	۷۶	د زکات نصاب	۸۶

پر قبر تخته لګول	۷۷	تر نصاب پر کمو سرو زرو زکات نه شته	۸۶
تر ښخولو وروسته خاص ایاتونه ویل	۷۷	د نغدو او تجارت د مال نصاب	۸۷
تر ښخولو وروسته دعا	۷۷	د سرو او سپینو زرو په نصاب کې...	۸۷
فاتحه	۷۸	د زکات مقدار	۸۸
د فاتحې طریقه	۷۸	زکات له کومه حسابه ورکول کېږي؟	۸۸
د فاتحې موده	۷۹	پر نصاب د کال تېرېدلو مطلب	۸۸
د فاتحې لپاره فرشونه خپرول	۷۹	د زکات ورکړه د قمري حساب له مخې	۸۹
د قبرونو زیارت	۷۹	د زکات هیڅ میاشت نه ده تاکل شوې	۸۹
ښځې دي د قبرونو زیارت ته نه ځي	۷۹	د زکات په ورکړه کې د نیت اهمیت	۹۰
پر قبر قرآن ویل	۸۰	**د ګڼو زکات**	۹۰
په هدیره کې بوټونه په پښو کول	۸۰	د ګڼو زکات پر نارینه ځ او که پر ښځه؟	۹۰
هدیرې ته د ښځو تګ صحیح نه ځ	۸۰	سره او سپین زر به سره یو ځای کېږي؟	۹۰
مزارونو ته د ښځو تلل ممنوع نه دي	۸۱	کومه ګڼه چې تل نه کارېږي د ...	۹۱
د ثواب بخښل	۸۱	پر ګڼو – وډو ګڼو زکات	۹۱
د ثواب بخښل	۸۱	د قېمتي ډبرې یا ښیښې درلودونکو...	۹۱
د ثواب بخښلو لپاره هیڅ صورت مقرر...	۸۲	**د ګڼو مهم مسائل**	۹۲
د رېیمه ورځ د قران کریم د ختم رواج	۸۲	که سره او سپین زر دواړه تر نصاب...	۹۵
د سل لکه کلمې ثواب بخښل	۸۳	د نکاح پر وخت د ورکول کېدونکو...	۹۶
کتاب الزکاة	۸۴	په درو ټولو سرو زرو او نغدو زکات	۹۶
د زکات لغوي معنا	۸۵	د لور پر ګڼو زکات	۹۹
د زکات د وجوب شرایط	۸۵	د کرنسۍ پر نوټ زکات	۱۰۰
د زکات واجبېدو لپاره د بلوغ حد	۸۵	د مروجو سکو زکات	۱۰۰
د زکات نصاب	۸۶	**د زکات لګولو ځایونه**	۱۰۳
ورورته زکات ورکول	۱۰۳	د سوداګریز کور او ځمکې حکم	۱۱۳

کومو خپلوانو ته دي زکات ورکول شي؟	۱۰۴	د کور پر کرایه زکات شته	۱۱۴
بې وزلې خور او ورونو ته زکات ورکول	۱۰۴	د واده لپاره پرتولو شویو پیسو زکات	۱۱۴
اکا ته زکات	۱۰۴	د تېرو کلونو زکات	۱۱۴
وراره یا زوی ته زکات ورکول	۱۰۴	یو چا ته ټول زکات ورکول	۱۱۵
خاوند ته زکات ورکول	۱۰۵	تر وخت وړاندې زکات ورکول	۱۱۶
د نصاب څښتنې کونډې ته زکات	۱۰۵	کارول شوی شی په زکات کې ورکول	۱۱۷
د خاوند ورونو او ورېرونو ته زکات ورکول	۱۰۵	**د حاصلاتو عشر**	۱۱۷
د واده لپاره زکات ورکول	۱۰۶	د عشر تعریف	۱۱۷
حرفوي سوالګر ته زکات ورکول	۱۰۶	پر هر حاصل عشر	۱۱۸
د زکات په پیسو د مدرسې کتابونه اخیستل	۱۰۶	**د کوچني اختر سرسایه**	۱۱۸
د زکات په پیسو مدرسه جوړول	۱۰۷	د سرسایې مسایل	۱۱۸
د تملیک حیله	۱۰۸	**کتاب الصوم**	۱۲۰
د حیلې په وسیله زکات پر مدرسه لګول	۱۰۸	**د روژې بیان**	۱۲۱
په زکات کې حیله	۱۰۸	د روژې نیت	۱۲۱
اجتماعي زکات	۱۰۹	د نفلي روژې نیت	۱۲۱
د ګډې کورنۍ زکات	۱۰۹	د روژې نیولو او ماتولو دعاوې	۱۲۲
د حج لپاره پرساتل شویو پیسو زکات	۱۱۰	د څومره عمر په ماشوم روژه ونیول شي؟	۱۲۲
په رواجي تولیو کې د زکات حکم	۱۱۱	لس کلن ماشوم وهل او روژه پرې نیول	۱۲۲
پر احتیاطي بودیجه د زکات حکم	۱۱۱	**پېښلمی او روژه مات**	۱۲۳
د کور جوړولو لپاره پرتولو شویو ...	۱۱۲	د پېښلمي کول مستحب دي	۱۲۳
د کور لپاره ځمکه	۱۱۲	په پېښلمي کې ځنډ	۱۲۳
[illegible] کومه ځمکه زکات شته؟	۱۱۳	د پېښلمي پای	۱۲۴
د سوداګرۍ پر ځمکه زکات	۱۱۳	د شپېلۍ وهلو پر وخت خوراک او څښاک	۱۲۴
په شکمن کې پېښلمی کول	۱۲۴	ستن روژه نه ماتوي	۱۳۲

د پښلمي او روژه ماتي مستحبه طریقه	۱۲۴	قی روژه نه ماتوي	۱۳۳
ایا د سهار اذان د پښلمي پای...	۱۲۵	د پزې وینه کول روژه نه ماتوي	۱۳۳
د روژه مات او جماعت ترمنځ وقفه	۱۲۵	بیا - بیا غسل کول	۱۳۳
روژه باید په اذان ماته شي او که اعلان؟	۱۲۵	د سخت مزاجه خاوند له وجې خوراک څکل	۱۳۳
د اذان او مابنام ترمنځ وقفه	۱۲۶	په هېره خوراک او څښاک	۱۳۴
په روژه کې د مابنام لمونځ ځنډول	۱۲۸	ستوني ته د مچ یا غوماشي تلل	۱۳۴
د ښځو ځانګړي مسایل	۱۲۸	رانجي او دوا اچول روژه نه ماتوي	۱۳۴
د حیض په ورځو کې د روژو قضا	۱۲۸	**روژه فاسدوونکي شیان**	۱۳۵
په روژه کې حیض پیل شي	۱۲۹	په پزه کې دوا اچول	۱۳۵
په روژه کې د حایضې خوراک او څښاک	۱۲۹	په غوږ کې تېل اچول	۱۳۵
په روژه کې د دوا وو په وسیله حیض بندول	۱۲۹	د وریو وینه روژه فاسدوي	۱۳۵
حایضه تر پښلمي وړاندې پاکه شوه	۱۳۰	نسوار او چلم روژه ماتوي	۱۳۵
د حاملې طبي معاینه	۱۳۰	په خوله نسوار کول	۱۳۶
له حاملې څخه د وینو بهېدل	۱۳۰	نسوار روژه ماتوي	۱۳۶
د ولادت له درده روژه ماتول	۱۳۱	د دوا بویول روژه فاسدوي	۱۳۶
کوم شیان روژه نه ماتوي؟	۱۳۱	په ساه دوا تېرول	۱۳۶
د تې په ورکولو روژه نه ماتېږي	۱۳۱	د نارینه وو د ذکر سر دننه ولاړ	۱۳۷
په فرجو کې وچه دوا اچول	۱۳۱	له مېرمنې سره په ناسته د انزال حکم	۱۳۷
په فرجو دوا وهل	۱۳۱	په روژه کې غېږ او مچې	۱۳۷
په روژه کې شونډان سره کول	۱۳۲	مذي روژه نه ماتوي	۱۳۸
روژتي ته د غاښو دوا مکروه ده	۱۳۲	**د روژې ماتولو کفاره**	۱۳۸
په سترګو کې دوا اچول روا دي	۱۳۲	قصدا د روژې ماتولو قضا او کفاره	۱۳۸
په سترګو کې د دوا په اچولو ولي...	۱۳۲	د روژې خوړلو کفاره	۱۳۸
پر ښځه د روژې د کفارې حکم	۱۳۹	په اعتکاف کې د حیض راتګ	۱۴۹

د روژې په کفاره کې لوی اختر راغی	۱۳۹	ښځه دې د اعتکاف لپاره ځای معلوم کړي	۱۴۹
دروژې په کفاره کې د فدیې حکم	۱۴۰	د خاوند اجازه	۱۵۰
ایا د کفارې معافېدل ممکن دي؟	۱۴۱	بلې خونې ته د درس لپاره د معتکفې تلل	۱۵۰
د کفارې پر ځای توبه	۱۴۱	یوویشتمه شپه په ځنډ سره کښېنستل	۱۵۰
په فدیه کې هر شی ورکول کېدای شي	۱۴۱	**کتاب الحج**	۱۵۱
په کفاره کې د دوه وخته خوراک ضروري دئ	۱۴۲	**د حج فضیلت**	۱۵۲
د کومو عذرونو پر بنا د روژې خوړل روا دي؟	۱۴۲	په حج سره د ګناهونو معافېدل	۱۵۲
تی ورکوونکې دي روژه وخوري	۱۴۳	د مقبول حج پېژندنه	۱۵۲
د روژې له کبله د ناروغۍ را منځ ته کېدل	۱۴۴	د حج فرضیت	۱۵۲
د حاملې یا کمزورې ښځې حکم	۱۴۴	تر فرضیت وروسته مسکنت	۱۵۳
د ساه بندۍ د ناروغ حکم	۱۴۴	د حج لپاره د مېړه اجازه	۱۵۳
د شوګر یا شکرې ناروغ	۱۴۴	پر ښځې د حج فرضیت	۱۵۴
په سفر کې روژه نه نیول	۱۴۵	اول حج که د لور واده؟	۱۵۵
د یو عذر له وجې روژه ماتول	۱۴۵	د لور واده د حج مانع نه دئ	۱۵۵
په سخته تبه کې روژه ماتول	۱۴۶	د کور جوړول اول دي که حج؟	۱۵۶
د مرګ وېره وي	۱۴۶	**له محرم پرته حج**	۱۵۶
د اعتکاف بیان	۱۴۶	محرم چا ته وایي؟	۱۵۶
د اعتکاف ډولونه	۱۴۶	د ښځو لپاره ولې په حج کې د ...	۱۵۷
د اعتکاف نیت	۱۴۷	له محرم پرته د بوډۍ ښځې حج	۱۵۸
د اعتکاف مهم مسائل	۱۴۷	له کمزورې پردې سړي سره د ...	۱۵۹
په کوم عمر کې اعتکاف روا دئ؟	۱۴۸	له خورېيي سره د مامۍ حج	۱۵۹
د ښځو اعتکاف	۱۴۸	له اخښي سره حج	۱۶۰
له مشر لپوره سره د حج سفر	۱۶۰	د غابنو کریم یا دوا استعمالول	۱۷۰

د خاوند له سکه اکا سره د حج سفر	۱۶۰	د احرام په حالت کې ستن	۱۷۰
د لور له خسر سره د حج سفر	۱۶۱	له احرام پرته تر میقات تېرېدل	۱۷۰
د خور له لېور سره د حج او عمرې سفر	۱۶۱	**د عمرې بیان**	۱۷۱
له په خوله بلا ،شوي ورور سره د ...	۱۶۱	عمره فرض ده که واجب؟	۱۷۱
له محرم پرته د حج ممانعت	۱۶۲	د عمرې څو ارکان دي؟	۱۷۱
حج او عمره له ګناهونو پاک کړئ	۱۶۳	د عمرې طریقه	۱۷۱
په عده کې د حج ممانعت	۱۶۴	د طواف واجبات	۱۷۲
د احرام بیان	۱۶۵	د سعيې طریقه	۱۷۲
د ښځې احرام	۱۶۵	نازک پرونی	۱۷۳
د احرام په حالت کې مخ لوڅول	۱۶۵	د قصر اندازه	۱۷۴
د سپین دسمال حکم	۱۶۶	**د مېرمنو مسئلې**	۱۷۴
د احرام نیت	۱۶۶	د حیض شروع کېدل	۱۷۴
د حج او عمرې نیت څه ډول کېږي؟	۱۶۶	د عمرې په طواف کې د حیض پیلېدل	۱۷۵
تلبیه	۱۶۷	د طواف پر مهال اودس ماتېدل	۱۷۶
تلبیه کله پیل کېږي؟	۱۶۷	پر ابراهیمي مقام نفل	۱۷۶
ایا ښځه تلبیه په لوړ اواز ووایي؟	۱۶۷	په ممنوعه وختو کې نفل	۱۷۶
د احرام په حالت کې د سر مسح	۱۶۷	**د حج طریقه**	۱۷۷
په حیض کې احرام	۱۶۸	د ذی الحجې اتمه د حج لومړۍ ورځ	۱۷۷
احرام له کومه ځایه وتړي؟	۱۶۸	نفلي لمونځ	۱۷۷
تر احرام وړاندې نوکان پرېکول	۱۶۸	نیت او تلبیه	۱۷۷
د احرام غسل	۱۶۹	منی ته تګ	۱۷۷
په مکروه وختونو کې د احرام نفل	۱۶۹	د ذی الحجې نهمه د حج دویمه ورځ	۱۷۷
د احرام په حالت کې د مصنوعي...	۱۶۹	مزدلفې ته تګ	۱۷۸
د ماښام او ماخوستن لمنځونه	۱۷۸	**د شیطان ویشتلو پاتې مسلې**	۱۸۷

د ذی الحجې درېیمه د حج لسمه ورځ	۱۷۸	د شیطان ویشتلو مسئولیت بل ته سپارل	۱۸۷
د لوی شیطان ویشتل	۱۷۸	د ذی الحجې د ۱۲ تر زوال مخکې رمیې	۱۸۷
قرباني	۱۷۹	د ښځو او کمزورو د ۱۲ او ۱۳ تاریخ...	۱۸۸
وېښتان خرېیل یا کوچني کول	۱۷۹	په ۱۳ تاریخ سهار مخکې له منی وتل	۱۸۸
طواف زیارت	۱۷۹	**د قربانۍ مسئلې**	۱۸۹
د حج سعیې	۱۷۹	په حج کې قرباني وي که دم شکر؟	۱۸۹
د ذی الحجې ۱۱ د حج څلورمه	۱۷۹	ایا پر حاجي د اختر قرباني واجب ده؟	۱۸۹
د ذی الحجې ۱۲ د حج پنځمه ورځ	۱۷۹	پر مسافر حاجي قرباني	۱۸۹
د رخصتۍ (وداع) طواف	۱۸۰	د شیطان ویشتل که ناوخته شي...	۱۹۰
حایضه به څنګه حج کوي؟	۱۸۰	حاجي به د قربانۍ لپاره چیري...	۱۹۰
رمیې (شیطان په شګو ویشتل)	۱۸۱	د بینک په ذریعه قرباني	۱۹۱
د شګو ویشتل څه لامل لري؟	۱۸۱	**طواف زیارت**	۱۹۲
د شګو ویشتلو وخت	۱۸۱	تر شیطان ویشتلو یا طواف زیارت...	۱۹۲
د شپې مهال د شیطان ویشتل	۱۸۲	ایا کمزوری نارینه او میرمن د...	۱۹۲
په ترتیب بدلولو دمه نه شته	۱۸۲	د حیض له امله طواف زیارت ایله کول	۱۹۳
د ذی الحجې په لسمه ما ښام شیطان ویشتل	۱۸۳	د حیض پر مهال طواف زیارت کول	۱۹۴
له بل کس څخه د شګو ویشتو غوښتنه	۱۸۳	**طواف وداع (د رخصتۍ طواف)**	۱۹۴
د شیطانانو ویشتل	۱۸۳	د رخصتۍ طواف به کله کېږي؟	۱۹۴
د ناروغ له لورې شګې ویشتل	۱۸۴	د رخصتۍ د طواف مسله	۱۹۵
د وېښتانو خرېیل یا کمول	۱۸۴	د حایضې لپاره طواف وداع لازمي نه دئ	۱۹۶
تر شیطان ویشتلو وروسته وېښتان کمول	۱۸۴	**حج بدل**	۱۹۶
د بیا - بیا عمره کوونکي لپاره...	۱۸۴	د حج بدل شرطونه	۱۹۶
په حج و عمره کې به څومره وېښتان...	۱۸۵	حج بدل څوک کولای شي؟	۱۹۷
د کمزورې له لورې حج بدل	۱۹۷	د نکاح پر مهال کلمه ویل	۲۱۳

د نفلي حج بدل هيڅ شرط نه شته	۱۹۷
حج بدل هر څوک کولای شي	۱۹۸
د مور و پلار له لوري حج	۱۹۸
مذيني منوري ته تګ	۱۹۸
حج او د نبوي روضې طواف	۱۹۸
د مسجد نبوي په نيت سفر او د ...	۱۹۹
په نبوي مسجد کي ۴۰ لمنځونه	۱۹۹
کتاب النکاح	۲۰۱
د نکاح مسلې او احکام	۲۰۲
نکاح فرض ده که سنت؟	۲۰۲
په نکاح کي څو فرايض او څو واجبات دي؟	۲۰۲
نجلۍ به کومې ځانګړنې لري؟	۲۰۴
د مشورې ارزښت	۲۰۴
د بلوغ حد	۲۰۵
خطبه تر ايجاب و قبول وړاندي وي	۲۰۶
ايجاب و قبول درې ځلې	۲۰۶
واده دي په څو کلنۍ کي وي؟	۲۰۷
د زده کړې له امله په نکاح کي ځنډ	۲۰۷
له څه لامل پرته د نجلۍ او هلک...	۲۰۸
د نجونو په ورکولو کي ځنډ ګناه ده	۲۰۹
پر نکاح اجر	۲۱۰
د کونډې نکاح	۲۱۰
ه شاهدانو پرته نکاح نه کېږي؟	۲۱۱
ر ټليفون د ايجاب و قبول حکم	۲۲۷
له خطبې پرته نکاح کېږي	۲۱۴
د ولي له اجازې پرته نکاح	۲۱۴
د مور و پلار له اجازې پرته د هلک نکاح	۲۱۵
د ولي له اجازې پرته د تښتول...	۲۱۵
نجلۍ او هلک به د کومو صفاتو ...	۲۱۶
د نجونو له وجې د هلکانو په واده...	۲۱۷
د دويمې نکاح حکم	۲۱۷
د کوژدې شرعي حيثيت	۲۱۸
د نکاح په وعده نکاح نه کېږي	۲۱۸
ايا له کوم شرعي عذر پرته د کوژدې...	۲۱۹
په کوژده کي ايجاب و قبول نکاح ده	۲۱۹
د کوژدې پر مهال د مور و پلار له...	۲۲۰
د قران له په غېږ کي نيولو سره ...	۲۲۰
که هلک دين پال نه وي ايا کوژده...	۲۲۱
په کوژده کي د ورکول شويو شيانو اخيستل	۲۲۳
د نجلۍ له منلو پرته نکاح نه کېږي	۲۲۳
که مسجد او قرآن شاهدان کړل شي	۲۲۴
که نجلۍ نا محرم سړی وکيل کړي	۲۲۴
د ګونګي ايجاب و قبول	۲۲۵
په نکاح کي د خپل پلار پر ځای د...	۲۲۶
د نجلۍ لاسليک او د هلک يو ځای قبلونه	۲۲۶
د نجلۍ يوازي لاسليک	۲۲۶
پر ټليفون د نکاح شرعي ارزښت	۲۲۷
له بسيد سره د غير سيد نکاح	۲۴۰

د لیک په ذریعه د نکاح حکم	۲۲۸	غیر سید له سید سره نکاح کولای شي	۲۴۰
ایا د لیک په وسیله نکاح روا ده؟	۲۲۸	که په پټه سیده له ناسید هلک سره...	۲۴۱
د ولي له اجازې پرته نکاح	۲۲۹	**د عقیدې صحت لازمي نه دئ**	۲۴۱
په نکاح کي د ولي اجازه ضروري ده	۲۲۹	مسلمانه مېرمن نا مسلمان ته ورکول...	۲۴۱
ولي د نابالغه وروړ نکاح کولای شي	۲۳۰	سني نجلۍ له شیعه هلک سره ...	۲۴۲
د مور و پلار له اجازې پرته نکاح نه کېږي	۲۳۰	له قادیانۍ ښځې سره نکاح حرامه ده	۲۴۲
له ناسیال سره خپل سری واده	۲۳۱	**له کومو ښځو سره چې نکاح جواز نه لري**	۲۴۵
د ولي له اجازې پرته خپل سری واده	۲۳۲	د نارو ابرالبید و په صورت کي د ...	۲۴۵
وروړ هم ولي کېدای شي؟	۲۳۲	له زنا څخه د حمل په وخت کي زنا	۲۴۶
د بالغ او نجلۍ هلک نکاح به د دوئ...	۲۳۳	د مړې ښځې له ترور سره نکاح	۲۴۷
په محکمه کي نکاح	۲۳۳	د وروړ د ښځې له بل اولاد سره نکاح	۲۴۷
د نابالغه اولاد نکاح	۲۳۴	د پلار د عمې له لور سره نکاح	۲۴۷
د نابالغ هلک او نجلۍ نکاح روا ده	۲۳۴	د ترور له خپلوان سره نکاح	۲۴۷
تر بلوغ وروسته سمدستي د ...	۲۳۴	د اکا له کونډې سره نکاح روا ده	۲۴۸
د نابالغه نکاح او تر بلوغ وروسته...	۲۳۵	د مشر اکا له لور سره نکاح	۲۴۸
د ماشوم د نکاح فسخ کېدل	۲۳۵	**له کومو ښځو سره چې نکاح روانه ده**	۲۴۸
د کفو (سیالۍ) احکام	۲۳۶	له پلرني وروړ سره نکاح جواز نه لري	۲۴۸
د کفو څه معنا ده؟	۲۳۶	له خورځې سره نکاح باطله ده	۲۴۹
د کفو فلسفه	۲۳۶	د خوریي له لور سره نکاح جواز نه لري	۲۵۰
له سیال پرته نکاح باطله	۲۳۸	د ناسکه خور له لور سره نکاح جواز نه لري	۲۵۰
په پردي قوم کي واده منعه نه دئ	۲۳۸	له ناسکه پلار سره نکاح	۲۵۰
د والدینو له اجازې پرته په نه کفو...	۲۳۹	له ناسکه ترور سره نکاح جواز نه لري	۲۵۱
د خوښۍ پټه خپل سرې نکاح غلطه ده	۲۴۰	دوې ناسکه خوندې په یوه نکاح کي	۲۵۱
پر یوه نکاح بله کول	۲۵۲	که مېړه خپلې ښځې ته وینه ورکړي	۲۶۳

د یو چا له بنځې سره نکاح	۲۵۲	**دود و رواج**	۲۶۳
پریوه نکاح بله روا بلل کفر دئ	۲۵۲	د سیرې ځړول	۲۶۳
د زرو نکاح	۲۵۳	ناوې ته د پیسو هار ورپه غاړه کول	۲۶۳
په نکاح کې دې پر هلک او نجلۍ...	۲۵۳	د نکاح پر مهال خوږې وېشل	۲۶۴
بالغه نجلۍ په زور ورکول	۳۵۴	خورماوې غورزول سنت دي که وېشل؟	۲۶۴
د بې هوښۍ په حالت کې ګوته لګول	۲۵۴	سروزاو د اور لوبې منعه دي	۲۶۴
د بالغې نجلۍ نکاح	۲۵۵	تر نکاح وروسته روغبړ	۲۶۴
له اجازې پرته د نابالغ اولاد نکاح	۲۵۵	**کور ورکول**	۲۶۵
د چل نکاح	۲۵۵	نن سبا کور ورکول	۲۶۵
د کونډې له رضا پرته نکاح	۲۵۶	د کور په ورکړه ځان ښودنه جاهلانه...	۲۶۶
د نابالغې تر بلوغ وروسته دویمه نکاح	۲۵۶	نجلۍ ته ورکېدونکې تحفې د ...	۲۶۶
رضاعت	۲۵۷	کور او تحفې د نجلۍ حق دي	۲۶۶
د رضاعت ثبوت	۲۵۷	بنځه د مېړه تر مرګ وروسته د کوم...	۲۶۸
د رضاعت په اړه د بنځې وینا د ...	۲۵۸	تر طلاق وروسته د بنځې د کور ...	۲۷۰
د شیدو ورکولو موده څومره ده؟	۲۵۹	**مهر**	۲۷۱
د شیدو ورکولو تر وخت وروسته...	۲۵۹	د مهر کمه اندازه	۲۷۱
تر لس کاله وروسته شیدې رودل	۲۶۰	د فاطمي مهر وضاحت	۲۷۱
د شیدې ورکوونکې له ټول اولاد...	۲۶۰	معجل او مؤجل مهرونه	۲۷۳
رضاعي ورور د رضاعي خور لور...	۲۶۱	دوه ویشت روپۍ شرعي مهر نه دئ	۲۷۴
د رضاعي خور له حقیقي خور سره نکاح	۲۶۲	د مهر په ادا ینه کې کمزورۍ	۲۷۴
د وینې ورکولو مسلې	۲۶۲	د ګېنو په بڼه د مهر ورکړه	۲۷۶
له داسې بنځې سره د خپل زوی ...	۲۶۲	مهر پر نارینه قرض دئ	۲۷۶
یو بنځې چې وینه ورکړې وي د ...	۲۶۲	تر طلاق وروسته به مهر او د اولاد...	۲۷۶
که مېړه مړ شي نو د مهر ادا ینه...	۲۷۷	د طلاق ورکولو شرعي طریقه	۲۸۶

د خعلي غوښتونکي د مهر حق لري	۲۷۷	طلاق به څه ډول ورکول کېږي؟	۲۸۷
ښځه څنګه مهر معافولای شي؟	۲۷۷	تر واده مخکي د یوه طلاق حکم	۲۸۸
د مهر تر بخښلو وروسته یې غوښتنه	۲۷۸	تر واده مخکي دري طلاقه	۲۸۸
که ښځه مهر معاف کړي نو پر...	۲۷۸	**رجعي طلاق**	۲۸۹
ولیمه	۲۷۸	د رجعي طلاق تعریف	۲۸۹
د ولیمې شرعي ارزښت	۲۷۸	په رجعي طلاق کي تر څه وخته...	۲۹۰
د ولیمې مسنون وخت	۲۷۸	د طلاق په ثبتولو طلاق واقع کېږي...	۲۹۱
په ولیمه کي ناروا کارونه	۲۷۹	ایا تر طلاق وروسته خاوند او ...	۲۹۱
ولیمه تر څو ورځو روا ده؟	۲۷۹	حاملې میرمنې ته به رجوع څرنګه کېږي؟	۲۹۲
په سنت ولېمه کي د بې وزلانو ګډون	۲۸۰	د یوه یا دوو طلاقونو په ورکولو ...	۲۹۲
د ولیمې لپاره جماع شرط نه ده	۲۸۱	ایا تر دوه ځله طلاق ورکولو وروسته...	۲۹۳
د دولت له لوري په ولېمه کي پر...	۲۸۱	له دوو طلاقونو وروسته تر څو ...	۲۹۳
د خاوند او ښځې حقوق	۲۸۱	**باین طلاق**	۲۹۴
ښځه به د میړه حکم مني که د مور و پلار؟	۲۸۱	د باین طلاق تعریف	۲۹۴
ایا د مور او پلار په وینا د خاوند...	۲۸۱	د له نن څخه پر ما حرامه یې په ویلو...	۲۹۵
ښځه به د خاوند خبره مني	۲۸۲	که یو چا وویل: د خپلې مور کره...	۲۹۵
له خاوند سره خبرې	۲۸۲	زه دي ازادوم	۲۹۵
د خاوند له اجازې پرته د ښځې وتل	۲۸۳	زه تا د زوجیت له حقه باسم	۲۹۶
د خاوند له اجازې پرته خرڅه	۲۸۳	ته زما په نکاح کي نه یې	۲۹۶
ایا خاوند مجازي خدای دئ؟	۲۸۳	دا زما میرمن نه ده	۲۹۷
د نافرمانه ښځې شرعي حکم	۲۸۴	**مغلظ طلاق**	۲۹۷
پر خاوند د ښځې حقوق	۲۸۵	د درو طلاقو ورکوونکی اوس څه وکړي؟	۲۹۷
د طلاق احکام و مسلې	۲۸۶	تر درو طلاقونو وروسته د رجوع مسئله	۲۹۸
د شرعي حلالې وضاحت	۲۹۸	**د حاملې طلاق**	۳۱۷

له بنځي څخه د طلاق نامې په پټولو...	۲۹۹	زه تا طلاقوم	۳۱۷
تر طلاق وروسته له ځان سره د...	۳۰۰	**په کومو الفاظو طلاق واقع کېږي؟**	۳۱۷
تر رجوع وروسته درېیم طلاق	۳۰۱	که طلاق په (ت) سره ولیکي هم...	۳۱۷
تر یوه طلاق وروسته دویم او...	۳۰۱	د طلاق لپاره شاهد ضروري نه دئ	۳۱۷
د طلاق لپاره لیکنه ضروري نه ده	۳۰۲	د طلاق الفاظ ور اورول ضروري نه دي	۳۱۷
د طلاق لیکلو حکم	۳۰۲	سمه ده تا ته دري ځله طلاق درکوم...	۳۱۸
په ټوکو هم طلاق واقع کېږي	۳۰۳	طلاق د ژبې په ویلو او یا لیکلو...	۳۱۸
د نشې په حالت کي د طلاق حکم	۳۰۴	که بې اختیاره د چا له ژبې طلاق...	۳۱۸
ایا د نشې په حالت کي طلاق...	۳۰۴	په غوسه کي د طلاق واقع کېدو...	۳۱۹
په زور هم طلاق واقع کېږي	۳۰۶	ایا د لېونې له خوا یې ورور طلاق...	۳۱۹
د نابالغ د طلاق حکم	۳۰۷	زه محکمې ته ځم الفاظو سره د طلاق حکم	۳۱۹
د طلاق پر وخت داسې غوسه وي...	۳۰۹	ایا په بې هوښۍ کي طلاق واقع کېږي؟	۳۲۰
معلق طلاق	۳۱۰	په خوب کي ورکول شوی طلاق...	۳۲۰
د معلق طلاق مسئله	۳۱۰	د کاغذ به درکړم په ویلو طلاق نه...	۳۲۰
که ته د مورو پلار کره ولاړې نو...	۳۱۲	ځه، تا ته طلاق، طلاق، ځه ولاړه...	۳۲۰
د معلق طلاق بیرته اخیستلو اختیار نه شته	۳۱۲	ودرېږه اوس تا ته طلاق درکوم...	۳۲۱
ایا تر دوو طلاقونو ورکولو وروسته...	۳۱۳	**خلع**	۳۲۱
که ته د مېلمه مخته ورغلې نو...	۳۱۳	خلع څه ته وایي؟	۳۲۱
که یې دویم واده وکړ نو مېرمنې...	۳۱۴	د طلاق او خلعې توپیر	۳۲۲
څوچې ستا خور او اخښې په...	۳۱۴	د ظالم خاوند مېرمن له هغه خلع...	۳۲۳
که کورته د ورور په راتلو پوري...	۳۱۵	د بنځې په غوښتنه د طلاق حکم	۳۲۳
که یو بې واده د ټول طلاق لوړه...	۳۱۵	بنځه دي له ظالم مېړه څخه د...	۳۲۴
که د پلار کورته ولاړه نو ته پرما...	۳۱۶	په خلع سره باین طلاق واقع کېږي؟	۳۲۴
د خلعې عده لازمه ده	۳۲۵	خاوند طلاق ورکړ منکر شو نو...	۳۳۶

ایا تر خلعې وروسته رجوع کېدلای شي؟	۳۲۵	د خاوند په منکرېدو باید ښځه...	۳۳۶
د خلعې لپاره د ټاکل شوې بدلې...	۴۲۶	که خاوند اقرار وکړي نو د خوابنې...	۳۳۷
که نجلۍ د ماشومتوب نکاح...	۳۲۶	د طلاق په شمېر کې د خاوند او...	۳۳۷
د مېرمنې په نوم سرای	۳۲۶	**د نامرد د ښځې حکم**	۳۳۸
که خاوند بې لمانځه وي نو ښځه...	۳۲۷	له نامرد سره د واده په صورت کې...	۳۳۸
د حلالې شرعي حیثیت	۳۲۷	**د عدې احکام**	۳۳۹
د شریعت له مخې د حلالې...	۳۲۷	د عدې ضروري مسائل	۳۳۹
په حلاله کې د طلاق شرط ایښودل	۳۲۸	د پنځوس کلنې ښځې عده	۳۴۰
د حلالې په نکاح کې جماع شرط ده	۳۳۰	ایا د شهید کونډه هم عده لري؟	۳۴۰
په نا بالغ حلاله کول	۳۳۰	کونډه دي د خاوند په کور کې...	۳۴۱
په حلاله کې د بغدۍ یا کنډم استعمال	۳۳۱	تر واده وړاندې د کونډې عده	۳۴۱
د ظهار حکم	۳۳۱	د حاملې عده	۳۴۱
د ظهار تعریف	۳۳۱	تر واده وړاندې د طلاق عده نه شته	۳۴۲
ښځې ته د زوی ویلو حکم	۳۳۱	پر نابالغه نجلۍ هم عده شته	۳۴۲
زما و ستا تعلق د مور و خور دئ	۳۳۲	د طلاق په عده کې خاوند مړ شي	۳۴۳
ښځه خاوند د خپلې مور په ځېر وبولي	۳۳۲	له خاوند څخه د پنځه کاله جلا...	۳۴۳
د نکاح فسخ کول	۳۳۲	تر مغلظ طلاق وروسته ښځه په...	۳۴۴
د نکاح فسخ کولو صحیح صورت	۳۳۲	د عدې کمه موده	۳۴۴
د محکمې د ناسمې پرېکړې له...	۳۳۳	بدکاري عده نه لري	۳۴۴
ایا محکمه نکاح فسخ کولای شي؟	۳۳۴	ایا د عدې پر مهال ښځې د ضروري...	۳۴۵
خاوند دوه نیم کاله خرچه ورنه کړي...	۳۳۴	ایا د عدې پر مهال ښځه د یوه...	۳۴۵
ایا د کورنیو شخړو د محکمې تر...	۳۳۵	د عدې نه ټېرولو ګناه پر چا ده؟	۳۴۵
له طلاق څخه د منکرېدو حکم	۳۳۶	د وفات په عده کې بنګړې په لاس کول	۳۴۶
د عدې پر مهال هېڅ ځای نه شي تلای	۳۴۶	د انسان تر او به له بیزو ګانو او سپو...	۳۶۹

د عدې پر مهال د زده کړو لپاره تګ	۳۴۷	**د اولادونو کنټرولولو پروګرام**	۳۶۹
که عزت ته خطره وي نو ځای بدلول	۳۴۷	ګواښونه او نتایج	۳۶۹
کونډه په عده کې چیرې تلای شي؟	۳۴۷	**ملي ځان وژنه**	۳۷۰
کونډه دي په عده کې ختم ته هم نه وځي	۳۴۸	بشري قوت او اروپا	۳۷۰
په عده کې دي بنکلا او سینګار...	۳۴۸	سیاسي او دفاعي اړتیا	۳۷۱
د خاوند د مړینې پر مهال چې...	۳۴۸	د ودې او پرمختګ سمه لار	۳۷۲
ذکرایې په کور کې د عدې حکم...	۳۵۰	**د نسب ثبوت**	۳۷۲
د بې سرپرسته ښځې عده	۳۵۰	د حمل موده	۳۷۲
د عدې پر مهال د مزدورۍ حکم	۳۵۱	ناروا اولاد یوازې د مور وارث دئ	۳۷۳
د عدې پر مهال د سفر منع	۳۵۳	د لعان وضاحت	۳۷۴
د بې بې ټیوب د معاینې شرعي حیثیت	۳۵۹	د نامناسبو تورونو له کبله د لعان...	۳۷۵
د شنډ توب اسباب	۳۶۱	تر واده شخړې میاشتې وروسته پیدا...	۳۷۵
د شنډ توب د درملنې ځینې ممکن...	۳۶۲	ناروا اولاد چا ته منسوبیږي؟	۳۷۵
د بې بې ټیوب معاینې د درملنې طریقه	۳۶۳	**د اولاد پالنه**	۳۷۶
د ذرایعو بندول او اسلام	۳۶۴	د یتیم ماشوم نفقه	۳۷۶
د قرآن له مخې د دې قانون وضاحت	۳۶۵	ترڅه وخته د اولادونو روزنه ضروري ده؟	۳۷۶
په حدیث کې د قاعدې وضاحت	۳۶۵	تر مور وروسته انا د پالنې حق لري	۳۷۶
د ټهست ټیوب بې بې په وسیله...	۳۶۵	تر مور، انا او خاله وروسته د پالنې...	۳۷۷
د نطفې ناوړه کاروبار به ورځنۍ...	۳۶۷	د پالنې حق پر مور او نفقه یې پر...	۳۷۸
په ټولنه کې به د نکاح ارزښت له...	۳۶۷	د انا په شتون کې د پلار د اکا...	۳۷۸
د انساني نسل زیاتونې فارم	۳۶۷	د نابالغ د پالنې حقدار	۳۷۹
نارینه به هم اولادونه زیږوي	۳۶۸	د پالنې حق له مور سره دئ او د...	۳۸۰
د زنا نه بندېدونکې دروازه به...	۳۶۸	د پالنې حق مورنۍ انا لري او د...	۳۸۰
د پالنې مصارف	۳۸۱	ښځې ته د بانو ګانو جوړول څرنګه دي؟	۳۹۲

د ډوډۍ او نفقې احکام	۳۸۱	ښځې ته د مخ او متو وېښتان کښل...	۳۹۲
که د مېړه په خوښه له مور و پلار...	۳۸۱	د سر وېښتان دوې کوڅې کول څرنګه دي؟	۳۹۳
د خاوند د خوښې پر خلاف د پلار...	۳۸۲	د سینګار شرعي حیثیت	۳۹۳
د تېرو کلونو د مصارفو ورکړه پر...	۳۸۲	شرعاً د ښځو وېښتان غوڅول څرنګه دي؟	۳۹۴
له خسر څخه د عدې نفقه غوښتل...	۳۸۲	له عذر پرته د سر د وېښتانو پرې...	۳۹۴
د نفقې او کور د وسایلو حکم	۳۸۳	د ښځو لپاره په ښځینه نایي وېښتان...	۳۹۵
د مېرمنې د اوسېدو حق	۳۸۳	د سر لپاره د وېښتانو کوچني کول...	۳۹۵
له څه علت پرته مېرمن د خاوند...	۳۸۳	د سر په وېښتانو کې لیکې ایستل...	۳۹۵
د اولاد او مېرمنې نفقه پر خاوند...	۳۸۴	ایا د ښځو د ښایست اجازه شته؟	۳۹۶
د مور و پلار نفقه د اولاد پر ذمه ده	۳۸۴	د نجونو لپاره لوی نوکان	۳۹۶
څو چې نکاح وي مېرمن د نفقې حق لري	۳۸۴	د ښځو لپاره د بلیچ کریم کارول...	۳۹۷
مېرمن خپل خاوند کور ته له راتلو...	۳۸۵	د نارینه لپاره د وېښتانو پاکولو...	۳۹۷
طلاقه شوې ښځه چې کله د پلار...	۳۸۵	د وېښتانو پاکول	۳۹۷
د خاوند پر خلاف د مور و پلار کړه...	۳۸۵	د نوکانو له رنګ سره غسل او اودس...	۳۹۷
د نافرمانه مېرمنې نفقه پر خاوند...	۳۸۶	ایا رانجي د سترګو لپاره تاوان دئ؟	۳۹۹
ټکره نفقه د قاضي له پرېکړې پرته...	۳۸۷	ښځو ته د غوړونو او پزې سوري کول	۳۹۹
د تېرو څورلسو کالو نفقه واجبېږي...	۳۸۷	ایا د ځوان نارینه سنت کول ضروري دي؟	۴۰۰
د ورک شوي سړي د مېرمنې نفقه	۳۸۷	ایا د ماشوم د پیدایښت پر مهال...	۴۰۰
پر عنین د مېرمنې نفقه واجب ده	۳۸۸	پر بدن خالونه لګول څرنګه دي؟	۴۰۰
د ښځو ښکلا او سینګار	۳۸۹	د ښځې لپاره د نارینه وو په څېر...	۴۰۱
د ښایست لپاره د تندي وېښتان کښل	۳۹۰	په دې نېت توري نکریزې لګول...	۴۰۱
ښځې ته د وېښو جوړول شرعاً...	۳۹۰	د سر د وېښتانو چوتي کول	۴۰۲
د ښکلا لپاره د وېښتانو او وېښو...	۳۹۱	ایا د نوي مسلمان سنتي ضروري ده؟	۴۰۴
ابراهیم علیه السلام ته کله د سنتي امر وشو؟	۴۰۴	د خوب اداب	۴۲۸

د غوره اخلاقو بیان	۴۰۵	د سفر اداب	۴۲۸
پر کشرانو رحم کول	۴۰۶	د ښځو او پېغلو لپاره ځانګړي اداب	۴۲۹
د یتیمانو پالنه	۴۰۷	**د قربانۍ مسائل**	۴۳۰
له مور و پلار سره ښه چلند	۴۰۸	قرباني پر چا واجب ده؟	۴۳۰
په ښه چلند کې دي مور ته ډېره...	۴۰۹	د نصاب پر خاوند هر کال قرباني...	۴۳۰
د مور و پلار د ازارولو ګناه او په...	۴۱۰	د قربانۍ د وجوب څو مهم صورتونه	۴۳۰
له خپلوانو سره دي د مراتبو په...	۴۱۰	پر نصاب درلودونکي مېرمني...	۴۳۳
د صلهرحمي نه کولو وبال	۴۱۱	پر نصاب درلودونکي هلک او...	۴۳۴
د ګاونډیانو حقوق	۴۱۲	په ګډه کورنۍ کې د قرباني حکم	۴۳۴
له لارې د تکليفي شیانو لرې کول	۴۱۳	ایا پر پوروړي قرباني واجب ده؟	۴۳۵
د پردې پټولو اجر و ثواب	۴۱۴	د قربانۍ پر ځای صدقه او خیرات کول	۴۳۵
د خپل منځي روغي جوړي کولو ثواب	۴۱۵	پر نصاب درلودونکي د تېر کال قرباني	۴۳۵
د مسلمان پوښتنه	۴۱۶	د نابالغ له مال څخه د هغه قرباني	۴۳۶
د غوره اخلاقو په اړه یو هر اړخیز...	۴۱۶	د کور مشر چې د هر چا له لوري...	۴۳۶
د حسد اصول	۴۱۹	ایا د مړي له خوا د قربانۍ لپاره...	۴۳۷
اسلامي اداب	۴۲۰	د رسول الله ﷺ او مړو شویو مور...	۴۳۷
د خوراک او څښاک اداب	۴۲۱	د زکات نه ورکوونکي قرباني	۴۳۷
د جامو اغوستلو اداب	۴۲۴	له نه وجوب سره - سره قرباني ثواب لري	۴۳۷
د مېلمه په اړه اداب	۴۲۵	د قربانۍ پر ځای پیسې خیراتول	۴۳۸
د سلام اداب	۴۲۶	**د قربانۍ ورځې**	۴۳۹
د مجلس اداب	۴۲۷	څومره ورځې قرباني کېدلای شي؟	۴۳۹
د پرنجي او ارمېږۍ ځواب	۴۲۷	قرباني باید د ذی الحجې په لسمه...	۴۳۹
د پرېوتلو او بیدېدو اداب	۴۲۸	په ښار کې د اختر تر لمانځه وړاندې...	۴۳۹
د قربانۍ صحیح وخت	۴۳۹	د قربانۍ د پسه ورنۍ نه کور ساتل	۴۴۷

د قربانۍ حیوان	۴۴۰	په واده کې د قربانۍ د غوښو خوړل	۴۴۷
د کومو حیواناتو قرباني روا ده؟	۴۴۰	ایا ټوله غوښه په خپله خوړلای شي؟	۴۴۷
اوزګوړی باید ضروریو کلنو وي	۴۴۱	د قربانۍ د غوښې ذخیره کول	۴۴۸
ایا د مورزاده عیب درلودونکي...	۴۴۱	نامسلمان ته د قربانۍ غوښې ورکول	۴۴۸
د حمل درلودونکي حیوان قرباني	۴۴۱	د نذر د قربانۍ غوښه	۴۴۸
که د قرباني کېدونکي حیوان ښکر...	۴۴۲	**عقیقه**	۴۴۹
ایا خصي حیوان عیبي دئ	۴۴۲	د عقیقې ارزښت	۴۴۹
د خصي وزګوړي قرباني روا ده؟	۴۴۲	عقیقه سنت ده که واجب؟	۴۴۹
د قربانۍ د حیوان په بچي څه وکړي؟	۴۴۲	د هلک و بالغ نجلۍ عقیقه	۴۴۹
که د قربانۍ حیوان ورک شي نو څه وکړي؟	۴۴۳	د عقیقې د څاروي پیسې ذبح کول	۴۵۰
د حلالولو او غوښو په اړه مسایل	۴۴۳	د ماشومانو عقیقه مور له خپلې...	۴۵۰
له بسم الله پرته د حلال شوي حیوان حکم	۴۴۳	تر خپلې عقیقې مخکې د ماشوم عقیقه	۴۵۰
مسلمان قصاب د ذبحې پر وخت...	۴۴۴	د عقیقې او قربانۍ لپاره قرض اخیستل	۴۵۰
د قربانۍ اداب	۴۴۴	عقیقه به امیر کوي که غریب هم؟	۴۵۱
د قربانۍ سنت طریقه	۴۴۴	په کومو څارویو عقیقه کېږي؟	۴۵۱
د قربانۍ حیوان باید څه ډول پرې...	۴۴۵	د هلک په عقیقه کې د دوو پسو...	۴۵۱
په چپلاس د حیوان حلالول د...	۴۴۵	له هلک و نجلۍ به څو پسونه...	۴۵۱
په لاستي نه درلودونکې چرې ذبح...	۴۴۵	د تحفې په څاروي عقیقه	۴۵۱
د ښځې ذبیحه حلاله ده	۴۴۵	د قربانۍ په څارویو کې د عقیقې برخه	۴۵۲
د ماشین په وسیله د ذبح شوي...	۴۴۶	د خپلې ښځې له لورې د مېړه عقیقه	۴۵۲
له نا مسلمانو هیوادو د راغلې...	۴۴۶	په اوومه ورځ عقیقه بلځای کول	۴۵۲
د قربانۍ غوښه	۴۴۶	د څو ماشومانو یو ځایي عقیقه	۴۵۲
د قربانۍ د غوښې وېش	۴۴۶	په بېلابېلو ورځو کې د پیدا شویو...	۴۵۳
که یې د پیدایښت ورځ معلومه نه...	۴۵۳	د عقیقې پر مهال له ماشوم څخه د سر...	۴۵۳

د اختر لمونځ

د اختر لمونځ :-

پوښتنه:- ایا د اختر لمونځ واجب دئ او که سنت؟ او که واجب وي خو یو څوک یې سنت بولي نو ایا په هغه پسې د هغو مقتدیانو لمونځ روا دئ چې واجب یې بولي؟ همدارنګه یې دلیل هم بیان کړئ.

ځواب:- د اختر لمونځ واجب دئ.

لانه ثبت بالنقل المستفیض عنه ﷺ انه کان یصلی صلوة العید من حین شرعیتها الی ان توفاه الله تعالی من غیر ترک کذا الخلفاء الراشدون و الائمة المجتهدون و هذا دلیل الوجوب.
(طحطاوي علی المراقي، خیر الفتاوی ۳ / ۱۲۳)

د اختر د لمانځه نیت :-

پوښتنه:- د اختر د لمانځه نیت څرنګه کېږي؟.

ځواب:- د اختر د لمانځه نیت داسي کېږي: زه د کوچني یا لوی اختر د دوو رکعتونو نیت سره له زوایدو تکبیرونو کوم. (اپ کی مسایل ۲ / ۴۱۵)

عیدګاه ته د بنځو تګ :-

پوښتنه:- د نارینه وو په څېر عیدګاه ته د لمانځه لپاره د بنځو تګ روا دئ او که نه؟.

ځواب:- په دې زمانه کي بلکي تر دې پخوا په جماعت کي د ګډون لپاره او عیدګاه ته تیې تګ مکروه او ممنوع دئ، د اصحابو په زمانه کي هم ممنوع وو کما ورد فی الحدیث.
(فتاوی دار العلوم ۵ / ۲۳۲)

پر بنځو د تشریق تکبیرات نه شته :-

پوښتنه:- ایا بنځو ته هم د تشریق د تکبیرات ویلو حکم شته؟.

ځواب:- په در مختار کي دي چې د امام ابو حنیفه له مسلک سره سم بنځو ته د تشریق د تکبیرونو ویلو حکم نه شته. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۱۹۷)

که منفرد مسافر، بنځه او نور هم د تشريق تکبيرونه ووايي پروا نه لري ځکه پر دې هم فتوی ورکول شوې ده. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۲۱۹)

په تکبير د اختر خطبه پيلول:-

پوښتنه:- د اختر انو د خطبې په پيل کې د تکبير په ويلو پيل کول سنت دي، تکبير به په لوړ اواز وايي او که په ورو؟.

ځواب:- د اختر انو په خطبه کې مستحبه دا بلل شوې چې په لومړۍ خطبه کې تر شروع کولو وړاندې په لوړ اواز پر له پسې نهه تکبيرونه وويل شي او د دويم خطبې په اول کې دي په لوړ اواز اووه ځله تکبير ووايي. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۱۹۱)

د اختر تر لمانځه وروسته دعا:-

پوښتنه:- د اختر تر لمانځه وروسته دعا روا ده؟.

ځواب:- زمونږ د مشرانو لکه رشيد احمد ګنګوهي، محمد قاسم نانوتوي او نورو استاذانو لکه مولانا محمد يعقوب، مولانا محمود الحسن او نورو همدا معمول وو چې تر اختر انو وروسته يې هم د نورو لمنځونو په څېر د لاسو په پورته کولو دعا کوله او په حديث سره هم تر مطلق لمانځه وروسته دعا غوښتل ثابت دي. د اختر انو لمنځونه هم پکې داخل دي له همدې وجې زمونږ په نزد راجحه داده چې د اختر انو تر لمنځو وروسته هم دعا مستحب ده. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۱۹۵)

له پاکستان څخه سعودي ته تلونکی څه وخت اختر وکړي؟:-

پوښتنه:- يو سړی له پاکستانه سعودي عرب ته ولاړ، دوې روژې يې کمې شوې نو هغه به د سعودي له مياشتې سره سم اختر کوي او کومې روژې چې يې کمې شوې دي هغه به وروسته نيسي او که د روژو په پوره کولو د سعودي تر اختر وروسته له خپل هيواد سره سم اختر وکړي؟.

ځواب:- له سعودي سره دي اختر کړي او کومې روژې چې يې کمې شوې دي قضا دي راوړي. (اپ کی مسايل ۲ / ۴۱۶)

د اختر د مبارکۍ حکم:-

پوښتنه:- د کوچنۍ اختر په ورځ مبارکي ثابته ده او که نه؟ او حکم يې څه دئ؟.

ځواب:- ويل يې ضروري نه دي او ضروري ګڼل يې هم جواز نه لري، له دې عقيدې پرته که چا ته د روژې پوره کولو مبارکي ورکول شي نو پروا نه لري. (خير الفتاوی ۳/ ۱۲۴)

د مسافر لمونځ

شرعي مسافه څومره ده؟:-

پوښتنه:- د لمانځه د قصر لپاره دې منزله ضروري دي يو منزل له څو کيلو ميټره يا ميل سره برابريږي؟.

ځواب:- له راجح قول سره سم يو منزل شپاړس ميله او دې منزله له (۴۸) ميله سره برابريږي او (۴۸) ميله (۷۷) کيلو ميټره کيږي. (اپ کی مسايل ۲ / ۳۷۹)

زمونږ په نزد د قصر لپاره معمولي سفر اته څلوېښت ميله دئ، شپاړس ميله يو منزل بلل شوی دئ. (احسن الفتاوی ۲ / ۴۴۴)

د ښار له حدودو په وتلو قصر:-

پوښتنه:- په سفر کي د قصر حکم له کومه ځايه شروع کيږي؟.

ځواب:- د ښار له کومه لوري چې د سفر په نيت وزي د هغه لوري له ودانيو په وتلو د قصر حکم پيلږي، که د ښار د پناه (د ښار ضروريات لکه هديره، ميدان، خاشاکو او نورو لپاره تاکل شوی ميدان) د کښت ځمکې نه وي او له ودانيو څخه (۱۶-۱۳۷ ميټره) کمه فاصله وي نو له پناه څخه تر تېرېدلو وروسته د قصر حکم پيلږي. (احسن الفتاوی ۴ / ۷۲)

کله چې مسافر د اته څلوېښت يا تر دې زياتې مسافې د سفر په نيت د خپل ښار له ابادیو وزي نو قصر شروع کيږي. (اپ کی مسايل ۲ / ۳۷۹)

که په سفر کي تکليف هم نه وي نو قصر دي کوي:-

پوښتنه:- که د سفر پر مهال هيڅ ډول تکليف نه وي نو هم به صرف د سفر له وجې قصر کوي او که نه؟، نن سبا سفرونه ډېر اسانه دي؟.

ځواب:- په هر حال به په سفر کي قصر کوي، د پوره لمونځ په کولو ګناهګار ږي.

فيكره الاتمام عندنا حتى روى عن ابي حنيفة انه قال من اتم الصلوة فقد اساء و خالف السنة. (شامی ۱/ ۷۳۵، احسن الفتاوی ۲/ ۶۷۴)

د قصر لمانځه لپاره کومه لاره معتبره ده؟:-

پوښتنه:- زمونږ له کلي پېښور ته درې لاري ځي يوه لار اته څلوېښت ميله ده، دويمه څلوېښت ميله او درېيمه پنځه ديرش ميله شرعا کومه يوه معتبر ږي؟.

ځواب:- پر کومه لار چي سفر کېږي هغه معتبره ده، که اته څلوېښت ميله وي نو قصر لازم دئ که څه هم د دويمې لارې مسافه تر دې کمه وي. (اپ کی مسایل ۲/ ۳۸۰)

د قصر لپاره کومه لاره معتبره ده؟:-

پوښتنه:- د يوه کلي دوې لارې دي که په ريل کي ولاړ شي نو قصر لازم دئ او پر لنډه پياده لار د تلو په صورت کي لمونځ پوره کېږي، يو سړی دې کلي ته په اور ګاډي کي ولاړ هلته يې څو ورځې تېري کړې او قصر يې کاوی خو په راستنېدو کي پر پياده لار راغی نو کورته تر رسېدلو به قصر کوي او که نه؟.

ځواب:- دا سړی به په راستنېدو کي هم قصر کوي څو چي خپلې سيمې ته نه وي رسېدلی ځکه په هغه کلي کي يې د پنځلسو ورځو تېرولو نېت نه وو کړی او هغه کلی يې د اقامت وطن هم نه وو. (فتاوی دار العلوم ۴/ ۴۶۴)

د پنځلسو ورځو اقامت نېت په کولو به لمونځ پوره کوي:-

پوښتنه:- د زيد اصلي وطن اله اباد دئ او په انباله کي کار کوي، تل ګرزي را ګرزي او کله- کله د انباله په شاوخوا کي په دوره بوخت وي، يو دوې ورځې پاتي وي د ولسوالۍ ځيني سيمې ترشپږ ديرش ميله لرې دي هغه به قصر کوي او که پوره لمونځ؟.

ځواب:- د زيد اصل وطن خو اله اباد دئ او انباله يې د اقامت ځای دئ که يې هلته د پنځلسو ورځو د تېرولو نېت وکړ نو پوره لمونځ به کوي که نه قصر، که يې په انباله کي تر پنځلسو ورځو د قيام نېت وکړ او لمونځ يې پوره ادا کړ بيا چي يې له انبالې څخه د اته

څلوېښت میله سفر اراده وي نو قصر به کوي که نه پوره لمونځ به کوي. (فتاوی دار العلوم دیوبند ۴/ ۱۶۱)

پوښتنه:- موږ له پنځلسو کالو را هیسي په جعفر بنار ګوتې کي تجارت کوو چې دلته راشو بیرته کلي ته ځو مګر کور مو د کرایې دئ کله چې له کوره را شو څلور پنځه میاشتې دلې یو خو پنځلس ورځې نه پاتي کېږو، دوې ورځې دباندي ځو او دوې ورځې په جعفر کي یو نېت مو دا وي چې تر څلورو میاشتو وروسته به وطن ته ځو موږ به قصر کوو او که پوره؟.

ځواب:- کله چې تاسو دې ځای ته د تجارت په نېت راځئ د پنځلسو ورځو د قیام نېت مو نه وي بلکي اراده مو دا وي چې د دوو -درو ورځو په تېرولو به کلیو ته ځو په یوه کلي کي به دوې او په بل کي به دري ورځې تېروو چې په دې ډول څلور پنځه میاشتې تېرېږي نو په دې صورت کي باید قصر لمونځ وشي. (فتاوی دار العلوم ۴/ ۵۴۹)

د تبلیغي جماعت حکم:-

پوښتنه:- د تبلیغي جماعت کومې ډلې چې لرو پرتو بنارونو ته ځي او په یوه بنار کي یې د پنځلسو ورځو تېرولو نېت وي جماعت د هغه بنار کلیو ته ولاړ شي، په یوه -یوه کلي کي دري ورځې تېروي په دې ډول یوه څلوېښتي یا دوې څلوېښتي پوره کړي نو لمونځ به قصر کوي او که پوره؟.

ځواب:- په کوم بنار کي چې د پنځلسو ورځو تېرولو نېت نه وي په هغه بنار او شاوخوا کي به یې هم لمونځ قصر کېږي او په کوم بنار کي چې د پنځلسو ورځو اقامت نېت وي نو په بنار او شاوخوا کلیو کي به یې لمونځ پوره کوئ.

په قصر لمانځه کي التحیات او درود ویل:-

پوښتنه:- په سفر کي د څلورو پر ځای دوه رکعتونه کېږي، نو ایا تر دویم رکعت وروسته د تشهد په ویلو سلام ګرزي او که به اول پوره درود وایي سلام به ګرزوي؟.

ځواب:- لکه څرنګه چې د سهار په لمانځه کي پر دویم رکعت په ناسته اول التحیات، بیا درود او بیا دعا ویل کېږي وروسته سلام ګرزي په قصر لمانځه کي هم باید همداسي وشي. (اپ کی مسایل ۲/ ۳۹۲)

د ښځې تر واده وروسته د پلار په کور کې د لمانځه حکم:-

پوښتنه:- هنده د خپل زوکړې له وطن څخه سل فرسخه لرې واده شوې ده نو کله چې د خسر له کوره د خپلې زوکړې وطن ته د څلورو یا پنځو ورځو لپاره اتفاقا راشي نو قصر لمونځ به کوي؟.

ځواب:-

فی الدر المختار الوطن الاصلی یبطل بمثله وفی رد المحتار فلو کان له ابوان ببلد غیر مولده وهو بائع ولم یتاهل به فلیس ذلک وطنا له الا اذا عزم علی القرار فیه وترک الوطن الذی کان له قبله - شرح المنیة (۱/ ۸۲۹)

له دې روایته معلومه شوه چې هغه ښځه به په پوښتل شوې صورت کې قصر کوي یعني د پلار پر کور به پوره لمونځ نه کوي. (امداد الفتاوی ۱/ ۳۸۸)

تر واده وروسته که ښځه په مستقل ډول له خسرګنې سره اوسي نو هغه یې اصلي کور دئ او که یې له هغه ځایه دې منزله سفر وکړ د پلار کره ولاړه او د پنځلسو ورځو نیت یې نه وو نو هلته به مسافره وي یعني دوه رکعته لمونځ به کوي. (بهشتي زیور دویمه برخه په مسافري کې د لمانځه حکم، مسئله نمبر ۱۶)

پوښتنه:- تر نکاح وروسته چې کله ښځه د خپل مېړه کره ولاړه شي او بیا بیرته د مور و پلار کره راشي د پنځلسو ورځو اراده یې نه وي نو قصر به کوي که پوره لمونځ؟.

ځواب:- پوره لمونځ به کوي ځکه هغه یې هم اصلي وطن دئ. په درمختار کې دي:

الوطن الاصلی هو موطن الاصلی هو موطن ولادته او تاهله او توطئه. (۱/ ۷۴۲، فتاوی دار العلوم ۴/ ۴۵۸)

استفتاء، پوښتنه:- ما په خپل کتاب (د ښځو لمونځ) کې له بهشتي زیور څخه په استفاده د رد المحتار (۱/ ۵۸۶) په حواله لیکلي ول: که ښځه تر واده وروسته په مستقل ډول له خسر سره اوسي نو هغه یې اصلي کور دئ، که یې له هغه ځایه دې منزله سفر وکړ د

پلار کره ولاړه او د پنځلسو ورځو پاتېدلو نېت يې نه وو نو مسافره ده يعني دوه رکعته لمونځ به کوي. (خواتين کی نماز ص: ۱۴۰)

حکيم الامت حضرت تهانوي صيب د بهشتي زيور په مسافرت کي د لمانځه بيان په ضمن کي په شپاړسم نمبر مسئله کي ليکي: تر واده وروسته که ښځې له خپلې خسرګنۍ سره مستقل ژوند پيل کړ هغه يې اصلي کور دئ او که د درو منزلو په سفر د پلار کره ولاړه د پنځلسو ورځو نېت يې نه وو نو مسافره ده، د سفر لمونځ به کوي او که يې هلته د تل لپاره د اوسېدلو نېت نه وو نو وړاندي چې کوم اصلي وطن وو اوس يې هم هغه اصلي وطن دئ. تهانوي صيب دا مسئله دې عبارت څخه اخيستې ده:

و الوطن الاصلی هو موطن ولادته او تأهله او توطئه بمثله اذا لم يبق له بالاول اهل فلو بقی لم يبطل بل يتم فيها لا غيره. (شرح التنوير ۱/ ۸۲۹)

مګر مفتي عزيز الرحمن صيب د دې الفاظو په حواله ليکلي: که ښځه تر نکاح وروسته د مور و پلار کره ولاړه شي نو پوره لمونځ به کوي چې هغه يې هم اصلي وطن دئ.

(فتاوی دار العلوم ۴/ ۴۵۸)

په دواړو کي کومه مسئله صحيح ده؟ تفصيل وليکئ څو يې په کتاب کي تصحيح کړم.

محمد عبد المعبود

ځواب:- دواړې مسئلې پر خپل ځای صحيح دي خو بنسټ يې بېل دئ؛ د بهشتي زېور دويمې برخې (۱۷۰) نمبر صفحې او (۲۱) مسئلې بنياد پر دې دئ چې ښځې د خپل مور و پلار ېښې خوشي کړ او په خپلواک ډول يې له خسرګنۍ سره په بل ښار کي ژوند پيل کړ نو په دې صورت کي يې د مور و پلار ښار اصلي وطن نه شو له همدې وجې تر پنځلسو ورځو کم نېت په صورت کي که هلته ولاړه شي نو کسر به کوي او د فتاوی دار العلوم ديوبند (۴/ ۴۵۸) دويم نمبر پوښتنې ځواب پر دې بنسټ دئ چې ښځې د خپل مور و پلار د ښار بالکل پرېښوولو نېت نه دئ کړی بلکي په هغه ښار کي يې هم د خپل کور وسايل او سامانونه شته نو تر نکاح وروسته د مېړه ښار ته د تلو له وجې يې اصلي وطن نه ختمېږي. په همدې صورت کي که د خپل مور و پلار کور ته راشي نو لمونځ به پوره کوي.

د يوه سړي لپاره اصلي وطن تر يوه زيات هم کېدلای شي، په ياد صورت کي که ښځې دا نېت کړی وي چې د خپل مور و پلار کور يې ښځي پرېښی دئ يو ازي به د مور و پلار ليدنې ته ورځي نو د مور و پلار په کور کي تر څو د مسافر و احکامو جاري کېږي، نو که يې د مور و پلار په کور کي د پنځلسو ورځو نېت نه وو مسافره ده قصر به کوي او که يې دا اراده نه وه کړې بلکي له مېړه سره تر اتفاق وروسته کله د هغه په کور کي وي او کله د مور و پلار په کور کي نو په دې صورت کي يې دواړه اصلي وطنونه دي ځکه به نو دواړه ځايونه پوره لمونځ کوي. د مفتي عزيز الرحمن صيب فتوی په فتوی کي د مطلقې ښځې حکم بيان شوی دئ، دا تېروتنه ده ممکن دا يې له دې کبله ليکلي وي چې د پوښتونکي په اړه يې شخصي معلومات درلودل چې ده ته دويم صورت ور پېښ دئ.

قال فی البدیع: فالوطن الاصلی ینتقض بمثله لا غیر وهو ان یتوطن الانسان فی بلدة اخری فیخرج الاول من ان یکون وطنا اصلیا له و اصله ان رسول الله ﷺ و المهاجرین من اصحابه ﷺ کانوا من اهل مکة و کان لهم بها اوطان اصلیة ثم لما هاجروا و توطنوا بالمدینه و جعلوها دار الانفسهم انتقض و طنهم الاصلی بمکة حتی کانوا اذا اتوا مکة یصلون صلاة المسافرین ... ثم الوطن الاصلی یجوز ان یکون واحدا او اکثر من ذالک.

و هکذا فی مجمع حیث قال: و یبطل الوطن الاصلی بمثله ... (قوله) بمثله الا یری انه علیه السلام بعد الهجرة عد نفسه بمکة من المسافرین حتی قصر.

و کذا قال فی البحر: قوله ویبطل الوطن الاصلی بمثله لا السفر ... لان الشیء یبطل بما هو مثله لا بما هو دونه فلا یصح مبطلا له. والله سبحانه و تعالی اعلم

نارینه به د خسر کنې په سيمه کي قصر کوي او که نه؟:-

پوښتنه:- د ديوبند د اوسېدونکي نکاح په اله اباد کي شوې ده ايا صرف د نکاح له کبله اله اباد د هغه اصلي وطن ګرزي که هلته هستوګنه هم شرط ده؟. د مراقی الفلاح،

درمختار او نورو لیکوالانو یې یوازې د نکاح په وسیله اصلي وطن بولي، په کبیري او نورو کې یې د هستوګنې قید ورسره ایښی دئ فتوی پر کوم قول ده؟.

ځواب:- شامي د درمختار تر دې قول (تأهله) لاندې له شرح منیې څخه نقل کړی دئ:

و لو تزوج المسافر ببلد ولم ینو الاقامة به فقیل لا یصیر مقیما و قیل یصیر مقیما و هو الاوجه. (رد المحتار ۱ / ۵۸۶ باب صلوة المسافرین)

له دې معلومه شوه چې صرف د نکاح په کولو هلته مقیم ګرزي، همدا صحیح او معتبره ده یعني هلته په تلو به پوره لمونځ کوي. (فتاوی دارالعلوم ۴ / ۱۵۸)

پوښتنه:- زید په سهارنپور کې کوژده کړې ده چې د ده له وطن څخه سل میله لرې دئ، مېرمنه یې خپل وطن ته را وستلې ده که زید اوس سهارنپور ته ولاړه شي او بښځه یې په سهارنپور کې نه وي نو زید هلته مسافر دئ او که مقیم؟.

ځواب:- په درمختار کې دي:

و لو کان اهل ببلدتین فایتهما دخلها صار مقیما فان ماتت زوجته فی احداهما و بقی له فیها دور و عقار قیل لا یبقی وطنا له اذا المعتبر الاهل دون الدار کما لو تاهل ببلدة و استقرت سکنا له و لیس له فیها دار و قیل تبقی. (در مختار ۱ / ۵۸۶)

په دې صورت کې چې مېرمن یې هلته نه شته ظاهرا هلته په تلو مقیم نه ګرزي مګر د شرح منیې له روایت سره سم په دې کې یو څه شرط شته خو فقهاوو دا قاعده لیکلې چې کوم ځای شبه وي هلته دي پوره لمونځ کوي ځکه همدا احتیاط دئ. (فتاوی دار العلوم دیوبند ۴ / ۴۷۱)

پوښتنه:- که زید خپلې خسرګنۍ ته ورشي چې درې میله لرې ده نو قصر به کوي او که نه؟ یعني د پنځلسو ورځو اراده یې نه وي، همدارنګه که هنده د خپلې خسرګنۍ کره چې درې منزله لرې ده ولاړه شي د پنځلسو ورځو اراده یې نه وي قصر به کوي او که نه؟.

ځواب:-

قال فی الدر المختار الوطن الاصلی هو موطن ولادته او تأهله او توطئه الخ قوله او تاهله ای تزوجه قال فی شرح المنیة ولو تزوج المسافر ببلد ولم ینو الاقامة به فقیل لا یصیر مقیما و قیل یصیر مقیما وهو الاوجه.

له دې معلومه شوه چې زید او هنده به د خپلې خسرګنۍ په کورونو کې پوره لمونځ کوي. (فتاوی دار العلوم ۴ / ۴۹۳)

په سفر کې سنت کول:-

پوښتنه:- مسافر ته د سنتو او نفلو په اړه څه حکم دئ؟، که یې پرېږدي ګناهګار ږي خو به نه؟.

ځواب:- د احنافو مذهب دادئ چې که مسافر د ارام او استراحت په حال کې وي تلوار یې نه وي نو موکد سنت دي کوي او که د ارام او استراحت حالت نه وي بلکې بېړه وي او وږږي نو سنت دي خوشي کړي. په در مختار کې دي:

و یاتی المسافر بالسنن ان کان فی حال امن و قرار و الا بان کان فی خوف و فرار لا یاتی بها هو المختار. (فتاوی دار العلوم ۴ / ۴۵۳)

د تلوارې په صورت کې د سهار له سنتو پرته د نورو سنتو پرېښودل روا دي، د اطمنان په حالت کې د موکدو سنتو کول ضروري دي، له رسول الله ﷺ څخه په سفر کې د سنتو کول ثابت دي. (احسن الفتاوی ۴ / ۷۱)

په سفر کې وتر معاف نه دي:-

پوښتنه:- یو څوک وایي چې په سفر کې سنت او وتر معاف دي پرېښودل یې ګناه نه ده، رسول الله ﷺ په سفر کې سنت او وتر نه کول ایا دا سمه ده؟.

ځواب:- وتر واجب دي، پرېښودل یې په هیڅ حال کې نه دي روا مسافر وي او که مقیم د سنتو په اړه غوره داده چې که د امن او استراحت حالت وي نو ودي کړي او که یې تلوار وي خوشي دي کړي پروا نه لري د ترمذي په روایت کې دي چې رسول الله ﷺ په سفر کې سنت کول.

وروی عن ابن عمر ان النبی ﷺ انه کان لا یتطوع فی السفر قبل الصلوة ولا بعدهما وروی عنه انه کان یتطوع فی السفر. (ترمذي باب ما جاء فی التطوع فی السفر، فتاوی دار العلوم دیوبند ۴ / ۴۷۵)

په سفر کي د قضا شویو لمنځونو حکم:-

پوښتنه:- په سفر کي چي کوم لمنځونه قضا شوي دي په کور کي به پوره کوي او که قصر؟ او په سفر کي چي یې کوم لمنځونه پوره کړي دي هغه به را ګرزوي او که نه؟.

ځواب:- کوم لمنځونه چي په سفر کي قضا شوي په کور کي به یې قصر کوي او کوم لمنځونه چي یې په سفر کي پوره کړي دي که یې اوله قاعده کړې وي نو شوي دي.

(فتاوی دار العلوم دیوبند ۴ / ۴۵۲)

ښځه وطن ته په نژدې کېدلو پاکه شوه:-

پوښتنه:- که یوه ښځه د سفر پر مهال په حیض کي وي او داسي ځای ته په رسېدلو پاکه شي چي وطن یې د سفر په اندازه نه وي لرې او په همدې وخت کي د لمانځه وخت پرې راشي نو قصر به کوي او که پوره لمونځ؟ او که ترې قضا شي نو پوره لمونځ به را ګرزوي او که دوه؟.

ځواب:- ادا کوي او که قضا په هر صورت کي پوره لمونځ ور باندي فرض دئ.

قال فی العلائیة طهرت الحایض و بقی لقصدها یومان تتم فی الصحیح کصبی بلغ بخلاف کافر اسلم. (رد المحتار ۱ / ۷۴۶)

دا حکم هغه مهال دئ چي د سفر له پیله حائضه وي او که یې سفر د پاکۍ په حالت کي پیل کړی وي نو د حیض تر ختمېدلو وروسته به هم قصر کوي. (احسن الفتاوی ۴ / ۸۷)

په اور ګاډي کي د لمانځه کول:-

پوښتنه:- په اور ګاډي کي د سفر پر مهال که پر تخته په ناسته لمونځ وشي او مخ قبلې ته نه وي نو لمونځ کېږي او که نه؟ ځینې وایي چي کېږي او ځینې وایي چي نه کېږي.

ځواب:- کوم کسان چې د اورګاډي پر تخته په ناسته لمونځ کوي له درو وجوېې لمونځ نه دئ صحیح.

۱) د لمانځه د ځای پاکوالی ضروري دئ او د اورګاډي د تختې پاکوالی مشکوک دئ، ډېر به مو لیدلي وي چې واړه ماشومان پرې بولې کوي.

۲) په لمانځه کې قبلې ته مخ کول ضروري دي له دې پرته لمونځ نه کېږي، ناپوهان په دې باور دي چې په سفر کې قبلې ته د مخ کولو شرط نه شته په سفر کې هم قبلې ته مخ کول هغه ډول ضروري دي لکه په نورو حالاتو کې بلکې د شریعت حکم خو دادئ چې که په سفر کې د لمانځه پر مهال د قبلې لوري بدل شي نو لمونځ کوونکي دي په هغه حالت کې قبلې ته وګرزي خو که په سفر کې د قبلې درک نه وي معلوم او یو ښوونکی هم نه وي نو له پوره فکر او غور څخه په کار اخیستلو دي په خپله اندازه ولګوي چې د قبلې لوري به دې خوا ته وي او هماغه لور ته دي لمونځ وکړي، که تر لمانځه وروسته معلومه شوه چې ده کوم لور ته لمونځ کړی دئ د قبلې طرف نه وو نو هم یې لمونځ کېږي دویم ځل را ګرزولو ته یې اړتیا نه شته او که په لمانځه کې د ننه د قبلې لوری معلوم شي نو د لمانځه پرېښودلو ته اړتیا نه شته په لمانځه کې د ننه دي د قبلې لور ته وګرزي.

۳) په لمانځه کې ولاړه فرض ده کور او که سفر خو چې د ولاړې توان ولري، لمونځ په ناسته نه صحیح کېږي، په دې کې د نارینه وو تخصیص نه شته ښځو ته هم دا حکم دئ. ځینې ښځې په ناسته لمونځ کوي دا جواز نه لري دوئ هم باید فرض او وتر په ولاړه وکړي له دې پرته یې لمونځ نه کېږي البته نفل په ناسته کولای شي. په سفر کې ځینې دیندار کسان هم لمونځ قضا کوي عذر یې داوي چې په ګڼه - ګوڼه کې څرنګه لمونځ وکړي دا ډېره سستي او غفلت دئ، په اورګاډي کې خو خوراک - څښاک او د نورو طبعي اړتیاوو پوره کول هم سخت دي مګر له هر ډول ستونزو سره - سره طبعي اړتیاوې پوره کېږي، که انسان له لږ همت څخه کار واخلي نو مسلمان څه چې نا مسلمان هم د لمانځه لپاره ځای ورکوي او تر ټولو د افسوس خبره داه چې ځینې ښاغلي د حج په سپېڅلې فریضه کې هم لمونځ قضا کوي، په خپل ګومان خو د یوې فریضې ادا کولو ته روان دي خو په ورځ کې د الله پنځه فرض خوشي

کوي، حاجيانو ته په کار ده چي د حج په سفر کي د يوه لمانځه جماعت هم ترې تېر نه شي بلکي په اور ګاډي کي اذان، اقامت او جماعت هم وکړي. (اپ کی مسایل ۲ / ۳۸۸)

په بس کي لمونځ نه کېږي:-

پوښتنه:- په بس کي د اوږده سفر پر مهال پر فرش لمونځ غوره دئ او که په سيټ کي په ناسته؟، کله چي فرش ناپاک وي او په سيټ کي په ناسته د لمانځه لپاره قيام نه شي کېدلای.

ځواب:- په بس کي په ناسته لمونځ نه کېږي، د بس له خاوندانو سره بايد دا وتاکل شي چي د لمانځه پر مهال بايد په يوه مناسب ځای کي بس دروي او که يې ونه دروي نو د لمانځه قضا ضروري ده، غوره داده چي په بس کي څرنګه امکان ولري بايد لمونځ وشي خو کورته په را ګرزېدلو دي را وګرزي. (اپ کی مسایل ۲ / ۳۹۰)

په الوتکه کي د لمانځه حکم:-

پوښتنه:- ايا په الوتکه کي لمونځ کېږي او که نه؟.

ځواب:- د ډېرو علماوو په اند په الوتکه کي لمونځ کېږي مګر په دې شرط چي لمونځ د صحت له ټولو شرايطو سره ادا شي، قبلې ته د مخ کولو او نور شرايط له منځه ولاړ نه شي ځيني علماء وايي چي په الوتکه کي د لمانځه ترکولو وروسته دي احتياطا پر ځمکه بيا را وګرزوي ضروري او واجب نه دئ. (اپ کی مسایل ۲ / ۳۹۰)

قضايي لمنځونه

د قضايي لمانځه نېت او طريقه:-

پوښتنه:- د قضايي لمانځه د نېت طريقه څه ده؟ همدارنګه که دوه - درې لمنځونه پاتي شوي وي او يوه يا دوه نيمې مياشتې يې کېږي نو د هغه لمانځه نېت څرنګه کېږي؟.

ځواب:- د هر لمانځه را ګرزولو پر وخت دا نېت وکړه چي د دې وخت مثلا ماپښين څومره لمنځونه زما پر ذمه دي په هغو کي اول را ګرزوم او د قضايي لمانځه هماغه طريقه ده چي د ادا کولو يې ده، يوازي په نېت کي به قضايي لمونځ ذکر کېږي. (اپ کی مسایل ۲ / ۳۴۸)

که د يوې خاصې ورځې په اړه ورته معلومه وي چې په دې ورځو کې مي فلانی لمونځ نه وو کړی بيا دي د هغې ورځې معلوم نېت وکړي مثلا زه د ۱۴۱۱ د ۲۳ ربيع الاول يکشنبې د ماپښين لمونځ را ګرزوم او که قضايي لمنځونه ډېر وي نو د ټولو حساب دي معلوم کړي د قضا پر وخت دي دا نېت وکړي: زما پر ذمه چې د ماپښين اول کوم نېت پاتې دئ هغه را ګرزوم. تر دې وروسته چې بيا کوم لمونځ وي هغه به اول شي، تر پايه دي همداسي نېت کوي او که غواړي داسي نېت هم کولای شي: زه د ماپښين هغه اخيري لمونځ را ګرزوم چې زما پر ذمه دئ، په هر لمانځه کې دي همداسي نېت کوي تر دې چې ټول لمنځونه ادا شي.
(خير الفتاوی ۲ / ۶۱۶)

د قضايي لمنځونو حساب له بلې غه پيلېږي:-

پوښتنه:- لمونځ کله فرضېږي؟ زه يوه شل کلن انجلۍ يم غواړم د خپل ژوند د ټولو لمنځونو قضا راوړم مګر په دې نه پوهېږم چې څومره لمنځونه را وګرزوم يعني لکه څرنګه چې ويل شوي په اووه کلنۍ کې خپلو ماشومانو ته د لمانځه امر وکړئ او پر لس کلنۍ يې ووهئ نو ايا په لس کلنۍ کې لمونځ فرض شوی دئ؟ او که هغه وخت چې زه ځوانه شوم نو د لمانځه او پردې احکامو راته متوجې شول نو لمونځ فرض شو؟. په دې ډول پر ما د پنځو کلونو د لمنځو قضا ده او که د اول فرمان تعميل ته وکتل شي نو لس کاله دي، که تاسو وضاحت وکړئ نو ډېره مننه به درځخه وکړم. دويمه خبره داده چې دا قضايي لمنځونه څرنګه ادا کېږي؟، په حقيقت کې چې کوم وخت ما د لمنځونو پابندي نه کوله هغه وخت مي هم د روژې او امتحانو په شپو کې لمونځ کاوی اوس مي ياد نه دي چې کوم-کوم لمنځونه مي کړي او څومره قضا دي؟، د لمانځه د ادا په اړه څه طريقه ده؟. ځيني خلګ وايي چې تر هر لمانځه وروسته دي دوه رکعته وشي نو د قضايي لمونځ فرض ادا کېږي او ځيني کسان وايي چې په روژه کې خو يو لمونځ له اوياوو سره برابرېږي په دې ډول به ستا قضايي لمنځونه ادا شي ايا دا سمه طريقه ده؟. لطفا زما د پوښتنو ځواب راکړئ له دې خپګانه مي وباسئ، ټول ژوند به مو مننه کوم زه غواړم د لمانځه په کولو ځان عادت کړم ايا تاسو ويلای شئ چې په ځان کې څرنګه د لمانځه مينه پيدا کړم؟. د لمانځه قضا کېدو په صورت کې مي

ځان ته د سزا ورکولو هوکړه کړې ده يعني د لوړې سزا يا د خپل بدن د يوې برخې د زخمي کولو سزا ايا دا سمه ده؟. هيله ده تاسو به زما د ډاډمنولو هڅه وکړئ څو الله ما بد نصيبې او بد مرغې لور ته د لمانځه مينه راکړي. آمين

ځواب:- که څه هم ماشومانو ته د لمانځه کولو حکم دئ مګر لمونځ هغه وخت فرضېږي چې کله يو سړی ځوان شي، تاسو اندازه وکړئ چې له هغه وخته څومره لمنځونه ستاسو پر ذمه دي، هر څومره کلونه چې شول نو همدومره کلونه له هر لمانځه سره يو قضايي لمونځ هم وکړئ خو که زيات وکړئ نو نوره هم ښه ده.

دا غلطه خبره ده چې د نفلو په کولو د قضايي لمانځه فرض ختمېږي، يا دا چې په روژه کې د قضايي لمانځه په کولو د اوياوو قضايي لمنځو فرض ختمېږي، په لمانځه د عادت کېدو لپاره يوه مناسبه سزا تاکل کېدای شي څو نفس غفلت ونه کړي مثلا د يو وخت لوړه يا يو څه خيرات او يا د لمانځه پر قضا کېدو لس رکعته نفلونه کول خو د بدن زخمي کولو سزا مناسبه نه ده. (اپ کی مسایل ۲ / ۳۴۸)

لمونځ قضا کول لويه ګناه ده:-

پوښتنه:- زه يو استاذ يم په کوم ښوونځي کې چې استاذي کوم هلته د اوداسه او لمانځه د ځای انتظام نه شته له همدې وجې د ماپښين لمونځ قضا کېږي ايا زه د ماپښين لمونځ د مازيګر له لمانځه سره کولای شم؟ قضا يوازې د فرضو شته که د سنتو هم؟، د قضا نيت څرنګه کېږي؟.

ځواب:- دا چې تاسو په ښوونځي کې استاذ ياست نو په لږ تکليف سره د اوداسه او لمانځه انتظام کولای شئ، په اسانۍ سره هلته د اوبو لوښی او مصله خوندي کولای شئ، صرف د دې عذر له وجې د ماپښين د لمانځه قضا کول لويه ګناه ده.

په هر حال که د ماپښين لمونځ قضا شي بايد د مازيګر تر لمانځه وړاندې وشي، قضا يوازې د فرضو رکعتونو وي نه د سنتو، د قضايي لمانځه نيت هم د عامو لمنځو په څېر دئ مثلا دا نيت وکړي چې د نن ماپښين قضايي لمونځ کوم. (اپ کی مسایل ۲ / ۳۴۸)

د قضايي لمانځه د کولو روا وختونه:-

پوښتنه:- د قضا لمانځه کول څه وخت روا دي؟ ايا د مازيګر تر جمعې وروسته قضايي لمونځ کېږي؟ ځکه زه تر مازيګر وروسته هم قضايي لمونځ کوم، ځيني خلک مي منعه کوي چې د مازيګر تر جماعت وروسته قضايي لمونځ نه کېږي؟.

ځواب:- درې وختونه داسي دي چې يو لمونځ هم پکې نه دئ روا، نه قضا نه نفل:

١) د لمر را ختلو وخت تر دې چې لمر نېزه لوړ او ژړوالی يې ختم شي.

٢) تر لمر لوېدو وړاندي هغه وخت چې لمر ژړ شي، په دې وخت کې تر لمر لوېدو پورې (البته که يې د هغې ورځې د مازيګر لمونځ نه وي کړی نو هغه وخت يې هم کول ضروري دي د لمانځه قضا کول جواز نه لري.)

٣) د نيمې ورځې پر مهال تر هغه وخته چې لمر زوال کوي.

په دې درو وختونو کې هيڅ لمونځ روا نه دئ، پر دې سربېره درې وختونه دي چې نفل پکې نه دي روا د قضايي لمانځه او تلاوت د سجدې اجازه ده.

١) تر سپېده چاود وروسته او سهار تر لمانځه وړاندي صرف د سهار سنت کېږي، له دې پرته بل هيڅ نفلي لمونځ دا وخت نه دئ روا.

٢) د سهار له لمانځه وروسته تر لمر ختلو پورې.

٣) د مازيګر له لمانځه وروسته تر لمر لوېدو وړاندې او د لمر ژړ کېدو پورې.

په دې درو وختونو کې نوافل نه دي روا، نه تحية الوضوء، نه تحية المسجد او نه د طواف دوه رکعتونه البته په دې وختونو کې قضايي لمونځ روا خو دا ضروري ده چې په دغو وختونو کې قضايي لمونځ د خلګو په مخ کې ونه شي بلکې تنها وشي. (اپ کی مسایل ٢/ ٣٥٤)

د پنځوسو کلونو قضايي لمنځونه:-

پوښتنه:- د زيد ډېر لمنځونه د ځوانۍ له پيلۍ تر څلوېښتو کلونو قضا شوي دي، اوس يې تر توبې وروسته لمونځ پيل کړی دئ، د دې قضايي لمنځونو جبران په توبه او زاريو کېدلای شي او که به يې تر هر لمانځه وروسته د عمري قضا په ډول را ګرزوي؟ او که د ده په

ژوند کي جبران نه شي نو ايا له توبې سره – سره به د هغه پر غاړه دا دروند بار وي؟. په حديث کي خو دي: التائب من الذنب کمن لا ذنب له.

ځواب: – پر زيد د تېرو شويو ټولو لمنځونو را ګرزول لازمي دي او لکه څرنګه چي راتلونکي لمنځونه پرې فرض دي همدارنګه د مخکينيو لمنځونو کول ضروري دي، ده ته چي د را ګرزولو کوم صورت اسانه وي هغه دي غوره کړي، د هر وخت له فرض لمانځه سره دي هماغه قضايي لمونځ کوي، يا دي دوه، درې او څلور لمنځونه په يوه وخت کي را ګرزوي او که يې په ژوند کي جبران ونه شي نو په اخيري حالت کي د فديې ورکولو لپاره وصيت لازم دئ څو يې وارثان د پاتي لمنځونو فديه ورکړي او د دې حديث التائب من الذنب کمن لا ذنب له (مشکوة) مطلب دادئ چي د لمانځه ځنډولو او پر وخت نه کولو کومه ګناه ده هغه په توبه سره معافېږي. (اپ کی مسايل ۲ / ۳۵۱)

پوښتنه: – د ډېرو کلونو لمنځونه قضا شوي وي نو ايا د هغو تر ادا کولو وړاندي موږ د اوس وخت قضا شوي يو يا دوه لمنځونه نه شو کولای، زما مطلب دادئ چي که نن سبا له ما / کوم لمونځ پاتي شي نو زه د راتلونکي لمانځه تر کولو وړاندي دا لمونځ را ګرزوم او که د مخکينيو کلونو د لمنځونو قضا را وړم؟. هسي مي هم د قضايي لمنځونو را ګرزول شروع کړي دي، زه په (۱۹۶۱م) کي پيدا شوی يم او د (۱۹۷۱) له اولې ورځې مي د لمنځونو قضا پيل کړې ده، را ته وواياست چي د لمانځه د نېټ کولو پر وخت د مياشتې او تاريخ حوالې ورکولو لپاره د قمري مياشتې او تاريخ قضا راوړل شي که د عيسوي مياشتې په ورځو کي هم قضا را وړل کېدلای شي؟ ځکه په نېټ خو الله پوهېږي، زه د عيسوي کال د مياشتې او تاريخ فلاني وخت قضايي لمانځه نېټ کوم ايا زما دا عمل روا دئ؟ پر دې سربېره چي په خاصو ورځو کي کوم لمنځونه پاتېږي هغه هم قضا لري او که معاف دي؟.

ځواب: – له کومه چي تاسو د لمانځه عادت پيل کړی دئ نو نوي قضا شوي لمنځونه دستي ورسره را ګرزوي په زړو قضايي لمنځونو کي يې مه شاملوئ، که ډېر قضايي لمنځونه سره يو ځای شي نو ښکاره ده چي د هر لمانځه د ورځې ياد ساتل مشکل دي، له همدې وجې په هر لمانځه کي دا نېټ کوئ چي د دې وخت مثلا ماپښين څومره لمنځونه زما

پر ذمه دي زه يې اول ادا کوم، په خاصو ورځو کي لمنځونه فرض نه دي که تاسو ته يې سم شمېر معلوم وي نو د هغو ورځو را گرزولو ته اړتيا نه شته. (اپ کی مسايل ۲ / ۳۵۱)

قضايي لمنځونه دي په کور کي وشي:-

پوښتنه:- ما په بهشتي زېور کي لوستلي ول چې په کور کي د قضايي لمنځونو کول غوره دي، په مسجد کي يې منع شوې ده زما يو دوست چې مخکيني پنځه لمنځونه ترې قضا شوي ول په مسجد کي يې کوي، ما ورته وويل چې که يې په کور کي وکړې غوره به وي هغه يې نه منې او وايي چې د ده له علم سره په مسجد کي يې کول روا دي، د کتاب و سنت په رڼا کي مې لار ښوونه وکړئ احسان به مو وي.

ځواب:- په مسجد کي د قضايي لمنځو کول هم روا دي خو خلګو ته بايد دا معلومه نه شي چې دی قضايي لمونځ کوي ځکه د لمانځه قضا کول ګناه ده او د ګناه ښکارول هم ګناه ده. (اپ کی مسايل ۲ / ۳۵۳)

قضايي لمنځونه بايد په پټه توګه ادا شي مګر په مسجد کي دي په اعلانيه نه ويل کېږي خلګ څه خبر دي چې نوافل کوي که قضايي لمونځ؟، البته ترمازيګر وروسته او سهار مهال دي د خلګو په مخ کي قضايي لمونځ نه کوي ځکه په دې وخت کي نوافل مکروه دي له همدې وجې به يې ليدونکی قضايي وبولي او د ګناه ښکاره کول هم ځان ته ګناه ده. د خلګو په وړاندي دي د وترو په قضا کي تکبير وايي خو لاس دي نه پورته کوي. (احسن الفتاوی ۴/ ۱۷)

د قضايي لمنځونو له کولو سره دي توبه هم وباسي:-

پوښتنه:- کله چې يو سړی قضايي لمونځ وکړي نو ايا بيا به يې هم سزا ورکول کېږي؟.

ځواب:- پر وخت د حکم نه عملي کول جرم او ګناه ده، د اذان په اورېدو خپل کار کول او الهي دربار ته نه ورتلل بې ادبي او سخته بې باکي ده. که له قضا سره د توبې په وسيله دا ګناه معاف نه شي نو په اصولي ډول به يې سزا ورکول کېږي، که يې الله په خپل فضل او کرم وبخښي نو بيله خبره ده. (خير الفتاوی ۲ / ۶۱۳)

د قضايي لمنځو لپاره سنت مه پرېږدئ:-

پوښتنه:- ايا روا ده چې د سنتو، نفلو او تراويحو پر ځای د قضايي لمنځونو د کولو کوشش وشي؟.

ځواب:- د قضايي لمنځو کولو لپاره موکد سنت او تراويح مه پرېږدئ بلکي فقهاوو مشهور نوافل لکه د څابښت، اوابين، صلوة الستبيح او نور هم تر قضايي لمنځو مخته بللي دي مګر دا په هغه صورت کې چې ظاهري اسبابو ته په پام تر مرګ وړاندې د قضايي لمنځو د پوره کېدو هيله وي. که قضايي لمنځونه بېل وي او عمر لږ معلوم ېږي نو د اصولو له مخې د نوافلو پر ځای قضا ته ترجيح ده. (احسن الفتاوی ۴ / ۱۹)

په يوه وخت کې چې څومره قضايي لمونځ غواړي ودي کړي؟:-

پوښتنه:- که له يو چا د څلورو وختو لمنځونه قضا شي نو په يوه وخت کې يې کولای شي او که نه؟.

ځواب:- د څلورو ورځو قضايي لمنځونه په يوه ورځ کې کولای شي. (فتاوی دار العلوم ۴ / ۳۴۱)

د بيداری په شپو کې د نوافلو پر ځای قضايي لمونځ کول:-

پوښتنه:- ايا د ډېرو لمنځونو د ژر ادا کولو په نيت د بيداری په شپو کې د نفل پر ځای کېدای شي؟، ايا دا قضايي لمنځونه د نفلو پر ځای جمعې پر مهال په کعبه او نبوي مسجد کې ادا کېدلای شي؟.

ځواب:- قضايي لمونځ چې هر وخت وشي ادا کېږي، د چا پر ذمه چې قضايي لمنځونه وي هغه بايد د نفلو پر ځای قضا لمونځ را وګرزوي، د بيداری په شپو کې يې کوي او که په نبوي مسجد يا حرم کې. (اپ کې مسايل ۲ / ۳۵۶)

د ترتيب تعريف:-

پوښتنه:- په قضايي لمنځو کې ترتيب پر چا ضروري دئ او چا ته د ترتيب خاوند ويل کېږي؟.

ځواب:- د چا پر ذمه چې د شپږو فرضو لمنځونو قضا نه وي هغه د ترتیب خاوند دئ، که یې پر ذمه شپږ یا تر شپږو د زیاتو فرضو لمنځونو قضا وي پر هغه ترتیب لازم نه دئ، دا شمېر پر وترو برسېره دئ. مثلا له یوه سهاره تر بله سهاره لمنځونه قضا شول نو په راګرزولو کې یې ترتیب لازمي نه دئ او که تر دې کم وي نو ترتیب لازم دئ. (احسن الفتاوی ۴ / ۲۲)

د ترتیب خاوند هغه ته ویل کېږي چې پر ذمه یې د شپږو لمنځو قضا نه وي او کوم لمونځ چې تر دې قضا شوی وي ادا کړی یې وي همدا د ترتیب خاوند دئ یعني پر ده لازمه ده چې که لمونځ تر دې قضا شي نو تر وختي لمانځه وړاندې دي وکړي. (فتاوی دار العلوم ۴/ ۳۴۸)

د ترتیب درلودونکي حکم:-

پوښتنه:- که د ترتیب له خاوند څخه د ماښام لمونځ قضا شي د ماخوستن لمونځ یې وکړ نو اوس د ماښام تر لمانځه وروسته وتر او سنت وکړي او که د ماښام لمونځ وروسته ادا کړي؟، ایا په دې صورت کې د ماخوستن لمونځ شوی دئ او که نه؟.

ځواب:- که هغه د ترتیب خاوند وي نو د ماخوستن لمونځ نه دئ شوی، اول دي د ماښام لمونځ وکړي او بیا د ماخوستن وروسته دي سنت او وتر ادا کړي. (فتاوی دار العلوم ۴ / ۳۴۶)

د ترتیب خاوند کېدل:-

پوښتنه:- له یو چا دومره لمنځونه قضا شول چې د ترتیب اهل پاتې نه شو ایا د هغو لمنځو په راګرزولو دا سړی دویم ځل د ترتیب اهل کېدای شي او که یو ځل د ترتیب په له منځه تلو دویم ځل د ترتیب اهل کېدل ممکن نه دي؟.

ځواب:- د ترتیب اهلیت یو داسي صفت دئ چې د هغه پر ذمه د شپې او ورځې لمنځونه پاتې نه وي، څرنګه چې په یاد صورت کې د هغه ذمه له قضایي لمنځونو فارغ وي له همدې وجې د ټولو لمنځونو تر راګرزولو وروسته دا سړی دویم ځل د ترتیب اهل بلل کېږي. خو که یې پر ذمه تر شپږو کم لمنځونه پاتې شي نو هم د ترتیب خاوند بلل کېږي.

(فتاوی حقانیه ۳ / ۲۹۶)

که تر شپږو لمنځونو کم وي نو ترتیب واجب دئ:-

پوښتنه:- له یوه سړي نژدې د دوو میاشتو لمنځونه قضا شول د ټولو تر را ګرزولو وروسته که اوس یو یا دوه لمنځونه پاتي وي نو دی د ترتیب خاوند دئ او که نه؟.

ځواب:- په یاد صورت کي چي بیا دویم ځل شپږ لمنځونه نه دي قضا شوي د ترتیب خاوند بلل کېږي. (احسن الفتاوی ۴/ ۱۹)

مروجه عمري قضا:-

پوښتنه:- ځیني خلک وایي: د رخصتی د جمعې په ورځ باید د عمري قضا لمونځ وکړي هغه داسي چي د جمعې په وخت کي د عمري قضا په نیت دوه رکعته لمونځ وکړي، ویل کېږي په دې سره د پوره کال لمنځونه ادا کېږي ایا دا سمه ده؟.

ځواب:- لا حول و لا قوة الا بالله، په پوښتنه کي چي د ځینو خلکو کومه عقیده ذکر شوې ده ښځي غلطه ده او په دې کي درې تېروتنې دي:

۱) په شریعت کي د عمري قضا هیڅ اصطلاح نه شته. د شریعت حکم خو دادئ چي مسلمان باید هیڅ لمونځ قضا نه کړي ځکه په یوه حدیث کي دي چي څوک یو فرض لمونځ په قصد پرېږدي د الله ذمه له هغه بري ده.

۲) څوک چي د غفلت او کوتاهي له وجې لمونځ پرېږدي او بیا توبه وباسي وعده وکړي چي هیڅ لمونځ به نه قضا کوي بیا هم د تېرو لمنځونو را ګرزول د ده پر ذمه پاتي دي قضا یې لازمه ده او که یې په ژوند کي خپل لمنځونه پوره نه کړای شول نو د مرګ پر مهال پرې وصیت لازم دئ چي د ده پر ذمه څومره لمنځونه دي فدیه یې ورکړي، د زکات، روژې، حج او نورو هم دا حکم دئ. د عمري قضا په دې عقیده سره به د شریعت دا ټول نظام باطل شي.

۳) د یو شي د فضیلت لپاره اړینه ده چي له رسول الله ﷺ څخه ثابت وي ځکه د الله له وحې پرته د یو شي فضیلت او ثواب نه شي معلومېدلای، د رجب په میاشت کي د لمانځه، روژو، رخصتی په جمعه کي د لمانځه او روژې په اړه چي کوم فضایل بیانېږي دا له رسول الله ﷺ څخه نه دي ثابت له همدې کبله پر دې فضایلو عقیده درلودل ښځي غلط کار دئ. په شریعت کي خو مسئله داده چي که کوم څوک یو فرض پرېږدي نو د ټول عمر نفللي عبادت

هم د هغه فرض جبران نه شي کولای او دلته دا بې معنا خبره کېږي چې په دوو رکعتو نفلو د ټول عمر فرض ادا کېږي. (اپ کی مسایل ۲/ ۳۵۵)

په صحیحو احادیثو او معتبرو کتابونو کې د عمري قضا مسئله نه شته او مسئله الهي حکم ته ویل کېږي نو څو چې په معتبرو اسنادو د دې مسئلې نسبت رسول الله ﷺ او مجتهدینو ته ثابت نه شي نو دا پر شریعت او الله افتراء ده چې دا هم د الله حکم دئ او په واقعیت کې ثبوت نه لري. (خیر الفتاوی ۲/ ۴۰۹)

د لمانځه فدیه:-

پوښتنه:- زموږ یوه خپلوانه دري میاشتې ناروغه وه چې له کبله یې مړه شوه، په دې وخت کې چې د هغې څومره لمنځونه قضا شوي دي فدیه یې څرنګه ادا کېږي؟.

ځواب:- د هر لمانځه په بدل کې د سرسایې په اندازه فدیه ده او وتر ېبل لمونځ دئ ځکه نو د هرې ورځې شپږ لمنځونه دي، دا فدیه که یو څوک له خپله ماله ورکوي نو صحیح ده او که یې د مړي له میراثه ورکوي نو شرط دادئ چې ټول وارثان بالغ او حاضر وي او په خوښۍ اجازه ورکړي. دا په هغه صورت کې چې مړي د فدیې وصیت نه وي کړی او که یې وصیت کړی وي نو د میراث له درېیمې برخې یې د وارثانو له حکم پرته فدیه ورکول کېږي او که د مال تر درېیمې زیاته وي نو هغه شرط شته چې پوره ولیکل شو. (اپ کی مسایل ۲/ ۳۵۹)

فدیه څه وخت ورکول کېږي؟:-

پوښتنه:- که یو لمونځ قضا شي نو فدیه یې له اوسنۍ مروجې سکې سره سم څومره ده؟.

ځواب:- په ژوند کې د لمانځه فدیه نه شي ورکول کېدای بلکې د قضا شویو لمنځو کول ضروري دي البته که یو څوک په داسې حال کې مړ شي چې لمنځونه ورباندې وي نو د هر لمانځه فدیه د سرسایې په اندازه ده چې مقداریې نژدې دوه سېره غله ده، د فدیې د ادا کولو په وخت قیمت ته اعتبار دئ. په دې وخت چې د هغې قیمت څومره وي له هغه حساب سره سم دي فدیه ورکړل شي او څرنګه چې وتر یو مستقل لمونځ دئ له همدې وجې د شپې

او ورځې لمنځونه شپږ کېږي او د قضا په صورت کې د ورځې او شپې د شپږو لمنځونو صدقه لازمه ده. که مړي وصیت کړی وي نو د مال له درېیمې څخه د فدیې ورکول واجب دي او که یې وصیت نه وي کړی نو پر وارثانو لازمه نه ده. که ټول وارثان عاقلان بالغان وي او په خپله خوښه فدیه ورکړي نو هیله ده چې د مړي بوج به سپک شي. (تېره حواله)

سجده سهوه

د سجده سهوې نیت:-

پوښتنه:- ایا د سجده سهوې لپاره هم نیت کېږي او که یې هر وخت اړتیا احساس شي نو له خپلې طریقې سره سمه دي وکړي؟.

ځواب:- کله چې د سهوې په اراده سجده کېږي نو همدا یې نیت دئ په ژبه د نیت الفاظ نه ادا کېږي. (اپ کی مسایل ۲ / ۳۶۴)

د سجده سهوې غوره طریقه:-

پوښتنه:- ۱) ایا سجده سهوه باید تر التحیات وروسته او دزود شریف وړاندې وشي؟. ۲) ایا تر سجده سهوې وروسته باید دویم ځل التحیات، درود او نور وویل شي؟. ۳) شافعي حضرات عموما تر سجده سهوې سمدستي وروسته سلام ګرزوي ایا دا طریقه زمونږ له مذهب سره سمه ده؟.

ځواب:- سجده سهوه تر سلام وړاندې هم روا ده او وروسته هم، د امام صیب په نزد افضله طریقه هغه ده چې د التحیات تر ویلو وروسته او درود وړاندې کېږي، تر سجده سهوې وروسته التحیات، درود او نور ویل کېږي. (اپ کی مسایل ۲ / ۳۶۴)

په سجده سهوه کې څو سجدې دي؟:-

پوښتنه:- په سجده سهوه کې څو سجدې کېږي؟.

ځواب:- د سجده سهوې لپاره دوې سجدې کېږي. (اپ کی مسایل ۲ / ۳۶۵)

سجده سهوه په کومو شیانو لازمېږي؟:-

پوښتنه:- د لمانځه پر وخت چې کومې او څه ډول غلطي وشي نو سجده سهوه لازمېږي او د ادا کولو طریقه یې څه ده؟.

ځواب:- د سجده سهوې د واجبېدو اصول دادي چې په لمانځه کې د فرضو په ځنډېدو، واجبو په پرېښودو او یا واجبو په ځنډېدو سجده سهوه واجبېږي نور ډېر بې شمېره جزئیات لري. طریقه یې داده چې په وروستۍ ناسته کې تر عبده ورسوله التحیات وویل شي یوه طرف ته سلام وګرزول شي، بیا دوې سجدې وکړي، دویم ځل التحیات ووایي او تر درود و دعا وروسته سلام وګرزوي. (اپ کی مسایل ۲/ ۳۶۳)

په لمانځه کې پر تېروتنه څو ځله سجده کېږي؟:-

پوښتنه:- ایا په لمانځه کې په تېروتنه یا هېره یو ځل سجده کافي ده که د هرې غلطۍ یا تېروتنې ېېله سجده ده؟. مثلا په سنتو کې غلطي وشي، بیا په فرضو کې هم وشي نو باید څومره سجدې وشي؟.

ځواب:- د نېت تر تړلو وروسته د سلام تر ګرزولو هر یو ځان ته لمونځ دئ، د لمانځه د نېت تر تړلو او تر سلام ګرزولو کې که څو ځله تېروتنه وشي نو یوه سجده واجبېږي او که یې تر سلام ګرزولو وروسته بل لمونځ شروع کړ، په هغه کې تېروتی نو بیا سجده لازمېږي، مثلا د سنتو نېت یې وکړ نو د سلام تر ګرزولو که په دې لمانځه کې څو ځایه خطا شي نو یو ځل سجده سهوه لازمېږي او که یې تر سنتو وروسته د فرضو نېت وکړ او په هغه کې خطا شو نو ېېله سجده سهوه لازمېږي.

سجده سهوه تر کومه وخته کېدلای شي؟:-

پوښتنه:- په لمانځه کې په خطا کېدلو سجده کېږي، که زما هېره شي سلام ګرزولو ته نژدې را په یاد شي په دې وخت کې فکر را سره پیدا شي چې سجده وکړم که نه؟ مګر تر فکر کولو وروسته سجده کوم چې تر نه کولو یې کول غوره دي. تاسو ووایاست چې که ېېخې هېره شي او دوارو خواوو ته تر سلام ګرزولو وروسته را په یاد شي نو باید څه وشي؟ ځکه چې د سجده سهوې کول مې هېر شول.

ځواب:- په لمانځه کې چې هر وخت یاده شي نو سجده سهوه دي وکړي او د سلام تر ګرزولو وروسته چې تر څو مخامخ قبلې ته ناست وي او داسې کار یې نه وي کړی چې لمونځ فاسدوي تر هغه وخته سجده سهوه کولای شي، تر سجده سهوې وروسته دي دویم

ځل التحيات او نور وويي سلام دي وګرزوي او که يې تر سلام ګرزولو وروسته داسي کار وکړي چې لمونځ ترې فاسدېږي نو دويم ځل يې را ګرزول واجب دي. (اپ کی مسایل ۲ / ۳۷۷)

د تلاوت سجده

د تلاوت د سجدې شرايط:-

پوښتنه:- ايا د تلاوت د سجدې لپاره هم د هغو ټولو شرايطو پوره کول ضروري دي چې د لمانځه د سجدې لپاره ضروري دي؟ (د ځای پاکوالی، قبلې ته مخ کول، اودس درلودل، پر ځمکه سر ايښودل او نور؟.)

ځواب:- هو! د لمانځه د سجدې شرايط د تلاوت د سجدې لپاره هم ضروري دي.
(اپ کی مسایل ۳ / ۸۳)

د تلاوت د سجدې سمه طريقه:-

پوښتنه:- ډېر ځله مي خلک د تلاوت د سجدې پر مختلفو طريقو ليدلي دي، لطفا د دې سجدې سمه طريقه بيان کړئ!.

ځواب:- د الله اکبر په ويلو دي سجدې ته ولاړ شي، په سجده کي دي دري ځله سبحان ربی الأعلی وويي او د الله اکبر په ويلو دي را پورته شي، همدا د تلاوت سجده ده. په ولاړه الله اکبر تر ويلو وروسته سجدې ته تلل غوره دي او که يې په ناسته وکړي نو هم روا ده.

د تلاوت د سجدې نيت:-

پوښتنه:- د تلاوت د سجدې نيت ترلو طريقه څه ده؟.

ځواب:- د تلاوت په سجده کي نيت نه ترل کېږي بلکي په زړه کي دي د سجدې په نيت الله اکبر وويي سجدې ته دي ولاړ شي او له الله اکبر سره دي را پورته شي، سلام ګرزولو ته اړتيا نه شته، په ناسته د تلاوت سجده روا ده او په ولاړه سجدې ته تلل غوره دي.
(تبره حواله)

د تلاوت د سجدې لپاره اودس لازم دئ:-

پوښتنه:- زيد استنجا وهلې اودس نه لري د قرآن تلاوت کوي، که د تلاوت سجده را شي نو ايا هماغه وخت سجده وکړي او که د اوداسه کول ضروري دي؟.

ځواب:- اودس ضروري دئ، له اوداسه پرته د تلاوت سجده نه کېږي.

و شرائط هذه السجدة شرائط الصلوة الا التحريمة. (عالمگيري ۱ / ۷۰، خير الفتاوى ۲/ ۶۵۹)

پوښتنه:- قرآن ته له کتلو پرته د تلاوت لپاره اودس شرط نه دئ، که په دې وخت کې د تلاوت د سجدې ايت وويل شي نو د سجدې کولو حکم څه دئ؟.

ځواب:- په دې صورت کې که څه هم د قرآن لپاره اودس شرط نه دئ مګر د تلاوت د سجدې لپاره ضروري دئ خو څرنګه چې د تلاوت سجده سمدستي نه ده لازمه له همدې وجې چې يې بې اوداسه د سجدې کوم ايت ويلی دئ نو د اوداسه تر کولو وروسته دي سجده وکړي، که له اوداسه پرته سجده وشوه نو د شريعت له مخې هيڅ اعتبار نه لري.

(بدايع الصنايع ۱ / ۱۸۶، فتاوى حقانيه ۳ / ۳۳۶)

د تلاوت د سجدې لپاره قبلې ته مخ کول:-

پوښتنه:- د تلاوت په سجده کې قبلې ته مخ ضروري دئ او که نه؟، که بل طرف ته وشي کېږي او که نه؟.

ځواب:- د تلاوت په سجده کې قبلې ته مخ کول ضروري دي. (خير الفتاوى ۲/ ۶۵۶)

تر سهار او مازيګر وروسته د تلاوت سجده:-

پوښتنه:- د مازيګر تر لمانځه وروسته تر مابنامه او يا د سهار له لمانځه وروسته تر لمر ختلو د تلاوت سجده روا ده او که نه؟، د اهل سنتو علماوو مور منعه کړو.

ځواب:- له حنفي فقهي سره سم د سهار او مازيګر تر لمانځه وروسته د تلاوت سجده روا ده البته له لمر ختلو د لمر تر سپينېدلو او غروب وړاندې د لمر د ژړوالي په حالت کې د تلاوت سجده هم ممنوع ده. (اپ کی مسايل ۳ / ۸۵)

په مکروهو وختونو کي د تلاوت د سجدې حکم:-

پوښتنه:- که په مکروهو وختونو کي د تلاوت په کولو د سجدې ایت وویل شي نو ایا هغه وخت سجده روا ده؟.

ځواب:- له لمانځه دباندي د تلاوت د سجدې کول دستي واجب نه دي هر وخت چي وشي نو مسئولیت ادا کېږي، بیا هم د مکروه او غیر مکروه وخت رعایت ضروري دئ، که د سجدې وجوب په مشروع وخت کي وي نو ادا یې په مکروه وختونو کي ناروا ده البته که په مکروهو وختونو کي کله د سجدې ایت وویل شي نو هغه وخت یې کول روا دي.

(فتاوی حقانیه ۳ / ۳۳۸)

د سجدې د ایت په ویلو او اورېدلو د هغې وجوب:-

پوښتنه:- د سجدې د ایت په ویلو او یا اورېدلو د سجدې د وجوب دلیل څه دئ؟، ډېر ځله د اورېدونکي اراده نه وي ایا له ارادې پرته د تلاوت سجده واجبېږي؟.

ځواب:- د احنافو په اند د سجدې د ایت په ویلو او یا اورېدلو سجده واجبېږي، په دې کي د اورېدونکي یا لوستونکي قصد او اراده دخل نه لري، په حدیث کي دي:

اذا قرأ ابن ادم السجدة اعتزل الشیطان یبکي و یقول یا ویله امر ابن ادم الخ... (مسلم ۶۱/۱)

همدا رنګه له رسول الله ﷺ څخه په عملي ډول د سجدې د ایت ویلو د سجدې کول ثابت دي، په ډېرو روایاتو کي د سجدې کولو امر شوی دئ چي ځان تري خلاصول بې سجدې ممکن نه دي. (فتاوی حقانیه ۳ / ۳۳۷)

پوښتنه:- زید د سجدې ایت په لوړ اواز ووایی نو ایا پر اورېدونکو د تلاوت سجده لازمېږي؟، سره له دې چي نه خبر دي او نه ورته ویل شوي، زید د هغوئ په نه خبرولو ګناهکار دئ او که نه؟.

ځواب:- پر اورېدونکو د تلاوت سجده واجبه شوه مګر که هغوئ ته معلومه نه وي چي زید د سجدې ایت تلاوت کړی او زید هم خبر نه وو ورکړی نو هغوئ د الله په نزد په سجده نه

کولو کي معذور دي، پر تلاوت کوونکي لازمه ده چي خلګو ته ووايي چي د سجدې ايت مي تلاوت کړ سجده وکړئ. (خير الفتاوی ۲ / ۶۵۴)

له سپېکر څخه د سجدې د ايت اورېدل:-

پوښتنه:- د سپېکر په تراويحو کي لمونځ نه کوونکي له حافظ څخه د تلاوت د سجدې ايت واورېد نو پر هغه واجبېږي او که نه؟ او که په ايت خبروي او که نه؟.

ځواب:- راجحه داده چي د سپېکر او ازپه خپله د ويونکي او از دئ، د هغه د او از نقل نه دئ ځکه نو له سپېکر څخه پر اورېدونکو هم د تلاوت سجده لازمېږي خو که يې په اړه معلومات ونه لري پرې لازمه نه ده.

قال فی الشامیة لا یجب علی الاعجمی ما لم یعلم کما فی الفتح ای و ان لم یفعل.

(رد المحتار ۱ / ۷۱۷ ، احسن الفتاوی ۴ / ۶۴)

که په سپېکر کي د سجدې ايت وويل شي نو چا چي واورېد او پرې خبر وو نو پر هغه سجده واجبه ده او پرېښودل يې ګناه ده. (اپ کی مسایل ۳ / ۸۷)

له راډيو او ټلويزون څخه د سجدې ايت اورېدل:-

پوښتنه:- په ټلويزون يا راډيو کي چي کوم تلاوت کېږي او يا په تراويحو کي د قرآن ختم نشرېږي او موږ يې وينو ايا پر اورېدونکو يې د تلاوت سجده لازمه ده او که نه؟، همدارنګه د ټيپ د ثبت څه حکم دئ؟.

ځواب:- د ټيپ له ثبت څخه په اورېدلو د تلاوت سجده نه لازمېږي ځکه نو که په ټلويزون يا راډيو کي د ټيپ پيته چالانده وي نو سجده نه واجبېږي او که مستقيما د قاري اواز وي نو واجبېږي. (احسن الفتاوی ۴ / ۴۵)

په راډيو، ټلويزون او ټيپ د ثبت په وسيله چي کوم ثبت شوی تلاوت واورېدل شي نو د سجدې د ايت په تلاوت سجده نه واجبېږي که څه هم د ځينو په اند مستقيم تلاوت اورېدل يې سجده واجبوي. (فتاوی حقانیه ۳ / ۳۳۸)

د ټيپ له ثبت څخه اورېدل شوی تلاوت سجده نه لازموي که له ټلويزون څخه ثبت شوی پروګرام خپرېږي نو هم يې دا حکم دئ او که مستقيما ژوندی خپرونه وي نو سجده دي وشي

او له سپېکر څخه د سجدې د ایت په اورېدلو سجده لازمېږي، احتیاط په دې کې دئ چې له ټیپ او ټلویزون څخه د سجدې د ایت په اورېدلو هم د تلاوت سجده وشي. (خیر الفتاوی ۶۵۵/۲)

که بنځه د حیض په ورځو کې د سجدې ایت واوري:-

پوښتنه:- که بنځې د حیض په ورځو کې د سجدې ایت واوري نو ایا تر پاکۍ وروسته سجده پرې لازمه ده؟.

ځواب:- که بنځې د حیض په ورځو کې د سجدې ایت واوري نو نه پرې لازمېږي.
(اپ کی مسایل ۳/ ۸۸)

د سجدې د ایت په اورېدو سجده نه کول:-

پوښتنه:- د سجدې د ایت پر تلاوت کوونکي او ټولو اورېدونکو سجده واجب ده مګر چا ته چې معلومات نه شته او تلاوت کوونکی هم ورته ونه وایي نو ایا هغه اورېدونکی ګناهګار دئ؟.

ځواب:- کومو خلګو ته چې معلومه نه وي چې د سجدې ایت تلاوت شوی او تلاوت کوونکي یا بل چا هم نه وي ورته ویلي هغوئ ګناهګار نه دي او څوک چې خبر وي چې د سجدې ایت تلاوت شوی مګر بیا یې هم سجده ونه کړه ګناهګار دي او په دې صورت کې تلاوت کوونکی هم ګناهګارېږي هغه ته په کار وه چې د سجدې ایت یې ورو ویلی وای.
(اپ کی مسایل ۳/ ۸۸)

جنب یا حایضې د سجدې ایت واورېد:-

پوښتنه:- جنب، حایضې او د نفاس درلودونکې بنځې له لېونې یا ماشوم څخه د سجدې ایت واورېد نو ایا د تلاوت سجده واجبه ده او که نه؟.

ځواب:- پر جنب، حایضې، لېونې او نابالغه د تلاوت سجده واجبه نه ده، په خپله تلاوت کوي او که یې له نورو واوري، که له دوئ څخه بل څوک د سجدې ایت واوري نو ترتیب دادئ چې له جنب، حایضې او تمیز درلودونکي ماشوم څخه د سجدې د ایت په

اورېدو سجده واجبېږي او له لېونې او تميز نه درلودونکي ماشوم څخه په اورېدو نه واجبېږي. (رد المحتار ۱ / ۷۲۰، احسن الفتاوی ۴ / ۶۰)

د استاذ او شاګرد له خوا يو ايت تکرارول:-

پوښتنه:- استاذ شاګرد ته قرآن وايي د تلاوت سجده راشي او بيا -بيا يې ووايي نو ايا يوه سجده لازمېږي او که دوې؟.

ځواب:- که په يوه مجلس کې بيا -بيا يو ايت ووايي او واورېدل شي نو يوه سجده لازمېږي.

قال فی الشامیة تحت (قوله بشرط اتحاد الاية و المجلس) و ان اجتمع التلاوة و السماع ولو من جماعة ففی البدائع لا يتكرر و لو اجتماع سببا الوجوب و هما التلاوة و السماع بان تلاها ثم سمعها او بالعكس او تكرر احدهما.

و فی البزازية سمعها من اخر و من اخر ايضا و قرأها كفت سجدة واحدة فی الاصح لاتحاد الاية و المكان و نحوه فی الخانية فعلى هذا لو قرأها و سمعها بعضهم من بعض كفتهم واحدة. (رد المحتار ۱ / ۷۲۷، احسن الفتاوی ۴ / ۶۴)

پوښتنه:- شاګرد د سجدې ايت تلاوت کړ استاذ واورېد بيا استاذ تلاوت کړ شاګرد واورېد يا استاذ له څو شاګردانو هغه ايت واورېد ايا پر هغه څو سجدې لازمېږي که يوه کافي ده؟.

ځواب:- د سجدې د تعدد لپاره ضروري ده چې اسباب يې متعدد وي او ځای مختلف وي دلته نه سبب متعدد دئ او نه ځای مختلف ځکه نو يوه سجده کفايت کوي. (احسن الفتاوی ۴ / ۶۵)

پر سورلی د سجدې ايت تکرارول:-

پوښتنه:- د تلو په حالت کې يې پر سورلی د سجدې ايت تکرار کړ نو يوه سجده واجبېږي او يا که څومره چې ويل شوی هغومره سجدې واجبې دي؟.

ځواب:- پر اس، اوښ، هر ډول موټر او د وچې پر نورو سپرلیو چې په لمانځه کې دننه د سجدې ایت تکرار کړي نو یوه سجده واجبه ده او له لمانځه پرته د ایت په تکرار هغومره سجدې واجبېږي، په کښتۍ کې په هر صورت د ایت په تکرار سره یوه سجده واجب ده په لمانځه کې دننه وي او که دباندي، په کښتۍ کې د نه تکرار له علته ښکاري چې د ښېړۍ او الوتکې حکم هم د کښتۍ په څېر دئ. (احسن الفتاوی ۴ / ۳۷)

د سجدې د ایت ترجمه او سجده:-

پوښتنه:- که څوک د سجدې ایت ونه وایي بلکې صرف ترجمه یې وکړي نو پر لیدونکو او اورېدونکو سجده لازمېږي؟.

ځواب:- پر لفظي ترجمه کوونکي سجده واجب ده او که اورېدونکو ته معلومه وي چې دا د قرآن ترجمه ده او په مطلب یې هم پوه شي نو سجده واجبېږي که پرې پوه نه شي نه واجبېږي، دا حکم هغه وخت دئ چې لفظ په لفظ ترجمه وي او که د لفظي ترجمې پر ځای تفسیر وي نو پر ویونکي او اورېدونکي هم سجده نه شته. (احسن الفتاوی ۴ / ۶۲، خیر الفتاوی ۲ / ۶۵۲)

د تلاوت پر مهال د سجدې ایت پرېښوول:-

پوښتنه:- زما عادت دئ چې د ګرزېدو پر مهال تلاوت کوم څرنګه چې یې په ژبه وایم نو ډېر وخت مي اودس نه وي ایا په دې صورت کې سجده کېدلای شي چې د سجدې د ایت تلاوت پرېږدم څو را باندي واجب نه شي؟.

ځواب:- داسي کول مکروه دي، سجده خو سمدستي نه ده واجب وروسته چې کله اودس وي ویې کړه. (خیر الفتاوی ۴ / ۶۶۲)

د سجدې ایت لیکل:-

پوښتنه:- زما د ګټې وسیله لیکنه ده، که د قرآن کریم د لیکلو پر وخت د سجدې ایت راشي نو په لیکلو یې سجده واجبېږي او که نه؟.

ځواب:- که یې د لیکلو پر مهال ونه وایې نو صرف په لیکلو سجده نه واجبېږي.

وكذا لا تجب بالكتابة او النذر من غير تلفظ لانه لم يقرأ ولم يسمع. (كبيري ص: ۶۶۴، خير الفتاوى ۲ / ۶۶۲)

د سجدې ايت ورو ويل:-

پوښتنه:- د قرآن د تلاوت پر وخت چې په کومه رکوع کې سجده راشي هغه بايد په زړه کې وويل شي او که په لوړ اواز؟، ويل کېږي چې د سجدې ايت چې هر څوک واوري سجده پرې لازمه ده؟. که سجده وشي نو کفاره يې څه ده او د سجدې طريقه څه ده؟.

ځواب:- د سجدې د ايت په ويلو پر ويونکي او اورېدونکو دواړو سجده واجبېږي، پر چا چې د تلاوت سجده واجب وه او ويې نه کړه نو کفاره يې همداده چې سجده وکړي، طريقه يې داده چې د تکبير په ويلو سجدې ته ولاړ شي، درې ځله سبحان ربي الأعلى وويي او په تکبير را پورته شي نو د تلاوت سجده وشوه. (اپ کی مسايل ۳ / ۸۶)

د ټول قرآن سجدې يو ځای کول:-

پوښتنه:- ايا د قرآن د تلاوت سجده د ويلو پر وخت وشي که وروسته هم کېدلای شي؟، ايا پر سپرلی سجده کېدلای شي چې مخ قبلې ته نه وي؟ ځيني خلک وايي چې د پورې قرآن تر ويلو وروسته بايد څورلس سجدې وشي ايا دا صحيح ده او که نه؟.

ځواب:- د تلاوت سجده فورا غوره ده خو ضروري نه ده، وروسته هم کېدلای شي د قرآن تر ختم وروسته که ټولې سجدې وشي هم صحيح دي خو دومره ځند غوره نه دئ څه معلومه ده د قران تر ختم وړاندې به مړ شي او پر ذمه به يې واجبې سجدې پاتې وي. پر سپرلی سجده نه کېږي، قبلې ته په مخ کولو پر ځمکه بايد سجده وشي، پر سورلی برسېره سجده کول د قرآن بې ادبي هم ده. (اپ کی مسايل ۳ / ۸۴)

په لمانځه کې دي د تلاوت سجده له ځند پرته وشي:-

پوښتنه:- که يو چا په لمانځه کې د سجدې ايت تلاوت کړ خو سمدستي يې سجده ونه کړه او د څو اياتونو تر تلاوت وروسته يې سجده وکړه ايا داسې کول روا دي؟.

ځواب:- د تلاوت سجده د سجدې د ایت تر ویلو او اورېدلو وروسته سمدستي واجبېږي ځکه نو ضروري ده چې د سجدې د ایت په اورېدلو او ویلو هماغه وخت د تلاوت سجده وشي ځنډول یې د ګناه سبب ده مګر د مجبورۍ په صورت کې ځنډ کېدلای شي.
(مراقی الفلاح باب سجدة التلاوة، فتاوی حقانیه ۳ / ۳۴۵)

د سورت الحج سجده:-

پوښتنه:- په سورت الحج کې دوه ځایه د تلاوت سجده راځي، په هغو کې یوې ته عند الشافعي لیکلي دي ایا مورِ احناف هم پر دې ایت ضرور سجده وکړو که نه؟.

ځواب:- د احنافو په نزد په سورت الحج کې د تلاوت دویمه سجده نه شته ځکه په دې ایت کې د رکوع او سجدې دواړو امر شوی دئ ګواکې مطلب یې د لمانځه کولو امر دئ.
(اپ کی مسایل ۳ / ۸۹)

نفلي لمنځونه
د تهجد لمونځ

د تهجد د لمانځه فضیلت:-

پوښتنه:- ایا رسول الله ﷺ د تهجد د لمانځه فضیلت بیان کړی دئ؟.

ځواب:- رسول الله ﷺ تل د تهجد لمونځ کړی دئ او د فضیلت په اړه یې ویلي: دا لمونځ د ګناهونو کفاره ده. نبوي وینا ده: د تهجد لمونځ کوئ ځکه تر تاسي د مخکینیو امتونو نېکانو هم د تهجد لمونځ کاوی، دا لمونځ ستاسو لپاره الله ته د نژدې کېدو سبب دئ، ګناهونه مو ختموي او له ګناه مو را ګرزوي. (ترمذي تحفه خواتین ص: ۱۴۴)

د تهجد د لمانځه وخت:-

پوښتنه:- د تهجد وخت له لمر لوېدو څو ساعته وروسته پیل کېږي او تر لمر را ختلو څو ساعته وړاندي وي؟.

ځواب:- د تهجد د لمانځه وخت د ماخوستن له لمانځه وروسته تر سهاره وي، له لمر لوېدو څخه د ماخوستن پیل او له سپېده چاود څخه د لمر تر ختلو وخت په ساعتونو نه شي معلومېدای ځکه دا وخت په هر ځای او موسم کې مختلف وي البته تر یوه ساعت هیڅکله

کم نه وي، که څوک غواړي چې د شپې یوه درپیمه برخه په تهجد بوخت شي د هغه لپاره ښه داده چې شپه درې برخې کړي او په منځنۍ برخه کې یې تهجد وکړي، په لومړنۍ او وروستنۍ برخه کې یې ویده شي او که غواړي چې نیمه شپه په تهجد تېره کړي نو وروستۍ نیمه برخه غوره ده، که وېره وي چې تهجد ته به را پورته نه شي نو د ماخوستن تر لمانځه وروسته دي تر وترو وړاندي دوه رکعته د تهجد په نیت وکړي او ویده دي شي، بیا دي تر را پورته کېدلو وروسته د تهجد نیت هم وکړي که را پورته نه شو نو د تهجد ثواب به ورکړل شي. (احسن الفتاوی ۳ / ۴۶۸)

د تهجد څومره رکعتونه غوره دي؟:-

پوښتنه:- په احادیثو کې له رسول الله ﷺ څخه د تهجد د لمانځه تر لسو زیات رکعتونه ثابت دي، که دیارلس، که یوولس، که نهه او که اووه رکعتونه څوک چې تهجد کوي نو د سنت د اتباع په نیت یې همداسي وکړي او که یې شمېر وټاکي؟.

ځواب:- څرنګه چې رسول الله ﷺ ډېر وخت اته رکعته تهجد او درې رکعته وتر کړي دي نو همدې کښله حنفي فقهاوو پر اتو رکعتونو دوام مستحب بللی دئ او که امکان نه وي نو څلور رکعته هم کافي دي. (فتاوی بند ۴ / ۳۰۴)

د تهجد و په اړه روایات مختلف دي، لږ تر لږه دوه او څلور او اخیري درجه دوولس بیان شوې ده مګر د رسول الله ﷺ ډېری عادت د اتو رکعتونو وو له همدې وجې حنفي فقهاوو ویلي چې په تهجد کې اته رکعته سنت دي. (فتاوی دار العلوم ۴ / ۳۱۰)

د تهجد تر لمانځه وروسته وتر کول غوره دي:-

پوښتنه:- د تهجد په اخیر کې وتر کول ضروري دي او که نه؟، که یو څوک د شپې صرف څو رکعته نفل وکړي او وتر ورسره یو ځای نه کړي نو پر تهجد اثر کوي که نه؟.

ځواب:- تهجد هغه نفل لمونځ دئ چې د ماخوستن تر لمانځه وروسته له خوبه په را پورته کېدلو کېږي، که له هغو سره په اخیر کې وتر وشي نو غوره ده او که په اخیر کې وتر ورسره یو ځای نه شي هم پر تهجد اثر نه کوي. (فتاوی حقانیه ۳ / ۲۵۹)

که د را پورته کېدلو باور وي نو وتر د تهجد تر لمانځه وروسته غوره دي، له همدې وجې که تر سپېده چاود وړاندي دومره وخت وي چې تر نفلو وروسته وتر وشي نو اول دي تهجد وکړي او بيا وتر او که يوه ورځ ناوخته را پورته شي دا وېره وي چې د نفلو په کولو وتر قضا نه شي نو په دې صورت کې دي اول د وترو دري رکعتونه وکړي، بيا که سپېده چاود ته وخت وو نو نفل دي هم وکړي، د تهجد د لمانځه بايد يو معمول وټاکل شي چې دومره به کوي، که د وخت له کبله زيادت او کمبوت وشي نو پروا نه لري. (اپ کی مسایل ۳ / ۷۷)

د اشراق لمونځ

د اشراق د لمانځه وخت:-

پوښتنه:- د اشراق د لمانځه وخت کله دئ؟.

ځواب:- د اشراق د لمانځه وخت تر لمر ختلو وروسته چې کله لمر دومره ټېز شي چې هغه ته يو څه وخت مخامخ کتل مشکل وي نو د اشراق وخت پيل کېږي، مقداريې په هر ځای او هر موسم کې مختلف وي. د اشراق وخت د ورځې تر نيمايي دوام کوي مګر په شروع کې يې کول غوره دي. (احسن الفتاوی ۳ / ۴۶۷)

د اشراق د لمانځه وخت د لمر له ختلو وروسته نژدې پر دوولس يا پنځلس بالا دقيقې شروع کېږي.

اولها عند طلوع الشمس الى ان ترتفع الشمس وتبيض قدر رمح او رمحين.

(طحطاوي ص: ۱۰۶، فتاوی رحيميه ۴ / ۲۸۶)

حديث: رسول الله ﷺ ويلي چې چا د سهار لمونځ په جماعت سره وکړ، بيا يې د الله ذکر کاوی تر دې چې لمر را وخوت بيا يې دوه رکعتونه وکړل نو هغه ته به د يوه حج او عمرې پوره ثواب ورکول شي. (ترمذي ابواب السفر باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس فی المسجد ۱ / ۲۳۰)

د بنځو لپاره د اشراق د لمانځه طريقه داده چې کله د سهار لمونځ وکړي نو د لمانځه له ځايه دي نه پورته کېږي، پر هغه ځای دي په ناسته - ناسته، درود، کلمه او يا بله وظيفه وايي د الله په ياد دي بوخته وي نه دي د دنيا خبرې کوي او نه د دنيا يو کار کله چې لمر را

وخېژي او لوړ شي نو دوه يا څلور رکعتونه دي وکړي چې د يوه حج يا عمرې ثواب ورکول کېږي او که يې د سهار تر لمانځه وروسته يو دنيوي کار وکړي او بيا د لمر تر را پورته کېدلو وروسته د اشراق لمونځ وکړي نو هم صحيح دئ خو ثواب به يې کم وي. (بهشتي زيور حصه دوم ص: ۳۰)

د اشراق د لمانځه لپاره د ځای تعيّن شرط دئ:-

پوښتنه:- د سيمې په مسجد کې د سهار لمونځ وکړي او د قرآني تفسير اورېدلو لپاره بل مسجد ته ولاړ شي هلته د اشراق لمونځ وکړي نو د اشراق ثواب ورکول کېږي او که نه؟، ايا د فرض لمانځه ترکولو وروسته پر هماغه ځای د اشراق کول ضروري دي؟، که له مسجد څخه کور ته د استنجا او يا په ګرمو اوبو د اوداسه لپاره ولاړ شي په کور کې اشراق وکړي نو د اجر او ثواب حقدار دئ او که نه؟.

ځواب:- د اشراق په لمانځه کې د بشپړ فضيلت او مکمل ثواب څښتن هغه دئ چې د سهار لمونځ په مسجد کې په جماعت سره وکړي، يا يې د عذر له وجې په کور کې وکړي پر هماغه ځای په ناسته الهي ذکر کوي د مکروه وخت تر تېرېدلو وروسته دوه يا درې رکعتونه صلوة الضحى وکړي او څوک چې د قرآني تفسير اورېدلو لپاره بل مسجد ته ولاړ شي او په خپل وخت کې د اشراق لمونځ وکړي هغه هم د اشراق فضيلت تر لاسه کولای شي خو لږ، همدا ډول هغه سړی چې د طبعي عذر، استنجا يا اوداسه د ضرورت لپاره کور ته په تلو مجبور شي او له حاجت څخه تر فارغېدو وروسته په دنيوي کار تر اخته کېدو وړاندې لمونځ وکړي هغه به هم د اشراق ثواب تر لاسه کړي او د تلو -راتلو له وجې به په مسجد کې د پاتې کېدو ثواب ورکول شي، لکه څرنګه چې د معتکف لپاره د طبعي حاجت له وجې له مسجده وتل له اعتکاف سره منافي نه دي نو د ده لپاره هم بايد منافي نه وي.

قال قال رسول الله ﷺ من صلى الفجر فى جماعة ثم قعد يذكر الله (الحديث) اى استمر فى مكانه و مسجده الذى صلى فيه فلاينافيه القيام لطواف او لطلب علم او مجلس وعظ فى

المسجد بل و كذا لو رجع الى بيته و استمر على الذكر (حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين) (مرقاة شرح مشكوة باب الذكر بعد الصلوة ۲ / ۳۶۵ مطبوعه ملتان)

قال رسول الله ﷺ من قعد اى استمر فى مصلاه من المسجد او البيت مشتغلا بالذكر او الفكر او مفيد اللعلم او مستفيدا او طائفا بالبيت. (مرقاة ۳ / ۳۰۳)

بيا دي په ناسته الله ياد كړي يعني تل دي د خپل لمانځه پر ځاى او مسجد كي په ذكر بوخت وي نو د طواف، علم، زده كړې يا وعظ د مجلس لپاره ولاړ بدل ثواب نه لري همدارنګه كه كور ته ولاړ شي او ذكر كوي نو ثواب يې ورکول کېږي چي تر لمر ختلو وروسته بيا لمونځ واكړي يعني چي د نېزې په اندازه لمر لوړ او مكروه وخت ختم شي لمونځ دي وكړي دې ته د اشراق لمونځ وايي. (مظاهر حق كتاب الصلوة باب الذكر بعد الصلوة ۱/ ۳۲۰)

بل ځاى دي: څوک چي ناست وي...

د ملا علي قاري له شرحې داسي ښكاري چي مطلب همېشه په ذكر، فكر او نېكو كارونو لكه د علم زده كړه او وعظ و نصيحت بوختېدل دي، يا د سهار تر لمانځه وروسته د بيت الله طواف وكړي، تر هغو په مسجد كي وي چي دوه ركعته د ضحى لمونځ كوي، تر منځ يې صرف نېكي خبرې وكړي نو كوچني ګناهونه يې بخښل کېږي او احتمال شته چي كبيره ګناه يې هم وبخښل شي.

له دې معلومه شوه چي د لمانځه پر ځاى ناسته د مثال په ډول يادە شوې ده او مطلب يې د الله په ذكر او نېو كارونو بوختېدل دي. شيخ عبد الحق دهلوي ليكلي چي له ضحى څخه مراد د اشراق لمونځ دئ او په احاديثو كي له ضحى څخه د اشراق او ثابښت دواړو مراد ولو احتمال شته، د حديث له ظاهره داسي ښكاري چي دا ثواب هله ورکول کېږي چي دى د لمانځه پر ځاى ناست وي او كه خلوت ته په تلو په عبادت بوخت شي دا ثواب نه ورکول کېږي. د مشايخو په وصيتونو كي دي چي كه د خپګان يا ريا اندېښنه وي نو خلوت ته دي ولاړ شي او په ذكر دي بوخت شي. علماوو ليكلي چي په دې وخت كي دي قبلې ته مخامخ

کښېښنستل له لاسه نه ورکوي او که خوب پرې راشي نو مخه دي يې ونيسي. (مظاهر حق ۱/ ۴۲۶ کتاب الصلوة باب الضحی، فتاوی رحيميه ۳ / ۱۶-۱۸)

د څابښت لمونځ

د څابښت د لمانځه وخت:-

پوښتنه:- تر لمر ختلو څو ساعته وروسته د څابښت وخت شروع کېږي او وروستی وخت يې څو ساعته وي؟.

ځواب:- د څابښت وخت د اشراق تر لمانځه وروسته متصل شروع او تر نيمې ورځې وي او افضل وخت يې د ورځې د څلورمې برخې تر تېرېدلو وروسته دئ.

قال فی العلائية و ندب اربع فصاعدا فی الضحی علی الصحيح من بعد الطلوع الی الزوال و وقتها المختار ربع النهار. (رد المحتار ۱ / ۶۳۹، احسن الفتاوی ۳ / ۴۶۷)

د څابښت وخت له لمر ختلو تر زوالې دئ مګر افضل او غوره داده چې د ورځې د څلورمې برخې تر تېرېدلو وروسته وشي مثلا نن سبا پر شپږ بجې پنځه دېرش بالا لمر را خېژي او پر شپږ بجې (۵۲) بالا لمر لوړېږي نو له نهو بجو څلوېښتو دقيقو څخه د څابښت لمونځ کېدلای شي. (فتاوی رحيميه ۴ / ۲۸۵)

د څابښت څو رکعته غوره دي؟:-

پوښتنه:- د څابښت د رکعتونو صحيح شمېر او وخت کوم دئ؟.

ځواب:- د څابښت غوره وخت له لسو بجو تر يوولسو بجو دئ، لږ تر لږه دوه رکعته، دېره او منځنی درجه يې اته رکعته ده او همدا غوره ده.

و فی المنية اقلها رکعتان و اکثرها اثنا عشرة و وسطها ثمان وهو افضلها.

(شامی ۱ / ۶۳۹، خير الفتاوی ۲ / ۴۸۷)

د څابښت لمونځ څلور رکعته دئ، دوه رکعته هم کېدلای شي او که دېر کوي نو دوولس رکعته هم کولای شي. (فتاوی رحيميه ۴ / ۲۸۵)

حدیث: له ابو ذر غفاري ﷺ څخه روایت دئ چې رسول الله ﷺ وویل: په تاسو کې هر سړی ضرور هره ورځ د بدن د بندونو شکر ایستلو لپاره خیرات وکړي، بیا یې وویل: سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله او الله اکبر هم صدقه ده، د یو نیک کار کول هم صدقه ده، د بدی مخنیوی هم صدقه ده او که څوک د څاښت دوه رکعتونه وکړي نو هغه د بدن د بندونو لپاره د شکر په توګه کافي دي. (صحیح مسلم ۱/ ۲۴۹)

د انسان په بدن کې (۳۶۰) بندونه دي، هره ورځ یې د شکر ایستلو لپاره خیرات څومره ګران کار دئ؟، الله پاک پر خپلو بندګانو پېرزوینه وکړه، بې تکلیفه او بې سختۍ کارونه یې صدقه وبلل، که څوک سبحان الله، الحمدلله او الله اکبر (۳۶۰) ځله ووایي نو په دې ورځ یې د بدن د بندونو شکر پر ځای کړ او د څاښت د دوو رکعتونو په کولو هم د (۳۶۰) بندونو شکر پر ځای کېږي. الله اکبر! د الله فضل او کرم څومره لوی دئ. (تحفه خواتین ص: ۱۴۲)

اشراق او څاښت:-

د ضحی دوه لمنځونه دي یوه ته ضحی او بل ته څاښت وایي، کله چې لمر یوه یا دوې نېزې را پورته شي له دې وخته تر اولې غرمې چې کوم لمونځ کېږي اشراق یې بولي چې لږ تر لږه دوه رکعته او ډېرې شپږ رکعتونه دي. کله چې لمر را پورته شي په فضا کې ګرمي او تودوخه خپره او دویمه غرمه شروع شي نو تر زوال وړاندې چې کوم لمونځ کېږي څاښت یې بولي چې لږ تر لږه دوه رکعته او ډېرې دوولس رکعتونه دي خو غوره یې څلور دي. دواړو ته صلوة الضحی، اشراق ته ضحوة الصغری او څاښت ته ضحوة الکبری ویل کېږي.

(توضیح السنن ۲/ ۴۱۴)

نر زوال وروسته لمونځ

ایا تر زوال وروسته نفل لمونځ شته؟:-

پوښتنه:- ایا تر زوال وروسته او ماپښین تر لمانځه وړاندې هم نفل لمونځ کېږي؟.

ځواب:- د لمر تر زوال وروسته نفل لمونځ په حدیث ثابت دئ. له ابو ایوب انصاري ﷺ څخه روایت دئ چې رسول الله ﷺ د زوال پر مهال د لمر تر زایلېدو وروسته څلور رکعتونه

نفل کول. ابو ایوب انصاري ﷺ وویل چې د لمر تر زوال وروسته تر څلور رکعته کوې د دې وجه څه ده؟. رسول الله ﷺ وویل: د لمر تر زوال وروسته د اسمان دروازې پرانیستل کېږي تر هغو نه بندېږي چې د ماپښین لمونځ نه وي شوی نو زه خوښوم چې په دې وخت کې مې یو نېک عمل پورته شي. (ترمذي ۱/ ۱۰۸)

اوابین لمونځ:-

پوښتنه:- د اوابین لمانځه لږ رکعتونه څو دي؟.

ځواب:- اوابین لمونځ د ماښام له موکدو سنتو پرته شپږ رکعته دئ.

وست بعد المغرب لیکتب من الاوابین. (الدر المختار باب الوتر و النوافل مطلب فی السنن و النوافل ۱/ ۶۳۱، فتاوی دار العلوم ۱/ ۶۲۷)

له دوو موکدو سنتو پرته نور نوافل په اوابینو کې شمېرل کېږي خو چې شپږ رکعتونه پوره شي.

وست بعد المغرب لیکتب من الاوابین بتسلیمة او ثنتین او ثلاث و الاول ادوم و اشق و هل تحسب المؤکدة من المستحب و یؤدی الکل بتسلیمة واحدة اختار الکمال نعم.

(در مختار ۱/ ۶۳۱، خیر الفتاوی ۲/ ۴۹۸)

د اوابین د لمانځه تحقیق:-

پوښتنه:- په مشارق الانوار کې یې د اوابین لمانځه په اړه لیکلي: اواب په لغت کې هغه وخت ته ویل کېږي چې د اوښ د بچي پښې په ګرمۍ کې وسوځي او دا وخت یوولس نیمې بجې وي نو په حقیقت کې د اوابین لمانځه وخت تر ماښام وروسته دئ که دغه؟ یا دوارې؟.

ځواب:- د اوابین معنا ده الله ته رجوع کوونکي نو د دې معنا له مخې ټول لمنځونه اوابین بلل کېدای شي مګر په احادیثو کې د دوو وختو نوافل اوابین بلل کېږي، یو د ضحی لمانځه ته لکه په سوال کې چې یې یادونه شوې ده او دویم تر ماښام وروسته نوافلو ته لکه د منیې په شرح کبیري کې چې نقل شوی دئ.

و ان تطوع بعد المغرب بست ركعات فهو افضل لحديث ابن عمر انه عليه السلام قال من صلى بعد المغرب ست ركعات كتب من الاوابين و تلى انه كان للاوابين غفورا. (الاية) (غنية المستملي شرح المنية الموصلي فصل فى النوافل)

د دې حديث له مخې د اوابين لمانځه اطلاق تر ډېره تر مابنام وروسته نوافلو باندې کېږي.

قال فى الدر المختار و ست بعد المغرب ليكتب من الاوابين. (الدر المختار باب الوتر و النوافل ۱/ ۶۳۱)

له دې څخه انکار نه شته چې صلوة الضحى هم صلوة الاوابين دئ بلکې هغه هم په دې نوم يادېدلای شي. (فتاوی دار العلوم ۴/ ۲۳۶)

تحية الوضوء

تحية الوضوء څه وخت کېږي؟:-

پوښتنه:- تحية الوضوء څه وخت کېږي او حکم يې څه دئ؟.

ځواب:- د اوداسه د اندامونو تر وچېدلو وړاندې د تحية الوضوء دوه رکعته نفل کېږي، په لومړي رکعت کې سورت الکافرون او دويم رکعت کې د قل هو الله ويلو روايت دئ، که دا لمونځ ببل ونه شي نو فرض لمونځ يې هم پر ځای درېدلای شي. (رد المحتار ۱/ ۵۰۴)

حديث: قال رسول الله ﷺ ما من متوضىء توضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم و يصلى ركعتين يقبل بقلبه و وجهه عليهما الا وجبت له الجنة. (صحيح مسلم ۱/ ۱۲۲)

رسول الله ﷺ وويل چې کله يو څوک بنه اودس وکړي بيا ودرېږي دوه رکعته لمونځ وکړي، زړه او ظاهر يې دواړه لمانځه ته متوجې وي نو د هغه لپاره جنت واجب شو.

تحية الوضوء د اندامونو تر وچېدلو وړاندي:-

پوښتنه:- له کور څخه مسجد ته په تلو هلته دوه رکعته تحية الوضوء کېدلای شي که نه؟، مشهوره ده چي که د اوداسه اندامونه وچ شي نو تحية الوضوء نه شي کېدلای شرعي حکم څه دئ؟.

ځواب:- د تحية الوضوء وخت د اندامونو تر وچېدلو وړاندي دئ.

قال فی شرح التنویر و ندب رکعتان بعد الوضوء یعنی قبل الجفاف. (رد المحتار ۱/ ۶۳۹، احسن الفتاوی ۳ / ۴۸۲)

تر تحية الوضوء وړاندي کښېنستل څرنګه دي؟:-

پوښتنه:- ځيني کسان مسجد ته په راتلو اول کښېني بيا ولاړ شي تحية الوضوء او نور کوي، ايا اول ناسته سنت ده؟.

ځواب:- د مسجد په ادابو کي دا هم دي چي مسجد ته داخلېدونکی تر کښېناستلو وړاندي دوه رکعته تحية المسجد وکړي، اول کښېنستل سنت نه بلکي د سنت خلاف دي خو که د يو عذر له وجې کښېني پروا نه لري.

په حديث کي دي: اذا دخل احدکم المسجد فليرکع رکعتين قبل ان يجلس.

(صحاح سته)

يعني په تاسو کي چي څوک مسجد ته داخل شي نو تر ناستې وړاندي دي دوه رکعتونه وکړي. (فتاوی رحيميه ۱ / ۲۲۸)

ايا بنځه تحية الوضوء کولای شي؟:-

پوښتنه:- که بنځه پنځه لمنځونه کوي نو په دې پنځو لمنځونو کي تحية الوضوء کولای شي؟ او ايا د مازيګر او سهار تر لمانځه وړاندي تحية الوضوء کېدلای شي؟.

ځواب:- تر ماپښين، مازيګر او ماخوستن وړاندي تحية الوضوء کولای شي، له سپېده چاود وروسته د سهار تر لمانځه يوازي د سهار سنت کېږي نور نفل نه دي روا، په سنتو کي د تحية الوضوء په نيت هغه هم ادا کېږي او تر ماښام وړاندي يې کول غوره نه دي ځکه په دې

سره د ماښام لمونځ ځنډېږي، له همدې وجې دي د ماښام تر لمانځه وړاندي هم تحية الوضوء نه کوي. په هر حال په دې مسئله کې د ښځې او نارينه يو حکم دئ.
(اپ کی مسایل ۳ / ۸۱)

تحية الوضوء بايد څه وخت وشي؟:-

پوښتنه:- تحية الوضوء بايد د کوم لمانځه په وخت کې وشي؟، ما د لمانځه په کتاب کې ويلي دي چې په کوم وخت کې نفل مکروه وي هغه وخت دي نه کوي خو زه بيا هم نه پوهېږم چې څه وخت تحية الوضوء وکړم او څه وخت يې ونه کړم؟.

ځواب:- پنځه وختونه د نفلو کولو اجازه نه شته، تر سهار وړاندي او وروسته، له مازيګر وروسته، د لمر راختلو او لوېدلو پر وخت او د ورځې د نيمايي پر مهال له دې وختونو پرته چې هر وخت اودس وکړې تحية الوضوء کولای شې. (اپ کی مسایل ۳ / ۸۱)

تحية المسجد

تر ناستې وړاندي تحية المسجد کول:-

پوښتنه:- زيد مسجد ته په داخلېدلو اول کښېنې بيا ولاړېږي، تحية الوضوء، نوافل او نور کوي. خالد وايي چې رسول الله ﷺ به ډېر کله نبوي مسجد ته راغی او صحابه چې به هم مسجد ته ننوتل نو د دوه رکعته تحية الوضوء تر کولو وروسته کښېنستل. د چا خبره سمه ده؟.

ځواب:- غوره او مستحبه داده چې که مسجد ته د داخلېدلو پر وخت اودس او وخت وي نو لومړی دي دوه رکعته تحية المسجد وکړي او بيا دي کښېنې، دا چې په خلګو کې رواج شوې چې مسجد ته په ننوتلو اول کښېنې بيا تحية المسجد او نور کوي دا هيڅ اصل نه لري. (فتاوی دار العلوم ۴ / ۱۳۶)

تحية الوضوء او تحية المسجد:-

پوښتنه:- کله چې زه مسجد ته ننوزم او د مسجد په اودس خانه کې مې اودس کړی وي نو اول تحية الوضوء وکړم او که تحية المسجد؟.

ځواب:- مسجد ته په ننوتلو دوه رکعتونه وکړه نو د تحية الوضوء او تحية المسجد دواړو پر ځای درېږي بلکي مسجد ته په ننوتلو چي هر لمونځ وکړې نو تحية المسجد ادا شو، همدارنګه د اوداسه د لوندوالي تر وچېدلو مخته چي هر لمونځ وکړې نو تحية الوضوء ادا شو. (احسن الفتاوی ۴/ ۴۸۱)

د ماښام تر لمانځه وړاندي د تحية الوضوء او تحية المسجد حکم:-

پوښتنه:- ایا تحية الوضوء او تحية المسجد د ماښام تر اذان پنځه دقیقې وړاندي کراهت لري او که نه؟ او په دې دواړو لمنځونو کي د یوه سورت تخصیص شته او که نه؟ مثلا تر الحمدلله وروسته ځینې کسان قل هو الله په هر رکعت کي دري-دري ځله وایي، د دې څه دلیل دئ؟.

ځواب:- له مازیګر وروسته تر لمر لوېدلو هیڅ نفلي لمونځ نه دئ روا البته تر لمر لوېدلو وروسته د ماښام تر لمانځه وړاندي دوه لنډ رکعتونه روا دي خو غوره داده چي د ماښام تر لمانځه وړاندي نفل ونه کړي، د هیڅ سورت تخصیص نه شته. (احسن الفتاوی ۴/ ۴۸۰)

په کښېنستلو تحية المسجد له منځه نه ځي:-

پوښتنه:- زید مسجد ته په تلو له دې وجې کښېناست چي ګواکي د جماعت وخت نژدې دئ مګر وروسته معلومه شوه چي لا هم وخت شته ځکه دي نو دوه رکعته وکړي ایا په دې سره تحية المسجد ادا کېږي او که نه؟.

ځواب:- تر ناستې وړاندي تحية المسجد غوره دئ خو په کښېنستلو له منځه نه ځي، له همدې کبله که تر ناستې وروسته ژر جماعت درېدلی وي نو فرض د تحية المسجد پر ځای درېږي او که جماعت ځنډېږي نو تحية المسجد دي وکړي. (احسن الفتاوی ۴/ ۴۸۲)

تحية المسجد له وختي لمنځونو سره نه دئ خاص:-

پوښتنه:- ایا تحية المسجد صرف هغه وخت سنت دئ چي د پنځه وخته لمانځه لپاره مسجد ته ولاړ شي که د هر وخت او هر کار لپاره که سړی مسجد ته داخل شي تحية المسجد به کوي؟.

ځواب:- له مکروه وختونو پرته چې هر وخت مسجد ته داخل شي تحية المسجد سنت دئ، له موقتو لمنځونو سره يې هيڅ تعلق نه شته بلکې د پنځو وختونو لمانځه لپاره مسجد ته په ننوتلو تر ناستې وړاندې او يا وروسته که دستي فرض يا سنت لمونځ وکړي نو هغه د تحية المسجد پر ځای درېږي. ځان ته د دې لمانځه کولو حکم هغه وخت دئ چې کله د لمانځه له نيت پرته مسجد ته داخل شي مګر که د لمانځه په نيت مسجد ته داخل شي او جماعت وځنډېږي او دا اراده هم نه لري چې دستي سنت يا بل لمونځ وکړي نو تحية المسجد دې ځان ته ادا کړي. (احسن الفتاوی ۴ / ۳۸۳)

د حاجت لمونځ

د حاجت د لمانځه طريقه:-

پوښتنه:- د حاجت د لمانځه کولو طريقه څه ده؟.

ځواب:- رسول الله ﷺ د صلوة الحاجت طريقه دا ښودلې چې يو سړی دې ښه اودس او بيا دوه رکعته نفل لمونځ وکړي، له لمانځه په فارغېدو دې د الله حمد و ثنا او پر رسول الله درود ووايي، مسلمانانو ته دې د مغفرت دعا وغواړي او تر ښه توبې و استغفار وروسته دې دا دعا وکړي:

لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم الحمدلله رب العالمين اسألك موجبات رحمتك و منجيات امرك و عزائم مغفرتك و الغنيمة من كل بر و السلامة من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته و لا هما الا فرجته و لا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين.

تر دې وروسته دې د خپل حاجت لپاره په ډېرو زاريو دعا وغواړي چې له سمو شرايطو سره دعا وکړو نو ان شاء الله ضرور به قبوله شي. (اپ کی مسايل ۳ / ۷۷)

د استخارې لمونځ

د استخارې د لمانځه مسنونه طريقه:-

پوښتنه:- د استخارې د لمانځه مسنونه طريقه څه ده او څه وخت يې کول غوره دي؟.

ځواب:- د استخارې د لمانځه سنت طريقه داده چې کله يو څوک د يو داسې کار اراده وکړي چې د کتې او تاوان دواړو احتمال لري نو په دې حالت کې دې د ماخوستن تر لمانځه

وروسته دوه رکعته لمونځ داسي وکړي چي په لومړي رکعت کي سورت الکافرون او په دويم کي قل هو الله ووايي او تر لمانځه وروسته دي دا دعا په پوره توجو ولولي:

اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسئلک من فضلک العظیم فانک تقدر و لا اقدر و تعلم و لا اعلم و انت علام الغیوب اللهم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبة امری او قال فی عاجل امری و اجله فاقدره لی و یسره لی ثم بارک لی فیه و ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبة امری و فی عاجل امری و اجله فاصرفه عنی واصرفنی عنه و اقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی به. (بخاري)

کله چي د (هذا الامر) ځای ته ور سېږي نو اړوند کار دي په زړه کي یاد کړي تر استخارې وروسته چي یې زړه کوم لور ته مایل وي هغه دي وکړي، که په یوه ځل یې زړه مطمئن نه شو نو اووه ځله دي عملي کړي، په بیا - بیا کولو به شک او تردد پاتي نه شي. (فتاوی حقانیه ۲ / ۲۶۲)

صلوة التسبیح

د صلوة التسبیح کولو طریقه: -

پوښتنه: - د صلوة التسبیح شرعي کیفیت څه دئ او د کولو صحیح طریقه یې کومه ده؟.

ځواب: - صلوة التسبیح مستحب دي، د دې لمانځه د کولو طریقه داده چي د څلورو رکعتونو نیت دي وکړي، کله چي سبحانک اللهم، الحمد لله او سورت ټول ووایي نو تر رکوع وړاندي دي پنځلس ځله دا دعا ووایي:

سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر.

بیا دي رکوع ته ولاړ شي او تر سبحان ربی العظیم وروسته دي لس ځله بیا همدا دعا ووایي، له رکوع دي را پورته شي بیا دي لس ځله ووایي، سجدې ته دي ولاړ شي او تر سبحان ربی الأعلی وروسته دي بیا لس ځله ووایي، له سجدې تر را پورته کېدلو وروسته دي بیا لس ځله ووایي، وروسته دي بله سجده وکړي په هغې کي دي هم لس ځله ووایي، له سجدې په را پورته کېدلو دي کښېني او لس ځله دي ووایي، دویم رکعت ته دي ولاړ شي، په دویم رکعت کي دي هم داسي وکړي، کله چي په دویم رکعت کي پر التحیات کښېني نو

اول دي همدا دعا لس ځله ووايي بيا دي التحيات پوره کړي، څلور رکعتونه دي همدا ډول وکړي. (ترمذي ۱ / ۶۳، خير الفتاوى ۲ / ۴۷۴)

د صلوة التسبيح بله طريقه داسي بيان شوې ده چې په اول رکعت کي دي د سبحانک اللهم په ويلو پنځلس ځله تسبيح ووايي، بيا دي د اعوذ بالله، بسم الله، الحمد لله او سورت په ويلو رکوع ته تر تلو وړاندي لس ځله دا کلمې ووايي، بيا دي په رکوع کي لس ځله او بيا له رکوع تر را پورته کېدلو وروسته لس ځله، بيا په سجده کي لس ځله، بيا د دواړو سجدو تر منځ لس ځله او بيا دي په دويمه سجده کي لس ځله ووايي چې ټول پنځه اويا ځله کېږي، په هر رکعت کي دي همداسي وکړي، په څلورو رکعتونو کي به (۳۰۰) ځله شي، رسول الله ﷺ ويلي: که کېدای شي دا لمونځ په ورځ کي يو ځل کوئ، که نه په هفته کي يو ځل او که داسي نه شي کېدلای نو په مياشت کي يو ځل، که دا هم نه شي کېدلای په کال کي يو ځل او که دا هم نه شي کېدلای نو په عمر کي يې يو ځل وکړئ. (ترمذي ۱ / ۶۴)

شامي دواړه صورتونه ليکلي او دواړه منقول دي خو غوره صورت هغه دئ چې له مشهورو احاديثو سره موافق دئ يعني تر قرأت وروسته دي پنځلس ځله او له دويمې سجدې په را پورته کېدلو دي لس ځله تسبيحات ووايي ولاړ دي شي. (فتاوى دار العلوم ۴ / ۳۱۴)

په دوه سلامه صلوة التسبيح:-

پوښتنه:- د صلوة التسبيح څلور رکعتونه په يوه سلام غوره دي او که په دوو؟ او که تسبيحات په هېره د لسو پر ځای پنځلس ځله ووايي نو سجده سهوه لازمېږي او که نه؟.

ځواب:- د دوو رکعتو نېت کوي او که د څلورو دواړه روا دي، که د څلورو نېت وي نو په منځنۍ ناسته کي دي درود شريف ووايي او که په هېره د لس ځله تسبيحاتو پر ځای پنځلس ځله ووايي نو سجده سهوه نه لازمېږي. (فتاوى دار العلوم ۱ / ۳۱۵)

په تسبيحاتو کي هېره:-

پوښتنه:- په صلوة الستبيح کي که يې يو ځای هېر کړ، بل رکن ته په تکبير ويلو ولاړ او هلته يې دوه چنده تسبيحات وويل نو سجده سهوه لازمېږي او که نه؟.

ځواب:- پروا نه لري او سجده سهوه نه لازمېږي. (فتاوى دار العلوم ۴ / ۳۱۵)

كتاب الجنايز

د مرګ ته نژدې سړي احکام

د مرګ پر مهال قبلې ته مخ کول:-

پوښتنه:- د مرګ ته نژدې سړي قبلې ته مخ کول په حدیث ثابت دي او که نه؟.

ځواب:- قبلې ته د قریب الموت مخ کولو په اړه په شرح المنیة کي دا حدیث نقل شوی دئ: د براء بن معرور د وصیت په کیسه کي دي چې:

و اوصی ان یوجهه الی القبلة لما احتضر فقال علیه السلام اصاب الفطرة.

(رواه الحاکم و قال صحیح)

و السنة ان یکون علی شقه الایمن کما هو السنة فی النوم الخ. (کبیري فصل فی الجنایز ص: ۵۳۳، حلبي کبیر ص: ۵۷۶، فتاوی دار العلوم ۵/ ۲۴۳)

سنت داده چې د مرګي حاله سړي مخ قبلې ته کړي په دې شرط چې دا ډول پروته هغه ته تکلیف نه وي، د شهادت کلمه دي ورته تلقینېږي، د ده ورور، دوستان، ملګري او نور دي په لوړ اواز کلمه وایي خو دی دي ویلو ته نه مجبوروي، کله چې یې یو ځل ووایي نو کافي ده د بیا -بیا ویلو هڅه دي نه کوي ځکه هدف ترلاسه شو، اخیري خبره یې کلمه طیبه وه خو که تر دې وروسته کومه دنیوي خبره وکړي نو دویم ځل باید وویل شي. (خیر الفتاوی ۳/ ۲۶۲)

له مرګي حاله سره دي حایضه نه کښېني:-

پوښتنه:- عام رواج دادئ چې کله د یو چا ساه خېژي نو ټول یې د لیدلو لپاره را غونډېږي، نارینه وي او که ښځه یوه ګڼه-ګوڼه وي ایا دا کار سم دئ؟.

ځواب:- په داسي وخت کي باید یاسین ووایي او خوشبویي و نور وشیندل شي، که حایضه، د نفاس ښځه او پردي کسان له هغه ځایه ولاړ شي نو غوره ده.

و فی النتف انه یقرأ عنده یس و یحضر الطیب و یخرج من عنده الحائض و النفساء و الجنب. (جامع الرموس ص: ۱۵۶، خیر الفتاوی ۳/ ۲۶۰)

د زکندن پر مهال ښځې ته نکريزې ور لګول:-

پوښتنه:- ايا د ښځې د زکندن پر وخت نکريزې ور لګول سنت دي او که نه؟.

ځواب:- نه سنت دي او نه روا، ناروا دي.

ولا يسرح شعره اى يكره تحريمه ولا يقص ظفره الا المكسور ولا شعر ولا يختن.

(در مختار)

كما فى القنية ان التزين بعد موتها و الامتشاط و قطع الشعر لا يجوز. (رد المحتار باب صلوة الجنايز ۱/ ۸۰۳، فتاوى دار العلوم ۵/ ۲۴۵)

نا بالغ ته د زکندن پر مهال یاسین اورول:-

پوښتنه:- نا بالغ ماشوم ته د زکند پر مهال یاسین اورول څرنګه دي؟ ثواب لري او که نه؟.

ځواب:- مړی بالغ وي او که نا بالغ په هر صورت کي د زکندن پر مهال یاسین اورول مستحب دي. (احسن الفتاوى ۴/ ۲۱۲)

د مړي غسل

د غسل لپاره مړی څرنګه کېښودل شي؟:-

پوښتنه:- مړي ته د غسل پر وخت د هر لیدل شوي چي قبلې ته د مخ کولو لپاره یې ختیځ او لوېدیځ ته پرېباسي، دا طریقه غوره ده او که شمال و جنب ته؟، کومه یوه سنت ده؟.

ځواب:- دواړې سمې دي او دواړې له شریعت سره موافقې دي.

كذا فى الشامى و يوضع على السرير و قيل يوضع الى القبلة طولا و قيل عرضا كما فى القبر.

(فتاوى دار العلوم ۵/ ۲۵۰، رد المحتار ۱/ ۶۳ كتاب الجنايز)

ځینو ویلي چي د غسل پر وخت دي د مړي پښې د قبلې لور ته کړي او ځینو ویلي چي مخ دي د قبلې لور ته کړي لکه په قبر کي چي هره طریقه اسانه وي هغه صحیح ده، معمول دا دی چي مخ یې قبلې ته کړزوي. (فتاوى دار العلوم ۵/ ۲۵۱)

د مړي د غسل لپاره به اوبه څرنګه وي؟:-

پوښتنه:- مشهوره داده چې د مړي د غسل لپاره لومړنۍ اوبه د بیړۍ په پاڼو کې ایشول شوې وي، دویمې اوبه له کافور سره او دریمې خالص اوبه وي چې له هیڅ شي سره نه وي ګډې شوې، په دې کې کومه طریقه صحیح ده؟.

ځواب:- شامي د مړه د غسل په اړه لیکلي چې اول دي په خالصو اوبو غسل ورکول شي، بیا دي د بیرۍ له پاڼو سره په ایشول شویو اوبو او بیا دي له کافور سره ګډې شوې اوبه پرې واچول شي او له فتح القدیر څخه یې نقل کړی چې غوره داده چې اول ځل دوه ځله پرې د بیرۍ له پاڼو سره ګډې شوې اوبه واچوي او دویم ځل له کافور سره ګډې شوې اوبه.

(فتاوی دار العلوم ۵ / ۲۵۴)

مړي ته د غسل ورکولو طریقه:-

پوښتنه:- مړي ته غسل څرنګه ورکول کېږي ایا سنت دئ، فرض او که واجب؟ او څه ډول مینځل کېږي؟ او څوک چې بې ترتیبه غسل ورکړي د مړي پر بدن ښه اوبه وبهوي او د غسل له طریقې نا خبره وي نو غسل یې صحیح دئ او که نه؟.

ځواب:- د مړي غسل داسي دئ چې تر استنجا وروسته دي اودس ورو کړي، د هغه پر سر او ټول بدن دي د بیرۍ په پاڼو کې توی شوې اوبه واچوي، سر او ږیره دي یې په خطمي ورو مینځي، پر چپ اړخ دي پرېباسي د راسته اړخ لور ته دي اوبه وبهوي، بیا دي پر راسته اړخ پرېباسي چپ اړخ دي ومینځي، بیا دي په یوه تکیه را کښېنوي پر نس دي یې ورو لاس ورتېر کړي، کومه مرداري چې ترې ووزي هغه دي ومینځي او بیا دي پرېباسي پر ټول بدن دي یې اوبه وبهوي. په دې کې به د غسل فرض او سنت ټول ادا شي، فرض یوازي د بدن یو ځل مینځل دي نور ټول شیان سنت دي، که مړي ته بې ترتیبه غسل ورکړل شي نو صحیح کېږي مګر غوره داده چې له پورتنۍ طریقې سره سم مسنون غسل ورکړل شي.

په کوم ځای کې چې مړي ته غسل ورکول کېږي هلته پرده مستحب ده څو یې له غسل کوونکو او مرستندویانو پرته بل څوک ونه ویني، د غسل پر مهال دي د مړي ستر له نامه تر ګونډو په یوه جامه پټ کړي همدا صحیح حکم دئ. د استنجا طریقه یې داده چې غسل

ورکوونکی دي پر لاس تو کر و پېچي او د مرداری ځای و مینځي ځکه د کوم ستر کتل چي حرام وي لاس ور وړل هم حرام دي. نارینه دي مړي ته د غسل ورکولو پر وخت د نارینه ورون ته نه ګوري، همدارنګه دي ښځې ته د غسل ورکولو پر وخت د هغې ورون ته نه ګوري.

(فتاوی عالمګيري مترجم کتاب الصلوة ص: ۸۶۹)

غسل ورکوونکی دي پر خپلو ګوتو تو کر وپېچي تر لندولو وروسته دي يې د مړي پر غاښو، وريو او تښکو تېر کړي. (غاية الاوطار ترجمه در مختار ۱/ ۴۰۱)

پوښتنه: - مړې شوې ښځې ته د غسل پر مهال پر تول بدن د تو کر اچول ضروري دي که يوازي د نارینه په څېر له نامه تر ګونډو پتول کافي دي؟.

ځواب: - له ښځې څخه د ښځې پرده دومره ده لکه له نارینه څخه د نارینه پرده، له همدې کبله ښځې ته د غسل پر وخت يوازي له نامه تر ګونډو تو کر اچول کافي دي. (رد المحتار ۱/ ۸۰۰، احسن الفتاوی ۴/ ۲۳۷)

د مړي لپاره د لوټې کارول:-

پوښتنه: - عام رواج دادئ چي ژوندی څرنګه پاکي کوي د مړي لپاره هماغه ډول لوټه کارېږي ايا دا شرعي ثبوت لري؟.

ځواب: - د فقهې په کتابو کي استنجا ليکل شوې مګر د لوټې کارونه نه ده ليکل شوې بلکي د استنجا کيفيت يې دا ليکلی چي غسل ورکوونکی دي پر خپل لاس پوره جامه وپېچي وروسته دي د استنجا ځای و مینځي.

ويستنجی عند ابی حنيفة و محمد کذا فی محيط السرخسي و صورة الاستنجاء ان يلف الغاسل علی يديه خرقة و يغسل السوءة لان مس العورة حرام کالنظر اليها کذا فی جوهرة النيرة. (فتاوی عالمګيري ۱/ ۲۵۸، خير الفتاوی ۳/ ۲۵۲)

تهانوي صيب ليکي: پر نس دي ورو - ورو لاس تېر کړي مرداري ووزي او که نه؟، په دواړو صورتونو کي دي د خاورې په درو يا پنځو لوټو استنجا وروهي. (بهشتي زيور حصه دوم ص: ۷۸)

پوښتنه:- په بهشتي زيور کي دي چي مړي ته د غسل پر وخت دي اول په لوټو استنجا ورووهي او بيا دي په اوبو ومينځي، مګر په امداد الفتاوی کي دي چي د مړي لپاره لوټه کارول نه دي ثابت، په دواړو کي کومه فتوی صحيح ده؟.

ځواب:- د فقهې په کتابونو کي د مړي لپاره د استنجا حکم ښکاره ذکر شوی دئ له همدې وجې چه د لوټې استعمال په صراحت سره نه وي نو بيا هم څرنګه چي د استنجا مسنونه طريقه داده چي اول تر لوټې وروسته اوبه وکارول شي او په دې اطلاق کي مړی هم داخل دئ نو د هغه لپاره هم لوټه کارول سنت شول. (احسن الفتاوی ۴ / ۲۲۸)

د جنب د غسل طريقه:-

پوښتنه:- که يو نارينه يا ښځه د جنابت په حالت کي مړ شي نو د غسل طريقه يې څه ده؟ ايا د مړي پر غسل سربېره د جنابت غسل هم ورکول کېږي که يو غسل کافي دئ؟.

ځواب:- د جنابت په حالت کي مرګ په غسل کي توپير نه راولي لکه څرنګه چي نورو مړيو ته غسل ورکول کېږي جنب ته هم هغه ډول غسل ورکول کېږي، البته په در مختار کي له امداد الفتاح څخه نقل شوی چي د جنب مړي په غسل کي دي په خوله او پزه اوبه ور وغړول شي خو شامي پرې رد کړی او دا خبره يې له زيلعي څخه نقل کړې چي د مړي غسل په خوله او پزه له اوبه رغړولو پرته صحيح ده. (فتاوی دار العلوم ديوبند ۲ / ۲۴۵، ۲۴۷)

که څوک د جناب، حيض او يا نفاس په حالت کي مړ شي نو هم د غسل پر وخت د خولې او پزې اوبو ته اړتيا نه شته، البته که يې پر غاښو او پزه لنده جامه تېره شي نو غوره ده ضروري نه ده. (احسن الفتاوی ۴/ ۲۳۸)

د نابالغې نجلۍ د غسل حکم:-

پوښتنه:- که يوه نابالغه نجلۍ مړه شي او د غسل لپاره ښځه نه وي نو مېړه يا بل محرم غسل ورکولای شي او که نه؟، که اتفاقا يو محرم هم نه وي نو غير محرم ته د غسل اجازه شته او که نه؟ او که د مجبوری په دې صورت کي له غسل، کفن او نورو پرته ښځه شي نابالغه نجلۍ که مراهقه نه وي نو هر سړی او ښځه غسل ورکولای شي.

قال فی الفتح الصغير و الصغيرة اذا لم يبلغا الشهوة يغسلها الرجل و النساء.

په دې حکم کې مراهقه د لويې ښځې په څېر ده او لويې ښځې ته له ښځو پرته بل څوک غسل نه شي ورکولای ان مېړه هم نه بلکې که يو محرم موجود وي نو هغه دي د ښځې ته تيمم ورووهي او غير محرم دي پر خپل لاس ټوکر و پېچې تيمم دي ورووهي د کفن په ور اغوستلو دي د جنازې لمونځ ورکړي او خاورو ته دي وسپاري. (فتاوی دار العلوم ۵/ ۲۴۶)

مړي ته څوک غسل ورکړي؟:-

پوښتنه:- مړي ته به څوک غسل ورکوي؟، عام رواج دادئ چې د مسجد امام غوره کېږي ايا کورنۍ يې په خپله هم غسل ورکولای شي؟.

ځواب:- غوره داده چې د مړي نژدې خپلوان يې غسل ورکړي په دې شرط چې هغه له شريعت سره سم غسل ورکولای شي، که نه يو پرهېزګار سړی دي غسل ورکړي.

(خير الفتاوی ۳ / ۲۵۵)

د مړي پر غسل مزدوري اخيستل:-

پوښتنه:- د مړي پر غسل مزدوري اخيستل روا دي او که نه چې له مزدوري ورکولو پرته څوک غسل نه ورکوي؟.

ځواب:- که له دې سړي پرته بل څوک غسل ورکوونکی هم نه وي نو مزدوري اخيستل روا نه دي ځکه پر ده غسل ورکول فرض عين دي او که بل وي نو اجرت روا دئ مګر دا مسئوليت بايد د مړي خپلوان ترسره کړي، خپل مړي ته غسل نه ورکول او نورو ته يې سپارل ډېره بې غيرتي او د کبر دليل دئ. (احسن الفتاوی ۴ / ۲۱۸)

د نرس ورکړی غسل:-

پوښتنه:- دلته په افريقا کې نژدې (۹۹) ولادتونه په روغتونونو کې ترسره کېږي کله داسې هم کېږي چې ماشوم مړ پيدا شوی وي نو هغه مړي ته غسل او کفن نرس ورکوي، دلته په کور کې بيا غسل نه ورکوي او همداسې يې په هديره کې ښخوي؟.

ځواب:- په نور الايضاح او نورو معتبرو کتابونو کې دي چې که ماشوم مړ پيدا شي نو مختار نظر دادئ چې غسل ورکړل شي او په يوه جامه کې ترپېچلو وروسته يې خاورو ته وسپاري د جنازې لمونځ دي نه ورکوي، د نا مسلمان په لاس ورکول شوی غسل صحيح نه

دئ ځکه د غسل ورکوونکي مکلفيت شرط دئ. همدارنګه د نا مسلمان ورکول شوی غسل له سنت سره موافق نه دئ او د مسلمان تجهيز و تکفين پر مسلمانانو لازم دئ، مسئوليت يې دوئ ته راجع کېږي له همدې وجې د مسلمانانو پر لاسونو له سنت طريقې سره سم غسل ورکول ضروري دي په روغتون کي وي او په کور کي. (فتاوی رحيميه ۱ / ۲۷۳)

که ښځه په نارينه وو او يا نارينه په ښځو کي مړ شي نو د غسل طريقه څه ده؟:-

پوښتنه:- که يوه ښځه په نارينه وو کي مړه شي او هيڅ ښځه نه وي او يا نارينه په ښځو کي مړ شي او هيڅ نارينه نه وي نو د غسل د تجهيز او تکفين طريقه څه ده؟.

ځواب:- په در مختار کي دا مسئله داسي ليکلې ده:

مأتت بين رجال او هو بين النساء يممه المحرم فان لم يكن الاجنبي بخرقة.

يعني که يوه ښځه په نارينه وو او يا نارينه په ښځو کي مړ شي نو که محرم وي له تو کر پرته دي تيمم ور ووهي او که محرم نه وي نو پردی شخص دي له تو ک سره تيم ور ووهي.

(فتاوی دار العلوم ۵ / ۲۴۹)

خاوند خپلې مړې شوې ښځې ته غسل ورکولای شي:-

پوښتنه:- ايا زيد د خپلې مړې شوې ښځې مړي ته غسل ورکولای شي او که نه چې هلته هيڅ ښځه نه وي؟.

ځواب:- په شامي کي دي چې نارينه دي خپلې مړې ښځې ته تيمم ور ووهي، پر خپل لاس د تو کر په پېچلو دي هم غسل نه ورکوي ځکه ښځې ته صرف ښځه غسل ورکولای شي، نارينه که څه هم محرم وي خو بيا دي هم تيمم ور ووهي. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۲۵۵)

د احنافو له تحقيق سره سم د مېرمنې تر وفات وروسته د دواړو نکاح ختمېږي او دواړه د يوه بل لپاره پردي ګرزي ځکه نو خاوند مېرمنې ته غسل نه شي ورکولای. (فتاوی حقانيه ۳ / ۴۵۸)

مېرمن خاوند ته غسل ورکولای شي:-

پوښتنه:- خاوند يا مېرمن مړ شي نو يو بل ته غسل ورکولای شي او که نه؟.

ځواب:- مېرمن خاوند ته غسل ورکولای شي او لاس هم ور وړلای شي، خاوند يې صرف ليدلای شي غسل نه شي ورکولای او نه له پردې پرته لاس ور وړلای شي. (خير الفتاوی ۳ / ۱۴۶)

د خاوند تر مړينې وروسته د دواړو نکاح په بشپړ ډول له منځه نه ځي مهرمن د عدې په ورځو کې له يوې وجې د خاوند په نکاح کې وي له همدې وجې د خاوند تر مړينې وروسته هغه ته غسل ورکولای شي. (رد المحتار کتاب الجنايز مطلب فی حديث کل سبب ۲/ ۱۹۸، فتاوی حقانيه ۳/ ۴۵۸)

د نوکانو د رنګ له لرې کولو پرته غسل:-

پوښتنه:- که يوې ښځې د نوکانو رنګولو عادت درلود او مړه شوه ښځو د غسل پر وخت پام ورته وکړ او وروسته معلومه شوه چې د نوکانو رنګ پاتې شوی دئ نو بايد دويم ځل غسل ورکول شي او که نه؟. يو ځای يو څوک مړ شو د غسل پر وخت چا ورته پام ونه کړ چې وروسته ولیدل شو نو وويل شول چې اوس به همداسې وي هيڅ نه شي کېدای، له همدې وجې هغه ډول خاورو ته وسپارل شو نو د شريعت له مخې بايد څه وشي؟.

ځواب:- د نوکانو د رنګ په لرې کولو يوازې د نوکانو مينځل کافي دي د ټول غسل را ګرزولو ته اړتيا نه شته، د نوکانو په لرې کولو مينځل فرض وو له لرې کولو پرته يې غسل نه دئ شوی ځکه نو د جنازې لمونځ هم ونه شي. کوم جاهل چې ويلي اوس يې د مينځلو اړتيا نه شته هغه سخت مجرم دئ او توبه پرې فرض ده. (احسن الفتاوی ۴/ ۲۲۷)

د غسل لپاره د کور لوښي:-

پوښتنه:- نن سبا د خلګو طريقه داده چې د مړي لپاره د خپل کور پاک لوښي نه استعمالوي دا رواج څرنګه دئ؟.

ځواب:- د کور په پاکو لوښو کې اوبه ګرمول او غسل ورکول هيڅ پروا نه لري.
(فتاوی دار العلوم ۵/ ۲۴۹)

د ناڅرګند نر ښځې غسل:-

پوښتنه:- ناڅرګند نر ښځې ته څوک غسل ورکولای شي؟.

ځواب:- ناڅرګند يا مشکل نر ښځې ته هيڅوک غسل نه شي ورکولای، نه نارينه او نه ښځه بلکې تيمم دي ورووهل شي. (فتاوی دار العلوم ۵/ ۲۴۹)

پر غسل ور کوونکي غسل نه دئ واجب:-

پوښتنه:- کوم څوک چې مړي ته غسل ورکوي ایا هغه به بیا غسل کوي؟.

ځواب:- مړي ته تر غسل ورکولو وروسته غسل مستحب دئ. (خیر الفتاوی ۳/ ۴۸)

د کفن بیان

د نارینه او ښځې کفن:-

پوښتنه:- د نارینه او ښځینه مړي لپاره د کفن څو جامې سنت دي؟.

ځواب:- د نارینه لپاره د کفن درې جامې سنت دي لنګ، کمیس او لفافه او د ښځې لپاره پنځه کمیس، لنګ، پرونی، لفافه او سینه بند، اول دي لفافه یا لوی څادر پرې واچول شي، بیا کمیس او بیا لنګ او د ښځې لپاره پر کمیس برسېره خمار یا پرونی، بیا لنګ، بیا سینه بند او په ځینو کتابونو کي دي چې سینه بند دي پر کمیس برسېره او لفافې لاندي وي.
(فتاوی دار العلوم ۵/ ۲۳۴)

د ښځې د کفن تفصیل:-

پوښتنه:- په کفن کي چې کوم شي ته کفن ګی ویل کېږي شاو مخ ته باید برابر وي او که شا ته کوچنی؟ ځینې یې مخ ته لوی او شا ته وورې جوړوي ایا دا سمه ده؟ او ځینې خلک سربند یعني خولۍ ګنډي او ورپر سر کوي یې ایا دا سمه ده؟.

ځواب:- کفن ګی باید له اوږو او د لینګي تر نیمایي وي، دا جامه یو نیم ګز پاو بالا دوه میټره اوږده، څورلس یا پنځلس ګیرې سوروره وي، پر دوو برخو په وېشل کېدو په غاړه کي اچول کېږي، ګنډل شوې خولۍ باید ورپر سر نه شي بلکي دوه نیم ګزه جامه چې سوریې دوولس ګیرې وي هغه دي را واخلي د سر وېښتان دي دوې برخې کړي په هغه کي دي وپېچي، راسته او چپه اړخ ته دي پر سینه تېر کړي. (احسن الفتاوی ۳/ ۲۵۷)

د نارینه او ښځې سنت کفن:-

پوښتنه:- د کفن لپاره نن سبا عام رواج دئ چې دوه ویشت ګزه وړینه جامه استعمالېږي، ایا په شرعي ډول دا پابندي ضروري ده؟ که نه وي نو صحیح طریقه څه ده؟.

ځواب:- د نارینه لپاره سنت کفن دا دئ:

۱) لوی څادر، پاو بالا دري ګزه اوږد، له پاو بالا یوه ګز څخه تر دوه نیمو ګزو سرور
۲) وړوکی څادر یو نیم ګز اوږد، له پاو بالا ګز څخه تر یو نیم پوري سرور.
۳) کفن کی یا کرتی یو نیم ګز اوږد، یو ګز سرور، د نارینه په کفن کي دوې جامې نوري زیاتې وي.
۴) سینه بند دوه ګزه اوږد پاو بالا یو ګز سرور.
۵) پرونی دوه نیم ګزه اوږد نژدې یو ګز سرور.
د غسل لپاره لنګ او دست کلې پردې سربېره وي. (اپ کی مسایل ۳ / ۱۰۰)

کمیس څه ته وایي؟:-

پوښتنه:- د فقهي په کتابونو کي ازار، لفافه او کمیس لیکلي دي، ازار او لفافه خو دوه لوی او کوچني څادرونه دي کمیس څه دئ؟. په څه ډول او شکل له کومه تر کومه ځایه وي؟، د کمیس معنا څه ده؟.

ځواب:- د کمیس معنا ده کرتی. موږ ورته کفن وایو او لنګ د ازار ترجمه ده، د کمیس په اړه یې په شامي کي لیکلي دي:

والقمیص من اصل العنق الی القدمین بلا دخریص و کمین.

(رد المحتار باب صلوة الجنایز ۱ / ۸۰۶)

کرتی یا کمیس له غاړې تر پښو وي له پایڅو او لستونو پرته، د کمیس شکل دادئ چي نژدې یو نیم ګز جامه واخلي، دوه ځایه یې کړي، په مابین کي یې دومره سوری وکړي چي سر پکي را شي او له غاړې تر پښو وي. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۲۶۵)

په کفن کي سینه بند چیري اچول کېږي؟:-

پوښتنه:- د ښځې په کفن کي سینه بند تر ټولو جامو پورته وي او که تر کمیس لاندي؟.

ځواب:- سینه بند باید تر لفافې کښته او تر کمیس پورته وي یعني لفافه په نظر کي تر ټولو پورته وي، تر هغه وروسته سینه بند وي او که لفافه پر سینه برسېره شي هم پروا نه لري جایز دي، اول باید لفافه خپره شي څو تر ور ټولو وروسته پورته راشي.

(فتاوی دار العلوم ۵ / ۲۵۸)

د نارینه او ښځې په کفن کې د ګرېوان کیفیت:-

پوښتنه:- مړی نارینه وي او که ښځه د کمیس ګرېوان د شالوري ته روا دئ او که نه؟.

ځواب:- د نارینه او ښځې کفن که سره برابر وي هم پروا نه لري ځکه ډېرو فقهاوو درع او کمیس یو بللي دي او کومو فقهاوو چې یې فرق کړی دئ نو له هغه څخه هم لزوم نه ثابتېږي بلکي په شرح منیه کې یې تصریح کړې ده چې دا کار په عادت پورې اړه لري څرنګه چې اوس عادت دادئ چې د نارینه او ښځې دواړو ګرېوان د سینې خوا ته وي ځکه نو د دواړو په کفن کې روا دئ او که یاد شوی فرق وشي هم پروا نه لري. لنډه دا چې فرق لازمي نه دئ. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۲۶۰)

په کفن کې ګنډل شوې جامه:-

پوښتنه:- نارینه او یا ښځینه مړي ته چې ګنډل شوی پرتوګ او یا خولۍ ورکول کېږي دا څرنګه دي؟.

ځواب:- له پوښتنې ښکاري چې پرتوګ او خولۍ پر مسنون کفن برسېره ورکول کېږي دا عبث کار او ناروا دئ، خولۍ او پرتوګ نه په کفن کې داخل دي او نه ثابت.

قال فی شرح المنیة السنة ان یکفن الرجل فی ثلاثة اثواب قمیص و ازار و لفافة الخ...

په کفن کې پرتوګ او خولۍ نه شته مړي ته دي نه ورکوي، په خام او پاخه سپنسي یې ګنډل یو شي دي په هیڅ سپنسي دي نه ګنډي لنګ باید ګنډل شوی نه وي.

(فتاوی دار العلوم ۵ / ۲۷۱)

په کفن کې ګنډل شوې جامې نه کارول کېږي او کارول یې د سنت مخالفت دئ.

(اپ کی مسایل ۳ / ۱۰۱)

د کفن لپاره نوې جامې:-

پوښتنه:- ایا د کفن لپاره نوې جامې اخیستل ضروري دي؟.

ځواب:- د نویو جامو اخیستل ضروري نه دي په وینځل شویو څادرونو کې هم کفن ورکول کېدای شي. (تېره حواله)

کفن بايد له څرنګه جامې وي؟:-

پوښتنه:- ايا د څلور زره جاپاني ټوکر کفن ورکول روا دي او که نه؟.

ځواب:- مړي چې په خپل ژوند کې د جمعې او اخترانو په ځير غوندې و لپاره څه ډول جامې اغوستلې هماغسې کفن دي ورکړل شي، په کفن کې دې ته هم بايد پام وشي چې سپين، پاک او ډېر قيمتي نه وي، جاپانی ټوکر که تر دې اصولو لاندې راځي نو کفن کول يې روا دي. (خير الفتاوی ٣ / ٣٢٥)

مړي چې په ژوند کې د جمعې او اخترونو لپاره کومې جامې اغوستې او ښخې د خپل سينګار لپاره کومې جامې کارولې هماغه ډول جامې بايد په کفن کې وکارول شي مګر حکم دا دئ چې کفن يې سپين رنګ ولري، له همدې کبله په عمومي ډول سپين ټوکر کارول کېږي. (اپ کی مسايل ٣ / ١٠٢)

د ښځې وېښتان بايد څرنګه پرېښودل شي؟:-

پوښتنه:- د کفن پر وخت د ښځې وېښتان بايد څه ډول وي؟.

ځواب:- له وېښتانو دي دوې کوڅې جوړې کړي له لاندې خوا دي وباسي پر سينه دي کښېږدي. (خير الفتاوی ٣ / ٢٠٦)

د ښځې کفن د چا پر غاړه دئ؟:-

پوښتنه:- که ښځه مړه شي نو کفن يې د چا پر غاړه دئ؟، د ښځې مور و پلار وايي که پېغله مړه شي او مور و پلار يې ژوندي وي نو کفن يې د دوئ پر ذمه دئ ايا دا خبره سمه ده؟ که به په خپله د ښځې له مال څخه اخيستل کېږي؟ او يا د خاوند پر ذمه دئ؟.

ځواب:- که ښځه مړه شي مېړه يې ژوندی وي نو که څه هم ښځه شتمنه وي کفن يې د خاوند پر ذمه دئ نه د مور و پلار په شامي کې دي:

قوله بتجهيزه و كذا تجهيز من تلزمه نفقته كولد مات قبله و لو بلحظة و لزوجته و لو غنية على المعتمد. (در المنتقى، شامي كتاب الفرايض ٥ / ٦٦٤)

په مفيد الوارثين کې دي: ٤) که د مېرمنې خاوند موجود وي نو کفن يې پر هغه واجب دئ د ښځې له ميراث څخه دي نه اخيستل کېږي او که يې مېړه نه وي نو له معمول سره سم

دي د مړي له ميراث او مال څخه واخيستل شي. (مفيد الوارثين فصل اول د تجهيز او تكفين بيان ص: ٣٦، فتاوى رحيميه ٧ / ٣٥٢)

د ښځې لپاره رنګين كفن:-

پوښتنه:- له ځينو احاديثو او فقهي روايتو د مړې ښځې لپاره د رنګيني جامې كفن جايز معلومېږي مګر له هغو روايتو سره سم سپين غوره دئ، كوم يو اصح بلل كېږي او كه رنګين وركول شي نو ټول كفن به رنګين وي او كه به ځيني رنګين او ځيني سپين وي؟.

ځواب:- په در مختار كي دي:

و لا بأس فی الكفن ببرد و كتان و فی النساء بحرير و مزعفر و معصفر لجوازه بكل ما يجوز فيه حالة الحيات و احبه البياض او ما كان يصلی فيه الخ...

له دې معلومه شوه چې د ښځو لپاره هم سپين كفن غوره دئ مګر رنګين هم جايز دئ ټول رنګين وي او كه ځيني. (امداد الفتاوى ١ / ٤٨٦)

د مړي لپاره له رنګين ټوكر څخه كفن جوړېدلای شي په ژوند كي چې د كومو رنګونو استعمال ورته روا وو تر مرګ وروسته هم له رنګه جامو كفن جوړول روا دي البته غوره او افضله ده چې مړي ته سپين كفن وركول شي. (فتاوى حقانيه ٣ / ٤٦٢)

د زمزم په اوبو لوند شوی كفن:-

پوښتنه:- د زمزم په اوبو تر لندولو وروسته د كفن استعمال څرنګه دئ؟.

ځواب:- د زمزم په اوبو د لوند شوي كفن جواز زما په نزد راجح دئ او د زمزم په اوبو پر استنجا وهلو يې قياسول نه دي په كار ځكه په استنجا كي د زمزم په اوبو نجاست له منځه وړل كېږي او كله چې جامه د زمزم په اوبو لنده شي او په خپله د زمزم نه دي موجود پې بلكي وچې شوې دي په تېر وخت پرې يوه جامه لنده شوې وه او دا ډول يو ځای كېدنه د كفن په نه جواز كي دخل نه لري.

عبدالله بن ابی ته د رسول الله ﷺ كميس ور اغوستل يوه واقعه نه بلكي خپلې لور زينب ته د لنګ وركول د (اشعر بها اياه) لارښوونه له رسول الله ﷺ څخه د يوه صحابي لنګ غوښتل او د صحابه كرامو ﷺ له لوري د خپګان په څرګندولو د هغه دا عذر (ماسئلته

لالبسها و لكن لتكون كفنى) او د راوي دا بيان چي (فكانت كفنه) په بخاري کي شته، له همدې وجې د زمزم په اوبو لندې شوې جامې کفن کول د رسول الله ﷺ تر کميس او څادر ډېر کم دئ. (كفاية المفتي ۴ / ۲۳)

د برکت تر لاسه کولو او له عذابه د خلاصون لپاره له ځان سره برکتمن شی ساتل يا يې استعمالول روا دي، همدا ډول د زمزم په اوبو د لوند شوي کفن استعمال هم جواز لري.

(فتاوی حقانيه ۳ / ۴۶۳)

د برکت لپاره د زمزم په اوبو تر لندېدو وروسته د وچې شوې جامې کفن استعمالولای شي.

و لذا قال فى الاسرار المحمدية لو وضع شعر رسول الله ﷺ او عصاه او سوطه عل قبر عاص لنجا ذالک العاصى ببركات تلک الذخيرة من العذاب و عن هذا القبيل ماء زمزم و الكفن المبلول به و بطانة استار الكعبة و التكفن بها. (تفسير روح البيان ص: ۵۵۹)

په دې کي د بې ادبۍ هيڅ شی نه شته، په کفن کي د رسول الله ﷺ د کميس او لنګ استعمال په حديث ثابت دئ. (فتاوی رحيميه ۱ / ۳۶۲)

په کفن کي برکتمنه جامه:-

پوښتنه:- د بهشتي زيور دويمې برخې د کفن د بيان په نهم نمبر مسئله کي يې ليکلي دي چې د کعبې پوښ، د خپل پير دسمال او يا بله برکتمنه جامه په قبر کي ايښودل روا دي، دا څه فايده لري، د کومې رسولو دليل يې څه دئ او په صحابه وو تابعينو کي يې يوه بېلګه شته؟. عبدالله بن ابی ته چې رسول الله ﷺ کوم کميس ورکړی وو دا د هغه کميس بدل وو چې د حمزه ﷺ د کوچني کفن پر وخت ده خپل کميس ورکړی وو که نه تر کومه ځايه چې په ګټه پوري اړه لري په معالم التنزيل کي د رسول الله ﷺ دا وينا نقل شوې چې زما کميس به هغه ته څه فايده وکړي؟ دا کار يو څه د بريلويت رنګ ښکاري، ايا له دې سره اختلاف کېدلای شي؟.

ځواب:- حامدا و مصليا. د مشکوة په باب الغسل الميت و تکفينه (۱۴۳) صفحه کي له امام عطيي رحمه الله څخه متفق عليه حديث نقل شوی چي رسول الله ﷺ خپلې لور ته د غسل ورکولو پر وخت وويل: کله چي له غسله خلاصې شئ نو ما خبر کړئ.

فلما فرغنا اذناه فالقى الينا حقوه فقال اشعرن اياه. (الحديث)

په دې اړه محدث دهلوي د لمعات په (۴/ ۳۱۸) کي وايي:

و هذا الحديث فى التبرک باثار الصالحين و لباسهم كما يفعله بعض مريدى المشائخ من لبس اقمصتهم فى القبر. و الله أعلم

ملا علي قاري وايي:

قال الطيبي اى اجعلن هذا الحقو تحت الكفن بحيث يلاصق بشرتها و المراد ايصال البركة اليها. (مرقاة ۲/ ۳۴۴)

حافظ ابن حجر عسقلاني په فتح الباري (۳/ ۱۰۵) کي ليکلي دي:

وهو اصل فى التبرک باثار الصالحين.

په بخاري شريف کي روايت:

عن سهل ان امرأة جاءت النبى ﷺ ببردة منسوجة فيها حاشيتها تدرون ما البردة قالوا الشملة قال نعم قالت نسجتها بيدى فجئت لاكسوكها فاخذها النبى ﷺ محتاجا اليها فخرج الينا و انها ازاره فحسنها فلان فقال اكسنيها ما احسنها فقال القوم ما احسنت لبسها النبى ﷺ محتاجا اليها ثم سألتها و علمت انه لا يرد قال انى و الله ما سألته لا بسها انا سألتها لتكون من كفنى قال سهل فكانت كفنه الخ...

ژباړه: سهل رضي الله عنه وايي چي يوې ښځې رسول الله ﷺ ته جوړه شوی څادر را ووړ حاشيې يې هماغسي پاتې وې يعني څادر نوی وو هغې ښځې وويل: دا څادر مي په خپلاس جوړ کړی او تا ته يې د اغوستلو لپاره درکوم رسول الله ﷺ ترې قبول کړ، ده ورته اړتيا درلوده د لنګ

په توګه يې وتاړي دباندي را ووت يوه سړي يې ستاينه وکړه ويې ويل: دې ښه څادر دئ ما ته يې را کړه، خلګو وويل چې ترې ودي غوښت ښه دي ونه کړل رسول الله ﷺ د ضرورت له وجې اغوستی وو او تا ترې وغوښت او ته خبر يې چې رسول الله ﷺ د چا غوښتنه نه ردوي، هغه وويل: الله شاهد دئ چې دا څادر مې د اغوستلو لپاره نه دئ غوښتی بلکې د خپل کفن لپاره مې ترې وغوښت. د حديث راوي سهل بن سعد وايي: هماغه څادر يې کفن شو.

(بخاري ۱/ ۱۷۰)

د کفر په شتون کې هيڅ تبرک د نجات وسيله نه شي ګرزېدلای له همدې وجې ابن ابی رئيس المنافقين ته د رسول الله ﷺ کميس ګټه نه کوله (ان المنافقين فی الدرک الاسفل من النار) (الآية) مومن پر کافر نه شي قياسېدای له هغه سره په اخرت کې پر ښو کارونو د اجر او ثواب وعده شوې ده او له کافر سره دا وعده نه شته بلکې د هغه په اړه ويل شوي:

کسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء.

او د مومن لپاره خو ازغی جګېدل هم اجر لري، عبدالله بن ابی ﷺ عباس ﷺ ته هغه وخت کميس ورکړی وو چې د بدر په بنديانو کې ونيول شو. (کما صرف به القاری فی المشکوة ۳/ ۳۵۰، فتاوی محموديه ۲/ ۴۱۷-۴۱۹)

پر کفن کلمه ليکل:-

پوښتنه:- د مړي پر کفن په خاورو کلمه ليکي او په قبر کې يې تر ايښودلو وروسته پر ليوه خامه خښته د لرګي په وسيله کلمه ليکي د مړي له سر سره يې د لوېديځ خوا ته ږدي، همدارنګه له حاضرينو څخه يو د خاورې پر وړو - وړو لوتو قل هو الله وايي تولي لوتې له مړي سره په لحد کې اچوي دا کارونه روا دي او که نه؟.

ځواب:- دا ټول کارونه د شريعت له مخې ناروا دي او هيڅ اصل نه لري، دا ډول رواجونه بايد خوشي کړل شي. (فتاوی دار العلوم ۵/ ۳۸۱)

پر کفن کلمه يا ايت په سياهي ليکل روا نه دي.

و قد افتی ابن الصلاح بانه لا يجوز ان يکتب علی الکفن ياسين و الکهف ونحوهما خوفا من صديد الميت. (شامي ۱/ ۸۴۷، خير الفتاوی ۳/ ۲۵۶)

مړي ته کافور عطر ور وهل:-

پوښتنه:- د مړي په خوا کې شمعې او يو ډول خوشبويه کنډ سوځول کېږي دا څرنګه دي؟.

ځواب:- مړي ته تر کفن ورکولو وړاندې کفن د خوشبويه کنډو په اوبو مينځل سنت دي، همدارنګه د مړي په سر، ږيره او بشپړ بدن عطر وهل او د سجدې پر اندامونو تندي، دواړو لاسونو، دواړو ګونډو او دواړو پښو کافور وهل مستحب دي. (اپ کی مسایل ۳ / ۱۰۲)

د مړي سر ږمونځول او سترګې ور تورول:-

پوښتنه:- ځيني ځايونه خلک د مړي سر ږمونځوي او سترګې ور توروي، دا کار شرعا څرنګه دئ؟.

ځواب:- تر مرګ وروسته د ښکلا لپاره د مړي سترګې تورول، سريې ږمونځول او نور شرعا ناروا دي. (فتاوی حقانیه ۳ / ۴۵۵)

پر جنازه څادر اچول:-

پوښتنه:- د مړي پر سنت کفن برسېره ډېر کسان د نارينه لنګۍ او د ښځې پر مړي يو بل رنګين پرونی د مړي وارثان د خپل عزت لپاره اچوي چې تر ښځولو وروسته يې تر پې لرې کوي دا جامه سنت ده او که نه؟.

ځواب:- پر مسنون کفن سربېره د نارينه او ښځې پر جنازه سپين څادر اچول پروا نه لري دا عام رواج دئ مګر د ښځې پر جنازه رنګه ټوکر اچول ښه نه دي. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۲۶)

څرنګه چې پر مړي څادر اچول د مړي ښکلا او عزت دئ اود فقهي له روايت سره سم پروا نه لري د مسلمانانو تر منځ رواج دئ له همدې کبله باک نه کوي. (فتاوی دار العلوم ۵/ ۲۷۰)

د جنازې پر څادر قرآني ایاتونه:-

پوښتنه:- ننسبا پر جنازه داسي څادرونه اچول کېږي چې قرآني ایاتونه او کلمې پرې لیکلې وي ایا دا صحیح دي؟.

ځواب:- دا هیڅ ثبوت نه لري او د بې ادبۍ وېره ده ځکه نو جایز نه دي. (احسن الفتاوی ۴/ ۲۲۰)

داسي څادر باید له پښو تر ګوندو وي. (خیر الفتاوی ۳/ ۲۵۶)

د ګلونو څادر:-

پوښتنه:- د مړي پر جنازه د ګلونو څادر د ثواب کار او د عذاب سپکېدو سبب بلل کېږي، د دې څه دلیل دئ؟.

ځواب:- هیڅ اصل نه لري، د رسول الله ﷺ، صحابه وو، تابعینو، تبع تابعینو او مجتهدو امامانو په قول او عمل کې ثبوت نه لري که دا شی د مړي لپاره ګټور وای نو هغوئ به ترې منع نه وای کړې، له همدې وجې پر جنازه د ګلونو څادر اچول بدعت او مکروه تحریمي دي.

شاه اسحاق محدث دهلوي (مړینه: ۱۲۶۲هـ) لیکي: پر جنازه د ګلونو څادر اچول بدعت او مکروه تحریمي دي. (مسائل اربعین ص: ۴۵)

د مال ضایع کېدل او له هندوانو سره مشابهت هم دئ.

و مسلم را تشبه بالکفار و الفساق حرام است. (ما لا بد منه، فتاوی رحیمیه ۵/ ۹۸)

پر مړي د ګلانو څادر اچول حرام او بدعت دي. اعاذناه الله من هذه السیئات

شاه اسحاق محدث دهلوي په مسائل اربعین کې وایي:

و چادر گل بر جنازه انداختن بدعت است و مکروه تحریمي. (خیر الفتاوی ۳/ ۲۵۸)

د جنازې پورته کولو بيان

د جنازې پورته کولو سنت طريقه:-

پوښتنه:- په موږ کې رواج دئ چې کله مړې ته کفن ورکړي او له کوره يې باسي نو پنځه کسان تاکل کېږي، د ځلوښتو ګامونو اخيستو لپاره ځلور کسان مړی په خپلو لاسونو پورته کوي يعني د چارپايي ځلور برخې د اوږې ايښودو پرځای په لاسونو کې اخلي مخ ته ملا ګامونه شمېري کله چې ځلوښت قدمه پوره شي نو يو له يوې پښې ابلې ته او هغه بل هغه بلې ته ورځي، په دې ډول چې کله ځلوښت قدمونه پوره شي نو پرځمکه يې ږدي او دعا کوي ايا دا طريقه سمه ده؟.

ځواب:- د جنازې طريقه داده چې ځلور کسان يې ترپښو ونيسي پر اوږو يې پورته کړي او په خپله قدمونه وشمېري، د لسو قدمونو په اخيستلو پايله بدله کړي په دې ډول هره پايه لس-لس قدمه پورته کړي، د دې لپاره په خپله حساب کول کافي دي که يو څو ګامونه زايد شي هم پروا نه لري، د دې لپاره مخ ته د ملا صيب قدمونه اخيستل او پر هرو لسو ګامونو چارپايي کښته کول او بيا يې پورته کول او پر هرو ځلوښتو قدمونو دعا کول خوشي-چې کار دئ، د سنت او شريعت خلاف دئ، داسي دودونه بايد ختم شي.

د جنازې پورته کولو ثواب:-

پوښتنه:- جنازه که ځلوښت قدمه يو وړل شي بيا له هرې پايې سره لس قدمونه واخيستل شي نو د هغه ځلوښت وړې ګناوې معافېږي او که لويي؟.

ځواب:- کبيره ګناه له توبې پرته نه معافېږي، دې قاعدې ته په پام سره علامه شامي ليکلي دي:

قال فی شرح النقایه وورد من حمل بجوانب سریر الاربعة غفر له اربعین کبیرة.

(رواه ابن عساکر عن واثلة ١/ ١٣٧)

علامه شامي پورتني حديث ته دوې توجيهاتې کړې دي يوه دا چې له کبيرې څخه مراد صغيره ده ځکه هره صغيره تر خپلو تېټو ګناهونو لويه وي نو په دې اعتبار ځيني واړه ګناهونه هم لوی بلل کېږي که څه هم په واقعيت کې اصطلاحي نه وي. دويمه دا چې پورتنی

قاعده تر هغو ځايونو خاصه ده چې نص پکې نه وي راغلی او تر نص وروسته له توبې پرته هم کبیره ګناه بخښل کېږي په دې کې مشکل نه شته. (خیر الفتاوی ۳ / ۲۰۰)

د جنازې وړلو پر وخت د مړي سر مخ ته وي:-

پوښتنه:- که هدیره ختیځ لور ته وي نو د مړي وړلو پر وخت به یې باید سر کومې خوا ته وي؟.

ځواب:- هدیره چې هر لور ته وي د ختیځ خوا ته وي او که د لوېدیځ یا شمال و جنوب په هر حال باید د چارپایي سر د مخ لور ته وي یعني د مړي سر باید وړاندې وي. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۲۷۹)

د جنازې پر وخت دې سر د مخ لور ته وي پښې چې یې هر ځای وي.

وفی الحالة المشی بالجنازة یقدم الرأس کذا فی المضمرات. (عالمګیري ۱ / ۸۳، خیر الفتاوی ۳ / ۲۳۷)

تر جنازې پورته کولو وړاندې اجتماعي دعا نه ده ثابته:-

پوښتنه:- په ځینو ځایونو کې رواج دئ چې د جنازې تر پورته کولو وړاندې د مسجد ملا په لوړ اواز د مړي او کورنۍ لپاره دعا کوي او حاضرین په لوړ اواز امین وایي، تر دعا وروسته جنازه پورته کېږي شرعا د دې عمل حکم څه دئ؟.

ځواب:- مړي او کورنۍ ته یې دعا پروا نه لري، تر جنازې پورته کولو وړاندې او وروسته په انفرادي ډول دعا کېدلای شي البته په اجتماعي ډول د ملا له خوا په لوړ اواز دعا او د حاضرینو امین ویل له سلفو صالحینو او مجتهدو امامانو څخه ثبوت نه لري، له همدې وجې په پوښتنه کې د دعا یاده شوې طریقه له کراهیته خالي نه ده.

(فتاوی حقانیه ۳ / ۴۶۰)

له جنازې سره په لوړ اواز کلمه ویل:-

پوښتنه:- له جنازې سره تلونکي دي کلمه طیبه یا د شهادت کلمه او د قرآن یو سورت تلاوت کوي او که دي په خاموشۍ سره روان شي؟.

ځواب:- د مړي وړونکو او ورسره روانو لپاره حکم دادئ چې په خاموشي سره ولاړ شي، په لوړ اواز کلمه طیبه یا شهادت او د قرآن سورت تلاوت کول مکروه تحریمي دي. (البحر ۲ / ۳۰۷)

و ینبغی لمن تبع جنازة ان یطیل الصمت و یکره رفع الصوت بالذکر و القراءة القرآن و غیرهما فی الجنازة و الکراهة فیها کراهة تحریمة. (خیر الفتاوی ۳ / ۱۸۴)

د جنازې مخ ته نعتونه ویل:-

پوښتنه:- دلته رواج دئ چې ځینې کسان تر جنازې وړاندې په لوړ اواز نعتونه وایي یا د کلمې ذکر کوي شرعي حیثیت یې بیان کړئ!.

ځواب:- دا یو بدعت دئ پرېښوول یې ضروري دي، په در مختار کې دي:

کما کره فیها صوت بذکر او قراءة. (۱ / ۶۲۴)

د دې په شرح کې یې لیکلي:

و ینبغی لمن تبع الجنازة ان یطیل الصمت و فیه عن الظهریة فان اراد ان یذکر الله تعالی یذکر فی نفسه الخ... (خیر الفتاوی ۳ / ۱۸۳)

دا طریقه له سلفو صالحینو، صحابه وو، تابعینو او مجتهدو امامانو ثبوت نه لري ځکه نو بدعت او مکروه ده، له تصرېحاتو او فقهي قواعدو یې ممانعت ښکاري ځکه یې نو پرېښودل لازمي دي. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۲۸۴)

د نا محرمې ښځې جنازې ته اوږه ورکول:-

پوښتنه:- د نا محرمې ښځې جنازې ته اوږه ورکول څرنګه دي؟.

ځواب:- د نا محرمې ښځې جنازې ته اوږه ورکول هم مستحب او ثواب دئ؟.

(فتاوی دار العلوم ۵ / ۲۱۲)

د مېرمنې مړي ته اوږه ورکول:-

پوښتنه:- د مېرمنې تر وفات وروسته که خاوند وغواړي نو هغې ته کتلای، لاس ورلای او اوږه ورکولای شي؟.

ځواب:- خاوند خپلې مړې مېرمنې ته کتلای شي او بدن ته يې له جامې پرته لاس ور وړل ممنوع دي، د هغې د جنازې پورته کول او اوبه ورکول روا دي.
(فتاوی دار العلوم ۵ / ۲۷۵)

له جنازې سره مصلی:-

پوښتنه:- له جنازې سره مصله وړل څرنګه دي؟.

ځواب:- مصله په کفن کې نه ده داخله چې کار دې هیڅ ضرورت يې نه شته.
(فتاوی دار العلوم ۵ / ۲۸۲)

له جنازې سره د ښځو تلل:-

پوښتنه:- زموږ په سیمه کې رواج دی چې کله جنازه هدیرې ته وړل کېږي نو هغه وخت ښځې او نارینه له یوه بل سره نژدې روان وي، قبر ته حاضرېږي او چې کله مړی ښخ شي نو ښځې هلته ویر کوي او ژاړي د دې حکم څه دی؟.

ځواب:- له جنازې سره د ښځو تګ مکروه او ممنوع دی، ویر او ژړا وې حرامې دي.
(خیر الفتاوی ۳ / ۱۹۷)

د جنازې لمونځ

د جنازې د لمانځه نیت:-

پوښتنه:- د جنازې د لمانځه نیت څرنګه کېږي؟.

ځواب:- د جنازې په لمانځه کې د جنازې نیت کېږي. (آپ کی مسایل ۳ / ۱۶۲)

د جنازې د لمانځه طریقه:-

پوښتنه:- د جنازې د لمانځه طریقه څه ده؟.

ځواب:- د جنازې په لمانځه کې څلور تکبیرونه دي، تر اول تکبیر وروسته باید سبحانک اللهم وویل شي، تر دویم وروسته درود، تر دریم وروسته هغه مشهوره دعا چې په کتابونو کې لیکل شوې او تر څلورم تکبیر وروسته باید سلام وګرزول شي. دا ټول کارونه باید امام او مقتدي دواړه وکړي، مقتدي دي هم له امام سره هغه څه وایي چې امام

يې وايي البته د چا چې مشهوره دعا يادە نه وي د هغې پر ځای دي اللهم اغفر لنا و لوالدينا و للمؤمنين و للمؤمنات ووايي. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۳۴۸)

د بالغ مړي لپاره دعا:-

اللهم اغفر لحينا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا و صغيرنا و كبيرنا و ذكرنا و انثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان.

د نا بالغ ماشوم لپاره دعا:-

اللهم اجعله لنا فرطا و اجعله لنا اجرا و ذخرا و اجعله لنا شافعا و مشفعا.

د نابالغې نجلۍ لپاره دعا:-

اللهم اجعلنا لنا فرطا و اجعلها لنا اجرا و ذخرا و اجعلها لنا شافعة و مشفعة.

د جنازې دعاوې سنت دي:-

پوښتنه:- ايا د جنازې په لمانځه کې دعا ويل ضروري دي؟.

ځواب:- په جنازه کې څلور تکبيرونه فرض او دعاوې سنت دي، که د چا دعاوې نه وي يادې نو صرف د تکبيرونو په ويلو فرض ادا کېږي مګر د جنازې دعاوې بايد زده شي ځکه له دې پرته به د مړي له شفاعته هم بې برخې وي او لمونځ به هم د سنت خلاف شوی وي.

(تېره حواله)

د نارينه او ښځې لپاره يوه دعا ده:-

پوښتنه:- د جنازې د لمانځه جماعت ولاړ وي يو سړی وروسته راشي او په لمانځه کې ګډون کوي هغه ته معلومه نه ده چې مړی نر دی که ښځه او يا کوچنی، په دې صورت کې څرنګه نيت وکړي او څه ووايي؟.

ځواب:- د نارينه او ښځې لپاره د جنازې يوه دعا ده البته د ماشوم او ماشومې لپاره د دعا الفاظ بېل دي خو که د ماشوم په جنازه کې هم د بالغ نارينه او يا ښځې دعا وويل شي صحيح ده، له همدې وجې که وروسته راتلونکي نه وي خبر نو د مطلقې جنازې نيت دي وکړي او د لويانو دعا دي ووايي. (اپ کی مسايل ۳ / ۱۶۳)

د جنازې طاق صفونه:-

پوښتنه:- په جنازه کې د صفونو د طاقوالي شرعي حيثيت څه دئ؟.

ځواب:- بې شکه په جنازه کې د طاقو صفونو فضيلت په روايا تو ثابت دئ مګر د فقهي کتابونو عام الفاظ درو صفونو ته اشاره وي ځکه يې نو رعايت غوره دئ.

(فتاوی حقانيه ۳ / ۴۴۶)

په جنازه کې قرأت ثابت نه دئ:-

پوښتنه:- د يوه سړي په جنازه کې قرأت وويل شي په قرأت کې تر الحمد لله وروسته سورت العصر وويل شي د دې څه ثبوت دئ؟.

پوښتنه:- په جنازه کې د قرأت هيڅ ثبوت نه شته او په کومو روايا تو کې چې د الحمد لله يادونه ده هغه د دعا په ډول ده نه د قرأت.

ولا قرأة فيها ولا تشهد فيها وعين الشافعي الفاتحة في الاولى وعندنا تجوز بنية الدعاء وتكره بنية القرأة لعدم ثبوتها فيها عنه عليه السلام. (خير الفتاوی ۳ / ۱۹۸)

په مکروه وختونو کې د جنازې لمونځ:-

پوښتنه:- که د لمر ختلو او يا لوېدو او يا زوال پر وخت جنازه حاضره وي نو ايا سمدستي بايد په دې وختونو کې د جنازې لمونځ وشي که نه؟، ايا مکروه ده که نه؟.

ځواب:- که په دې وختونو کې جنازه حاضره وي نو له انتظار پرته د جنازې لمونځ روا دئ او هيڅ کراهيت نه لري. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۳۴۰)

که جنازه له وړاندې حاضره وي نو د کامل وجوب له وجې داسې جنازه تر مکروه وخته ځنډول ناروا دي او په مکروه وختونو کې د داسې جنازې لمونځ کول د علي ﷺ د روايت له مخې مکروه دئ مګر که جنازه په مکروه وخت کې حاضره وي نو د عقبه بن عامر ﷺ له روايت سره سم يې تر غير مکروه وختونو ځنډول مکروه دي او د ناقص وجوب له وجې په دې مکروه وخت کې د جنازې لمونځ له کراهيت سره واجب دئ. (فتاوی حقانيه ۳ / ۴۴۵)

د جنازې په لمانځه کې د ښځو ګډون:-

پوښتنه:- ایا د جنازې په لمانځه کې ښځه ګډون کولای شي؟ یعنې تر جماعت شاته ښځې درېدلای شي؟.

ځواب:- د جنازې لمونځ باید نارینه وکړي نه ښځې خو که د جماعت شا ته ودرېږي نو د دوئ لمونځ هم کېږي. (اپ کی مسایل ۳ / ۱۶۸)

د جنازې غایبانه لمونځ:-

پوښتنه:- ایا د جنازې غایبانه لمونځ روا دئ چې مړی د لمونځ کوونکو مخته نه وي؟.

ځواب:- د امام مالک او امام ابو حنیفه په اند د جنازې غایبانه لمونځ نه دئ روا رسول الله ﷺ نجاشي ته غایبانه جنازه ورکړې وه، دا د هغه خصوصیت وو غایبانه جنازه عام رواج نه وو. (اپ کی مسایل ۳ / ۱۶۷)

د جنازې تر لمانځه وروسته دعا نه شته:-

پوښتنه:- د جنازې تر لمانځه وروسته د لاس په پورته کولو دعا روا ده او که نه او مقتدیان باید دعا وغواړي که نه؟.

ځواب:- د جنازې لمونځ په خپله مړي ته دعا ده، تر دې وروسته بله مشهوره دعا نه ده نقل شوې امام او مقتدي ټول دي پرېږدي، د سنت د مخالف کار لزوم صحیح نه دئ.

(فتاوی دار العلوم ۵ / ۳۴۱)

ښخول

د قبر ژوروالی:-

پوښتنه:- د قبر کیندلو پر وخت باید هغه څومره ژور شي؟.

ځواب:- اصل دا دئ چې قبر دومره ژور شي چې بد بویي او نور دباندې نه راځي او مړی له ځناورو خوندي شي، فقهاوو یې تحدید داسي کړی دئ چې د مړي له نیم قد سره برابر وي که تر دې هم ژور شي نو ښه خبره ده. (خیر الفتاوی ۳ / ۳۲۱)

قبر بايد خام وي او که پوخ؟:-

پوښتنه:- خلک عموما د شوق له مخې قبرونه په سېمټو بنکلي جوړوي، ځيني خلک وايي چې پاخه قبرونه ممنوع دي؟.

ځواب:- په حديث کې د قبر له پخولو منعه شوې ده، له جابر ﷺ څخه روايت دئ چې رسول الله ﷺ د قبرونو له پخولو، پر هغو له څه ليکلو او پښو ايښودلو منعه وکړه.

(ترمذي، مشکوة ص: ۱۴۸.)

علي ﷺ وايي: زه رسول الله ﷺ د دې کار لپاره ولېږلم چې کومې مجسمې وويني له منځه يې يوسم او کوم لوړ قبر وويني هوار يې کړم. (صحيح مسلم، مشکوة)

د عائشې ﷺ وراره وايي چې زه عائشې ﷺ ته ورغلم ورته ومي ويل چې مور جانې! ما د رسول الله ﷺ او د ده د دواړو يارانو د قبرونو زيارت ته بوزه، دې زما په غوښتنه دري سره قبرونه را وښودل چې نه لوړ ول او نه له ځمکې سره برابر ول او د بطحاء سرې شګې پرې اچول شوې وې. (ابوداود، مشکوة ص: ۱۴۹)

له دې حديثه معلومېږي چې د رسول الله ﷺ، ابو بکر او عمر قبرونه هم په ګنبده کې دننه پاخه نه دي دلته بايد دا يادونه هم وشي چې د امت فقهاوو د ضرورت پر مهال د خام قبر پخولو اجازه ورکړې ده او که ارتيا وي پر تختې د نوم ليکلو اجازه هم شته چې قبر ترې معلوم شي، مګر د قبرونو پخولو، پر هغو د ګنبدو جوړولو، ايا تونو ليکلو او يا د مړي په ستاينه کې د اشعارو ليکلو اجازه نه شته په حقيقت کې قبرونه د بنکلا شيان نه د عبرت شيان دي.

په شرح الصدر کې حافظ سيوطي ليکلي چې يو نبي پر هديره تېرېدی نو کشف ورته وشو چې مړيو ته عذاب ورکول کېږي، څه موده وروسته بيا پر هغه هديره راغی نو معلومه شوه چې عذاب ترې لرې شوی دئ. نبي له الله څخه د دې عذاب د لرې کېدو سبب وپوښت نو ورته وويل شول چې اول يې قبرونه تازه ول اوس زاړه شوي او زه شرمېږم چې داسي خلګو ته عذاب ورکړم چې د قبرونو نښه يې لا له منځه تللې ده. (اپ کی مسایل ۳ / ۱۱۲)

د قبر احکام:-

پوښتنه:- په اسلام کي قبر څرنګه جوړېږي پوخ که خام؟ د قرآن او حدیث په رڼا کي یې ځواب راکړئ مهرباني به مو وي.

ځواب:- د قبر په اړه چې د اسلام کومې لاښوونې دي لنډیز یې دا دئ:

۱) قبر دي پراخ او ژور وکیندل شي لږ تر لږه د انسان له سینې سره برابر.

۲) قبر دي نه ډېر لوړ وي او نه ښخي له ځمکې سره برابر بلکي باید یوه لوښت له ځمکې پورته وي.

۳) قبر دي نه پوخ جوړېږي او نه دي ګنبده پرې ودانه وي باید خام وي، په روضه کي دننه د رسول الله ﷺ، ابو بکر او عمر قبرونه هم خام دي البته په خامه خاوره یې ګلول روا دي.

۴) د قبر باید نه داسي تعظیم وشي چې د عبادت شبهه وي لکه سجده کول، د هغه لور ته لمونځ کول، د هغه پر شاوخوا طواف کول او هغه ته په بندو لاسونو درېدل او نور، نه دي بې حرمتي کېږي لکه پرې ختل، هغه ته تکیه، بولې او مرداري پرې کول یا نور مردار شیان پرې اچول، ناوړې پرې توک کول او داسي نور... (اپ کی مسایل ۳ / ۱۰۴)

په قبر کي مړی پر راسته اړخ پرې ایستل:-

پوښتنه:- ایا په قبر کي مړی پر راسته اړخ پرې ایستل سنت دي او که قبلې ته په مخ کولو یې ستوني ستغ پرې ایستل کافي دي؟.

ځواب:- قبلې ته د مخ کولو دې صورتونه دي، پر راسته اړخ او یا چپه اړخ، ستوني ستغ په پرې ایستلو یې مخ قبلې ته او سر یې پورته کړای شي لکه د مریض په لمانځه او غسل کي چې یې بیان شوی دئ، په رواجي طریقه کي قبلې ته مخ نه موندل کېږي له همدې کبله یې په حدیث او فقه کي منع راغلې ده، د ښخولو پر وخت په دې دوه صورتونو کي صرف لومړی صورت مسنون دئ. په در مختار کي دي:

وینبغی کونه علی شقه الایمن.

دا د (ویوجه الیها) شرح او تفسیر دئ. (احسن الفتاوی ۴ / ۲۲۴)

د فقهې په کتابونو کي دي:

ويوجه اليها وجوبا.
يعني قبلې ته د مړي مخ کول واجب دي.
او په شامي کې دي:
لكن صرح في التحفة بانه السنة.
يعني په تحفه کې تصريح ده چې قبلې ته د مړو مخ کول سنت دي.
په در مختار کې دي:
وينبئ كونه على شقه الايمن.
مناسبه ده چې مړی پر راسته اړخ وي. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۳۸۰)
رواج دادئ چې ستوني ستغ پرې ايستل کېږي او مخ يې قبلې ته کوي، په هدايه کې دي: ويوجه القبلة بذالک امر رسول الله ﷺ.
د در مختار په متن تنوير الابصار کې دي: ويوجه اليها.
په درمختار کې يې دا لفظ پرې زيات کړی: وينبئ كونه على شقه الايمن.
د (يوجه اليها) له لفظ څخه صرف دا ثابتېږي چې مخ يې د قبلې لور ته شي پر څنګ واړول شي او که نه او په دې اړه چې له کوم حديث څخه استدلال کېږي الفاظ يې دا دي:
قبلتكم احياء و امواتا.
يعني کعبه ستاسو د ژوند او مړو قبله ده.
له همدې وجې بايد د مړي مخ قبلې ته وي، پاتي شوه ټول مړی پر ښي اړخ پرې ايستل نو شک نه شته چې ښه کار دئ کما صرف به الفقهاء مګر که يې مخ قبلې ته شي او پر راسته اړخ پرې ايستل يې مشکل وي نو دا هم کفايت کوي. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۴۰۱)

پر قبر څانګه ښخول:-

پوښتنه:- د مړي تر پټولو وروسته پر قبر څانګه ښخول عذاب سپکوي او که نه؟.
ځواب:- احنافو او محققينو علماوو دا د رسول الله ﷺ خصوصيت بللی او د عذاب لرې کول يې د ده د برکت ځانګړتيا بللې ده له همدې وجې يې پرېښودل غوره دي. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۴۱۵)

پر قبر تخته لګول:-

پوښتنه:- پر قبر تخته لګول څرنګه دي؟.

ځواب:- د ضرورت له وجې يې ګلول او تخته پرې لګول پروا نه لري خو قرآني ایاتونه دي نه پرې ليکل کېږي. همدارنګه دي له قبر څخه يو څه لرې ودرول شي.

(خير الفتاوی ۳ / ۱۷۷)

تر ښځولو وروسته خاص ایاتونه ویل:-

پوښتنه:- تر ښځولو وروسته د قبر سر او پښو ته د سورت البقرې اول او اخير ویل روا دي او که نه؟.

ځواب:- له عبد الله بن عمر ﷺ څخه روایت دئ چې د قبرونو سر ته د سورت البقرې لومړني ایاتونه او پښو ته وروستي ایاتونه ویل مستحب دي. په شامي کي دي:

وكان ابن عمر يستحب ان يقرأ على القبر بعد الدفن اول سورة البقرة و خاتمها.

(رد المحتار باب صلوة الجنايز)

او په مشکوة کي يې دا روایت مرفوع بللی دئ يعني رسول الله ﷺ ته يې منسوب کړی دئ، په بيهقي کي يې ويلي دي چې صحيح داده چې دا روایت پر ابن عمر موقوف دئ په هر حال له دې روایته د دې کار استحباب معلومېږي. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۳۹۰)

تر ښځولو وروسته دعا:-

پوښتنه:- د مړي تر ښځولو وروسته د لاس په پورته کولو دعا ثابته ده او که نه؟.

ځواب:- د لاس پورته کولو د قاعدې له مخې مستحبه ده او د قبرونو د زیارت پر مهال له لاس پورته کولو يې هم تائيد کېږي خو د اکابرينو د لاس نه پورته کولو عمل ته په پام مي د لاس پورته کولو قولي او عملي ملاتړ نه کاوی، پر همدې بنا د احسن الفتاوی په لومړي ټوک باب رد البدعات کي يې د لاس نه پورته کولو فتوی ورکول شوې وه، تر دې وروسته د رفع اليدين د حديث تصريح وموندل شوه.

قال الحافظ رحمه الله و في حديث ابن مسعود رأيت رسول الله ﷺ في قبر عبدالله ذي البجادين الحديث و فيه فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه اخرجه ابو عوانه في صحيحه. (فتح الباري ۱۱ / ۱۲۲)

نو له دې څخه د لاس په پورته کولو کې شک له منځه ولاړ له همدې وجې د لاس نه پورته کولو له مخکینۍ فتوی څخه رجوع کوم. (احسن الفتاوی ۴ / ۲۲۳)

فاتحه

د فاتحې طریقه:-

پوښتنه:- که څوک د یو چا تعزیت یا فاتحې ته ورشي نو باید د لاس په پورته کولو دعا وغواړي او که نه؟ سنت طریقه څه ده؟.

ځواب:- په مسنونه فاتحه کې له رسول الله ﷺ او صحابه کرامو ﷺ څخه د لاس په پورته کولو دعا غوښتل نه دي ثابت، فقهاوو د تعزیت ورکوونکو لپاره لیکلي چې دا الفاظ دي وایي:

اعظم الله اجرک و احسن عزاک و غفر لمیتک. (شامی ۱ / ۱۴۳)

که عربي الفاظ نه شي ویلای نو معنا دي یې ووایي. (خیر الفتاوی ۳ / ۲۱۷)

پوښتنه:- د تعزیت سمه طریقه څه ده؟، د ورځو تعین او زیادت د سنت مخالفت دئ او که نه؟، که د سیمې او نورو ځایونو څو ملګري په ډله راشي نو د یوه دعا د ټولو لپاره کافي ده او که نه؟ یا د ټول مجلس له خوا کفایت کوي او که نه؟. د فاتحې په دعا کې لاس پورته کول څرنګه دي؟، که د فاتحې عملي یا قولي طریقه چې له رسول الله ﷺ څخه ثابته وي بیان کړئ نو د ګڼو کسانو لپاره به د لارې مشال شي.

ځواب:- تر درو ورځو وروسته فاتحه ناروا ده خو که یو سړی موجود نه وي درې ورځې وروسته هم را تلای شي، د ډلو په شکل پر راتلو تینګار ښه نه دئ، که اتفاقا سره یو ځای شي پروا نه لري د هر یوه لپاره بېله فاتحه سنت ده خو که د یوې کورنۍ یو مشر وي او د ده تر لاس لاندې کسان ورسره راشي نو یوازې د مشر فاتحه کافي ده، د فاتحې دعا داده:

اعظم الله اجرک و احسن عزائک و غفر لميتک. (شامی ۱ / ۱۴۳)

له دې پرته هم داسي مضمون بيانېدلای شي چې د هغه غم سپک کړي او اخرت ته پام وکړي، د فاتحې په دعا کې لاس پورته کول بدعت دي. (فتاوی دار العلوم ۲ / ۲۳۴)

د فاتحې موده:-

پوښتنه:- فاتحه تر څو ورځو او په کومو الفاظو سنت ده؟ د غمجنو په کور او که په مسجد کې؟.

ځواب:- فاتحه يا تعزيت درې ورځې دئ تر دې وروسته مکروه خو که څوک حاضر نه وي بل وخت يې هم کولای شي، په فاتحه کې د تسلي الفاظ وي يعني داسي چې صبر وکړه، الله به يې ثواب درکړي او د فاتحې لپاره په مسجد کې ناسته مکروه ده بايد په کور کې وشي. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۴۱۷)

د فاتحې لپاره فرشونه خپرول:-

پوښتنه:- په موږ کې رواج دئ چې کله يو څوک مړ شي نو کورنۍ يې د خپل کور په دروازه کې فرشونه او نور خپروي چې خلک د فاتحې لپاره راشي او پرې کښېني ايا دا شرعا روا دي؟.

ځواب:- تر ښخولو وروسته فاتحې ته ځانګړې ناسته مکروه او د جاهليت رسم دئ، داسي بايد ونه شي څوک چې اتفاقا هر ځای ورسره مخ شي په وخت کې دننه دي تعزيت ورکړي. (خير الفتاوی ۳ / ۲۸۱)

د قبرونو زيارت

ښځې دي د قبرونو زيارت ته نه ځي:-

پوښتنه:- ايا ښځې د قبرونو زيارت کولای شي؟.

ځواب:- صحيح خبره داده چې ښځې بايد قبرو ته ولاړې نه شي ځکه په دوئ کې صبر کم وي هلته به چغاړې او بغاړې وهي، په دې اړه اختلاف شته غوره داده چې ښځې د قبرونو زيارت ونه کړي. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۲۱۸)

قبرونو ته د ښځو تګ ناروا دئ، په حديث کې پر داسي ښځو لعنت ويل شوی دئ.

خاص په دې زمانه کې خرافاتو ته په پام په هیڅ حالت کې یې اجازه نه شته. (احسن الفتاوی ۳ / ۸۶)

پر قبر قرآن ویل:-

پوښتنه:- پر قبر د قرآن په ویلو یې مړي ته ثواب بخښل روا دي او که نه؟.

ځواب:- په لوړ اواز د قرآن ویل مکروه دي، وروسته یې ویلای شي. (اپ کی مسایل ۳/ ۱۷۲)

په هدیره کې بوټونه په پښو کول:-

پوښتنه:- د قبرونو د ادب او احترام له وجې باید سړی په هدیره کې لوڅې پښې وګرزي که نه؟.

ځواب:- غوره داده چې په هدیره کې لوڅې پښې ولاړ شي خو د چا چې بوټ په پښه وي جنجال مه ورسره کوئ ځکه جواز لري. (خیر الفتاوی ۳ / ۲۲۱)

هدیرې ته د ښځو تګ صحیح نه دئ:-

پوښتنه:- ۱) ایا هدیرې ته د ښځو تګ منعه دئ؟. ۲) که تلای شي نو ایا باید وخت معلوم کړي؟. ۳) هدیرې ته په تلو د نارینه وو او ښځو لپاره قرآن ویل او نوافل کول منع دي؟، که د لمانځه وخت شي او وخت لږ وي لکه د مابنام وخت نو ایا باید لمونځ قضا شي که هلته وشي؟.

ځواب:- ۱) هدیرې ته د ښځو په تګ کې اختلاف دئ، صحیح خبره داده چې ځوانې ښځې باید هیڅکله ولاړې نه شي، بوډۍ که ولاړې شي او هلته د شریعت مخالفت نه کوي نو ګنجایش شته.

۲) د خاص وخت هیڅ تعین نه شته، پردې ته پاملرنه او له پردیو نارینه وو سره نه ګډون ضروري دي.

۳) په هدیره کې له صحیح قول سره سم تلاوت روا دئ خو په لوړ اواز دي نه وایي، په حدیث کې د هدیرې لمونځ منع شوی دئ ځکه نو هلته نفل جواز نه لري خو که کله د فرض لمانځه کولو اړتیا شي نو د هدیرې په یوه ګوښه کې دي چې مخ ته قبر نه وي لمونځ وکړي.
(اپ کی مسایل ۳ / ۱۷۳)

مزارونو ته د ښځو تلل ممنوع دي:-

پوښتنه:- ايا دين د هديرې مزارونو ته د ښځو تګ او د قوالي په محفل کې د ساز اورېدو اجازه ورکړې ده؟، که روا وي نو د قرآن او حديث په رڼا کې يې ثابت کړئ!.

ځواب:- قبرونو ته د ښځو تګ واقعا اختلافي مسئله ده، ډېرى علماء يې حرام يا مکروه تحريمي بولي او ځيني يې اجازه ورکوي. دا اختلاف ځکه پيدا شوى دئ چې يو وخت قبرونو ته د هر چا تګ منع وو، د ښځو هم او نارينه وو هم. وروسته رسول الله ﷺ اجازه وکړه او ويې ويل: د قبرونو زيارت کوئ اخرت دريادوي. ځوک چې قبرونو ته د ښځو تګ جايز ګڼي هغوئ وايي چې د رسول الله ﷺ اجازه نارينه او ښځې ټولو ته شامله ده او ځوک چې يې ناروا بولي د هغوئ استدلال دادئ چې رسول الله ﷺ پر داسي ښځو لعنت ويلى دئ چې د قبرونو زيارت ته ځي ځکه نو قبرونو ته د دوئ تګ ممنوع او د لعنت سبب دئ، هغوئ دا هم وايي چې يو خو ښځې په کمو شرعي مسايلو خبرې وي او بل په هغوئ کې صبر، حوصله او زغم کم وي، د دوئ په اړه ډېر اندېښنه داده چې هلته به شور او ځوږ جوړ کړي او يا به يې بدعت وکړي، ممکن د همدې اندېښنې پر بنسټ رسول الله ﷺ قبرونو ته د دوئ تګ د لعنت سبب بللى او دا اختلاف هم په هغه صورت کې دئ چې قبرونو ته په تلو ښځې يو بدعت ونه کړي، که نه د هيڅا په نزد هم روا نه دئ.

نن سبا چې په مزارونو کې څه کېږي هغو ته په کتلو سړى باور شي چې رسول الله ﷺ ولي مزارونو ته پر تلونکو ښځو لعنت ويلى دئ؟. (تېره حواله)

د ثواب بخښل

د ثواب بخښل:-

پوښتنه:- ايا مړي ته د خيرات ثواب رسېږي؟.

ځواب:- مړي ته د خيرات، قرآن کريم د تلاوت او نورو ثواب رسېږي. اهل سنت و الجماعت د ثواب رسېدو پر اصل متفق دي، په بدني عباداتو کې اختلاف دئ. امام ابو حنيفه، امام احمد، جمهور سلف و خلف د بدني عباداتو ثواب بخښل مني او امام شافعي و

امام مالک يې نه منې، د مالي صدقاتو په ثواب کې هيڅ اختلاف نه شته ټول پرې متفق دي. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۴۳۰)

د ثواب بخښلو لپاره هيڅ صورت مقرر نه دئ:-

پوښتنه:- د ثواب رسولو لپاره لومړی ورځ غوره ده؟، دويمه، درېيمه او که ټولې ورځې يو ډول دي؟، يا که د درېيمې او لسمې ورځې قيد بدعت دئ؟.

ځواب:- د لومړی، درېيمې، لسمې او څلوېښتمې ورځې قيد بايد لرې شي، په شريعت کې د ثواب رسولو لپاره تخصيص نه شته ځکه نو حرام او بدعت دئ. د تاريخ او ورځې له قيد پرته چې کله وغواړي ثواب يې دي ورو وبخښي، په څلورمه، پنځمه، اوومه يا يوه ورځ دي له تخصيص پرته خوراک او نور فقيرانو ته ورکړي. عوامو چې کوم رواجونه او تخصيصات را منځ ته کړي هيڅ اصل نه لري، هره ورځ د ثواب بخښلو لپاره صحيح ده.
(فتاوی دار العلوم ۵ / ۴۳۴)

درېيمه ورځ د قرآن کريم د ختم رواج:-

پوښتنه:- درېيمه ورځ چې د مړي لپاره کوم قرآن دوه يا درې ځله ختمېږي د دې حکم څه دئ؟ او که د درېيمې ورځې پر ځای مثلا څلورمه يا بله ورځ ختم وشي نو هم رواج ترې جوړېږي، په دې وخت کې حکم څه دئ او مخته د خوراک په ايښودلو فاتحه ويل څرنګه دي؟.

ځواب:- درېيمه ورځ د قرآن کريم د ختم رواج په خير القرون کې نه دئ ثابت اوس دومره ضروري بلل شوی چې عوام يې لازم ګڼي ځکه نو بايد پرېښوول شي او دا رسم له منځه ولاړ شي، بيا چې کله يو بل رواج دا ډول لازم وګرزي او رسم ترې جوړ شي د هغه پرېښوول هم ضروري دي، کومه طريقه چې له سلفو ثابته نه وي د هغې لازمي بلل که څه هم د عقيدې له مخې نه وي صرف په عمل سره وي هم يې پرېښودل واجب دي او مخته د خوراک په ايښودلو فاتحه ويل هم روا نه دي. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۴۲۵)

مړو ته د خيرات او قرآن ثواب رسول او هغوئ ته د ژوندو د دعا او استغفار ګټه رسېدل، د قرآن په ايات و نو او احاديثو ثابت دي له هغو څخه انکار ناپوهي ګناه او د اجماع مخالفت

دئ البته د ثواب رسولو لپاره په شريعت کي ورځ نه ده تاکل شوې ځکه نو د لسم، څلوېښتم، شپږو مياشتو، تلين، عرس او فاتحې ويلو مروج دودونه ټول د شريعت خلاف او بدعت دي. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۴۴۶)

د سل لکه کلمې ثواب بخښل:-

پوښتنه:- که سل لکه واري کلمه وويل شي او ثواب يې مړي ته وبخښي نو د مغفرت اميد شته، دا روايت په کوم کتاب کي دئ؟، يوازي لا اله الا الله بايد وويل شي که محمد رسول الله هم ورسره شي؟.

ځواب:- دا روايت مي د حديثو په هيڅ کتاب کي نه دئ ليدلی، ځينو مشايخو نقل کړی دئ ځکه نو عمل پرې صحيح دئ او عمل په لا اله الا الله محمد رسول الله نه وو بلکي يوازي لا اله الا الله دئ او کله- کله محمد رسول الله هم ورسره يو ځای شوی وي. د ترمذي او ابن ماجه په حديث کي دي: افضل الذکر لا اله الا الله. (فتاوی دار العلوم ۵ / ۴۴۲)

كتاب الزكات

زکات

د زکات لغوي معنا:-

پوښتنه:- د زکات لغوي معنا او تعريف څه دئ؟.

ځواب:- په لغت کي د زکات دوې معناوې مشهورې دي: پاکي او وده. او د شريعت په اصطلاح کي د زکات معنا داده چي يو عاقل، بالغ مسلمان له خپل هغه مال څخه چي شرعي نصاب ته رسېدلی وي يوه معلومه برخه چي په شريعت کي څلوېښتمه تاکل شوې د يو داسي فقير او محتاج مسلمان په واک کي ورکړي چي نه هاشمي سيد وي، نه د هغه ازاد کړی مرېيی او دا ورکړه يې د زکات په نېت وي او ورکوونکي يې په ورکړه کي خپله هيڅ ذاتي ګټه په پام کي نه وي نيولې. (در مختار ۲ / ۳، خير الفتاوی ۳ / ۳۵۵)

د زکات د وجوب شرايط:-

پوښتنه:- پر کومو خلګو زکات واجبېږي؟. په دې لړ کي د ښځو، ماشومانو، مسافرو، لېونيانو او نورو هيوادونو کي مېشتو خلګو حيثيت څه دئ؟.

ځواب:- د زکات د وجوب لپاره څلور شرطونه دي: عقل، بلوغ، اسلام او ازادي.

۱) د زکات په وجوب کي د ښځې او نارينه تر منځ هيڅ فرق نه شته لکه څرنګه چي پر نارينه زکات فرض دئ، همداسي پر ښځې خو په دې شرط چي د نصاب څښتنه وي.

۲) پر نا بالغ زکات فرض نه دئ.

۳) پر بنديي چي نصاب ولري او پورتني شرايط پکي وي زکات فرض نه دئ.

۴) پر مسافر هم زکات فرض دئ خو چي غني او د نصاب څښتن وي.

۵) پر عقل نه درلودونکي يا لېونيانو زکات واجب نه دئ.

۶) په نورو هيوادو کي له مېشتېدو څخه که دي مطلب هغه کفار وي چي په اسلامي هيوادو کي اوسي نو پر هغوئ زکات واجب نه دئ ځکه د اسلام شرط پکي نه شته او که دي هغه مسلمانان مراد وي چي په غير اسلامي هيوادونو کي يې پناه اخيستې او استوګن دي نو زکات پرې واجب دئ. (خير الفتاوی ۳ / ۳۵۷)

د زکات واجبېدو لپاره د بلوغ حد:-

پوښتنه:- د زکات واجبېدو لپاره د څومره عمر شخص بالغ بلل کېږي؟.

ځواب:- کەد بلوغ نښې لکه د نارینه لپاره خوب لیدل، د جماع توان درلودل او نور دي، د ښځې لپاره حیض او نور ښکاره شوي نه وي نو د عمل له مخې پنځلس سپوږمیز کلونه دي. د عالمګیري په دریم جلد (۶۰۲) صفحه کې دي:

بلوغ الغلام بالاحتلام او الاحبال او الانزال و الجارية بالحيض او الاحتلام وفی الدر المختار و السن الذی يحكم ببلوغ الغلام و الجارية اذا انتهيا اليه خمس عشر سنة عند ابی يوسف و محمد وهو رواية عن ابی حنيفة و عليه الفتوی. (خير الفتاوی ۳ / ۳۵۷)

هلک په احتلام او انزال سره بالغ بلل کېږي او نجلۍ په حیض، حمل او انزال سره. د هلک برېتونه او د بغل و تر نامه لاندي وېښتان معتبر نښې دي، همدارنګه د نجلۍ د بجیو غټېدل او تر نامه لاندي وېښتان شنه کېدل د بلوغ لپاره معتبر نه دي، نجلۍ او هلک د عمر له مخې په پنځلس کلنۍ کې بالغ بلل کېږي او کمه موده د هلک د بلوغ لپاره دوولس کاله او د نجلۍ نهه کاله دي. همدا مختار قول دئ. (در مختار، رد المحتار کتاب الجهر فصل بلوغ الغلام ۵ / ۱۰۷)

د زکات نصاب

د زکات نصاب:-

پوښتنه:- له یو چا سره تر اووه نیمې تولې کم سره زر دي نو زکات پرې فرض دئ او که نه؟.

ځواب:- د سرو زرو نصاب اووه نیمې تولې = ۸۷,۴۸۹ ګرامه د هغه چا لپاره دئ چې صرف سره زر ورسره وي، سپین زر، د تجارت مال او نغدې پیسې نه لري، همدارنګه د سپینو زرو نصاب (۵۲) نیمې تولې = ۶۱۲,۳۵ ګرامه په هغه صورت کې دئ چې صرف سپین زر وي، سره زر، د تجارت مال او نغدې بېخي نه وي، که له سرو یا سپینو زرو سره د زکات بل هم وي نو تولو ته به حساب کېږي، که د تولو ارزښت (۸۷,۴۷۹) ګرامه سره زر

یا (۶۱۲,۳۵) ګرامه د سپینو زرو قیمت شي نو زکات فرض دئ. (اوزان شرعیه ص: ۴۹، احسن الفتاوی ۴ / ۲۵۴)

تر نصاب پر کمو سرو زرو زکات نه شته:-

پوښتنه:- که له یوې ښځې سره تر اووه نیمو تولو کم سره زر او دوه پنځوس نیمې تولو کم سپین زر وي نو زکات پرې واجب دئ، تر دې پر کم زکات نه واجبږي. که له یوې ښځې سره پنځه یا شپږ تولې سره زر وي، نغدې پیسې او نور څه نه لري نو زکات نه ورکوي ایا دا خبره سمه ده؟.

ځواب:- که صرف سره زر وي، له دې سره سپین زر، نغدې روپۍ او نور د زکات شي ونه لري نو له اووه نیمو تولو یا (۸۷,۴۷۹) ګرامه کمو سرو زرو زکات نه شته. (اپ کی مسایل)

د نغدو او تجارت د مال نصاب:-

پوښتنه:- نصاب اووه تولې سره زر او دوه پنځوس نیمې تولې سپین زر دئ مګر د نغدو او تجارت د مال حساب پر کوم معیار کېږي؟، د سرو زرو او که د سپینو زرو؟.

ځواب:- د سپینو زرو نصاب ته اعتبار دئ.

یادونه:- اووه نیمې تولې سره زر مساوي دي له (۸۷,۴۷۹) ګرامه سره او (۵۲) نیمې تولې سپین زر مساوي دي له (۶۱۲,۳۵) ګرامه سره. (اپ کی مسایل ۳ / ۳۵۶)

د سرو او سپینو زرو په نصاب کي ولي توپیر دئ؟:-

پوښتنه:- زکات پر هغو خلګو واجب دئ چې د کال تر پایه دوه پنځوس نیمې تولې سپین زر یا اووه نیمې تولې سره زر ولري، په دې نه پوهېږم چې دوه پنځوس نیمې تولې سپین زر له اووه نیمو تولو سرو زرو سره څه نسبت لري؟. مثلا په دې وخت کي که د سرو زرو نرخ توله په یوه روپي وي نو قیمت یې یوازي دوه پنځوس روپۍ او اته انې کېږي او که د سرو زرو نرخ توله په دېرش روپۍ وي نو قیمت یې (۲۲۵) روپۍ کېږي، ایا په پخوا زمانه کي د سرو او سپینو زرو د پورتني وزن قیمت سره برابر وو؟.

ځواب:- د رسول الله ﷺ له وخته او وروسته هم تر يو وخته د سپينو او سرو زرو په قيمت کي تقريبا همداسي توپير وو لکه د دوئ په نصاب کي چي توپير دئ، په هغه وخت کي د سرو زرو يو دينار د سپينو زرو د لسو درهمونو قيمت درلود، په دې حساب سره زر توله نژدې په لس روپۍ وه. (فتاوی دار العلوم ديوبند ۶/ ۱۰۷)

د زکات مقدار:-

پوښتنه:- د نصاب خاوند د مال په څومره مقدار کي زکات ورکړي؟.

ځواب:- څومره مال چي وي په زکات کي د څلوېښتمې برخې ورکول واجب دي يعني په سلو روپو کي دوه نيمې روپۍ او په زرو کي پنځه ويشت روپۍ. (بهشتي زيور ۳/ ۲۷)

زکات له کومه حسابه ورکول کېږي؟:-

پوښتنه:- ايا زکات له تولو شويو روپو ورکول کېږي مثلا يوه مياشت له يوه سړي سره دوه زره روپۍ وي، درېيمه يا څلورمه مياشت پنځلس سوه روپۍ وي او کله چي کال پوره کېږي نو هغه روپۍ دوه نيم زره وي نو اوس به له کومه حسابه زکات ورکوي؟.

ځواب:- اول په دې اصولو پوه شه چي له کوم چا سره لږ- لږ سپما وي څو چي د هغه تولې شوې سرمايه د (۵۲) نيمو تولو (۶۱۲,۳۵) گرامه سپينو زرو مالیت ته ونه رسېږي زکات پرې واجب نه دئ او کله چي د ده غونډه شوې سرمايه دومره مالیت ته ورسېږي، پور هم نه وي ور باندي نو له هماغه تاريخه دی د نصاب څښتن بلل کېږي. کال وروسته د قمري تاريخ له مخې پر ده زکات واجب دئ، په دې وخت کي چي له ده سره څومره سرمايه وي په دې شرط چي نصاب ته رسېدلې وي زکات پرې واجب دئ، د کال په اوږدو کي هغه روپۍ زياتې يا کمې شي اعتبار نه لري، د کال په پيل او پای کي د نصاب شتون ضروري دئ.

(اپ کی مسايل ۳/ ۳۶۰)

پر نصاب د کال تېرېدلو مطلب:-

پوښتنه:- زه د روژې په لومړي تاريخ زکات ورکوم، که د شعبان په اخيري کي يو څه روپۍ راشي نو پر هغې هم زکات شته؟.

ځواب:- تاسو چې د قمري میاشتې په کوم تاریخ کې د نصاب څښتنان واست تل به هماغه تاریخ ستاسو د زکات د حساب لپاره متعین وي، په دې تاریخ کې چې له تاسو سره سره زر، سپین زر، د تجارت مال او نغدې هر شی دي که څه هم یوه ورځ مخته مو تر لاسه کړي وي پر ټولو زکات فرض دئ، د زکات حساب تل پر همدې تاریخ کوئ، باسي چې یې هر وخت. که د کال په منځ کې مال د نصاب په اندازه نه وو خو پر معلوم تاریخ نصاب پوره شو نو هم زکات فرض دئ، البته که په منځ کې مال بېخي ختم شو نو بیا چې پر هر تاریخ د نصاب خاوند شوئ هماغه معلوم دئ، که د مال د څښتن د قمري میاشتې تاریخ یاد نه وي نو تر غور او فکر وروسته چې یې پر کوم تاریخ غالب ګومان وي هغه معین دئ، که یې پر هیڅ تاریخ غالب ګومان نه وي نو په خپله دي یو قمري تاریخ معلوم کړي. (احسن الفتاوی ۴/ ۲۵۵)

د زکات ورکړه د قمري حساب له مخې:-

پوښتنه:- د زکات فرضېدو لپاره د کال تېرېدل ضروري بلل شوي دي نو له دې څخه کوم کال مراد دئ قمري که شمسي؟، ځکه قمري کال تر شمسي کم وي؟.

ځواب:- فقهاوو په دې مسئله کې قمري کال معتبر بللی دئ ځکه نو د زکات په فرضیت کې د اسلامي (قمري) میاشتو حساب ضروري دئ او د فقهاوو له تصریحاتو سره سم د قمري کال مقدار (۳۵۴) ورځې، اته ساعته او اته څلوېښت دقیقې دئ.

(فتاوی رحیمیه ۳/ ۴۸۴)

د قمري کال له مخې چې پر مال یو کال تېر شي زکات فرضېږي، د انګرېزي کال حساب کول صحیح نه دي، د دې کال له مخې هر کال لس ورځې وروسته زکات فرضېږي او (۳۶) کاله وروسته به د یوه کال زکات کم شي چې پر ذمه به یې پاتي وي. (تحفه خواتین: ۸۴)

د زکات هیڅ میاشت نه ده تاکل شوې:-

پوښتنه:- د زکات ورکولو لپاره کومه میاشت تاکل شوې ده؟.

ځواب:- د زکات ورکولو لپاره هیڅ میاشت یا ورځ نه ده تاکل شوې، البته د ځینو میاشتو او ورځو فضیلت ضرور پکې دخل لري یعني کومه میاشت چې په خپله برکت لري لکه روژه نو په هغې کې د صدقاتو او نورو ورکړه هم افضله ده خو ضروري داده چې په کومه

میاشت کي د زکات ورکړه واجبه وي په هماغه میاشت کي ادا شي او هغه میاشت ورته وټاکل شي. (فتاوی دار العلوم ۶/ ۷۱)

د زکات په ورکړه کي د نېت اهمیت:-

پوښتنه:- که پریوه سړي زکات فرض وي هغه غریبانو او قریبانو ته یو څه صدقه ورکړي نو ایا د زکات په ورکړه کي شمېرل کېږي او که نه؟.

ځواب:- د زکات په ورکړه کي نېت ډېر ضروري دئ، په یاد صورت کي که یې د پیسو ورکولو پر وخت نېت د خیرات وو نو تر ورکړې وروسته د زکات نېت په کولو نه ادا کېږي خو که یې د ورکړې پر وخت هیڅ نېت نه وو مګر وروسته یې د زکات نېت وکړ او پیسې د فقیر په واک کي وې نو په دې صورت کي زکات بلل کېږي. (فتاوی حقاینه ۳/ ۴۸۳)

د ګېنو زکات

د ګېنو زکات پر نارینه دئ او که پر ښځه؟:-

پوښتنه:- زما له مېرمنې سره د دوو څلورو سوو روپو ارزښت درلودونکې ګېنې دي چې دا یې مالکه ده، ایا زکات پرې واجب دئ؟ او د ورکړې مسئولیت یې د چا دئ؟، زما مېرمن د ګټې هیڅ وسیله نه لري چې له هغې لارې زکات ورکړای شي نو د زکات ادا کول به څرنګه شي؟، ایا هغه د خپلې ګېنې یوه برخه د زکات په اندازه خرڅه کړي او زکات وباسي؟.

ځواب:- هر کال د دې ګېنې د زکات ورکړه واجب ده، که د زکات ورکولو بل کوم صورت نه وي نو هرو - مرو دي داسي وکړي چې له ګېنې څخه دي د زکات په اندازه یوه برخه خرڅه کړي او زکات دي وباسي، دا الهي فرض دي. څرنګه چې ګېنه د مېرمنې ملکیت دئ نو د زکات مسئولیت دې ته راجع دئ، یا دي ګېنه خرڅه کړي زکات دي وباسي او یا دي له مېړه څخه پیسې واخلي، دواړه صورتونه روا دي. (فتاوی دار العلوم ۶/ ۱۰۹)

سره او سپین زر به سره یو ځای کېږي؟:-

پوښتنه:- له یو چا سره د شلو پنځه ویشتو سرو زرو ګېنه ده او د اووه ویشتو روپو سپینو زرو نو د قېمت په یو ځای کولو یې باید زکات ورکړل شي او که نه؟ او که تر نصاب پنځه شپږ روپې زیاتې وي نو د هغو زکات هم ورکول کېږي او که نه؟.

ځواب:- د سرو او سپینو زرو ګڼې چې کله نصاب ته ورسېږي یعني (۵۲) نیمې تولې شي نو زکات پرې واجب دئ او تر نصاب چې زیادت کوم سره او سپین زر دي د هغو زکات دي هم ورکړي، لنډه دا چې د موجودو ګڼو او نغدو زکات دي ورکړي. (فتاوی دار العلوم ۶/ ۱۱۰)

کومه ګڼه چې تل نه کارېږي د هغې زکات:-

پوښتنه:- کومه ګڼه چې تل نه کارېږي بلکې په ځینو وختونو کې یې کاروي، که زکات پرې واجب وي نو د اخیستلو په قیمت یې واجب دي او که د موجود نرخ پر قیمت؟.

ځواب:- دا ګڼه زکات واجبوي او زکات پر وزن واجب دئ یعني سپین او سره زر چې څومره تولې وي هغو ته دي حساب وکړي، که زکات د نغدو پیسو په ډله ورکوي نو د ورکړې پر مهال چې هغه وخت څومره نرخ وي له هغه حساب سره سم دي ورکړي. (فتاوی دار العلوم ۶/ ۱۱۳)

پر ګډو- وډو ګڼو زکات:-

پوښتنه:- زموږ په هیواد کې د سرو زرو په ګڼه کې درېیمه برخه بل شی ګډ دي، د داسې ګڼې زکات له کومه حسابه ورکول کېږي؟.

ځواب:- په څه شي کې چې سره زر غالب وي یعني تر نیمایي ډېر وي حکم یې د سرو زرو دئ او د خالصو سرو زرو په څېر پرې زکات واجب دئ. (فتاوی دار العلوم ۶/ ۱۱۵)

د قیمتي ډبرې یا ښېښې درلودونکو ګڼو زکات:-

پوښتنه:- ایا زکات یوازې په سرو زرو کې دئ او که هغه ګڼې هم پکې شاملې دي چې له قیمتي کانو، ښېښو او نورو جوړې شوې دي؟، د هغو د وزن په شاملولو زکات واجبېږي او همدارنګه د کوټ مسئله څرنګه ده؟.

ځواب:- په سرو زرو کې چې کومې قیمتي ډبرې، غمي او نورې پر هغو زکات نه شته ځکه هغه بېلابېلې شي مګر کوم کوټ چې ورسره یو ځای کېږي هغه د سرو زرو په تول کې حسابېږي، دا ډول سره زر چې په بازار کې کوم قیمت ولري له هماغه حسابه دي زکات ورکړي. (اپ کی مسایل ۳/ ۳۶۵)

د سرو زرو د ګڼو زکات دي له غمو او ملغلرو پرته ورکړي يعني د هغو وزن د سرو زرو په وزن کي نه شمېرل کېږي مګر که دا ملغلري د تجارت لپاره وي نو د قېمت له مخې يې بايد زکات ورکړل شي. (فتاوی حقانيه ۳ / ۵۲۴)

د ګڼو مهم مسائل:-

پوښتنه:- ۱) په بېلابېلو وختونو کي مختلفې ګڼې واخيستل شوې زکات کله پرې فرضېږي؟. ۲) زکات د ګڼو اخيستلو په قېمت دئ او که پر اوسني قېمت؟. ۳) د ګڼو په قېمت کي د ملغلرو او غمو قېمت، همدارنګه د جوړولو اجرت هم شاملېږي که به يوازي د سرو زرو قېمت ته حساب کېږي؟. ۴) په ګڼو کي له سرو زرو پرته نور شيان هم ورسره ګډ شوي وي ايا د هغو زکات هم فرض دئ؟.

ځواب:- په کومه ورځ چي له تا سره دومره مال پيدا شو چي د سرو او سپينو زرو تجارتي مال او نغدو، يا د ځلورو، يا په مجموعي ډول د ځينو او يا په هغوئ کي د يوه شي قېمت د (۶۱۲,۳۵) ګرامو سپينو زرو له قېمت سره برابر شو له هغې ورځې ته د نصاب څښتن شوې، د همدې ورځې قمري تاريخ په ياد لره، يو کال وروسته چي کله بيا همدا تاريخ راشي په هغه ورځ چي له تا سره د يادو ځلورو شيانو څومره شی موجود وي زکات پرې فرضېږي، که څه هم په دې شيانو کي يو يې تر ياد تاريخ صرف يوه ورځ وړاندي ستا لاس ته درغلی وي خو په دې شرط چي په دې تاريخ نصاب پوره وي يعني د ځلورو شيانو مجموعي قېمت تر (۶۱۲,۳۵) ګرامه سپينو زرو کم نه وي.

۲) پر کوم قمري تاريخ چي کال پوره شي هغه وخت چي کوم نرخ وي هغه حسابېږي.

۳) يوازي د سرو زرو په قېمت زکات شته، د ملغلرو او غمو قېمت او ګڼو جوړولو مزدوري ته حساب نه کېږي.

۴) د ګڼو په جوړولو کي چي د کوم حساب له مخې نور شيان ګډ شوي وي د همدې ډول مخلوطو سرو زرو قېمت دي معلوم کړای شي. (احسن الفتاوی ۴ / ۲۷۰)

پوښتنه:- ۱) يوې ښځې له اويا ګرامه خالصو سرو زرو سره د ډېرش ګرامه معدني مواد مس، پيتل او نور ګډ کړل ګڼه يې تر جوړه کړې ده د ټولو حکم د سرو زرو دئ او که دا

پليزات ځان ته شمېرل کېږي زکات به څه ډول ورکوي؟. ۲) په ګڼه کي چي کومې صفا ملغلرې، غمي، نقلي ملغلرې او نور وي پر دې اصلي يا نقلي شيانو چي کوم مصرف شوی وي د هغو پر قيمت هم زکات واجب دئ او که نه؟. ۳) د ګانو جوړولو چي کومه مزدوري ورکول شوې پر هغې زکات واجب دئ او که نه؟. ۴) له دې بنځې سره صرف د سلو ګرامو سرو زرو ګڼه ده، کومې نقدې پيسې چي تر لاسه کوي هره مياشت مصرفېږي نو پر دې سرو زرو زکات فرض دئ او که نه؟.

ځواب:- سره زر او نور پليزات چي تر ويلي کېدو وروسته سره يو شي، سره زر بېل نه وي نو کوم شی چي غالب وي د ټولو هماغه حکم دئ، که سره زر غالب وي نو د ټولو حکم د سرو زرو دئ او که پليزات غالب وي نو د ټولو حکم د پليزاتو دئ. په در مختار کي دي:

و غالب الفضة و الذهب فضة و ذهب و ما غلب غشه منها يقوم كالعروض.

په شامي کي دي:

قوله و غالب الفضة لان الدراهم لا تخلوا من قليل غش لانها لا تنطبع الا به فجعل الغلبة فاصله نهر و مثلها الذهب قوله فضة و ذهب اى فتجب زكاتها لا زكاة العروض.

(در مختار و شامي ۲ / ۴۲)

په امداد الفتاوی کي دي:

له سرو او سپينو زرو سره د نورو شيانو د ګډېدو دوه صورتونه دي يو دا چي دواړه سره بېل وي او سره مبنتي نه وي، په دې صورت کي د ټولو حکم يو نه دئ، د سرو او سپينو زرو د مقدار خپل حکم دئ او پر نورو شيانو خپل حکم جاري کېږي مثلا د وتې او زکات په حکم کي يوازي د سرو او سپينو زرو مقدار ته اعتبار دئ نه مجموعې ته.

دويم صورت دا دئ چي له يوه بله بېل نه وي او دواړه سره يو شوي وي، په دې صورت کي فقهاوو ويلي چي غالب ته اعتبار دئ يعني که غالب سره او سپين زر وي نو مجموع ته په ټولو احکامو کي سره او سپين زر ويل کېږي او که غالب بل شوی وي نو ټولو ته د هغه بل شي حکم ورکول کېږي، ځومره سره او سپين زر چي پکښې وي پر هغو هم د سرو او

سپينو زرو احکام نه جاري کېږي، نه پرې زکات شته او نه يکي د وتې د بيعې احکام معتبر دي. (امداد الفتاوی ۲ / ۵، ۶ کتاب الزکات)

څرنګه چې په ياد صورت کې سره زر او فلزات سره يو ځای شوي او تر منځ يې تميز نه شته، سره زر غالب دي نو د ټولو حکم د سرو زرو دئ، د دې ګڼې د زکات ورکولو پر وخت چې يې څومره قيمت وي هماغو ته په اعتبار دي زکات ورکړي.

۲) په ګڼه کې چې کومې ملغلرې، غمي او نور دي که دا ګڼه د استعمال لپاره وي نه د تجارت لپاره نو د هغو په مالیت کې زکات واجب نه دئ، که څه هم له سرو زرو سره يو ځای شوې وي خو ترې ممتاز وي.

له همدې وجې دې شيانو ته د سرو زرو حکم نه ورکول کېږي.

د تهانوي صيب له فتوی هم داسې ښکاري البته که څوک دا شيان د سرو زرو تابع وګڼي د مجموعي قيمت له مخې يې زکات ورکړي نو غوره کار دئ.

د ګڼې د زکات په ورکړه کې به شک هم نه وي او مسکينانو ته به يې ګټه هم ورسېږي.

مفتی عزيز الرحمن هم د ګڼو د ټول قيمت له مخې د زکات ادا کولو فتوی ورکړې ده، همدا احتياطي صورت دئ.

په فتاوی عالمګيري کې دي:

واما اليواقيت و الجواهر فلا زكات فيهما و ان كانت حليا الا ان يكون للتجارة كذا في الجوهرة النيرة. (عالمګيري کتاب الزکات باب دري، فصل دويم ۱ / ۱۸۰)

په در مختار کې دي:

لا زكاة في اللآلي و الجواهر و ان ساوت الفا الا ان يكون من التجارة.

(درمختار ۲ / ۱۸)

په عمدة الفقه کې دي:

په یاقوتو، ملغلرو او جواهرو کي زکات نه شته که څه هم ګڼې تړې جوړې شوې وې خو که د تجارت لپاره وي نو په هغو کي هم زکات واجبږي.
(عمدة الفقه ۳ / ۷۸، ۷۹)

په کفایة المفتي کي دي:

پوښتنه:-

د سرو او سپینو زرو په کومه ګڼه کي چې جواهر وي زکات پرې واجب دئ او که نه؟.

ځواب:-

ګڼې چې د کومو سپینو او سرو زرو وي، د سرو او سپینو زرو په اندازه زکات پرې فرض دئ یعني که جواهر پکښې وي نو د هغو پر مالیت زکات نه دئ فرض، یوازې د سپینو او سرو زرو پر مالیت زکات شته. (کفایة المفتي ۴ / ۲۴۲)

۳) د زکات ورکولو پر وخت چې د ګڼې ځومره قیمت وي د هماغه له مخې دي زکات ورکړي.

۴) د اول نمبر ځواب له مخې ثابته شوه چې که سره زر غالب او کوټ مغلوب وي نو د ټولو حکم د سرو زرو دئ ځکه نو دا پوره د سلو ګرامو سرو زرو په حکم کي دي او د سرو زرو نصاب اووه نیمې تولې دئ چې نژدې اووه اتیا نیم ګرامه کېږي، سل ګرامه د نصاب تر مقدار زیات دي، له همدې وجې یاده ښځه د نصاب څښتنه بلل کېږي، که نغدې روپۍ نه ورپاتېږي هم د زکات ورکول ور باندي فرض دي.
(فتاوی رحیمیه ۷ / ۳۶۲ - ۳۶۵)

که سره او سپین زر دواړه تر نصاب کم وي نو زکات فرض دئ او که نه؟:-

پوښتنه:- له يوې ښځې سره دوه نيمې تولې سره زر او څلور تولې سپين زر دي، پنځوس روپۍ هم لري ايا دا ښځه زکات اخيستلای شي او شرعا مالداره بلل کېږي زکات پرې شته که نه؟.

په دې وخت کې يوه توله سره زر په اووه سوه روپۍ او د سپينو زرو توله په شپاړس روپۍ ده، د دې حساب له مخې دوه نيمې تولې سره زر (۱۰۵۰) روپۍ کېږي او د (۵۲) نيمو تولو سپينو زرو قيمت (۸۴۸) روپۍ کېږي نو پر دې زکات واجب دئ او که نه؟.

ځواب:-

کله چې له دې ښځې سره پر خپل ضرورت او قرض سربېره دوه نيمې تولې سره زر او څلور تولې سپين زر دي، پنځوس روپۍ هم لري نو دا د نصاب خاونده او مالداره ده ځکه نو دا ښځه زکات نه شي اخيستلای او که ټول کال د نصاب خاونده پاتې شي نو زکات پرې واجبېږي. (فتاوی رحيميه ۷ / ۱۵۰)

د نکاح پر وخت د ورکول کېدونکو ګېنو زکات:-

پوښتنه:-

زما د ورور د واده يو کال شوی دئ، د واده پر وخت يې خپلې مېرمنې ته د اتو تولو سرو زرو ګېنه ورکړې وه او دوه توله سره زر يې مورو پلار ورکړي ول نو زکات پر چا واجب دئ؟.

ځواب:-

ستا د ورور ښځې ته چې سره زر يا د سرو زرو ګېنه د بخښش يا مهر په بدل کې ورکول شوې دا يې څښتنه ده او زکات پر دې واجب دئ، که ګېنې صرف د کارولو لپاره ورکول شوې وي نو مالک يې هغه څوک دئ چې دې ته يې ورکړې، دا يې

څښتنه نه ده څوک چې يې مالک وي د زکات ورکولو مسئول يې هغه ډئ په دې شرط چې د نصاب خاوند وي.

د مورو پلار له خوا چې کومې ګېنې ورکول شوې دي ښکاره ده چې ور بخښلې يې دي ځکه يې نو دا نجلۍ مالکه بلل کېږي، کـه د نـصاب خاونـده وي زکـات بـه ورکوي. (فتاوی رحيميه ۵ / ۱۶۰)

په درو تولو سرو زرو او نغدو زکات:-

پوښتنه:-

له يوه سړي سره درې تولې سره زر او پنځوس نغدې روپۍ دي، دواړه د نصاب تر مقدار کم دي ايا پر ده زکات واجب دئ؟.

يو سړی چې شپږ تولې سره زر ورسره دي مګر نغدې روپۍ ېښې نه لري نو ايا هغه د نصاب خاوند دئ او که نه؟.

په دې هيڅ نه پوهېږم چې له چا سره درې تولې سره زر او پنځوس نغدې روپۍ وي پر هغه زکات واجب دئ او له چا سره چې د شپږو تولو سرو زرو ګېنې وي او نغدې روپۍ نه لري نو هغه د نصاب خاوند نه دئ.

ځواب:-

له چا سره چې پنځوس نغدې روپۍ او درې تولې سره زر وي نو پر هغه ځکه زکات فرضېږي چې نغدې روپۍ د سپينو او زرو په حکم کې دي او درې تولې سره زر او پنځوس روپۍ يو ځای د دوه پنځوس نيمو تولو سپينو زرو له قېمت سره برابرېږي ځکه نو پرې زکات واجب دئ.

په دويم صورت کې ځکه زکات فرض نه دئ چې له هغه سره صرف سره زر دي، سپين زر، د تجارت مال او نغدې روپۍ ورسره نه شته چې نه د سرو زرو نصاب

جوړوي او نه د سپينو زرو ځکه نو په دې صورت کې زکات نه فرضېږي. (فتاوی رحيميه ۵/ ۱۶۶، فتاوی حقانيه ۳ / ۵۱۶)

ځواب:-

ښځې ته چې کومه ګڼه د مور و پلار له خوا ورکول شوې وي هغه د دې مکليت دئ او د مېړه له خوا چې کومه ګڼه ورکول کېږي هغه هم زمونږ په سيمو کې د ښځې خپل مال دئ خو که د ورکړې پر وخت وويل شي چې هسې يې د استعمال لپاره ورکوي او يا صرف دومره واضحه وي چې شک پکې نه وي نو په دې صورت کې پر ښځه يوازې د خپلې کورنۍ د ګڼې زکات لازمېږي او کومې ګڼې چې د خاوند ملکيت دي زکات به يې دی ورکوي، د خاوند له مال څخه يې هم زکات ورکولای شي، په دې شرط چې پر ښځه څومره زکات واجب دئ خاوند همدومره پيسې ښځې ته په ملکيت ورکړي او ښځه زکات وباسي.

(کفاية المفتي ۴ / ۲۴۶)

پوښتنه:-

له رواج سره سم ښځې ته په کور کې ګڼې ورکول کېږي، په خپله ګټه نه شي کولای په دې صورت کې د ګڼو زکات پر چا دئ، پر ښځه او که پر خاوند؟ که د داسې ګڼو زکات خاوند ورنه کړي نو ايا هغه ګناهګاره ده؟.

که خاوند په کور کې د ورکړي مال او د خپلو ګټلو روپو زکات ادا کړي نو د لوی اختر قرباني بايد د دواړو له خوا جلا - جلا وشي او که د يوه شخص له خوا کفايت کوي؟.

ځواب:-

ښځه د خپلو ګڼو او روپو مالکه وي، زکات يې پر دې لازم دئ.

څرنګه چې له هغې سره د زکات ورکولو لپاره روپۍ نه وي ځکه يې نو له خاوند څخه اخلي او زکات ورکوي، يا يې د دې په امر و اجازه خاوند باسي.

که يې خاوند نه ادا کړي او نه روپۍ ورکړي نو پر ښځې لازمه ده چې د خپلو وسايلو په خرڅولو زکات ادا کړي ځکه واجب د دې پر ذمه دي، همدارنګه که ښځه د نصاب خاونده وي نو بېله قرباني ور باندې لازمه ده، يوه قرباني د دواړو لپاره کافي نه ده. (کفاية المفتي ۴ / ۲۵۰)

پوښتنه:- هنده او د هغې خاوند د هندې د خسر په شرکت کې ژوند کوي، که هنده او مېړه يې د دې شرکت پر ځای بل ځای ژوند وکړي نو ژوند يې سختېږي يعني د دواړو وختونو خوراک او جامه به هم په سختۍ تر لاسه کوي، هنده د ګټې - وتې هيڅ شی نه لري خو د واده پر مهال يې پلار په کور کې نژدې د زرو روپو ګټه ورکړې او د پنځو سوو روپو خسر ورکړې خو د پيسو نه درلودلو له وجې يې زکات ور نه کړای شو، خسر يې له قدرت درلودلو سره - سره زکات نه ورکوي په دې حالت کې بايد هنده څه وکړي؟.

۲) هندې ته چې خسر کومه ګټه ورکړې هغه هم د دې په واک کې ده او له اوله سره يې کاروي هم مګر اوس يې د زکات نه درلودلو له کبله استعمال پرېښې خو په قبضه کې د دې دئ په دې صورت کې زکات پر چا واجب دئ پر هنده او که يې پر مېړه؟. که په دواړو صورتونو کې زکات پر هنده واجب وي نو د ورکولو صورت يې څه دئ؟ هنده هيڅ ډول د ګټې ذريعه نه لري او مېړه يې هم د دومره قدرت خاوند نه دئ، په شرعي حکم مو خبر کړئ.

ځواب:- چې ګټه د استعمال لپاره ده او ملکيت يې هم د دې دئ او په قبضه کې يې ده نو زکات يې هم پر دې واجب دئ، نه پر خسر که يې ادا نه کړي نو ګناهګار ېږي. ګټه په زکات کې ورکوي او که بل شی.

۲) که هنده خپله ګټه مېړه ته ور وبخښي نو زکات يې پر هغه ډئ که نه د هندې پر ذمه ډئ، که څه هم په زکات کي ګټه ورکوي او يا يې په خرڅولو پيسې ورکړي او يا يې د قيمت په اندازه بل شی ورکړي. (فتاوی محموديه ۳ / ۱۰۶ – ۱۹۰)

پوښتنه: – نارينه خو پيسې ګټي نو د ښځو د ګټې زکات بايد مېړه ورکړي او که يې مېرمن د خپل جېب له خرڅې؟، که مېړه زکات ورنه کړي او ښځه يې غوښتنه هم لري مګر له دې سره دومره روپۍ نه وي چې زکات ورکړای شي نو ګناه پر چا ده؟.

ځواب: – که ګټه د مېرمنې ملکيت وي نو زکات يې پردې واجب ډئ او په نه ورکولو يې دا ګناهګارېږي، پر خاوند يې ورکړه نه ده لازمه، مېرمن دي يا د جېب له خرچې ورکړي يا دي د ګټې په يوه برخه زکات وباسي. (اپ کی مسايل ۳ / ۳۴۵)

پوښتنه: – مېرمن خو پر مېړه انحصار کوي، ټول مسئوليتونه يې پر مېړه وي او کفالت يې هم پر هغه ډئ نو ايا هغه ګټې چې ښځې ته په کور يا تحفه کي ورکول شوې دي د هغو زکات پر خاوند نه ډئ؟، که نه وي نو ښځه بايد څه وکړي چې زکات يې ورکړای شي؟.

ځواب: – پر کومو ګټو چې زکات فرض وي که يې واک له ښځې سره وي نو ښکاره ده چې زکات پر مالک فرضېږي او د ورکولو مسئوليت يې هم پر مالک ډئ، که د دې په وينا خاوند زکات ورکړي خو ادا کېږي که نه پر ښځې لازمه ده چې په زکات کي د دې ګټو يوه برخه د زکات په اندازه ورکړي. (اپ کی مسايل ۳ / ۳۴۵)

د لور پر ګټو زکات: –

پوښتنه: – اوريدلي مو دي چې که مور خپله ګټه لور ته وساتي يا دا نيت وکړي چې دا سره زر به خپلې لور ته په کور کي ورکوم نو زکات نه پرې واجبېږي او کله چې يې هغه نجلۍ ګټه يا سره زر تر لاسه کړي او ويې کاروي نو زکات به ورکوي، دا

ووایاست چې که د نجلۍ لپاره یو څوک ګڼهٔ جوړه کړي ویې ساتي نو زکات به ورکوي او که نه؟.

ځواب:- که د ګڼهٔ ملکیت انجلۍ ته وسپارل شي نو څو چې بلوغ ته نه وي رسېدلې زکات نه شته او تر بلوغ وروسته پرې لازمېږي خو چې دا ګڼهٔ او ورسره یو څه نغدې روپۍ د نصاب په اندازه شي، صرف په دې نېت چې دا ګڼهٔ به د نجلۍ په کور کې ورکوي هغه له زکات څخه نه شي ایستلای، څو چې انجلۍ د هغه مالکه نه شي او د هغې تر ملکیت وروسته د هغې ګڼهٔ په خپله کارول ناروا نه شي. (اپ کی مسایل ۳ / ۳۴۸)

پوښتنه:- زما درې لونې دي عمریې دوولس، لس او اته کاله دئ د دوئ د واده لپاره مي شل تولې سره زر ساتلي دي، پر دې سربېره نور شیان لکه لوښي، جامې او نور هم ورو- ورو جمع کوم ایا د دې شیانو زکات به هم ورکوم؟، د لونو په نوم مي پیسې او بل شی جمع نه دي.

ځواب:- که تا د دې سرو زرو ملکیت خپلو لونو ته سپارلی وي نو د هغوئ تر ځوانېدو پورې پرې زکات نه شته، تر ځوانېدو وروسته چې کومه یوه د زکات څښتنه وي زکات پرې لازم دئ او که ملکیت د نجونو نه وي ته یې مالکه یې نو د دې سرو زرو زکات پر تا فرض دئ، د دې لپاره چې تا د استعمال کوم شیان لوښي او جامې ساتلي زکات پرې نه شته. (اپ کی مسایل ۳ / ۳۴۵)

د کرنسۍ پر نوټ زکات:-

پوښتنه:- دا مهال په ټولو هیوادونو کې د سکې پر ځای کاغذي نوټونه روا دي چې حیثیت یې د وعدې یا اقرارنامې دئ ایا دا کاغذي نوټ په سکه کې شمېرل کېدای شي؟، که نه شي شمېرل کېدای نو ایا زکات هم نه دئ پرې واجب ځکه الله د وخت پر مروجو فلزي سکو زکات لازم کړی دئ؟.

ځواب:- نوټ يا په خپله سکه ده يا د مالیت رسید دئ له همدې وجې په هر حالت کې پر نوټونو زکات لازمېږي، البته د هغو په وسیله د زکات ادا کولو مسئله جنجالي ده، د ډېرو مشرانو په اند دا په خپله سکه نه ده بلکې رسید دئ ځکه نو زکات نه پرې ورکول کېږي او د ځینو علماوو په اند اوس مهال د سکې حیثیت ورکول شوی دئ ځکه نو زکات پرې ادا کېږي. په اول قول کې احتیاط ډېر دئ او په دویم قول کې اسانې ډېره ده. (اپ کی مسایل ۳/ ۳۵۹)

ځواب:- که نوټ له نصاب سره برابر وي نو زکات پرې واجبېږي. (فتاوی دار العلوم ۳/ ۱۰۹)

د مروجو سکو زکات:-

پوښتنه:- ایا له سرو و سپینو زرو پرته نورو فلزاتو پر مروجو سکو زکات واجبېږي؟، کومې سکې چې رواج نه دي، یا خرابې دي او یا حکومت ټولې کړې وي، یا د نورو هیوادونو سکې دي هغه هم باید په دې لړ کې وشمېرل شي او که نه؟.

ځواب:- د دې مختلف صورتونه دي: ۱) هغه سکې چې سره و سپین زر هم پکښې دي او نور فلزات هم خو ډېره برخه يې سره و سپین زر دي نو هغه سره و سپین زر بلل کېږي.

۲) هغه سکې چې سره و سپین زر پکې کم دي او نور شیان زیات دي نو حکم يې دادئ چې په اصطلاح او عرف کې رواجي سکې وي د تجارت لپاره ساتل کېږي نو پر قیمت يې زکات واجب دئ او که په اصطلاح و عرف کې مروجې سکې نه وي او د تجارت په نیت هم نه وي ساتل شوې نو زکات پرې نه شته، البته که په دې سکو سپین زر ګډ شوي وي او دومره مقدار ته ورسېږي چې د سپینو زرو نصاب دئ نو زکات پرې واجبېږي.

۳) هغه سکې چې صرف د پیتلو، مسو او نورو فلزاتو دي سپین او سره زر ببخي پکښې نه وي د دې دوه صورتونه دي اول په عرف او اصطلاح کې مروجې سکې وي او د راکړې ور کړې لپاره کارېږي. دویم په عرف او اصطلاح کې مروجې سکې نه دي او په یوه زمانه کې وې، د لومړنیو حکم دادئ چې که یې د تجارت لپاره ساتلې وي نو زکات پرې واجب دئ چې قیمت یې د سپینو زرو په حساب شرعي نصاب ته ورسېږي یعني دوه سوه درهمه شي نو زکات پرې واجب دئ او که نه وي نه دئ. دویم ډول سکې هم د وسایلو په حکم کې دي، که یې د تجارت په نیت ساتلې وي نو زکات پرې واجب دئ که نه وي نه دئ.

۴) د ملک پرپیسو زکات واجب دئ، له دې وجې نه چې دا نوټ په خپله مال دئ بلکې له دې وجې چې د یو چیک سند او وثیقې حیثیت لري، څوک چې دومره پیسې ولري چې دوه سوه درهمه سپین زر پرې تر لاسه کولای شي نو پر دې مالیت زکات واجبېږي. همدارنګه که له یو چا سره د بل هیواد پیسې وي نو هغه دي په پاکستانیو روپو بدلې کړې او یا دي اندازه معلومه کړي، کله چې د دوه سوه درهمو مقدار ته ورسېږي نو زکات پرې واجبېږي. (خیر الفتاوی ۳ / ۳۷۰)

د زکات لګولو ځایونه

پوښتنه:- د زکات پیسې باید په کومو ځایونو کې ولګول شي؟.

ځواب:- ۱) فقیر، فقیر هغه چا ته وایي چې لږ مال ولري، د زکات نصاب ته نه وي رسېدلی مثلا یو څوک د اوسېدو لپاره کور، د اغوستلو لپاره جامې او د کاروبار لپاره نوکر و مزدور او د کور هغه وسایل چې ډېر مصرفېږي ولري مګر له دې شیانو پرته دومره نغدې پیسې یې یا ګټې چې نصاب ته رسېږي نه لري یا یې لري خو قرض ور باندي وي. په دې صورت کې دا سړی اصطلاحي فقیر دئ.

۲) مسکین، له چا سره چې هیڅ نه وي او له همدې وجې هغه سوال کوي دا تر فقیر ډېر محتاج او اړ دئ. (خیر الفتاوی ۳ / ۱۸۱)

ورور ته زکات ورکول:-

پوښتنه:- د زید ورور بې وزلی دئ ایا هغه ته زکات ورکولای شي؟.

ځواب:- غوره داده چې زید خپل ورور ته زکات ورکړي.

و الافضل فی الزکات و الفطر و النذور الصرف اولا الی الاخوة. (عالمګیري ۱ / ۹۷، خیر الفتاوی ۳ / ۴۰۲)

کومو خپلوانو ته دي زکات ورکول شي؟:-

پوښتنه:- کومو خپلوانو ته زکات ورکول روا دي؟.

ځواب:- له خپلو اصولو او فروعو یعني مور و پلار، نېکه، انا، اولادونو، لمسیانو او دا ډول نورو خپلوانو پرته نورو ته زکات ورکول روا دي، ورور، خور، وراره، وریرې، اکا، خاله، عمه او ماما ټولو ته زکات روا دئ، مور و پلار ته نه شي ورکول کېدای او سید ته. (خیر الفتاوی، کفایة المفی ۴ / ۲۶۲)

بې وزلې خور او ورونو ته زکات ورکول:-

پوښتنه:- زما پلار دوه نیم کاله وړاندي مړ شوی دئ، زه د کور مشریم او واده مي کړی دئ، په کور کي مي مور، یوه خور او درې کشران ورونه دي. په دوئ کي یو کار کوي او دوه په زده کړه بوخت دي، پر ما زکات واجب دئ ایا زه زکات خپلو ورونو او خور ته ورکولای شم؟ ځکه د هغوئ د ګټې هیڅ وسیله نه شته.

ځواب:- خوندو او ورونو ته زکات ورکول روا دي. (اپ کی مسایل ۳ / ۳۹۴)

اکا ته زکات:-

پوښتنه:- زما د اکا مالي حالت ښه نه دئ ایا زه زکات ورکولای شم؟.

ځواب:- اکا ته زکات ورکول روا دي او چا ته چې زکات ورکول کېږي هغه ته دا ویل ضروري نه دي چې دا د زکات پیسې دي یوازي د زکات نیت کافي دئ. (تبره حواله)

وراره یا زوی ته زکات ورکول:-

پوښتنه:- له ما سره مي یتیم وراره او سېږي ایا هغه او یا خپل زوی ته زکات ورکولای شم؟.

ځواب:- زوی لور، لمسي، لمسی او دا ډول نورو ته زکات ناروا دئ، وراره او وریرې ته زکات روا دئ. (تبره حواله)

خاوند ته زکات ورکول:-

پوښتنه:- په عمومي ډول د مېرمنې کفالت د خاوند پر غاړه وي که له بده مرغه خاوند غریب وي او مېرمن شتمنه نو شرعا پر مېرمن د خاوند څه حقوق دي؟.

۲) که دا خاوند له مېرمېن زکات واخلي خوراک يې ورته روا دئ؟.

ځواب:- پر ښځه چې د خاوند کوم حقوق دي د خاوند په غربت او شتمني دواړو حالتونو کې يو ډول دي، د خاوند د غربت پر مهال پر مېرمنې شرعا دا حق دئ چې د هغه غربت ته په پام دومره ډوډۍ او نفقه ترې وغواړي چې د ده په وس پوره وي البته اخلاقا مېرمنې ته په کار ده چې په خپله شتمني له مېړه سره مرسته وکړي او يا په خپل مال مېړه ته د کاروبار او نورو چارو اجازه ورکړي. (اپ کی مسایل ۳ / ۳۹۵)

د نصاب څښتنې کونډې ته زکات:-

پوښتنه:- زما له کونډې ورېنداري سره د پنځلسو تولو سرو زرو ګېنې ده خو هغه هیڅ د ګټې وسېله نه لري، نه يې کور شته او نه کاروبار، دا ګېنې د مور و پلار او خسرګنۍ له لوري ورکول شوې وه ايا زه هغې ته زکات ورکولای شم؟، د هغې يو زوی دئ چې زده کړه کوي او د ګټې ور نه دئ؟.

ځواب:- ستا له سره که د پنځلسو تولو سرو زرو ملکيت وي نو هغې ته زکات ورکول ناروا دي ځکه په خپله پر دې زکات فرض دئ خو که د دې زوی څه نه لري نو زکات ورکولای شې. (اپ کی مسایل ۳ / ۳۹۶)

د خاوند وروڼو او ورېرونو ته زکات ورکول:-

پوښتنه:- زما د خاوند څلور وروڼه او يوه خور ده چې له مخکيني مېړه څخه تر طلاق اخيستلو وروسته دويم ځای واده شوې ده خو له مخکيني مېړه څخه يې دري اولادونه دي چې زما له بل لېوره سره اوسي او زده کړه کوي، ايا مور د دې ماشومانو په زده کړه او واده کي د زکات په وسېله مرسته کولای شو او زمور زکات ادا کېږي؟ او هغوئ خبر نه وي چې دا زکات دئ؟.

ځواب:- ته د خپل مېړه ورروِنو ته زکات ورکولای شې، ستا مېړه يې هم ورکولای شي، د زکات ادا کولو لپاره هغوئ ته دا ويل ضروري نه دي چې د زکات پيسې دي په خپله نېت کافي دئ. دوئ ته که څه هم د تحفې او ډالۍ په نوم ورکول شي بيا هم زکات ادا کېږي. (اپ کی مسایل ۳ / ۳۹۸)

د واده لپاره زکات ورکول:-

پوښتنه:- يوه بې وزلې نجلۍ چې مور و پلار يې هم مسکينان دي د هغې د واده لپاره د زکات په پيسو ګډه، لوښي او جامې تيارولای شي او که نه؟.

ځواب:- د دې نجلۍ مور و پلار ته دي د زکات روپۍ ورکړل شي چې د هغې په واده کې يې ولګوي، دا کار روا دئ او که لوښي يا نور وسايل را نيول شي دې نجلۍ ته يې ورکړي هم روا دي. (فتاوی دار العلوم ۶ / ۲۴۶)

حرفوي سوالګر ته زکات ورکول:-

پوښتنه:- هغه سوالګر چې حرفه يا کسب يې سوال وي هغه ته زکات ورکول روا دي او که نه؟.

ځواب:- داسې سوالګر چې سوال يې کسب وي او معلومه ده چې دا ډول خلګ پيسې لري هغوئ ته زکات ورکول نه دي روا. (فتاوی دار العلوم ۶ / ۲۰۴)

د زکات په پيسو د مدرسې کتابونه اخيستل:-

پوښتنه:- که د يو اسلامي مدرسې مهتمم د نصاب ځښتن نه وي خلګ زکات او د قربانۍ پوستونه ورکړي مهتمم يې قبض کړي او په دې روپو د طالبانو لپاره کتابونه واخلي، د هغوئ پر خوراک او پوښاک يې ولګوي او مدرسينو ته يې په تنخوا کې ورکړي جواز لري او که نه؟.

ځواب:- د تملیک په دې حيله سره د زکات پيسې او د قربانۍ د پوستونو قيمت د مدرسينو او مزدورانو په تنخوا کې لګول او يا په مدرسه کې د وقف لپاره پرې کتابونه اخيستل يا يې د طالبانو پر خوراک او لباس لګول صحيح دي. (فتاوی دار العلوم ديوبند ۶/ ۲۵۷)

د زکات په پيسو مدرسه جوړول:-

پوښتنه:- که د زکات خاوند د ديني علومو په هغو ضروریاتو کي مرسته وغواړي چي هلته روپۍ نه شي مصرفېدای لکه د درس ګاه جوړول، یا د طالبانو د اوسېدو ځای او نور ودانول خو د تملیک په حیله سره یې هلته ولګوي نو په دې صورت کي له شک پرته د هغه زکات ادا کېږي که نه؟ او د علمي مرستې په نیت داسي کوونکي ته له ديني علومو سره د مرستې ثواب هم ورکول کېږي او که نه؟ او که صرف د زکات په ورکړه ثواب ورکول کېږي؟.

ځواب:- په دې صورت کي له شک پرته زکات ادا کېږي او په شامي کي نقل شوی دئ چي په یاده طریقه زکات ورکوونکي ته هم له ديني علومو سره د مرستې ثواب ورکول کېږي.

یقال ان ثواب التکفین یثبت للمزکی ایضاً لان الدال علی الخیر کفاعله و ان اختلف الثواب کما وکیفاً قلت واخرج السیوطی فی الجامع الصغیر لو مرت الصدقة علی یدی مائة لکان لهم من الاجر مثل اجر المبتدی من غیر ان ینقص من اجره شیء. (فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۵۹/۶)

په کومو ځایونو کي چي زکات نه شي مصرفېدای لکه د مسجد ونو په رغونه، مړي ته په کفن ورکولو او نورو کي په هغو کي د لګولو لپاره فقهاوو دا حیله جوړه کړې چي اول دي یو داسي چا ته د نصاب څښتن نه وي د زکات پیسې هغه ته په واک کي ورکړل شي، تر ملکیت وروسته دي هغه سړی په خپله د مسجد په تعمیر، رغونه او یا د مړي په تکفین یا نورو چارو کي ولګوي. کما فی الدر المختار (۸۵۰/۲)

و حیلة التکفین بها التصدق علی فقیر ثم هو یکفن فیکون الثواب لهما و کذا فی تعمیر المسجد.

د مړي په کفن کي د زکات ورکولو حیله داده چي د زکات مال دي یوه فقیر ته ورکړي، هغه دي یې له خپلې خوا پریوه کفن ولګوي نو دواړو ته به ثواب ورکول شي، د مسجد په تعمیر او نورو کي د زکات مصرفولو حیله هم داسي ده. (فتاوی دار العلوم ۲۲۶/۶)

د تملیک حیله

د حیلې په وسیله زکات پر مدرسه لګول:-

پوښتنه:- ځینې ښاغلي د زکات روپۍ د تبلیغ یا مدرسې اړتیاوو ته ورکوي او وایي چې حیله دي وشي، سره له دې چې ور سپارونکی او اخیستونکی دواړه ښه پوهیږي چې تملیک مقصود نه دئ، ایا د زکات په دې حیله سره هم غاړې خلاصیږي؟ او هغه روپۍ د دې مقصد لپاره جواز لري او که نه؟.

ځواب:- فقهاوو دا حیله لیکلې او شرعا روا ده، تاسو چې کوم شیان یاد کړي د حیلې مانع نه دي یعني له دې ټولو افکارو سره-سره دا حیله صحیح ده او کول یې ضروري دي څو د زکات ورکوونکي زکات سمدستي ادا شي، بیا دي مهتممین او نور چارواکي له خپلې خوښې سره سم په مناسب ځای کي ولګوي. (فتاوی دار العلوم ۶ / ۱۹۹)

په زکات کې حیله:-

پوښتنه:- په ډیرو مدرسو کې همېشنۍ چنده ډېره کمه وي هغوئ زکات او واجبه صدقه لکه کفاره، د قربانۍ پوستونه او نور را ټولوي، څرنګه چې دایمي چنده د استاذانو تنخوا نه پوره کوي او د زکات روپۍ جمع وي له همدې کبله د مدرسې چارواکي د مدرسې نایب مهتمم ته دا حیله ور ښیي چې یو مسکین سړي ته هغه روپۍ ورکړي، هغه یې مالک شي او ورته وایي چې ته یې له خپله لوري مدرسې ته ورکړه، د دا ډول حیلې په کولو د زکات روپۍ د استاذانو په تنخوا کې مصرف بدلای شي؟.

ځواب:- دا حیله روا ده او تر هغې وروسته یې د استاذانو پر تنخوا لګول جواز لري او چې د څومره روپو حیله وغواړي په یوه وخت کې دي وکړي په دې کې د نصاب مقدار لازمي نه دئ یوازې د اولی او غیر اولی فرق دئ، د حیله کوونکو هیڅ ګناه نه شته، د ښه نیت له مخې د ثواب هیله ده. (فتاوی دار العلوم ۶ / ۱۰۳، ۱۰۴)

اجتماعي زکات:-

پوښتنه:- په يوه کورنۍ کي څو کسان چي ټول کاريګر دي خپل دومره ځاني ملکيت نه لري چي زکات پرې لازم شي مګر که خپل ټول مال را غونډ کړي نو له نصاب سره سم د زکات ور ګرزي نو اوس به دا زکات له کومه حسابه ورکوي؟.

ځواب:- لازمه ده چي هر سړی جلا - جلا د نصاب مالک شي که نه زکات فرض نه دئ، تاسو چي کوم صورت ليکلی دئ زکات پکي نه شته مګر که عرفا د ټول ملکيت خاوند د کورنۍ مشر بلل کېږي نو څرنګه چي د يوه سړي ملکيت شو او نصاب هم پوره دئ نو زکات پرې لازمېږي، دا په هغه صورت کي چي د کورنۍ مشر واقعا مالک بلل کېږي. (اپ کی مسایل ۳/ ۳۴۹)

پوښتنه:- زمونږ ټول ورونه تنخوا موږ ته ورکوي چي په کور کي يې مصرفوي، له مونږ سره ګډې او ځيني سپمول شوې پيسې هم وي ايا د زکات ورکړه زمونږ مسئوليت دئ که د مور؟.

ځواب:- که هغه سره زر او سپمبدلې پيسې دومره وي چي که تقسيم شي نو ټول ورونه د نصاب خاوندان ګرزي نو زکات واجب دئ که نه وي نه دئ. (تبره حواله)

د ګډې کورنۍ زکات:-

پوښتنه:- زه د کور مشريم، دوه زامن مي کار کوي او زما له دوو نرونډو سره لږ تر لږه دوولس تولې ګډې دي، له مېرمنې سره مي پنځلس تولې او د پېغلي لور لپاره مي درې تولې ګډې دي چي له يوه کاله مو را نيولي او خوندي کړي دي، نن سبا په ګډه کورنۍ کي هم ګډه د هرې ښځې خپل شخصي ملکيت ګڼل کېږي، يوه ښځه د بلې ښځې ګډه نه شي خپلولای ان خوابنې د خپلې نرور ګډه خپلې لور ته نه شي ورکولای نو ايا په دې صورت کي به زه د کور د ټولو ګډو له مالیت سره سم زکات ورکوم؟، که د هر يوه جلا - جلا؟.

ځواب:- د زکات په وجوب کي د هر سړي ېېل ملکيت معتبر دئ، زما له نرونډو سره چي کومې ګډې دي نو بايد وکتل شي چي مالک يې څوک دئ؟، که يې ښځې مالکانې وي نو زکات پر دوئ واجب دئ او که يې ستا زامن مالکان وي نو پر هغوئ واجبېږي او که ځيني

ګڼې د نرېندو ملکیت وي مثلا هغه چې د پلار له خوا ورکول شوې دي او یو څه د هلکانو نو که د هر یوه ملکیت نصاب ته رسېږي زکات واجب دئ که نه وي نه دئ. همدارنګه چې ستا له مېرمنې سره کوم سره زر دي که د دوئ ملکیت وي او له دې پرته روپۍ او نور مال ونه لري نو زکات پرې نه شته او که ستا ملکیت وي نو د نورو مالونو له زکات سره د دې ګڼې زکات هم ستا پر ذمه دئ. تاسو چې د لور لپاره کوم سره زر را نیولي دي د هغو په اړه هم باید وکتل شي چې تا هغې ته سپارلي دي که نه؟، که د هغې په واک کي نه وي نو زکات یې ستاسو پر ذمه دئ او که د هغې ملکیت وي نغدې روپۍ او بل شی ونه لري نو زکات پرې نه شته مګر که یو څه روپۍ هم ورسره وي نو زکات پرې لازم دئ. (اپ کی مسایل ۳ / ۳۴۹)

د حج لپاره پر ساتل شویو پیسو زکات:-

پوښتنه:- یوې ښځې له شپږو کالو څخه د دوو کسانو د تګ را تګ لپاره د حج پیسې بېلي کړې دي غواړي سږ کال حج وکړي ایا پر دې پیسو د ټولو تېرو شویو کلونو زکات واجب دئ؟.

ځواب:- له دې روپو زکات ورکول ضروري دي څو چې دا روپۍ مصرف نه شي تر هغه وخته د ټولو تېرو شویو روپو زکات ورکول لازم دي. (فتاوی دار العلوم دیوبند ۶/ ۱۱۶)

د حج لپاره د پیسو په ساتلو زکات له منځه نه ځي څو چې په حج کي نه وې مصرف شوې او تر ضرورت یې زیاتې وي نو د کال تر پوره کېدو وروسته زکات واجبېږي. (فتاوی حقانیه ۳ / ۴۹۳)

پوښتنه:- زما د زکات کال د روژې په وروستۍ لسیزه کي پوره کېږي مګر ما د رجب پر لومړۍ د حج داخله وکړه، د کال په پوره کېدو پر هغو پیسو زکات لازمېږي او که نه؟.

ځواب:- کله چې په روژه کي کال پوره شي او تر هغه وخته روپۍ نه وي کارول شوې نو پر ټولو پیسو زکات لازمېږي ځکه نو د حج په پیسو کي داخلې شوې روپۍ د زکات له وجوبه مستثنی نه دي. (خیر الفتاوی ۳ / ۴۷۴)

په رواجي ټولیو کي د زکات حکم:-

پوښتنه:- پنځلسو کسانو یوه ټولې جوړه کړې ده یوه سړي د نوم اچونې په وسیله له پنځلسو کسانو څخه پنځلس زره روپۍ واخیستلې چې زر پکې د ده دي او څورلس زره د نورو ملګرو د قرض په توګه له ده سره دي بیرته به یې ورکوي، اوس ووایاست چې زکات یې د چا پر ذمه دئ؟.

ځواب:- په یاد صورت کي چې پرزید کومې پیسې قرض دي زکات یې پر ده نه دئ، د هرې برخې خاوند دي خپل زکات ادا کړي ځکه د کوم قرض په ترلاسه کولو کي چې قوي امید وي له نور مال سره په یو ځای کېدو یې د زکات ورکول شرعي امر دئ.

پوښتنه:- موږ دوه ویشتو کسانو یوه ټولې جوړه کړې ده چې په هغې کي هر غړی د میاشتې پنځه سوه روپۍ جمع کوي او د هرې میاشتې په اخیر کي د نوم اچونې په وسیله یو نفر ټاکل کېږي، د هر چا نوم چې وخېژي نو جمع شوې دوولس زره روپۍ هغه ته ورکول کېږي، په دې ډول (۲۱) میاشتې وروسته زما نوم راغی نو ما چې کومې پیسې ترلاسه کړې دي د زکات طریقه یې څه ده؟، د پیسو په ترلاسه کولو به زکات ورکوم که کال وروسته؟.

ځواب:- که ته وړاندي د نصاب خاوند یې نو له خپل نصاب سره د ټولې د پیسو زکات وباسه او که له وړاندي د نصاب خاوند نه یې نو کله چې په دې ټولې کي ستا روپۍ له نصاب سره برابرې شي نو هغه وخت ته د نصاب خاوند بلل کېږې او په دې حساب به د کال ترپوره کېدو وروسته زکات ورکوې، پر قسطونو کال تېر شوی وي او که نه. (فتاوی حقاینه ۳ / ۴۹۸)

پر احتیاطي بودیجه د زکات حکم:-

پوښتنه:- ایا پر احتیاطي بودیجه زکات واجب دئ؟.

ځواب:- د دولتي احتیاطي بودیجې او شخصي فابریکو د احتیاطي بودیجو ترمنځ یو څه توپیر شته چې له کبله یې احکام هم توپیر لري، په دولتي احتیاطي بودیجه کي دولت مستأجر او مامورین اجیران دي، د بودیجې روپۍ د دولت په واک کي دي، اجیر یا مامور

واک نه پرې لري، له همدې کبله يې په ملکيت کې نه دي نو ځکه زکات پرې نه شته. له تر لاسه کولو وروسته هم پرې د تېرو کلونو زکات نه لازمېږي بلکې په راتلونکي کې زکات پرې فرضېږي.

د شخصي فابريکو احتياطي بوديجه د يوې خپلواکې فابريکې په قبضه کې ده چې هلته د کاريګرو يو نماينده وي ځرنګه چې دا شرکت د هغوئ وکيل دئ ځکه نو د کمپنۍ يا شرکت قبضه د دوئ خپله ولکه بلل کېږي او دوئ يې مالکان دي ځکه نو زکات پرې فرض دئ. (احسن الفتاوی ۴ / ۲۶۰)

د کور جوړولو لپاره پر تولو شويو پيسو زکات:-

پوښتنه:- يوه سړي د کور جوړولو لپاره پنځه زره روپۍ تولي کړې دي، څلور واړه زامن، مېرمن او نور هم لري ايا د کال په تېرېدو پر دې پيسو زکات لازمېږي؟.

ځواب:- څو چې دا پيسې په نغده بڼه موجودې دي زکات پرې فرض دئ ځکه نو تر کال وروسته د زکات ورکړه ضروري ده، ان شاء الله دا زکات ورکول به يې په مال کې د زياتېدو سبب شي. (خير الفتاوی ۳ / ۴۱۷)

د کور لپاره ځمکه:-

پوښتنه:- ما د کور لپاره يو څه ځمکه را نيولې ده چې قېمت يې پنځه درش زره روپۍ وو دا مهال يې قېمت څلوېښت زره روپۍ شوی دئ، زما اراده د خرڅولو نه ده د کور جوړولو ده ايا پر دې ځمکه زکات واجب دئ له څه وخت څخه او د کوم حساب له مخې؟.

ځواب:- کومه ځمکه چې د هستوګنې د کور لپاره اخيستل شوې وي زکات پرې نه شته. (اپ کی مسايل ۳ / ۳۷۰)

پوښتنه:- يو سړی د خپلې هستوګنې له کور پرته نوره ځمکه او بل شی هم لري، د اخيستلو پر مهال يې نيت دا وو چې دا ځمکه به پر خپلو ورونو يا ماشومانو وېشي ايا پر دې ځمکه زکات شته؟.

ځواب:- د دې ځمکې پر مالیت زکات نه شته خو که حاصلات ولري مثلا کرایه یا نور نو د کال په پوره کېدو هغه وخت زکات پرې لازم دئ چې نصاب ته ورسېږي. (خیر الفتاوی ۴۲۴/۳)

پر کومه ځمکه زکات شته؟:-

پوښتنه:- که یوه ځمکه هسې پرته وي کارېږي نه نو زکات پرې شته؟.

ځواب:- که یې د ځمکې را نیولو پر وخت نېت دا وو چې په مناسب وخت کې به یې خرڅوي نو پر قېمت یې زکات شته او که یې د شخصي استعمال لپاره را نیولې وه نو زکات یې واجب نه ده. (اپ کی مسایل ۳/ ۳۷۰)

د سوداګرۍ پر ځمکه زکات:-

پوښتنه:- که یو ځوک د کورونو ځمکې خرڅوي او را نیسي نو ایا هغه وخت د سوداګریز مال په څېر بلل کېږي یعني پر ټول مالیت یې زکات واجب دئ که صرف پر ګټه؟، که ځمکه څو کاله وروسته خرڅه شوه نو ایا هر کال به یې زکات ورکوي؟ یا د صرف یو ځل د خرڅولو په کال؟.

ځواب:- که ځوک د ځمکې د خرڅولو او را نیولو کار کوي او په همدې نېت یې اخیستې وي نو د تجارتي مال په څېر ده پر ټول مالیت یې هر کال زکات واجبېږي.

(تبره حواله)

د سوداګریز کور او ځمکې حکم:-

پوښتنه:- که یو ځوک کور یا ځمکه په خپلو پیسو د دې لپاره را نیسي چې وروسته به کار ترې واخلي، که اوسېدو ته اړتیا وه نو په خپله به پکې واړوي که نه وبه یې پلوري داسې ځمکه او یا کور ترې یوه ډېروي ایا زکات پرې لازمېږي؟، ایا د را نیولو پر قېمت لازم دئ او که د مارکېټ پر خونو؟.

کومه ځمکه یا ځای چې را نیول شي، د را نیولو پر وخت یې نېت درې ډوله کېدای شي کله نېت دا وي چې وروسته به یې وپلوري په دې صورت کې یې هر کال پر قېمت زکات فرضېږي او هر کال چې په مارکېټ کې څومره قېمت ولري هغه معتبر دئ، مثلا تاسو یو

ځای په پنځوس زره را نیولی وو کال وروسته یې اویا زره شو نو د اویا زره زکات به ورکوئ او لس کاله وروسته یې قیمت پنځه لکه شو نو اوس به زکات هم د پنځو لکو ورکوي، لنډه دا چې هر کال په مارکېټ کې څومره قیمت ولري د هغه حساب له مخې به زکات ورکوي او کله نېت دا وي چې دلته به خپل کور جوړ کړم، که یې ځمکه په دې نېت را نیولې وي نو زکات پرې نه شته، همدارنګه که یې د را نیولو پر وخت نه د خرڅولو نېت وو او نه د اوسېدلو په دې صورت کې هم پرې زکات نه شته. (اپ کی مسایل ۳ / ۳۷۱)

د کور پر کرایه زکات شته:-

پوښتنه:- زما دوه کورونه دي یو د هستوګنې او بل د کرایې نو ایا زکات د کور پر مالیت دئ او که یې پر کرایه؟.

ځواب:- په دې صورت کې زکات د کور پر قیمت نه البته پر کرایه یې شته چې نصاب ته ورسېږي. (تېره حواله)

د واده لپاره پر ټولو شویو روپو زکات:-

پوښتنه:- یوه سړي د واده لپاره یو څه روپې ټولې کړې دي چې تر نصاب زیاتې دي، له څو کلونو ورسره پرتې دي خو ځینو وجوهاتو له وجې یې واده نه دئ کړ ایا پر دې پیسو زکات واجبېږي سره له دې چې د واده اړتیاوو ته ځانګړې شوې دي؟.

ځواب:- څو چې دا پیسې مصرف شوې نه وي زکات پرې لازمېږي، همدارنګه که پلار د خپلو زامنو د واده لپاره پیسې ټولې کړې وې او نصاب پوره وي نو د کال په تېرېدو پرې زکات واجب دئ. (فتاوی حقانیه ۳ / ۴۹۴)

د تېرو کلونو زکات:-

پوښتنه:- زما د واده نهه کاله شوي دي، له هغه وخته مې مېرمنې اتیا ټولې سره زر درلودل، تر اوسه مو یې زکات نه دئ ورکړی ځکه زما ګټه دومره نه ده چې د زکات لپاره یو څه را پاتې شي، دوې لونې هم لرم هغه سره زر زما مېرمنې ته په کور کې ورکول شوي دي نو که زه اوس وغواړم زکات ورکړم څرنګه به یې باسم؟ او پر ما و مېرمنې مې زکات واجب دئ؟ سره له دې چې ګټه مو دومره نه شته.

ځواب:- د دې اتيا تولو سرو زرو زکات ستا پر ذمه نه دئ بلکي ستا د مېرمنې پر ذمه دئ که د زکات ادا کولو پيسې نه وي نو د ګڼې همدومره برخه دي ورکړي، په هر حال ستا پر مېرمنې د ټهرو شويو نهو کالو زکات واجب دئ، د هر کال حساب دي وکړي څومره زکات چې جوړوي هغه دي وباسي. (اپ کی مسایل ۳/ ۳۴۸)

پوښتنه:- پر يوه سړي قرباني او زکات واجب ول په څو کالو يې ادا نه کړ اوس غواړي ادا يې کړي، اوس چې دی د قرباني قېمت او د زکات د سرو زرو قېمت ورکوي نو د وجوب د ورځې قېمت معتبر دئ او که د ادا د ورځې؟، همدارنګه که سره زر په زکات کي ورکړي مثلا په څلوېښتو تولو سرو زرو کي د اول کال زکات څلوېښتمه برخه يوه توله سره زر کېږي، په دويم کال له نهو دېرشو تولو څخه څلوېښتمه برخه ورکړي او که د څلوېښتو تولو څلوېښتمه برخه؟، صورت دادئ چې غواړي د څو کلونو زکات يو ځای ورکړي، همدارنګه د لسو کالو قرباني ادا کوي؟.

ځواب:- د يارانو په نزد دي د ورکړې ورځې قېمت ته حساب وکړي او د امام صيب په نزد د وجوب د ورځې قېمت ته، د يارانو ورځې قول فقيرانو ته ګټور دئ او د امام صيب قول د مال څښتن ته ځکه نن سبا قېمتونه لوړ شي او په مخکيني زمانه کي د وجوب په ورځ قېمت کم وو، که مستفتي غواړي په احتياط عمل وکړي نو د صاحبينو قول احتياطي دئ، په دويم صورت کي دي د څلوېښتو تولو په زکات کي يوه توله وباسي، دويم کال دي د نهه دېرشو تولو زکات ورکړي. (خير الفتاوی ۳/ ۴۲۹)

ځواب:- د سرو او سپينو زرو په زکات او عشر کي د وجوب د وخت قېمت معتبر دئ:

قال فی التنوير و جاز دفع القيمة فی زكات و عشر و خراج و فطرة و نذر و كفارة غير الاعتاق و فی الشرح و تعتبر القيمة يوم الوجوب و قالا يوم الاداء. (رد المحتار ۲/ ۲۱، احسن الفتاوی ۳/ ۲۶۸)

يو چا ته ټول زکات ورکول:-

پوښتنه:- زه عموما د زکات ټولي روپۍ چې نژدې دوه زره کېږي يوه سړي ته ورکوم څو ديوه سړي کار پرې وشي ايا دا ډول زکات ورکول روا دي؟.

ځواب:- زکات ادا کېږي مګر یو چا ته دومره زکات ورکول چې هغه د نصاب څښتن شي مکروه دي. (اپ کی مسایل ۳ / ۳۷۷)

یوه اړسړي ته باید تر نصاب کم زکات ورکول شي د نصاب په اندازه زکات ورکول مکروه دي مګر که هغه پورورې وي نو د نصاب په اندازه یا تر هغه زیات ورکول هم روا دي.

وکره اعطاء فقیر نصاباً الا اذا کان المدفوع الیه مدیوناً او کان صاحب عیال لا یکره.
(در مختار ۲ / ۹۳، فتاوی دارالعلوم ۶ / ۲۷۴)

تر وخت وړاندي زکات ورکول:-

پوښتنه:- که یوه ښځه چې پیسې او سره زر لري د کال زکات نه ورکوي بلکې هره میاشت یو محتاج ته لږ-لږ شی ورکوي، کله نغدې روپۍ، کله غله او نور، حساب یې هم له ځان سره ساتي نو ایا زکات یې ادا کېږي؟.

ځواب:- د زکات په نېت چې څه ورکوي همدومره یې زکات ادا کېږي مګر دا څرنګه معلومېږي چې د دې زکات پوره شوی دئ او که نه؟، له همدې کبله باید حساب وکړي څومره زکات چې وي هغه دي ادا کړي، البته دا اختیار دئ چې یو ځای یې ورکوي او که د ټول کال په اوږدو کې لږ-لږ باسي خو حساب باید وکړي او د ورکړې پر وخت د زکات نېت ضروري دئ. کوم شی چې د زکات په نېت ورنه کړل شي زکات نه ادا کېږي، البته که د زکات په نېت ځینې روپۍ بېلې شي او وخت پر وخت یې ورکوي نو زکات ادا کېږي. (اپ کی مسایل ۳ / ۳۷۸)

پوښتنه:- زما کاروبار پراخ دئ، مګر د ټول کال زکات ته حساب کوم ورو-ورو یې بېلابېلو مدرسو او یا غریبانو ته نژدې په اتو نهو میاشتو کې ورو ورو ښم ایا په روژه کې زکات ورکول ضروري دي او که ورو-ورو ورکړل شي هم څه پروا نه لري؟.

ځواب:- تاسو چې له څه وخته د نصاب څښتنان شوي یاست د هماغه لومړي تاریخ په رارسېدو زکات درباندې فرض کېږي، د روژې میاشت وي او که د محرم غوره داده چې د حساب په کولو د زکات پیسې بېلې شي مګر که د ټول کال په اوږدو کې لږ-لږ ادا شي هم زکات وزي او کله چې کال پېل شي له هغه وخته لږ-لږ زکات ورکوي نو هم روا دئ څو د

کال په ختمېدو زکات هم ادا شي. په هر حال څومره اندازه زکات چې واجب وي ورکول يې ضروري دي. (اپ کی مسایل ۳ / ۳۷۹)

کارول شوی شی په زکات کې ورکول:-

پوښتنه:- يو سړی يو شی کاروي او هماغه شی په خپل زړه کې د زکات په نيت په نيمه بيه له څه ويلو پرته د زکات مستحق ته ورکوي نو زکات وزي او که نه؟.

ځواب:- او که په بازار کې خرڅ شي دومره قيمت پرې تر لاسه شي نو زکات ادا کېږي. (اپ کی مسایل ۳ / ۳۸۲)

پوښتنه:- په زکات کې د روپو پر ځای غله يا له خپل کور څخه جامه ورکول شي د بازار له نرخ سره سم نو زکات وزي که نه؟ او که يې له بازاره واخلي نو حکم څه دئ؟.

ځواب:- په دواړو صورتونو کې زکات ادا کېږي، له کور څخه غله او جامه ورکول شي او که يې په بازار کې واخلي.

د حاصلاتو عشر

د عشر تعريف:-

پوښتنه:- ۱) د عشر تعريف څه دئ؟. ۲) ايا د زکات په څېر عشر هم نصاب لري؟. ۳) ايا عشر په ټولو ځمکو کې يو ډول وي؟. ۴) دا کومو خلګو ته ورکول کېږي؟. ۵) که يو سړی د خپل مال زکات ورکړي نو ايا عشر به هم ورکوي؟. ۶) ايا په کال کې يو ځل ورکول کېږي که په هر نوي فصل کې؟. ۷) ايا د څارويو لپاره په کرل شوي کښت کې هم عشر شته؟.

ځواب:- عشر د ځمکې د حاصلاتو زکات دئ، که ځمکه د بارانو په اوبو اوبېږي نو د حاصلاتو اخيستلو پر وخت به لسمه برخه د الله په لار کې ورکوي او که ځمکه په خپله اوبوي نو د حاصلاتو د شلمې حصې ورکړه واجب ده.

۲) د امام ابو حنيفه په اند عشر نصاب نه لري، لږ حاصلات وي او که ډېر عشر پرې واجب دئ.

۳) هو! هر څوک چې فصل واخلي عشر پرې واجب دئ.

۴) عشر هغه چا ته ورکول کېږي چې د زکات مستحق وي.
۵) عشر د حاصلاتو زکات دئ ځکه نو د نورو مالونو له زکات ورکولو سره - سره پر حاصلاتو عشر واجب دئ.
۶) په کال کې چې څومره فصلونه راځي پر هر فصل عشر واجب دئ.
۷) هو! د څارویو لپاره پر کرل شوي کښت هم د امام صیب په نزد عشر واجب دئ.
(اپ کی مسایل ۳/ ۴۰۸)

پر هر حاصل عشر:-

پوښتنه:- د عشر نصاب څه دئ او د کومو شیانو عشر ورکول کېږي؟. د کښت په حاصلاتو کې پنځه فیصده زکات ورکول کېږي نو ایا په کرنیزو حاصلاتو کې به عشر او زکات دواړه ورکوي؟.

ځواب:- د امام ابو حنیفه په اند د عشري ځمکې د هر حاصل عشر واجب دئ، لږوي او که ډېر که ځمکه باراني وي نو د حاصلاتو د لسمې برخې ورکول واجب دي او که د څاه په اوبو اوبېږي او یا د ویالې اوبه ورته اخلي نو شلمه حصه پکې واجب ده. د امام صیب په اند په مېوو، سبزیو او د څارویو په خوراکه کې هم چې کرل کېږي عشر واجب دئ، په کرنیزو حاصلاتو کې زکات نه شته صرف عشر واجبېږي. (اپ کی مسایل ۳/ ۴۰۹)

د کوچني اختر سرسایه

د سرسایې مسایل:-

پوښتنه:- د کوچني اختر سرسایه پر چا واجب ده؟.

ځواب:- ۱) د کوچني اختر سرسایه پر هر مسلمان چې د نصاب مالک وي واجب ده.
۲) له چا سره چې تر خپل استعمال او اړتیا دومره شیان وي چې که یې قیمت ته حساب وشي نو د (۵۲) نیمو تولو سپینو زرو له قیمت سره برابرېږي نو دا سړی د نصاب خاوند دئ او پر ده د اختر سرسایه واجب ده، د سپینو زرو د قیمت پوښتنه دي په بازار کې وشي.
۳) هر څوک چې د نصاب خاوند وي د ځان او نابالغ اولاد له لوري پرې د کوچني اختر سرسایه واجب ده او که نابالغ ماشومان خپل مال ولري له هغه دي ورکړي.

۴) چا چې د سفر، ناروغۍ یا غفلت او کوتاهي له وجې روژې نه وي نیولې پر هغو هم سرسایه واجب ده خو چې د نصاب څښتنان وي.

۵) کوم ماشوم چې د اختر په شپه تر سپېده چاود وړاندې پیدا شي پر هغه هم د اختر سرسایه لازمه ده او که تر سپېده چاود وروسته پیدا شو نو پر هغه نه شته.

۶) کوم څوک چې د اختر په شپه تر سپېده چاود وړاندې مړ شي پر هغه سرسایه نه شته او که تر سپېده چاود وروسته مړ شو نو سرسایه پرې واجب ده.

۷) د اختر په ورځ لمانځه ته تر تلو وړاندې د سرسایې ورکول غوره دي خو که یې اول ورنه کړل نو وروسته یې ورکول هم روا دي او څو چې یې ورنه کړي پر ذمه یې پاتې ده.

۸) سرسایه د هر سړي له لوړي پاو بالا دوه سېره غنم یا د هغو قېمت دئ، په دومره قېمت بل شی هم ورکولای شي.

۹) د یوه سړي سرسایه تر یوه زیاتو فقیرانو او او ړو کسانو ته ورکول روا دي او دا هم روا ده چې د څو کسانو سرسایه یوه فقیر ته ورکړل شي.

۱۰) څوک چې د نصاب خاوند نه وي هغه ته د سرسایې ورکول صحیح دي.

۱۱) خپل سکه ورور، خور، اکا او عمې ته د سرسایې ورکول روا دي، مېرمن او خاوند یو بل ته سرسایه نه شي ورکولای، همدارنګه مور و پلار، اولاد، لمسیانو، انا او نیکه ته د اختر سرسایه نه شي ورکول کېدای.

۱۲) د اختر سرسایه باید هرو - مرو د یو فقیر او محتاج په واک کي ورکړل شي، له همدې وجې د اختر سرسایه د مسجد په چارو او دا ډول یو بل خیریه کار کي لګول روا نه دي. (اپ کی مسایل ۳ / ۴۱۶)

كتاب الصوم

د روژې بيان

د روژې نيت:-

پوښتنه:- د روژې نيت بايد څه وخت وشي؟.

ځواب:- ۱) غوره داده چې د روژې نيت تر سپېده چاود وړاندې وشي. ۲) که يې تر سپېده چاود وړاندې د روژې اراده نه وه او وروسته يې اراده شوه چې روژه ونيسي نو که يې تر سپېده چاود وروسته خوراک او څښاک نه وي کړی نيت يې صحيح دئ. ۳) که يې کوم خوراک او څښاک نه وي کړی نو تر غرمې يو ساعت وړاندې يعني تر شرعي نيمې ورځې مخته د روژې نيت کولای شي. ۴) په روژه کې همدومره نيت کافي دئ چې نن مي روژه ده يا دي دشپې نيت وکړي چې سهار روژه نيسم. (اپ کی مسایل ۳ / ۲۶۲)

پوښتنه:- زيد سهار بيده شو نژدې يوولس دوولس بجې يې سترګې خلاصې شوې نو روژه نيولای شي او که نه؟.

ځواب:- د فرضي او يا نفلي روژې نيت په ورځ کې تر شرعي نيمايي وړاندې صحيح دئ يعني نژدې تر يوولس بجو صحت لري. (فتاوی دار العلوم ۶ / ۳۴۴)

له نيت څخه مراد د زړه اراده ده په ژبه ويل يې ضروري نه دي ځکه نو که د شپې له ارادې سره بيده شوی وي بيا يې نوره اړتيا نه شته. (فتاوی دار العلوم ديوبند ۶ / ۳۴۴)

د نفلي روژې نيت:-

پوښتنه:- د نفلي روژې نيولو او ماتولو نيت څه دئ؟، که يې د نذر په توګه نفلي روژې ايښې وي چې که فلانی کار وشو نو دومره روژې به نيسم نو د نيولو او ماتولو نيت يې څه دئ؟.

ځواب:- نيت د زړه ارادې ته وايي نفل روژه له مطلق نيت سره هم صحيح ده او د نفلو په نيت هم يعني په زړه کې دي اراده وکړي چې روژه نيسم خو د نذري روژې لپاره د نذر نيت ضروري يعني په زړه کې دي دا اراده وکړي چې د نذر روژه نيسم، غالبا ستاسو له نيت څخه

مراد هغه دعاوې دي چې د روژې نیولو او ماتولو پر وخت ویل کېږي د هغو ویل مستحب دي ضروري نه دي، روژه له هغو پرته هم صحیح ده مګر په ژبه د دې دعاوو ویل ښه کار دئ.
(اپ کی مسایل ۳ / ۲۶۳)

د روژې نیولو او ماتولو دعاوې:-

پوښتنه:- د روژې د نیت، نیولو او ماتولو دعاوې کومې دي؟.

ځواب:- د نفلي روژې لپاره مطلق نیت کافي او هغه دادئ:

وبصوم غدنویت.

یعني د سبا روژې نیت کوم.

د روژه ماتي دعا داده: اللهم لک صمت وعلی رزقک افطرت.

اې الله! ستا لپاره مي روژه ونیوله او ستا په رزق یې ماتوم.

د فرضي روژې په نیت کي دي داسي ووایي: وبصوم غدنویت من شهر رمضان.

یعني سبا مي د رمضان د روژې نیت کړی دئ. (خیر الفتاوی ۴ / ۶۴)

د څومره عمر په ماشوم روژه ونیول شي؟:-

پوښتنه:- د روژې په پېښلمي کي د لسو دوولسو کالو ماشومان د روژې پر نیولو ټینګار کوي خو په ګرمي کي هغوئ ته روژه نیول ډېر سخت وي، شرعا یې څه حکم دئ؟، که هغوئ روژه ونیسي او غرمه یې ماته کړي نو کفاره پرې شته او که نه؟.

ځواب:- کله چې ماشوم د روژې طاقت ولري نو باید پرې ونیول شي څو له همدې وخته ورسره عادت شي، البته د طاقت لپاره خاص عمر نه شته ځکه دا د روغتیا، سیمې او هوا له مخې فرق کوي خو په لس کلنۍ کي دي روژه پرې ونیول شي، که یې تر نیولو وروسته ماته کړي نو قضا پرې نه واجبېږي.

لس کلن ماشوم وهل او روژه پرې نیول:-

پوښتنه:- د بهشتي زیور په دریشتم مخ دوولسم نمبر مسئله کي دي چې کله نجلۍ یا هلک د روژې نیولو وړ شي نو هغوئ ته دي هم د روژې حکم وکړي او چې کله لس کلن شي

نو په وهلو دي روژه پرې ونيسي، که ټولي نه شي نيولای نو څومره چې نيولای شي ودي نيسي او په فتاوی رشيديه کې دي چې ماشوم ته په اووه کلنۍ کې د لمانځه کولو امر دئ او ترلس کلنۍ وروسته د وهلو نو ايا د روژې په اړه هم همدا حکم دئ؟.

ځواب:- د روژې په اړه دا حکم نه دئ. (فتاوی رشيديه ص: ۱۳۴ دويمه برخه)

په بنکاره د دواړو کتابونو تر منځ اختلاف معلومېږي بايد وضاحت يې وشي.

في الدر المختار اول کتاب صلوة بعد ذکر حديث مروا اولادکم بالصلوة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر ما نصه والصوم کالصلوة على الصحيح کما في الصوم القحسطاني ماضيا للزايدي.

له دې معلومه شوه چې په روژه کې دوه قولونه دي نو په يوه کتاب کې يو قول اخيستل شوی په بل کتاب کې بل، له دې کبله مشکل نه شته. (امداد الفتاوی ۲ / ۱۲۳)

پېښلمی او روژه مات

د پېښلمي کول مستحب دي:-

پوښتنه:- ايا پېښلمی ضروري دئ؟، که څوک پېښلمی ونه کړي نو روژه يې نه شته؟.

ځواب:- په روژه کې پېښلمی مستحب دئ او برکت لري او په روژه کې د قوت سبب ګرزي. (اپ کی مسايل ۳ / ۲۶۶)

په پېښلمي کې ځنډ:-

پوښتنه:- ځيني کسان پېښلمی ډېر ژر او روژه مات ناوخته کوي ايا دا عمل صحيح دئ؟.

ځواب:- د لمر تر لوېدلو وروسته بايد د روژې په ماتولو کې ځنډ ونه شي، رسول الله ﷺ ويلي چې زما امت به تر هغه پر خير وي چې پېښلمی ځنډوي او تر لمر لوېدو وروسته ژر روژه مات کوي. (مسند احمد ۵ / ۱۷۲، اپ کی مسايل ۳ / ۲۶۸)

د پېښلمي پای:-

پوښتنه:- په روژه کي د پېښلمي اخيري وخت کله وي؟ يعني تر شپېلۍ او کله تر اذانه ځيني تر اذانه پوري هم خوراک کوي ايا دا سم کار دئ؟.

ځواب:- د پېښلمي تر ختمېدلو وخت معلوم دئ شپېلۍ او اذان يې يوه نښه ده، ساعت ته وګورئ که شپېلۍ پر وخت وهل شوې وه نو وخت ختم دئ تر دې وروسته هيڅ خوراک او څښاک نه شته.

د شپېلۍ وهلو پر وخت خوراک او څښاک:-

پوښتنه:- عموما خلک تر شپېلۍ وهلو يو څه وخت وړاندي له خوراکه خلاصېږي او د هغې د وهلو انتظار کوي څرنګه چې شپېلۍ ووهل شي يو - يو ګيلاس اوبه څښي او روژه بندوي ايا داسي کول صحيح دي؟.

ځواب:- شپېلۍ يو دوې دقيقې وړاندي وهل کېږي ځکه نو په دې وخت کي اوبه څښل کېدلای شي په هر حال د احتياط تقاضا داده چې د شپېلۍ تر وهلو وړاندي اوبه وڅښل شي. (اپ کی مسایل ۳ / ۲۶۹)

په شکمن وخت کي پېښلمی کول:-

پوښتنه:- د اذان له کولو سره پېښلمی پاتي شو مګر هغه دوې ګولې چې په خوله کي ځنګه وي ويې وړې او اوبه يې وڅښلې دا روژه شرعا صحيح ده که يې قضا لازمه ده؟، ځيني خلک شپېلۍ وهي، د پېښلمي بندېدو اعلان کېږي او اذان شروع وي مګر په هوټلونو کي د چايو په څښلو په خوله اوبه غرغره کوي د دې شرعي حکم څه دئ؟.

ځواب:- که غالب ګومان دا وي چې اذان تر سپېده چاود وروسته شروع شوی دئ نو روژه نه شته خو که حالت شکمن وي نو خوراک او څښاک مکروه دئ خو روژه صحيح کېږي.
(احسن الفتاوی ۴ / ۴۳۱)

د پېښلمي او روژه ماتي مستحبه طريقه:-

پوښتنه:- ايا په پېښلمي او روژه ماتي کي د تلوار او ځنډ حکم يو دئ او که يو څه توپير شته؟.

ځواب:- په شریعت کي تر لمر لوېدو سمدستي وروسته روژه مات مستحب دئ او په پېشلمي کي تر اخیري وخته ځنډ کول غوره دي، مګر بیا هم احتیاط دادئ چي په غالب ګومان تر سهار کېدو څو دقیقې وړاندي باید پېشلمی بند شي. (خیر الفتاوی ۴ / ۱۴۸)

ایا د سهار اذان د پېشلمي پای ته رسېدو دلیل دئ؟:-

پوښتنه:- د پېشلمي د اخیري وخت معلومولو طریقه څه ده ایا د سهار اذان د پېشلمي د پای ته رسېدو دلیل کېدای شي که نه؟.

ځواب:- د روژې په بندېدو کي بنسټیز اعتبار د وخت ختمېدلو ته دئ ځکه نو د سهار تر را ختلو وړاندي د روژې نیول واجب دي، البته که اذان پر صحیح وخت کېږي نو د وخت پای ته رسېدو دلیل کېدای شي، که نه د وړاندي والي او وروسته والي په صورت کي یې د پېشلمي پای بلل صحیح نه دي، زمونږ په سیمو کي اذان عموما د وخت تر داخلېدو وروسته کېږي، له همدې کبله په دې وخت کي خوراک او څښاک نه دئ روا بلکي تر هغه څو دقیقې وړاندي باید بند شي. (خیر الفتاوی ۴ / ۱۴۸)

د روژه مات او جماعت تر منځ وقفه:-

پوښتنه:- په روژه کي خلک کور روژه مات وکړي او د مانښام په جماعت کي ګډون کوي ایا هغوئ ته باید یو څه انتظار وشي او که نه او که کېږي نو څومره وخت؟، که د لمر له لوېدو سره اذان وشي نو د انتظار اخیري وخت باید څومره وي؟.

ځواب:- کوم خلک چي په کور کي روژه مات کوي او مسجد ته راځي هغوئ ته باید تر اذان وروسته پنځه شپږ دقیقې انتظار وشي. (خیر الفتاوی ۴ / ۸۰)

روژه باید په اذان ماته شي او که په اعلان؟:-

پوښتنه:- ایا روژه پر اذان ماته شي او که په اعلان؟.

ځواب:- په خیر المدارس او نورو ډېرو مسجدونو کي لومړی د روژه ماتي اعلان کېږي او تر څو دقیقو وروسته اذان او ورپسې سمدستي جماعت درېږي، د روژه ماتي تر وخت وروسته د اذان په انتظار روژه ماتول صحیح نه دي، د وخت تر داخلېدو وروسته باید روژه سمدستي ماته شي. (خیر الفتاوی ۴ / ۸۳)

د اذان او مابنام لمانځه تر منځ وقفه:-

پوښتنه:- ما له تاسو د يوې مسئلې پوښتنه کړې وه خو د وخت د کموالي له کبله پوره ځواب را نه کړای شو، تا ويلي وو چې زه به مسئله وګورم درته وبه وايم هغه وخت مو ونه شوای کتلای وروسته دلته راغلم هغه مسئله مې په اوله هدايه کې وکتله ما در څخه پوښتنه کړې وه چې ځينې کسان وايي چې د تهانوي صيب په اند د مابنام تر اذان وروسته لمانځه پورې ډېر وخت وي، زما هم څو ځله دا خيال وو خو د پوښتنې فرصت مې نه وو موندلی، د امام صيب قول او فعل دواړه دا وو چې د مابنام تر اذان وروسته يې سمدستي اقامت کاوی دا خبره د اولې هدايې په باب الاذان کې ذکر شوې ده، عبارت يې دادي:

ويجلس بين الاذان و الاقامة الا فی المغرب و هذا عند ابی حنيفة.

دا خبره د هدايې پر (۷۴) صفحه شوې ده.

له يعقوب څخه روايت دئ:

قال يعقوب رأيت ابا حنيفة يؤذن فی المغرب ويقيم و لا يجلس بين الاذان و الاقامة.

او تر دې زيات صراحت په باب المواقيت کې ذکر شوی دئ چې د امام شافعي قول دئ.

و قال الشافعي مقدار ما يصلی ثلث رکعات لان جبرئيل عليه السلام ام فی يومين فی وقت واحد.

يوازې صاحبين خلاف دي او وايي چې بايد لنډه ناسته وشي لکه د جمعې د دوو خطبو تر منځ، دا خبره يې هم په باب الاذان کې ذکر کړې ده ما يې په زړه کې دا ځواب ورکاوی ممکن دا مسئله هلته وي چې امام تاکلی وي او د يو مجبورۍ له وجې وځنډېږي نو بايد انتظار ورته وشي خو پرې مطمئن نه وم، د دې شک د لرې کولو لپاره مې له تاسو پوښتنه وکړه هيله ده چې ستاسو ځواب تسلي بخښونکی وي.

ځواب:- د سوال له رواياتو صرف عمل ثابتېږي، تر دې د زيات ځنډ کولو مکروهيت نه ثابتوي، عمل په استحباب هم مبني کېدای شي او بيرته له بحث څخه مقصود کراهيت دئ. په در مختار او رد المحتار کې په دې اړه هم خبرې شوې دي، حاصل يې دادئ چې تر دوو

رکعتونو زیات ځنډ هم مکروه نه دئ او تر دې زیات ځنډ د ستورو تر بنه ځلېدو پورې د شرح المنیة له قول سره سم مباح او له ځینو اقوالو سره سم مکروه تنزیهي دئ او تر اشتباک وروسته مکروه تحریمي دئ. روایات دادي:

فی الدر المختار و المستحب الی قوله و تعجل مغرب مطلقا و تاخیره قدر رکعتین یکره تنزیها.

فی رد المحتار: ان المراد بالتعجیل ان لا یفصل بین الاذان و الاقامة بغیر جلسة او سکنة علی الخلاف و ان ما فی القنیة من استثناء التاخیر القلیل محمول علی ما دون الرکعتین و ان الزائد علی القلیل الی اشتباک النجوم مکروه تنزیها و بعده تحریما الا بعذر کما مر.

قال فی الشرح المنیة والذی اقتضته الاخبار کراهة التاخیر الی ظهور النجوم و ما قبله مسکوت عنه فهو علی الاباحة و ان کان المستحب التعجیل ونحوه ما قدمناه عن الحلیة.

او د عذر په وخت کې کراهیت هم نه شته، دلته امام ته انتظار تر دوو رکعتونو کم وي هغه هم کله - کله نه همېشه او د عادت په ډول او که تر دوو رکعتونو یې زیات هم فرض کړو نو له یوه تحقیق سره مباح دئ او د تنزیهي کراهیت له قول سره سم عذر کراهیت له منځه وړي او فقهاوو یې مثال خوراک او سفر بللی دئ، د حصر هیڅ دلیل نه شته، د امام لپاره اودس او د قوم لپاره تاکل شوي امام ته انتظار په ځانګړي ډول چې هغه موجود وي تر ټولو قوي عذر دئ. (امداد الفتاوی ۱ / ۱۱۷، ۱۱۹)

تهانوي صیب یو بل ځای لیکي: له دې عبارته معلومه شوه چې د مابنام ځنډولو دریم درجې دي: یوه درجه تر دوو رکعتونو کمه ده چې د هیڅا په اند مکروه نه ده، بله درجه د دوو رکعتونو یا تر دې زیاته خو د ستورو تر ظهور وړاندي ده، دا د در مختار له روایت سره سم مکروه تنزیهي ده او د شارح منیه له تحقیق سره سم مباح ده خو د سنت خلاف ده، دریمه درجه هغه ده چې ستوري ښکاره شي، دا مکروه تحریمي ده. نو تر لس دقیقې زیات ځنډ کول مکروه هم نه دئ لکه د ځینو روایاتو تقاضا چې ده البته د مستحب پرېښودل ضرور

رائي او د مستحب په پرېښو ولو له ضرورت پرته داسي کار دئ چي فقهاوو تنزيهي مکروه بللی دئ. په رد المحتار کي تر مخکينيو الفاظو وروسته دا عبارت دئ:

انه الا ما قبل ذالک مکروه تنزيها لترک المستحب هو التعجيل. (امداد الفتاوی ۱/ ۱۰۴)

په روژه کي د مابنام لمونځ ځنډول:-

پوښتنه:- په روژه کي د مابنام لمونځ پنځه دقيقې د دې لپاره ځنډول چي خلک تر روژه مات وروسته جماعت ته راشي روا دي او که نه؟.

ځواب:- اصل خبره داده چي د دوو رکعتونو په اندازه د مابنام د لمانځه ځنډول اتفاقا له کراهيت پرته روا دي، تر دې د زيات ځنډ په اړه اختلاف دئ ځيني يې له کراهيت پرته جايز بولي او ځيني يې مکروه تنزيهي مګر دومره ځنډ چي د هر ستوري وځلېږي اتفاقا مکروه تحريمي دئ، په روژه کي که سړی وږی او خوراک تيار وي نو پنځلس - شل دقيقې ځنډ پروا نه لري ځکه دا ځنډ مکروه تنزيهي دئ او د لوږې په حالت کي چي خوراک حاضر وي لمونځ مکروه تحريمي دئ ځکه نو بايد له خوراکه تر خلاصېدو وروسته په اطمنان او فارغ زړه سره لمونځ وشي. (احسن الفتاوی ۲/ ۱۳۸)

د ښځو ځانګړي مسايل

د حيض په ورځو کي د روژو قضا:-

پوښتنه:- ښځو ته د حيض په ورځو کي روژې معاف دي او که يې د قضا راوړلو امر دئ؟.

ځواب:- رسول الله ﷺ ويلي دي چي ښځې دي د حيض د ورځو روژې را وګرزوي خو د دې ورځو لمونځ معاف دئ. (تحفه خواتين ص: ۲۵۹)

پوښتنه:- په روژه کي چي ښځې د حيض له کبله روژې ونه نيسي ايا وروسته به يې قضا راوړي؟:-

ځواب:- د حيض او نفاس په ورځو کي ښځې ته روژه نيول نه دي روا وروسته يې قضا راوړل فرض دي. (اپ کی مسايل ۳/ ۲۷۸)

په روژه کي حيض پيل شي:-

پوښتنه:- که په روژه کي د روژې تر نيولو وروسته د ورځې پر مهال حيض پيل شي نو ايا له هغه وخته بايد روژه ماته شي؟.

ځواب:- د حيض په پيلېدو روژه په خپله ختمېږي ماتوي يې او که نه. (تېره حواله)

په روژه کي د حايضې خوراک او څښاک:-

پوښتنه:- که په روژه کي ښځه د حيض له وجې روژه نه نيسي نو د ورځې يې خوراک او څښاک صحيح دئ او که نه؟.

ځواب:- که يې د حيض له وجې روژه ونه نيوله يا تر نيولو وروسته حيض پرې راغی نو خوراک او څښاک يې جايز دي مګر د نورو په مخ کي دي نه خوري او که په ورځ کي له حيض څخه پاکه شوه نو لازمي ده چې پاتي ورځ خوراک او څښاک ونه کړي. (احسن الفتاوی ۴/ ۴۲۸)

پوښتنه:- که يوه ښځه په روژه کي د ورځې له حيض يا نفاس څخه پاکه شي هغه به د ورځې په پاتي برخه کي خوراک او څښاک کوي او که د روژتي په څېر او سېدل پرې واجب دي؟.

ځواب:- تر لمر لوېدو خوراک او څښاک ورته ناروا دئ، د روژتي په څېر به او سېږي.

قال فی التنوير و الاخير ان يمستان بقية يومهما وجوبا على الاصح كمسافر اقام و حايض و نفساء طهرتا و مجنون افاق و مريض صح و صبی بلغ و كافر اسلم. (رد محتار ۲/ ۱۱۵، احسن الفتاوی ۴/ ۴۴۷)

په روژه کي د دواوو په وسيله حيض بندول:-

پوښتنه:- ځيني ښځې په روژه کي د روژې له خوړلو د ځان ساتنې او يا له روژې پرته د لمانځه نه قضا کېدو لپاره د حيض د مخنيوي دواوې کاروي، ايا په شريعت کي ښځې ته د داسي کار اجازه شته او که نه؟.

ځواب:- ښځې ته د حيض ورتلل يوه طبعي او فطري چاره ده چې له همدې کبله اسلامي شريعت په دې ورځو کي ښځه معذوره بللې ده او د عبادت مسئوليت يې ترې لرې

کړی دئ، له همدې کبله په اوسني او مخکيني طب کې حيض د ښځې د صحت او روغتيا ننبه بلل کېږي. که يې ښځې د دواوو په وسيله بند کړي نو شرعي احکام نه ترې متاثر کېږي يعني د حيض په نه راتلو د روژې او لمانځه کول ضروري دي خو د ښځې صحت ته د تاوان رسولو له کبله بايد دا کار ونه شي، مګر د حيض په بندولو روژه صحيح ده. (فتاوی حقانيه ۱۵۸/۴)

پوښتنه:- ځيني مېرمنې په روژه کې د دواوو او نورو شيانو په خوړلو خپل مرض بندوي او د روژې د مياشتې ټولې روژې نيسي ايا دا کار شرعا روا دئ؟.

ځواب:- دا خو څرګنده ده چې تر څو حيض نه وي پيل شوی ښځه پاکه ګڼل کېږي او د روژې نيولو رته صحيح دي پاتي شوه دا چې بندول يې روا دي او که نه نو د شريعت له مخې ممانعت نه شته مګر شرط دادئ چې که دا کار د ښځې صحت ته تاوان وي نو جايز نه دئ.

(اپ کی مسايل ۲۷۸/۳)

حايضه تر پېښلمي وړاندي پاکه شوه؟:-

پوښتنه:- يوه ښځه په روژه کې تر پېښلمي وړاندي پاکه شوه، غسل يې ونه کړ ايا دا ښځه له غسل پرته روژه نيولای شي؟.

ځواب:- که د پېښلمي تر پای ته رسېدو لږ وړاندي پاکه شوې وي نو د روژې نيول پرې فرض دي که څه هم غسل يې نه وي کړی. (خير الفتاوی ۶۹/۴)

د حاملې طبي معاينه:-

پوښتنه:- قابله د روژه دارې ښځې د معاينې لپاره د هغې فرج ته لاس ور ننباسي نو روژه يې ماتېږي او که نه او قضا يا کفاره پرې لازمه ده؟.

ځواب:- په روژه کې بايد احتياط وشي که يې ګوته په اوبو يا تېلو لړلې وي نو روژه فاسدېږي. (در مختار ۹۹/۲، خير الفتاوی ۷۸/۴)

له حاملې څخه د وينو بهېدل:-

پوښتنه:- له حاملې ښځې که کله - کله وينه بهېږي نو پر روژه اثر کوي؟.

ځواب:- روژه د حيض او نفاس په وينو فاسديږي او د حمل په دوران کې چې له ښځې کومه وينه بهيږي وجه يې ناروغي ده چې نه له روژې سره تضاد لري او نه اغيز پرې کوي. (فتاوی حقانيه ۴ / ۱۵۷)

د ولادت له درده روژه ماتول:-

پوښتنه:- که حامله ښځه له درده په تکليف وي او روژه ونيسي او بيا يې د تکليف له وجې ماته کړي د لمر لوېدو پر وخت يې ماشوم پيدا شي نو ايا پر دې ښځه د روژې ماتولو کفاره واجب ده او که صرف قضا؟.

ځواب:- که د روژې د ماتولو له وجې ښځې يا ماشوم ته د زيان رسېدو غالب ګومان وي نو ماتول يې روا دي يوازې قضا واجبه ده نه کفاره، له داسې خطر پرته روژه ماتول ګناه ده او کفاره واجب ده البته که په همدې ورځ تر لمر لوېدو وړاندې ماشوم پيدا شو نو کفاره له منځه ځي. (احسن الفتاوی ۴ / ۴۴۲)

کوم شيان روژه نه ماتوي؟

د تې په ورکولو روژه نه ماتېږي:-

پوښتنه:- روژتي ښځه خپل ماشوم ته شيدې ورکړي او دس يا روژه يې ماتېږي؟.

ځواب:- د روژې په حالت کې تې ورکول نه روژه ماتوي او نه اودس. (فتاوی دار العلوم ۶ / ۴۰۸)

په فرجو کې وچه دوا اچول:-

پوښتنه:- که يوه ښځه د ناروغۍ له کبله په خپلو فرجو کې وچه دوا کښېږدي نو روژه يې ماتېږي او که نه؟.

ځواب:- په روژه کې دې ورسره احتياط کوي. (فتاوی دار العلوم ۶ / ۴۱۰)

په فرجو دوا وهل:-

پوښتنه:- د روژې په حالت کې ښځه د ورځې پر خپلو فرجو توپ وهلای شي او روژه فاسدوي که نه چې فرج يې زخمي وي، شرعي حکم څه دئ؟.

ځواب:- په دې روژه نه ماتېږي البته داخلي فرج ته د دوا په تلو روژه ماتېږي، د پورته مستطيل سوري له پايه له ګول سوري څخه د فرج داخل شروع کېږي. (احسن الفتاوی ۴/ ۴۳۸)

په روژه کي شوندان سره کول:-

پوښتنه:- بنځې ته په روژه کي د شوندانو سره کول روا دي او که نه؟.

ځواب:- روا دي مګر که خولې ته د تلو وېره وي نو مکروه دي. (احسن الفتاوی ۴/ ۴۲۴)

روژتي ته د غاښو دوا مکروه ده:-

پوښتنه:- په روژه کي د غاښو دوا ولي مکروه ده؟.

ځواب:- که د غاښو دوا په احتياط سره وکاروي او غاښونه پاک کړي چې ستوني ته ولاړ نه شي نو مکروه نه ده يعني تحريمي مکروه نه ده د اولی خلاف ده يعني مکروه تنزيهي ده. (فتاوی دار العلوم ديوبند ۶/ ۴۰۴)

په سترګو کي دوا اچول روا دي:-

پوښتنه:- ايا د روژې پر مهال په سترګو کي دوا اچول روا دي؟.

ځواب:- روا دي او روژه صحيح ده. (فتاوی دار العلوم ديوبند ۶/ ۴۰۸)

په سترګو کي د دوا په اچولو ولي روژه نه ماتېږي؟:-

پوښتنه:- په سترګو کي د دوا په اچولو يې بوی او ټ ستوني ته رسېږي نو بيا د روژې نه ماتېدلو وجه څه ده؟.

ځواب:- په سترګو کي اچول شوې دوا مستقيما ستوني يا دماغ ته نه رسېږي ځکه نو روژه نه ماتوي. (اپ کی مسايل ۳/ ۲۸۷)

ستن روژه نه ماتوي:-

پوښتنه:- ايا د روژې په حالت کي د ستنې لګول روژه نه ماتوي؟.

ځواب:- د فقهاوو له تصریح سره سم د روژې په حالت کې د ستنې لګول روژه نه ماتوي ځکه د ستنې دوا که مستقیما معدې یا دماغ ته ونه رسېږي نو روژه نه ماتېږي. (فتاوی دار العلوم ۶ / ۴۰۸، اپ کی مسایل اور ان کا حل ۳ / ۲۸۸)

قی روژه نه ماتوي:-

پوښتنه:- ایا قی روژه ماتوي او که نه؟.

ځواب:- قی که په خپله را ووزي روژه نه ماتوي البته که یې په قصد بیرته تېر کړ نو روژه ماتېږي او که بې اختیاره تېر شي نو روژه نه ماتېږي. (اپ کی مسایل ۳ / ۲۸۹)

په خپله د قي راتلل د روژې فاسدېدو سبب نه دئ البته که د نخود په اندازه یا تر دې زیات خوراک بیرته تېر شي نو روژه ماتېږي مګر بې اختیاره دننه د قي تېرول روژه نه ماتوي. (فتاوی حقانیه ۴ / ۱۶۴)

د پزې وینه کول روژه نه ماتوي:-

پوښتنه:- که د روژې په حالت کې پزه وینې شي ان اثریې په ناوړو کې ومونډل شي نو روژه ماتېږي او که نه؟.

ځواب:- په دې سره روژې ته هیڅ تاوان نه رسېږي. (فتاوی دار العلوم ۶ / ۴۰۶)

بیا- بیا غسل کول:-

پوښتنه:- د ګرمۍ له وجې په روژه کې اته یا لس واړي غسل کول څرنګه دي؟.

ځواب:- روا دئ. (تېره حواله)

د سخت مزاجه خاوند له وجې خوراک څکل:-

پوښتنه:- د روژې په حالت کې که ښځه د خاوند له وېرې د پاخه شویو شیانو خوند وګوري نو څرنګه دئ ایا روژې ته زیان رسوي او که نه؟.

ځواب:- د روژې په حالت کې عموما د شیانو څکل مکروه دي او ځینې وخت روژه هم فاسدوي مګر که د ښځې خاوند بد طبیعته او خوشک وي ښځه یې له وهلو او ښکنځلو وېرېږي نو د هغې لپاره د پاخه شویو شیانو څکل بې له کراهیته روا دي.

قال قاضي خان اذا كان الزيد سيئ الخلق لا بأس للمرأة ان تذوق المرقة بلسانه. (فتاوى قاضي خان كتاب الصوم ۱ / ۹۸، فتاوى حقانيه ۴ / ۱۵۶)

كه په ژبه يو شی وځكي او ناوړه يې توک كړي نو روژه نه ماتېږي مګر بې ضرورته داسي كول مكروه دي، مګر كه د چا خاوند بد طبيعته وي او وهږي چې د كتغ مالګه يا اوبه به برابرې نه وي نو دا ښځه كولای شي چې له كراهيت پرته يې خوند وګوري.

(بهشتي زيور ۳ / ۱۳)

په هېره خوراک او څښاک:-

پوښتنه:- يوه سړي په هېره خوراک او يا څښاک وكړ ايا روژه يې ماتېږي؟.

ځواب:- روژه هغه وخت فاسدېږي چې د روژې ضد كار په قصد سره وشي، په هېره خوراک او څښاک روژه نه فاسدوي. (فتاوى حقانيه ۴ / ۱۶۶)

كه په هېره خوراک او څښاک وكړي روژه يې نه ماتېږي مګر كه يې د خوراک په دوران كي روژه ياده شوه نو سمدستي دي پرېږدي خو كه يې روژه ياده وي او په غلطي يې ستوني ته يو شی تېر شي نو روژه فاسدېږي. (اپ كی مسايل ۳ / ۲۸۷)

ستوني ته د مچ يا غوماشي تلل:-

پوښتنه:- كه د يو چا ستوني ته مچ، غوماشی او يا بل شی ولاړ نو روژه يې فاسدېږي او كه نه؟.

ځواب:- كه يې ستوني ته مچ، غوماشی، دود او يا ګرځ په خپله ولاړ شي نو روژه نه ماتېږي او كه قصدا داسي وكړي نو روژه يې ماته ده. (اپ كی مسايل ۳ / ۲۸۶)

رانجي او دوا اچول روژه نه ماتوي:-

پوښتنه:- د يو سړي وينا ده چې په سترګو كي رانجي او دوا اچول روژه ماتوي حال دا چې په سترګو كي د اچول شوې دوا او يا رنجور رنګ او خوند په ناوړه كي احساسېږي او د يو ډاكټر وينا ده چې فقهاوو ويلي چې په غوږ كي دوا او تېل اچول روژه ماتوي، حال دا چې د غوږ او دماغ ترمنځ هيڅ لار نه شته كه واى نو دوا او تېل به دماغ ته تللي واى روژه به يې فاسد وله. مفصل ځواب راكړئ!

ځواب:- د خولې، غوږونو، پزې، کونې، فرجو، نس او کوپړۍ د داخلي زخم له لارې روژه فاسدوونکي شیان د معدې منځ یا دماغ ته ورسېږي نو روژه فاسدېږي، سترګې تورول او یا دوا پکې اچول روژه نه فاسدوي ځکه د سترګو، دماغ او معدې تر منځ هیڅ لاره نه شته، کومې اوښکې چې راځي د خولې په څېر تر وړو - وړو سوریو وزي، په سترګو کې د دوا اچولو او یا رنجو له وجې چې په ستوني، ناوړو او نورو کې کوم رنګ او خوند احساسېږي دا هم د دې وړو سوریو په وسیله رسېږي روژه نه ماتوي لکه په سر موښل شوي تېل چې تر جذبېدو وروسته دماغ ته رسېږي او روژه نه فاسدوي البته په غوږو کې اچول شوې دوا او تېل دماغ ته رسېږي او ګټه ورته کوي ځکه نو روژه فاسدېږي. (فتاوی رحیمیه ۲/ ۶)

روژه فاسدوونکي شیان

په پزه کې دوا اچول:-

پوښتنه:- ایا په پزه کې د دوا په اچولو روژه ماتېږي او که نه؟.

ځواب:- په پزه کې دوا اچول روژه ماتوي. (فتاوی دار العلوم دیوبند ۶ / ۴۱۶، ۱۷)

په غوږ کې تېل اچول:-

پوښتنه:- روژتي ولي په غوږ کې تېل نه شي اچولای حال دا چې غوږو ته د اوبو تلل روژه نه ماتوي؟.

ځواب:- په هدایه کې یې د توپیر وجه دا بیان شوې چې نس ته د اوبو رسېدل بدن ته ګټه نه لري مګر تېل داسې نه دي او د توپیر وجه یې دا هم کېدلای شي چې له اوبو ځان ساتنه سخته ده او هغو ته سړی اړوي. (تبره حواله)

د وریو وینه روژه فاسدوي:-

پوښتنه:- د وریو وینه او مواد که دننه ولاړ شي روژه پاتېږي او که نه؟.

ځواب:- سمه داده چې روژه ماته شوې قضا یې لازمي ده. (فتاوی دار العلوم ۶ / ۴۱۴)

نسوار او چلم روژه ماتوي:-

پوښتنه:- د چلم څکول او د پزې نسوار روژه ماتوي او که نه؟.

ځواب:- د چلم څکول او په پزه نسوار کول روژه ماتوي. (فتاوی دار العلوم ۶ / ۴۱۸)

په خوله نسوار کول:-

پوښتنه:- ایا په روژه کي شنه نسوار ترژبې لاندي ساتل روا دي او که نه؟.

ځواب:- په روژه کي يې استعمال سم نه دئ، غالب احتمال دا دئ چي څه ناڅه خوند يې ضرور ستوني ته رسېږي چي يقينا روژه فاسدوي، له همدې وجې بايد په کلکه ځان ترې وساتل شي. (خير الفتاوى ۴ / ۷۳)

نسوار روژه فاسدوي:-

پوښتنه:- په خوله کي د نسوارو اچول روژه فاسدوي او که نه؟، ظاهرا خو داسي ښکاري چي د نسوارو کارول روژه نه فاسدوي؟.

ځواب:- په خوله کي د نسوارو په اچولو له ناوړو سره دننه نس ته ځي چي د روژې فاسدېدو وسېله ده بلکي نسواريان خو يې تر غذا غوره ګڼي له همدې کبله په خوله د نسوارو کول روژه فاسدوي. (فتاوى حقانيه ۴ / ۱۶۷)

د دوا بويول روژه فاسدوي:-

پوښتنه:- اټلوس يوه دوا ده چي له ناشادرو او چيني څخه ښيښه ډکه کړي او په پزه يې بويوي او تېزوالی يې دماغ ته رسېږي نو بويول يې روژه ماتوي او که نه؟.

ځواب:- په دې صورت کي روژه ماته شوې قضا يې لازمي ده. (فتاوى دار العلوم ۶/ ۴۱۸)

په ساه دوا تېرول:-

پوښتنه:- زه د ساه لپاره يوه دوا کاروم چي د پوډرو په شکل ده او په ورځ کي څلور ځله له ساه سره تېرېږي، په دې کار سره ډېره دوا له ساه سره يو ځای سږو ته داخلېږي مګر يو څه اندازه په حلق کي پاتي وي او ښکاره ده چي وروسته نس ته ځي ايا د روژې په حالت کي د دې دوا استعمال روا دئ او که نه؟.

ځواب:- دا دوا دي د پېشلمي تر پيل کېدو وړاندي استعمال شي د دوا تر خوړل کېدو وروسته دي خوله ښه پاکه کړي او بيا که څه هم ستوني ته يو شی ولاړ شي پروا نه لري، د روژې په حالت کي يې استعمال ښه نه دئ روژه فاسدوي. (اپ کی مسايل ۳ / ۲۸۸)

د نارینه د ذکر سر دننه ولاړ:-

پوښتنه:- نارینه د خپلې تناسلي الې سر د ښځې په فرجو کې داخل کړ بیا یې را ویوست ویې کتل چې د تناسل اله یې وچه ده نو ایا په دې صورت کې روژه ماته شوې ده او که نه؟.

ځواب:- که د نارینه د ذکر سر د ښځې فرجو ته داخل شي نو د دواړو روژه ماته شوه پر دواړو قضا او کفاره لازمه ده، انزال وي او که نه. (احسن الفتاوی ۴ / ۴۴۷)

له مېرمنې سره په ناسته د انزال حکم:-

پوښتنه:- یو سړی په روژه کې د ورځې له خپلې مېرمنې سره کښېناست او د کمزورۍ له وجې انزال شو نو پر هغه قضا لازمه ده او که کفاره؟.

ځواب:- که یو څوک په روژه کې د ورځې له خپلې مېرمنې سره کښېنې او د کمزورۍ له وجې انزال شي نو په دې صورت کې د روژې قضا لازمه ده کفاره نه شته. (فتاوی دار العلوم دیوبند ۶ / ۴۲۴)

په روژه کې غېږ او مچې:-

پوښتنه:- ایا په روژه کې خپله مېرمن په غېږ کې نیول او مچه تړې اخیستل روا دي؟.

ځواب:- دا شیان روا دي خو ځوانان دي په روژه کې داسې نه کوي ځکه ممکنه ده چې دا کار د جماع سبب شي. (فتاوی دار العلوم دیوبند ۶ / ۴۱۲)

پوښتنه:- یوه سړي په روژه کې له خپلې مېرمنې مچه ورسره جوخت شو او په همدې حالت کې انزال شو نو روژه یې ماتېږي او که نه؟، د دواړو ماتېږي او که یوازې د خاوند او که روژه ماته شي نو صرف قضا لازمه ده او که کفاره هم لازمېږي؟.

ځواب:- څوک چې انزال شوی د هغه روژه ماته ده او که دواړه انزال شي نو د دواړو روژه ماتېږي، په دې صورت کې صرف قضا لازمه ده نه کفاره.

په ما لا بد منه کې دي چې له مېرمنې یې مچه واخیستله یا یې په شهوت لاس ورووړ او انزال شو نو روژه یې ماتېږي او که انزال نه شو روژه یې نه ماتېږي.

(فتاوی رحیمیه ۷ / ۳۹۱)

پوښتنه:- یو سړی د شهوت په حالت کي خپله ښځه په غېږ کي نیسي او مچه ترې اخلي په همدې حالت کي انزالېږي نو روژه یې شته او که ختمه شوه؟، که ختمه شوې وي نو ایا د ورځې خوراک او څښاک کولای شي؟.

ځواب:- په دې صورت کي روژه ماتېږي او قضا یې ضروري ده، د چا چي روژه ماته شي هغه ته د خوراک او څښاک اجازه نه شته. (خیر الفتاوی ۴ / ۶۳)

مذي روژه نه ماتوي:-

پوښتنه:- په روژه کي له خپلې مېرمنې سره د غېږې او مچې له کبله جوش ورشي او اوبه ترې ولاړې شي نو روژه فاسدېږي او که نه؟.

ځواب:- د مچې او غېږې له وجې چي کومې اوبه وزي مذي ورته وایي، روژې ته تاوان نه رسوي، د منیو په وتلو روژه ماتېږي. که پر روژه وېرېږي نو مچه او په غېږ کي نیول ناروا او مکروه تحریمي دي. (احسن الفتاوی ۴ / ۴۴۱)

د روژې ماتولو کفاره

قصدا د روژې ماتولو قضا او کفاره:-

پوښتنه:- ایا له شرعي عذر پرته قصدا د روژې ماتول قضا او کفاره دواړه واجبوي؟.

ځواب:- د فرضي روژې قصدا ماتول کفاره او قضا دواړه لازموي یعني یوه قضایي روژه او شپېته د کفارې روژې واجب دي. (فتاوی دار العلوم ۶ / ۴۲۹)

د فرضي روژې په ماتولو قضا هم لازمه ده او کفاره هم، د روژې ماتولو کفاره داده چي پر له پسې دوې میاشتې روژه ونیسي په مابین کي وقفه ناروا ده که له یوې وجې په منځ کي د یوې ورځې روژه هم پاتي شوه نو دویم ځل به یې له سره را ګرزوي تر دې چي دوې میاشتې روژه له څه ځنډ پرته پوره شي. (اپ کی مسایل ۳ / ۳۰۵)

د روژې خوړلو کفاره:-

پوښتنه:- د کفارې په صورت کي شپېتو مسکینانو ته د خوراک ورکولو حکم پر یوه ځای دئ او که د یوه وخت خوراک ته په حساب سره همدومره پیسې پر شپېتو مسیکنانو تقسیم شي؟.

ځواب: د کفارې مسائل دادي:

۱) څوک چې د روژې نیولو توان لري پر هغه د روژې خوړلو کفاره پر له پسې دوې میاشتې روژه نیول دي، که په منځ کې یوه روژه هم پاتې شوه نو بیا به یې له سره نیسي.

۲) که یې د قمري میاشتې له لومړي تاریخ څخه روژې پیل کړې وې نو د سپوږمۍ د حساب له مخې به دوې میاشتې روژې نیسي، دا میاشت دي نهه ویشت وي او که د هرش او که یې د میاشتې له منځه پیل کړې نو پوره شپېته روژې نیول ضروري دي.

۳) څوک چې د روژې توان نه لري هغه دي شپېتو مسکینانو ته دوه وخته خوراک ورکړي او یا دي هر مسکین ته د سرسایې په اندازه غله او یا د هغې قیمت ورکړي.

(اپ کی مسایل ۳ / ۳۰۴)

پر ښځه د روژې د کفارې حکم:-

پوښتنه:- یوې ښځې په روژه کې قصدا روژه ماته کړه اوس به د کفارې روژې څرنګه پوره کوي؟ ځکه د روژې په منځ کې پرې حیض راځي ایا هغه به بیا له سره روژې پیلوي؟.

ځواب:- د کفارې شپېته روژې پر له پسې ضروري دي که په وړځ کې یوه وړځ هم ناغه شي نو مخکینۍ روژې له منځه ولاړې او له نوي سره په پوره کولو د شپېتو روژو پوره کول ضروري دي مګر ښځو ته چې د حیض له وجې کومه ناروغي ورځي هغه معاف ده، په دې ورځو کې دي روژې نیسي او تر پاکېدو وروسته دي له ځنډ پرته پیل او شپېته روژې پوره کړي. (اپ کی مسایل ۳ / ۲۸۰)

د روژې په کفاره کې لوی اختر راغی:-

پوښتنه:- یوه سړي د کفارې روژې نیولې، د (۴۳) روژې تر نیولو وروسته د اختر ورځې راغلې ایا پر له پسې روژه ونیسي او که د اختر روژه پرېږدي؟.

ځواب:- د لوی اختر په وړځ او درې ورځې وروسته تر دیارلسمه تاریخه باید روژه ونه نیسي او د دې ځنډ له وجې پر له پسې روژو ته تاوان رسېږي، له همدې کبله چې یې وړاندې کومې روژې نیولې دي هغه اعتبار نه لري، د ذی الحجې تر دیارلسم تاریخ وروسته له څورلسم تاریخ څخه دي روژې شروع کړي له دې ورځې تر شپېتو پر له پسې روژو نیولو

وروسته د یوې روژې کفاره ادا کړي. تاسو باید د کفارې روژې پر داسي مهال شروع کړې وای چې په مابین کې یې اختر نه راتلی اوس چې موتر اختر وړاندې کومې روژې په کفاره کې نیولې وې هغه نه شمېرل کېږي ځکه په کفاره کې د شپېتو روژو پر له پسې نیول ضروري دي. (فتاوی دار العلوم دیوبند ۶/ ۴۵۷)

د روژې په کفاره کې د فدیې حکم:-

پوښتنه:- ۱) یوه سړي جبرا په فرضي روژه کې له خپلې ښځې سره جماع وکړه نو کفاره پرنارینه ده او که پر دواړو؟ ۲) د روژې له توان سره-سره که د کفارې پر ځای خوراک ورکړي نو ادا کېږي او که نه؟.

ځواب:- ۱) پر خاوند کفاره لازمه ده، مېرمنې که په خوښي کړي وي نو پر مېرمنې هم کفاره لازمه ده. ۲) د روژې له طاقت سره-سره د خوراک په ورکولو کفاره نه ادا کېږي.

(خیر الفتاوی ۴/ ۶۶)

پوښتنه:- د زید پر ذمه د روژې کفاره ده او هغه دوې میاشتې روژه نه شي نیولای نو که هغه یو چا ته د دوو میاشتو د ادنی خوراک پیسې ورکړي نو کفاره ادا کېږي او که نه؟. یا زید یوه غریب ته هره ورځ درې پاوه وړه پر له پسې دوې میاشتې ورکوي او د لرګو و ترکاریو لپاره یو څه پیسې هم ورکړي نو کفاره ادا کېږي او که نه؟.

ځواب:- په روژه کې د تکلیف له وجې روا نه ده چې روژه پرېږدي او مسکینانو ته خوراک ورکړي ځکه په دې کې د (و من لم یستطع) قید دئ، د دې مطلب دادئ چې هغه د روژې نیولو توان ونه لري یعني د یو لا علاجه مرض او ډېر بوډاتوب له وجې یې توان نه وي نو بیا مسکین ته خوراک ورکول صحیح دي.

فان عجز عن الصوم لمرض لا یرجی برءه او کبیر یطعم ستین مسکینا. (در مختار باب ما یفسد الصوم ۲/ ۸۰۱)

نو چې د بوډاتوب او یا سخت لا علاجه مرض له وجې دوې میاشتې روژه نه شي نیولای بیا شپېتو مسکینانو ته خوراک ورکول ضروري دي، د دې دوه صورتونه دي یو دا چې مسکین ته نیمه کاسه غنم یعني د همدې تولې د حساب له مخې پاو بالا دوه سېره غنم یا د

هغو قېمت هر مسکين ته ورکړي او يا شپېتو مسکينانو ته په مړه خپته د دواړو وختو خوراک ورکړي ځکه نو هره ورځ د دوو مياشتو يوه غريب ته د درو پاوو وړو په ورکولو کفاره نه ادا کېږي بلکي د پاو بالا دوه سېره غنمو او يا وړو او يا د قېمت په ورکولو ادا کېږي، همدارنګه يوه زده کوونکي ته د نامعلومو روپو په ورکولو هم کفاره نه ادا کېږي بلکي داسي دي وليکي چي شپېتو کسانو ته دي په يوه ورځ د دواړو وختونو يا يوه سړي ته دي د دوو مياشتو د دواړو وختونو د مړې خپتې خوراک د کفارې په نېت ورکړل شي او په دې کي چي څه مصرفېږي له ما دي واخلي. (فتاوی دار العلوم ديوبند ۶ / ۴۵۵)

ايا د کفارې معافېدل ممکن دي؟:-

پوښتنه:- که د کفارې روژې نه شي نيولای نو د اسانتيا يا معافي چي کوم صورت وي را ته بيان يې کړئ!.

ځواب:- کله چي فرضي روژه د يو عذر له وجې فاسده او کفاره يې لازمه شي نو بيا د کفارې د ختمېدو او اسانتيا هيڅ صورت نه شته، د کفارې ادا کول ضروري دي. (فتاوی دار العلوم ۶ / ۴۵۴)

د کفارې پر ځای توبه:-

پوښتنه:- زيد په کفاره د نه خبرېدو له وجې خپلې مېرمنې سره د روژې په حالت کي جماع وکړه نو پر هغه کفاره واجبه شوې ده، دی يې په هيڅ ډول نه شي ادا کولای په دې صورت کي توبه قبلېږي او که نه؟.

ځواب:- په دې صورت کي هم د کفارې ورکول ضروري دي، توبه هم هغه وخت قبلېږي، که پر له پسې د دوو مياشتو روژو نيولو طاقت نه لري نو شپېتو مسکينانو ته دي خوراک ورکړي.

فان لم يستطع اطعام ستين مسكينا. (فتاوی دار العلوم ديوبند ۶ / ۴۵۰)

په فديه کي هر شی ورکول کېدای شي:-

پوښتنه:- په فديه کي مسکينانو ته جامه ورکول کېدای شي او که نه؟، دا مهال د يوه لمانځه يا روژې فديه يوه روپۍ کېږي که يو چا ته د شلو روپو کمپله ورکړل شي نو د يوې روژې فديه شوه که د شلو؟.

ځواب:- په فدیه کې د غنمو د قیمت په اندازه جامه او نور ورکول هم روا دي او دا هم جواز لري چې د څو روژو د فدیې پیسې یو فقیر ته ورکړل شي ځکه نو د شلو روپو کمپلې په ورکولو د شلو روژو فدیه ادا کېږي. (احسن الفتاوی ۴ / ۴۳۹)

په کفاره کې د دوه وخته خوراک ضروري دئ:-

پوښتنه:- د روژې په کفاره کې چې (۱۲۰) مسکینانو ته یو وخت خوراک ورکړل شي او همدارنګه د قسم په کفاره کې شلو مسکینانو ته د یوه وخت خوراک ورکړل شي نو کفاره ادا کېږي او که نه؟.

ځواب:- د یوه وخت په خوراک کفاره نه ادا کېږي، د روژې په کفاره کې شپیتو مسکینانو او د قسم په کفاره کې اسو مسکینانو ته د دوو وختونو خوراک ورکول واجب دي ځکه نو د روژې په کفاره کې له هماغوئ څخه شپیتو او د قسم په کفاره کې له هغوئ څخه شلو مسکینانو ته د دویم وخت خوراک ورکول هم لازم دي، په همدې ورځ ورکړل شي او که په بله ورځ. (احسن الفتاوی ۴ / ۴۴۰)

د کومو عذرونو پر بنا د روژې خوړل روا دي؟

پوښتنه:- د کومو عذرونو پر بنسټ د روژې نه نیول روا دي؟.

ځواب:- ۱) د رمضان د میاشتې روژه پر هر عاقل او بالغ مسلمان فرض ده او له څه صحیح عذر پرته یې نه نیول حرام دي.

۲) که نابالغ هلک او نجلۍ د روژې توان لري نو پر مور و پلار لازمه ده چې په دوئ هم روژه ونیسي.

۳) کوم ناروغ چې د روژې توان لري او په دې وجه یې د ناروغۍ د زیاتېدو وېره نه وي پر هغه هم د روژې نیول لازم دي.

۴) که ناروغي داسي وي چې له کبله یې روژه نه شي نیولای او یا د روژې په نیولو یې د ناروغۍ د زیاتېدو وېره وي نو هغه ته د روژې نه نیولو اجازه ده مګر کله چې روغ شي نو وروسته پرې د هغو روژو قضا راوړل فرض دي.

۵) که څوک دومره کمزوری وي چې د روژې توان نه لري او یا داسې ناروغ وي چې نه روژه نیولای شي او نه یې د رغېدلو امید وي نو د روژې فدیه دي ورکړي یعني د هرې روژې په بدل کې دي د سرسایې په اندازه غله، یا د هغې قیمت یو مسکین ته ورکړي او یا دي سهار او مابنام یو مسکین مو ړ کړي.

۶) که یو سړی په سفر کې وي او له سختۍ وېرېږي نو هغه یې هم بل وخت قضا راوړلای شي، بل وخت پرې د روژې نیول لازم دي او که په سفر کې تکلیف نه وي نو د روژې نیول غوره دي که څه هم د روژې نه نیولو او بل وخت را ګرزولو اجازه هم شته.

۷) ښځې ته د حیض او نفاس په حالت کې روژه نیول نه دي روا، تر روژې وروسته به یې را ګرزوي.

۸) ځینې کسان له عذر پرته روژه نه نیسي او د ناروغۍ یا سفر له وجې روژه پرېږدي او وروسته یې را ګرزوي هم نه، په ځانګړې ډول له ښځو چې په حیض کې کومې روژې پاتې وي په قضا راوړلو کې یې سستي کوي دا ډېره لویه ګناه ده. (اپ کی مسایل اور ان کا حل ۳/ ۲۷۴)

تی ور کوونکې دي روژه وخوري:-

پوښتنه:- داسې مور چې ماشوم یې د مور له شیدو پرته بل خوراک نه شي کولای د هغې لپاره د فرض روژې په میاشت کې د روژې نیولو څه حکم دئ ځکه د روژې له کبله د ماشوم شیدې کمېږي او وږی پاتېږي؟.

ځواب:- که مور او یا د هغې تی خوړونکی ماشوم روژه نه شي زغملای نو ښځه روژه پرېښودلای شي وروسته دي قضا را وړي. (اپ کی مسایل ۳ / ۲۷۵)

که د ماشوم له خوا او یا ښځې له لوري وېره وي چې د روژې په نیولو به ماشوم هلاک شي او یا به د کمزورۍ له وجې ښځې ته زیان ورسېږي، یا به یې شیدې ختمې شي ماشوم به هلاک شي نو په دې صورت کې دي ښځه روژه وخوري او وروسته دي را وګرزي. (فتاوی دار العلوم ۶ / ۴۶۴)

د روژې له کبله د ناروغۍ رامنځ ته کېدل:-

پوښتنه:- یو سړی روژه نیسي او لمونځ کوي مګر په روژه کي د دوو درو روژو تر نیولو وروسته سمدستي ناروغه کېږي، مسکین سړی او عیال دار دئ، د دوا او یا مسکینانو ته د خوراک ورکولو توان نه لري او که په ژمي روژه را ګرزوي نو هم د مرګ ناروغي پرې راځي په دې صورت کي د هغه لپاره څه حکم دئ؟.

ځواب:- داسي ناروغ چې روژه نه شي نیولای او تل د فرضي یا قضایي روژو په نیولو یې مرض ډېرېږي او په هیڅ ډول یې توان نه لري د هغه لپاره فقهاوو د فدیې ورکول روا بللي دي. (فتاوی دارالعلوم ۶ / ۴۷۸)

د حاملې یا کمزورې ښځې حکم:-

پوښتنه:- حامله یا کمزوري میرمن چې روژه نه شي نیولای که فدیه ورکړي نو روا ده او که نه؟.

ځواب:- په دې صورت کي د فدیې ورکړه کافي نه ده، که یې فدیه ورکړه او بیرته روغه شوه قوت یې تر لاسه کړ نو د روژې قضا پرې لازمي ده. (فتاوی دار العلوم ۶ / ۴۷۸)

د ساه بندۍ د ناروغ حکم:-

پوښتنه:- یو سړی د ساه بندۍ په ناروغۍ اخته دئ، د تمباکو په څېر د یوې دوا دوګ چې بیا -بیا سینې ته کش کړي، بلغم یې وزي او ساه یې سمېږي که نه سخت په تکلیف وي او هیڅ دوا ګټه نه ورته کوي، دا مجربه دوا ده. په ورځ کي د بیا -بیا دوګ کشولو له وجې روژه فاسدېږي مطلب روژه نه شي نیولای، دا سړی ځوان دئ چې دوا خوري نو سم وي ایا د ده لپاره د روژې فدیه ورکول کافي دي؟.

ځواب:- فدیه ورکول کفایت نه کوي، کوم وخت چې یې ساه تنګي نه وي قضا دي راوړي. (فتاوی دار العلوم ۶ / ۴۷۴)

د شوګر یا شکرې ناروغ:-

پوښتنه:- د یوه سړي عمر (۵۸) کاله دئ له څو کلونو د شکرې ناروغ دئ چې له کبله یې کمزوري او ډنګرتیا ورځ په ورځ زیاتېږي او په دې مرض د اخته کېدو له وجې ډېره تنده پرې راځي روژې نیول ورته سخت دي، په ځانګړي ډول د ډېرې ګرمۍ په موسم کي.

ځواب:- داسي مريض چې د ضعف او يا ناروغۍ له کبله روژه نه شي نيولای هغه ته د روژې نه نيولو اجازه ده مګر تر څو چې د رغېدو امید وي فديه کفايت نه کوي بلکي تر صحت وروسته قضا لازمي ده، بيا د که صحت هيله نه وه او مرض ختم نه شو نو د روژو فديه دي ورکړي، د هرې روژې فديه د اختر له سرسايې سره برابره ده. (تېره حواله)

پوښتنه:- زما پلار د شوګر ناروغ دئ، ډاکټر د روژې له نيولو منعه کړی دئ او ويلي يې دي چې که روژه ونيسي ناروغي يې زياتېږي او دا خبره حقيقت هم ده ځکه ده چې هر وخت روژه نيولې نو تکليف يې زيات شوی دئ، د ده په اړه شرعي حکم څه دئ؟.

ځواب:- اسلام يو څوک له سبب پرته په تکليف کي نه اچوي که ستا پلار واقعا د شکرې په سخته ناروغي اخته وي چې د روژې نيولو وس هم نه لري او که يې ونيسي نو مرض يې زياتېږي او ورسره يو مسلمان ډاکټر هم تر سره تشخيص وروسته د روژې نه نيولو مشوره ورکړي نو شرعا ورته روا ده چې روژه ونه نيسي او که يې مرض دايمي وي نو د هرې روژې فديه دي ورکړي چې د يوې روژې په بدل کي د سرسايې په اندازه ده. (فتاوی حقانيه ۴/ ۱۹۴)

په سفر کي روژه نه نيول:-

پوښتنه:- د سفر پر مهال بايد مسافر روژه وخوري او که يې نيول غوره دي؟.

ځواب:- روژه نيول او نه نيول د مسافر په حالت پوري تړاو لري، کومه چې ورته اسانه وي هغه طريقه دي غوره کړي مګر بيا هم که سخت ضرورت نه وي روژه نيول غوره او عزيمت دئ. (فتاوی حقانيه ۴ / ۱۹۱)

د يو عذر له وجې روژه ماتول:-

پوښتنه:- انسان د کومو عذرونو له وجې بې کفاره روژه ماتولای شي؟.

ځواب:- د ناروغۍ، سفر، مرض ډېرېدو او نورو عذرونو له وجې روژه ماتولای شي او کفاره نه شته، له عذر پرته د فرضي روژې ماتول کفاره لازموي.

(فتاوی دار العلوم ۶ / ۴۶۳)

په سخته تبه کې روژه ماتول:-

پوښتنه:- د روژې په حالت کې که تبه سخته شي او د تندې له وجې روژتي نا ارامه وي نو په داسي حال کې روژه ماتول روا دي که نه؟.

ځواب:- که د مرګ یا عقل د له منځه تلو وېره وي نو په داسي حال کې روژه ماتول روا بلل شوي دي، همدارنګه که په هیڅ ډول روژه نه شي پوره کولای او عاجز وي نو هم یې پوره کولای شي. (فتاوی دار العلوم ۶ / ۴۷۲)

پوښتنه:- که ناروغ روژه نیولې وي او صحت ته یې د زیان رسېدو وېره وي د ډاکټر نظر هم دا وي چې د روژې په ماتولو دوا وخوري نو ماتولای یې شي او که نه؟.

ځواب:- داسي ناروغ ته شرعا د روژې ماتولو اجازه ده، د ناروغ غالب ګومان او د مسلمان طبیب مشوره د شرعي رخصت لپاره کافي ده. (فتاوی دار العلوم ۶ / ۴۵۹)

پوښتنه:- زید روژه ونیوله خو د سختې تبې له وجې یې ماته کړه ایا کفاره پرې لازمه ده او که نه؟.

ځواب:- که د مرض او تبې زیاتېدو قوي اندېښنه وه او یا ډاکټر ورته ویلي وو له همدې وجې روژه ماته شوه نو کفاره نه صرف قضا واجب ده. (خیر الفتاوی ۴ / ۵۹)

د مرګ وېره وي:-

پوښتنه:- ما په معده کې د درد او قې سره - سره پېشلمی وکړ روژه مي ونیوله، د نېت له پېشلمي تر کولو وروسته مي په معده کې درد او قی پیدا شو، وروسته یې سختي ومونده او ما پرتاوان د وېرې له وجې دوا وخوړله ایا اوس صرف قضا لازمه ده که به کفاره هم ورکوم؟.

ځواب:- که درد سخت وو او د تاوان وېره وه نو په دې صورت کې صرف قضا واجب ده کفاره نه شته. (خیر الفتاوی ۴ / ۸۲)

د اعتکاف بیان

د اعتکاف ډولونه:-

پوښتنه:- اعتکاف پر څو ډوله دئ؟.

ځواب:- اعتکاف پر درې ډوله دئ: واجب، سنت او نفل. ه روژې د وروستۍ لسيزې اعتکاف سنت دئ، د نورو ورځو اعتکاف نفل او که د څو ورځو اعتکاف نذر ومنل شي نو د هغو ورځو اعتکاف واجبږي. (اپ کی مسایل ۳ / ۳۱۴)

د اعتکاف نيت:-

پوښتنه:- د اعتکاف نيت څرنګه کيږي؟.

ځواب:- د اعتکاف نيت همدا دئ چې سړی د اعتکاف په اراده مسجد او يا د اعتکاف په ځای کې کښيني او که په ژبه هم ووايي چې لس ورځې د اعتکاف نيت کوم نو غوره ده.

(تبره حواله)

د اعتکاف مهم مسائل:-

پوښتنه:- اعتکاف ولې کيږي او طريقه يې څه ده؟.

ځواب:- معتکف د الله د قرب حاصلولو لپاره خپل ځان په بشپړ ډول عبادت ته فارغوي او هغه ټول دنيوي مصروفيتونه پريږدي چې سړی له الله لرې کوي، له همدې کبله معتکف ته د قرآن تلاوت، د احاديثو او نورو علومو مسئوليت، د رسول الله ﷺ د سپيڅلي سيرت مطالعه، د نورو انبياء کرامو او سلفو صالحينو د حالاتو لوستل او د ديني امورو ليکل روا دي. دنياوي خبرې او تکې ټکالې د اعتکاف د مقصد خلاف دي. (خير الفتاوی ۱۴۸/۴)

۱) ښځې چې په کور کې د لمانځه لپاره کوم ځای ټاکلی وي هلته دي اعتکاف وکړي، دې ته به په مسجد کې د اعتکاف کولو ثواب ورکول شي.

۲) په اعتکاف کې دي د قرآن تلاوت، درود، ذکر، تسبيحات، د ديني علم زده کړه يا ور ښوونه، د انبياء کرامو، صحابه وو او د دين د اکابرينو حالاتو مطالعه خپل معمول وګرزوي، له بې ځايه خبرو دي ځان وساتي.

۳) په اعتکاف کې له ارتيا پرته په دنيوي کارونو بوختېدل مکروه تحريمي دي.

۴) په اعتکاف کې بېخي چوپ کښېناستل جواز نه لري مګر که د ذکر، تلاوت او نورو په کولو ستړی شي نو د ارام په نيت چوپ کښېنستل روا دي، ځيني خلک د اعتکاف په

حالت کي ېېخي خبرې نه کوي بلکي سر او مخ پټوي او دا ډول چوپ کښېنستل عبادت بولي دا غلط نظر دئ، د ښو خبرو کولو اجازه ده هو! بدې خبرې دي نه کوي، همدارنګه دي چټي او بې اړتيا هم نه ږغېږي بلکي خپل وخت دي په ذکر، عبادت، تلاوت او تسبيحاتو کي تېر کړي، صرف چوپ کښېنستل هيڅ عبادت نه دئ.

۵) د روژې د لسو ورځو اعتکاف پوره کولو لپاره ضروري ده چې د شلم تاريخ تر لمر لوېدو وړاندي مسجد ته د اعتکاف په نېت داخل شي ځکه د شلم تاريخ لمر په لوېدو وروستۍ لسيزه پيل کېږي نو که تر لمر لوېدو وروسته څو شېبې هم د اعتکاف له نېت پرته تېره کړي نو اعتکاف مسنون نه دئ.

۶) د اعتکاف لپاره روژه شرط ده که د چا روژه ماته شوه نو سنت اعتکاف هم ولاړ.
(اپ کی مسایل ۳ / ۳۱۳)

په کوم عمر کي اعتکاف روا دئ؟:-

پوښتنه:- عام فکر دا دئ چې اعتکاف بايد يوازي سپين ږيري او بوډاګان وکړي؟.

ځواب:- اعتکاف ځوان او بوډا ټول کولای شي ځرنګه چې د بوډاګانو لپاره د عبادت زياته اړتيا احساسېږي له همدې کبله يې مشران خلګ ورته ډېره پاملرنه کوي او بايد ويې کړي، اعتکاف هر مسلمان کولای شي مګر که صالح او عابدان اخلګ اعتکاف وکړي نو د اعتکاف حق به ښه ادا کړي. (اپ کی مسایل ۳ / ۳۱۵)

د ښځو اعتکاف:-

پوښتنه:- زه د زړه له تله غواړم چې دا روژه اعتکاف وکړم لطفا د ښځينه اعتکاف له شرايطو او طريقې مو خبر کړئ!.

ځواب:- ښځه هم اعتکاف کولای شي، طريقه يې داده چې د کور په کوم ځای کي لمونځ کوي هغه ځای يا بل ځای چې مناسب وي هغه دي خاص کړي، د لسو ورځو اعتکاف نېت دي وکړي او په عبادت دي بوخته شي. له شرعي اړتياوو پرته دي له هغه ځايه نه ولاړېږي که د اعتکاف پر مهال د ښځو حيض پيل شي نو اعتکاف ختمېږي ځکه په اعتکاف کي روژه شرط ده. (اپ کی مسایل ۳ / ۳۱۵)

په اعتکاف کې د حیض را تګ:-

پوښتنه:- که ښځې ته د اعتکاف په حالت کې حیض راشي نو هغه به د دومره ورځو اعتکاف را ګرزوي او که نه؟.

ځواب:- په کومه ورځ چې حیض پیل شوی یوازې د هغې ورځې قضا واجب ده.

(احسن الفتاوی ۴/ ۵۰۲)

که ښځه د اعتکاف پر مهال حایضه شي نو اعتکاف یې ختمېږي، وروسته د هغې ورځې د اعتکاف قضا له روژې سره ضروري ده. (خیر الفتاوی ۴/ ۱۴۳)

ښځه دي د اعتکاف لپاره ځای معلوم کړي:-

پوښتنه:- ۱) ایا په هر کور کې باید ښځه اعتکاف وکړي که په محله کې یوه ښځه؟. ۲) ښځه په کور کې ځای څرنګه معلوم کړي؟، که دننه اعتکاف کوي نو دشپې ګرمي وي او که یې د ورځې معلومولو نو بیا لمر وي؟. ۳) ایا د ښځو لپاره هم د نارینه وو په څېر پر اعتکاف تینګار شوی چې که یې ونه کړي نو ګناهګار ېږي؟.

ځواب:- ۱) د اعتکاف لپاره د ځای تر معلومولو وروسته یې تغیر او تبدیل روا نه دئ، دننه وي او که د باندې، غوره داده چې برنډه یا بل ځای معلوم کړي یا دي د پنکې او بل شي انتظام وکړي که ډېر تکلیف وي نو د پرېښودلو اجازه هم شته او یا دي ېښې له سره اعتکاف نه کوي.

۲) د ښځو لپاره هم اعتکاف سنت دئ او که په همدې کلي کې یو بل معتکف وي نو ګناه نه شته. (تېره حواله)

۳) د روژې په وروستۍ لسیزه کې اعتکاف کفایي سنت دئ، ښځه هم دا مسنون اعتکاف کولای شي، ښځه د خپل کور په هغه ځای کې چې د لمانځه لپاره یې معلوم کړی او یا که معلوم نه وي اوس دي وتاکي اعتکاف کولای شي. د اعتکاف د صحت لپاره لازمه ده چې ښځه له حیض او نفاس څخه پاکه وي، که د اعتکاف پر مهال حایضه شي نو اعتکاف دي پرېږدي. د حیض په حالت کې اعتکاف صحیح نه دئ او تر پاتېدو وروسته دي لږ تر لږه یوه هغه ورځ چې حیض ورته راغلی وو له روژې سره را وګرزوي او که یې طاقت وي نو دي

د پورتنيو روايتونو په رڼا کې اعتکاف نه روژه سره د ګډولو وړ عبادت دی. (د اعتکاف رحيميه ۸ ۲۸۴)

د خاوند اجازه:-

پوښتنه:- بنځه د خپل خاوند نه جوړ پرته په روژه کې اعتکاف کولای شي او که نه؟.

ځواب:- بنځه د خاوند نه جوړ پرته اعتکاف نه کوي. په شامي کې دي:

ولا ينبغي لها الاعتكاف بلا اذنه (شامي ۱ / ۴۲۹. خير الفتاوى ۴ ۱۴۴)

بلې خوني ته د درس لپاره د معتکفې تلل:-

پوښتنه:- يو بنځه د اعتکاف نه خوني بلې خوني ته د قرآني درس ورکونو لپاره تلای شي او که نه؟.

ځواب:- که تر اعتکاف وړاندې په ډيره د تصريح وکړي نو تګ يې روا دی. (خير الفتاوى ۴ ۱۳۴)

يوويشتمه شپه په ځنډ سره کښېنستل:-

پوښتنه:- که يو سړی د يوويشتمې شپې پيشلمې وکړي ترسپېده چې د نوې ورځې د اعتکاف په نيت مسجد کې کښيني نو اعتکاف يې صحيح کيږي او که نه؟.

ځواب:- سنت د دی چې د شلمې ټاخ تر نمر نوبه وورځې د مسجد ته ننوزي مګر تر دې وخت وروسته چې هر کله نيت وکړي او مسجد ته ولاړ شي نو هم صحيح دی خو په دې صورت کې د بښپړې نسيزې ثواب نه شي تر لاسه کولای. (فتاوى د نعمو ۶ ۸۰۷)

كتاب الحج

د حج فضیلت

په حج سره د ګناهونو معافېدل:-

پوښتنه:- اورېدلي مو دي چې د حج په کولو د هغه انسان ګناهونه چې حج يې قبول شوی وي دا ډول بخښنل کېږي لکه يو ماشوم چې تر پيدا کېدو وروسته له ګناهونو پاک وي؟.

ځواب:- حج ډېر لوی عبادت دئ چې ګناهونه پرې معافېږي، رسول الله ﷺ ويلي: ګواکي هغه نن د خپل مور له نس څخه پيدا شوی دئ يعني لکه څرنګه چې نوی ماشوم له ګناهونو پاک وي همدارنګه انسان تر مبرور حج وروسته له ګناهونو پاکېږي. (اپ کی مسایل ۴/ ۲۵)

د مقبول حج پېژندنه:-

پوښتنه:- ايا سمه ده چې څوک تر حج وروسته بيا ګناهونه پيل کړي يعني دروغ، غلا، غيبت، زړه ازارونه او نور شروع کړي نو دا د هغو خلګو نښه ده چې الله يې عبادت نه دئ قبول کړی ځکه حج د انسان زړه د مومو په څېر نرموي، له نېکۍ پرته هېڅ کار يې نه خوښېږي.

ځواب:- مقبول حج هماغه دئ چې د ژوند لوری بدل کړي، په راتلونکي کې له ګناهونو ځان ساتي او د اطاعت پابندي وکړي، تر حج وروسته چې د چا په ژوند کې په زړه پوري بدلون را نه شي د هغه کيسه مشکوکه ده. (تېره حواله)

د حج فرضيت:-

پوښتنه:- يوه سړي دروژې په مياشت کې له خپل نيکه څخه ډېر ميراث تر لاسه کړ، د محرم تر مياشتې يې مال درلود وروسته يې مصرف کړ نو پر هغه حج فرض دئ او که نه؟.

ځواب:- د حج فرضېدو لپاره په شوال، ذو القعده او ذو الحجه کې د ډېر مال ملکيت ضروري دئ، څرنګه چې دا سړی د حج په مياشتو کې د مال خاوند وو ځکه نو حج پرې فرض شوی دئ مګر که دا سړی په يوه داسې لرې هيواد کې اوسېږي چې له هغه ځايه حاجيان د

حج تر میاشتو وړاندي روانېږي نو د حاجیانو د قافلو روانېدو وخت معتبر دئ. (فتاوی حقانیه ۴ / ۲۱۳) (یعني کوم مهال چې د حاجیانو قافله روانېږي هغه وخت له ده سره دومره پیسې وي.)

پوښتنه:- یوه سړي د حج په میاشتو کي له ټولو شرایطو سره مال پیدا کړ خو وروسته یې ولګاوی یا ترې ضایع شو نو ایا د حج قضا ضروري ده او که د حج وجوب ساقط شو؟.

ځواب:- د حج په میاشتو کي که مالدار شي نو حج فرض شو البته که په یوه داسي لرې هیواد کي اوسي چې له هغه ځایه حاجیان د حج تر میاشتو وړاندي روانېږي نو د کاروانو د روانېدو وخت معتبر دئ که هغه وخت مال ولري نو حج پرې فرض شوی دئ که یې حج ونه کړ نو قضا یې واجبه ده. (احسن الفتاوی ۴ / ۵۲۸)

تر فرضیت وروسته مسکنت:-

پوښتنه:- پریوې ښځې حج فرض وو خو د ستونزو له وجې حج ته نه ولاړه مګر اوس مسکینه شوې ده ایا د دې مسکنت له وجې حج ترې ساقط شوی دئ او که نه؟، همدارنګه که یو سړی د حج له فرض کېدو سره-سره عمره وکړي نو ایا له هغه ځخه حج ساقطېږي او که نه؟.

ځواب:- که ښځه دومره پیسې ولري چې د ځان او یوه محرم خرچه برداشت کړي نو حج پرې فرض دئ، د مسکنت او عمرې کولو په وسیله حج نه ساقطېږي، په ژوند کي حج فرض دئ او که یې ونه کړای شو نو تر مرګ وړاندي د حج وصیت وکړي او وصیت دي یې عملي شي. (فتاوی حقانیه ۴ / ۲۱۷)

د حج لپاره د مېړه اجازه:-

پوښتنه:- پریوې ښځې حج فرض وو ځکه یې نو د مېړه له اجازې پرته له خپل ورور سره حج وکړ نو ایا د هغې حج صحیح دئ او که نه؟.

ځواب:- که پر دې ښځه شرعا حج فرض وو نو د خاوند له اجازې پرته یې له ورور سره حج کول صحیح دي خو که نفلي حج وي نو له خاوند ځخه یې اجازه اخیستل ضروري دي.

و اذا وجدت محرما و لا يأذن لها زوجها ان تخرج فلها ان تخرج بغير اذنه فی حجة الاسلام دون التطوع. (فتاوی تاتارخاینه ۱ / ۴۳۵، فتاوی حقانیه ۴ / ۲۲۰)

پوښتنه:- زما له لور سره مېړه له ځو مودې اړیکې پرې کړې دي د لور مي خپل زوی ځوان دئ هغه خپله مور له خپل ورور سره حج ته لېږي، خاوند نه طلاق ورکوي او نه د حج اجازه نو ایا حج ته تلای شي؟.

ځواب:- د حج فرضېدو په صورت کي چي محرم و موندل شي نو تګ يې ضروري دئ، د خاوند منع هیڅ حیثیت نه لري.

و لیس لزوجها منعها عن حجة الاسلام. (در مختار ۲ / ۲۰۰، خیر الفتاوی ۴ / ۱۶۳)

پوښتنه:- یوه بنځه غواړي حج ته د خپلې عمې له زوی، خاله له لور او نورو بنځو سره ولاړه شي خاوند يې اجازه نه ورکوي ایا شرعا يې دی را ګرزولای شي او که نه؟.

ځواب:- که پر بنځه حج فرض وي نو خاوند يې نه شي را ګرزولای، که خاوند نه ورسره ځي نو له بل محرم سره حج ته تلای شي او له محرم پرته تګ يې مکروه تحریمي دئ.

کما قال فی الدر المختار لیس لزوجها منعها عن حجة الاسلام و لو حجت بلا محرم جاز مع الکراهة الخ ای التحریمیة الخ. (شامی ۲ / ۲۰۰)

او د عمه زوی محرم نه دئ، سفر نه دئ ورسره روا همدارنګ له بنځو سره سفر جواز نه لري، دا اصل مذهب دئ او ځینو ویلي چي که له نېکانو سره سفر وکړي نو صحیح دئ.

و قیل انها تسافر مع الصالحین و الصبی و المعتو غیر محرم کما فی المحیط.

(فتاوی دار العلوم ۶ / ۵۳۹)

پر بنځې د حج فرضیت:-

پوښتنه:- ایا حج صرف پر نارینه وو فرض دئ او که پر بنځو هم؟.

ځواب:- پر بنځه هم فرض دئ خو چي محرم ولري او که محرم نه وي نو تر مرګ وړاندي دي د حج بدل وصیت وکړي. (اپ کی مسایل ۴ / ۳۳)

پوښتنه:- پنځه اویا کلنه بوډی غواړي چې حج وکړي خو د محرم کرایه نه لري ایا د هغې د حج یو صورت ممکن دئ؟.

ځواب:- له کومې ښځې سره چې محرم نه وي یا محرم ولري خو د کرایې وس یې نه لري نو پر هغې ښځې حج فرض نه دئ. (خیر الفتاوی ۴ / ۱۹۳)

ښځه د مېړه او بل محرم له شتون پرته حج ته نه شي تلای او پر ښځه هغه وخت حج فرضېږي چې دومره روپۍ ولري چې د دواړو خرچه پوره کړي یعني د خپل ځان او محرم ملګري. (فتاوی دار العلوم دیوبند ۶ / ۵۲۱)

اول حج که د لور واده؟:-

پوښتنه:- له یوه سړي سره دومره روپۍ دي چې حج پرې کولای شي یا خپله ځوانه لور پرې ودولای شي نو ایا هغه لومړی حج وکړي او که د خپلې لور واده؟، که د خپلې لور واده وکړي نو بیا حج نه شي کولای؟.

ځواب:- حج پرې فرض دئ که یې ونه کړي نو ګناهکاریږي. (اپ کی مسایل ۴ / ۳۱)

پوښتنه:- له یوه سړي سره دومره مال وو چې حج یې پرې کولای شوای خو حج یې ونه کړ بلکې هغه روپۍ یې د خپلو اولادونو پر ودونو مصرف کړې اوس مسکین شوی دئ نو که ټول عمر مسکین وي مال پیدا نه کړي او مړ شي نو ایا تارک حج مړ شو او ګناهګار دئ؟.

ځواب:- پر ده حج فرض وو اوس چې له حج پرته مړ شو نو د حج د فریضې له پرېښودلو سره مړ شوی دئ او ګناهګار دئ. (فتاوی دار العلوم ۶ / ۵۱۸)

د لور واده د حج مانع نه دئ:-

پوښتنه:- پر یوه سړي حج فرض دئ خو هغه یوه بې واده بالغه لور لري چې تر اوسه یې لا نکاح هم نه ده شوې نو ایا هغه سړی په کور کې د نا واده کړې لور له شتون سره - سره حج کولای شي که نه؟.

ځواب:- د نا واده شوي اولاد شتون د مور و پلار پر عدالت هیڅ اثر نه کوي او د اولاد د واده لپاره د هر مال مصرفول نه ضروري دي او نه د حج لپاره شرعي مانع نو کله چې پر دې سړي حج فرض شوی دئ اړینه ده چې حج ته ولاړ شي. (فتاوی حقانیه ۴ / ۲۱۸)

پوښتنه:- ما دا کال له خپلې مېرمنې سره حج ته د تلو اراده کړې خو زما یو بالغ زوی بې واده دئ ایا د زوی بې واده شتون شرعي عذر کېدلای شي که نه؟.

ځواب:- د بې واده زوی شتون شرعي عذر نه دئ چې د حج مانع شي نو چې پر تاسو حج فرض شوی دئ او هیڅ شرعي مانع نه شته څومره چې ژر ممکنه وي د حج فریضه ادا کړئ. (فتاوی حقانیه ۴ / ۲۱۹)

د کور جوړول اول دي که حج؟:-

پوښتنه:- زه دومره روپۍ لرم چې حج پرې وکړم که په دې روپو کور جوړ کړم نو د حج لپاره پیسې نه پاتې کېږي نو ایا د ځای جوړلو ضروري دي که د حج کول؟.

ځواب:- کور داسي ضرورت نه دئ چې شرعا د حج د فریضې مانع شي نو چې تاسو د حج د ادا کولو لپاره مناسبې پیسې لرئ په هغو حج کول فرض دي، د کور جوړول ضروري نه دي. (تېره حواله)

له محرم پرته حج

محرم چا ته وایي؟:-

پوښتنه:- یو خاوند او مېرمن یو ځای حج ته ځي، خاوند نېک او پرهېزګار سړی دئ، د هغه د مېرمنې یوه خپلوانه ښځه غواړي د دوئ په ملګرتیا حج ته ولاړه شي او هغه خپلوانه ښځه داسي ده چې نکاح یې د مېرمنې په ژوند کي یا نکاح پر مهال له دغه خاوند سره نه شي کېدلای، مثلا د مېرمنې خور ځه، د هغې وروره او یا سکه خور؟.

ځواب:- محرم هغه دئ چې هیڅکله ورسره نکاح نه شي کېدلای، د مېرمنې خور، وروره او خور ځه د خاوند لپاره نا محرمې دي، له هغوئ سره یې تګ نه دئ روا. (اپ کی مسایل ۴/ ۸۰)

د ښځو لپاره ولي په حج کي د محرم شرط شته؟:-

پوښتنه:- يو ې ښځې په خوله له بلل شوي ورور سره حج وکړ ايا دا يې محرم دئ؟، له هغه سره يې نکاح روا ده او که نه؟ او بيا د ښځو لپاره په حج کي د محرم شرط ولي شته؟.

ځواب:- يو پردی سړی د ورور په بللو محرم نه ګرزي ځکه يې نکاح ورسره روا ده، زه مسئله بيانوم د ولي ځواب نه ورکوم خو ستاسو د اطمنان لپاره ليکم چي له محرم پرته د ښځې درې ورځې او يا تر دې زيات سفر رسول الله ﷺ منعه کړی دئ ځکه په دومره اوږده سفر کي د خپل ځان عزت او پاک لمنی ساتل لويه ستونزه ده او ما ته معلومات شته چي ځيني ښځې له محرم پرته حج ته ولاړې او له مرداری سره بيرته را ستنې شوې، پر دې سربېره په دومره اوږده سفر کي پېښي کېږي او ښځه پروتي و ناستې ته ضرورت لري که له ښځې سره محرم نه وي نو هغه له سختيو سره مخ کېدای شي. (اپ کی مسایل ۴/ ۸۰)

پوښتنه:- زه غواړم د حج نېکمرغي ترلاسه کړم او د الله شکر دئ دومره څه لرم چي د حج خرچه ولګوم خو مشکل دادئ چي له ما سره د تللو لپاره هيڅوک نه شته، ماشاء الله زما څلور زامن دي په هغوئ کي دوو ودونه کړي په خپل کاروبار او کورني ژوند بوخت دي او يو پر دولتي دنده دئ چي په ډېره سخته رخصتي ترلاسه کوي بلکي ناممکنه ده، څلورم زوی مي د ديارلسو کالو دئ او قرآن يادوي ايا زه له يوې ډلې سره حج ته تلای شم او که طريقه بل څه ده؟. لطفا ځواب راکړئ پېرزوينه او احسان به مو وي.

ځواب:- له محرم پرته حج ته د ښځې سفر نا روا دئ، ستا زامنو ته په کار ده چي په هغوئ کي يو خپلې بوختياوې شا او مخ ته کړي له تا سره حج ته ولاړ شي، ټولي شل پنځه دېرش ورځې لګېږي، ستا د زامنو لپاره ستا د حج په خاطر دومره قرباني ورکول سخت دي؟.

پوښتنه:- زما پلار په (۱۹۷۶م) کي وفات شو، زه د کور مشريم، د هغه تر وفات وروسته مي په کور کي ډېري بوختياوې درلودې، د الله شکر دئ چي په دې موده کي مي د پلار تر مرينې وروسته خپل مسئوليتونه پوره کړل، تېر کال مي خپله کشره خور هم واده کړه اوس مي نه داسي مسئوليت درلود او نه شته، زما مور چي په کراچۍ کي اوسېږي دا کال د

حج د پروګرام له مخې ځيني خلګ حج ته تلل نو زما دوست او د هغه مور هم تلل نو هغه چيک جوړ کړ چې هر نفر ته (۲۵۱۲۰) روپۍ رسېږي، ما مې د مور لپاره هم چيک جوړ کړ او له هغوئ سره مې ولېږله چې درې سره چيکان يو ځای جمع شول او د حکومت له لوري يې منظوري هم راغلې ده چې حج ته تلای شي مور چې مې له کوم چا سره ځي هغه ديندار دئ يعني د لمانځه او نورو ښه پابندي کوي، زه د دولت مامور يم ځکه نو رخصتي نه را کول کېږي، زه فکر کوم چې د رخصتي په راکولو به زه له رياض څخه د موټر په وسيله ورشم او د جدې په هوايي ډګر کې به ورسره ووينم او ورسره به حج هم وکړم مګر ما يوه ورځ تر لمانځه وروسته له ملا صيب څخه پوښتنه وکړه چې د بنګلدېش او سېدونکی دئ نو هغه ځواب راکړ چې په حنفي مذهب کې له محرم پرته سفر نه شي کولای حج خو لرې خبره ده، اوس زه خپه يم چې څه وکړم ايا زما د مور حج کېدلای شي که نه؟. دلته يوه بل عالم چې مصري دئ را ته وويل چې کېدای شي، د هغې د بيدايښت تاريخ (۱۹۲۶) دئ چې عمر يې اته څلوېښت کاله کېږي ما هسې هم هڅه کړې وه چې په ژوند باور نه شته معلومه نه ده سبا به حالات څه وي؟، خدمات به وي او که نه؟ دا مهال مې حالات ښه دي د الله شکر دئ زما هيله وه چې په خپله مور حج وکړم او دا دعا کوم او کولې مې چې د ټولو خوندو او وروڼو له ودونو خلاص شم نو بيا به په مور هم حج کوم، د الله شکر دئ چې دا مسئوليتونه مې پوره کړل، که الله زما د اوروستۍ هيله هم پوره کړي ښه به وي په هر حال ما ته ځواب راکړئ زه به ډېر مننه وئ يم څو مې تسلي وشي.

ځواب:- په حنفي مذهب کې له محرم پرته ښځه د حج سفر نه شي کولای خو که ولاړه شي حج يې کېږي که څه هم د يوازي سفر کولو ګناه يې وکړه، په حنفي مذهب کې له باوري ښځو سره حج ته د ښځې تګ روا دئ هغه مصري عالم به شافعي مذهبه وي. (اپ کی مسایل ۴ / ۸۲)

له محرم پرته د بوډۍ ښځې حج:-

پوښتنه:- زما د يوه دوست عابده بوډۍ انا له محرم پرته د حج د فريضې ادا کولو لپاره د الوتکې په وسيله له کراچۍ څخه جدې ته روانه شوه، له تا مو پوښتنه داده چې له کراچۍ

څخه تر جدې بې محرمه سفر د قبول وړ دئ او که په دې ډول حج نه کېږي ایا کوم رعایت شته ځکه دا نه زوی لري او نه یې خاوند ژوندی دئ، دا د حج هیله لري ایا په اسلام کې د دې لپاره یو رعایت شته؟، همدارنګه هغه په زرګونو ښځې چې محرم نه لري هغوئ به حج نه کوي؟.

ځواب:- له محرم پرته که ښځه ولاړه شي نو حج یې کېږي خو د امام صیب په نزد بې محرمه سفر ناروا دئ نو د دې سفر ګناه بېله ده خو څرنګه چې د بوډیو ښځو سفر ډېر د فتنې سبب نه دئ له همدې وجې ممکنه ده چې الله رعایت ورسره وکړي خو بیا هم د دې ناروا سفر په کولو باید له الله څخه بخښنه وغواړي. پاتې شوه ستا دا وینا چې ایا په زرګونو بې محرمه ښځې به حج نه کوي د دې ځواب دادئ چې تر څو محرم ونه مومي نو دلشي پر ښځې حج فرض نه دئ ځکه دي نو نه کوي او که یې ډېره مینه لري نو نکاح دي وکړي، زه په داسي قضایاوو خبریم چې ښځې له محرم پرته حج ته تللې او له هغه ځایه په تور مخ راغلې دي، په ظاهره خو حاجیانې ښکاري خو حقیقت یې دادئ له همدې وجې د الله قانون صرف له خپل نظر او خواهش سره ټکر بلل او یوه اړخ ته یې په پام کولو له نورو اړخونو سترګې پټول هوښیاري نه ده، افسوس چې نن دا ملنډې عامې شوې دي. (اپ کی مسایل ۴ / ۸۳)

له کمزوري پردي سړي سره د کمزورې ښځې حج:-

پوښتنه:- ایا د پنځوسو، شپیتو او یا اویا کالو ښځه د اویا کالو له نا محرم سړي سره حج او عمره کولای شي؟، که ښځې عمره وکړه نو کفاره به یې څه وي؟.

ځواب:- له پردي سړي سره د حج او عمرې سفر بوډۍ ښځې ته هم نه دئ روا، که یې وکړ د حج فریضه ادا کېږي خو ګناهګاره ده له توبې او استغفار پرته یې هیڅ کفاره نه شته. (تېره حواله)

له خورېیي سره د مامې حج:-

پوښتنه:- زما مور غواړي چې دا کال حج ته ولاړه شي پلار مې وفات شوی دئ، زما د عمه زوی له خپلې، مور، خاله او عمې سره ځي او مور مې غواړي چې له دوئ سره ملګرې

شي، مور مي د عمه د زوی سکه مامی کېږي، د قرآن او سنت په رڼا کي را ته وو ایاست چي مامی هم له خورېيي سره حج کولای شي او که د دې کوم بل صورت کېدلای شي؟.

ځواب:- مامی شرعا محرمه نه ده ځکه نو هغه د مېړه له سکه خورېيي سره حج ته نه شي تلای. (اپ کی مسایل ۴ / ۸۴)

له اخښي سره حج:-

پوښتنه:- له اخښي سره حج او یا بل داسي سفر ته چي محرم پکي شرط وي تلای شي او که نه چي خور هم ورسره وي؟.

ځواب:- له اخښي سره شرعا سفر نه دئ روا.

پوښتنه:- که خاوند او مېرمن غواړي چي حج ته ولاړ شي نو ایا له دوئ سره د مېرمنې خور د محرمې په ډول تلای شي؟ د شریعت له مخې د مېرمنې په شتون کي د هغې له خور سره نکاح نه ده روا په دې ډول خښینه محرمه شوه. په هر حال که حکومت د دې مسئلې وضاحت په ورځپاڼو کي خپور کړي نو ډېر کسان به له ذهني نا ارامیو وژغورل شي.

ځواب:- محرم هغه دئ چي په هیڅ حال کي نکاح ورسره روا نه وي خښینه محرمه نه ده، که خاوند مېرمنې ته طلاق ورکړي اویا مړه شي نو له خښینې سره نکاح کېدلای شي او د نا محرم په ملګرتیا حاجي مجرم ګرزي. (تېره حواله)

له مشر لپوره سره د حج سفر:-

پوښتنه:- الف او با دوه ورونه دي، د کشر ورور الف مېرمن له با یعني خاوند له مشر ورور سره حج ته ځي شرعا حکم څه دئ؟.

ځواب:- د بنځې مشر لپور نا محرم دئ او له نا محرم سره حج ته سفر ناروا دئ.

د خاوند له سکه اکا سره د حج سفر:-

پوښتنه:- زما مېرمن مي له سکه اکا سره حج ته د تلو اراده لري، کاغذان او نور داخل شوي، زما اکا خو به یې غیر محرم نه وي شرعا زما مېرمن ورسره تلای شي او که نه؟.

ځواب:- که دي مېرمن له اکا سره بله خپلوي نه لري نو دوئ یو د بل لپاره نا محرم دي او له هغه سره یې حج ته تګ ناروا دئ. (اپ کی مسایل ۴ / ۸۴)

د لور له خسر سره د حج سفر:-

پوښتنه:- زه او مېرمن مي دې کال حج ته د تلو ټينګه اراده لرو، له ما سره مي د اخښي مېرمن چې زما د زوی خواښي هم ده هغه هم غواړي چې حج ته ولاړه شي، عمر يې شپېته کاله دئ، زما اخښی دوه کاله وړاندې وفات شوی وو، دا ټينګه ده چې له تاسو پرته زه بل څوک نه لرم، زړه مي ډېر غواړي چې د رسول الله ﷺ ديار وويني، پرژوند هيڅ باور نه شته، زما فارم هم درسره ډک کړئ زه به له تاسو سره ځم. پوښتنه داده چې دا له موږ سره حج ته تلای شي؟.

ځواب:- ته يې محرم نه يې او له محرم پرته د حج سفر ناروا دئ، که ولاړه شي حج يې کېږي خو ګناهګاره ده. (اپ کی مسایل اور ان کا حل ۴ / ۸۵)

د خور له لېور سره د حج او عمرې سفر:-

پوښتنه:- ما حج نه دئ کړی ايا عمره کولای شم؟، زما د خور لېور حج ته ځي زموږ خپل هم دئ او واده يې هم کړی دئ. ما ته ډېرو خلکو ويلي چې ځوانه نجلۍ له بل چا سره نه شي تللای ايا زه له ده سره حج ته تللای شم؟.

ځواب:- د خور لېور محرم نه دئ او له محرم پرته حج يا عمرې ته تګ ناروا دئ.

(تبره حواله)

له په خوله بلل شوي ورور سره حج ته د بنځې تګ:-

پوښتنه:- له نا محرم سره حج ته تګ څرنګه دئ؟، که بنځه له محرم پرته حج ته ولاړه شي يا نا محرم محرم وګرزوي له هغه سره ولاړه شي نو دا کار يې څرنګه دئ؟، زموږ عمه دا کال حج ته تللې وه، د حج سفر يې له په خوله بلل شوي ورور سره وکړ او هغه يې خپل محرم وبالی سره له دې چې زامن او لونې هم لري مګر هغه يوازي له دې ورور سره ولاړه. ايا د خولې بلل شوی ورور محرم کېدلای شي؟، ايا له هغه سره د حج ارکان ادا کېدلای شي، ايا حج يې وشو؟.

ځواب:- له محرم پرته سفر ته د ښځې تګ ګناه ده حج خو يې کېږي خو ښځه ګناهګاره شوه، په خوله بلل شوی ورور محرم نه دئ، هغه خپل محرم بلل دروغ دي. (اپ کی مسایل اور ان کا حل ۴ / ۸۵)

له محرم پرته د حج ممانعت:-

پوښتنه:- يوه کمزورې اتيا کلنه شهوت نه درلودونکې ښځه غواړي دا کمال حج وکړي له هغې سره کوم محرم نه شته مګر دا چې په الوتکه کې تلونکې ښځې به ورسره ملګرې وي، ايا شرعا دا جواز لري؟.

ځواب:- مېرمن چې هر څومره بوډی وي له محرم پرته يې د حج سفر حرام دئ، که څه هم له دې سره نوري مېرمنې د خپلو محارمو په ملګرتيا ملګرې وي هم نه دئ روا، که يې تر مرګه محرم ونه وموند نو د حج بدل وصيت ورباندې فرض دئ. (احسن الفتاوی ۴ / ۵۲۲)

پوښتنه:- زينب د بيت الله د حج اراده لري خو خاوند يې زيد نه ورسره ځي، په خپله خوښه او رضا زينب ته د بيت الله د حج اجازه وُرکوي، د دې عمر (۵۵) کاله دئ، د دې عمر نوري ښځې هم ورسره چمتو دي خو هيڅ محرم ورسره نه شته نو زينب له محرم پرته حج کولای شي؟.

ځواب:- که زيد حج ته نه ورسره ځي نو زينب له يوه بل محرم سره د حج فريضه ادا کولای شي، د هغه مصارف به هم پر دې وي، که بل محرم هم نه ورسره ځي او زيد هم ورسره تګ ته تيار نه وي نو په داسي صورت کې زينب ته شرعا د حج سفر ناروا دئ، له محرم څخه مراد هغه خپلوان دئ چې ټول ژوند نکاح ورسره نه وي روا، لکه پلار، ورور، زوی او نور. (خير الفتاوی ۴ / ۲۱۴)

پوښتنه:- يوه ښځه چې په هيڅ ډول د فتنې سبب نه ده او باوري هم ده دا هيڅ محرم نه لري يو سړی چې ظاهرا ديندار دئ غواړي له ځان سره يې حج ته بوزي، هغه به په دې سفر کې مرسته ورسره کوي، په دې صورت کې هغه سړی له دې سره سفر کولای شي او که نه؟.

ځواب:- له ځينو معتبرو مشائخو څخه په فقه کې د جواز روايت موجود دئ:

قال الشامی من الحظر و الاباحة فصل البیع و فیه اشارة الی ان الحرة لا تسافر ثلاثة ایام بلا محرم و اختلف فیما دون الثلاثة و قیل انها تسافر مع الصالحین و الصبی و المعتوه غیر محرمین کما فی المحیط قهستاني. (رد المحتار کتاب الحظر و الاباحة فصل فی البیع ۵/ ۳۴۳)

اوپه حداد فصل کي داسي هم راغلي:

قال فی الدر المختار و لا بد من سترة بینهما فی البائن لئلا یختلی بالاجنبیة و یمکن ان یقال فی الاجنبیة کذالک و ان لم تکن معتدته الا ان یوجد نقل بخلافه. (الدر المختار علی هاشم رد المحتار فصل فی الحداد ۲ / ۸۵۵)

د اسلام پهپیل کي ځینې پېښې لکه له مکې څخه تر مدینې پورې له زید بن حارثه او انصارو یوه سړي سره د زینب رضی الله عنها هجرت او دا ډول نورې بېلګې هم د پام وړ دي او حقیقت دادئ چې په نویو پېښو کې باید له یو ډول اجتهاد څخه کار واخیستل شي.

قال فی الفتح من الخلع و الحلق ان علی المفتی ان ینظر فی خصوص الوقائع. (فتاوی دار العلوم ۶ / ۵۳۴)

حج او عمره له ګناهونو پاک کړئ:-

پوښتنه:- زمونږ په کورونو کې پرې سي آرونو اخلاقي ضد فلمونه هم کتل کېږي او هره میاشت په منظم ډول عمرې او نبوي مسجد ته هم ځي، ایا په دې سره عمرې او نبوي مسجد ته د تلو ګټه له منځه نه ځي؟، د عمرې او نبوي مسجد د زیارت ثواب هم ګټي او فلم کتل هم بد نه ګڼي.

ځواب:- عمرې او نبوي مسجد ته په تلو کې هم خلک دومره غلطي کوي چې په الله پناه، نه د دیني مسایلو پوښتنه کوي او نه یې ضروري ګڼي، څوک چې د ټلویزون په څېر له حرامو شیانو ډډه نه کوي الله د هغه عمر ته څه ارتیا لري؟، د یوه عارف وینا ده: د کعبې طواف ته ولاړم، له حرمه برغ وشو چې د باندې دي څه کړي چې دننه راغلې؟. خلک وېره بنه وخرېبي، مبارکې روضې ته ورځي او په دې شرمېږي هم نه چې له رسول الله ﷺ سره د مینې

دعوې کوي خو څېره يې د ده د دښمنانو په شان ده، د دې ليکنې مقصد دا نه دئ چې خلک دي حج او عمرې ته نه ځي، بلکې مقصد دادئ چې دا سپېځلي اعمال بايد له ګناهونو او غلطيو پاک وساتل شي، په دې ډول حج او عمره پوره ثواب لري. (اپ کی مسایل ۴ / ۲۷)

په عده کي د حج ممانعت:-

پوښتنه:- مېړه او مېرمنې دواړو د حج اراده وکړه خو خاوند يې د روژې پر نهه ويشتمه مړ شو نو اوس ښځه حج ته تلای شي او که نه؟، له دې ښځې سره يې پلار تلو ته تيار دئ، که په دې کال مېرمن له يو وجې حج ته ولاړه نه شي نو په راتلونکي کال کي ممکنه ده چې د حج منظوري يې ورنه کړي او کېدای شي محرم هم ورپيدا نه شي ځکه د دې پلار ډېر بوډا دئ.

ځواب:- د عدې په حالت کي ښځه د حج لپاره شرعا په سفر نه شي تلای که ولاړه شي ګناهګاره ده، راتلونکی کال او يا چې کله منظوري تر لاسه کړي له محرم سره حج ته تلای شي. که الله مه کړه د ژوند تر پايه اجازه ونه مومي او يا يې محرم ونه موندل شي نو د حج بدل وصيت دي وکړي، په در مختار کي دي:

ومع عدم عدة عليها مطلقا اية عدة كانت قوله ومع عدم عدة الخ اى فلا يجب عليها الحج اذا وجدت قوله اية عدة كانت اى سواء كانت عدة وفات او طلاق بائن او رجعى. (در مختار و الشانى ۲ / ۲۰۰)

په معلم الحجاج کي دي:

مسئله:- پر ښځې حج ته تګ هغه وخت واجب دئ چې په عده کي نه وي، او که په عده کي وي نو تګ يې واجب نه دئ عده د مرګ وي، که د نکاح د فسخ کولو يا د طلاق رجعي طلاق وي او که باين د ټولو حکم يو دئ. (معلم الحجاج ص: ۹۸)

د بهشتي زيور په دريمه برخه (۵۱۳) صفحه او (۱۶) نمبر مسئله کي دي چې که ښځه په عده کي نو حج ته يې تګ صحيح نه دئ. (فتاوی رحيميه ۵ / ۲۳۹)

په عده کي ښځه بايد نه د حج په سفر ولاړه شي او نه د بل کار لپاره، که له ممانعت سره- سره حج ته ولاړه شي نو فرض يې ادا کېږي خو د دې ګناه توبه بايد وغواړي.

المعتدة لا تسافر لا للحج ولا لغيره. (عالمګيري ۲ / ۱۳۸، خير الفتاوی)

د احرام بيان

د ښځې احرام:-

پوښتنه:- د نارينه وو لپاره احرام د دوو څادرونو په شکل وي د ښځو لپاره يې شکل څه دئ او ايا احرام به زه او زما ماشومان له کور څخه تړو، سره له دې چې ما چادرې اغوستې ده؟.

ځواب:- نارينه د احرام په حالت کې ګنډل شوې جامې نه شي اغوستلای، له همدې کبله د احرام تر تړلو وړاندې دوه څادرونه اغوندي، د ښځو لپاره په احرام کې ځانګړې جامې نه شته ځکه دي نو په خپلو عادي جامو کې احرام وتړي البته د ښځې احرام د هغې په مخ کې دئ، د احرام په حالت کې دي مخ داسې نه پټوي چې جامه يې پر مخ ولګېږي مګر له پردو خلګو د مخ پټول هم ضروري دي، دې ته په کار ده چې پر سر داسې شی وتړي چې د مخ خوا ته تېر وي او پر هغه دي نقاب واچوي څو د نقاب جامه له مخ سره ونه لګېږي او پرده هم وشي. ضروري داده چې د حج احرام تر ميقات وړاندې وتړل شي له کور څخه يې تړل ضروري نه دي. (اپ کی مسایل ۴ / ۸۹)

د احرام په حالت کې مخ لوڅول:-

پوښتنه:- اوږدلي مي دي چې په حديث کې راغلي چې د ښځې احرام په مخ کې دئ، له دې ښکاري چې د ښځې مخ بايد لوڅ وي، حال دا چې په قرآن او حديث کې ښځه د مخ له لوڅولو سخته منعه شوې ده نو هغه به کوم صورت وي چې په حديث هم عمل وشي او مخ هم پټ شي؟.

ځواب:- دا سمه ده چې د احرام په حالت کې د مخ پټول ناروا دي مګر معنا يې دا نه ده چې د احرام په حالت کې ښځه له پردې خلاصه شوه، نه! بلکې تر کومه ځايه چې ممکنه وي پرده ضروري ده، يا دي پر سر د مخ لور ته را تېر شی ولګوي او پر هغه دي جامه داسې واچوي چې د دې لپاره پرده شي خو جامه دي پر مخ نه لګېږي او يا دي ښځه په لاس کې پنکه يا بل شی ونيسي چې د مخ پرده يې شي. په دې کې شک نه شته چې د حج په اوږده او له ګڼې - ګونې ډک سفر کې د ښځې لپاره د پردې ساتنه ګرانه ده مګر تر کومه ځايه چې

کېدلای شي، پردې ته پاملرنه ضروري ده او څه چې تر وس تېر وي نو له الله دي معافي وغواړي. (اپ کی مسایل ۴ / ۸۸)

د سپين دسمال حکم:-

پوښتنه:- ښځې عموما د احرام په حالت کي پر سر يو سپين دسمال تړي چې دوئ يې احرام بولي، ايا هغه احرام دئ او د تړلو شرعي حکم يې څه دئ؟.

ځواب:- کومې ښځې چې په احرام کي پر سر د سپين دسمال تړل ضروري بولي او احرام يې بولي دا صحيح خبره نه ده ځکه د ښځو احرام په مخ کي دئ او سر په احرام کي داخل نه دئ، البته که ښځې د پردې خلګو په مخ کې له لوڅېدو څخه د خپل سر د ساتنې لپاره او يا له شينډل کېدو څخه د وېښتانو د خوندي کولو لپاره پر سر دسمال تړي نو روا دئ مګر له تندي دي پورته وتړي او د احرام جزو ضروري دي نه بولي. (فقهي رسايل ۲ / ۲۹۹)

د احرام نيت

د حج او عمرې نيت څه ډول کېږي؟:-

پوښتنه:- کله چې يو سړی د حج يا عمرې احرام تړي نو څه ډول نيت وکړي؟.

ځواب:- د حج نيت دي داسي وکړي:

اللهم انی اريد الحج فيسره لی وتقبله منی.

اې الله! د حج اراده کوم، را ته اسان يې کړه او را څخه ويې منه.

د عمرې نيت دي داسي وکړي: اللهم انی اريد العمرة فيسرها لی وتقبلها منی.

(بدايع الصنايع ۲ / ۱۴۴، ۱۶۱)

اې الله! د عمرې نيت کوم را ته اسانه يې کړه او ويې منه.

نيت يوازې د زړه هغه هم بس دئ مګر په ژبه دي هم وکړي څو شبهه پاتي نه شي د حج په نيت کي دي د مفرد، قران يا تمتع يادونه هم وکړي، که فرض وي د فرضي نيت دي وکړي او که نفل يا بدل حج وي نو د نفلي يا بدل حج نيت دي وکړي.

تلبيه

تلبيه کله شروع کېږي؟:-

پوښتنه:- تلبيه کله او څه ډول بايد وويل شي؟.

ځواب:- د احرام تر دوو نفلو وروسته د حج او عمرې له نيت څخه بعد د مشهورې تلبيې ويل سنت دي:

لبيک اللهم لبيک لبيک لا شريک لک لبيک ان الحمد و النعمة لک و الملک لا شريک لک. (زبدة المناسک ص: ۹۳)

ژباړه: اې الله! حاضر يم، حاضر يم، ستا خدمت ته راغلی يم، هيڅ شريک نه لرې، حاضر يم، بې شکه ټولي ستاينې او نعمتونه تا لره دي، پاچاهي ستا ده او هيڅ شريک نه لرې.

ايا ښځه تلبيه په لوړ اواز ووايي؟:-

پوښتنه:- ايا ښځه به هم د نارينه وو په څېر تلبيه په لوړ اواز وايي؟.

ځواب:- ښځه دي په لوړ اواز نه بلکي ورو وايي، البته که پردي نارينه نه وي نو يو څه په لوړ اواز يې هم ويلای شي. (زبدة المناسک ص: ۹۸)

د حج يا عمرې تر نيت او يا احرام تړلو وروسته دي ښځه تلبيه داسي ووايي چې په خپله يې واورېدلای شي. (فتاوی حقانيه ۴ / ۲۳۶)

په مبسوط کي دي: ښځه دي مطلقا خپل اواز نه اوچتوي بلکي دومره ورو دي ووايي چې په خپله يې واورېدلای شي او بل څوک يې وانه وري څو له فتنې خوندي وي يعني د ښځې د اواز په اورېدو له پردي سړي د فتنې وېره ده. (مبسوط سرخسي ۴ / ۱۸۸)

د احرام په حالت کي د سر مسح:-

پوښتنه:- نن سبا چې ښځې کوم احرام تړي نو وېښتان يې ببخي پټ وي او له سره يې بيا - بيا لرې کول د ښځو لپاره مشکل وي نو ايا د سر مسح پر همدې جامې برسېره صحيح ده او که نه؟.

ځواب:- ښځې چې پر سر کوم دسمال ترې شرعا له احرام سره هیڅ اړه نه لري، دا دسمال یې یوازې د دې لپاره ترلی وي چې د سر وېښتان یې تیت پرک نه شي، هغوئ پرې مسح نه شي کولای بلکې د دسمال په لرې کولو پر سر مسح لازمه ده، که یې پر دسمال مسح وکړه او پر سر یې ونه کړه نو اودس یې ونه شو او نه لمونځ کېږي، نه طواف ترسره کېږي او نه حج و عمره ادا شول ځکه دا کارونه له اوداسه پرته نه دي روا، د سر مسح فرض ده او له مسحې پرته اودس نه شي کېدلای. (اپ کی مسایل ۴ / ۸۹)

په حیض کې احرام:-

پوښتنه:- جدې ته تر روانېدلو وړاندې په حیض کې احرام ترل کېدای شي او که نه؟.

ځواب:- په حیض کې ښځه احرام ترلای شي، د دوو رکعتونو له کولو پرته دي د حج یا عمرې نېت وکړي او د تلبیې په ویلو دي احرام وترې. (اپ کی مسایل ۴ / ۹۰)

احرام له کومه ځایه وترې؟:-

پوښتنه:- کوم خلک چې حج یا عمرې ته ځي احرام له کومه ځایه وترې؟.

ځواب:- څرنګه چې د پرواز پر مهال الوتکه له میقات څخه په تېرېدو جدې ته رسېږي ځکه دي نو په الوتکه کې تر سپرېدو وړاندې او یا سپرېدو وروسته احرام وترې، د میقات د حدودو تر عبور وړاندې احرام ترل لازمي دي. (اپ کی مسایل ۴ / ۹۴)

د احرام ترلو لپاره غسل او نفل کول شرط نه بلکې مستحب دي ځکه دي نو د عذر په صورت کې صرف احرام وترې، د حج یا عمرې د نېت په کولو دي تلبیه ووایي بس احرام وترل شو، له همدې وجې په الوتکه کې تر سپرېدو وړاندې او یا سپرېدو وروسته د احرام ترل ضروري دي. (اپ کی مسایل ۴ / ۱۰۰)

تر احرام وړاندې نوکان پرېکول:-

پوښتنه:- ایا تر احرام وړاندې نوکان پرې کول، بریتونه اخیستل او نور غیري ضروري وېښتان صفا کول لازمي دي او که نه؟.

ځواب:- لازمي نه البته مستحبه ده چې تر احرام ترلو وړاندې نوکان پرې شي او بريتونه و نور غير ضروري وېښتان صفا شي، وروسته د اوداسه يا غسل په کولو احرام وترل شي. (فتاوی حقانيه ۴ / ۲۳۶)

د احرام غسل:-

پوښتنه:- ايا تر احرام ترلو وړاندې غسل لازمي او ضروري دئ؟، له غسل پرته صرف د اوداسه په کولو د احرام ترل خو به حج ته تاوان نه کوي؟.

ځواب:- د احرام تر ترلو وړاندې فرض او واجب نه بلکې يو مستحب عمل دئ، که له غسل پرته يوازې پر اوداسه د اکتفاء په کولو احرام وترل شي نو هم حج ته څه تاوان نه رسېږي. (فتاوی حقانيه ۴ / ۲۲۸)

په مکروه وختونو کې د احرام نفل:-

پوښتنه:- په کومو وختونو کې چې لمونځ روا نه دئ ايا د احرام لمونځ کېدلای شي او که نه؟.

ځواب:- د احنافو په اند په کومو وختونو کې مطلقا نفل کول جواز نه لري نو په هماغه وختونو کې د اسبابو نوافل لکه د احرام، طواف او نورو لمونځ کول هم منع دئ. (تبره حواله)

د احرام په حالت کې د مصنوعي وېښتانو استعمال:-

پوښتنه:- د سر د درد يا يخ له کبله چې د احرام په حالت کې مصنوعي وېښتان ولګول شي او يا داسې دوا وکاروي چې ځانګړې خوشبو په ګډه وي نو روا ده او که نه؟ او که وکارول شي نو جزا واجبېږي که نه؟.

ځواب:- مصنوعي وېښتان خوشبو درلودونکی شی دئ او خوشبويي يې تېزه ده که يې پر پوره تندي ولګوي نو دمه لازمېږي، فقهاوو ورغوی لوی غړی ګڼلی دئ، دلاس تابع نه دئ. (معلم الحجاج)

له همدې وجې تندی هم لويه عضوه ده، په معلم الحجاج کې دي: که خوشبو د دوا په ډول ولګول شي او يا داسې دوا استعمال شي چې خوشبو پکې غالبه وي او پخ شوې نه وي

نو زخم د يوې لويي عضوې په اندازه يا تر هغه زيات نه وي نو صدقه واجب نه ده او که د لويي عضوې په اندازه يا تر هغه زيات وي واجب ده. (معلم الحجاج ص: ۲۴۸)

د عذر له وجې چې يې وېښتان لګولي هم يې دا حکم دئ، جنايت قصدا وکړي او که په هېره او يا خطا سره، په مسئله پوهېږي او که نه، په خپله خوښي يې وکړي او يا يې په زور، ويده حالت کي يې وکړي او يا په وېښه کي، په نشه کي وي او يا بې هوښه، مالدار وي او که مسکين، په خپله يې وکړي يا د بل په وينا، معذور وي او که غير معذور، په ټولو صورتونو کي دمه لازمېږي. (معلم الحجاج ص: ۲۴۲، فتاوی رحيميه ۸ / ۲۸۴)

د غاښو کريم يا دوا استعمالول:-

پوښتنه:- داسي دوا يا د غاښو کريم چې لونګ، کاپور او نور خوشبويه شيان پرې ګډ شوي وي د احرام په حالت کي يې استعمالول روا دئ او که نه؟.

ځوابک- که د غاښو په دوا يا کريمو کي لونګ، کافور او نور خوشبويه شيان ګډ وي او پاخه شوي نه وي د مقدار له مخې خوشبويه شيان غالب نه وي نو د احرام په حالت کي د داسي دوا کارول مکروه دي خو دمه نه لازموي او که په دوا يا کريمو کي خوشبويي درلودونکي شيان غالب وي نو څرنګه چې په ټوله خوله يا ډېره برخه يې لګېږي نو دمه لازموي، غوره داده چې د احرام په حالت کي مسواک وکارول شي، له دوا او کريمو ډډه وشي، په دې سره به سنت هم ادا شي، له همدې وجې بايد مسواک غوره کړي.

(فتاوی رحيميه ۸ / ۲۸۵)

د احرام په حالت کي ستن:-

پوښتنه:- حاجي د احرام په حالت کي ستن لګولای او يا بل ته يې ور لګولای شي؟.

ځواب:- هو! حاجي د احرام په حالت کي په خپله هم ستن لګولای شي او بل ته هم.

(فتاوی رحيميه ۲ / ۶۰)

له احرام پرته تر ميقات تېرېدل:-

پوښتنه:- کوم خلګ چې له احرام پرته د حرم حدود و ته داخلېږي له تنعيم او يا شمسيه څخه احرام تړي ايا په دې صورت کي دمه لازمېږي؟.

ځواب:- له احرام پرته د حرم حدود و ته داخلېدل ګناه ده او پر داسي سړي دمه لازمه ده چې بيرته ميقات ته په راتلو احرام وتړي، که دا سړی دويم ځل ميقات ته راغی او له هغه ځايه يې احرام وتاړی ولاړ نو له دمې خلاص شو او که را ونه ګرزېد نو دمه پرې واجب ده او تل به يې پر ذمه پاتي وي څو يې ادا کړې نه وي او د دې واجبو د پرېښودو ګناه به يې هم پر غاړه وي. (اپ کی مسایل ۴ / ۹۶)

د عمرې بيان

عمره فرض ده که واجب؟:-

پوښتنه:- په خپله عمره څه حکم لري فرض ده، که واجب او يا سنت؟.

ځواب:- د احنافو په اند په ژوند کي يو ځل عمر موکد سنت ده فرض نه ده.

(فتاوی حقانيه ۴ / ۲۸۳)

د عمرې څو ارکان دي؟:-

پوښتنه:- يو سړی غواړي عمره وکړي نو د ده لپاره څه کول ضروري دي يعني د عمرې ارکان څه دي؟.

ځواب:- د احنافو په اند د عمرې رکن طواف او شرط يې احرام دئ، د صفا او مروا تر منځ ګرندی تګ او سر خرېيل يا لنډول واجب دي. (فتاوی حقانيه ۴ / ۲۸۴)

د عمرې طريقه:-

پوښتنه:- د عمرې کولو طريقه څه ده؟.

ځواب:- مسجد الحرام ته تر داخلېدو وروسته دي د حجر اسود مخته دا ډول ودرېږي چې حجر اسود يې له راسته اوږې سره برابر وي، د نيت په کولو دي طواف شروع کړي، اې الله! زه ستا د رضا لپاره د عمرې طواف کوم، را ته اسان يې کړه او را څخه ويې منه، بيا دي لږ راسته طرف ته وښويږي، لاسونه دي تر غوږونو پورته کړي او د ورغوو مخته دي د حجر اسود لور ته کړي ودي وايي: بسم الله الله اکبر و لله الحمد و الصلوة و السلام علی رسول الله. بيا دي استلام وکړي يعني په دواړو ورغوو دي د حجر اسود لور ته اشاره وکړي او هغه دي مچ کړي، راسته لور ته په کږېدلو دي طواف شروع کړي، پر ښځو رمل او اضطباع نه

شته، په درناوي او اطمنان سره دي له نارينه وو ببلي روانې شي، مخامخ دي ګوري راسته او چپه اړخ ته دي نه ګوري، د حجر اسود له استلام پرته کعبې ته سینه یا شا کول ناروا دي، له لاس پورته کولو پرته دي په ژبه، زړه کي هغه دعاوې وکړي چې غواړي یې، له حطیم دباندي دي تېر شي، پر یماني رکن که خوشبویي نه وي لګېدلي دواړه لاسونه یا صرف راسته لاس تېر کړي په دې شرط چې ګڼه - ګوڼه نه وي او خپل مخ دي سیده ساتي، د ګڼې ګوڼې په صورت کي دي له اشارې پرته همداسي تېر شي او دا دعا دي ووایي:

اللهم انی اسئلک العفو و العافیة فی الدنیا و الاخرة.

اې الله! زه له تا د دنیا او اخرت سلامتي او معافي غواړم.

له یماني رکن څخه دي د حجر اسود پر لور ورشي دا دعا دي ووایي:

ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار.

اې زمونږ ربه! په دنیا او اخرت کي ښېګڼه راکړه او د اور له عذابه مو وساته.

د حجر اسود مخ ته په رسېدلو دي په دواړو لاسونو سره حجر اسود ته اشاره وکړي لکه وړاندي چې یې بیان وشو، دا د طواف یو ګردش دئ، په دې ډول دي اووه ګردشونه پوره کړي.

د طواف واجبات:-

د طواف تر اوو ګردشونو پوره کولو وروسته دي د طواف دوه واجب رکعتونه وکړي، له مقام ابراهیم سره او یا چیرې چې ګڼه - ګوڼه نه وي په اطمنان سره یې کولای شي ودي کړي مګر په مکروه وختونو کي دي نفل نه کوي او بیا دي د زمزم اوبه وڅښي.

د سعيې طريقه:-

تر دې وروسته دي د حجر اسود مخته راشي، د حجر اسود استلام دي وکړي او د سعيې لپاره دي صفا ته ولاړ شي اوس زیارت کوونکو ته د اسانتیا لپاره د سعيې په خاطر په لومړي او دویم چت کي هم انتظام شوی دئ، که لاندي ګڼه - ګوڼه ډېره وي نو په پورتني یوه منزل کي هم سعيې روا ده، پر صفا دي مخامخ قبلې ته ودرېږي د لاس له پورته کولو پرته دي د سعيې نېت وکړي اې الله! ستا د رضا لپاره د صفا او مروة تر منځ سعيې کوم ته یې ومنه او

را ته اسانه يې کړه، بيا دي د دعا لپاره دواړه لاسونه پورته کړي، د ورغوو مخ دي يې اسمان ته وي درې ځله دي الله اکبر او درې ځله دي لا اله الا الله ووايي، يو ځل دي د توحيد کلمه ووايي، بيا دي د درود په ويلو د ځان او ټولو مسلمانانو لپاره دعا وکړي. دې ته دي هم پام کوي چې که د ګڼې - ګوڼې له کبله ولاړه ګرانه وي نو د لنډې دعا په کولو دي ولاړه شي، له صفا څخه تر را کښته کېدو دي په سکون او اطمنان د مروه پر لور ولاړ شي، په ذکر او دعا دي بوخت وي، کومه تاکلې دعا نه شته چې غواړي هغه دعا دي وکړي، ښځې دي د دوو شنو ستنو تر منځ منډې نه وهي او دا دعا دي کوي:

رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم.

اې زما ربه! بخښنه او رحم وکړه، ته عزتمن او د کرم څښتن يې.

بيا دي مروا ته په رسېدلو بيت الله ته په مخ کولو دعا وکړي، بايد پام يې وي چې د نورو تګ - راتګ ته تکليف ونه رسوي، دا د سعيې يوه منډه شوه، دا ډول دي شپږ ځله نوره سعيې وکړي، له دې ځايه دي صفا ته ولاړې شي نو به دوې سعيې شي او له صفا څخه تر مروا به درې شي، اخيري اوومه سعيه به پر مروا ختمه شي او که ښځې د عمرې احرام تړلی وو نو له حيض تر پاکېدو پورې دي د عمرې طواف او سعيې نه کوي، که په دې صورت کې يې د عمرې د افعالو کولو موکه ونه مونده ان د حج لپاره منی ته د روانېدو وخت راغی نو د عمرې احرام دي خلاص کړي د حج احرام دي وتړي، د حج نېت دي وکړي او تلبيه دي ووايي، کومه عمره چې يې پرېښې د هغې پر ځای دي وروسته بله عمره وکړي.

(اپ کی مسایل اور ان کا حل ۴ / ۱۱۸)

نازک پړونی:-

پوښتنه:- زمونږ ځيني خوندې په حرم کې هم باريک پړونی پر سر کوي او له پردې پرته لمانځه ته ځي ايا په داسي حال کې طواف او لمونځ کېږي؟.

ځواب:- د داسي جامې په کارولو بهر ته د ښځې وتل حرام دي چې بدن تري ښکاري او يا يې د سر وېښتان معلومېږي، په داسي نازکه جامه کې لمونځ هم نه کېږي.

(اپ کی مسایل ۴ / ۱۱۹)

د قصر اندازه:-

پوښتنه:- په حج کي د سر د وېښتانو کمولو اندازه څومره ده؟.

ځواب:- د حج او عمرې له احرام څخه د وتلو لپاره سر خرپيل او لنډول دواړه روا دي البته د نارينه وو لپاره سر خرپيل غوره دي ښځې به سر نه خرپيي بلکي د نارينه او ښځو دواړو لپاره د ګوتې د يوه بند په اندازه د ټول سر د وېښتانو لنډول ضروري دي چي همدې ته قصر وايي.

قال العلامة ابن العلاء الانصاري اما المرأة فلا عليها و لكنها تقصر باخذ شيء من اطراف الشعر و مقدار انملة و الافضل لها ان تقصر من كل شعرة مقدار ربع رأس فصاعدا و ان كان اقل من ذلك لا يجزيها اعتبارا التقصير فى حقها و بالحلق فى حق الرجال (فتاوى تاتارخانيه) افصل الرابع فى الحلق و القصر. (فتاوى حقانيه ۴ / ۲۳۷)

د ښځې سر خرپيل حرام دي، د سر څلورمه برخه دي د يوه بند په اندازه لنډه کړي، د ټول سر لنډول سنت دي، ښځه سر نه شي خرپيلای لکه نارينه وو ته چي د ږيرې خرپيل حرام دي، نارينه وي او که ښځه پر سر لوی وېښتان ولري نو په کار ده چي د سر له ټولو وېښتانو د ګوتې له يوه بند څخه زيات وېښتان غوڅ کړي، څو په لويو او وړو وېښتانو کي د بند په اندازه پرې شي بلکي غوره طريقه داده چي وېښتان درې برخې شي يوه راسته برخه، بله چپه او بله د شا، بيا هره برخه په موټ کي ونيسي او هره يوه تر بند زياته پرې کړي. (زبدة المناسک و عمدة المناسک ص: ۱۹۶)

د ميرمنو مسلې

د حيض شروع کېدل:-

پوښتنه:- د حج يا عمرې په ورځو کي که د ښځې حيض پيل شي نو څه به کوي؟

ځواب:- که د حج يا عمرې د احرام تر تړلو مخکي حيض شروع شي نو ښځه دي غسل يا اودس وکړي بيا دي احرام وتړي، تر احرام مخکي چي دوه رکعته لمونځ کېږي هغه دي نه کوي. حاجي چي کله مکې ته ورسېږي نو لومړی طواف (طواف قدوم) سنت دئ، که ښځه د

حيض په ورځو کي وه نو دا طواف دي نه کوي، که مثلې ته تر تلو مخکي پاکه شوه طواف دي وکړي که نه اړتيا يې نه شته او نه يې پرې څه کفاره شته.

دويم طواف (طواف زيارت) د ذی الحجې پر لسمه کېږي، په حج کي دا فرض دئ، که ښځه په دې وخت کي حائضه وي نو دا طواف دي وځنډوي تر پاکېدو وروسته دي وکړي.

درېيم طواف له مکې مکرمې څخه د رخصت پر مهال کېږي، دا واجب دئ، مګر که ښځه دا مهال هم په حيض کي وه نو دا طواف دي ايله کړي، له دې ميرمنې دا طواف ساقط ېږي.

په مثلې، عرفات او مزدلفه کي چې کوم مناسک ادا کېږي د هغو لپاره د ښځې پاکي شرط نه ده.

د عمرې په طواف کي د حيض پيلېدل:-

پوښتنه:- يوې دولس کلنې نجلۍ تر بلوغ مخکي له مدينې احرام وتاړي، مکې ته په رسېدلو يې د عمرې طواف وکړ او پر صفا و مروه يې سعي وکړه، له سعيې تر فراغت وروسته نجلۍ مور ته خبر ورکړ چې حيض يې پيل شوی. د مور په پوښتنه نجلۍ وويل چې د طواف پر مهال شروع شو.

ګواکي د حيض پر مهال يې طواف بشپړ يايې ډېری برخه ادا کړه، په همدې حال کي يې سعيه وکړه، نجلۍ چې د ناپوهۍ له امله څه کړي ايا کومه دم يا بل څه پرې لازمېږي؟

ځواب:- نجلۍ ته مناسبه وه چې د عمرې احرام يې نه وای خلاص کړی، بلکي تر پاکېدو وروسته به يې بيا طواف او سعيې کړې وه، په هر حال څنګه چې نجلۍ احرام په نابالغتوب کي ترلې وو، ځکه نو د جنايت دم پرې نه شته. د ملا علي قاري په مناسک کي دي:

(وان ارتكب) اى الصبي شيئا من المحظورات (لا شيء عليه) اى ولو بعد بلوغه لعدم تكليفه قبله. (مخ: ۴۹)

ژباړه: که هلک په احرام کي ممنوع کار وکړ، نو پر هغه هيڅ نه شته، که څه هم کرنه يې تر بلوغ وروسته وي، ځکه هغه تر دې مخکي مکلف نه وو. (آپ کي مسائل: ۱/ ۱۱۴)

د طواف پر مهال اودس ماتېدل:

پوښتنه:- که د نفلي يا فرضي طواف پر مهال اودس مات شي، يا د عرفات او هم د سعيې پر مهال اودس فاسد شي نو څه به کېږي؟

ځواب:- د طواف لپاره اودس شرط دئ، که د طواف پر مهال اودس مات شي نو بيا به اودس کوي او طواف به کوي او که يې څلور يا پنځه چکره کړي وي بيا اودس مات شي نو طواف دي پوره کړي که نه نو له سره دي بېرته نوی طواف وکړي. البته د سعيې پر مهال اودس شرط نه دئ، که له اودس پرته يې وکړي نو صحيح ده، پر عرفات د درېدلو حکم هم داسي دئ. (تېره حواله)

پر ابراهيمي مقام نفل:

پوښتنه:- ځيني ښاغلي په قصدي توګه د واجب طواف لمونځ له ګڼې ګوڼې سره پر ابراهيمي مقام کوي، چې دا ده ته هم د تکليف سبب کېږي او هم د کمزورو و ميرمنو د زخمي کېدلو ويره ده، ايا دا لمونځ له ګڼې ګوڼې يو لورته په کېدلو نه شي کېدای؟

ځواب:- کولای يې شي، که پر ابراهيمي مقام ځان يا نورو ته د تکليف ويره وي نو پر ابراهيمي مقام دي لمونځ نه کوي، ځکه بل ته تکليف رسول حرام دي.

(آپ کي مسائل: ۴/ ۱۱۳)

که ګڼه ګوڼه نه وي نو پر ابراهيمي مقام يې کول افضل دي يا که په حطيم کي شوني وي هلته دي وکړي، که نه نو هر ځای چې يې کولای شي، بلکي که له حرم څخه بهر يې د اوسېدلو پر ځای وکړي هم روا دي او هيڅ بدي نه لري. (تېره حواله)

په ممنوعه وختونو کي نفل:

پوښتنه:- د طواف دوه رکعته که په ممنوعه وختونو (سهار تر لمر ختو مخکي او مابنام تر لمر لوېدو مخکي) کي وشي نو روا دي که نه؟

ځواب:- د امام ابو حنيفه په اند په ممنوعه وختونو کي (له مازګره تر مابنامه، له سهاره تر اشراقه او د زوال پر وخت) د طواف دوه رکعته کول روا نه دي، په دې وخت کي چې يې څومره طوافونه کړي وي لمونځ به يې جلا - جلا وروسته ادا کوي. (آپ کي مسائل: ۴/ ۱۱۴)

د حج طريقه

د ذی الحجې اتمه(۸) د حج لومړۍ ورځ:

د ذی الحجې د اتمې په مابنام به منی ته د تلو پوره تیاري وکړي، د احرام په نیت به غسل یا یوازي اودس وکړي.

نفلي لمونځ:

که شرعي عذر او مکروه وخت نه وي نو نارینه دي حرم ته په راتلو په پټ سر دوه رکعته نفل وکړي او ښځې یې په کور کي کولای شي.

نیت او تلبیه:

تر نفلي لمانځه وروسته دي داسي نیت وکړي: اې الله! زه د حج نیت کوم اسانه او قبول یې کړه!. بیا دي دري ځلې تلبیه ووایي:

«لَبَّيْكَ اللهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ»

تر دې وروسته د احرام بندیزونه پیلېږي چې خیال به یې ساتي.

منی ته تګ:

شوني ده چې تر لمر ختو وروسته منی ته روانې شي یا چې د ښو ونکي څنګه انتظام وي، په لار کي به تلبیه او نور تسبیحات ډېر ووایي.

د ذی الحجې ۹ د حج دویمه ورځ

په منی کي به د ماپښین، مازدیګر، مابنام، ماخستن او د ۹ د سهار لمنځونه ادا کړي او شپه به په منی کي تېره کړي. که ممکنه وه نو د سهار لمونځ دي په منی کي وکړي، د تشریق تکبیرونه دي ووایي، لبیک دي ووایي او عرفات ته دي روان شي.

عرفات ته چې ورسېږي اودس دي وکړي، له خوراک او نورو چې فارغ شي لېږدي ارام وکړي، د ماپښین تر لمانځه وروسته دي ودرېږي او تلبیه دي ووایي، دعا، استغفار، اذکار او وظائف دي ووایي، په زاري او ژړا دي الله ته دعا کوي، دا لړۍ تر مابنامه روانه وي، هلته

په ولاړه درېدل افضل دي که ستومانه شي نو ناسته هم روا ده، د ماپښين لمونځ دي پر خپل وخت په اذان، اقامت او جماعت ادا کړي او هم د مازګر لمونځ.

مزدلفې ته تګ:

کله چې په عرفات کې لمر ولوېږي، نو د ماښام له لمونځ کولو پرته دي ذکر او تلبیه وایي مزدلفې ته دي روان شي.

د ماښام او ماخستن لمنځونه:

مزدلفې ته په رسېدلو چې د ماخستن وخت پیل شي نو د ماښام او ماخستنه لمنځونه دي یوځای وکړي، د دواړو لمنځونو لپاره دي یو اذان او دوه اقامته وکړي. لومړی دي د ماښام لمونځ وکړي بیا دي د تشریق تکبیر او تلبیه ووایي، سمدستي دي د ماخستن لمونځ په جماعت وکړي بیا دي تکبیرونه او تلبیه ووایي، بیا د ماخستن سنت او وتر وکړي اوس دي نو د ماښام دوه رکعته سنت وکړي یا خو دي د ماخستن تر لمانځه وروسته د ماښام سنت وکړي بیا دي د ماخستن سنت وکړي او بیا وتر.

دا شپه ډېره مبارکه ده، په دې کې دي ذکر، درود، تلاوت، استغفار، تلبیه او ښې زیاتې دعاوې وکړي، لیږ ارام دي هم وکړي، له مزدلفې دي هر کس د غټې چنې (نخود) په اندازه اویا (۷۰) شګې واخلي.

د سهار په ښکاره کېدلو دي د سهار لمونځ وکړي او بیا دې ودرېږي، په مزدلفه کې درېدل واجب دي، کله چې لمر په راختلو شي نو منی ته دي روان شي.

د ذی الحجې ۱۰ د حج درېیمه ورځ

د لوی شیطان ویشتل:

منی ته په رسېدلو دي جمره عقبه (لوی شیطان) په اوو بهلو شګو وویلي، نارینه او ښځې دي هر یو په خپل لاس وویلي، د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله ماښام یا په شپه کې شګې ویشتل روا دي.

د دې شیطان په ویشتلو دي لبیک ویل بند کړي.

قرباني:

د قربانۍ درې ورځې تاکل شوې، د ذی الحجې ۱۰، ۱۱، ۱۲ ورځې او شپې، که په دې کې هر وخت غواړي ودي کړي، قرباني دي خپله کوي او یا دي په باوري کس وکړي.

ویښتان خرپیل یا کوچني کول:

له قربانۍ تر فراغت وروسته دي نارینه ټول سر کوچنی کړي، ښځې دي ویښتان درې برخې کړي، راسته، چپه او د شا برخه، بیا دي له هرې برخې د یوې ګوتې په اندازه ویښتان پرې کړي.

طواف زیارت:

له خرپیلو چې فارغ شي نو طواف زیارت دي وکړي، د دې وخت د ذی الحجې ۱۲ تر لمر لوېدلو ده، دا طواف د عرفات په شان فرض دئ، اداینه یې په هر حال کې لازمي ده، بدله یې هیڅ شی هم نه شي کېدای، خو اداینه یې له اودس سره لازمي ده.

د حج سعي:

تر طواف زیارت وورسته دي سعي وکړي او دا سعي واجبه ده، تر سعي وروسته دي منی ته راستون شي او شپه دي په منی کې تېره کړي.

د ذی الحجې ۱۱ د حج څلورمه ورځ

د ۱۱ ورځې تر زوال وروسته دي درې شیطانان اووه شګې وویلي، لومړی کوچنی، بیا منځنی او بیا لوی، که زیات رش او ازدحام وي نو د شپې یې ویشتل روا دي.

په میشت ځای کې دي په ذکر، توبه، استغفار او دعاؤ بوخت وي.

د ذی الحجې ۱۲ د حج پنځه ورځ

تر زوال وروسته دي درې شیطانان اووه اووه شګې وویلي، د درېیمې ورځې تر ویشتلو وروسته اختیار لري په منی کې اوسي او که مکې مکرمې ته ځي، البته تر لمر لویدو مخکې د منی له حدودو وتل روا دي

، تر لمر لوېدو وورسته به د راتلونکي ورځې ویشتل کوي بیا به ځي.

درخصتي (وداع) طواف:

تر حج وروسته چې کله هیواد ته د ستنېدلو اراده وکړي نو د وداع طواف واجب دئ.

حائضه به څنګه حج کوي؟:

پوښتنه:- یوه میرمن له خپل محرم سره حج ته ځي، کله چې یې د عمرې احرام تاړی نو حیض یې شروع شو اوس احرام وتړي کېنه؟

ایا هغه د عائشې د حدیث له مخې په مکه کې احرام خلاصولای شي، که یې خلاص کړي نو کله او چیرې به بیا احرام تړي؟

که د عائشې حدیث ته په کتلو د عمرې له احرام پرته مکې ته دا خله شي نو څه حکم دئ؟ که له احرام پرته دم واجبېږي نو له دې دمې د خلاصون صورت څه دئ؟ که هغه له مکې مدینې ته ولاړه شي او له هغه ځایه د عمرې احرام وتړي نو دمه ساقطېږي؟

ځواب:- حائضه دي احرام وتړي او په احرام کې دي اوسي، که تر پاکۍ مخکې د حج ورځې پېل شي نو د عمرې احرام دي خلاص کړي او د حج احرام دي وتړي، منی ته دي ولاړه شي او د حج مناسک دي ادا کړي، کله چې له حجه فارغه شي نو عمره کولای شي. احرام که له تنعیم مقامه تړي یا له کومه بله میقاته، خو د عمرې د احرام په خلاصولو دمه پرې واجبه شوې.

عائشې احرام تړلی وو چې مکې ته داخله شوې وه، نو دا حائضه دي هم احرام وتړي له احرام پرته دي نه داخلېږي که نه دم پرلازمېږي، که تر پاکۍ وروسته یو میقات ته راشي دویم احرام وتړي تلبیه ووایي نو دم ساقطېږي خو په دې شرط چې په مکه کې به یې مخکې عمره یا حج نه وي کړي. (خیر الفتاوی: ۴/ ۲۲۳)

ځواب:- د حج پر مهال که د یوې میرمنې حیض شروع شي نو هغه ته شرعي حکم دا دئ له طواف او د صفا و مروه له سعي پرته دي نور ټول ارکان ادا کړي، مثلا: د عرفات درېدل، په مزدلفه کې د شیطان ویشتل، قرباني او نور، او کله چې پاکه شي نو بیا دي طواف زیارت او نور وکړي.

وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ اغْتَسَلَتْ وَأَحْرَمَتْ وَصَنَعَتْ كَمَا يَصْنَعُهُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (الهدايه: ۱/ ۲۴۵، کتاب الحج، فتاوی حقانیه: ۴/ ۲۳۲)

ژباړه: که د ښځې د احرام پر مهال حیض شروع شو نو هغه دي غسل وکړي او احرام دي وتړي او د حاجیانو په شان دي هغه هم ارکان ارکان ادا کړي، مګر نه د بیت الله طواف، طواف دي تر پاکۍ وروسته وکړي، لکه چې د عائشې رضی الله عنها په حدیث کې دي.

رمی

(شیطان په شګو ویشتل)

د شګو ویشتل څه لامل لري؟:

پوښتنه: - د حج پر مهال شیطان په شګو ویشتل کېږي، د دې علت ږښتیا هغه د فیلانو لښکر دئ چې الله پرې ډبرې واورولې او تبا یې کړ که د ابراهیم علیه السلام هغه پېښه ده چې شیطان یې په کې څو ځلې تښتولی وو؟

ممکنه ده په دې کې څو علتونه سره ګډ وي، خو هیله کوو چې راجح علت یې راته په ګوته کړئ او زموږ مسله حل کړئ!

ځواب: - غالبا به یې د ابراهیم علیه السلام پېښه سبب وي خو علت یې نه ده، په داسې چارو کې علت نه پلټل کېږي، بس امر دئ چې تعمیل یې کېږي او د حج زیاتره ارکان او افعال عاشقانه ډول لري، چې عقلونه یې له علت پلټلو عاجز دي.

(آپ کي مسائل: ۴/ ۱۳۰)

د شګو ویشتلو وخت:

پوښتنه: - د شیطان ویشتل څه وخت پیلېږي او تر څه وخته یې ویشتل روا دي؟ لطفا د دې تفصیل راته ولیکئ!

ځواب: - لومړی ورځ د ذی الحجې په لسمه جمره عقبه (لوی شیطان) ویشتل کېږي، د دې وخت له صبح صادقه پیلېږي مګر تر لمر ختو مخکې ویشتل د سنت خلاف عمل دئ،

مسنون وخت يې له لمر ختو بيا تر زواله دئ، له زواله تر لمر لوېدو له څه کراهت پرته جواز لري او له لمر لوېدو بيا د سبا سهار تر لمر ختو له کراهت سره جواز لري. خو که څه عذر وي نو تر لمر لوېدو وروسته هم له څه کراهت پرته روا ده، د ۱۱ او ۱۲ ورځې ويشتل له زوال څخه شروع بيا تر لمر لوېدو له کراهت پرته روا او له لمر لوېدو بيا تر صبح صادقه له کراهت سره جواز لري، مګر که نن سبا د رش او ازدحام له امله تر لمر لوېدو مخکې ويشتل ونه شي نو تر لمر لوېدو وروسته هم له څه کراهت پرته روا ده. د ۱۳ تاريخ رمي (ويشتل) له زوال وروسته مسنونه او تر صبح صادق وروسته او تر زوال مخکې رمي کول د امام ابو حنيفه په اند روا خو مکروه ده.

د شپې مهال د شيطان ويشتل:

پوښتنه: - د شيطان ويشتلو پر مهال ښه ډېره ګنه - ګونه وي، ان حاجيانو تر پښو په لاندې کېدلو مري، نو ايا کمزوري سړي و ښځې د ورځې پر ځای د شپې ويشتل کولای شي؟ هلته د علماؤ وينا ده چې ۲۴ ساعته ويشتل کېدای شي.

ځواب: - پياوړي نارينه ته د شپې ويشتل مکروه دي، البته که کمزوری نارينه او ښځينه د عذر له مخې د شپې ويشتل وکړي نو نه يوازې روا بلکې مستحب و ښه کار دئ.

په ترتيب بدلولو دمه نه شته:

پوښتنه: - يوه ښاغلي دا کال د بيت الله حج وکړ، د شيطانانو ويشتلو پر مهال يې درې سره ورځې له جمره عقبی څخه پيل او پر جمره اولی يې ختم کړل نو د دې هيري سزا څه ده؟ په حج کې يې څه تغير راځي که نه؟

ځواب: - جمرات په ترتيب ويشتل سنت دي واجب نه دي، او د سنتو په ايله کولو دم نه لازمېږي نه په حج کې خرابي پيدا کېږي. البته د سنت ايله کول بد دي، په دې صورت کې که يې بيا لومړی جمره اولی، بيا وسطی او بيا عقبه ويشتلې وای نو دا کار به يې د سنت موافق وای او بدي به هم نه په کې پيدا کېده. (آپ کي مسائل: ۴/ ۱۳۰)

د ذی الحجې په لسمه مابنام شیطان ویشتل:

پوښتنه:- د خلګو د وینا موافق د ذی الحجې په لسمه د شیطان پر ویشتلو بښه رش و تکلیف وي، له موږ سره بڼځې وې، نو مو د سهار پر ځای مابنام شیطان وویشتی، ایا داسي صحیح ده؟

ځواب:- تر لمر لوېدو په ځنډ کي هیڅ مشکل نه شته، خو شرط دا دئ چي تر څو یې شیطان نه وي ویشتی تر هغو د حج تمتع او قران قرباني نه شي کولای او تر څو چي قرباني ونه کړي ویښتان نه شي کوچني کولای، که تاسو د دې خیال ساتلی وی نو صحیح ده.

له بل کس څخه د شګو ویشتلو غوښتنه:

پوښتنه:- ما له خپله مېړه سره حج وکړ، زما مېړه زیات ناروغ وو او له ما سره کوم خاص خپلوان نه وو چي له دې امله ما شګې هم نه شوای ویشتای او نه هم زما مېړه، له موږ سره نور خلګ ول خو له هغوئ سره هم مېرمني نه وې، نو هغوئ زما، زما د مېړه او له خپله لوري شګې وویشتې، ما په یوه کتاب کي لوستي ول چي که څوک لمونځ په ولاړه کولای شي نو شګې به خپله ولي او یا به یې فدیه ورکوي، اوس زه د مېړه پرېشانه یم څه وکړم؟ موږ خپله قرباني هم په هغو خلګو وکړه!

ځواب:- پر تاسو قرباني لازمي ده، که څوک مکې ته ځي نو پیسې ورکړئ او ټینګار پرې وکړئ چي هغه هلته پسه ذبح کړي. (آپ کي مسائل: ۴/ ۱۳۳، ۱۳۴)

د شیطانانو ویشتل:

پوښتنه:- د بل له لوري په منی کي د شیطان ویشتلو طریقه څه ده؟

ځواب:- د عذر پر مهال د بل له لوري د شیطان ویشتلو طریقه فقهاؤ داسي بیان کړې چي لومړی دي له خپله لوري اووه شګې وویلي او بیا دي د بل له لوري د نیابت په توګه اووه شګې وویلي، یا دي یوه شګه له خپله لوري ولي او بله دي د بل کس له لوري، خو دا صورت مکروه دئ. (مخکي حواله)

د ناروغ له لوري شکې ویشتل:

پوښتنه:- یو کس د ناروغۍ یا کمزورۍ پر مهال حج کوي نو شیطان به څنګه ولي؟ ایا په بل کس دا کار کولای شي؟

ځواب:- کوم کس چې د ناروغۍ، کمزورۍ او یا بلې وجې په ولاړه لمونځ نه شي کولای او تر شیطانانو په پښو یا پر سپرلۍ راتګ ورته ستونزمن وي نو دا کسان معذور دي، او که یو څوک د ناروغۍ له زیاتوب یا تکلیف څخه ویره نه لري نو خپله یې ویشتل لازمي دي او بل یې نه شي ورته کولای.

هو! که سپرلۍ یا پورته کوونکي څوک نه وي نو معذور دئ او معذور ته بل ویشتل کولای شي. څوک چې معذور نه وي بل یې رمي یې نه شي کولای، ډېرۍ خلګ د هجوم و رش له امله نورو ته شکې ور کوي چې ورته ویشتل وکړي، د هغوئ رمي یې صحت نه لري، البته په سخت رش و هجوم کې کمزوري او ناتوانه خلګ بندېږي، ګواکې تګ کولای شي نو داسې خلګ دي په شپه کې ویشتل وکړي او دا ورته غوره ده. (تبره حواله)

د ویښتانو خرېیل یا کمول

تر شیطان ویشتلو وروسته ویښتان کمول:

پوښتنه:- ځینې حاجیان د ذی الحجې په لسمه تر شیطان ویشتلو وروسته سمدستي ویښتان کوچني کوي او قرباني یې لا نه وي کړې، په دې حال کې چې تر قربانۍ وروسته به له احرامه وتی، ایا په دې صورت کې کوم سزا لازمېږي؟

ځواب:- که د مفرد حج احرام وي قرباني پرې نه شته، ځکه نو تر شیطان ویشتلو وروسته ویښتان خرېیلی یا کوچنی کولای شي او که د حج تمتع یا قران احرام وي نو تر رمي وروسته به لومړی قرباني کوي بیا به احرام خلاصوي که یې تر قربانۍ مخکې احرام خلاص کړ نو دم لازمېږي. (آپ کې مسائل: ۴/ ۱۴۱)

د بیا- بیا عمره کوونکي لپاره ویښتان خرېیل لازمي دي:

پوښتنه:- د حج و عمرې په یو کتاب کې لیکل شوي دي چې تر حج یا عمرې وروسته که د سر ویښتان د ګوتې له بند څخه کم وي، نو ویښتان نه شي کمېدای، بلکې یو ازي خرېیل به

کوي او که ویښتان د ګوتې تر بند غټ وي نو بیا قصر (کمېدل) کېدای شي. خبره دا ده چې که څوک په طائف، جده او یا مکې ته نژدې اوسي، نو هغه ته الله توفیق ور کړی وي چې په میاشت کې ۲- ۳ عمرې کوي او ویښتان یې کم وي نو ایا همیشه به حلق (خرېیل) کوي؟ ځکه یو ځل چې حلق وشي نو بیا خو لږ تر لږه په دوو میاشتو کې ویښته دومره نه شي غټېدای چې قصر دي وشي، که یو نیکمرغه سړی هره جمعه عمره کوي ویښته خریي نه بلکې قصر کوي روا دي؟

ځواب:- قصر هغه وخت کېدای شي چې د سر ویښته د ګوتې د بند برابر وي، خو که ویښته تر دې کم وي نو خرېیي به یې قصر نه شي کولای، نو څوک چې د بیا- بیا عمرې اراده لري، پر هغه لازمي ده چې تر هرې عمرې وروسته به ویښته خرېیي، قصر یې احرام نه شي خلاصولای. (آپ کي مسائل: ۴/ ۱۴۲)

په حج وعمره کې به څومره ویښتان کموي؟:

پوښتنه:- حج و عمره د مسلمان لپاره د ویار سبب دي، د دې د ادا کولو لپاره الله یو څه اراکان مقرر کړي، که له هغو یو هم پاتې شي نو حج یا عمره نه شي کېدای. په دې دواړو کې یو اخیر رکن په مشین یا اوتو د ویښتانو کمول دي یاني د سر د هر ویښته به څلورمه برخه پرې کوي، نن سبا چې د حج یا عمرې لپاره کوم خلک راځي هغوئ د ټولو ویښتانو یا یې د څلورمې حصې پرځای په غچي د ویښتانو یو یا دوه ځایه پرې کړي او په دې ډول دا رکن پوره کوي، ایا په دې توګه دا رکن پوره کېدای شي، روایت کي دي چې په اوتو د ویښتانو ورې افضل دي که داسي نه وي نو څلورمه حصه دي قطعه کړي.

ځواب:- د احرام خلاصولو لپاره د سر ویښتان لیري کول لازمي دي او د دې درې درجې دي: لومړی درجه خرېیل دي یاني په اوتو د ویښتانو له منځه وړل، دا تر ټولو افضل دي او د داسي خلګو لپاره رسول الله درې ځلې دعا کړې ده، کوم کسان چې له لیري د حج و عمرې لپاره ځي خو له دې سره بیا د رسول الله له دعا بې برخې کېږي نو ډېر د افسوس وړ دي، چې له ویښتانو سره د مینې له امله یې د خیر دعا ایله کړه.

دویمه درجه دا ده چې د ټول سر ویښتان په مشین یا غچي لیرې کړل شي، د دې فضیلت د خړپیلو سره برابر نه دئ، خو تر دې ځلې دعا وروسته یې څلورم ځل د دوئ لپاره هم دعا کړې ده.

درېیمه مرتبه دا ده چې لږ تر لږه دي د څلورمې برخې ویښتان د یوه بند په اندازه پرې کړل شي، څوک چې د سر څلورمه برخه نه کموي نو هغه احرام هم نه شي خلاصولای، رغول شوې جامې او ښځې ته ورتګ هم ورته حرام دي، څوک چې د سر له پاسنۍ برخې دوه یا څلور ویښتان پرې کړي او جامې واغوندي نو ګواکې په احرام کې یې جامې واغوستلې، چې د دې جنایت له امله دمه پرې لازمېږي.

پوښتنه: - موږ په سعودي کې د مزدورۍ په نیت اوسو او د الله په فضل سره ډېر وخت راته د حج و عمرې نیمکرغي هم په برخه کېږي، خو تر عمرې وروسته موږ زیاتره دا غلطي کوو چې د سیمې، مصر، یمن او سودانې خلګو په لیدو چې یو یا دوه ځایه ویښتان کموي موږ هم داسې کوو او ځانونه حلالوو، ځینې خلګ وایي چې په دې توګه له احرامه نه شي وتلای، ځکه په حنفي فقه کې دا عمل جواز نه لري لږ تر لږه د سر څلورمه دي کموي او د نورو خلګو ګومان دئ چې د هر ویښته څلورمه به لازمي کموي چې دا ستونزمن عمل دئ.

د عمرې له کتابونو هم د دې خبرې پوره وضاحت نه شي کېدای، له تاسو په ډېر ادب غوښتنه کوو چې د ویښتانو کمولو مسله تر ادابو په وضاحت ولیکئ چې هر وخت په عمره کې دا غلطي کېږي، د دې کفاره څه ده، له تفصیل سره یې په جنګ ورځ پاڼه کې چاپ کړئ چې د لکونو انسانانو تېروتنې اصلاح شي، مشاهدې ثابته کړې چې له پاکستان او هندوستان څخه زیاتره راتلونکي وګړي د همدې ځای د خلګو تقلید کوي او همغه تېروتنه کوي.

ځواب: - احرام که د حج وي یا د عمرې د امام ابو حنیفه په اند د احرام خلاصولو لپاره د سر ویښتانو څلورمه برخه کمول شرط دي، که د څلورمې برخې ویښتان کم نه کړي نو احرام نه شي خلاصولای، په دې صورت کې که له احرام سره منافي عمل وکړي نو دمه پرې لازمېږي. (آپ کي مسائل: ۴/ ۱۴۲)

د شيطان ويشتلو پاتې مسلې

د شيطان ويشتلو مسوليت بل ته سپارل:

پوښتنه:- زما يو ملګري چې هندی دئ، غواړي حج وکړي خو زړه يې غواړي چې اختر هم له کورنيانو سره يوځای ولمانځي، د عربي کليزې له مخې د اختر ورځ د پنځنې په ورځ ده، نو په دې توګه حج د پنشنبې په ورځ شو، خو د شيطان ويشتلو لپاره دري ورځې په منى کې او سېدل ضروري دي، زما ملګری غواړي چې د جمعې په سهار هندوستان ته روان شي او د شيطان ويشتلو مسوليت بل يوه ته ورتر غاړې کړي، نو ايا په دې صورت کې د ده د حج ټول فرائض ادا شول او حج يې بشپړ شو که نه؟

ځواب:- د شيطانانو ويشتل واجب دي، په ايله کولو يې دم لازمېږي، که ستا دوست د ۱۲ تاريخ تر زوال وروسته تګ غواړي نو تلای شي، دی چې بل ته د شيطان ويشتلو مسوليت سپاري او خپله ځي دا عمل يې روا نه دئ. حج يې نيمګړی دئ او دم پرې لازمه ده او د واجبو په قصدي ايله کولو ګنهګار دئ، د حيرانۍ ځای دئ چې يو څوک دومره مصارف وکړي او راشي بيا حج نيمګړی ايله کړي او تښتي، که د دې يوه کال اختر له کورنيانو سره تېر نه کړي نو څه کېږي؟ ښکاره خبره ده چې که څوک خپله د شيطان پر ويشتلو قادر وي نو بل ته يې مسوليت ور کول جواز نه لري، بلکې مسوليت يې خپله ده ته راجع ده، البته څوک چې کمزوری يا ناروغ وي شيطان ويشتلو ته نه ځي راتلای د هغه له لوري نيابت روا دئ د ده په امر بل څوک دا کار کولای شي.

د ذی الحجې د ۱۲ تاريخ تر زوال مخکې رمي:

پوښتنه:- د ذی الحجې په ۱۲ تاريخ ليدل کېږي چې زياتره خلګ تر زوال مخکې شيطانانو ولي او بيائي، وروسته ګنهګونه جوړېږي ځکه نو ځان وختي خلاصوي، پوښتنه دا ده چې دا عمل سم دئ؟ که سم نه وي نو پر هغو خلګو څه لازمېږي، حج يې وشو که فاسد دئ؟

ځواب:- يوازې د ذی الحجې د ۱۰ تاریخ رمي تر زوال مخکې ده، د ۱۱، ۱۲ تاریخ شیطانان ویشتل تر زوال وروسته کېږي که يې مخکې وکړي نو رمي يې نه سيي کېږي، البته د ۱۳ تاریخ رمي تر زوال مخکې هم روا دي.

د ښځو لو کمزورو د ۱۲ لو ۱۳ تاریخ د منځنۍ شپې رمي:

پوښتنه:- میرمنو او کمزورو ته په شپه کې شیطان ویشتل روا دي، خو که د ذی الحجې په ۱۲ تاریخ هغه تر نمر لوېدو انتظار وکړي په شپه کې شیطان وویلي نو د ۱۳ تاریخ رمي پرې لازمېږي؟ سمه مسله څه ده؟

ځواب:- په ۱۲ تاریخ هم ښځې او نور کمزوري د شپې رمي کولای شي، په ۱۲ تاریخ تر نمر لوېدو وروسته نه منی تګ له کراهت سره روا دئ، ځکه نو که د ۱۳ تاریخ تر صبح صادق مخکې له منی ووتی رمي پرې لازمه نه ده او په ایله کولو يې دمه نه لازمېږي، هو! که د ۱۳ تاریخ سهار هم په منی کې وي نو بیا د ۱۳ تاریخ رمي پرې شته او په ایله کولو يې دمه لازمېږي.

په ۱۳ تاریخ تر سهار مخکې له منی وتل:

پوښتنه:- مسله دا ده چې موږ ښځو د ۱۲ تاریخ په شپه شیطانان وویشتل او ووتلو، پوښتنه دا ده چې د شپې په راتلو خو به د ۱۳ تاریخ رمي نه لازمېږي، ځکه هلته يو شمېر خلګو ویل چې د نمر په نوېدو د ۱۳ تاریخ رمي لازمېږي او دا هم په ګوته کړئ چې په دې کې نه خو به موږ په حج کې کوم نقص نه وي راغلی وي نو تاوان يې څه دئ؟

ځواب:- د ۱۲ تاریخ د نمر په نوېدو نه منی وتل مکروه دئ مګر په دې صورت کې د ۱۳ تاریخ رمي نه لازمېږي خو په دې شرط چې تر صبح صادق مخکې دي له منی څخه ووزي او که په منی کې پرې سپېږي وچ د ېدنې نو د ۱۳ تاریخ رمي پرې واجبېږي اوس نو که نه رمي برته ولاړی د مه پرې لازمېږي.

د قربانۍ مسلې

په حج کې قرباني وي که دم شکر:

پوښتنه: – تر ننه مې اوربدل چې قرباني يوه وي له ډېره وخته يې موږ دلته کوو، نن زموږ يوه مولوي صاحب وويل: د قربانۍ په شپو کې چې کومه قرباني کېږي هغه دم حج دي او پر حاجي قرباني لازمي نه ده ځکه حاجي مسافر وي، پوښتنه مو دا ده چې دا خبره تر کومه سمه ده؟

ځواب: – څوک چې تمتع يا قران حج کوي نو پر هغه د حج له وجې قرباني لازمي ده دې ته دم شکر وايي، دا رنګه که په حج يا عمره کې غلطي ترې وشي نو په ځينو صورتونو کې قرباني واجبېږي دې ته دمه ويله کېږي.

د اختر عامه قربانۍ له دوو شرطونو سره واجبې دي، سړی به مسافر نه وي او د حج تر ضروري اخراجاتو وروسته به قرباني ممکنه وي، که مسافر وي نو قرباني واجب نه ده او که د حج تر ضروري اخراجاتو وروسته د قرباني مجال نه وي نو هم قرباني واجب نه ده. (آپ کي مسائل: ۴/ ۱۳۷)

ايا پر حاجي د اختر قرباني واجب ده؟:

پوښتنه: – کوم ښاغلي چې له پاکستان څخه حج ته زائي پر هغوئ يوه قرباني ده که دوې او که يې يوه کړې وه نو اوس څه وکړي؟

ځواب: – کوم حاجيان چې مسافر وي او تمتع يا قران حج کوي نو پر هغوئ يوازې د حج قرباني واجب ده او حج مفرد وي نو هيڅ قرباني پرې نه شته، خو کوم حاجي چې مقيم وي مسافر نه وي نو پر هغوئ د وس موافق د اختر قرباني هم واجب ده. (مخکي حواله)

پر مسافر حاجي قرباني:

پوښتنه: – ايا په سفر کې قرباني معاف ده، د حج پر مهال چې سفر هم وي ايا قرباني معافېږي؟

ځواب:- د سفر پر مهال عموما حاجي په سفر کي وي، ځکه نو پرې د لوی اختر قرباني واجب نه ده، البته که حاجي د تمتع یا قران حج احرام ترلی وي نو د حج قرباني شته نه د اختر، خو که د اختر قرباني هم وکړي نو ثواب يې شته. (تېره حواله)

له میقاته بهر اوسېدونکي چې د افاقي په حکم کي دي که د حج په میاشتو کي حج و عمره په یوځل ادا کړي نو د شکرانې په توګه پرې یوه دمه لازمې ده، حج که يې فرضي وي یا نفلي په دواړو صورتونو کي که تمتع وي یا قران، دا دم له قربانۍ پرته ده.

(خیر الفتاوی: ۴/ ۲۴۳)

د شیطان ویشتل که ناوخته شي قرباني هم وروسته کېږي:

پوښتنه:- که د رش له امله ښځه تر شپې رمي وځنډوي نو قرباني مخکي کېدای شي؟

ځواب:- څوک چې تمتع یا قران حج کوي نو په رمي او قرباني کي يې ترتیب لازمي دئ، لومړی به رمي کوي بیا قرباني او بیا به احرام خلاصوي، که مېرمن هم تمتع یا قران حج کوي نو که رمي موخر کړي په دې صورت کي به قرباني هم تر شپې ځنډوي څو له رمي خلاص شي. تر کومه چې رمي ونه کړي قرباني هم نه شي کولای او تر څو چې قرباني ونه کړي تر هغو ارحرام نه شي خلاصولای. (آپ کي مسائل: ۴/ ۱۳۸)

حاجي به د قربانۍ لپاره چیرې پیسې جمع کوي؟:

پوښتنه:- که د قربانۍ لپاره په صولتیه مدرسه کي پیسې جمع کړي په خپله لاس يې ونه کړي نو ایا دا روا ده؟

ځواب:- حاجي چې له منی راشي څلور کاره به وکړي: ۱) رمي (۲) قرباني (۳) سر خرېیل (۴) طواف افاضه. په لومړی درې کارونو کي ترتیب لازمي دئ یاني تر تولو مخکي به رمي وکړي، بیا به قرباني وکړي (که تمتع یا قران وي) بیا به ویښتان کم کړي. که يې په دې درو کارونو کي ترتیب مرعات نه کړ مثلا تر رمي مخکي يې قرباني وکړه یا يې ویښتان وخرېیل، یا يې تر قرباني مخکي سر وخرېیی نو دمه واجبه ده. اوس که ته په صولتیه مدرسه کي پیسې جمع کوې نو لازمي ده چې قرباني به تر رمي وروسته او تر حلق مخکي وي، که تا رمي نه وي کړې او هغوئ ستا له لوري قرباني وکړه نو دم لازمه ده، یا هغوئ قرباني نه وي

کړي او تا حلق وکړ نو هم دمه لازمېږي. ځکه نو له هغوئ پوښتنه وکړئ چې قرباني يې څه وخت کړې ده.

دا حکم هغه مهال دئ چې تمتع يا قران حج وي خو که تا مفرت حج کاوی نو قرباني نه شته او ته تر رمي وروسته حلق کولای شې. (تېره حواله)

د بينک په ذريعه قرباني:

پوښتنه:- زه او ميرمن مي حج ته تللې وو. تر حج مخکې موږ د قربانۍ پيسې هلته په بينک کې جمع کوو څو په هغه ورځ د ذبحې ځای ته د تلو له اندېښنې خلاص يو، خو دلته چې راغلو ورور مي وويل: دا صحيح نه دي. ځکه نو زه له تاسو پوښتنه کوم چې دا صحيح دئ که نه، که سم نه وي نو څه دليل، له دې کړنې څخه په حج کې څه نقص پېښېږي او تاوان به يې څه وي چې هغه غلطي په جبيره شي؟

ځواب:- څوک چې حج تمتع يا قران کوي نو قرباني پرې واجب ده او دا هم پرې لازمه ده چې لومړی به قرباني کوي بيا به سر خرېيي، که يې تر قرباني مخکې سر وخرېيه نو دمه پرې واجب ده. تا چې په بينک پيسې جمع کړې نو تاته څه مالومه ده چې ستا په نوم قرباني مخکې وشوه او که تا سر مخکې وخرېيه، ځکه نو ته بايد احتياط وکړې.

پوښتنه:- د حج پر مهال زياتره حاجيان ليدل کېږي هلته په بينک د قربانۍ پيسې جمع کوي او بيا د ذی الحجې په لسمه چې رمي وکړي سمدستي سر خرېيي او ځان حلالوي په داسي حال کې چې د بينک قرباني بې ترتيبه درې ورځې کېږي هيڅ مالومه نه ده چې لومړی د کوم يوه قرباني وشوه څو هغه ځان حلال کړي. پوښتنه داده چې د حاجيانو دا عمل څنګه دئ؟ ايا دا خلګ له قربانۍ پرته احرام کښلای شي که نه، په دې اړه مسنونه او ضروري طريقه څه ده؟

ځواب:- څوک چې تمتع يا قران حج کوي نو قرباني پرې لازمي ده او دا قرباني به تر سر خرېيلو مخکې کوي. که سر وخرېيي او قرباني يې نه وي کړې نو دمه لازمه ده. څوک چې په بينک پيسې جمعه کوي هغه ته په کار ده چې د بينک له خاوندانو وخت مالوم کړي او بيا د قربانۍ په ورځ خپله سړی ور ولېږي په خپله نوم وکړي او بيا سر وخرېيي. تر څو حاجي ته

مالومه شوې نه وي چې د ده قرباني شوې ده يا نه نو تر دې وخته سر خرپيل روا نه دي که نه دمه لازمېږي، نو دي يا په هغه طريقه عمل وشي چا ما وليکله او يا دي په بينک کي پيسې نه جمع کوي خپله دي د قربانۍ انتظام وکړي. (آپ کي مسائل: ۴/ ۱۳۸)

طواف زيارت

تر شيطان ويشتلو يا ذبحې مخکي طواف زيارت کول:

پوښتنه: - د تمتع او قران حج کوونکي ته دا لازمي ده چې لومړی به رمي، بيا قرباني او بيا ويښتان کمول وي او که د دې اجازه لري چې تر رمې وورسته په همدې احرام کي مسجد حرام ته ولاړ شي طواف زيارت وکړي او بيا منى ته ولاړ شي قرباني او ويښتان کم کړي؟

ځواب: - څوک چې قران يا تمتع کوي نو هغه به په درو شيانو کي ترتيب ضروري ساتي، لومړی به شيطان ولي، بيا به قرباني کوي او بيا به ويښتان کم کړي. که يې له دې مخالفت وکړ نو دمه لازمېږي، خو د دې درو شيانو او طواف زيارت ترمنځ ترتيب ساتل واجب نه بلکي سنت دئ. له دې شيانو په ترتيب فارغېدل او بيا طواف ته تلل سنت دي. البته که تر دې درو شيانو مخکي طواف زيارت وکړي نو د سنتو د مخالفت په وجه مکروه دئ، خو دمه پرې نه لازمېږي. (آپ کي مسائل: ۴/ ۱۴۶)

ايا کمزورى نارينه يا ميرمن د ذى الحجې په ۷ يا ۸ طواف زيارت کولاى شي؟:

پوښتنه: - کوم نارينه يا ښځه چې ډېره کمزوري وي او د ذى الحجې په ۱۰ حرم کي زياته ګڼه ګوڼه وي، نو ايا داسي څوک د ذى الحجې په اوومه يا اتمه د زيارت طواف کولاى شي؟ څو د تلو راتلو له تګه هم خلاص شي او همدارنګه څوک په ۱۳ يا ۱۴ تاريخ طواف زيارت وشي نو ايا فرض ادا شول؟

ځواب: - د زيارت طواف وخت د ذى الحجې په لسم تاريخ (د اختر ورځ) له صبح صادقه پيلېږي تر دې مخکي طواف روا نه دئ او د همدې مياشتې د دولسم تاريخ تر لمر لوېدو مخکي يې کول واجب دي، نو که چا طواف نه وي کړى او د ۱۲ تاريخ لمر ولوېږي نو دمه پرې لازمه ده. (تېره حواله)

د حيض له امله طواف زيارت ايله کول:

پوښتنه:- که د يوې ښځې د ذی الحجې په ۱۲ تاريخ د الوتکې پرواز وي او دا ښځه د حيض په ورځو کي وي، نو د زيارت طواف دي ايله کړي ستنه دي شي او بيا دي دمه ور کړي او که دوا و بل شی استعمال کړي طواف و کړي، لطفا وضاحت و کړئ چې په دې صورت کې به څه کوي؟

ځواب:- لوی طواف د حج رکن دئ، تر څو چې ادا شوی نه وي نو ميرمن مېړه ته حلاله نه ده او احرام نه شي کښلای که يو څوک له دې طواف پرته ولاړ شي نو پرې لازمي ده چې د نوي احرام له ترلو پرته بېرته ولاړ شي او طواف و کړي تر څو چې يې نه وي کړی ښځه مېړه ته روا نه ده او حج يې هم نه دئ شوی او هيڅ شی يې بدل هم نه شي کېدای، د دمې په ور کولو هم کار نه کېږي بلکې ځي به او طواف به کوي.

کومې ميرمنې چې په دې ورځو کې ناپاکي وي هغوئ ته مناسبه ده چې خپل سفر وځنډوي څو يې طواف نه وي کړی له مکې دي نه وزي، که کوم تدبير حيض بندلای شي نو لومړی يې غوره کول روا دي. (آپ کي مسائل: ۴/ ۱۴۸)

پوښتنه:- يوې ښځې د حيض له امله طواف زيارت ونه کړ چې د سنټېدو دولتي امر وشو نو دا به څه کوي؟

ځواب:- طواف زيارت د حج مهم رکن دئ. تر څو چې دا طواف ونه کړي نه يې حج بشپړ دئ او نه مېړه و ميرمن يوه بل ته حلال دي. کومو ميرمنو ته چې د طواف په ورځو کې حيض راشي هغوئ ته مناسبه ده چې له مکې ولاړې نه شي کله چې پاکې شي د زيارت طواف وکړي نو دې ستنې شي.

که يې د تلو تاريخ تاکل شوی وي نو هغه دي تبديل کړي او که له طواف پرته ستنه نو حج يې نه کېږي او نه د خپل مېړه لپاره حلاله ده، څو چې يې بېرته طواف زيارت نه وي کړي تر هغو به په احرام کي اوسي، څوک چې د زيارت له طواف پرته راشي نو د نوي احرام له ترلو پرته دي مکې ته ولاړ شي او د زيارت طواف دي وکړي د ځنډ له امله دمه هم پرې لازمېږي. (آپ کي مسائل: ۴/ ۱۴۸)

د حیض پر مهال طواف زیارت کول:

پوښتنه:- نن سبا په سفر کې د تلو راتلو وختونه وختي لا تاکل شوي وي، تبدیلي یې ډېره ستونزمنه ده او ډېري پرېشانۍ غواړي، کله خو دوې درې میاشت انتظار غواړي بیا په الوتکه کې سیټ نه پیدا کېږي، د داسي اړتیا پر وخت ایا ښځه د حیض پر مهال زیارت کولای شي؟

ځواب:- د حیض په شپو کې د حج ستر رکن طواف زیارت کول ستره ګناه ده. د لوی بی اودسۍ پر مهال مسجد حرام ته ننوتل لازمي دي، په داسي حال کې چې داسي ورتګ مسجد ته حرام دئ، ځکه دي نو تر پاکېدو وروسته د طواف هڅه وکړي. (فتاوی رحیمیه: ۲۸۰/۸)

که فرضا تر پاکېدو ځنډ پیدا شوني نه وي نو ښځه په همدې حال کې طواف وکړي نو طواف یې ادا شو دویم ځل طواف نه ترې غواړي او که یې د حج سعي مخکې نه وکړې نو هغه دي هم وکړي.

حائضې ښځې دا طواف د ناپاکۍ په حال کې کړی، ځکه دي نو د سالم غوایي او یا اوښ د حرم په حدودو کې ذبح کړي څو نقصان جبیره شي او له دې پرته دي له الله بخښنه او استغفار هم غواړي. (خیر الفتاوی: ۴/ ۱۷۹)

طواف وداع (د رخصتۍ طواف)

د رخصتۍ طواف به کله کېږي؟:

ځواب:- له زیاترو خلکو دا خبره اوریدلې چې تر طواف وداع وروسته دي حرم ته نه ځي. یاني که یې تر ماښام وروسته د رخصتۍ طواف وکړ د ماخستن تر لمانځه وروسته روانېږي نو د ماخستن لمانځه ته دي حرته نه ورځي. ایا دا سمه ده؟ که یې داسي وکړل نو ایا دویم ځل به د رخصتۍ طواف کوي؟

ځواب:- که چا د رخصتۍ طواف وکړ او هغه په مکه کې او سېدی نو مسجد حرام ته تلی شي او د وداع طواف بیا کول پرې لازمي نه دي. البته غوره دا ده چې کله روانېږي نو طواف وکړي څو یې وروستی ملاقات له بیت الله سره شي. له امام صیب څخه روایت دئ

چي که څوک د ورځي طواف وکړي بيا تر مابنامه په مکه کي اوسي نو زما په اند ښه داده چي دويم طواف وکړي څو يې له وتلو سره طواف يو ځای او متصل وي. لنډه دا چي دا ګومان چي تر وداع طواف وروسته دي حرم ته نه ځي ناسم و غلط دئ. (آپ کي مسائل: ۴/ ۱۴۸)

د رخصتي د طواف مسله:

پوښتنه: - په دې کال د کعبې د پيښې له امله زياتره حاجيان له دې حالت سره مخ شول چي د تلو پر وخت يې د رخصتي طواف ونه کړ البته تر دې مخکي يې نفلي طوافونه کول. ما د يوه مسجد له خطيب څخه دا مسله وپوښتله نو هغه وويل چي دمه به لېږي خو په معلم الحجاج کي داسي ليکلي دي:

تر طواف زيارت وروسته که يې نفلي طوافونه کړي وي نو هغه هم د وداع طواف پرځای درېږي. له دې ښکاري چي د دې حاجيانو د رخصتي طوافونه ادا شوي دي او د دمې لېږلو ارتيا نه شته. خطيب وايي چي د معلم الحجاج دا مسله ناسمه ده او د دې خلګو طواف نه دئ شوی. ځکه به نو دم لېږي، څرنګه چي زياتو حاجيانو ته دا حالت پېښ شوی نو تاسو ووايياست چي مسله څنګه ده او که همداسي سمه ده چي تر طواف زيارت وروسته نفلي طوافونه د وداع طواف پرځای درېږي، ځواب د جنګ ورځپانې په وسيله راکړئ څو يې ټول حاجيان ولولي.

ځواب: - په فتح القدير کي دي:

والحاصل ان المستحب فيه ان يوقع عند ارادة السفر اما وقته على التعين فأوله بعد طواف الزيارة اذا كان على عزم السفر. (۲/ ۸۸)

ترجمه: حاصل دا چي د سفر د ارادې پر مهال دي طواف کېږي، خو وخت يې تر طواف زيارت وروسته شروع کېږي البته چي د سفر اراده وي (په مکه کي د اوسېدنې اراده يې نه وي)

فَلَوْ طَافَ بَعْدَ إِرَادَةِ السَّفَرِ وَنَوَى التَّطَوُّعَ أَجْزَأَهُ عَنْ الصَّدْرِ. (رد المحتار: ۲/ ۲۳)

ترجمه: نو که يې د سفر تر ارادې وروسته د نفلي طواف په نيت طواف وکړي نو له د رخصتي طواف پرځای کېږي.

له دې عبارت څخه دوې خبرې مالومېږي:

د طواف وداع وخت د زيارت تر طواف وروسته پيلېږي خو په دې شرط چې حاجي به په مکه کې د اوسېدنې اراده نه لري بلکې خپل وطن ته به ستنېږي. دويمه دا چې که د طواف وداع پر مهال د نفلي طواف نيت وکړي نو هم روا ده، البته مستحبه دا ده چې د تلو پر مهال وداع وکړي. له دې ښکاره شوه چې د معلم الحجاج مسله سمه ده، کومو ښاغلو چې تر طواف زيارت وروسته نفلي طوافونه کړي د هغوئ طواف وداع ادا شو دمه پرې واجبه نه ده. (آپ کې مسائل: ۴/ ۱۴۰)

د حائضې لپاره طواف وداع لازمي نه دئ:

پوښتنه: - يوه ميرمن د حيض له امله طواف وداع نه شي کولای، تر پاکېدلو مخکې يې د الوتکې د تلو وخت شو، نو دم پرې شته؟

ځواب: - د حيض په وړځو کې ښځې ته د شريعت له مخې د کعبې طواف منعه دئ، که د حيض له امله ښځې طواف وداع ايله کړ نو شرعا هيڅ ګناه پرې نه شته.

(فتاوی حقانيه: ۴/ ۲۳۲)

حج بدل

د حج بدل شرطونه:

پوښتنه: - د حج بدل کوم شرطونه دي؟ ايا په سعودي کې ميشت کس د پاکستاني لپاره حج کولای شي؟

ځواب: - پرچا چې حج فرض وي او د دادايني وصيت يې هم کړی وي، نو د ده حج بدل له هيواد څخه يې کېږي له سعودي څخه روا نه دئ. البته که يې له وصيت او فرضيت پرته يو کس د خپلو خپلوانو له لوري کوي نو دا حج بدل روا دئ او د ايصال ثواب لپاره له هر ځای څخه روا دئ. (آپ کې مسائل: ۴/ ۶۸)

حج بدل څوک کولای شي؟:

پوښتنه:- حج بدل څوک کولای شي؟ ځيني خلک وايي چا چې خپله حج کړی وي هغه يې کولای شي. که پر چا حج فرض نه وي نو ايا هغه حج بدل کولای شي که نه؟

ځواب:- له حنفي مذهب سره سم يې حج روا خو کراهت لري. (تېره حواله)

ځواب: پر چا چې لومړی حج فرض شوی وي حج بدل ته د هغه تګ په اتفاق تحريمي مکروه دئ او پر چا چې حج فرض نه وي هغه يې وس نه لري. د ځينو څېړونکو علماؤ په اند چې کله دا کس مکې ته ورسېږي نو حج پرې فرض کېږي هغه هم د فرض د ايله کولو له امله د تحريمي کراهت مرتکب دئ. په هر حال څوک چې خپل حج نه شي ادا کولای د هغه حج په هر صورت کې له کراهته خالي نه دئ. (فتاوی دار العلوم: ۶/ ۵۷۶)

د کمزوري له لوري حج بدل:

پوښتنه:- پر يو کس حج فرض دئ، عمر يې ۶۲ کاله دئ اوس کمزوری او ناتوانه دئ، ګومان کوي چې د سفر تکليفونه به ونه زغمي، ايا په دې حال کې خپله ولاړ شي که حج بدل وکړي؟

ځواب:- په داسې احتمالاتو کې حج بدل فرضي حج نه شي ساقطولای، ځکه د حج بدل لپاره ډېره عاجزي شرط ده. (فتاوی دار العلوم: ۶/ ۵۵۷)

د نفلي حج بدل هيڅ شرط نه شته:

پوښتنه:- پاکستان څخه يو کس بل ته چې په سعودي کې ميشت وي ووايي: زما له لوري حج يا عمره وکړه. يا هلته شته کس د کوم خپلوان چې ژوندی يا مړ وي د حج يا عمرې اراده وکړي نو روا ده که نه؟

ځواب:- نفلي حج وي که عمره د ژوندي له لوري وي که د مړه روا دي او فرضي حج چې د بل له لوري وي يو شمېر شرائط لري. (خير الفتاوی: ۴/ ۲۱۳)

حج بدل هر څوک کولای شي:

پوښتنه: - څوک حج بدل کولای شي؟ ایا چا چې خپل حج نه وي کړی هغه حج ته استولای شي، ځکه پر غریب خو حج فرض نه وي نو حج بدل ته هم نه شي تلای، شتمن لېږل ښه دي که مسکین؟

ځواب: - چا چې خپل حج نه وي کړی که هغه حج بدل ته ولېږل شي نو حج یې کېږي خو داسي کس حج بدل ته لېږل تحریمي مکروه دي. ځکه نو داسي کس ولېږئ چې لومړی یې حج کړی وي، مسکین وي که شتمن، په دې مسله کي د شتمن یا مسکین خبره مطرح نه ده.(آپ کي مسائل: ۴/ ۷۶)

د مور و پلار له لوري حج:

پوښتنه: - یو کس د مور و پلار تر مرګ وروسته د هغوئ له لوري حج بدل کوي، ثواب یې ور رسېږي که نه؟

ځواب: - فقهاؤ لیکلي چې که د مړي له وصیت پرته د هغه له لوري حج ادا شي نو امید شته چې ان شاء الله حج به یې ادا شوی وي او فرضیت به یې ختم شي که څه هم باوري نه ده خو د ثواب په رسېدلو کي هیڅ تردد نه شته.(فتاوی دار العلوم: ۶/ ۵۷۲)

مدیني منورې ته تګ

حج او د نبوي روضې زیارت:

پوښتنه: - که څوک حج ته ولاړ شي او له زیارت پرته راشي نو حج یې پوره شو که نه؟ که سیي وي نو له حدیث سره یې تکر رائي، نو په پوره تاکید وایم چې زما دا ستونزې حل کړئ تل به مو ممنون یم!.

ځواب: - که څوک د رسول الله د روضې له زیارته پرته راشي نو حج یې وشو، خو جفا یې وکړه او د زیارت له برکته یې ځان بې برخې کړ. داسي به ووایو چې د رسول الله روضې ته ورتګ خپله یو غوره وښه عمل دئ د حج له اعمالو سره کار نه لري، مګر څوک چې حج ته ولاړ شي نو دا نیکمرغي ورته اسانه وي، له دې امله په روایت کي دي:

من حج البیت ولم یزرني فقد جفاني(رواه ابن عدي، شرح مناسک ملا علی قاري)

ژباړه: چا چې د بيت الله حج وکړ زما زيارت يې ونه کړ نو له ما سره يې جفا وکړه.

د مسجد نبوي په نيت سفر او د شفاعت غوښتنه:

پوښتنه:- ما په يوه کتاب کې لوستي چې سړی د مسجد نبوي د زيارت په نيت سفر نه شي کولای او اوربدلي مي چې د رسول الله په روضه د شفاعت غوښتنه منعه ده. دا ووايه چې دا سمه ده او په روضه دعا غوښتل څنګه دي او د دې طريقه څنګه ده مخ به يې کوم لور ته وي؟ايا د کعبې لور ته يا د روضې په خوا کې يا په مسجد نبوي کې زيات درود ويل افضل دي که د قران تلاوت؟

ځواب:- دا دي ناسم اوربدلي او يا غلط پوه شوی يې چې د مسجد نبوي په نيت سړی سفر نه شي کولای، په دې کې د هيڅا اختلاف نه شته چې د مسجد په نيت سفر سيي دئ. البته ځيني داسي وايي چې د روضې په نيت سفر جواز نه لري، خو د امت جمهور پوهان په دې اند دي چې د روضې نيت دي هم ضرور کوي او روضې ته په حاضربدو شفاعت هم منعه نه دئ. د امت فقهاؤ د نبوي زيارت په ادابو کې ليکلي چې کله هلته ورشي سلام ورکړي نو وروسته دي شفاعت هم وغواړي. علامه جزري په «حصن حصين» کې وايي: که د رسول الله له قبر سره دعا قبوله نه شي نو چيرې به قبوله شي؟ تر صلاة، سلام او د شفاعت تر غوښتنې وروسته دي قبلې ته مخ کړي او دعا دي وکړي. په مدينه کې دي درود زيات وايي او د قران تلاوت دي هم زيات کوي.(آپ کي مسائل: ۴/ ۱۵۱)

په نبوي مسجد کې ۴۰ لمنځونه:

پوښتنه:- زه دلته عمرې ته ولاړم، د عمرې تر اداينې وروسته نبوي مسجد ته حاضر شوم له خپل نيت سره سم مي په دواړو ځايونو کې يوه يوه جمعه تېره کړه ولاړم، يا ني په مدينه کې مي ۴۰ لمنځونه پوره نه کړل ايا د دې کومه ګناه شته؟

ځواب:- هيڅ ګناه نه لري، مګر په نبوي مسجد کې د ۴۰ لمنځونو يو فضيلت داسي دئ چې تکبير تحريمه به نه ترې تيرېږي دا فضيلت دي نه دئ تر لاسه کړی.

پوښتنه:- ما له خپله امامه اوربدلي چې په مسجد نبوي کې څلویښت لمنځونه ضروري دي، پوښتنه دا ده چې ایا دا لازمي ده کوم حدیث په کې شته چې فضیلت یې بیان کړی وي؟ لطفا تفصیلي ځواب راکړئ!.

ځواب:- په یوه حدیث کې د دې فضیلت راغلي چې څوک په نبوي مسجد کې ۴۰ لمنځونه په تکبیر تحریمه وکړي. د الفاظو مفهوم یې دا دئ:

له انس رضی الله عنه څخه روایت دئ چې رسول الله وویل: که چا زما په مسجد کې ۴۰ لمنځونه داسي وکړل چې جماعت تر یې تیر نه شي هغه ته د دوزخ له اوره خلاصون دئ او له نفاقه خلاص شو. (مسند احمد: ۳/ ۱۵۵، آپ کي مسائل: ۴/ ۱۵۱)

کتاب النکاح

د نکاح مسلې او احکام

نکاح فرض ده که سنت؟:

پوښتنه:- نکاح کول فرض دي که سنت او د دې حقوق و ګټې څه دي؟

ځواب:- نکاح د رسول الله سنت ده او په حدیثونو کې د نکاح زیاتې ګټې بیان شوي او څوک چې له وس سره سره له نکاح مخ اړوي د هغه په اړه رسول الله ویلي: هغه زما پر طریقه نه دئ. (فتاوی دار العلوم: ۷/ ۴۱)

په نکاح کې څو فرائض او څو واجبات دي؟:

پوښتنه:- (۱) په نکاح کې څو فرض او واجب دي؟

(۲) نکاح کوونکو ته دا اختیار شته چې په چا غواړي د نکاح مراسم په تر سره کړي او که شریعت خاص خلګ تاکلي؟

(۳) ایا قاضي او ملا د دواړو طرفو له خوښۍ پرته نکاح ترلای شي او په سرکاري زور د نکاح د اجرت مستحق دي؟

(۴) او چې کله نکاح ونه کړي نو د هغه اجرت مستحق دي چې تر نکاح ترلو وروسته ور کول کېږي او یا یې د محکمې په ذریعه اخیستای شي که نه؟

(۵) کوم فطري حقوق چې شریعت مسلمانانو ته ور کړي په دې کې څوک مداخله کولای شي که نه؟

(۶) که یو څوک همدا د شریعت ور کړي حقوق د نفسي غوښتنې له مخې ترې واخلي او جاهلانو ته یې ور کړي د دې لپاره له دولتي خلګو سره غوړه ماري و کړي نو د دې حکم څه دئ؟

ځواب:- نکاح د ایجاب او قبول نوم دئ، دا دواړه د نکاح رکنونه دي او بل دا چې نکاح ترونکي به یو د بل الفاظ اوري او شاهدان به د ایجاب و قبول اوربند نه کوي. دا له شرائطو څخه نه دي.

د نکاح اعلان کول مستحب دي، د درمختار په دې عبارت کې دي:

وَيُنْدَبُ إِعْلَانُهُ وَتَقْدِيمُ خُطْبَةٍ وَكَوْنُهُ فِي مَسْجِدٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ بِعَاقِدٍ رَشِيدٍ وَشُهُودٍ عُدُولٍ الخ وفيه ايضاوَيَنْعَقِدُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ الخ وَشُرِطَ سَمَاعُ كُلٍّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ لَفْظَ الْآخَرِ الخ شُرِطَ (حُضُورُ) شَاهِدَيْنِ الخ ملخصا والتفصيل يطلب من كتب الفقه.

(۲)د نکاح دواړه لوريو ته دا حق شته چې خپله ايجاب و قبول کوي يا يې د بل (وکيل) په واسطه وکړي او که د چارواکو له لوري د دې کار لپاره کوم قاضي يا بل څوک تاکل شوی چې بيا څوک په ناسم ډول نکاح ونه کړي نو که په دې کس نکاح وترله شي هم پروا نه لري.

(۳)د شريعت له مخې هغه خپله د دې واک نه لري، خو که د چارواکو له لوري هغه تاکل شوی وي وخت هم د دې غوښتنه کوي چې څوک د چارواکو له لوري تاکل شوی وي په هغه دي نکاح وترله شي او بيا دي په حکومتي دفتر کې ثبت شي څو وروسته ناسمې او دروغجنې دعوې ونه شي. شريعت هم د دې منعه نه کوي بلکې د دې حکم کوي د شخړو ختمولو لپاره په دې ډول انتظامات وکړي لکه چې د رانيولو او خرڅولو لپاره يې داسې انتظامات کړي چې چارواکي يې په عملي کولو مامور دي.

(۴)په دې صورت کې هغه د اجرت ورنه دئ، پاتې شو د چارواکو له لوري ده ته د ليکنې يا نورو اجرت، نو په دې اړه دي له قانون سره سم عمل وشي.

(۵)اصلا په ټولو شرعي معاملو کې د ليکنې، اسنادو او ثبتولو اړتيا نه شته، ټول عقود خرڅول و رانيول، نکاح او نور په ژبني ډول ترسره کېدای شي، خو که چارواکي د دې لپاره څه اصول او قوانين غوره وبولي نو دا هم د شريعت خلاف کار نه دئ. لکه چې په قران کريم کې دي:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقره: ۲۸۲)

ژباړه: اې مومنانو! کله چې تاسو تر ټاکلي وخته يو بل ته پور ورکوئ نو وې ليکئ.

دا ليکنه که څه هم اړينه نه وه خو ګټوره ده، ځکه نو په شريعت کې د دې کارونو جواز شته. (فتاوی دار العلوم: ۷/ ۵۳)

نجلۍ په کومې ځانګړنې لري؟:

پوښتنه:- د یوه کس د زوی او لور د نکاح مسله وه، دواړه لمونځ کوونکی او ښه دین پاله دي خو مالي حالت یې کمزوری دئ چې له همدې امله پام نه ورته کېږي. لیکن څوک چې لمونځ نه کوي هغه بیا شتمن او ښائسته دئ، د هغه لور ته د ټولو میلان دئ د محلې خلک هم د هغه مشوره ور کوي، خو یوازي ما د لمونځ کوونکی او د دین پاله مشوره ور کړې ده، ایا دا سمه ده؟

ځواب:- د نجلۍ د نکاح په لړ کې شریعت تر مال، ښائست، نسب (کورنی لوړوالی) او نورو دین پالنې ته ترجیح ور کړې. په بخاري او نورو کې له رسول الله روایت دئ چې ویلي ښځه د څلورو صفاتو له وجې په نکاح کېږي: مال، ښائست، نسب او دین پالنه. ته په دین پالې ځان بریمن کړه.

په یو بل روایت کې پنځم صفت اخلاق هم ورزیات شوی په دې کې د نسب یادونه نه شته.

په یو بل روایت کې دي چې مینځه که یې غوږ او پزه پرې وي، عیب ولري توره خو دینداره وي تر نه دین پالې چې ازاده، شتمنه او ښائسته هم وي غوره ده. (جمع الفوائد: ۱/ ۲۱۶)

په ترمذي کې دي چې کله تاسو ته داسې کس د نکاح پیغام تر ولېږي دین او اخلاق یې تاسو خوښوئ نو هغه ته نکاح ور کړئ که نه په ځمکه کې به ستر فساد خپور شي. (ترمذی: ۱/ ۱۲۸)

د مشورې ارزښت:

په هر حال رسول الله تینګار کړی چې دین پاله منتخب کړئ، ځکه نو ستا مشوره سمه ده او کله چې یې له تا مشوره غوښته نو ستا مسولیت دا وو چې هغه مشوره ور کړې چې تاته ښه بریښېده، په روایت کې دي چې له چا مشوره غوښتله کېږي هغه امین ګڼل کېږي. (ترمذي: ۲/ ۱۰۵)

په يوه روايت کي دي چي که څوک يو مسلمان ورور ته داسي مشوره ور کړي چي له هغې پرته په بل شي خير وي نو هغه له خپل ورور سره خيانت وکړ. (ابوداؤد: ۲/ ۱۵۱)

افسوس! د دې پېړۍ مسلمانانو د رسول الله صلى الله عليه وسلم سپيڅلي او له حکمته ډک امرونه په قول، عمل او فعل کي په پوره توګه ايله کړي. له زياتره نبوي اعمالو سره د مسلمانانو دومره دلچسپي نه ښکاري لکه د ځينو عوامو (کافرانو) په زړونو کي چي قدر و احترام لري. د عبرت لپاره څو پېښي ليکم.

۱) د يوه ښه سړي د لور لپاره له څو ځايونو پيغامونه راغلل، ښو غټو مشرانو او نوابانو هم پيغامون ولېږل. هغه ښه سړي له خپل ګاونډي يهودي سره مشوره وکړه چي د کوم يوه پيغام ومنم؟ يهودي وويل: ما اورېدلي چي ستاسو نبي ويلي چي له ښځې سره د څلورو صفتونو له امله نکاح کېږي: مال، ښائست، نسب او دين پالنه مګر له دين پالې سره نکاح کوئ. له دې ښکاري چي ديندار ه تر هر چا ښه ده، نو که زما خبره مني له فلاني ديني زده کوونکي سره يې نکاح ور وکړه، شتمنو ته انکار وکړه چي په تاسو کي ديندار ي نه شته. نو هغه ښه سړي همداسي وکړل.

۲) نوح بن مريم د خپلې لور نکاح کوله نو له يوه مجوسي سره يې مشوره وکړه. هغه وويل: د فارس پاچا کسری مال خوښاوی. د روم پاچا قيصر ښائست ته ترجيح ور کوله. د عربي کورونيو مشرانو نسب غوره کاوی او ستاسو نبي ديندار ي تر نورو مخکې ګڼله.

يا ني يو څوک ديندار او شريعت پال دئ خو مال، ښائست او د نوم کورنۍ نه لري نو دا کس پر داسي مالدار، ښائسته د کورنۍ نوم لرونکي کس ښه دئ چي دين پال نه وي. اوس تاسو هم فکر وکړئ چي څوک غوره کړل شي؟ د فارس و روم پاچاهان که زموږ خپل رسول چي دين يې خوښاوی، خو که له دې سره مال، ښائست او نسب ولري نو دا خو ښه تر ښه ده. (فتاو رحيمه: ۲/ ۱۰۹)

د بلوغ حد:

پوښتنه: – د هلک او نجلۍ د بلوغ موده څه وخت وي؟

ځواب:- د هلک د بلوغ وخت له انزال څخه دئ او د نجلۍ دا له حیض، برالبیدا او انزال څخه پیلېږي. په هلک کي د برېتونو پیدا کېدل، د بغل او لاندي ځای ویښتان معتبر نه دي. همدارنګه د نجلۍ د تیانو پورته کېدل او د لاندي ویښتانو شنه کېدل د هیڅ شي نښه نه ده.

د عمر په اعتبار هلک او نجلۍ په ۱۵ کاله بلوغ ته رسېږي او د هلک لږ موده ۱۲ کاله او د نجلۍ هغې ۹ کاله دئ او همدا غوره قول دئ. (در مختار، رد المحتار: ۱۰۷، کتاب الحجر فصل بلوغ الغلام)

خطبه تر ایجاب و قبول وړاندي وي:

پوښتنه:- خطبه به د نکاح تر ایجاب و قبول مخکي وي که وروسته؟

ځواب:- ۱) خطبه به وړاندي وي. وَيُنْدَبُ إِعْلَانُهُ وَتَقْدِيمُ خُطْبَةٍ.

(الدر المختار علی الشامیه: ۲/ ۲۶۱، خیر الفتاوی: ۴/ ۲۵۴)

اعلان یې ښه او خطبه به مخکي کوي.

۲) په نکاح کي خپل منځي رضا ته ایجاب و قبول وایي، البته نکاح مخکي ویل یو مستحب عمل دئ ځکه دي نو تر نکاح مخکي خطبه وایي وروسته یې ویل سم نه دي.

وَفِي الْمُجْتَبَى يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ ظَاهِرًا، وَأَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ خُطْبَةٌ.

(البحر الرائق: ۳/ ۸۱، فتاوی حقانیه: ۴/ ۲۹۳)

ایجاب و قبول دري ځلي:

پوښتنه:- د نکاح د ایجابي سوال په ځواب کي ناوي د خپلې خوښۍ اظهار په لوړ اواز کوي او د نکاح بر فارم خپل دسخط (لاس لیک) هم کوي، بیا ایجاب و قبول هم یو ځل کېږي. ایا په یو ځل ایجاب و قبول سم دي که دري ځلي؟

ځواب:- نکاح کېږي د دري ځلي ایجاب و قبول تکرار ته اړتیا نه شته.

(خیر الفتاوی: ۴/ ۲۵۵)

وَيَنْعَقِدُ بِإِيجَابٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْقَبُولِ مِنَ الْآخَرِ (رد المحتار: ۲/ ۲۸)

واده دي په څو کلنۍ کې وي؟:

پوښتنه:- د شريعت له لوري مسلمان نارينه و ښځه په څومره عمر کې په واده مکلف دي؟ ما اورېدلي چې ښځه پر ۱۶ کلنۍ او سړی پر ۲۵ کلنۍ؟

ځواب:- په شريعت کې واده ته خاص وخت نه دئ ټاکل شوی. مور و پلار خپل اولاد ته تر بلوغ مخکې هم نکاح کولای شي او تر بلوغ وروسته هم. که له واده پرته په ګنا د اخته کېدلو ويره وي نو نکاح واجب ده که نه نو هيڅ وخت هم واجب نه ده. البته د چاپيريال د سمون لپاره واده افضل دئ.

په درمختار کې دي چې که له نکاح پرته په ګنا کې د اخته کېدلو ويره وي نو نکاح فرض ده، که يې غالب ګومان وي نو واجب ده (په دې شرط چې پر مهر او نفقه به يې قدر وي) که يې باور وي چې تر نکاح وروسته بې انصافي کوي نو نکاح حرامه ده، که يې د ظلم غالب ګومان وي نو نکاح تحريمي مکروه ده او په عامه و معتدلو حالاتو کې موکد سنت ده. (آپ کې مسائل: ۵/ ۲۸)

د زده کړې له امله په نکاح کې ځنډ:

پوښتنه:- زما مور و پلار زموږ د زده کړې لورته پوره پاملرنه کوي، خو دوئ فکر کړئ چې هر څه زده کړه ده. زه که څه هم کوچنی يم خو خوندې مي لوی دي چې لوړې زده کړې کوي. البته زما مور وپلار د هغوئ نکاح ته هيڅ پاملرنه نه کوي خو هغوئ زړېږي. تاسو ته پته ده چې نن سبا حالات خراب دي، زه اوس کوچنی يم کله چې زه غټېږم نو د هغوئ به نيم عمر تېر شوی وي او بيا خو د خپلوی څوک پيدا کول هم ستونزمن وي. دا مهال مرګې رائي، خو زما پلار خبرې ته ټال ور کوي، زه پوهېږم چې زما خوندې په هغه دوستی خوښې دي. که مور وپلار د خپل مسوليت احساس نه کوي نو ايا اولاد ته دا حق شته چې محکمې ته ولاړې شي؟ په داسي حال کې چې دواړې مسلماني دي او په اسلام کې دا خبره جواز هم لري.

ځواب:- نن سبا لوړو زده کړو مور و پلار له خپل دې مسوليت څخه غافله کړي دي. د نجونو عمر په ليسو او پوهنتونو کې تېر شي، کله چې وخت تېر شي نو د مور و پلار سترګې

خلاصي شي. ما ته داسي سلګونه ليکونه راغلي چې د نجلۍ عمر له ۲۰ تر ۳۰ کالو شوی هیڅ مرګه نه راځي که را هم شي نو چې وې ګوري په پټه خوله ښېرته ځي. کوم تعویذ، وظیفه او یا عمل را وښیه چې د نجلۍ نکاح مو وشي. نجلۍ لوستې، ښائسته او هوښیاره ده خو د نکاح څوک یې نه پیدا کېږي. او داسي نور. الله پوهېږي چې څومره کورنۍ به په دې سیلاب کې ډوب شوي وي او څومره هلکان و نجونې به پر ناسمو لارو سر شوې وي؟ څه چې تا لیکلي دا یو روښانه حقیقت دئ. په روایت کې دي:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ.

(مشکواة مخ: ۲۷۱)

کله چې اولاد بالغ شي او مور و پلار یې له نکاح څخه ستر ګې پټې کړي په دې حال کې که له اولاده کومه غلطي وشي نو مور و پلار یې هم ور سره مساوي شریک دي.

پاتې شوه دا خبره چې که مور و پلار غلفت وکړي نو هلک و نجلۍ د محکمې په وسیله نکاح کولای شي؟ ځواب دا دئ چې که دواړه په هر اعتبار سره برابر وي نو نکاح سیي ده که نه سیي نه ده. البته هلک که یو ځای نکاح کوي نو پروا نه لري، خو د نجلۍ نکاح مشکله ده که په خپله نکاح کوي نو دا خبره به ضرور په پام کې نیسي چې له کوم هلک سره دا نکاح کوي هغه په هر اعتبار ور سره برابر و مساوي وي. په فقه کې دې ته کفو ویل کېږي. (آپ کې مسائل: ۵/ ۳۷)

له څه لامل پرته د نجلۍ او هلک نکاح نه کول:

پوښتنه:- که د یو چا لور ۲۵ کاله شوې وي او هغه یې نه ور کوي نو د دې کس چا ته لمونځ روا دئ؟

ځواب:- ۱) خپله لور باید د کفو او مناسبې موکې په ترلاسه کولو ضرور وشي. د بیا کفو او ښې موکې فکر دي نه کوي. په روایت کې پر دې زیات تېنګار شوی نجلي و هلک بلوغ ته ورسېږي نو د ښې موکې په موندلو دي سمدستي نکاح ور کوي.

(فتاو دار العلوم: ۷/ ۴۱، ۴۳)

ځواب:- ۲) که د کفو په موندلو بیا هم د بالغې نجلۍ نکاح ځنډوي نو ګنهګار دئ. په روایت کي دي چې که هلک او نجلۍ بالغ شي د دوئ پلار یې نکاح ونه کړي له هغوئ ګناه وشوه نو پلار یې هم په ګناه کي شریک دئ.

په یو روایت کي دي چې که نجلۍ ۱۲ کالو ته ورسېږي او نکاح یې ونه شي بیا ګناه ترې وشوه نو ګناه یې پر پلار ده. د روایت الفاظ دا دي:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ: مَنْ بَلَغَتِ ابْنَتُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَأَصَابَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ"

(شعب الایمان: ۸۳۰۳)

مطلب دا دئ چې په ۱۲ کلنۍ کي بلوغ ته رسي او دا خبره یې د ترتنې له مخې کړې چې خلک په نکاح کي تاخیر و ځنډ ونه کړي. (تبره حواله)

د نجونو په ور کولو کي ځنډ ګناه ده:

پوښتنه:- د زید دوې لونې ځواني دي بلکي نژدې نیمایي عمر یې تېر شوی، زید یې په ور کولو کي ځنډ کوي، په دې اړه که کوم وعید (ګوت ځنډنه) وي نو وې لیکئ!.

ځواب:- په روایت کي دي:

"مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ" په یو بل روایت کي دي:

مَنْ بَلَغَتِ ابْنَتُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَأَصَابَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

لنډه دا چې اولاد ته په نکاح کولو کي دي تر خپله وسه تلوار وشي په ځانګړي ډول د نجلۍ په نکاح کي، که یو ښه ځای ورته وموندل شي نو ځنډ یې ډېر بد دئ، له ورانديني روایت څخه ښکاري چې که له اولاد څخه ګناه وشوه نو پلار یې هم په کي شریک دئ.

(فتاوی دار العلوم: ۷/ ۴۱- ۴۳)

پر نکاح اجر:

پوښتنه:- زما عمر ۲۲ کاله دئ، د خلیفه مدار صیب پر ځای د ناستې خدمت را سپارل شوی اوس زما مشرانو او روزونکو ته له نبوي دود سره سم د نکاح فکر پیدا شوی، ما ته هم د خپل عمر له املې دا خوند راکوي، خو څو کسان نیوکه کوي چې د مدار صیب پر ځای کښېنستونکي ته دا مناسبه نه بلکې منعه او د شریعت خلاف کار دئ. دا سمه ده که ناسمه؟

ځواب:- د نیوکه کوونکو نیوکه ناسمه و غلطه او د شریعت خلاف ده. الله تعالي وایي: فانکحوا ما طاب لکم. دا امر عام دئ، نبوي حدیث دئ: النکاح سنتي. نکاح زما سنت ده. دا هم ټولو ته شامل دئ. نو په نکاح کې ثواب او د سنتو موافقت دئ او په نه کولو کې یې ګناه و زجر دئ. (فتاوی دار العلوم: ۷/ ۴۳)

د کونډې نکاح:

پوښتنه:- اورېدلي مي دي چې کونډه که اولاد ولري نکاح یې نه ده روا. د داسي ښځې نکاح روا ده که نه؟

که کونډه ښځه د اولاد د روزنې له املې نکاح ونه کړي نو ثواب لري. خو نکاح یې روا ده په نه کولو کې یې هیڅ ګناه نه شته بلکې نن سبا دویمه نکاح عیب ګڼله کېږي له دې املې دي وکړي او ثواب یې اضافه دئ. (فتاوی دار العلوم: ۷/ ۴۵)

پوښتنه:- زید له یوې کونډې هندې نومې سره نکاح وکړه، کورنیان یې ناخوښه دي او تکلیف ورته رسوي. د جمعې په ورځ یوه وینا وال په وینا کې وویل چې که له سنت څخه فتنه پېښېږي نو پر داسي سنت عمل نا روا دئ. مثال یې د کعبې بیان کړ چې رسول الله غوښتل سمه یې کړي خو د فتنې له ویري یې ایله کړه. پاسنیو حالاتو ته په پام زید هک پک دئ چې دا روایت د ده پر حالاتو صادق دئ او داسي وه شي چې الله یې تري پوښتنه وکړي؟ او که الله مه کړه مسولیت یې دئ نو اوس به اخروي مواخذې د خلاصون لپاره څه کوئ؟

ځواب:- له کونډې سره نکاح د شریعت له مخې د هیڅ عیب او بد ګڼلو سبب نه ده. ځکه د کونډې نکاح له ایاتونو، احادیثو او د رسول الله له عمل څخه ثابته ده. د دې عیب بلونکي او ناخوښي کوونکي له الهي او نبوي حکم څخه مخالفت کوي. د کورنۍ کوم غړي

چې له دې نکاح ناخوښه دي او تکليف ور کوي که دا يوازد همدې نکاح له وجې وي نو سخت جهالت او لويه ګناه ده داسي کسان بايد توبه وکړي که نه د کفر ويره ترې شته. د هغه ويناوال خبره سمه نه ده. کومه مسله چې يې په ګوته کړې هغه هم ناسمه ده او د رسول الله چې کومه پېښه يې بيان کړې هغه هم ناقصه ده، ځکه په مسلم، ابو داؤد او ترمذي کې روايت دئ چې عائشې ويل که رسول الله کعبه فتح کړي نو زه به دوه رکعته لمونځ په کعبه کې دننه کوم. نو کله چې مکه فتحه شوه رسول الله د هغې لاس ونيو او حطيم ته يې بوتله وي ويل: دلته يې وکړه. ځکه حطيم هم په بيت الله کې دئ. ستا قوم د ليږو پيسو له امله حطيم له بيت الله څخه خارج کړ. که ستا قوم د جاهليت زمانې ه نژدې نه واى نو ما بيت الله رنګوله، ير ابراهيمي بنسټ مي جوړ وله، حطيم مي په بيت الله کې داخلاوى، چوکاټ مي له ځمکې سره جوخت کاوى او بيت الله ته مي دوې دروازې ور کولې يوه ختيځ لور ته او بله لويديځ او که زه تر راتلونکي کاله ژوندى وم نو داسي به وکړم.

ښکاره شوه چې هغه ويناوال کومه پېښه بيان کړې وه هغه ناقصه وه او نه په دې کې د فتنې له وجې د سنت ايله کولو بيان شته. بلکې د رسول الله هدف دا وو چې قريشو نوى اسلام منلى او د جاهليت زمانې ته ډېر نژدې دي نو داسي ونه شي چې په اسلام او ايمان کې يې خلل پېښ نه شي او بل لور ته د کعبې د ژر بدلون اړتيا هم نه وه او بيا يې وويل که تر راتلونکي کاله ژوندى وم نو داسي به ضرور کوم. مګر دى تر دې مخکې وفات شو. لنډه دا چې د دې پېښې د کونډې له نکاح سره هيڅه اړه نه شته. دينې امر که ځوک له دې امله ايله کوي چې غلګ خپه کېږي نو دا ناروا ده. بلکې زيد د دې نکاح له وجې مواخذ نه دي بلکې اجر ور کول کېږي.

له شاهدانو پرته نکاح نه کېږي؟:

پوښتنه: - که د يوه بالغ هلک او نجلۍ ترمنځ له شاهدانو پرته ايجاب او قبول وشي نو ايا شرعي نکاح کېږي که نه؟

ځواب:- د نکاح لپاره د دوو شاهدانو شتون شرط دئ. ځکه نو که د نکاح په مجلس کې له شاهدانو پرته ایجاب و قبول وشي نو ګټه نه لري. د شریعت له مخې داسې معاهدې ته نکاح نه ویله کېږي. (فتاوی حقانیه: ۴/ ۲۹۵)

پوښتنه:- زما یوې ملګرې له یوه هلک سره په خپله خوښه نکاح کوله. هغه هلک هم د زړه له کومې دا خوښوله. دواړه بالغ ول لیکن د دې کار لپاره حالات سم نه ول. ځکه نو دواړو د روژې پر ۲۷ پر قران لاس کېښود او قسم یې وکړ چې هریو به د بل ځان لپاره جسم حلالوي. دواړه له هغې ورځې وروسته له خلګو پټ د مېړه او مېرمنې تعلق سره ساتي، زه له تا دا پوښتم چې د کتاب و سنت له مخې دا نکاح روا ده یا که په زنا اخته دي؟

ځواب:- په نکاح کې د دوو شاهدانو مخ ته ایجاب و قبول شرط دي. کوم صورت چې تا لیکلی دا نکاح نه ده بلکې دوئ د حرام کار ارتکاب کوي. له دوئ باید غوښتنه وشي چې له دې حرام کاره توبه وکړي او د مور و پلار په اجازه د سمې نکاح وکړي.

(آپ کي مسائل: ۲/ ۴۳)

پوښتنه:- پوښتنه دا ده چې زما کوم خپلوان نه شته نو مي په محکمه کې د نکاح پرېکړه وکړه، موږ دواړه محکمې ته ولاړو هلته چې بهر کوم لیکونکی ناست وي په هغه مو د نکاح پر فارم د لوړې الفاظ وکښل او ما لاس لیک کړ. خو زما مېړه لاس لیک ونه کړ، هغه وویل: زه د قضایي چارواکي تر لاس لیک وروسته لاس لیک کوم او ته به د هغه په مخکې لوړه کوې نو زه پټه خوله شوم. دویمه ورځ یې وویل چې ته به محکمې ته نه ځې زه له یو وکیل سره خبره کوم هغه به پیسې واخلي او په هغه چارواکي به یې لاس لیک کړي. هغه ولاړ په قضایي چارواکي ښې لاس لیک کړ راغی وې ویل چې اوس ته زما مېرمن یې. د ښځې حقوق ادا کړه، ما وویل: دا خو هیڅ نکاح نه شوه. ده وویل: تا د دوو شاهدانو په مخکې لاس لیک وکړ یعني د هغو په مخکې دي اقرار وکړ نو نکاح وشوه. هغه ده وه شاهدان خو کمپوزران ول چې لاس لیک یې نه دئ کړی او نه هغه مهال زما د مېړه لاس لیک شوی دئ. زمونږ ترمنځ بحث وشو، ما ویل: نکاح نه ده شوې او ده ویل نکاح شوې ده.

ځواب:- تا چې کوم صورت لیکلی په دې کې نکاح نه ده شوې. په نکاح کې د شاهدانو مخ ته د دواړو طرفونو ایجاب و قبول کېږي چې دلته نه دئ شوی، تر اوس چې مو څه کړي ناروا دي، په راتلونکي کې له حرامو د ځان ژغورنې لپاره سمه نکاح وکړئ.

(آپ کي مسائل: ۲/ ۴۳)

د نکاح پر مهال کلمه ویل:

پوښتنه:- ښه د هر وخت مخکې مې د یوه ملګري په واده کې ګډون کړی وو. نکاح ترونکي له هلک څخه د قبول تر ځواب وروسته په هغه درې کلمې وویلې بیا یې دعا وکړه. څو ورځې وروسته مې بیا د بل ملګري په واده کې ګډون وکړ، هلته مولوي صیب له هلک څخه درې ځلې د قبول ځواب واخیست او بیا یې دعا وکړه کلمې یې نه دي ویلې. اوس راته ولیکه چې د کلمې ویلو نکاح سمه ده که د نه ویلو؟ همدارنګه د قبول و ایجاب مانا هم وښیه؟

ځواب:- د نکاح لپاره ایجاب و قبول شرط دي یاني یو طرف وایي چې ما په نکاح درکړه بل طرف وایي چې ما قبوله کړه. ایجاب و قبول یو ځل بس دي درې ځلې یې اړتیا نه شته او نه کلمو ویلو ته ضرورت، مګر نن سبا خلګ کفریه الفاظ وایي نو ځکه ځینې مولویان کلمه په وایي چې که هلک په ناپوهي کې کفریه لفظ ویلی وي نو لږ تر لږه د نکاح پر مهال خو به مسلمان وي. (آپ کي مسائل: ۵/ ۳۸، ۳۹)

پوښتنه:- زموږ د سیمې په ځینو ودونو کې کله کوم قاضي ډېرې کلمې، درود ونه او نور څه وایي او ځینې قاضیان بیا لنډه نکاح کوي. تاسو راته په ګوته کړئ چې یو مسلمان په کومو کلماتو نکاح کولای شي او له کومو پرته نه شي کېدای؟

ځواب:- نکاح په ایجاب و قبول کېږي، خطبه ورته سنت ده او د دوو شاهدانو حاضري ورته شرط ده. قاضي صیب چې کومې کلمې وایي د دې هیڅ اړتیا نه شته. ښایي دا کلمې به ځکه رواج شوې وي چې ډېر وختونه خلګ د ناپوهۍ له امله کفریه الفاظ وایي او هغه ته مالومه هم نه وي چې د کفر کلمه یې وویله او له اسلامه ووتې، نو تر نکاح مخکې کلمې ورته ویلې کېږي چې که الله مه کړه داسې شوي وي نو د کلمې په ویلو خو به تر نکاح مخکې

مسلمان شي. په هر حال تر نکاح مخکې کلمې ویل لازمي هم نه دي او ویل یې بد کار هم نه دئ. (آپ کي مسائل: ۵/ ۳۸، ۳۹)

له خطبې پرته نکاح کېږي:

پوښتنه:- د یوه نابالغه نجلۍ او هلک نکاح د نجلۍ پلا وکړه، د شاهدانو په حضور کې یې ایجاب و قبول هم وکړ او مهر یې هم وټاکه خو د نکاح پر وخت یې خطبه ونه ویله. ایا دا نکاح سمه ده که نه؟

ځواب:- خطبه د نکاح جز نه ده. اصلا د ایجاب او قبول نوم نکاح ده. ځکه نو که د شاهدانو په حضور کې له شریعت سره سم ایجاب و قبول شوي وي نو نکاح شوه.

وینعقد ای النکاح ای یثبت و یحصل انعقاده بالایجاب والقبول.

(شامیه: ۲/ ۲۸۵، خیر التفاوی: ۴/ ۲۷۱)

ځواب: د نکاح ارکان ایجاب او قبول دي، خطبه ورته شرط نه ده بلکې سنت ده ځکه نو له خطبې پرته نکاح کېږي. (فتاوی دار العلوم: ۷/ ۱۵۹)

دولي له اجازې پرته نکاح:

پوښتنه:- زه یوه عاقله، بالغه مسلمانه سني حنفي نجلۍ یم، ما له یوه هلک سره پټه نکاح وکړه. نکاح مو داسي وکړه چې هغه ما ته درې ځلې وویل چې دې ما ته د ۵۰۰ روپیو شرعي، محمدي مهر په مقابل کې نکاح را سره کړې، ما درې ځلې ور سره ومنله. د دې ایجاب و قبول کوم وکیل او شاهد نه وو، د یوې مجبورۍ له امله مو د نکاح اعلان هم نه کاوی. ایا د شریعت له مخې دا نکاح شوې که نه؟ که نه وي نو څنګه به کېږي؟ لطفا ځواب د فقهي په رنا کې راکړئ!

ځواب:- دا نکاح له دوو وجو فاسده ده: اول دا چې د نکاح لپاره دوه مسلمان، عاقلان او بالغان شاهدان ضروري دي، له دې پرته نکاح نه شي کېدای. روایت کي دي:

«اَلْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ» (ترمذي، البحر الرائق: ۳/ ۹۴)

ترجمه: هغه ښځې زناکارې دي چې له شاهدانو پرته نکاح کوي.

(مشکوة، الاصح موقوف)

دويم دا چې له مور پلار پټه نکاح هغه مهال کېږي چې نجلۍ او هلک پټې اړیکې سره ولري. په داسې حال کې د مور و پلار له اجازې پرته نکاح باطله ده، په روایت کې دي:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (مشكوة)

کومې ښځې چې د ولي له اجازې پرته نکاح وکړه دا نکاح یې باطله ده، نکاح یې باطله ده، نکاح یې باطله ده. (البحر الرائق: ۳/ ۱۱۸)

په هر حال ستا نکاح نه ده شوې، تاسو دواړه سره بېل شئ او که مو تر خپل منځ د مېړه و ښځې اړیکه سره نیولې وي نو پر هلک ستا لازم شوی ۵۰۰ روپۍ مهر نه دئ بلکې مهر مثل به ورکوي. د مهر مثل مطلب دا دئ چې د دې کورنۍ د نجونو چې څومره مهر عموما ایښودل کېږي همدومره به تري غوښتل کېږي. په هر حال تاسو سره بېل شئ او توبه وکړئ. (آپ کي مسائل: ۵/ ۵۰)

د مور و پلار له اجازې پرته د هلک نکاح:

پوښتنه: - یو هلک یوه نجلۍ خوښوي، کورنیانو ته یې د نکاح په اړه ویلي، مګر کورنیان یې هغه نجلۍ نه غواړي. دوئ له لورو کورنیو سره اړیکه نه ساتي په داسې حال کې چې هغه نجلۍ سمه ده او پنځه وخته لمونځ هم کوي. ایا د شریعت له مخې دا نکاح روا ده؟ په دې نکاح و وایه کې د نجلۍ له لوري کورنیان ګډون کوي خو د هلک له لوري یې نه کوي؟

ځواب: - که د نجلۍ د مور و پلار رضا وي نو نکاح کېږي، د هلک د مور و پلار خوښي په کې اړینه نه ده. (تېره حواله)

د ولي له اجازې پرته د تښتول شوې نجلۍ نکاح:

پوښتنه: - یو کس بالغه نجلۍ وتښتوله بیا یې د دو شاهدانو په مخکې مهر وټاکه او نکاح یې ورسره وکړه، په داسې حال کې چې دا نکاح د دواړه کورنیو لپاره د عار و پېغور سبب کېږي او دوه سره برابر (کفو) هم نه دي. ایا دا نکاح روا ده؟

ځواب: - د نورو امامانو په اند خو د ولي له اجازې پرته نکاح نه شي کېدای. زمونږ د امام صیب په اند له کفو سره کېدای او په غیر کفو کې دوه روایته دي، فتوا پر دې قول ده

چې نه کېږي. ځکه نو د تښتول شوې ښځې نه ور سره سیال ده او هم یې د مور و پلار خوښي یې هم په کې نه شته د ځلورو امامانو له مفتی به اقوالو سره سمه فاسده ده. (آپ کي مسائل: ۵/ ۵۰)

پوښتنه:- ښاغلي! اسلام یوې بالغې نجلۍ ته د دې حق ور کوي چې له خپلې خوښې سره سم له یو هلک سره نکاح وکړي. په داسي حال کي چې مور و پلار یې په زور بل ځای غواړي؟ داسي ځای چې نجلۍ یې نه فکر کولای شي او بلکي مرګ پرې خوښوي.

ځواب:- نجلۍ که د مور و پلار له اجازې پرته نکاح کوي دا د حیا او غیرت خلاف ده، خو که یې نکاح کړې وي نو د دې دوه صورته دي: لومړی صورت دا دئ چې هلک یې په زده کړه، اخلاقو، مال او نور کي سیا وي نو نکاح سیي ده. مور و پلار دي هم په دې راضي کړي دا نکاح یې د پېغور سبب نه کېږي، ځکه دوئ هم باید د نجلۍ خوښي ته پام وکړي.

دویم صورت دا دئ چې هلک په کورني اعتبار د نجلۍ سیا نه وي (دا هم لیږ تفصیل غواړي) یا خو یې وي، مګر په عقل، بڼه، مال، زده کړه، دین پالنه او اخلاقو کي تر تېټ وي، نو په دې صورت کي د نجلۍ خپله شوې نکاح لغو او باطله ده البته تر څو یې مور و پلار اجازه ور نه کړي. نن سبا چې نجوني په خپله خوښه ودونه کوي تاسو وګورئ چې دوئ د دې شرعي مسلې څومره خیال ساتي. (آپ کي مسائل: ۴/ ۴۸)

نجلۍ او هلک به د کومو صفاتو له مخې غوره کېږي؟:

پوښتنه:- څه وخت چې دوستي کېږي نو دا حقیقت په ډاګه شوی دئ چې نجونې داسي کتلې کېږي لکه پسونه او بزې چې د اختر پر مهال کتل کېږي. ایا دا سم رواج دئ؟ دویمه خبر دا ثابته شوې چې نجلۍ وي که هلک په دې سلسله کي شتمنتیا رول لري، مثلا: هلک څومره مشر توب لري (نور نو که حرام خوري هم) نجلۍ څومره کور راوړي (که څه هم په حرامو یې تر لاسه کوي) په دې لړ کي اسلامي احکام څه دئ؟

ځواب:- اسلام د هلک و نجلۍ دواړو دین پالنې، شرافت او امانت ته ترجیح ورکوي. څوک چې حرام خوراک کوي نو هغه څوک پرې ښه دئ چې کمزوری وي خو خورکه یې

حلاله وي. او نجلی باید دینداره، پاک لمنه د میړه امر منونکې وي که څه هم کور نه راوړي یا یې کم وي.

د نجونو له وجې د هلکانو په واده کې ځنډ:

پوښتنه:- ډېر ځایونه لیدل شوي چې چیرې لونې زیاتې وي نو د واده او نورو په لړ کې هلکان ځنډول کېږي، له دې املې د هغوئ عمرونه ډېر اوږدېږي او یا زیات وخت پرې تېر شي. ایا د اسلام له مخې دا طریقه سیي ده؟ پر دې مهال که الله مه کړه څوک ګناه وکړي نو وبال به یې پر چا وي؟

ځواب:- د شریعت فیصله دا ده چې مناسب ځای وموندل شي سمدستي دي دوستي ور سره وشي څو د ځوان نسل میلان ناسم لوري ته ولاړ نه شي. که نه مور و پلار یې هم په ګناه کې شریکېږي، مګر هو! که ځای نه موندل کېږي بیا پر والدینو ګناه نه شته.

(آپ کي مسائل: ۴/ ۳۲)

د دویمې نکاح حکم:

پوښتنه:- یو څوک له دې سره چې پوهېږي دویمه نکاح له قرانه ثابته او د رسول سنت ده عیب او بې عزتي بولي، خو د ده په پرتله بیا بل کس دې ته خلک هڅوي، نصیحت کوي او اماده کوي یې نو هغه کس یې بالمقابل زیات فساد ته ملا وتړي او څوک چې پر دې عمل کوي هغه بې عزته او سپک بولي یا وایي چې موږ یې حق او له رسول الله ثابت بولو خو زموږ په قوم کې د نه رواج له املې موږ عار او ننګ بولو.

ځواب:- دا ښکاره ده چې دویمه نکاح شرعا روا ده، له رسول الله او اصحابو ثابته ده خو له دې سره چې څوک په شرمېږي نو دا جهالت او سخته ګناه ده. په داسي حال کې چې دی ښه او له رسول الله څخه ثابت بولي البته د رواج په وجه یې ناسم ګڼي نو تر دې بل ستر جهالت هم شته؟ دا ډېر ناسم رواج دئ او توبه دي وکړي. لکن څوک چې دویمې نکاح ته خلک هڅوي هغه دي هم نرمي کوي له سختی دي ډډه وکړي. لکه چې الله تعالی خپل رسول ته ویلي:

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (النحل: ۱۲۵)

ستا د رب لارې ته په حکمت او ښه نصیحت بلنه کوه.

چیرې چې د فساد او فتنې ویره وي له هغه ځایه دې ډډه وکړې په نیکو د امر او له بدو د منعې نور ځایونه هم شته او خپل شرائط و صفات لري چې له دې پرته په نیکو امریې ګټه نه لري. (فتاوی دار العلوم: ۷/ ۴۴)

د کوژدې شرعي حیثیت

د نکاح په وعده نکاح نه کېږي:

پوښتنه:- د ګل زمان مور سمندر نومي کس ته وویل ستا د لور دوستي (ناطه) زما له زوی ګل زمان سره وکړه. سمندر سمدستي د دوو شاهدانو په مخکې وویل: ما خپله لور ګل زمان ته ور کړې ده. لیږ وخت وروسته سمندر مړ شو. ایا د مخکنۍ نجلۍ ورور یې بل ځای ور کولای شي؟

ځواب:- اقول و بالله التوفیق! د پوښتنې پر مختلفو اړخونو او الفاظو له غور څخه ښکاري چې سمندر یوازې په خپلو خبرو کې د نکاح وعده کړې نه عقد. د ناطه توري په هندوستان، پاکستان او پنجاب کې د دوستۍ په معنا دئ. په پنجاب کې ناطه دار د خپلوان (رشته دار) په مانا دئ.

دا هم ښکاره ده د نکاح ترلو لپاره یې مجلس نه وو جوړ کړی او د ګل زمان د مور ځواب هم د هغه په مقابل کې نه دئ ذکر شوی (یاني هغې ونه ویل چې ما یې دوستي د خپل زوی لپاره ومنله). بیا که دا نکاح هم وبول نو ډېر لیرې تاویلات به ورته کوو. مثلا: ګل زمان هغه مهال بالغ وو نو موریې یا وکیله او یا بې پرې ده او که نابالغ وو نو موریې ولي وکیله او یا بې پرې ده. په داسي حال کې چې په سوال کې د مورد وکالت هیڅ یادونه نه ده شوې. مثال داسي دئ چې یو څوک د لور پلار ته ووایي: زما زوی ته دي لور راکړه او هغه وویل: درمې کړه، دا نکاح نه شوه.

نو که مجلس د نکاح د وعدې شي الفاظ یې د نکاح وعده بللای شو او که مجلس د نکاح یې نو نکاح بلل کېږي. په شامي کې دي:

قَالَ الرَّحْمَتِيُّ: فَعَلِمْنَا أَنَّ الْعِبْرَةَ لِمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمَا لَا لِنِيَّتِهِمَا الخ اذا قال احدهما ده و قال الاخر دا دم او داد يكون نكاحا وان لم يقل الاخر پذيرفتم. اعتبار د وعده نه نفي کوي، بلکي له دې خبرې څخه د فقهاؤ مردا دا دئ چې امر توکيل دئ که ايجاب، څرنګه چې په دې کي زيات اختلاف دئ او نتيجه يې دا ده چې د ځواب ور کوونکي تر ځواب وروسته د امر قبول ته اړتيا شته که نه د فقهاؤ يوه ډله وايي د امر له قبول پرته نکاح نه ده سيي. (فتاوی دار العلوم: ۷/ ۱۳۱)

ايا له کوم شرعي عذر پرته د کوزدې ماتول روادي؟:

پوښتنه: - د کوزدې تر کېدلو وروسته يې له کوم شرعي عذر پرته ماتول روا دي که نه؟

ځواب: - کوزده د نکاح وعده ده او وعده له کوم عذر پرته نه پوره کول ګناه ده. رسول الله دا د منافق په نښو کي شمارلې ده. البته که يې په نه پوره کولو کي عذر وي چې د خطر احساس ترې کېږي نو کېدای شي الله يې ونه نيسي. (آپ کي مسائل: ۵/ ۳۴)

کوزده ماتول د وعدې مخالفت دئ:

پوښتنه: - يو کس خپلوان ته وويل: ستا لور د خپل زوی لپاره غواړم. هغه ومنله او د جمعې ورځ يې د کوزدې لپاره وټاکله. د نجلۍ پلار د هلک پلار ته په وينا کي وويل: ما خپله فلانۍ لور ستا زوی ته در کړه، هغه وويل: ما نجلۍ د خپل زوی لپاره قبوله کړه. نو تر يوې مياشتې او لس ورځو وروسته د نجلۍ مور د هلک کور ته ولاړه او عذر يې بيان کړ چې زموږ خپلوان خپه کېږي. ځکه نو موږ دا نکاح منسوخ کوو، خو د هلک کورنۍ منسوخيت نه غواړي. ايا دا د هلک له ناخوښۍ سره منسوخيدای شي؟

ځواب: - کوزده د خپلوۍ د کولو وعده ده. مګر په کوزده نکاح نه کېږي، کوزده ماتول د وعدې مخالفت دئ او له کوم معقول عذر پرته وعده ماتول ګناه ده. څرنګه چې نکاح نه ده شوې نو د هلک طلاق ته اړتيا نه شته. (تېره حواله)

په کوزده کي ايجاب و قبول نکاح ده:

پوښتنه: - زموږ په سيمه کي رواج دئ چې د کوزدې په شپه ميلمستيا کېږي، د هلک کورنۍ مولوي راولي او په مجلس کي سم ايجاب و قبول کېږي. تر ليږ وخت وروسته چې

واده کېږي نو بيا ايجاب و قبول کېږي. ايا له لومړي ايجاب و قبول څخه نکاح وشوه که نه؟ که د کوزدې او واده ترمنځ شخړه وشي نو له طلاق پرته تفريق (بيلوالی) کېدای شي که نه؟

که د کوزدې تر ايجاب و قبول وروسته له دواړو څوک ومري نو ايا يو بل څخه د ميراث حق وړای شي که نه؟ زمونږ دا رواج هم دئ چې د کوزدې تر ايجاب و قبول وروسته د نجلۍ مور و پلار د بلې کوزدې واک نه لري البته خبره دا ده چې که هلک تر کوزدې وروسته خپلې ښځې (کوژدنې) ته ورشي نو ډېر بد او رد ويل کېږي؟

ځواب:- که د کوزدې د دعوت پر مهال سم ايجاب و قبول کېږي او شاهدان هم حاضر وي نو دا کوزده نکاح ده، ځکه نو هلک او نجلۍ تر کوزدې وروسته مېړه او مېرمن دي او پر دوئ د مېړه او ښځې ټول احکام جاري کېږي. مثلا: که له دواړو يو مړ شو نو يو له بل څخه ميراث وړای شي او د مېړه په مرګ پر ښځه عده لازمېږي، خو د کوزدې پر مهال ايجاب و قبول نه وي شوي بلکي له مور و پلاره يې وعده اخلي نو دا نکاح نه ده او نه د نکاح احکام پرې جاري کېږي. (آپ کي مسائل: ۵/ ۳۵)

د کوزدې پر مهال د مور و پلار له ايجاب و قبوله نکاح کېږي:

پوښتنه:- تر واړه مخکي کوزده وي، په کوزده کي د سړي او ښځې په نه شتون کي نکاح ترله کېږي. له دود سره سم د ښځې او سړي والدين، ملا او شاهدان يو ځای سره کيني. د ښځې پلار خپله لور د زوم د پلار په وکالت د هغه زوی ته ور کوي، دا الفاظ د سړي ځلې ويل کېږي او د زوم پلار د سړي ځلې نجلۍ د خپل زوی لپاره قبلوي. ايا نکاح وشوه؟ اوس تر واده وروسته نکاح لازمي ده که نه؟

ځواب:- د کوزدې پر مهال چې د ايجاب و قبول کوم الفاظ مو ليکلي په دې نکاح کېږي، دويم ځل د نکاح د ايجاب و قبول اړتيا نه شته.

د قران له په غير کي نيولو سره د خپلوی وعده نکاح نه ده:

پوښتنه:- زمونږ په کلي کي د يوه ودګني لپاره يې کورنيانو له بل کس څخه د خپلوی غوښتنه وکړه چې هغه انکار وکړ بيا يې وويل: که تاسو خپلوي کوئ نو لومړی ميرمنې ته دي طلاق ورکړي ځکه له هغې سره يې اختلاف دئ دوئ نه منله. د هلک کورنيانو قران په

غيږ کي ور کړ چې ته خپلوی را سره وکړه بيا موږ هغه ته طلاق ور کوو. هغه سړي د قران کريم د درناوي له وجې د نکاح ژمنه وکړه چې اوس پرې پښيمانه دئ او دويم سړي د دويمې نکاح لپاره قانوني اجازت هم نه وو غوښتی. مسله دا ده چې که دا سړی په دوستي مکلف وي او ښځه طلاقه شوې وي نو ايا په قران کي داسي صورت روا ايښت لري؟ ايا هغه له نکاح انکار کولای شي؟ خو هو کي يې د قران له وجې کړې وه!.

ځواب:- يوازي د چا په غيږ کي قران ايښودل لوړه نه ده په هر حال که تا د خپلوی منل کړي هم وي نو دا نکاح نه ده بلکي د نکاح وعده او که ته اوس دوستي نه ور سره کوې نو دا يوازي وعده خلافي ده او که دي قسم کړی وي نو که اوس دوستي نه کوئ يوازي به د قسم کفاره ور کوې. د داسي کارونو لپاره د قران استعمال ښه نه دئ. دا سړی د خپلوی پابند نه دئ او هغه ښځه طلاقه شوې نه ده.

که هلک دين پال نه وي ايا کوزده ماتېدای شي؟:

پوښتنه:- (۱) زما يوه لور ده کور ته مو الحمد لله دين پاله کور ويل کېږي. خبره دا ده چې ما د خپلې لور کوزده د دين پال پر ځای له يوه شتمن کس سره وکړه. زه پوهېږم که مي له يوه دين پال سره کوزده ور کړې وای نو اولاد ونه به يې د قران حافظان او ديني علمان جوړېدای، خو د دې برخلاف په هغه کور کي تې وي، وي سي آر او هر ډول خراب شيان شته، چې له امله به يې زما د لور اعمال هم خراب شي. ما ته وېره پيدا شوه چې د دې مسوليت پر ما دئ نو ايا په اخرت کي به يې د هغو ګناهونو پيټی پر ماوي که ترې وشول؟ ځکه چې د يو دين پال ځای په شتون کي مو بل ځای منتخب کړی، ايا په دې اړه د قران اياتونه يا احاديث شته؟ که وي نو ما پرې خبر کړئ!

(۲) د شريعت له مخې په دوستي کي کوم شيان معتبر دي؟

(۳) ايا کوزده لکه وعده داسي ده، که نه وي نو ايا ختمېدای شي او که يې زه ختمه کړم نو ګنهګار خو به نه يم؟

ځواب:- دا خو ښکاره ده که ته د خپلې لور نکاح له داسي هلک سره وکړې چې بې دينه وي نو د کونکو ګناهونو پيټی به يې ستا پر اوږو هم وي او په قيامت کي به يې سزا هم ګالي.

په قران او نبوي احاديثو کي د دې په اړه يو شمېر لار ښوونې شته چې که څوک د يوې نيکۍ سبب شي نو ده ته به يې پوره بدله ور کوله کېږي او د نيکي کوونکو په ثواب کي هم کمي نه کېږي او څوک چې د ګناه سبب شي نو په وبال کي پوره حصه ور کوله کېږي او د ګناه کوونکو په پېټي کي هم کمی نه راځي.

(۲) د دوستۍ په وړاندیز کي دي مور و پلار نسب، مال، د روزۍ وسيلې او له دې پرته اخلاقو او کردار ته هم پام کوي. په شريعت کي هم د دين پالنې لور ته توجو شوې.

پوښتنه:- زما واده داسي شوی چې مور په يوه کلي کي اوسېدو او هلک (چې اوس مي مېړه دئ) په کراچي کي ميشت وو. مور سره ليدای نه شوای. زما مېړه راته وليکل چې زه په پېښل زره روپۍ له تاسره نکاح کوم که درته د منلو وي نو دوسيه (فورمه) لاس ليک کړه پر هغه دوسيه زما د مېړه او دوو شاهدانو لاس ليکونه ول بل لور ته ما هم لاس ليک وکړو دوې همزولي نجونې او يو نارينه چې د يوې ورور وو شاهدان کړل له دوئ مو هم لاس ليک واخيست. تر دې وروسته زما مېړه راغی او مور پټ کراچي ته راغلو. اوس چې مي اولادونه هم پيدا شوي مور و پلار مي وايي نکاح مو غلطه وه. دا راته په ګوته کړئ چې په څنګه حالاتو کي زه وم او ما و ده له دومره ليرې واټن څخه نکاح وکړه او د زړه له کومي مو قبوله کړه نو ايا دا نکاح سيي نه وه؟ په هر حال وروسته مو دا هم وکړل چې محکمې ته ولاړو او له اصولو سره سم مو ټول څه وکړل، خو ايا تر دې مخکي مور (مېړه او ښځه) په حرامو اخته وو؟

ځواب:- ستاسو نکاح سمه نه وه، ځکه په نکاح کي ايجاب و قبول په يوه مجلس کي وي او بله دا چې د مېړه او ښځې شاهدان به هم سره مشترک وي. دلته خو نه په ژبه ايجاب و قبول شوی، نه په يوه مجلس کي وو او شاهدان هم ګډ نه ول، بلکي د مېړه شاهدان په کراچي کي ول او ستا هغه په کلي کي. بيا چې محکمې ته تللي ياست نکاح مو کړې نو اوس مېړه و ښځه ياست خو تر دې مخکي په حرامو اخته شوي واست له الله څخه بخښنه غواړئ!.

دا هم بايد په ډاګه کړم چې ستا له پوښتنې داسي ښکاري چې مور و پلار مو هم په دې کي شريک نه ول، که نه د پټې نکاح او بيا محکمې ته د تګ څه اړتيا پېښې ده؟ نو داسي

نکاح چې د مور و پلار له اجازې پرته وي که هلک د ښځې په هر اعتبار سیال وي روا ده او که نه جواز نه لري. که څه هم محکمې ته تللي یاست. که ستا مېړه ستا سیال وي نو د محکمې نکاح مو سمه ده او که ته ټیټ حیثیت خاوند یې نو د محکمې نکاح مو هم نه ده سوې. د مور و پلار په اجازه دویم ځل نکاح وکړئ. (آپ کي مسائل: ۵/ ۳۶- ۴۰)

په کوزده کي د ور کول شویو شیانو اخیستل:

پوښتنه: - په کوزده کي نکاح نه وي نو ښځې ته چې څه سامان ور کول کېږي هغه بېرته ترې اخیستی شي؟

ځواب: - په در مختار کي دي:

خطب بنت رجل وبعث اليها ولم يزوجها ابوها الخ يسترد عينه قائما الخ وكذا يسترد ما هدى هدية... قائم دون الهالك و المستهلك. (الدر المختار: ۲/ ۵۰۱)

د نجلۍ له منلو پرته نکاح نه کېږي:

پوښتنه: - یو هلک او نجلۍ تر خپل منځ مینه سره کوله او د واده اراده یې هم وه. خو کله چې دا هر څه د نجلۍ مور و پلار ته مالوم شول نو د نجلۍ نکاح یې له بل هلک سره وکړه. کله چې د نجلۍ نکاح کېده نو دې د شاهدانو او وکیلانو له منلو ډډه وکړه نو د نجلۍ پلار په درواغجنو وکیلانو و شاهدانو خبره سره سمه کړه او په همدې یې په مولا نکاح وکړه. دا راته ووایاست چې دا روا ده که ناروا؟ او د دواړو مېړه و ښځې اړیکې به روا وي که نه؟

ځواب: - د عاقلې او بالغې اجازه ضروري ده له دې پرته یې نکاح نه شي کېدای. ستا په لیکلي صورت کي نجلي د نکاح اجازه هم نه ده ورکړې او تر نکاح وروسته یې رد کړې نو دا نکاح نه ده شوې. البته که تر نکاح وروسته نجلۍ پټه خوله شي په ژبه یې رد نه کړي او بیا چې کله و دېږي نو هم خاموشه وي نو له کوم کس سره چې یې نکاح شوې له هغه سره یې د مېړه او ښځې اړیکې روا دي نو ددې صورت مطلب دا دئ چې دې مور و پلار ته اجازه ور کړې وه نو دا روا ده. (آپ کي مسائل: ۵/ ۴۲)

پوښتنه:- زه له یوې نجلۍ سره دومره مینه کوم چې ان په روحي توګه یې خپله میرمن بولم او یوه څه وخت وړاندې مې پر قران په لاس ایښودلو هغه خپله میرمن منلې، تاسو وایاست چې په دې توګه هغه زما میرمن شوه؟ که نه وي نو ایا د بل واده پر وخت به طلاق ور کوم که به کومه عده تېروي؟

ځواب:- پر قران په لاس ایښودلو نجلۍ د سړي ښځه نه کېږي، نو چې پر قران په لاس ایښودلو نکاح نه ده شوې نو نجلۍ بل ځای نکاح کولای شي او ته هم د مور و پلار په اجازه نکاح کولای شې. البته پر قران په لاس ایښودلو چې تا کوم قسم کړی هغه ماته شو ځکه نو تاسو دواړه د قسم کفاره ور کړئ.

که مسجد او قران شاهدان کړل شي:

پوښتنه:- زه په بنګلدیش کې اوسم یوه کوچنۍ کورنۍ مې وه چې په جګړه کې تباه شوه. ما په یوه کور کې مزدوري کوله هلته یو موټروان وو چې ښه کورنۍ یې وه او لوستی هم وو. موږ دواړو و پټېیله چې واده به کوو پرېکړه مو داسې وکړه چې شاهدان به مو د الله کتاب او کوروي، هلته به درېږو او بیا به د الله په وړاندې ژمنه کوو چې اې الله موږ نکاح ومنله. تر دې وورسته مو د مېړه او ښځې اړیکې هم سره ټینګې کړې ایا زموږ دا نکاح روا ده که نه؟ که روا نه وي نو طریقه یې وښیه چې څنګه مو نکاح کېږي؟

ځواب:- تاسو چې څنګه نکاح کړې داسې نه کېږي. د دوو مسلمانو عاقلانو شاهدانو [illegible] اړین دئ په همدې حالت کې تاسو په ناروا کار اخته یاست. که مسلمان عالم ته له ور ټګه شرمېږئ نو دوه مسلمان عاقلان باغلان شاهدان کېنوئ د هغوئ مخ ته ایجاب و قبول وکړئ او مهر هم وټاکئ!. (آپ کي مسائل: ۵/ ۴۲)

که نجلۍ نامحرم سړی وکیل کړي:

پوښتنه:- زموږ خواته رواج ده چې کله چې په یوه کور کې د نجلۍ کوزده وي نو د هلک له لوري ۱۰، ۲۰ یا تر دې کم و زیات خلک د نجلۍ کور ته ورځي. له ځانو سره خوږې، د نجلۍ لپاره جامې، چوتې، ګوتمۍ راوړي ور اغوندي یې او لیږ وروسته یې کابې. تر دې وروسته د هلک له کوره د معمول خلاف دلته تګ راتګ شروع کېږي بیا تر واده څلور یا

دوې ورځې مخکې د هلک له کوره څو ښځې راځي، نجلۍ چمتو او بېله کینوي د نجلۍ پلار د هغې لپاره کور او نور شیان تیاروي. لنډه دا چې دا ټول کارونه کېږي او نجلۍ پر دې ټولو له خبرتیا سره پټه خوله وي او دا ټول نجلۍ تاییدوي دا یې ښکاره دلیل دئ چې نجلۍ له دې انکار نه کوي، خو له دې سره ځینې خلک د نکاح پر مهال دوه شاهدان چې نامحرم وي نجلۍ ته ورځي او د اجازې و وکالت پوښتنه ترې کوي. زیاتره وخت نجلۍ خپله نه وایي ور سره ناسته څوک وایي نجلۍ فلانی وکیل ټاکلی په داسې حال کې چې د نجلۍ پلار، ورور، تره او نور هلته په مجلس کې موجود وي ځینې وختونه داسې څوک هم ټاکل کېږي چې د نژدې خپلوان په شتون کې یې وکالت روا هم نه وئ، ایا دا هر څه روا دئ؟

ځواب: - پردي او نامحرم سړي نجلۍ ته لېږل د غیرت خلاف عمل دئ، نه پوهېږم خلک ولې هلته د غیرت او حیا رواج بشپړ هېروي. پلار د نجلۍ ولي دئ او هغه یې د نکاح وکیل هم دئ، البته د دوستي په کولو، مهر ټاکلو او نورو په لړ کې دي له نجلۍ سره مشوره لازمي کوي او دا مشوره دي د نجلۍ په مور او نورو وکړي. نن خو د نکاح پر دوسیه (فارم) کې ټولې خبرې لیکلې وي، پر همدې له لاس لیکه د نجلۍ رضایت هم مالومېږي. ناوې ته د دې نامحرمو خلګو لېږل باید سمدستي بند کړئ. د واده له تیاري سره چې نجلۍ خاموشه وي نو دا د هغې له لوري اجازه هم ده. (آپ کي مسائل: ۵/ ۵۵)

د ګونګې ایجاب و قبول:

پوښتنه: - یوه نجلۍ له پیدائښته ګونګې، کنه او رنده ده. یاني نه لیدای شي، نه اورېدای شي او نه ویل کولای شي. کله چې ځوانه او د واده مسله یې رامنځ ته شي نو خوښي به یې څه ډول ترلاسه کېږي؟

ځواب: - ګونګې په اشارو د خپلې خوښۍ اظهار کولای شي او له همدې اشارو پوه ترلاسه کېدای شي چې خوښه ده یا ناخوښه. (آپ کي مسائل: ۵/ ۴۲)

په نکاح کي د خپل پلار پر ځای د بل نوم ور کول:

پوښتنه:- یوه کس هلک په زوی والي ونیو، کله چي یې د واده وخت شو نو د اصلي پلار په شتون کي یې هغه کس د هغه د نوم پر ځای خپل نوم په کي ولیکی. پوښتنه دا ده چي دا اوس روا ده؟

ځواب:- د بل پلار نوم دي نه ور کوي، خو که په مجلس کي حاضرور خلګو یې مالومات وشي نو نکاح کېږي. (آپ کي مسائل: ۵/ ۴۲)

د نجلۍ لاس لیک او د هلک یوځل قبلونه:

پوښتنه:- یوه ورځ زما د خور او دویمه ورځ د بلې نکاح وترلې شوې، د مسجد امام یې نکاح وترله او مېړه ته یې دوځله وویل چي ستا قبوله ده؟ مګر په ښځو یې یوازي لاس لیک وکړ، د پوښتنې په ځواب کي یې وویل: په شریعت کي یوځل پوښتل دي دویم ځل د شاهدانو د تسلي لپاره وي، ته زما ذهني ګډوډي ختمه کړه ایا دا روا ده؟

ځواب:- په نکاح کي له یوځل قبولنې څخه نکاح کېږي. نجلۍ چي کله لاس لیک وکړ نو ګواکي په خپله خوښي یې مولوي صیب وکیل کړ ځکه نو نکاح سیي ده.

(آپ کي مسائل: ۵/ ۴۱)

د نجلۍ یوازي لاسلیک:

پوښتنه:- ۱۵ ورځې وړاندي زما واده وشو. د نکاح پر مهال وکیل یوازي له ما لاس لیک طلب کړ دا یې نه وې پوښتلي چي فلانی هلک دي قبول دئ؟ اوس زه پریشانه یمه چي ایا یوازي په لاس لیک نکاح کېدای شي که د وکیل له لوري د پوره جملې ویل هم اړین دي، او ایا نجلۍ به هم دې ځلې د قبول کلمه وایي؟ ډېرو خلګو ویلي چي په لاس لیک نکاح کېږي خو په دې شرط چي پر نجلۍ زور زیاتی نه وي او هغه یې په خپله خوښه وکړي. دا خبره باید واضحه کړم چي لاس لیک مي د چا په زرو او پشار نه دئ کړی بلکي په پوره خوښۍ، هوښیارتیا او صحت کي مي کړی دئ؟

ځواب:- نجلۍ چي له کوم زور او پشار پرته فارم لاس لیک کړي نو دا اجازه ده نکاح یې سیي ده او په خوله یې منلو ته اړتیا نه شته. (تېره حواله)

پر ټليفون د نکاح شرعي ارزښت

پر ټليفون د ايجاب و قبول حکم:

پوښتنه: - هلک په سعودي او نجلۍ په پاکستان کي ده. نکاح په پاکستان کي وي بيا له هلک سره ټليفون کېږي شاهدان يې اواز پېژني او هم يې په قبلېدنه پوهېږي. ايا په دې ډول نکاح روا ده؟

ځواب: - د نکاح مجلس بايد يو وي، په مجلس کي د نه شتون په صورت کي نکاح نه کېږي. که داسي حالت پېښ شي نو سړی دي يو وکيل وټاکي بيا دي سړي ته ټليفون وکړي او هغه دي اجازه ورکړي. (خير الفتاوی: ۴/ ۳۶۹)

اصلا ټليفون ده ډوله دئ يو هغه چي اواز يې يوازي د کوشۍ پورته کوونکی اوري او دويم هغه دئ چي ټول حاضر کسان يې اواز اوري. پر لومړي ډول ټليفون نکاح نه کېږي ځکه ايجاب و قبول به دواړه شاهدان اوري په دې صورت کي هغوئ يوځای وانه ورېږ بلکي تر يوه بل وروسته يې واورېدی.

عموما ټليفون همداسي وي ځکه نو د نکاح د نه صحت حکم کېږي. په دويم صورت کي شرط پوره کېږي ځکه نو نکاح روا ده. د ټليفون په ذريعه چي مخامخ اواز راځي دا ګواکي د استازي پيغامي ايجاب او يا د ليک په شان ګڼل کېږي. (خير الفتاوی: ۴/ ۳۷۷)

ځواب: ۲) نن سبا ټليفونونه څو ډوله دي:

(۱) هغه ټليفون چي يوازي يو کس يې اواز اوري.

(۲) هغه ټليفون چي په وسيله يې د يو بل کس انځونه هم ليدل کېدای شي.

(۳) هغه ټليفونه چي په ذريعه يې د مجلس حاضرين هم اواز اورېدای شي.

پر لومړي ټليفون نکاح نه شي کېدای. ځکه چي شاهدان به په يوځل ايجاب و قبول اوري چي دلته دا شرط نه شته. په دويم او دريم ټليفون کي د شهادت ټولي غوښتنې پوره دي ځکه نو نکاح روا ده. (فتاوی حقانيه: ۴/ ۳۱۱)

ځواب: ۳) د نکاح لپاره اړينه ده چي په يوه مجلس کي به مخامخ ايجاب او قبول کېږي او پر ټليفون دا خبره نه شي کېدای. ځکه نو پر ټليفون نکاح نه ده روا. که اړتيا وه نو د

ټلیفون یا لیک په وسیله دي هلک یو کس وکیل وټاکي او وکیل دي د هغه له لوري ایجاب و قبول وکړي. ستاسو په لیکلي صورت کي نکاح نه ده شوې ځکه نو تر واده مخکي د شاهدانو په شتون کي دویم ځل نکاح وکړئ. (آپ کي مسائل: ۵/ ۴۱)

ځواب:- یوازي پر ټلیفون ایجاب او قبول نه شي کېدای ځکه چي د دواړو مجلس یو له بل سره مختلف دئ. دویم شاهدان د دواړو طرفونو خبرې سمې نه شي اورېدی، البته داسي کېدای چي چي هلک یا نجلۍ له ټولۍ یو کس وکیل وټاکي او هغه وکیل د شاهدانو په شتون کي د وکیل په توګه ایجاب او قبول وکړي. مثلا: هنده زید ته ټلیفون کوي چي زه تاته وکالت در کوم زما نکاح له ځان سره وکړه. زید د دوو شاهدانو په شتون کي ووایي تاسو شاهدان شئ چي ما له فلانۍ د فلاني له لور سره نکاح وکړه نو نکاح کېږي البته دا لازمي ده چي شاهدان به ښځه یا نارینه ښه پېژني. (جدید فقهی مسائل: ۱/ ۱۴۹)

د لیک په ذریعه د نکاح حکم

ایا د لیک په وسیله نکاح روا ده؟:

پوښتنه:- که یوه ښځه سړي ته په خط کي ولیکي چي زه د دومره مهر په بدل کي در سره نکاح کوم. ته یې ومنه! په ځواب کي یې هغه ورته ولیکل چي ما ومنله. دې کس د دوو شاهدانو په مخکي دا لیک ولوست او خپل ځواب یې هم واوراوی، نو ایا دا نکاح کېږي؟

ښځې د شاهدانو له شتون پرته پټ خط لیکلی وو ایا پر دواړو خطونو د شاهدانو لاس لیکونه اړین دي؟

ځواب:- د لیک په ذریعه د نکاح صورت په شامي کي داسي لیکلی دئ: سړی ښځې ته لیک ولیکي چي زه له تا سره نکاح کوم، ښځه دوه شاهدان را وغواړي دا لیک یې په وړاندي ولولي او بیا ووایي ما نکاح له ده سره وکړه. د دې صورت څخه ښکاري چي دا هم روا ده ښځه سړي ته ولیکي او سړی یې د دوو شاهدانو په مخکي ولولي او ووایي ما نکاح ورسره کړې. لنډه دا چي که سړي د دوو شاهدانو مخ ته لیک ولوست او بیا یې وویل: ما قبله کړې نو نکاح وشوه. (فتاوی دار العلوم: ۷/ ۱۰۲)

پوښتنه:- هنده عاقله، بالغه او اتلسه کلنۍ پیغله ده، مور و پلار یې له دې امله چې په نوې ځوانې کې تر ې بد کاري و نه شي له داسې چا سره نکاح ور کوي چې د هغې نفرت تر ې کېږي د رواج له وجې مور و پلار منعه کولای هم نه شي. هنده زید ته د ځان وکالت ور کوي او غواړي له هغه سره نکاح و کړي الفاظ یې داسې دي:

زید من ترا اجازت مي دهم و وکیل مي سازم ترا در حق عقد نکاح من باخودت که در حضور گواهان معتبر عقد نکاح من باخود قبول کن و مهر من یک صد روپیه است.

زید د هندې د لیکنې موافق باوري شاهدان را وغوښتل دا لیک یې ور ښکاره کړ او په دې الفاظو یې نکاح و کړه:

من بحسب وکالت نکاح هنده باخود نکاح هنده بنت بکر را گواهي شما بحق مهر مبلغ یک صد روپیه قبول کرده ام.

دا الفاظ یې درې ځلې وویل او بیا یې هندې ته خبر ور کړ. ایا د هندې نکاح وشوه؟

ځواب:- هندې چې زید د نکاح وکیل کړ دا روا ده او زید چې د شاهدانو په مخکې له هندې سره نکاح و کړه دا هم سیي ده او د هندې له لورې د شاهدانو تاکلو اړتیا نه شته. (خیر الفتاوی: ۴/ ۲۸۹)

د ولي له اجازې پرته نکاح

په نکاح کې د ولي اجازه ضروري ده:

پوښتنه:- یوې نجلۍ ته مېړه طلاق ور کړ تر عدې وروسته یې د مشرا کا د خور له زوی سره نکاح و کړه هغه هم طلاق ور کړ او تر عدې وروسته یې له خپل لومړي مېړه سره نکاح و کړه په دویمه نکاح کې یې خپلوانو ګډون و نه کړ بلکې یوازې مور یې راضي وه ګواکې ورونه یې نه ول او شاهدان هم نور ول دا نکاح کېږي که نه؟

ځواب:- کوم صورت چې تا لیکلی د دې موافق یې له لومړي مېړه سره نکاح سیي ده که څه هم ورونه یې په نکاح کې ګډون و نه کړي سیي ده د ولیانو خوښي د لومړۍ نکاح لپاره ضروري ده له هغه مېړه سره دویمې نکاح ته اړینه نه ده ځکه هغوئ یو ځل له دې سره په نکاح

خوښ شوي ول. بلکي که ښځه له لومړي مېړه سره نکاح غواړي نو وليانو له بندولو قران منعه کړي دي نو که ورونه راضي نه وي ګنهګار دي او د ښځې نکاح سيي ده.
(آپ کي مسائل: ۵/ ۴۶)

ولي د نابالغه ورور نکاح کولای شي:

پوښتنه: - د اولاد ولي پلار دئ، د پلار تر مرينې وروسته يې مشر ورو کېږي. زه په ورونو کي تر ټولو کوچنی يم واده لرم او ۵ اولادونه مي دي. خو د پلار تر مرګ وروسته مو مشر ورور او مشره کونډه خور تر دې اندازې بشپړ ولايت در لود چي پر ټول جائيداد يې ولکه کړې ده. زما له ښځې او اولادونو سره يې د شخړو په را پورته کولو يې زه اړ کړم چي د خسر کور ته يې ولېږم، ښايي د دې ګناه به پر ما هم وي چي پر ښځې د وهلو ټکولو ظلم ما وکړ. زما مشره خور او مشر ورور غواړي چي زما د خسر هلکانو ته لونې ور کړي او دوستي ور سره وکړي د دې پشار له وجې زه هم پر خپله ښځه سختي کوم. زما د مشر ورور لونې ځواني دي. ايا زه به د خپل مشر ورور خبره منم؟ ايا زما مشر ورور د مشر توب له وجې زما شرعي ولي دئ چي هره ښه و بده خبره به يې منم؟

ځواب: - له ولي هدف دا دئ چي هغه د خپلو نابالغه خوندو او ورونو نکاح کولای شي. دا مطلب يې نه دئ چي هغه پر جائيدا ولکه وکړي يا د خپل ورور ښځه د خسر کور ته ولېږي. ته له خپله ورره بيل ژوند پيل کړه او خپله ښځه دي ځان ته را وغواړه.
(آپ کي مسائل: ۵/ ۴۷)

د مور و پلار له اجازې پرته نکاح نه کېږي:

پوښتنه: - که نجلۍ او هلک په خپله خوښه واده کوي، مور و پلار يې نه ايله کوي دوئ محکې ته تګ نه خوښوي، نو ايا که يو وکيل ته ولاړ شي د دوو شاهدانو په شتون کي يې نکاح کېدای شي؟

ځواب: - په عمومي توګه په هغه نکاح کي چي مور و پلار په کي شامل نه وي يا يې د عزت خرابيدلو سبب کېږي نکاح له سره کېږي که د وکيل په ذريعه وي يا د محکمې.

له ناسیال سره خپل سری واده:

پوښتنه:- د ۱۹۸۶ء کال د مارچ میاشتې په یوه مجله کې مې د (واده ولي) تر سرلیک لاندې یو مضمون ولوست. د لوست پر مهال مې دا مسله تر نظر تېره شوه چې که نجلۍ خپله نکاح وکړي نو نکاح یې کېږي، که یې مور، ولي یا عصبه وارث پرې د ناسیالۍ نیوکه وکړي نو اسلامي محکمې ته دي خپله دعوه یوسي. او که په حقیقت کې دا ثابته هم شوه چې له د مور و پلار له اجازې پرته یې له ناسیاله سره واده کړی نو قاضي دي نکاح فسخ کړي. په دې اړه مې عرائض دا دي چې د ظاهر الروایة دا مسله مفتی به نه ده. د احنافو متاخرو علماؤ د دې خلاف فتوا ورکړې اوس مفتی به دا دئ چې که نجلۍ د ولي له رضا پرته له سیال سره نکاح وکړي نو هم نکاح یې نه کېږي. تفصیل یې د فقهې په کتابونو کې شته.

دویمه خبره چې سمون ته اړتیا لري دا ده چې د ظاهر الروایة په دې صورت کې مور نه د نیوکې حق لري او نه یې ناخوښي اعتبار لري نو په یاد مضمون کې باید مور توری ختم کړل شي. سمه خبره دا ده چې د ناسیالۍ په صورت کې یوازې عصبه ولي د ظاهر الروایة موافق د نیوکې حق لري او دا خبره روښانه شوې متاخرینو احنافو په دې مسله کې له امام صیب څخه د حسن روایت مفتی به بللی دئ.

ځواب:- د ښاغلي دا نیوکه پر ځایه ده، په ناسیالۍ کې نکاح بیخي کېږي نه ځکه نو دا نکاح لکه چې شوې نه وي داسې ګڼله کېږي. د دې د فسخې لپاره محکمې ته د ولي د تلو اړتیا نه شته همدا مفتی به قول دئ، دا هم سمه ده چې مور ولي نه ده بلکې عصبات پر خپل ترتیب ولیان دي. د مضمون لیکونکی په دې دواړو مسلو کې خطا شوی دئ.

یادونه:- عصبه هغه وارثان دي چې په میراث کې ورته حصه نه وي تاکله شوې بلکې د برخوالو ترویش وروسته چې څه پاتې شي هغه به ور کول کېږي او دا عصبه د خپل ترتیب له مخې څلور دي:

۱) د مړي فروع لکه زوی، لمسی او همداسې کښته.

۲) د مړي اصول یاني پلار، نیکه او همداسې لور.

۳)د پلار اولاد يانې وروڼه، د ورونو اولاد.
۴)د نيکه اولاد، يانې کاکا، د کاکا زامن او لسميان.
همدا عصبه په ترتيب په نکاح کې هم وليان دي.(آپ کي مسائل: ۵/ ۵۱)

دولي له اجازې پرته خپل سری واده:

پوښتنه:- ايا بالغه نجلۍ له خپلې خوښې سره سم له يوه هلک سره واده کولای شي که نه؟ په داسي حال کي چې مور و پلار يې په زور بل ځای ور کوي چيرې چې يې نجلي فکر هم نه شي کولای او ځان وژنه ورته برېښي.

ځواب:- نجلۍ ته دا شرم او پيغور خبره ده چې د مور و پلار له اجازې پرته نکاح وکړي خو که يې کړې وي نو دوه صورتونه يې دي: يو دا چې هلک يې مساوي دئ، په زده کړه، اخلاقو، مال او نورو کې هم ور سره سيال دئ، دا نکاح سيي ده. مور و پلار دي هم په دې راضي او خوښ شي، ځکه دا نکاح يې د عار سبب نه کېږي دوئ هم بايد د نجلۍ غوښتنې ته پام وکړي.

دويم صورت دا دئ چې هلک د کورنۍ په اعتبار د نجلي مساوي نه وي(په دي کي ليږ تفصيل دئ) يا خو يې وي لکن د عقل، بڼې، مال، زده کړې، اخلاقو او مذهب په اعتبار يې سيالي نه سي کولای نو په دې صورت کي د نجلۍ خپله نکاح شرعا باطله او فسخه ده ترڅو يې والدين اجازه ور نه کړي. نن سبا چې نجونې کوم خپل سري ودونه کوي تاسو وګورئ چې د دې شرعي مسله څومره خيال ساتي.(آپ کي مسائل: ۵/ ۴۸)

ورور هم ولي کېدای شي؟:

پوښتنه:- په مسلمانه کورنۍ کي چې کله نجلۍ لويه شي نو د غوښتنې لپاره مرکې هم ورته راځي خو مور و پلار يې ضد کوي چې زمونږ نجلۍ لويه نه ده او مونږ يې نه ور کوو خو مشر ورور يې وايي چې خور يې بايد واده شي لکن مور يې بيخي نه مني، وايي زه لور نه ودوم بلکي پر کور يې کېنوم، په دې صورت کي نجلۍ پر مور و پلار څه مسوليت ور اړولای شي او ورور يې اصرار کوي چې نجلۍ به ضرور ودېږي خو وادلدين يې نه مني. نو اوس بايد هلک خاموش شي او که د دې مسوليت تر سره کولو پوري کوښښ جاري وساتي؟

ځواب:- د نجلۍ د ورو درېځ سم دئ، والدين که يې له څه لامل پرته انکار کوي ګنهګار دي، که يې پلار نه وي يوازي مور وي نو حقيقي ولي يې ورور دئ د دې په رضا يې ورور نکاح ور کولای شي او موريې د شريعت له مخې د نيو کې حق نه لري.

(آپ کي مسائل: ۵/ ۴۷)

د بالغ هلک و نجلۍ نکاح به د دوئ په اجازه وي:

پوښتنه:- د هلک عمر تقريبا ۲۰ يا ۲۱ کلـه دئ، د نجلۍ عمر بيا له ۱۸ تر ۲۰ کالو دئ، دواړه عاقلان، بالغان او د شريعت له مخې ازاد دي. د دوئ نکاح داسي شوې چې د هلک او نجلۍ پلرونو په يوه مولوي صيب ايجاب و قبول وکړ. مولوي د نجلۍ پلار ته وويل: خپله لور دي د حق مهر په مقابله کي د دې ښاغلي زوی ته ور کړې؟ هغه وويل: هو ما ور کړې. د هلک له پلاره يې وپوښتل: تا د هلک لپاره قبله کړې؟ هغه وول: ما قبله کړې. تر دې وروسته دواړو هلک او نجلۍ نه دي خبر کړي اوس هلک يوازي. د دې نکاح شرعي اړخ څنګه دئ؟

ځواب:- دا نکاح شوې ده مګر د هلک او نجلۍ پر اجازه موقوفه ده. تر خبرتيا وروسته که دواړو ومنله نو نکاح سيي ده او که له دواړو يوه انکار وکړ نو نکاح ختمه شوه.

(آپ کي مسائل: ۵/ ۴۵)

په محکمه کي نکاح:

پوښتنه:- يوه هلک او نجلۍ د خپلوانو له خبرتيا پرته ولاړل په محکمه کي يې نکاح وکړه. د نکاح په مجلس کي له دولتي خطيب پرته دوه کسان يوازي شاهدان موجود ول، ايا داسي نکاح صحيح ده؟

ځواب:- په حديث کي دي چې د نکاح ښه تشهير وکړئ. له شاهدانو پرته پټې نکاوې شريعت باطلې کړې دي. په ياد صورت کي يو خطيب او دوه شاهدان موجود ول نو نکاح صحيح ده خو کراهت په کي شته. خو تر دې نکاح وروسته دواړه يو بل ته حلال دي. (فتاوی حقانيه: ۴/ ۳۰۳)

د نابالغه اولاد نکاح

د نابالغه هلک او نجلۍ نکاح روا ده:

پوښتنه:- پوښتنه دا ده چې زموږ په کور کې یو هلک او نجلۍ دي چې د ۵ کالو هم نه دي او اوس نجلي هلک ته په نکاح ور کوي، کله چې بیا لوی شي نو یې وا ده سره ور کوي. د هلک یا نجلۍ له لوري ایجاب و قبول د دوئ پلرونه کوي خو د هلک یا نجلي خوښي لا هم معلومه نه وي. ایا دا ډول نکاح په اسلام کې روا دي که نه؟

ځواب:- د نابالغه هلک او نجلۍ ایجاب و قبول که یې ولي و کړي نو صحیح ده. تر بلوغ وروسته د پلار و نیکه شوې نکاح هغه نه شي ردولای. (آپ کي مسائل: ۵/ ۵۷، ۵۸)

تر بلوغ وروسته سمدستي د نکاح ردولو واک:

پوښتنه:- ایا د نابالغه هلک نکاح له نابالغې نجلۍ سره کېدای شي؟ په داسي حال کي چې هغه دواړه دومره کوچني وي چې لا هم د مور شیدې رو وي. په ځینو کورنیو کي دا رواج وي. او د دې نکاح ټول مسولیتونه د نجلي مور او د هلک پلار تر سره کوي ایا دا نکاح په شریعت کي روا ده؟

ځواب:- تر بلوغ مخکي دي د اولادونو نکاح نه کوي، بلکي د دوئ تر بلوغ وروسته دي د دوئ شخصي تمایل ته په پام نکاح وشي. خو که مور و پلار د شفقت له مخې په دې کي ښېګڼه وویني نو نکاح کولای شي. ځکه په شریعت کي د نابالغه نکاح جواز لري. په دې کي تفصیل دا دئ چې که نکاح پلار یا نیکه کړې وي نو ماشومان یې تر بلوغ وروسته د فسخې واک نه لري. بلکي که د هلک خوښه نه وي نو تر بلوغ وروسته دي طلاق ور کړي او که د نجلۍ خوښ نه وي نو خلع دي و کړي او کله له پلار و نیکه پرته د نابالغه نکاح بل چا کړې وي نو نو تر بلوغ وروسته یې د ردولو واک لري مګر دا شرط په کي شته چې په کوم مجلس کي بلوغ ته رسېدلي وي په همغه مجلس کي به یې ردوي او که یې تر بلوغ وروسته سمدستي نکاح رد نه کړه بلکي د مجلس تر پایه همداسي خاموشه وي نو نکاح ټینګېږي او بیا یې نه شي ردولای. (آپ کي مسائل: ۵/ ۵۸)

د نابالغه نکاح او تر بلوغ وروسته اختيار:

پوښتنه:- زمونږ په کلي کي د نکاح يوه طريقه رواج ده چي کله ناکله تر سره کېږي، داسي چي هلک و نجلۍ لا کوچني وي مور و پلار يې تر خپل منځ د نکاح يو ترون وکړي. زما پوښتنه دا ده چي داسي نکاح په اسلام کي شته؟ زمونږ په سيمېزه ژبه کي ورته (جابه قبوله) وايي، ما په کتاب کي لوستي ول چي په نکاح کي د هلک و نجلۍ خوښي ډېره اړينه ده که نه جبري نکاح نه شي کېدای. که دا (جابه قبوله) روا وي نو شرائط يې څه دي او دا ترون څوک کولای شي؟ همدارنګه که دواړه بالغ وي خو رضايت يې تر لاسه نه شي نو بيا څه حکم دئ؟ او د دې جابه قبوله شرعي نوم څه دئ؟

ځواب:- د نابالغو نکاح روا ده. که له پلار او نيکه ماسوا بل چا کړې وي نو تر بلوغ وروسته دوئ ته د اختيار شته چي مني يې که يې ردوي، مګر شرط دا دئ نجلۍ په کوم مجلس کي لويه شي په هغه کي به يې ردوي که نه نو نکاح تينګېږي او وروسته يې د رد اختيار نه لري او د پلار و نيکه شوې نکاح نه شي رد ولای مګر که په ډاګيز ډول نکاح د اولاد د شفقت لپاره نه وي شوې بلکي د غوړه مالۍ له مخې شوې وي. (تېره حواله)

د ماشومتوب د نکاح فسخ کېدل:

پوښتنه:- د يوې نجلۍ پلار د دې په ماشومتوب کي د هلک پلار ته وويل چي مالور ستا زوی ته در کړه اوس چي نجلۍ لويه شوه نو محکمې ته يې وويل چي زه په خپله خوښي نکاح کوم. په دې صورت کي لومړۍ نکاح شوې که نه؟

ځواب:- ما خپله لور ستا زوی ته در کړې دا الفاظ د دوستۍ وعده ده. کله د کوزدې لپاره وي او که د نکاح د ايجاب و قبول لپاره، اوس به فيصله پر دې کېږي چي د نجلۍ پلار دا الفاظ په څه نيت ويلي؟

د دې پرېکړه داسي کېدای شي:

الف: دا الفاظ که په هغه مجلس کي ويل شوي وي چي د هلک و نجلۍ د نکاح لپاره وي، قاضي موجود وي، شاهدان را غونډ شوي وي او مهر يې هم ټاکلی وي همدارنګه پلرونه د خپلو اولادونو له لوري د وکيل په توګه ايجاب و قبول کوي نو دا نکاح ده. تر بلوغ

وروسته نجلۍ د فسخې واک نه لري او محکمې ته ور کړی بیان یې هم بې ځایه دئ، حل یې دا دئ چې له هلک څخه طلاق واخلي.

ب: دویم صورت دا دئ چې په کوم مجلس کې دا الفاظ ویل شوي هغه نه د نکاح مجلس وو، نه مهر یاد شوی او نه شاهدان موجود وي، نو مالنور ستازوی ته ور کړې یوازې د کوزدې وعده ده، نو هلته له نکاح د نجلۍ انکاح صحیح دئ ځکه په هغو الفاظو نکاح شوې نه ده نو محکمې ته د نجلۍ د بیان اړتیا نه شته. (آپ کي مسائل: ۵/ ۶۰)

د کفو (سیالۍ) احکام

د کفو څه معنا ده؟:

پوښتنه: - ایا هلک و نجلۍ خپل سري نکاح کولای شي؟ تاسو ځواب ور کړی چې که دواړه له هره پلوه سره برابر وي نو نکاح صحیح ده که نه نو نه ده صحیح، د دې برابرتوب وضاحت که وکړئ!؟

ځواب: - هلک به د نجلۍ برابر وي یعني په دین، مال، نسب، کار، زده کړه او نورو کې به هلک تر نجلۍ کم نه وي. (آپ کي مسائل: ۵/ ۶۱)

د کفو فلسفه:

پوښتنه: - د نکاح په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې تاسو لیکلي ول چې لنډیزیې دا دئ هلک به له نجلۍ سره په کورنۍ، زده کړه، اخلاقو، عقل او بڼه کې (ستاسو په ټکو) برابر وي...! نو که د والدینو په نه شتون کې نکاح وکړي دا نکاح به یې هغه مهال روا وي چې یاد شیان یې برابر وي. د اخلاقو خبره د فهم وړ ده، مګر دا نوریې زما په ناقص ذهن کې نه راځي. ما تر اوسه لوستي او اوریدلي چې په اسلام کې عرب پر عجم او سپین پر تور فضیلت نه لري. د مسلمانانو حیثیت د تقوا، ایمان، اخلاقو او ښو اعمالو په پلوه وي په نسب، کورنۍ او مال نه وي.

نو کله چې خبره داسې شوه بیا د بالغ هلک و نجلۍ یاد و شرطونو ته څه اړتیا پاتې شوه؟ (که څه هم نکاح یې د والدینو په خوښي نه وي) که تاسو پرې رنا واچوئ نو زما ذهني کشمکش به لیرې شي.

ځواب:- ښاغلي! د اسلامي برابرۍ په اړه چې مو څه ليکلي پر ځای او صحيح دي. اسلام يو چا ته پر بل د فخر اجازه نه ورکوي، نه رنګ، نسل، عقل، ښه، مال او کورنۍ د دې وړ دي چې ويار دي په وشي. مګر پر دې هم بايد غور وشي چې نکاح د هغه سپيڅلي خپلوۍ نوم دئ چې نه يوازي مېړه و ماينې ته بلکې د پرې خپلوانو هم مسوليتونه ور تر غاړې کوي. د دې ټولو مسوليتونو ادا ينه پر خپل منځي مرسته موقوف دي بلکې د دواړه له لوري خپل منځي مينه هم غواړي.

بل لور ته د انساني نفسياتو حالت داسي دئ چې هر کم و ليږ کسان به د (ان اکرمکم عند الله اتقکم) اصول د دوستۍ لپاره کافي و بس بولي د هلک و نجلۍ عقل، ښې، زده کړې، تمدن، نسب، مال او نورو ته به يې فکر نه کېږي. دوستي يوه لنډه خپوي نه ده بلکې ټول ژوند يې ور سره تړلی او د ژوند هر کړۍ يې له ازمويښتونو سره مل دئ. تر دې خپلوۍ بله هيڅ داسي خپلوي نه شته چې د ډېره دي نازکه، اوږده د ډېرو اړيکو او مسوليتونو لرونکي دي وي. ځکه نو اسلام چې فطري دين دئ د انساني فطرت دا کمزوري هم نه ده هېره کړې او نه يې داسي کولای شوای. له دې امله يې نو چيرې چې د مساوات اصل ايښی مسلمان نارينه به له مسلمانې ښځې سره د يادو شيانو له په نظر کي نيولو پرته به نکاح کوي هلته يې د انساني فطرت دا اړخ هم په پام کي نيولی چې هر څوک که له دې اړيکو اغيزمن کېږي نو د هغو اجازه هم په نکاح کي اړين ده. څو دا نکاح د شخړو، ترخو تجربو او کړاونو سبب نه شي. په اسلام کي د کفو همدا مطلب دئ.

تر دې لنډ وضاحت وورسته اوس مسله ليکم: د يوې اوچتې کورنۍ يوه غړي خپله لور چې هم يې اخلاق ښه دي او هم کردار داسي کس ته ورکړه چې حبشي دئ او نوی يې اسلام منلی نو اسلام دا نکاح جائزه کړې بلکې دا ښه کار دئ او دا د اسلام د برابرۍ اصل دئ.

دويم صورت دا دئ چې د يوې اوچتې کورنۍ نجلۍ د خپلې مينې له امله له داسي هلک سره نکاح وکړه چې په نسب، شرف، دين و تقوا، علم او بهتري، مال او مرتبه کي په هيڅ ډول د هغه سيال نه شي کېدای، نو دا نکاح د مور وپلار لپاره د پيغور سبب کېږي، ځکه نکاح يوازي د دې نوم نه دئ چې مېړه او ښځه د پسونو په شان سره وتړي بلکې يو څه حقوق

او مسولیتونه یې هم دي. اسلام دې ته کتلي چې ایا په دې خپلوي کې هغوئ ټول مسولیتونه پوره کولای شي، که نه وي نو د والدینو او ولیانو له اجازې پرته نکاح یې هم ناسمه او باطله کړې ده او په دې توګه یې د دې شخړو او فتنو دا رمنځ کېدلو مخ نیوی کړی چې د دې خپلوی په نتیجه کې رامنځ ته کېدای شي. که ښاغلي دې ټولو یادو شیانو ته پام وکړئ نو د اسلامي دین فطرتوب به هم درته ښکاره شي.

(آپ کي مسائل: ۵/ ۶۲، ۶۳)

له سیال پرته نکاح باطله:

پوښتنه: - که یو هلک او نجلی یو بل خوښوي. د نجلی د کورنی رواج داوي چې خپلې نجونې پردو کورونو کې نه ورکوي او کوم هلک چې دا نجلی خوښوي هغه پردی دئ، البته په زده کړه، اخلاقو او شتمنتیا کې تر نجلی کم نه دئ او هغوئ دواړه له کورنیانو په پټه واده کوي نو ایا دا روا ده؟

ځواب: - که هلک له هره پلوه د نجلی کفو وي وارثانو ته یې د عار سبب نه کېږي نو نکاح صحیح ده.

پوښتنه: - که له پلار، نیکه او ورونو پټ نکاح باطله وي نو په شریعت کې به د هغې نکاح ارزښت څه وي چې له مور و پلار پټه وشي یعني په محکمه کې؟

ځواب: - که سره سیال وي نو صحیح ده او که نه نو باطله ده. (تېره حواله)

په پردي قوم کې واده منعه نه دئ:

پوښتنه: - ځینې مسلمانان له خپل قوم پرته په نورو مسلمانو قومو کې واده داسې ګڼي لکه حرام. لطفا دا په ګوته کړئ چې د دوئ دا عمل د شریعت له مخې څنګه دئ؟ د دې دول نکاح مخالفت یو داسې کس کوي چې د پلار په نکاح کې یې د بل قوم دوې خوندې وې او د زوی په کور کې یې هم د بل قوم ښځه ده. د دې کس دا مخالفت په شریعت کې څه حکم لري؟

ځواب: - په یوه خاص قوم کې چې پر واده کوم کسان زیات زور کوي ان کله خو خپه کېږي هم نو دا کار یې ناروا او د شریعت له مخې حرام دئ. د نجلی او مور پلار په رضا یې په بل قوم کې هم ورکولای شي او په دې کې د شریعت له مخې هیڅ بدي نه شته او که د بل

قوم هلک نیک وي په خپل قوم کي داسي څوک نه وي نو هلته د نجلۍ ور کول ښه دي او هلته دي ور کړي. (آپ کي مسائل: ۵/ ۶۴)

د والدینو له اجازې پرته په نه کفو کي نکاح نه کېږي:

پوښتنه:- ایا یوه مسلمان نجلۍ د مور و پلار له اجازې پرته خپل سري نکاح کولای شي که نه؟

ځواب:- د نجلۍ نکاح به مور و پلار کوي خو هغوئ به د نجلۍ رضایت او غوښتنه ضرور په پام کي نیسي. نجلۍ که د والدینو له اجازې پرته نکاح وکړي نو دا د حیا خلاف عمل دئ او که هلک د ټیټ حیثیت خاوند وي نو دا نکاح بیخي کېږي نه. (آپ کي مسائل: ۵/ ۶۴)

پوښتنه:- یوې نجلۍ له محکمې د خپلواکۍ لیک واخیست او د مور و پلار له خوښۍ پرته یې له خپل پخواني موټر وان سره واده وکړ، موږ دا معلومو چي دا نکاح صحیح ده که یې مور و پلار فسخ کولای شي؟ په داسي حال کي چي نجلۍ له میمن قوم سره اړه لري او هلک پښتون دئ. د اخلاقو او عاداتو له مخې هم په دوئ دوو کي توپیر شته. په مالي اعتبار هم هلک هیڅ حیثیت نه لري، نجلۍ ته له خپل حیثیت سره سمه خرڅه هم نه شي ور کولای، د مور و پلار یې دا خیال دئ چي نکاح نه ده صحیح د نجلۍ کورنۍ ته عار او پیغور ده هلک یوه بله ښځه هم لري، اوس باید څه وشي؟

ځواب:- که د هلک او نجلۍ ترمنځ د نسب، مال، دین، کار او نورو له پلوه سیالي نه وي نو د مور و پلار له اجازې پرته دا نکاح صحیح نه ده او د دواړو ترمنځ به بیلوالی لازمي را ولئ. په یاده پوښتنه کي هلک د نجلۍ سیان نه دئ ځکه نو نکاح نه ده شوې. دواړه باید لازما سره بیل شي، هلک و نجلۍ که په بیلوالي راضي نه وي نو مور و پلار ته یې شرعا په محکمه کي د دعوې حق شته، په هر حال نجلۍ چي له د والدینو له خوښۍ پرته په بل قوم کي واده کړي نو دا نکاح یې روا نه ده. (اپ کي مسائل: ۵/ ۶۵)

د خوښۍ پټه خپل سرې نکاح غلطه ده:

پوښتنه:- يوه هلک او نجلۍ په خپله خوښي واده سره وکړ د دواړو مور و پلار خبر نه دي. وروسته بيا د نجلۍ تره (اکا) د پوليسو په ذريعه هغه وغوښته يوازي دا ورته وويل چي هغه اوله نکاح دي په نابالغتوب کي وه او دا يې بل ځای ور کړه. اوس که هلک ثبوت وړاندي کړي چي کله ما نکاح ور سره کوله دا بالغه وه، نو په دې صورت کي کومه نکاح صحيح ده لومړۍ که دويمه؟

ځواب:- نجلۍ که د وليانو له خوښۍ پرته په ناسيالو کي نکاح وکړې دا صحيح نه ده. د والدينو په اجازې پرته چي کومې نکاوي کېږي هغه زياتره همداسي وي، په دې پوښتل شوي صورت کي لومړۍ نکاح غلطه او دويمه صحيح ده. (تبره حواله)

له سيد سره د غير سيد نکاح:

پوښتنه:- زمونږ په پاکستان کي ځيني خلک سيدان دي، دوئ که په اهل سنتو کي له غير سيد و سره يا هم له سيد و اهل سنتو سره نکاح کوي دا روا ده؟ که يې تفصيل وکړئ!

ځواب:- د مور و پلار په خوښي د نجلۍ نکاح له هر مسلمان سره روا ده. که څه هم نجلۍ د لوړې کورنۍ وي او هلک نوی مسلمان شوی کس. خو که يې مور و پلار نکاح د نجلۍ له اجازې پرته کوي او يا نجلۍ د دوئ له اجازې پرته نکاح کوي نو دا نه ده روا.

(آپ کي مسائل: ۶۵/۵)

غير سيد له سيد سره نکاح کولای شي:

پوښتنه:- تر دې سرليک لاندي مې (د سيد قوم ښځه له ناسيد سره نکاح کولای شي) يوه مسله ولوسته. زمونږ په سيمه کي يو ښاغلی دئ وايي چي رسول الله خپله سيد نه وو بلکي سيدان د حسن او حسين آل ته ويل کېږي. د دې مسلې ليږ تفصيل وکړئ!

ځواب:- د چا په اند چي رسول الله سيد نه وو نو د هغه په اند علي هم بيا سيد نه کېږي. رسول الله د خپلې سيدې لور فاطمې نکاح له غير سيد علي رضی الله عنه سره وکړه، بلکي د رسول الله څلور لونې وې ټولي يې غير سيدانو ته ور کړې وې. بيا د علي د ټولو لونو نکاح هم له غير سيدانو سره شوې دي، اوس که ستاسو شاه صيب د نن سيدانې تر

فاطمې او تر اولاد يې ښې بولي نو زه خو د ده د مسلمانۍ تصور هم نه شم کولای او تر ننه هيڅ امام و فقيه نه دي ويلي چې د سيد نکاح له ناسيد سره نه شي کېدای. شاه صيب ته ښايي معلومه نه وي چې امام زين العابدين د خپلې لور نکاح له يوه ازاد شوي غلام سره کړې وه. (آپ کي مسائل: ۵/ ۶۶)

که په پټه سيده له ناسيد هلک سره نکاح وکړي:

پوښتنه: - زه او مشتاق له يو بل سره مينه کوو. مشتاق زمونږ کور ته مرکه را ولېږله خو کورنيانو مي په دې وجه رد کړه چې مونږ سيدان يو له پردي کور سره دوستي نه کوو. مونږ يې په ناهيله کېدلو دې ته اړ کړو چې د پنځو کسه شاهدانو په شتون کي مو هر څه پر کاغذ وليکل ايجاب و قبول مو وکړ شيريني مو ووېشله او محکمې ته تر تلو ځنډ ور کړه خو اوس حالات داسي دي چې محکمې ته نه شو تلای نو ايا مخکينۍ نکاح مو صحيح ده که نه؟

ځواب: - له پوښتنې معلومېږي چې نجلۍ سيده ده او هلک غير سيد، نو که هلک سيد نه وي هغه د سيدې نجلۍ کفو (سيال) نه دئ يعني په کورني اعتبار سره برابر نه دي، دا دوستي د مور و پلار په اجازه کېږي خو که د هغوئ خوښه نه وي نکاح نه کېږي. څنګه چې دا نکاح نه ده شوې نو تاسو دوه يو د بل مېړه و ښځه نه ياست که تاسو محکمې ته ولاړ هم شئ خو مور و پلار مو ناخوښه وي بيا هم نکاح نه کېږي. (تېره حواله)

د عقيدې صحت لازمي دئ

مسلمانه مېرمن نامسلمان ته ور کول حرام دي:

پوښتنه: - ايا يوه مسلمانه مېرمن د اړتيا يا بې سرپنايي له امله له عيسايي کس سره نکاح کولای شي؟ په داسي حال کي چې د دې مسلماني نکاح لومړی له مسلمان سره شوې وه له هغه يې يوه نجلۍ شته او اوس يې له عيسايي سړي هم دوه اولاده دي. ايا مسلمانه ښځه له عيسايي سره نکاح کولای شي؟ ايا هغه خپل مذهب بدلولای شي يعني له مسلمانۍ عيسويت ته تللای شي؟ په قران او حديث کي د دې سزا څه ده؟

ځواب: - مسلمانه ښځه له نامسلمان سړي سره واده نه شي کولای. د دې جواز ور کول کفر دئ. هغې مېرمنې ته په کار ده چې سمدستي له دې سړي بېله شي او پر خپله ګناه توبه

وکاږي او چا چې دا نکاح روا بللې هغه کسان دي هم توبه وکړي د خپل ایمان او نکاح تجدید دي وکړي. له مسلمانۍ د عیسویت اراده هم کفر ده. الله دي مو په خپله پنا کي وساتي. (آپ کي مسائل: ۵/ ۶۷)

سني نجلۍ له شیعه هلک سره نکاح نه شي کولای:

پوښتنه: - د سني نجلۍ نکاح له شیعه هلک سره کېدای شي، که نه شي کېدای نو ولي؟

ځواب: - څوک چې کفري عقیده لري، مثلا: په قران کي د کمي او زیادت قائل وي، پر عائشه رضی الله عنها تور لګوي، علي ته د الوهیت صفات ور کوي، یا دا عقیده لري چې جبریل په غلطیي رسول الله ته وحي وکړه یا د دین له بل ضروري شعائرو منکر وي، دا کس مسلمان نه دئ او له دې سره د سني نجلۍ نکاح نه شي کېدای. د شیعه اثنا عشریه په قران کي د لاس وهنې منونکي دي. له درو څلور پرته نور د اصحابو پوره ټولۍ کافران او منافقین او مرتد ګڼي. خپل امامان تر انبیاؤ هم لوړ بولي ځکه نو هغوئ مسلمان نه دي له دوئ سره د مسلماني نکاح نه شي کېدای. د شیعه ووه په اړه زما بل کتاب (شیعه سني اختلافات اور صراط مستقیم) وګورئ!. (تبره حواله)

له قادیانۍ ښځې سره نکاح حرامه ده:

پوښتنه: - د دین علماء په دې کي څه وایي چې ایا له قادیانۍ ښځې سره نکاح کېږي؟

ځواب: قادیاني زندیق او مرتد دي، د مرتدې نکاح نه له مسلمان سره کېدای شي نه له کافر سره او نه له مرتد سره. په هدایه کي دي:

اعْلَمْ أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ عَلَى أَقْسَامٍ: نَافِذٌ بِالِاتِّفَاقِ كَالِاسْتِيلَادِ وَالطَّلَاقِ وَبَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ كَالنِّكَاحِ وَالذَّبِيحَةِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ الْمِلَّةَ وَلَا مِلَّةَ لَهُ. (هدایه: ۲/ ۵۸۳)

ژباړه: پوه شه چې د مرتد تصرف څو ډوله دئ: یو یې په اتفاق نافذ دئ لکه استیلا او طلاق او بل یې په اتفاق باطل دئ لکه نکاح او ذبیحه، ځکه دا پر ملت موقوف دي او مرتد ملت نه لري.

په درمختار کي دي:

(وَلَا) يَصِحُّ (أَنْ يُنْكِحَ مُرْتَدٌّ أَوْ مُرْتَدَّةٌ أَحَدًا) مِنَ النَّاسِ مُطْلَقًا. و في الشاميه: (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا أَوْ مُرْتَدًّا (فتاوى شامي: ۳/ ۲۰۰)

ژباړه: د مرتد او مرتدې نکاح مطلقا له هيڅ انسان سره نه ده صحيح، يعني نه له مسلمان سره، نه له کافر او نه هم له مرتد سره.

په عالمګيري کي يې د مرتد نکاح باطله بللې او ليکلي يې دي:

فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، وَلَا مُرْتَدَّةً وَلَا ذِمِّيَّةً لَا حُرَّةً وَلَا مَمْلُوكَةً (فتاوى عالمكيري: ۳/ ۵۸۰)

ترجمه: مرتد ته له مسلمانې ښځې سره د نکاح جواز نه شته نه له مرتدې سره، نه له ذمیې سره، نه له ازادې سره او نه هم له مينځې سره.

د شافعي فقهې په مستند کتاب (شرح مهذب) کي دي:

لا يصح نكاح المرتد والمرتدة لان القصد بالنكاح الاستمتاع ولما كان دمهما هدرا ووجب قتلهما فلا يتحقق الاستمتاع، ولان الرحمة تقتضي إبطال النكاح قبل الدخول فلا ينعقد النكاح معها. (شرح مهذب: ۱۶/ ۲۱۴)

ترجمه: د مرتد او مرتدې نکاح صحيح نه ده، ځکه له نکاح څخه هدف د هغې ګټې لاس ته راوړل دي، لکن څنګه چې د ده وينه مباح او قتل يې واجب دي ځکه نو د ښځې او سړي ګټې نه موجودېږي او د رحمت غوښتنه هم دا ده چې تر دخول مخکې يې نکاح باطله کړل شي ځکه نو نکاح ور سره نه کېږي.

د حنبلي فقهې په معتبر کتاب (المغني مع شرح الكبير) کي دي:

وَالْمُرْتَدَّةُ يَحْرُمُ نِكَاحُهَا عَلَى أَيِّ دِينٍ كَانَتْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا حُكْمُ أَهْلِ الدِّينِ الَّذِي انْتَقَلَتْ إلَيْهِ فِي إقْرَارِهَا عَلَيْهِ، فَفِي حِلِّهَا أَوْلَى.

ترجمه: له مرتد ې ښځې سره نکاح حرامه ده که څه هم هر دين غوره کړي، ځکه دا چې کوم دين ته ځي هغې ته د هغه دين د خلګو حکم نه ثابتېږي چې دا به پرې ثابته پاتېږي نو د حلالتوب حکم يې په طريقه اولى نه ثابتېږي.

له دې حوالو ثابتېږي د قادياني مرتد نکاح صحيح نه ده او له يوې مخې باطله ده.

پوښتنه:- د اولاد يې شرعي حکم څه دئ؟

ځواب:- پورته ثابته شوه چې دا نکاح صحيح نه ده نو ښکاره خبره ده چې دا اولاد يې هم ناجائز دئ. البته لور چې د دې کس د مسلمانې کوم صورتونه ذکر شول که دا وي نو دا نکاح (نکاح شبه) ده او اولاد يې جائز دئ که د مسلمان پلار تابع وي نو مسلمان ګڼل کېږي.

پوښتنه:- له دې کس سره ټولنيزې اړيکې څنګه دي، د يوې سيمې خلګ يې مختلفو ادارو ته د استازي په توګه ليږي په داسي حال کې چې دوئ پوهېږي د هغه منږمن قادياني ده. د خلګو موقوف دا دئ چې د هغې مذهب د هغې له ځان سره دئ زموږ يې ور سره څه دا خو زموږ ستونزې حل کوي، لفظا د شريعت له مخې که يې حل کړئ!

ځواب:- دا کس چې څو قادياني ښځه بېله نه کړي نو تر هغو وروسته اړيکې ساتل نه دي روا. څوک چې له دينه بې پروا د دنيوي ګټو په خاطر له ده سره اړيکې ساتي هغه سخت ګنهګار دي. که دوئ ته خپل ايمان ګران وي، د قيامت په ورځ د رسول الله د شفاعت هيله لري نو دوئ دي توبه وکړي او تر څو چې هغه سړی قادياني ښځه بېله نه کړي تر هغو دي ټولي اړيکې ور سره غوڅې شي. الهي وينا ده:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (المجادله: ۲۲)

ژباړه: داسي قوم به پيدا نه کړې چې پر الله او د قيامت پر ورځ ايمان لري له هغه چا سره دي دوستي کوي چې له الله او رسول سره يې جنګېدلي که څه هم پلرونه، زامن، وروڼه او

قبيله يې وي، دا هغه دي چې الله يې په زړونو کې ايمان ټينګ کړی له خپله لوري يې په روح د دوئ ملاتړ کړی داسې جنتونو ته به يې داخل کړي چې تر لاندې به ولې بهېږي تل به په کې وي الله له دوئ راضي او دوئ له الله څخه همدا د الله ټولې ده پام ببشکه د الله ټولې بريالي دي.

پوښتنه:- او که څوک يو چا ته شک پيدا کړي چې مرتد هغه ته وايي چې اسلام ايله کړي، يعني لومړی مسلمان وو بيا نعوذ بالله کافر شو، ځکه نو څوک چې مسلمان وي بيا مرزائي مذهب ته واوړي کافر شو البته څوک چې پر قاديانيت پيدا شي هغه خو مرتد نه دئ ځکه هغه د اسلام په ايله کولو قادياني مذهب نه دئ غوره کړی بلکې هغه پيدا شوی کافر دئ هغه څنګه مرتد کېدای شي؟

ځواب:- د دې پوښتنې ځواب دا دئ چې هر قادياني زنديق دئ، او زنديق هغه ته وايي چې د اسلام مخالف عقائد يې وي. نو که له دې سره د اسلام دعوه کوي او په غلطو تاويلاتو ځان او خپله عقيده عين اسلام ښکاروي خو بيا هم زنديق د عين مرتد حکم لري. د زنديق او مرتد تر پيره دا دئ چې د مرتد توبه په اتفاق قبلېږي او د زنديق په توبه کې اختلاف دئ.

له يوه تر پيره پرته نور يې ټول احکام سره برابر دي، نو قادياني که اسلام ايله کړی وي او که همداسې پيدا شوی وي حکم يې د مرتد دئ. (آپ کې مسائل: ۵/ ۷۶)

له کومو ښځو سره چې نکاح جواز نه لري

د ناروا برالبېدو په صورت کې د نکاح جواز:

پوښتنه:- يوې نجلۍ د ناروا اړيکو په پايله کې ناجائزه حمل اخيستی او س هغه کس چې اړيکه يې ور سره نيولې غواړي نکاح يې کړي، ايا د ناروا برالبېدو په صورت کې نکاح روا ده؟

ځواب:- نکاح يې له هغه سره هم روا ده چې تر يې برالبه شوې او له کوم بل سره هم. مګر له چا چې يې حمل اخيستی هغه تر واده وروسته جماع ور سره کولای شي خو دويم کس به د ماشوم تر زېږېدا نتظار کوي. (تيره حواله)

له زنا څخه د حمل په وخت کې نکاح:

پوښتنه:- له تاسو یوې ښځې دا پوښتنه کړې وه: زما نکاح وشوه خو له بل کس څخه مې حمل په نس کې وو، د دې نکاح اووه کاله شوې او دوه اولادونه هم شته، د الله لپاره مولانا صاحب راته ښوونه وکړئ چې زه څه کفاره ادا کړم؟ په ځواب کې یې ویل شوې ول: ستا نکاح چې له زنا څخه د حمل اخیستلو پر وخت شوې وه صحیح وه.

مولانا صاحب ستاسو مخکینی ځواب د کومې فقهي موافق دئ د یوه کتاب حواله خو راکړئ! زه به مو ډېره مننه کوم. ځکه ځینې علماء وایي چې له بل کس څخه که حمل وي نو نکاح نه شي کېدای بلکې یوازې له زاني سره یې نکاح روا ده. که له حاملې ښځې نکاح کېدای یا نه شي کېدای نو بیا له کوندې یا طلاقي شوې حاملې ښځې سره نکاح څنګه ده، روا که ناروا؟

ځواب:- ما چې کومه مسله لیکلې هغه د حنفي فقهې تقریبا په زیاتره کتابونو کې شته، په درمختار کې دي:

وَصَحَّ نِكَاحُ حُبْلَى مِنْ زِنًى وَإِنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا حَتَّى تَضَعَ. لَوْ نَكَحَهَا الزَّانِي حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا اتِّفَاقًا. (شامي: ۲/ ۴۸)

په عالمګیري کې دي:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى - يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً حَامِلًا مِنَ الزِّنَا وَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: لَا يَصِحُّ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا. كَذَا فِي الْمُحِيطِ (فتاوى عالمكيري: ۱/ ۲۸۰)

له دې عباراتو معلومېږي چې له زنا څخه د حاملې نکاح له زاني او نورو ټولو سره روا ده. توپیر یې دا دئ چې زاني د ماشوم تر پیدائښت مخکې هم جماع کولای شي او غیر زاني یې نه شي کولای. کومې ښځې چې مسله پوښتلې وه د هغې خبره ډېره زړه وه ځکه مو نو یوازې د نکاح د صحت خبره ورته ښودلې وه. دویمه خبره له هغې سره اړه نه درلوده ځکه مو

یادونه نه وه ورته کړې. د کونډې یا طلاقې شوې نکاح د حمل په وخت کې نه ده روا ځکه هغه په عده کې ده.

د مړې ښځې له ترور (عمه) سره نکاح:

پوښتنه: – زما د یوه ملګري ښځه مړه شوه او کورنۍ یې د دې ښځې له ترور سره واده ورکوي، نو ایا دا روا ده چې له دې ښځې سره یې نکاح وکړي؟

ځواب: – د ښځې تر مړینې وروسته د هغې له ترور، خاله او خور سره یې نکاح روا ده.
(آپ کي مسائل: ۸۸/۵)

د ورور د ښځې له بل اولاد سره نکاح:

پوښتنه: – زما ورور له یوې ښځې سره نکاح وکړه، هغې ښځې یوه لور له بل مېړه څخه هم درلوده اوس یې زما له ورور څخه هم دوه اولادونه دي، ښکاره خبره ده چې دا دوه هلکان زما ورېرونه دي او له هغه بل مېړه څخه چې یې لور ده هغه هم زما ورېره ده، پوښتنه دا ده چې ایا هغه مخکینۍ لور یې ما ته روا ده؟

ځواب: – ستا د ورور د ښځې له پخوانۍ لور سره ته واده کولای شې او د شریعت له مخې کوم مانع نه لري. (آپ کي مسائل: ۵۵/۵)

د پلار د عمې (ترور) له لور سره نکاح:

پوښتنه: – زما د پلار د سکنۍ ترور له لور سره زما نکاح روا ده که نه؟ او له هغې سره زما څه خپلوي ده؟

ځواب: – د پلار د ترور له لور سره نکاح روا ده. (تېره حواله)

د ترور له خپلوان سره نکاح:

پوښتنه: – بشیر او بصیر دواړه وروڼه دي. زید د بشیر لمسي ته د نصیر لور هنده ورغواړي چې له یوه لوري د زید ترور کېږي. زموږ د کورنۍ زیاتره وګړي وایي چې دا نکاح روا نه ده، په داسي حال کي چې هیڅ قباحت هم نه لري.

ځواب: – د یوه ورور د لمسي نکاح د بل ورور له لور سره کېدای شي، شرعا کومه بدي نه لري روا ده، نجلۍ د هلک سکنۍ ترور نه ده چې بیا نیوکه وشي. (آپ کي مسائل: ۸۹/۵)

دا کاله کوندې سره نکاح روا ده:

پوښتنه:- یوه کس نامسلمانه ښځه مسلمانه کړه او بیا یې نکاح ور سره وکړه، د څلورو اولادونو تر پیدا ئښت وروسته هغه کس ومړ. نو سکني وراره یې د ماشومانو راتلونکي ته په کتلو له دې ښځې سره نکاح وکړه، ایا په اسلام کې دا نکاح جواز لري؟

ځواب: - د مېړه وراره د ښځې محرم نه دئ، له دې سره یې نکاح روا ده په دې شرط چې د حرمت بل سبب موجود نه وي. (تېره حواله)

د مشر اکا د خور له زوی سره نکاح:

پوښتنه:- ایا د مشر اکا د خور له زوی سره نکاح کېدای شي؟ ځکه هلک په خپلوي کې د نجلۍ خورېیی کېږي، د دوئ دواړو نکاح د خاله او خوریي نکاح کېږي؟

ځواب:- د مشر اکا د خور له زوی سره نکاح روا ئښت لري، هغه سکه خورېیی نه دئ.

(آپ کي مسائل: ۸۹/۵)

د مشر اکا له لور سره نکاح:

پوښتنه:- زما مور و پلار مې د مشر اکا د خور له لور سره نکاح را کوي، له تاسو معلوموم چې په اسلام کې د مشر اکا د خور له لور سره نکاح روا ده که نه؟

ځواب:- نکاح روا ده. (تېره حواله)

له کومو ښځو سره چې نکاح روا نه ده

له پلرني ورور سره نکاح جواز نه لري:

پوښتنه:- زما پلار لومړی واده کړی، چې شپږ بچیان یې تر پیدا شوي او بیا یې هغه ښځه طلاقه کړه. بیا زما پلار د خپلې سکنۍ خالې له لور سره دویم واده وکړ له دې یې هم شپږ اولادونه دي. تر دې وروسته یې د لومړۍ ښځې لور د دویمې ښځې ورور ته ور کړه. اوس نو هغه زما ماما او د ماما ښځه کېږي همدارنګه ناسکه خور او اخښی هم. د هغوئ یو زوی دئ چې زه او هغه مینه سره کوو، زه او هغه یو لور ته د ماما او ترور زامن یو بل لور ته خاله او خورېیی هم کېږو. ایا موږ دواړه تر خپل منځ نکاح کولای شو؟

ځواب:- ستا ناسکه خور چې په خپلوي کې ستا د مامو ې هم کېږي د دې له زوی سره ته نکاح نه شې کولای، ځکه دا هلک ستا خورپیی دئ او د خاله و خورپیي نکاح جواز نه لري. (آپ کي مسائل: ۵/ ۹۵)

له خورځې سره نکاح باطله ده:

پوښتنه:- زما یو ملګری دئ، ده له خپلې حقیقي خورځې سره نکاح کړې. په دې دول چې زما ملګری سلیم او خوریې شاهده د یوې مور اولاد دي. د شاهدې پلار و مړ نو یې مور نکاح وکړه چې سلیم ترې پیدا شو، شاهدې او سلیم د یوې مور شیدې رودلې دي، له ېوې موره پیدا شوي دي البته پلرونه یې بیل- بیل دي. د شاهدې تر واده وروسته د هغې لور نورانه پیدا شوه چې کله ځوانه شوه نو سلیم یې خوښ شو، سلیم هم غوښتله، عاقل او بالغ دئ نو یې ور سره واده وکړ زما ملګری وایي چې دا نکاح روا ده ځکه نکاح مو سره کړې ده نکاح له هر چا سره روا ده او مور څه حرام کار نه دئ کړی خو په شرعي اعتبار دا نکاح بیخي شوې نه ده. نوران وایی که سلیم دې ته طلاق ور کړي نو دا ترې ببلږي سلیم وایي چې نکاح شوې نه ده نو طلاق څنګه دئ؟ تاسو دا په ګوته کړئ چې که هغه طلاق وه لیکي نو نوران واده کولای شي یا له طلاق پرته د نوران نکاح روا ده؟ دوئ سره ببل شي که همداسي ژوند وکړي؟ د دوئ دلته خوراک، څښاک، راتګ او تګ څنګه دي؟ په دې اړه د اسلام حکم څه دئ؟

ځواب:- له خپلې حقیقي خورځې سره ستا د دوست نکاح د قران په ایت باطله ده. د دې حلال بلونکی کافر او مرتد دئ. دا نکاح اصلا شوې نه ده طلاق ته اړتیا نه شته. ځکه طلاق تر نکاح وروسته وي نو چې نکاح شوې نه وي طلاق څه معنی لري؟ البته څنګه چې دوئ د مېړه او ښځې په توګه سره اوسېدلي دي نو ستا ملګری دي په خوله دومره ووایي چې دا ما ببله کړه. تر دې وروسته دي سمدستي سره ببل شي او له دې حرام کاره دي توبه وکړي دواړه دي خپل ایمان هم نوی کړي، که توبه وکړي خو سره ببل نه شي نو مسلمانان دي ور سره اړیکې نه ساتي. (آپ کي مسائل: ۵/ ۹۶)

د خوريي له لور سره نکاح جواز نه لري:

پوښتنه:- د کريم بخش د مشري خور يو زوی دئ چې په يوه بله کورنۍ کې يې واده کړی او يوه لور ريحانه لري. ريحانه د کريم بخش د خوري لور او د خور لمسی ده. مولانا صاحب ايا د کريم بخش او ريحانې نکاح په اسلام کې جواز لري که نه؟

ځواب:- د خوريي له لور سره نکاح نه کېږي. په بل عبارت لکه چې له خور سره نکاح حرامه ده همداسې د خور له اولاد او د هغو له اولاد سره هم نکاح حرامه ده. (تېره حواله)

د ناسکه خور له لور سره نکاح جواز نه لري:

پوښتنه:- مسله دا ده چې د ناسکه ورور د ناسکه خور له لور سره نکاح کولای شي؟ يعني د ناسکه ماما او خورځې نکاح په اسلام کې څنګه ده روا که ناروا؟ ځيني خلګ وايي روا ده ځيني وايي ناروا، زه په دې لړ کې زيات پريشانه يم ستونزه مي حل کړئ مننه وی به مو يم!

ځواب:- د ناسکه خور له لور سره نکاح هيڅ جواز نه لري، قران دا په محرماتو کې راوړې. (تېره حواله)

له ناسکه پلار سره نکاح:

پوښتنه:- د رضيې د مور نکاح (۲۵) کاله وړاندې شوې وه تر دې يو کال وروسته رضيه پيدا شوه خو چې دا د لسو کالو کېده نو د مور و پلار تر منځ يې شخړې پيښې شوې چې پلار يې مور طلاقه کړه او رضيه يې د مهر پر ځای مور ته ور ايله کړه. لږ وخت وروسته د رضيې مور تر خپل ځان (۲۵) کاله له کشر کس سره واده وکړه خو دا هم بريالی نه وو او بيا يې طلاقه کړه. دا مهال رضيه هم له خپلې مور سره اوسېده. اوس د رضيې عمر (۲۴) کاله او د ناسکه پلار عمر يې (۳۵) کاله دئ. رضيه غواړي چې له دې کس سره واده وکړي چې د مخکينۍ خپلوې له امله يې ناسکه پلار هم دئ البته اوس د خپلوی هيڅ اړيکه نه شته ځکه د رضيې مور يې طلاقه کړې ده او نه دا کس له دې کورنۍ څخه دئ. د قران او حديث په رڼا کې راته په ګوته کړئ چې داسې نکاح جواز لري که نه؟

ځواب:- ناسکه پلار تل پلار دئ که د نجلي مور مړه شوې وي او که يې طلاق ور کړی وي. د رضيې نکاح له ناسکه پلار سره نکاح نه شي کولای. ناسکه پلار د سکيني په شان حرام دئ. (آپ کي مسائل: ۵/ ۹۸)

له ناسکه ترور سره نکاح جواز نه لري:

پوښتنه:- «ق» تر لومړي واده ښه وخت وورسته بل واده وکړ. پوښتنه دا ده چې د «ق» د لومړۍ ښځې د زوی واده د دويمې ښځې له لور سره جواز لري که نه؟ يعني د «ق» د لمسي واده د ده له لور سره روا ئښت لري که نه؟ په داسي حال کي چې نجلۍ د هلک ناسکه ترور کېږي او هلک ناسکه وراره. اصلا خبره دا ده چې دواړه غواړي واده سره وکړي او زمونږ د ټولو باور دئ چې په قران و سنت کي جواز نه لري، تاسو زمونږ پوښتنه ژر ځواب کړئ چې دواړه وپوهو!

ځواب:- له سکنۍ ترور سره چې څنګه نکاح حرامه ده همدا شان له ناسکه ترور سره هم حرامه ده. (آپ کي مسائل: ۵/ ۹۹)

دوې ناسکه خوندې په يوه نکاح کي:

پوښتنه:- زما ملګری زيد د خپلې ښځې په شتون کي د هغې ناسکه خور (سالي) غواړي په نکاح کړي. (دواړې له موره سره خوندې دي خو پلرونه يې بيل دي) ايا دوې ناسکه خوندې په يوه نکاح کې را تلای شي؟ په داسي حال کي چې حالات يې همدې ته اړ کوي؟

ځواب:- دوې خوندې په يوه نکاح کي نه شي را تلای. که سکنۍ وي او يا د مور و پلار په وسيله يې خوندې وي. (تېره حواله)

په يوه وخت کي له خاله او وريرې سره نکاح:

پوښتنه:- زما پلار زما له مور سره تر نکاح څو کاله وروسته په پټه د هغې د مشري خور له لور سره داسي نکاح کړې وه چې نکاح تړونکي ته يې د دې نوعيت نه وو په ډاګه کړی. لطفا وو ايا ست چې ايا په اسلام کي خاله او وريرې په يوه نکاح کي روا ئښت لري؟ ايا زما نوې مور چې په بل اعتبار زما د خاله لور هم ده د مور حيثيت لري؟

ځواب:- ستا د مور په شتون کې دا نکاح جواز نه لري. بلکې د قراني ايت له مخې حرامه او منعه ده. ستا پلار دي سمدستي نوې ښځه بېله کړي دا نکاح نه بلکې زنا ده. له دې کاره د کفر ويره ده ځکه نو ستا پلار دي ايمان نوی کړي او ستا له مور سره دي نوې نکاح هم وکړي. (آپ کي مسائل: ۵/ ۹۹)

پريوه نکاح بله کول

د يو چاله ښځې سره نکاح:

پوښتنه:- زما دوه زامن دي. ۱۲ کاله مخکې مي واده کړی، تر ما وړاندې مي مېرمنې له يوه بل کس سره هم واده کړی وو، هغه کس په يوه دوسيه کې «۱۶» کاله زاندي شوی وو. دوه کاله وورسته ما د هغه له ښځې سره په محکمه کې نکاح وکړه البته لومړي مېړه يې تر اوسه طلاق نه دئ ورکړی له دې مېرمنې مي هم څلور زامن دي. اوس هغه په محکمه کې عرض کړی چې له ده سره ظلم شوی. د الله لپاره ووايئ چې دا زما ښځه ده که د هغه او يا اوس مور څه وکړو؟

ځواب:- دا ښکاره خبره ده چې که دا ښځه د بل په نکاح کې وي هغه طلاق هم نه وي ورکړی نو د هغه ښځه ده. د مسله خو عام او خاصو ته معلومه ده چې که ښځه د بل په نکاح کې وي نو بل سړی ور سره نکاح نه شي کولای. ځکه نو دا ښځه ستا نه ده بلکې د لومړي مېړه ده، ته ترې بيل شه، هغه دي تر عدې وروسته يا لومړي مېړه ته ولاړه شي او يا دي ترې طلاق واخلي او تر عدې وروسته دي له تا سره صحيح نکاح وکړي.

(آپ کي مسائل: ۵/ ۱۰۴)

پريوه نکاح بله روا بلل کفر دئ:

پوښتنه:- د يوې ښځې مېړه (۱۵) کاله کېږي چې په هندوستان کې اوسي نو دې ښځې په پاکستان کې له بل سړي سره نکاح وکړه. په داسي حال کې چې لومړي مېړه طلاق نه دئ ورکړی او په دې کې څو کسان شامل ول، دا کسان ټول په دې خبرول چې لومړي طلاق نه دئ ورکړی ما اوربدلي چې د دې کسانو نکاح هم ختمېږي، ايا دا واده صحيح دئ؟ ايا د

هغو کسانو نکاح ختمه شوه؟ که میړه ورک شي نو څومره عمر به ښځه کښني؟ یا په خبر وي میړه طلاق هم نه وي ورکړی نو ښځه څومره موده وروسته نکاح کولای شي؟

ځواب:- که یوه ښځه د بل په نکاح کي وي، طلاق یې نه وي ورکړی او هغه یې عده تېره نه کړي تر هغو نکاح بل ځای نه شي کولای. دا روا بلل او په دویمه نکاح کي یې ګډونکي کي له اسلامه وتلي دي، دوئ ته په کار ده چي توبه وکړي، ایمان او نکاح دي نوي کړي.

د کومې ښځې چي میړه ورک وي هغه ته محکمې ته ورشي، هلته دي د خپلې نکاح او میړه د ورکېدا ثبوت وړاندي کړي، تر دې وروسته محکمه هغې ته د څلورو کالو انتظار حکم کوي او په دې وخت کي یې د میړه د پیدا کېدا کوښښ هم کېږي که په دې وخت کي یې د میړه څرک ونه لګېدی محکمه یې بیا د مرګ فیصله کوي، ښځه به تر دې وروسته څلور میاشتې او لس شپې د میړه عده تېره کړي تر عدې وروسته کوم بل ځای نکاح کولای شي. البته تر څو چي محکمې د هغه د مرګ پرېکړه نه وي کړې ښځه بل ځای نکاح نه شي کولای.

میړه که نه ښځه ساتلای شي او نه طلاق ورکوي دا ښځه دي محکمې ته ورشي تر تحقیق و څېړنې وروسته دي محکمه میړه ته امر وکړي چي یا دي ښځې ته نفقه ورکړي یا طلاق. که هغه یوې خبرې ته هم تیار نه شو نو محکمه یې د ولي په شتون کي نکاح فسخ کولای شي. تر دې وروسته دي ښځه عده تېره کړي او بیا بل ځای نکاح کولای شي.

(آپ کي مسائل: ۵/ ۱۰۴)

د زور نکاح

په نکاح کي دي پر هلک او نجلۍ زور نه کېږي:

پوښتنه:- د زید نکاح داسي ځای کېږي چي نه دی په راضي دئ او نه یې پلار، خو یوازي د زید مور اصرار کوي، په داسي حال کي د شریعت حکم څه دئ؟

ځواب:- زید چي په نکاح خوښ نه دئ نو زور پرې راوړل صحیح نه دئ. که هغه نن ایجاب و قبول وهم کړي نو سبا به بیا هم سره خوښ نه وي او طلاق به ورکوي.

د ماشومتوب د کوزدې له امله په زور نکاح:

پوښتنه: – د يوې نجلۍ عمر شپږ کاله وو چې کوزده يې وشوه، اوس هغه ځوانه ده او لسم يې هم ويلی دئ نو له واده انکار کوي مور و پلار يې د هلک کورنۍ له واده منعه کوي د هلک کورنيان خوښ نه دي، خبره تر محکمې وړي او په زور واده کوي. تاسو د قران او حديث په رڼا کې ځواب راکړئ مننه وی به مويو!

ځواب: – که نجلۍ هلته خوښه نه وي نو د دې له خوښۍ پرته نکاح نه کېږي دا دوستي دي ختمه کړي، د هلک کورنۍ دي هم پر دې تېښګار نه کوي که محکمې ته سره ولاړ شي نو څه به وکړي.

بالغه نجلۍ په زور ور کول:

پوښتنه: – مور و پلار د نجلۍ نکاح د دې له خوښۍ پرته وکړه. هلک د نجلۍ د راضي کولو هڅه وکړه خو د نجلۍ په زړه کې يې ځای پيدا نه کړ، نو په دې لړ کې به هلک څه کوي؟ لطفا يې د شريعت په رڼا کې ځواب راکړئ!

ځواب: – د عاقلې او بالغې نکاح د دې له خوښۍ پرته جواز نه لري. که نجلۍ د مور و پلار په وينا نکاح منلې وي نو نکاح شوې ده البته څنګه چې د مېړه او ښځې ترمنځ مينه و محبت نه دي پيدا شوي ځکه نو هلک ته مناسبه ده چې که نجلۍ نه راضي کېږي د طلاق په کړه دي ځان تر بې غمه کړي.

د بې هوښۍ په حالت کې ګوته لګول:

پوښتنه: – يوه نجلۍ چې عمر يې نولس کاله دئ داسې کس ته واده شوې چې عمر يې (۳۵) کال دئ، د دې کس له لومړۍ ښځې هم اولاد و نه شته چې تر دې نجلۍ هم زيات عمر لري. د نکاح پر مهال چې کله له نجلۍ پر اجازه ليک د لاس ليک غوښتنه وشوه نو انکار يې وکړ ځکه هغه راضي نه وه له دې امله يې زيات وژړل او بې هوښه شوه او په همدې حال کې يې شاهدانو ګوته ولګوله، د قران او حديث په رڼا کې په ګوته کړئ چې نکاح شوې ده؟ که نه وي شوې نو څه بايد وشي؟

ځواب: – د نکاح لپاره د نجلۍ اجازه شرط ده. تاسو چې کومه پېښه ليکلې وي که دا ربښتيا وي نو د نجلۍ له لوري اجازه نه ده شوې نو نکاح هم صحيح نه ده.

د بالغې نجلۍ نکاح:

پوښتنه:- زمونږ په اسلامي مذهب کې هرې بالغې ښځې ته د خپل خوښي وادې اجازه شته. که يې مور و پلار د دې د خوښې خلاف په زور له هلک سره نکاح ور وکړي نو دا روا ده که نه؟

ځواب:- که نجلۍ نکاح نه وي منلې بلکې په اورېدلو يې رد کړې وي نو نکاح نه ده شوې او که يې د مور و پلار د عزت په خاطر منلې وي ږغ يې نه وي کړی نو نکاح صحيح ده. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۱۴)

له اجازې پرته د بالغ اولاد نکاح:

پوښتنه:- ايا د بالغ اولاد نکاح مور و پلار د دوئ له اجازې پرته کولای شي که نه؟ ځکه ژوند خو اولاد ور سره تېروي نه مور و پلار؟

ځواب:- د بالغ اولاد رضا د نکاح لپاره شرط ده. ځکه نو والدين و ته مناسبه نه ده چې د خپلې خوښې پر خلاف يې اړ کړي. خو که بالغ هلک و نجلۍ د خپلې خوښې خلاف د مور و پلار وړاندیز ومانی او منظور يې کړ نو نکاح صحيح ده. او که دوئ ونه منله نو نکاح نه کېږي. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۱۴)

د چل نکاح:

پوښتنه:- زما يوه ملګري د خپلې خور نکاح تر بنه ډېر پشار وروسته له داسي کس سره ور وکړه چې په هيڅ ډول يې مناسب نه وو. د نکاح پر مهال د نجلۍ عمر يوولس کاله وو په دې وينا يې پر نکاح نامه لاس ليک په وکړ چې دا د ځمکې کاغذات دي (د دې پلار مړ دئ او دا وخت يې د ځمکې مسله هم وه) پوښتنه دا ده چې که دا نکاح شوې وي نو اوس بايد څه وشي ځکه هغه وا ده ته هيڅ چمتو نه ده؟

ځواب:- دا نکاح نه ده شوې، نجلۍ چې چيرې غواړي هلته خپله نکاح کولای شي. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۱۵)

د کوندې له رضا پرته نکاح:

پوښتنه:- ایا د شریعت له مخې د مړینې د عدت پر مهال کونډه په نکاح کېدای شي او یا د نکاح پیغام ور لېږل کېدای شي؟ او تر عدې وروسته د کوندې د رضا خلاف نکاح کېدای شي که نه؟ په داسي حال کي چې ښځه په هیڅ ډول راضي نه وي؟

ځواب:- د عدې پر مهال نکاح نه شي کېدای، بلکي د عدې پر وخت د نکاح پیغام ور لېږل هم حرام دئ. تر عدې وروسته د ښځې نکاح بل ځای کېدای شي البته چې د ښځې رضا وي. لکن د دې د خوښۍ خلاف یې نه د مېړه کورنۍ او نه نور پر دې مجبورولای شي چې بل ځای نکاح وکړي. (تیره حواله)

د نابالغې تر بلوغ وروسته دویمه نکاح:

پوښتنه:- زما د یوه خواږه ملګري نکاح څلور کاله وړاندې شوې وه، تر څلور کاله وروسته چې کله د واده نیټه وټاکله شوه نو د نجلۍ کورنیانو دویمه نکاح غوښتنه دلایل یې دا ویل چې مخکې نجلۍ نابالغه وه او دا چې د لاس لیک لپاره ور سره دوه شاهدان نه وو تللي په داسي حال کي چې اصلي خبره د مهر زیاتوب وو. د هلک کورنیان د نجلۍ د کور تر پسې لاندې دویمه نکاح وکړه او مهر یې د شپږ زره پر ځای (۲۰) زره ولیکی او همغه مخکني مولوي صیب نکاح وترله. په مجلس کي یو بل لوی عالم هم موجود وو چې هیڅ مخالفت یې ونه کړ. مسله دا ده چې کله مولوي صیب د خلګو او ولیانو په شتون کي ایجاب و قبول اول ځل وکړل، هغه مهال نجلۍ نابالغه وه او د لاس لیک پر مهال رسمي شاهدان هلته نه ول نو ایا دا نکاح شوې ده که نه؟ او که لومړۍ نکاح د نه لیکنې او دویمې د لیکنې له امله صحیح ده؟ لومړۍ سمه ده که دویمه؟

ځواب:- لومړۍ نکاح که د شاهدانو په مخکي شوې وي نو روا ده او دویمه یې بې ګټې و غیر ضروري ده. لومړۍ نکاح ثبت شوې نه له دې امله دویمه نکاح کولای شي خو په مهر کي د زیادت حق نه لري. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۱۵)

رضاعت(ماشومانو ته شيدې ور کول)

د رضاعت ثبوت:

پوښتنه:- د ماما له لور سره مي کوزده شوې ده. زما مور کله وايي چې خپل ورور ته مي تي ور کړې دئ او کله وايي نه مي دي ور کړې. نو د ماما له لور سره مي نکاح روا ده که نه؟

ځواب:- د رضاعت ثبوت د دو عادلو نارينه يا يو نارينه او دوو ښځو په شاهدۍ کېږي، نو چې نه ستا مور باور لري او نه شاهدان شته دا رضاعت ثابت نه دئ ځکه نو نکاح روا ده البته که تري ډډه وکړې ښه به وي. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۱۷)

پوښتنه:- مېړه او ښځه خوشاله ژوند لري، الله دې زامن هم ور کړي، تر ټولو کوچنی ماشوم چې د يو نيم کال دئ او تر اوسه د مور شيدې روي، يوه شپه يې شيدې ونه رو دې، له دې امله يې د مور شيدې په تيو کي زياتې شوې نو يې ولوشلې او په يوه لوښي کي يې د دې لپاره کښېښود چې بيا يې پر يو پاک ځای توی کړي، ځکه دې اوربدلي ول چې هر ځای يا چټل ځای د شيدو تويول ګناه ده. له معمول سره سم هغې د سهارنۍ چايو لپاره د شپې شيدې را غوښتې او هلته به يې ايښودلې يعني مېړه به يې د چايو لپاره شيدې راوړلې. سهار يې مېړه ولاړ شو چای يې پخې کړې او په غلطي يې د شيدو پر ځای د خپلې ښځې لوشل شوې شيدې په چايو کي توی کړې او بيا مېړه و ښځې دواړو چای وخوړې. تر چايو وروسته چې يې ښځې هغه شيدې د دې لپاره مېړه ته ور کولې چې پاک ځای يې توی کړي نو وې ليدل چې په لوښي کي شيدې نه شته، په دې اړه يې له مېړه پوښتنه وکړه هغه ورته وويل چې دا شيدې مي په چايو کي توی کړې او کله چې يې وکتل نو د چايو اصلي شيدې همداسي پرتې وې، ښځه تر دې وروسته خپه او پريشانه شوه مېړه تري لامل وپوښتی نو ښځې وويل په دې لوښي کي مي ماخستن ستا تر مخ خپلې شيدې کښېښودې خو تا په چايو کي توی کړې او مور ټولو وخوړې. دواړه زيات خپه شول او له يوه عالم څخه يې په دې اړه پوښتنه وکړه د ټولي کيسې تر اوربدلو وروسته هغه وويل ستاسو نکاح ختمه

شوې ده تاسو د مېړه او ښځې ژوند نور نه شئ کولای. ځکه ستا ښځه اوس ستا رضاعي مور ده او پر تا حرامه ده.

تاسو د قران او سنت په رڼا کې ځواب راکړئ ایا ربښتیا دا ورته حرامه شوې ده؟ ایا دا پر مېړه طلاقه شوې ده؟ ایا دا ښځه پر خپل مېړه حرامه ده؟ په رجوع دویمه نکاح کېدای شي؟ یا تر حلالې وروسته د دویمې نکاح امکان شته؟

ځواب:- د ښځې له شیدو حرمت هغه مهال ثابتېږي چې ماشوم د دوو کالو یا تر دې د کم عمر وي که یې ورودلې نو حرمت ثابت شو، تر دې د لوی عمر کسان که یې وځښي حرمت نه ثابتېږي، نه یې ښځه رضاعي مور بلله کېږي، د ښځې او مېړه نکاح پر خپل حال پاتې ده او د عالم صیب مسله له یوې مخې غلطه ده د دوئ دوو نکاح ماته شوې نه ده. نه د دویمې نکاح اړتیا شته، نه د حلالې او نه کومې کفارې ډاډه اوسئ!

(آپ کي مسائل: ۵/ ۱۱۷)

د رضاعت په اړه د ښځې ویناد اعتبار وړ نه ده:

پوښتنه:- زما د کاکا د زامنو هلک او نجلۍ (چې رضاعي ورور و خور بلل کېږي) نکاح سره وکړه، کوم مولوی چې نکاح ترلې وه هغه ته وروسته په ګوته شوه چې خبره داسي ده، مولوي وویل: درې کسان شاهدان وړاندې کړئ چې دوئ شیدې سره رودلې دي. د هلک او نجلې د والدینو وینا ده چې دا خبره درواغ ده هلک د نجلۍ د ناسکه مور شیدې نه دي رودلې. ما او د کورنۍ څو کسانو د هلک و نجلۍ له والدینو سره اړیکې غوښې کړې ځکه درې شاهدان له مور سره نه ول البته د کومې ښځې د شیدو خبره چې کېده پر هغې یې مېړه دویمه ښځه کړې ده او د خپګان له امله د خپل پلار په کور کې اوسي. مور درې کسان هغې ته ورغلو او حالات مو تري وپوښتل هغې تر کلمې ویلو وروسته قسم وکړ چې ما هغه هلک ته شیدې ور کړې دي خو خاوند یې وایي چې له دې ښځې سره یې تر دویم واده وروسته اړیکې سمې نه وې له دې امله هغه دروغ وایي او تور لګوي.

اوس خبر مشکو که ده، دا نه ښکاري چي ښځه رښتيا وايي که درواغ او دري شاهدان له موږ سره نه شته، نو غوښتنه مو دا ده چي فتوا راکړئ ايا موږ د اړيکو غوڅول ښه کړي که ناسم کار؟

ځواب:- د رضاعت ثبوت له دوو شاهدانو کېږي چي په ستر ګو يې دا ليدلي وي يوازي د شيدو ور کوونکې ښځې دا وينا چي ما شيدې ور کړې کفايت نه کوي. په دې صورت کي نکاح صحيح ده او د هغې ښځې وينا د اعتبار وړ نه ده. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۱۸)

د شيدو ور کولو موده څومره ده؟:

پوښتنه:- ماشومانو ته تي ور کولو په اړه خلک وايي چي نجلۍ ته به څه کم دوه کاله (يو ثلث کم دوه کاله) او هلک ته به پوره دوه کاله تي ور کول کېږي. ايا دواړو ته تر دوه کاله تي ور کول ضروري دي که يې ترمنځ فرق شته؟

ځواب:- دواړو ته پوره دوه کاله د تي ور کولو امر دئ، که يې د مصلحت له مخې تر دې مخکي له تي بيل کړي نو هم پروا نه لري. په هر حال د دواړو د شيدو ور کولو په موده کي تو پير نه شته. (تيره حواله)

د شيدو ور کولو تر وخت وروسته تي ور کول:

پوښتنه:- ايا که بالغ کس د ښځې تي ورودي نو د هغې زوی ګڼل کېږي که نه؟ يعني د رضاعت اعتبار په هغه زمانه پسي دئ چي شيدې به ور کوي او که صرف شيدې ور کول کفايت کوي؟ زموږ په کلي کي يو کور داسي چي څوک خپل کور ته د مزدورۍ لپاره بيايي او هلته د ورتلو اجازه ور کوي نو هغه ته لومړی د خپلو ښځو شيدې ور کوي. بله دا چي که د لوی سړي په شيدو رودلو د رضاعت مسله نه را منځ ته کېږي نو مهرې که د ښځې شيدې ورودي د قران او سنت په رڼا کي د دې حکم څه دئ؟

ځواب:- رضاعت د شيدو ور کولو په زمانه کي ثابتېږي، چي موده يې د صحيح قول موافق دوه کاله ده او د يوه قول موافق دوه نيم کاله ده. تر دې زماني وروسته په شيدو رودلو رضاعت نه ثابتېږي او نه هم پرې د حرمت احکام جاري کېږي. د شيدو ور کولو تر زماني وروسته خپل اولاد ته هم تي ور کول حرام دي همدارنګه د ښځې شيدې د لوی سړي

لپاره هم حرامې دي. له دې امله نو تاسو چې د کوم کور خبره کړې هغه ناروا کار کوي، د ښځې شیدې رودل هم حرام دي مګر نکاح ته زیان نه لري. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۲۱)

تر لس کاله ورسته شیدې رودل:

پوښتنه: - تاسو ویل ول چې ماشوم که د شیدو رودلو په زمانه کې تی ورودي نو د هغې ښځې زوی بلل کېږي او د هغې ښځې اولاد یې رضاعي وروڼه وخوندې کېږي. که یې تر دې وروسته ورودی نو حرمت نه فایده کوي، خو یوه مولوي ماته وویل چې نه که هر وخت شیدې ورودي نو رودونکی نجلی وي که هلک د ښځې رضاعي زوی یا لور کېږي. ما هغه ته د اشرف علي تهانوي صیب د بهشتي زیور حواله ور کړه او ستاسو په پریکړې مې هم خبر کړ خو ده ماته د هغه ۱۴ برخې او ۲۱۱ مخ حواله راکړه. د هغه موافق یو هلک او بله نجلی دي که یې د یوې ښځې شیدې ورودې په یوه زمانه کي وي که یو مخکي او بل تر ځوکاله وروسته وي، نو د دواړو حکم یو دئ. تاسو ښه پوهېږئ چې په دې کي دا هم دي چې د امام صیب له فتوا سره سم د تي ډېره موده دوه نیم کاله ده، که یې تر دې وروسته شیدې ور کړې نو د هغې ښځې نکاح له دې هلک سره روا ده. له تاسو هیله کوم چې د بهشتي زیور د ۱۴ برخې د مسلې وضاحت وکړئ!

ځواب: - د بهشتي زیور د مسلې هدف دا دئ چې هلک او نجلی د دواړه د رضاعت په موده کي دننه شیدې ورودي، که څه هم هلک لس کاله مخکي تی رودلی وي (البته هغه ماشوم او د شیدو رودلو زمانه یې وه) او نجلی یې تر دې لس کاله وروسته ورودي. لنډه دا چې حرمت هغه مهال ثابتېږي چې هلک او نجلی د شیدو رودلو په زمانه کي تی سره ورودي. خو دا شرط نه ده چې دواړه به په یوه زمانه کي وي، که یو یا دواړو د رضاعت تر مودې (دوه نیم کاله) وروسته تی ورودی نو حرمت نه ثابتوي بلکي د دواړو نکاح روا ده. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۲۲)

د شیدې ور کوونکې له ټول اولاد سره نکاح حرامه ده:

پوښتنه: - زما کشر ورور ته په ماشومتوب کي زما مامی تی ور کړی. اوس له هغو دوو نجونو سره زموږ د دوو وروڼو د کوزدې خبرې کېږي. ما د ورور په اړه له هغوئ سره

اختلاف وکړ، تر کومه چې زما ناقص معلومات دي هغه دا دي چې د يوې ښځې تر تي رودلو وروسته د هغې له تولو لونو سره د هغه شيدې رودونکي هلک نکاح حرامه ده. خو د هغوئ (زما د مشرانو) استدلال دا دئ چې له ده سره کومې نجلۍ تی رودلی د هغې نکاح حرامه ده مګر تر دې وروسته يا مخکې اولاد ورته حرام نه دئ. زمونږ لار ښوونه وکړئ مهرباني به مو وي!

ځواب:- کوم ماشوم چې په کوچني والي کې د يوې ښځې شيدې رودلې دا يې رضاعي مور شوه د هغې ښځې اولاد يې مخکې وي که وروسته ورونه او خوندې کېږي. نو ستا رايه سمه ده، ستا د ورور نکاح دي دمامۍ له لور سره نه کېږي ستا د مشرانو فکر ناسم دئ. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۲۴)

رضاعي ورور د رضاعي خور لور کولای شي؟:

پوښتنه:- يوې ښځې «ت» ته تی ور کړی او همدغې ښځې بيا «ج» ته هم تی ور کړی. د «ت» عمر ۳۸ کاله دئ او د «ج» عمر ۴۵ کاله دئ. مسله دا ده چې د «ت» لور د «ج» لپاره غواړي. په داسي حال کي چې «ت» او «ج» سره رضاعي خور و رور دي. د تي رودلو له امله شرعا دا خپلوي سمه ده که ناسمه؟ خپلوي کېږي که نه؟

پوښتنه:- دويمه مسله: د يوې ښځې شيدې (ص) رودلې او د همدې ښځې شيدې (ج) هم رودلې، اوس مسله دا ده چې د (ص) لپاره د (ج) کوچنۍ خور غواړي. د نجلۍ کورنيان وايي چې دا دوستي روا نه ده، ځکه د نجلۍ ورور (ج) او هلک (ص) د يوې ښځې شيدې رودلې.

ځواب:- د «ت» لور د «ج» رضاعي وريره ده د دوئ دواړو نکاح نه شي کېدای.

ځواب:- د رضاعي ورور له سکنۍ خور سره نکاح روا ده ځکه نو د (ص) نکاح د (ج) له خور سره روا ده. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۲۵)

د رضاعي خور له حقيقي خور سره نکاح:

پوښتنه:- زما کورنيان مي نکاح د کاکا له لور سره کوي مګر کومه نجلۍ چې ما ته غواړي د هغې مشرې خور زما له کشر ورور سره يوځای زما د مور تی رودلی خو نه ما او نه زما بل ورور و خور د کاکا د ښځې تی رودلی ايا زما واده روا دئ که نه؟

ځواب:- کومې نجلۍ چې ستا د مور تی رودلی د هغې نجلۍ نکاح ستاسو له يوه ورور سره نه کېږي هغه ستاسو رضاعي خور ده مګر د کومې نجلۍ کوزده چې ستا سره کېږي هغه دي د رضاعي خور حقيقي خور ده ستا نکاح ور سره روا ده.

د وينې ور کولو مسلې

له داسي ښځې سره د خپل زوی نکاح چې وينه يې ور کړې وي:

پوښتنه:- زيد د يوه خپلوان کوچنۍ لور ته د ناروغۍ پر مهال وينه ور کړې وه، اوس زيد غواړي چې هغه نجلۍ خپل زوی ته وغواړي. ايا روا ده؟

ځواب: د وينې په ور کړه حرمت ن ثابتېږي ځکه نو نکاح روا ده.

(آپ کي مسائل: ۵/ ۱۳۵))

يو ښځې چې وينه ور کړې وي د هغې لۀ زوی سره نکاح:

پوښتنه:- يوې نجلۍ بوډې ښځې ته وينه ور کړه. اوس د هغې ښځې زوی له دې نجلۍ سره نکاح کوي، نکاح روا ده که نه؟

ځواب:- کېدای شي د وينې په ور کړه حرمت نه ثابتېږي. (تېره حواله)

اخښي ته په وينه ور کولو د خور نکاح ته زيان نه رسېږي:

پوښتنه:- زيد د خپلې سکنۍ خور مېړه بکر ته د ناروغۍ پر مهال وينه ور کړه. يعني د بکر په بدن کي د زيد وينه چلېږي، ايا په دې توګه د بکر نکاح له خپلې ښځې سره باطله شوه؟

ځواب:- دا عمل يې پر نکاح هيڅ اثر نه کوي. (تيره حواله)

که مېړه خپلې ښځې ته وينه ور کړي:

پوښتنه:- زما د ديوه خپلوان ښځه ناروغه ده چې وينه ته يې اړتيا ده، د خپلوانو وروڼو او خوندو وينه يې نه ور سره برابرېږي مګر د خاوند وينه يې ور سره برابره شوه، خو اوس خلګ وايي چې بيا يې د مېړه او ښځې اړيکې ختمېږي؟

ځواب:- خلګ غلط وايي، دوئ همغه سي خاوند او ماينه دي.

(آپ کي مسائل: ۵/ ۱۳۵)

دود و رواج

د سيرې ځړول:

پوښتنه:- زوم ته د نکاح پر مهال سيرې ځړول کېږي، صحيح ده که نه؟

ځواب:- دا کارونه سم نه دي مګر نکاح کېږي. (فتاوی دار العلوم: ۷/ ۱۵۱)

ځواب:- د سيرې ځړول د هندوانو رواج دئ له دې امله نو دا غير اسلامي کار دئ بايد په کلکه ډډه ترې وشي. روايت کي دي: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. له کفارو سره مشابهت ممنوع دئ. لکه چې شاه اسحاق صاحب په خپل کتاب مسائل اربعين کي ليکلي:

اما سهرا که از گل تيار ميکنند اين همه بسبب مشابهت کفار جائز نيست بلکه هار گل که بر سر نوشه و عروس وقت نکاح يا بعد ازان می بندند بدعت است و مشابه ست باگيران و از مشابهت کافران و گبران احتراز لازم است.

(مسائل اربعين مخ: ۱۶، خير الفتاوی: ۴/ ۵۸۴)

ناوي ته د پيسو هار ور په غاړه کول:

پوښتنه:- زوم ته د کلانو يا پيسو اميل ور په غاړه کول او بيا يې انځور اخيستل همدارنګه حاجيانو ته هم ور په غاړه کېږي، ايا دا روا دي؟

ځواب:- د زوم، حاجيانو او نورو انځورونه اخيستل يوازي رواج دئ ډډه بايد ترې وشي، له سلف صالحينو څخه يې ثبوت نه شته. (خير الفتاوی: ۴/ ۵۸)

د نکاح پر مهال خورې وېشل:

پوښتنه:- نن سبا په نکاؤ کې پاکټونه وېشل کېږي چې په دې کې چاکلیټ، بادام، خورما او نوري میوې وي، ایا د دې وېشل روا دي؟

ځواب:- له خورماؤ پرته دا نوري میوې وېشل هم روا دي. لکه چې په حدیثو کې د چارمغز(جوز)، بادام او نورو یادونه شوې ده.

ان النبي صلى الله عليه وسلم حضر فى املاک (اى نكاح فاتى بطباق) عليها جوذ ولو ذوتمر فنثرت فقبضتها ايدينا الى اخر الحديث. (اعلاء السنن: ۱۱/ ۱۱، خير الفتاوى: ۴/ ۵۸۳)

خورماوي غورزول سنت دي که وېشل؟:

پوښتنه:- د واده پر مهال خورما غورزول سنت دي که وېشل؟

ځواب:- د واده پر مهال خورماوي غورزول سنت دي. (خير الفتاوى: ۴/ ۵۸۵)

سروز او داور لوبي منعه دي:

پوښتنه:- د واده پر مهال سروز او داور لوبي روا دي که نه؟

ځواب: د واده پر مهال ډېرى روا جونه د شريعت مخالف دي، لکه: سروزونه، د اور لوبي، تر اړتیا زیاته رڼا، له پردیو میرمنو سره ګډې او داسي نور ټول ممنوع و ناروا دي. (علم الفقه: ۶/ ۶۵۶)

تر نکاح وروسته روغبړ:

پوښتنه:- عمومي رواج دا دئ چې کله نکاح کېږي نو زوم ولاړ شي حاضرو خلګو ته سلام وکړي او بیا روغبړ (یا غاړه غړي شي) دا روا ده که نه؟ که یې یو څوک بدعت و بولي او ډډه ترې وکړي نو ایا هغه بې ادبه بلل کېدای شي؟

ځواب:- پر دې وخت سلام او روغبړ ثبوت نه لري. نو بې بنسټه عمل او بدعت دئ. روغبړ نه کوونکي ته بد ویل په هیڅ ډول سم نه دي. ځان ساتنه ترې ضروري ده، په شریعت کې یې د اصل د نه وجود له امله سیئه بدعت ده. (فتاوى محمودیه: ۳/ ۳۱۴)

کور ور کول

پوښتنه:- زياتره خلګ د کور ور کول لعنت بولي، ايا ربښتيا لعنت دئ؟ په شريعت کي کوم ثبوت لري؟

ځواب:- پلار چي د لور د ودولو اراده وکړي نو سنت دا ده چي له خپل وس سره سم دي يو څه سامان ور کړي. رسول الله خپلې لور فاطمې ته د واده کور ور کړی وو، البته تر خپل وس زيات څه ور کول مناسب نه دي.

علي رضی الله عنه وايي: کله چي رسول الله ما ته فاطمه را ودوله نو يو څادر، يوه نيالي چي د خورما له پاڼو ډکه وه، دوې مېچنې او دوه ژي را ېرلي ول. (امداد الاحکام: ۲/ ۳۷۱، نسائي: ۲/ ۹۲، جهاز الرجل ابنته، فتاوی حقانيه: ۴/ ۳۶۴)

نن سبا کور ور کول:

پوښتنه:- د تفهيم دين تر نوم لاندي په تي وي کي يو پروګرام دئ چي د يوې پوښتنې په ځواب کي ځوابونکي له څه شرط پرته وويل کور ور کول کافرانه رواج دئ.

۱) ايا د قران و سنت له مخې کور ور کول کافرانه رواج ورته بد دود ويل صحيح دي؟

۲) ايا رسول الله خپلو لونو ته کور ور کړی وو؟

ځواب:- کور د هغو ډاليو نوم دئ چي مور و پلار يې خپلې لور ته د واده پر مهال ور کوي. دا د مينې او شفقت نښه ده، په دې شرط چي ځان ښودنه به په کي نه وي او مور و پلار ته به يې د کوم تکليف سبب نه کېږي، خو د مسلمانانو له تکلفه ډکو اعمالو دا رحمت اوس زحمت جوړ کړی. نن خو د هلک کورنيان يو ازي ګوري نه بلکي وايي چي کور څومره ور کوي؟ که نه مور دوستي نه کوو! د ټولنې د دې خرابۍ پايله دا شوه چي بې وزلو د خپلې لور ودول د عذاب سبب شوی دئ؟ البته کور ور کول دي نه کافرانه رواج بولي او نه دي ډېر بد ورته وايي.

تاسو پوښتلي چي رسول الله خپلو لونو ته کور ور کړی وو؟ هو! ور کړی يې وو، لکن د سيرت په يوه کتاب کي ولولئ چي رسول الله خپلې لور فاطمې ته څنګه کور ور کړی وو؟ دوې ميچنې، د اوبو دوه ژيان، د پوست يوه نيالي چي د خورما له پاڼو يا خورونو ډکه وه او

یا څادر ول. ایا ستاسو په خوا کي لونو ته همداسي کور ور کول کېږي؟ کاش! موږ د رسول الله سیرت د ځان لپاره مشال او ډېوه جوړ کړی وای. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۳۷)

د کور چي کوم سامان له استعماله خراب شي؟:

پوښتنه:- د کور یو څه سامان د ښځې له مشترکه استعمال څخه خراب شوي، یا له مېړه به پوره نقصان غوښتل کېږي که یوازي خپله حصه؟

ځواب:- د کور چي کوم شیان په هر حال کي دي هغه د ښځې بلل کېږي، له استعماله چي کوم تاوان ورته رسېدلی تاوان به یې له مېړه نه اخیستل کېږي ځکه استعمال یې د ښځې په اجازه شوی. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۳۸)

د کور په ور کړه ځان ښودنه جاهلانه دود دئ:

پوښتنه:- زموږ د قبیلې رواج دئ مور و پلار نجلۍ ته کوم کور ور کوي هغه ټولو خلګو ته ور ښکاروي ان چي د ښځې جامې هم په کي وي او دلته زیات خلګ هم د کور لیدلو ته راغونډ وي. یا د ښځې جامې او ګینې خلګو ته ور ښکارول په اسلام کي جواز لري؟

ځواب:- نجلۍ ته ور کوونکی کور خلګو ته ښکارول جاهلانه رواج دئ. هدف یې یوازي ځان ښکارونه ده، د ښځو جامې او ګینې خلګو ته ښکارول هم ناوړه دود دئ، ځکه ټولنه ته له دې څخه عار محسوسېږي. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۳۸)

نجلۍ ته ور کېدونکي تحفې د هغې ملکیت دئ:

پوښتنه:- نجلۍ ته چي مور و پلار کومې ډالۍ ور کوي هغه د چا ملکیت دي؟ د نجلۍ او که یې د مېړه؟

ځواب:- هر شی چي نجلي ته والدینو له لوري ور کول کېږي که د مېړه د کورنۍ له خوا د هغې حق دي، مېړه یې په دې کي هیڅ حق نه لري. (تیره حواله)

کور او تحفې د نجلۍ حق دي:

پوښتنه:- د نکاح پر مهال چي نجلۍ ته د والدینو له لوري کور او د خسر خیلو له خوا تحفې ور کول کېږي، شرعا دا مستعار دي که یې خپل حق؟ که نه وي نو د مېړه یا ښځې له والدینو یې څوک مالک کېږي؟

ځواب:- کوم څه چې نجلۍ ته د والدینو له لوري ور کول کېږي د هغې حق دئ د ښځې والدین یا خسرخیل یې مالکان نه دي. خوابنې یا خسر چې کومې ګینې ور په غاړه کړې وي هغه مستعاري دي دا یې مالکه نه ده البته که یې دا مالکه وبولي نو بیا د دې ملکیت دي.(فتاوی دار العلوم: ۸/ ۳۶۳)

ځواب:- په واده کې نجلۍ ته کوم شیان د مور و پلار له لوري ور کول کېږي هغه د دې حق دي او کوم شیان چې د مېړه یا خسرخیلو له لوري ور کول کېږي په هغو کې نیت معتبر دئ، نیت چې څنګه او د چا لپاره وي هغه یې مالک کېږي.(تیره حواله)

د ښځې تر مړینې وروسته کور د چا حق دئ؟:

پوښتنه:- زما ملګري د خپلې ښځې د عذر له املې دویم واده وکړ چې اجازه یې ښځې هم ورکړې وه. لومړۍ ښځه یې تر یو څه وخت وروته وفات شوه. له دې ښځې یې ۴ اولادونه دي دوه زامن او دوې لونې.

زما د ملګري د لومړۍ ښځې والدینو اوس د خپلې لور د کور غوښتنه کوي په داسې حال کې چې په کور کې کوم قیمتي شی هم نه وو. د شریعت له مخې ځواب راکړئ چې په دې صورت کې دوئ تر کومې اندازې پر حق دي؟ او زما ملګری په دې صورت کې څه وکړي؟

ځواب:- د نجلۍ مور و پلار چې کور ېرته غواړي نو غلط دي. د دې ښځې چې کوم شی به ملکیت کې وو هغه به یې پر وارثانو تقسیمېږي، میراث به پر ۷۲ برخو وېشل کېږي. ۱۲ حصې یې د مور و پلار دي، اتمه حصه یې د مېړه ده، لس لس برخې یې د دوو زامنو او پنځه پنځه برخې یې د لونې دي. نقشه یې داسې ده:

۷۲- پلار: ۱۲، مور: ۱۲، مېړه: ۱۸، زوی: ۱۰، زوی: ۱۰، لور: ۵، لور: ۵

زامن دواړه له خپل پلار سره اوسي، لونې تر ځوانۍ د مور له مور سره او که هغه نه وي نو له خاله سره به اوسي او تر ځوانۍ وروسته به پلار ته سپارلې کېږي.

(آپ کي مسائل: ۵/ ۱۳۹)

ښځه د میړه تر مرګ وروسته د کوم شي حق لري؟:

پوښتنه:- زما یو زوی وو واده مي ور وکړ او اوس مړ دئ. نږور مي په خپله خوښه د پلار کور ته ولاړه کوم سامان چې یې ور سره راوړی وو هغه یې هم یو وړی، خو اوس د هغه سامان غوښتنه هم کوي چې مورږ ور کړی وو، دا سامان مورږ دې ته ایښی چې زما یوه لمسی هم ده له مورږ سره اوسي وروسته دا سامان مو هغې ته په کار کېږي. له دې پرته مورږ چې چیري دوستي کړې وه هلته به مو په بدل کي یوه لور هم ور کړې وه، اوس تاسو وایاست چې د دې سامان په اړه د علماؤ فتوا څه ده؟ له دې ماسوا زما ځمکه او کور هم شته نو دا څنګه تقسیم کړو؟ لمسی مو اووه کلنه ده مورږ یې له ځان سره ساتلای شو که یې مور ته ورکړو؟ لطفا ځواب راکړئ!

ځواب:- کوم سامان چې دي خپل نږور ته د واده پر وخت د ملکیت په توګه ور کړی وو نو د هغې شو ته یې ترې بندولای نه شي. که دي په ملکیت نه وي ور کړی بلکي یوازي دي د استعمال اجازه ور کړې وي نو بیا دوه صورتونه دي: یو دا چې سامان به ستا د میړه زوی ملکیت وي نو په دې کي یې د ښځې اتمه برخه کېږي. نیم سامان یې د لور دئ او پاتې ستاسو او که یې مور هم ژوندی وي نو نو څلورمه د هغې کېږي، ګواکي ټولې (۲۴) حصې دي، درې د نږور، ۱۲ د نجلی، ۴ د مور او ۵ د پلار دي.

او دویم صورت که سامان ستا وي زوی دي د هغه مالک نه وو بیا نو نږور برخه نه لري. ته چې یې څنګه غواړې استعمالولای یې شې، ستا ملک ستا تر مرګ وروسته دوې حصې دي د لونو (که دي ښځه ژوندی وه اتمه حصه د هغې ده) او پاتې ستا جدي میراث خورو ته ور کول کېږي. لمسی ته دي هیڅ نه ور کول کېږي. که لمسی ته څه ور کوې نو دوه صورتونه یې دي: یو دا چې په خپل ژوند کي یوه برخه د هغې پر نوم کړه. دویم دا چې وصیت وکړه زما لمسی ته دومره حصه ور کړئ. (د مال په درېیمه کي وصیت کولای شې) پر دې خبره شاهدان هم ونیسه، که وصیت وکړې نو لمسی ته به دې د میراث تر وېش مخکي خپله حصه ور کوله کېږي.

د نجلۍ لپاره حکم دا دئ چې تر بلوغه دي له مور سره اوسي، البته که يې مور نه غواړي يا هغې بل ځای نکاح کړې وي نو له ځان سره يې ساتلای شې. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۳۹)

د ښځې تر مرګ وروسته کور او مهر د چا حق دي؟:

پوښتنه:- يوه کس واده وکړ تر ۳ يا ۴ کالو وروسته مړ شو. دی يو زوی هم لري اوس مسله دا ده چې ايا د هغې ښځې مور و پلار له اسلامي ليد لورد کور او هغه سامان و ګيڼو غوښتنه بېرته کولای شي چې لور ته يې د واده پر وخت ور کړي ول؟ اخيستی شوی سامان بيا په خپله استعمالولای شي که به يې د الله لپاره مسجد يا بل ځای ته ور کوي او که يې د لور د زوی (لمسي) په شتون کي د هيڅ شي حق نه کېږي. دې ته مو بايد پام وي چې د نجلۍ مور و پلار د ژوند په هره برخه کي ځانونه د اسلامي اصولو پابند بولي. که يې هغوئ په خپله استعمالوي نو د شريعت حکم په دې اړه څه دئ؟

ځواب:- مور و پلار چې د واده پر وخت هغې ته په کور کي څه ور کړي هغه د دې حق دي او تر مرګ وروسته يې ميراث بلل کېږي او مور و پلار يې نه شي ورلای. بلکي د شرعي اصولو له مخې به يې پر وارثانو تقسيمېږي. تا چې کوم صورت ليکلی له دې سر سم د ښځې ميراث (په دې کي يې مهر هم داخل دئ که ادا شوی نه وي او يا معاف نه وي) پر ۱۲ حصو ويشل کېږي. په دې کي درې حصې د مېړه دي، دوې -دوې برخې د مور او پلار دي او پاتې پنځه برخې د دې د زوی کېږي هغه هلک به خپل پلار سره اوسي.

(اپ کي مسائل: ۵/ ۱۵۷)

پوښتنه:- زيد او زينب نکاح وکړه، د زينب مهر ۳۰ زره وټاکل شو چې د ۲۰ زرو به ګيڼې ور کوي او د ۱۰ زرو به يوه خونه ور جوړوي. تر واده شپږ مياشت وروسته زينب په يوه پېښه کي مړه شوه. زينب چې ميراث ايله کړ په هغه کي ۲۰ زرو ګيڼې او جامې و نور شامل دي. د نجلۍ حقيقي مور و پلار ګيڼې او جامې له ځان سره وساتل په داسي حال کي چې مور و پلار يې نجلۍ ته له خپله ملکه هيڅ هم نه دي ور کړي. د نجلۍ مېړه چې يو ازي پاتې دی اولاد نه لري ګيڼې غواړي. د نجلۍ مور و پلار يې له ور کولو انکار کوي او وايي چې پوښتنه وکړه په مهر کي ور کول شوي ګيڼې د نجلۍ د مور و پلار حق دي که د مېړه؟

ځواب:- د نجلۍ مهر، جامې، د کور سامان او نور شیان چې دا یې مالکه وه تر مرګ وروسته یې میراث بلل کېږي. په ټول میراث کې د مېړه نیمه برخه ده، نیمه یې د والدینو ده البته مور و پلار ته یې روا نه ده چې تر نیمایي پر زیاتې برخې ولکه وکړي.

زمونږ په سیمه کې دا رواج دئ کله نجلۍ مړه شي نو کوم مال چې د خسر خیلو لاس ته ور شي هغوئ پرې ولکه کوي او څه چې د نجلۍ د مور و پلار لاس ته ورشي هغوئ یې قبضه کوي. دا ډېر غلط رواج دئ. شریعت چې چا ته کومه حصه ټاکلې هغه ته همغه حلاله ده. تر دې پرزیات ولکه کول ناروا ده، زینب ۳۰ زره مهر وو، له دې ماسوا یې کور او نور سامان هم ول، نن دې د ټولو شیانو قیمت معلوم کړي څومره قیمت چې یې وي پر شپږو برخو دي وویشي. درې حصې (یعني د ټول میراث نیمه) د مېړه دي، یوه حصه (د ټول میراث شپږمه) د دې د مور ده او دوې حصې (یعني د ټول میراث درېیمه) د دې د پلار ده.

(آپ کي مسائل: ۵/ ۱۵۸، ۱۵۹)

تر طلاق وروسته د ښځې د کور حقدار څوک دئ؟:

پوښتنه:- زما د یوې خپلواني نجلۍ نکاح له یوه خپلوان هلک سره وشوه مګر تر منځ یې ګوزاره ونه شوه اخیر هغه په یوه ځل درې طلاقه ور کړل. اوس د نجلۍ کورنیان وایي زمو سامان راکړئ خو بل لور ته د هلک کورنیان وایي موږ چې پر واده څه لګولي هغه راکړئ. په دې توګه د کورنۍ ترمنځ شخړه پېښېدونکې ده، تاسو د شریعت له مخې ځواب راکړئ چې څه وکړ؟

ځواب:- د نجلۍ کورنیانو چې نجلۍ ته کوم سامان ور کړی هغه به د هلک کورنیان ور کوي هلته یې ساتل ورته حرام دي. ځکه دا د نجلۍ ملکیت دئ او د هلک د کورنیانو دا بانه چې موږ په واده کي څه مصرف کړي هغه راکړئ ډېره بې ځایه بانه ده. اول دا چې ایا یوازي د هلک له کوره مصرف شوی، د نجلۍ له کوره مصرف نه دئ شوی؟ او د نجلۍ له کوره چې څه مصرف شوي ایا د هلک کورنۍ یې بدل ور کړی؟ دویم دا چې د هلک کورنۍ څه مصرف کړي نو دوئ ته کوم مشاور دا مشوره ور کړه چې نجلۍ د دې پر ځای چې په عزت یې در سره وساتئ خبره دې ته ورسوئ چې سره ببل شئ؟ په دې جلا کېدا کې د نجلۍ

هم ملامتیا شته مګر عموما ډېر ګرم مېړونه او د ده کورنیان وي. لنډه دا چې د هلک د کورنۍ دا عذر ناسم دئ دوئ به ضرور سامان ور کوي، دا سامان چې د دوئ په کور کې هر څومره خلک استمعالوي ټول غاصب بلل کېږي. همدارنګه که یې د نجلۍ مهر نه وي ادا کړی یا نجلۍ بخښلی نه وي نو هغه به هم ادا کوي. (تبره حواله)

مهر

د مهر کمه اندازه:

پوښتنه:- د مهر کمه اندازه د شریعت له مخې لس درهمه ده. نو نن سبا د لسو درهمو وزن څو ګرامه کېږي؟

ځواب:- لس درهمه د تولو په حساب دوې تولې او اوونیمې ماشې کېږي او د ګرام په اعتبار ۳۴ ۲: ګرامه کېږي. که تر ټولو کمه اندازه مهر ټاکي نو احتیاط دي ۳۵ ګرامه سپین زر یا د دې قیمت تعین کوي. (خیر الفتاوی: ۴/ ۵۳۴، فتاوی حقانیه: ۴/ ۳۵۶، احسن الفتاوی: ۵/ ۳۲)

د فاطمي مهر وضاحت:

پوښتنه:- که یو څوک منځنی مهر ټاکي نو ستاسو په نظر به څومره پیسې کېږي؟ ځینې خلک «فاطمي مهر» یا «محمدي مهر» ټاکي. د دې تعریف څه دئ؟ په زیاتره کورونو کې لیدل شوي دي ښځه ژوندۍ یا مړه وي مهر یې نه ادا کېږي، د دې خطا مسولیت پر چا دئ؟

ځواب:- د مهر په اړه نبوي وینا ده:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: «كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا». قَالَتْ: «أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: «نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (مسلم، مشکوة: ۲۷۷)

ابو سلمه وايي چې د رسول الله له ښځې عائشې مې پوښتنه وکړه چې د رسول الله د ښځو مهر څومره وو؟ وې ويل: دوولس نيمې اوقيې او نش. وې ويل: نش پېژنې؟ ما وويل: نه! وې ويل: نيمه اوقيه، دا پنځه سوه درهمه کېږي.

قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.

(رواه احمد والترمذي و ابو داؤد و النسائي و ابن ماجه، مشكواة ۲۷۷)

عمر فاروق رضی الله عنه وويل: پام! د ښځو مهرونه مه زياتوئ، ځکه په دنيا کې که يو شی د الله په خوا کې د عزت او تقوا سبب کېدای نو تر تاسو رسول الله ډېر په دې وړ وو. ما ته علم نه شته چې رسول الله دي يا د خپلو ښځو يا د خپلو لونو مهر تر ۱۲ اوقيې زيات تاکلی وي.

د ښځو په حقوقو کې تر ټولو لومړی شی مهر دئ چې مېړه به يې ضرور ادا کوي، د امام ابو حنيفه رح په نزد د مهر کمه اندازه لس درهمه ده چې (دوې تولې او اوونيمې ماشې سپين زر) کېږي او د زياتې اندازې يې هيڅ مقدار نه شته. د خپلوس موافق چې څومره مهر وړدي روا ده، البته له مهر پرته هيڅ نکاح نه شي کېدای ځکه په دې کې بيا ډېرې خطاوې او کمزورۍ کېږي.

۱) يوه خطا د نجلي د کورنيانو او مور و پلار ده چې د مهر تاکلو پر وخت د هلک حيثيت ته نه ګوري، بلکې تر ټولو د زيات مهر ايښودلو هڅه کوي چې دا کار يې زيات وخت د شخړو سبب هم کېږي. ان ځيني وختونه دا هم پېښېږي چې د شخړو له امله واده ونه شي. خلک ګومان کوي چې زيات مهر د عزت لامل دئ، لکن دا ويارې د جاهليت دود دئ څومره بدي چې يې بيان شي لا هم کمه ده. که د مهر ډېر والی د عزت سبب وای نو رسول الله به د خپلو ښځو يا لونو مهرونه زيات کړي وای. په داسې حال کې چې رسول الله نه د خپلې ښځې او نه د لور مهر تر پنځه سوه زيات درهمه ابنی وي.

پنځه سوه درهمه يو سل يو ديرش تولې او دري ماشي (۱۳۱ ۱/۴) سپين زر کېږي. د سپينو د يوې تولې نرخ پنځوس روپۍ شي نو پنځه سوه درهمه يعني د (۱۳۱ ۱/۴) تولې سپينو شپږ زره پنځه سوه دروشپېته (۶۵۶۳) پيسې کېږي. د نرخ له اوچتېدلو او کښته کېدلو سره دا مقدار هم لوړ او کښته کېږي. په هر حال د (۱۳۱ ۱/۴) سپينو تولې حساب دي په پام کي لري. همدې ته فاطمي مهر ويل کېږي. د ځينو مشرانو علماؤ دا تګلاره وه که به نکاح په ويل کېده نو شرط به يې دا وو چې که فاطمي مهر ورکړئ نو نکاح وايم که نه بل څوک ګورئ. لنډه دا چې د رسول الله ژوند بايد مسلمان ته د اسوه حسنه وي مهرونه دي کموي نه زيات، څومره چې رسول الله د خپلو ښځو او لونو مهر ټاکلی تر ده به بل د عزت وړ څوک وي؟ ګواکي تر دې زيات مهر ګناه نه لري، خو په زيات مهر ويار کول، د همدې له امله شخړې راپورته کول او نور جاهلانه رواجونه دي چې مسلمانان بايد تر پښو وکړي.

ځواب:- ۲) د رسول الله د ښځو او لونو مهر ۱۲ نيمې اوقيې وې چې پنځه سوه درهمه کېږي. البته يوه ام حبيبه تر پښو لاندې ده ځکه د هغې مهر نجاشي پاچا څلور زره درهمه ورکړی وو. (مشکوة: ۲۷۷) د پنځه سوه درهمو وزن يو سل يو ديرش تولې سپين کېږي، د دې قيمت د سپينو له نرخه هر وخت معلوميدای شي. (فتاوی دار العلوم: ۳۴۸/۸)

ځواب:- ۳) د ځينو پوهانو په اند د فاطمي مهر مقدار يو سل څلويښت (۱۴۰) تولې سپين کېږي او د نورو په اند يو سل دوه ديرش (۱۳۲) تولې سپين ورسره برابر دي. همدا دويم قول (تقريبا ۱۳۲ تولې سپين) د مفتي عزيز الرحمن قول دئ چې د دار العلوم ديوبند ستر مفتي وو او د دار العلوم فتاوی ليکوال دئ همدا قول زموږ په اند معتبر دئ. (نظام الفتاوی: ۲۰۸/۲)

فاطمي مهر ۲۵، ۱۳۱ تولې سپين له ۵۳۰۹ کلو ګرامو سپينو سره مساوي دي. (اوزان شرعيه: ۴۹)

معجل او مؤجل مهرونه:

پوښتنه:- تر کومه چې ما اوريدلي مهر دوه ډوله دئ، مهر معجل او مهر موجل. لطفا که د دې دواړو مهرونو تعريف راته وکړئ!

ځواب:- موجل مهر هغه ته وايي چې د اداينې لپاره يې خاص وخت تاکل شوی وي او کوم مهر چې سمدستي يا د ښځې په غوښتنه به لازما ادا کېږي دا معجل دئ. د معجل مهر غوښتنه چې ښځه کله وغواړي کولای يې شي لکن د موجل مهر غوښتنه تر خپل تاکلي وخت مخکې نه شي کېدای. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۴۸)

ځواب: -۲) چې د واده پر مهال ور کول شي دا معجل دئ، کوم مهر ته چې وخت وتاکل شي يا همداسې ايله کړل سي وخت يې تعين نه شي دا موجل دئ. د نامعلوم لپاره اخيره موده مرګ يا طلاق دئ، که نيم مهر معجل وي او نيم موجل نو د معجل غوښتنه ښځه سمدستي هم کولای شي. (فتاوی دار العلوم: ۸/ ۲۴۹)

دوه ويشت روپۍ شرعي مهر نه دئ:

پوښتنه:- کله چې د نکاح وخت شي مولوي صيب نکاح وايي بيا پوښتي چې مهر څومره دئ؟ هلته حاضر وليان ورته وايي چې شرعي مهر مقرر کړئ، نو مهر محمدي شرعي ايږدي چې دوه ويشت روپۍ لس آنې او لس پيسې دي، ايا دا رښتيا شرعی مهر دئ؟

ځواب:- دوويشت روپۍ شرعي مهر بلل ناسم فکر دئ، د مهر کمه اندازه دوې تولې او اونيمې ماشي سپين زر ده. تر دې کمه اندازه مهر ورته اينبودل روا نه دي.

(آپ کي مسائل: ۵/ ۱۵۲)

ځواب:- ۲) يو څه بالا دوويشت روپۍ مهر شرعا هيڅ اصل نه لري، په مهر کي د ليږ اندازې اعتبار تر اصله وزنه اړه لري او هغه لس درهمي دي. درهمه سپين زمونږ د نن ورځې د معتبر وزن له مخې دوې تولې او اونيمې ماشي (۲/ ۱: ۷) سپين کېږي يعني (۳۵) ګرامه. همدومره اندازه سپين يا مالي نرخ يې د مهر کمه اندازه ده. د نرخونو په پورته کېدو او کښته کېدو همدې اندازې سپينو ته شرعي مهر ويل کېږي.

(خير الفتاوی: ۴/ ۵۴۹)

د مهر په اداينه کي کمزورۍ:

۱) په سرايي سيمو کي دا کمزوري شته چې څه بالا دوويشت روپۍ مهر شرعي مهر ګڼي په داسي حال کي چې دا اندازه خو د نن سبا د کم مهر مقدار هم نه شي پوره کولای.

همدا خلګ محمدي مهر بولي چې بيخي غلطه مسله ده، الله پوهېږي چې دا غلطي به تر څه وخته وي لکن افسوس دا دئ چې (ميا صيب) هم خلګ په مسله نه خبروي. لکه چې مخکې وويل شول د امام ابو حنيفه رح په نزد د مهر کمه اندازه لسه درهمه ده يعني دوې تولې او اونيم ماشي سپين زر د نن سبا د حساب موافق يو سل يو ديرش (۱۳۱) روپۍ کېږي. تر دې کم مهر تاکل روا نه دي او که چا تر دې کم مهر وتاکی نو د لسو درهمو نرخي مهر واجبېږي.

۲) بله غلطي دا هم کېږي چې د مهر اداينه چندان اړينه نه بولي. بلکي رواج دا راغلی چې ښځه مېړه ته مهر معافوي. په دې مسله هم بايد پوه شو چې د ښځې مهر د خاوند پر غاړه داسي قرض دئ لکه نور قرضونه چې وي او ادا کوي يې. البته که ښځې ټول يا بعض مهر معاف کړ نو صحيح ده مګر له شروع څخه يې اداينې ته پام نه کول ستره غلطي ده. په يوه روايت کي دي: څوک چې نکاح وکړي او د مهر د اداينې نيت نه لري نو زاني دئ.

۳) زمونږ په ټولنه کي چې کومې خرابۍ پيدا شوې يوه تر دې دا هم ده چې ښځې ته مهر اخيستل عيب ګڼل کېږي، همدا رنګه له ميراث څخه خپله حصه وړل هم عيب بولي. له دې امله يې هغه هرو مرو معافوي. که يې ونه کړي نو په ټولنه کي په بد نوم يادېږي. د دين پالو خلګو مسوليت دئ چې د ټولنې دا خرابي ختمه کړي ښځې ته هم مهر ور کړي او هم په ميراث کي برخه. که يې هغه معافوي نو ورته ودي وايي چې حق دي واخله ليږ وخت يې در سره وساته بيا که دي زړه غوښتل نو وريې کړه. په دې لړ کي دې پر دوئ هيڅ زور زياتی نه کېږي.

۴) د مهر په اړه يوه بله کمزوري دا هم شته چې که ښځه مري مهر يې ادا شوی نه وي نر بيا يې خوري. په داسي حال کي چې د شريعت له مخې که ښځه مړه شي له مېړه سره يې نژدېکت نه وي شوی نو نيم مهر به ور کوي او که ترسم خلوت (يوازيتوب) وروسته مړه شوه نو ټول مهر به ور کوي. دا مهر به يې په ميراث کي شمارل کېږي او پر وارثانو به يې ويشي. مسله بايد له علماؤ څخه وپوښتله شي.

زمونږ رواج داسي دئ چې که ښځه د خسر په کور کي ومري نو ټول مال او شتمني يې د هغوئ په قبضه کي وي او د دې وارثانو ته هيڅ هم نه ور کوي او نجلۍ د پلار پر کور مړه

شي نو هغوئ ځان پرې اچوي او مېړه ته هيڅ حق نه ور کوي. د بل پر مال ولکه کول ناروا هم ده او ټول وخت د بې برکتۍ سبب هم کېږي. بلکي ځيني وختونه د نور مال د ضياع سبب هم وي. الله دي عقل او ايمان راکړي، د جاهليت له دودونو و رواجونو مي دي وساتي. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۵۱، ۱۵۲)

د ګينو په بنه د مهر ور کړه:

پوښتنه:- ايا د شرعي مهر اندازه شته؟ د هلک کورنيان نجلۍ ته د جامو ترڅنګ په پوښ کي ګينې هم ور کوي، يا دا ګينې يې په مهر کي شمارل کېدای شي؟ حال دا چي د سرو نرخ هر وخت لوړېږي!

ځواب:- د مهر کمه انداز د احنافو په اند دوې تولې او اونيم ماشي سپين زر يا يې قيمت دځ پر زيادت يې هيڅ پابندي نه شته، د هلک له لوري چي ګينې ور کول کېږي په مهر کي شمارل کېدای شي. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۵۵)

مهر پر نارينه قرض دئ:

پوښتنه:- که مهر تاکل شوی وي، مېړه يې ادا نه کړي او نه ورته معاف شوی وي، شريعت په دې اړه څه وايي؟ يو کس وايي چي ما شل کاله مخکي واده کړی او تر اوسه مي هم د مهر ادا کولو فکر هم نه دئ کړی.

ځواب:- د ښځې مهر پر مېړه پور دئ، که هر څومره کلونه وشي هم ادا ينه يې واجب ده او که مېړه مړ شي مهر ادا نه کړي نو له ميراثه به يې لومړی مهر ادا کېږي او بيا به تقسيمېږي. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۵۶)

تر طلاق وروسته به مهر او د اولاد خرڅه ور کوي:

پوښتنه:- که زيد خپلې ښځې ته طلاق نامه ور ولېږله ايا د شريعت له مخې مهر او د اولاد خرڅه ترې غوښتله کېږي؟ هغه اولاد نه غواړي، او مالي حالت يې همداسی دئ چي د مهر له زياتو پيسو سره دي د اولاد خرڅه هم پريوه ځای ور کړي. د زيد خسر خيل وايي چي له طلاق نامې سره به يوځای مهر او د ماشومانو خرڅه هم راکوي، په دې صورت کي د شريعت فيصله څه ده؟

ځواب:- مهر به ور کوي، که يې ښځه وغواړي نو په قسطونو يې اخيستی شي، د ماشومانو خرڅه دي په مياشتو کي ور کړي، د خرڅې مقدار په سوله هم تاکل کېږي او د محکمې په توسط هم. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۵۷)

که مېړه مړ شي نو د مهر اداينه د وارثانو مسوليت نه ده:

پوښتنه:- زيد د خپلې ښځې مهر ور نه کړ او مړ شو، اوس د زيد ښځه د ده له مشر زوی څخه د مهر هغه پيسې غواړي چې زيد به ادا کولې، دا وايي چې ته به هغه پيسې ضرور ادا کوې چې ستا پر پلار قرض وي. نو په دې صورت کي د زيد پر زوی د ده د پلار مهر قرض دئ چې ميړې ته به يې ور کوي، ايا د شريعت له مخې همدا سي ده؟

ځواب:- د ښځې مهر پر مېړه قرض دئ، که مېړه مړ شي او ميراث يې پاتې وي (لکه سرای، سامان، جامې، ځايونه او نور) نو قرض به يې له همدې ميراث څخه ور کول کېږي او که هغه په داسي حال کي مړ شي چې ميراث پرېښودي نو د مهر اداينه يې د وارثانو مسوليت نه دئ. بلکې مېړه ګنهګار دئ او په قيامت به يې ور کوي. (تېره حواله)

د خلعې غوښتونکې د مهر حق لري:

پوښتنه:- د خلعې په صورت کي ښځه د مهر حق لري که نه؟ يعني مېړه به ښځې ته مهر ور کوي که نه؟

ځواب:- په خلع کي چې کوم شرائط وتاکل شي هغه به دواړه لوري مرعاتوي، که د مهر په ايله کولو له ښځې سره خلع شوې وي نو حق يې نه شته او که د مهر هيڅ يادونه ونه شي نو هم مهر معاف دئ البته د مهر ادا کولو شرط وي نو بيا به يې ادا کوي.

(آپ کي مسائل: ۵/ ۱۶۰)

ښځه څنګه مهر معافولای شي؟:

پوښتنه:- زه له تاسو دا مسله پوښتم، ما خپل مېړه ته مهر معاف کړ، په ژبه مي اقرار هم کړی او پر کاغذ مي هم وليکل، ايا په ويلو او ليکلو مهر معافېږي؟ د شريعت حکم څه دئ؟

ځواب:- د ښځې مهر پر سړي پور دئ، که د قرض خاوند خپل پور معاف کړي نو روا ده په خوله ووايي که يې ليکي، ښځه هم د خپل مهر په اړه د معافۍ حق لري. (تيره حواله)

د مهر تر بخښلو وروسته يې غوښتنه:

پوښتنه:- ليږ وخت مخکې يوه نجلۍ واده شوه. د نکاح پر مهال د نجلي مهر ۸۰۰۰ روپۍ وټاکل شو او خسرخيلو يې هلته ۴۰۰۰ زره روپۍ ور کړې پاتې نجلۍ خپل مېړه ته معاف کړې. يو څه وخت وروسته نجلۍ د خسرخيلو له اجازې پرته د پلار کور ته ولاړه او بيا يې مور و پلار د طلاق غوښتنه وکړه. تر کشمکش وروسته يې ښځې ته طلاق ورکړ، نو د نجلۍ کورواله د معاف شوي مهر غوښتنه وکړه او له هلکه يې ۴۰۰۰ روپۍ واخيستې. ايا دا پيسې د نجلۍ کورواله ته روا دي که ناروا؟

ځواب:- کوم مهر چې نجلۍ معاف کړی وو د بيا غوښتنې حق يې نه لري. البته مېړه ښه کړي دي چې د هغوئ احسان يې پر ځان نه دئ منلی. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۶۰)

که ښځه مهر معاف کړي نو پر خاوند يې ادا ينه نه شته:

پوښتنه:- زما مهر =/ ۵۰۰، ۱۱ روپۍ ټاکل شوی دئ چې نيم يې معجل او نور نيم يې موجل دئ. ما يې سمدستي د ادا ينې وس نه درلود، د اوده په شپه چې ښځې ته ورغلم نو تر لنډ مجلس وروسته مې ښځې ته دا حالت بيان کړ هغې سمدستي ټول مهر راته معاف کړ. لطفا د شريعت له مخې مې پوه کړئ چې ما ته خپله ښځه حلاله ده که نه؟

ځواب:- که ستا بيان او د ښځې اقرار نامه دي سمه وي نو مهر معاف شو او پر تا يې ادا ينه لازمي نه ده. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۶۱)

وليمه

د وليمې شرعي ارزښت:

پوښتنه:- د شريعت له مخې وليمه واجب ده که سنت؟

ځواب:- وليمه سنت ده، د رسول الله له فعل او وينا څخه ثابته ده البته واجب نه ده. د عبد الرحمن بن عوف په اړه حديث کې دي:

فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَتَزَوَّجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (بخاري: ۲/ ۷۷۷ باب من اولم علی بعض نسائه)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أولم على زَيْنَب أولم بِشَاة(مشكوة : ۲/ ۲۷۸، باب الوليمه، فتاوی حقانيه: ۴/ ۴۲۸)

لومړی روايت وايي چې رسول الله ابن عوف ته د وليمې امر وکړ او دويم روايت وايي چې رسول الله پر ښځو د وليمې ميلمستيا کوله.

د وليمې مسنون وخت:

پوښتنه:- د وليمې مسنون وخت کوم دئ؟ تر واده مخکې که وورسته؟

ځواب:- د وليمې مسنون وخت د ناوې تر کور ته راوړلو وروسته دئ. له ښځې سره به خلوت او جماع وکړي بيا به وليمه کوي نو دا مسنون طريقه ده، که ښځه کور ته راوړي خو تر جماع وړاندې ميلمستيا وکړي نو دا سنت وليمه نه شوه. بلکې يوه ميلمستيا ده، لکه د قربانۍ څاروي چې تر وخت مخکې ذبح شي نو قرباني نه شوه البته خوراک يې روا دئ.(فتاوی حقانيه: ۴/ ۴۲۸)

په وليمه کې ناروا کارونه:

پوښتنه:- که په وليمه کې ناروا کارونه وي(لکه سروزا او ويډيو ډکول) نو ګډون په کې څنګه دئ؟

ځواب:- که په وليمه کې ناروا کارونه کېږي او له مخکې سړی په خبر هم وي نو ګډون په کې روا نه دئ. که ور شي او بيا په خبر شي البته ستارخان له نه وي راوړل شوی نو که امام او ديني عالم وي ستون دي شي او که عام سړی وي پاتې دي شي. که ناروا کارونه ستارخان ته نژدې وي نو بيا ترې تلل ضروري دي که څه هم عام سړي وي.

(فتاوی حقانيه: ۴/ ۴۲۹)

وليمه تر څو ورځو روا ده؟:

پوښتنه:- وليمه يوه ورځ وي؟

ځواب:- وليمه هغه ميلمستيا ده چې تر واده وروسته وي، په شريعت کې يې خاصه ورځ نه ده ټاکل شوې بلکې د واده کوونکي وس ته يې ايله کړې ده. که تر يوه ورځ زيات دعوت کولای شي نو روا ده.

له انس څخه روايت دئ چې رسول الله د صفيې وليمه درې ورځې وکړه. (اعلاء السنن: ۱۱/ ۱۳، باب جواز الوليمه الى ايام ان لم يكن فخرا، فتاوى حقانيه: ۴/ ۴۳۰)

په سنت وليمه کې د بې وزلانو ګډون:

پوښتنه:- وليمه د شريعت له مخې څه ارزښت لري؟ نن چې کوم حالت په پاکستان کې دئ ايا دا د سنت موافق دئ؟

ځواب:- وليمه سنت ده، په کوم ورځ چې له ښځې سره مېړه يو ځای شي په دا سبا دي له خپل وس سره سمه ميلمستيا وکړي، مګر ځان ښودنه، زيات پښار پر ځان راوستل او پورونه اخيستل منعه دي. په وليمه کې به مسکينان هم راغوښتل کېږي. روايت کې دي:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ (بخاري و مسلم)

له ابو هريره روايت دئ چې رسول الله وويل: بده وليمه هغه ده چې شتمن ورته وبلل شي او مسکينان پرېښودل شي.

نن سبا چې کومې وليمې کېږي په هغو کې زياتره ځان ښودنه وي د سنتو لورې په کې کمزورې ښکاري، روايت کې دي:

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ» (ابو داؤد، مشكوة: ۲۷۹)

رسول الله د ځان ښودونکو له خوراک خوړلو منعه وکړه.

له دې امله دي د داسي وليمې دعوت نه منې، نن سبا خو به وليمه کې د نارينه او ښځو ګډون او اختلاط هم وي. خوراک پر ميز او کرسيو کېږي، ويډيو او فلم هم ډېر ېږي ان ځينې ځايونه خو سروز هم ډېر غوي دا رنګه نور هم ډېر ناروا کارونه، چې دې ته ورتګ په هيڅ ډول جواز نه لري. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۶۴)

د ولیمې لپاره جماع شرط نه ده:

پوښتنه:- ولیمې ته جماع شرط ده؟ یعني که له ښځې سره جماع ونه کړي نو راتلونکې شپه ولیمه کولای شي که نه؟

ځواب:- ولیمه روا ده، کله چې مېړه او ښځه سره یوځای شي نو ولیمه روا ده جماع شرط نه ده. (تېره حواله)

د دولت له لوري په ولیمه کې پر بې ځایه خرڅو بندیز:

پوښتنه:- د واده ولیمه لازمي ده مګر دولت پرې بندیز لګولی، له دې سره باید څه وشي؟

ځواب:- ولیمه نبوي سنت ده او له سنت سره سمه ادا ینه یې نن هم ممکنه ده البته د ولیمې په نوم چې بې ځایه خرڅې کېږي دا حرامي دي، که یې دولت بندې کړي نو ښه کار دئ. (آپ کي مسائل: ۵/ ۶۴)

د خاوند او ښځې حقوق

ښځه به د مېړه حکم مني که د مور و پلار؟:

پوښتنه:- ښځه به لومړی د مور و پلار امر مني که د خاوند؟

ځواب:- د دواړو امر به مني البته په خپلو حدودو کي دننه. له مېړه سره چې کوم کارونه اړه لري په هغو کي به د ده اطاعت کوي او څه چې یې تر مور و پلاره اړه لري هلته به بیا د هغو خبره مني. داسي به نه کوي چې د یوه په وجه دبل حقوق ایله کړي ځکه د الله په نافرماني کي د چا اطاعت نه شته. کما ورد لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق.

(فتاوی دار العلوم: ۸/ ۴۱۷)

ایا د مور و پلار په وینا د خاوند مخالفت روا دئ؟:

پوښتنه:- که مور و پلار لور ته ووایي چې له خپل خاوند سره مینه ونه کړي، زمونږ خبره منه او د خاوند خبرې ته پام مه کوه، مه یې د ارام خیال کوه او مه د تکلیف، په داسي حال کي به د دوئ خبر منل کېږي؟

ځواب:- دا د شرعي خلاف امر دئ له دوئ سره هیڅ مناسب نه دئ، د دې حدیث چې لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق موافق د مور و پلار خبره به نه مني، که نجلۍ په دې لړکي د مور و پلار خبره ومني نو ګنهګاره ده. (تېره حواله)

ښځه به د خاوند خبره مني:

پوښتنه:- ښځه که د خاوند خبرونه مني او د ده له امره سرغړونه وکړي نو د شریعت حکم څه دئ؟

ځواب:- ښځه به د خاوند هغه امرونه مني چې له شریعت سره مخالف نه وي که یې خبره ونه مني نو ګنهګاره ده، که څه هم د مور وپلار اطاعت لازمي دئ خو د خاوند حق پرې زیات دئ. (فتاوی دار العلوم: ۸/ ۴۰۸)

پوښتنه:- تر یو نیم کال مخکې ما ته خبر ورسېد چې خوابنې مي زخمي شوې، نو زه له ښځې سره سمدستي د خسر کور ته ولاړم، ښځې یې په دې بانه راځخه ورګرزوله چې مور یې نارو غه ده او اوس یې نه رالېږي څو ځلې زه خپله او یو ځل مي مور و پلار ورغلي خو نه یې ورکوي په دې صورت کې شرعي فیصله څه ده؟

ځواب:- د نجلۍ مور و پلار ته دا حق نه شته چې لور له خاونده راوګرزوي، لور که یې په دې کې خبره ومني نو ګنهګاره ده له دې کاره دې توبه وګاړي او لور دې د مېړه کور ته ولېږي، نجلۍ ته په کار ده چې په دې اړه د مور و پلار خبره ونه مني، د خاوند اطاعت دې وکړي او په دې اړه یې تر مور و پلار د خاونده خبره منل لازمي دي.

(فتاوی دار العلوم: ۸/ ۴۰۸)

له خاوند سره خبرې:

پوښتنه:- که ښځه د خاوند خبره رد کړي، همدارنګه ورته بد ویل ګناه ده؟ ایا همدلته دي د دې ناحقې خبرې یادونه ورته وشي که چې ښځه ارامه شي؟

ځواب:- که خاوند غلط کار کوي نو رد دي کړي، مګر د خبرو اندازه به یې نه د بې عزتۍ وي، نه د امر او بد ویلو. بلکې په ښه مینه او هوښیارۍ دي ورته یاد کړي تر دې وروسته به ضرور هغه اصلاح کېږي. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۷۳)

د خاوند له اجازې پرته د ښځې وتل:

پوښتنه: - که ښځه د خاوند له اجازې پرته د خپلوان، پلار یا سیل ته ولاړه شي نو د شریعت حکم څه دئ؟

ځواب: - ښځه له اجازې پرته د پلار یا بل کور ته تلل روا نه دي، خاوند دي هم هر وخت نه منعه کوي بلکي کله ناکله دي د پلار یا نورو خپلوانو کور ته د تلو اجازه ورکوي.

(فتاوی دار العلوم: ۸/ ۴۰۹)

پوښتنه: - ایا ښځه د خاوند د امر خلاف چیري تلای شي؟

ځواب: - نه شي تلای، البته په څو صورتونو کي تلای شي:

۱) په اونۍ کي د مور و پلار لیدلو ته

۲) په کال کي یوځل د نورو محرمو خپلوانو لیدو ته

۳) که یې پلار خدمت ته اړ وي، لکه: پلار ګوځې وهلی وي، د خدمت یې بل څوک نه وي نو هره ورځ خدمت ته ور تلای شي. که یې مور ناروغه وي همدا حکم دئ. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۷۴)

د خاوند له اجازې پرته خرڅه:

پوښتنه: - خاوند چې د کور مصرف ته څه ورکړي وي له دې څخه که ښځه د نوم لپاره هغو خلګو ته څه ورکړي یا یې ورته مصرف کړي چې د دې اړتیا پوره کوي او خاوند په خپه کېږي هم نور روا دي؟

ځواب: - له داسي مصرفه دي ځان وساتي چې خاوند پرې خپه کېږي. البته د دې تدبیر داسي دئ چې له خاونده دي ځان ته یو څه پیسې واخلي بیا دي هغو ته ورکړي.

(آپ کي مسائل: ۵/ ۱۷۴)

ایا خاوند مجازي خدای دئ؟:

پوښتنه: - د یوې اونیزې په مضمون کي یوې ښځې لیکلي ول: خاوند یې د نه ښکلا له امله خوښ نه دئ. که ورسره اوسي نو تېروتنې ترې کېږي دا خلع غواړي خو مور و پلار یې وایي چې خاوند ته بد شکله ویل ګناه ده. نو هغې په ځواب کي وویل: خاوند خدای بلل د

هندو ښځو فکر دئ که نه په اسلام کي د دواړو لوري رضا لازمي ده او که هغه ښځه وغواړي نو له تېروتنې د ځان ساتنې لپاره خلع کولای شي. ځکه د نکاح هدف له ټولنيزو بديو ځان ساتنه ده. پوښتنه دا ده چې ايا خاوند مجازي خدای بلل رښتيا هم د هندو ښځو طريقه ده؟ که داسي وي نو ما چې تر اوسه پر خپله مطيعه ښځه د مجازي خدای او حاکم په توګه ظلم کړی نو ايا زه ګنهګار يم او که د نه علم په وجه معاف يم، ايا له خپلې ښځې معافي وغواړم؟ الله دي ما معاف کړي، خاوند مجازي خدای بلل د هندوانو طريقه ده که ناسم فکر دئ؟

ځواب: - الله نارينه وو ته پر ښځو حاکميت ور کړی مګر نه مجازي يا حقيقي خدای، د حاکم مطلب نو دا نه دئ چې پر ښځه دي زور زياتی کوي او نه به يې حقيره ګڼي. ځوک چې پر خپله ښځه ظلم کوي نو ډېر لوی ظالم دئ. ته له ښځې سره ښه سلوک غوره کړه او د ټېر معافي غواړه. خاوند خدای بلل د هندوانو طريقه ده اسلام نه دئ. البته ښځه به د خاوند دومره درناوی کوي چې ان نوم به يې هم نه اخلي. روا امر به يې نه ردوي، که ښځې ته خاوند د بد صورتۍ، بد اخلاقۍ، بې دينۍ يا له بلې وجې خوند نه ور کوي نو خلع کولای شي. (آپ کي مسائل: ۵/ ۱۷۷)

د نافرمانه ښځې شرعي حکم:

پوښتنه: - زمونږ په ګاونډ کي يوه کورنۍ اباده ده، د ښځې او خاوند ډېري ښې اړيکې وې، خاوند ښه سړی دئ، مګر ښځه يوه ورځ په غوسه شوه، ضد يې بې ځايه وو، سړي ډېر صبر کاوی لکن کله چې ښځې دويم ځل ضد وکړ مېړه په غوسه شو او ښځه يې په څپېړه ووهله. نو ښځې مېړه، پلار او مور ته يې د سپکو لفظ استعمال کړ او بيا د پلار کور ته ولاړه. مور يې تر ې خپه شوه نو ښځه بېرته راغله البته خاوند او ښځه خبرې نه سره کوي او نه ښځه د خاوند خوشاله کولو کوښښ کوي. د دې پېښې حل د قران او حديث په رڼا کي راته په ګوته کړئ!

ځواب: - پر مخ څپېړه ور کول منعه دي، حديث کي يې سخت ممانعت راغلی. ځکه نو خاوند ظلم کړی، د ښځې د ضد له امله دي دومره نه په غوسه کېږي. ښځې چې د څپېړې

ځواب په ښکنځلو ور کړی نو دې هم بد کړي. ښځې ته د مېړه بې ادبي روا نه ده ښکنځل خو ستره ګناه ده. په روایت کې دي:

دې انسانان داسې دي چې نه یې لمونځ قبلېږي او نه بله نیکي. په دې درو کې یوه هغه ښځه ده چې مېړه یې تږې خپه وي. په یوبل روایت کې دي چې فرشتې پر لعنت وایي. خاوند باید میرمن راضي کړي او ښځې چې ښکنځل کړي نو له مېړه دي معافي وغواړي او الله ته دي هم توبه وکړي. (آپ کې مسائل: ۵/ ۱۷۷)

پر خاوند د ښځې حقوق:

پوښتنه:- تر ورځنۍ جامو، له وس سره سمه غذا، تاکلی مهر او له دې پرته نور حقوق هم ښځه پر مېړه لري؟ لکه: د اختر قرباني و جامې، د ناروغۍ دوایي، د ډاکټر فیس، د خپلوانو کور ته د تلو خرڅه، د ډالیو قیمتونه، که سړی په اصرار ښځه سفر ته ور سره بوزي نو د سفر خرڅه ور کول او د ګیډو خرڅه به هم مېړه ور کوي که نه؟ که له یادو شیانو کوم یو پر مېړه لازمي نه وي نو په مهر کې شمارل کېدای شي؟ که ښځه پر دې راضي نه وي نو مېړه یې له خپلوانو او نامحرمو خلکو ته له ورتګ او لیک لیکلو منعه کولای شي؟ د شریعت له مخې به مهر ښځه له خاونده اخلي که یې وارثان، ایا خاوند هم پر ښځې کوم مالي حق لري که نه؟

ځواب:- په درمختار کې دي:

(قَوْلُهُ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ مُدَاوَاتُهَا) أَيْ إِتْيَانُهُ لَهَا بِدَوَاءِ الْمَرَضِ وَلَا أُجْرَةِ الطَّبِيبِ وَلَا الْفَصْدِ وَلَا الْحِجَامَةِ (شامي) وایضا في الشامي:

[تَنْبِيهٌ] قَدْ عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لَهَا الْقَهْوَةُ وَالدُّخَانُ وَإِنْ تَضَرَّرَتْ بِتَرْكِهِمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ الدَّوَاءِ أَوْ مِنْ قَبِيلِ التَّفَكُّهِ فَكُلٌّ مِنَ الدَّوَاءِ وَالتَّفَكُّهِ لَا يَلْزَمُهُ كَمَا عَلِمْت.

(ج: ۲/ ۶۴۹)

لنډه دا چې پر خاوند له معمولي جامو، کورني ضروریات نور شیان لازمي نه دي، لکه د دوا قیمت، د ډاکټر پیسې، د اختر قرباني او جامې، د خپلوانو کور ته د تلو خرڅه او نور. که

دا شيان د مهر په نيت ور کول شي او ښځه يې ومني نو په مهر کي حسابېږي. که يې خاوند له ځان سره په سفر کي بوزي نو د سفر خرڅه يې پر مېړه ده دا په مهر کي نه شمارل کېږي.

په درمختار کي دي: ولا يمنعها من الخروج الى الوالدين فى كل جمعة.

ترجمه: په هره جمعه کي کي يې مېړه د مور و پلار له کوره نه شي منعه کولای. له نامحرم سره د ملاقات او يا خط ليکلو يې منعه کولای شي او بايد منعه يې کړي. د موجل مهر وخت مرګ يا طلاق دئ، که مېړه طلاق ور کړي نو ښځه وروسته مهر اخيستی شي. که خاوند مړ شي نو له ميراثه يې تر لاسه کولای شي او که ښځه مړه شي نو وارثان يې مهر ورلای شي. په وارثانو کي يې خاوند هم داخل دئ نو دی به خپله حصه نه ور کوي. د نکاح له امله مېړه پر ښځه مالي حق نه لري چې ترې تر لاسه يې کړي. الهي وينا ده:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ. ((النساء: ۲۴)

نارينه وو ته امر دئ چې په مالونو ښځې وغواړي، حق يې ادا کړي نه دا چې مېړه له ښځې مال واخلي البته که د مال په بدل کي خلع وشي نو هغه مال مېړه اخيستی شي.

(فتاوی دار العلوم: ۸/ ۴۱۹)

د طلاق احکام و مسلې

يادونه: د طلاق ټول مسائل د آپ کي مسائل له ۵ ټوک ۲۱۵ بيا تر ۲۳۹ مخونو اخيستل شوي.

د طلاق ور کولو شرعي طريقه:

پوښتنه: – په اسلام کي د طلاق ور کولو صحيح طريقه څه ده؟ يعني طلاق به څه ډول ور کول کېږي؟

ځواب: – د طلاق ور کولو درې طريقې دي:

۱) يوه دا چې ښځه له حيضه پاکه شي نو له جماع پرته يو رجعي طلاق ور کړي بيا ورته رجوع ونه کړي څو يې عده ووزي. البته د عدې په وخت کي رجوع ورته کولای شي، که عده ووزي نو دويم ځل نکاح کولای شي، دا تر ټولو ښه طريقه ده.

۲) بله طريقه دا ده چې په درو طهرونو کې يو - يو طلاق ورکول شي. دا صورت يې هم ښه نه دئ او له شرعي حلالې پرته نکاح نه شي کېدای.

۳) درېيم صورت يې بدعي طلاق دئ، چې څو صورتونه لري. مثلا: ښځې ته د حيض پر مهال طلاق ورکول شي يا په داسي طهر کې طلاق ورکول شي چې جماع پکې شوې وي. يا په يوه لفظ په يوه مجلس کې پر يوه ځای درې طلاقه ورکړي. دا بدعي طلاق دئ. حکم يې دا دئ چې دا سړی ګنهګار دئ مګر طلاق يې واقع کېږي. که يو طلاق ورکړي نو واقع کېږي، که دوه ورکړي هم او که درې ورنو هم. که څه هم په يوه لفظ وي، په يوه مجلس کې او په يوه طهر کې.

طلاق به څه ډول ورکول کېږي؟:

پوښتنه: - زموږ په هيواد کې چې کورنۍ قوانين نافذ شوي له هغه وخته تر اوسه داسي ګڼل کېږي چې که مېړه ښځې ته درې طلاقه ورنه کړي نو اغيز نه لري. يعنې يو يا دوه هيڅ اثر نه لري. نو که څوک طلاق ورکوي يا د محکمې قاضي يې په طلاقه وي نو درې طلاقه به ورکوي او ليکنه به هم د درو کېږي. ايا دا طريقه سمه ده؟ که ځواب منفي وي نو صحيح طريقه څه ده؟

ځواب: - يو ځل درې طلاقه ناوړه دي په دې توګه د مېړه او ښځې اړيکې پرې شوې، د رجوع او سولې هيڅ امکان پاتې نه شو او له حلالې پرته بله نکاح هم نه شي کېدای.

تر ټولو ښه طريقه دا ده چې که طلاق ورکوي تر حيض وروسته دي يو رجعي طلاق ورکړي په دې صورت کې چې ښځه له عدې نه وي وتلې نو تر هغو طلاق اغيز نه لري. بلکې نکاح همداسي پاتې ده او په عده کې دننه مېړه رجوع کولای شي، که خاوند په عده کې رجوع ونه کړه نو د عدې په ختمېدلو طلاق اغيز کوي او نکاح ختموي تر دې وروسته که سوله امکان ولري نو بيا نکاح کېدای شي.

پوښتنه: - ښځې ته که په ژبه طلاق ورکوي نو څنګه به وي او که يې ورته ليکي نو څنګه؟ له دې پرته به د طلاق پر وخت څومره پيسې ورکوي؟

ځواب: - طلاق که په ژبه وي که په لیکلي بڼه سنت طریقه یې دا ده یو رجعي طلاق دي ور کړي بیا دي ورته رجوع نه کوي څو یې عده ختمه شي. له دې ښځې سره که خلوت شوی وي نو مهر به یې ور کوي له دې پرته به یوه جوړه جامې له خپل وس سره سمې ور کوي او که خلوت نه وي شوی نو نیم مهر به ور کوي.

تر واده مخکې د یوه طلاق حکم:

پوښتنه: - د نجلۍ نکاح وشوه خو واده یې نه دئ شوی نو هلک ورته یو ځل وویل چې طلاقه یې! د دې خبرې تر څلور زیاتې میاشتې شوې دي نو ایا طلاق واقع دئ؟

ځواب: - په داسې حالت کې له یوه طلاق څخه بائن طلاق واقع کېږي او دا ښځه به عده هم نه تېروي هغه نجلۍ له ځنډ پرته بل ځای نکاح کولای شي. او د دواړو طرفونو په خوښه هلک او نجلۍ هم بیا نکاح کولای شي.

تر واده مخکې دریم طلاقه:

پوښتنه: - زما ملګري نکاح کړې وه خو واده یې نه وو شوی، ده د چا په وینا طلاق ور کړ او د نجلۍ پلار ته یې طلاق نامه ور ولېږله. که هلک بیا له دې نجلۍ سره نکاح غواړي نو کولای شي که نه؟ ځینې خلګ وایي حلاله به کوي او ځینې وایي حلالې ته اړتیا نه شته.

ځواب: - که هلک یو طلاق ور کړی وي نو نکاح کولای شي او که یې داسې لیکلي وي چې دریم طلاقه ور کوم نو له شرعي حلالې پرته نکاح نه شي کېدای.

پوښتنه: - زما په کوزده کې نکاح هم وشوه البته واده نه دئ شوی، ما د یوه کار په اړه وویل چې نه یې کوم که مې وکړ نو ښځه به مې دریم ځله طلاقه وي، تر دې دوه کاله وروسته زما واده وشو. ما د مولانا اشرف علي تهانوي په کتاب بهشتي زیور کې لوستي ول چې په دې مسله کې یې د جواز صورت ښودلی وو البته ما نکاح نوې کړه مګر بیا مې هم په زړه کې خیرې شته چې داسې نه دریم طلاقه واقع شوي وي. نو لطفا د قران، حدیث او حنفي په فقهي په رڼا کې ځواب راکړئ!

ځواب:- تا چې کوم صورت لیکلی په دې کې یو طلاق واقع کېږي، ځکه د طلاق لفظ دي ېېل- ېېل یاد کړی نو یو طلاق واقع شوی، دوه طلاقه لغو دي، تا چې نکاح نوې کړې نو ښه دي کړي.

پوښتنه:- له یوې نجلۍ سره مې نکاح وشوه. واده لا نه وو شوی چې د یو اختلاف له املې مې نجلۍ ته ولیکل زه تاته طلاق در کوم. نجلۍ د خاوند حق نه دئ ادا کړی، اوس د نجلۍ کورنۍ وایي چې نجلۍ د خاوند حقوق نه دي ادا کړي نو طلاق واقع شوی، مګر زه په دې وخت کې نه پوهېدم چې په داسې صورت کې یو طلاق هم واقع کېږي، نو ایا طلاق واقع شوی؟

ځواب:- تر څو چې خاوند و ماینه سره یو ځای شوي نه وي نو په یوه طلاق ښځه له نکاح وزي هغه بیا نه شي اخیستی، دا که په پوهه وي یا په ناپوهي. ستا ښځه دي له نکاح وتلې، نیم مهر یې درباندې لازم دئ، نجلۍ له عدې پرته بل ځای نکاح کولای شي که د نجلۍ والدین او دا خپله راضي وي نو ته هم نکاح ور سره کولای شې، د دې نوې نکاح مهر به بیا ورکوې.

پوښتنه:- د عمومي رواج موافق مور و پلار د اړتیا په صورت کې د خپل اولاد نکاح کولای شي، له والدینو چې یې یو قبول کړي نو د هلک او نجلۍ نکاح وشوه. خو کله چې دواړه لوی شول نو خبره دې ځای ته ورسېده چې نجلۍ ته یې طلاق ورکړ. زه دا پوښتم چې که تر واده مخکې طلاق ورکړي نو بیا نکاح ور سره کېدای شي که نه؟ ایا د دې نجلۍ او هلک خبرې د شریعت له مخې روا دي که نه؟

ځواب:- که تر واده مخې طلاق ورکړل شوی وي نو نکاح کولای شي په دې شرط چې دې طلاقه به یې یو ځای نه ورکړي، له نکاح پرته د نجلۍ او هلک خبرې روا ئښت نه لري ځکه تر طلاق وروسته هغه نجلۍ پردۍ ده.

رجعي طلاق

د رجعي طلاق تعریف:-

پوښتنه:- په اسلام کې د رجعي طلاق تعریف او حکم څه دئ؟.

ځواب:- رجعي طلاق دادئ چې خاوند خپلې مېرمنې ته یو یا دوه ځله په ښکاره الفاظو طلاق ورکړي او داسې لفظ ورسره ونه کاروي چې مفهوم یې په سملاسي ډول د نکاح

ختمولو وي، د رجعي طلاق حکم دادئ چي مېرمن د عدې تر پوره کېدو په قانوني ډول د نارینه په نکاح کي ده او خاوند حق لري چي په عده کي دننه کله وغواړي رجوع ورته کولای شي، د رجوع مطلب دادئ چي يا په ژبه وو ايي خپل طلاق مي واخيست يا مېرمنې ته لاس ور وړي، دويم ځل د نکاح ضرورت نه شته مګر که عده تېره شوه او ده له خپل قول يا فعل څخه رجوع ونه کړه نو اوس دواړه خاوند او مېرمن نه دي، ښځه بل ځای خپله نکاح کولای شي او که د دواړو تر منځ روغه جوړه وشي نو دويم ځل بيا نکاح روا ده او تر رجوع وروسته که څه هم د طلاق اثر ختمېږي مګر کوم طلاقونه چي يې ورکړي او کارولي دي ځکه نو اوس يوازي د پاتي طلاقونو اختيار لري ځکه خاوند ته ټول د درو طلاقونو اختيار ورکول شوی دئ. که دی يو رجعي طلاق ورکړ نو اوس دوه ورسره پاتي دي او که يې دوه رجعي طلاقونه ورکړل نو بيا يو ورسره پاتي دئ، که دا سړی هر وخت خپلې مېرمنې ته يو بل طلاق ورکړي نو مېرمنه يې پرې حرامېږي او پرته له شرعي جواز څخه يې دويم ځل نکاح هم نه کېږي.

پوښتنه:- زما يو دوست چي خپلې مېرمنې ته چي خپه ده په غوسه کي زه فلانی د فلاني زوی خپلې مېرمنې فلانی د فلاني مېرمنې او د فلاني لور ته په ليکلي ډول دا الفاظ چي ما تا ته يو طلاق درکړی ور ولېږل، اوس هغه غواړي چي دويم ځل له ښځې سره يو ځای شي په شرعي ډول هغه څه کفاره ورکړي او که بايد دويم ځل نکاح وشي؟، کله چي ده دا الفاظ وليکل دوې - درې ورځې وروسته يې مېرمن کور ته راغله اوس دواړه سره خوشاله دي مګر له يوه بل سره يې نژدېکت نه دئ کړی ځکه نو په بيړه ځواب راکړئ.

ځواب:- که يې صرف يو طلاق ليکلی وو نو کفارې ته اړتيا نه شته د عدې تر ختمېدو نکاح پاتي ده، په عده کي دننه دي دواړه له يوه بل سره جنسي اړيکې ونيسي نو د طلاق اثر له منځه ځي.

په رجعي طلاق کي تر څه وخته رجوع کېدلای شي؟:-

پوښتنه:- په رجعي طلاق کي د رجوع وخت يوه مياشت ده که زيات؟، له رجوع څخه مراد د جنسي اړيکو نيول ضروري دي که په دواړو کي يو يا دواړه د دې وړ نه وي نو رجوع به څرنګه کوي؟.

ځواب:- د رجعي طلاق په عده کي دننه رجوع کېدلای شي او د عدې له مخې طلاقې شوې ښځې پر درې ډوله دي: ۱) حامله چې عده يې د ولادت زېږول دي، د ماشوم په زېږولو يې عده ختمېږي ژر پيدا شي او که وروسته. ۲) هغه مېرمنې چې حيض پرې راځي د هغوئ عده درې حيضه ده کله چې تر طلاق وروسته درېيم ځل پاکه شي نو عده يې ختمېږي. ۳) هغه ښځې دي چې نه حاملې وي او نه حيض ورته راځي د هغوئ عده درې مياشتې ده، په رجعي طلاق کي که خاوند غواړي چې خپلې ښځې ته رجوع وکړي نو په ژبه دي ووايي چې رجوع مي وکړه، په همدې سره رجوع کېږي او که يې په ژبه څه ونه وېل له يوه بل سره يې جنسي اړيکې ونيولې او يا يې په مينه و محبت لاس ور ووړ نو هم رجوع وشوه.

د طلاق په ثبتولو طلاق واقع کېږي که څه هم ښځې ته نه وي رسېدلی:-

پوښتنه:- زيد په يوه کورنۍ کي واده وکړ تر دواده درې مياشتې وروسته يې د مېرمنې ورور د زيد په نه شتون کي هغه کور ته بوتله، زيد يو طلاق وليکی او ثبت يې کړ مګر د زيد خواخوږو دا ثبتونه منسوخه کړه او بيرته يې زيد ته د ډاګ په وسبله ور ولېږله چې تر اوسه له زيد سره خوندي ده، پوښتنه داده چې ايا په دې صورت کي زيد خپلې مېرمنې ته رجوع کولای شي حال دا چې مېرمن يې په طلاق نه ده خبره ځکه ثبت هغې ته رسېدلی نه دئ؟.

ځواب:- که يې په ثبت کي يو طلاق ليکلی وو نو په ليکلو يې يو طلاق واقع شو، ښځې ته د ثبت رسېدل او يا د هغې خبرېدل شرط نه دئ، ښځې ته ليکنه ورسېږي او که نه او د طلاق په ور لېږلو خبره وي که نه طلاق واقع کېږي، ځرنګه چې په ياد صورت کي يو رجعي طلاق واقع شوی دئ ځکه نو په عده کي دننه رجوع کولای شي او د عدې تر ختمېدلو وروسته يې دويمه نکاح روا ده.

ايا تر طلاق وروسته خاوند او مېرمن پردي ګرزي؟:-

پوښتنه:- زمونږ يو دوست دوه ويشت مياشتې وړاندي طلاق ورکړی وو، دوې مياشتې وروسته يې مېرمنې پرده پيل کړه، د ده مېرمنې وويل چې طلاق واقع شوی دئ ايا دا سمه ده؟.

ځواب:- د يوه طلاق په ورکولو يو رجعي طلاق واقع کېږي او په عده کي دننه خاوند رجوع کولای شي او د نکاح له نوي کولو پرته له يوه بل سره جنسي اړيکه نيولای شي او د عدې چي دري حيضه دي تر تېرېدو وروسته نکاح ختمېږي او دواړه له يوه بله پردي ګرزي، ځرنګه چي په دوې ميا شتې کي عده پوره کېدلای شي نو که خاوند رجوع نه وه کړې او مېرمن دا دعوه کوي چي په دې دوو ميا شتو کي دا دري ځله له حيضه پاکه شوې ده نو دعوه يې د منلو وړ ده او دوې ميا شتې وروسته يې پرده کول ښخي صحيح ول، که دواړې غاړې خوشاله وي نو اوس هم دويم ځل نکاح کولای شي.

حاملې مېرمنې ته به رجوع څرنګه کېږي؟:-

پوښتنه:- ما خپلې د پنځو ميا شتو حاملې مېرمنې ته په غوسه کي طلاق ورکړ تر اوسه مي رجوع نه ده کړې، اوس چي ولادت نژدې دئ نو د رجوع طريقه څه ده؟.

ځواب:- که دي رجعي طلاق ورکړی وو نو تر ولادت وړاندي رجوع کېدلای شي، د ماشوم تر زېږولو وروسته عده ختمېږي او تر دې وروسته د رجوع حق نه شته البته د دواړو په خوښه دويم ځل نکاح روا ده، د عدې تر ختمېدو وړاندي د رجوع طريقه داده چي په ژبه دي ووايي خپلې مېرمنې ته مي رجوع وکړه يا دي له يوه بل سره جنسي اړيکې ونيسي او يا دي د رجوع په نيت هغې ته لاس ور وړي.

د يوه يا دوو طلاقونو په ورکولو د جوړې - روغي امکان شته:-

پوښتنه:- مور او ربدلي چي تر څو دري ځله طلاق نه وي ورکړل شوی نه واقع کېږي که تاسو دوه ځله مکمل طلاق بللی دا څه ډول ده؟.

ځواب:- طلاق خو يو هم واقع کېږي مګر تر يوه يا دوو طلاقونو وروسته د رجوع جواز وي او تر درو طلاقونو وروسته د رجوع جواز هم له منځه ځي، د عوامو دا فکر چي تر درو طلاقونو پوري طلاق ښخي نه واقع کېږي غلط فکر دئ، پر يوه وخت دري طلاقونه ورکول ناروا دي او که يې څوک ورکړي نو د جوړې - روغي امکانات له منځه ځي.

يادونه:- د رجوع څو طريقې دي يا دي په ژبه ووايي چي له طلاق څخه مي رجوع وکړه، يا دي له يوه بل سره جنسي اړيکې ونيسي او پر دې سربېره په مچه او غېږ کي نيولو سره هم

رجوع ثابتېږي، له همدې کبله په رجعي طلاق کي د نکاح ضرورت نه وي څو چي د ښځې عده نه وي ختمه شوې.

ایا تر دوه ځله طلاق ورکولو وروسته کفاره شته؟:-

پوښتنه:- یوه سړي عاشق حسین خپلې مېرمنې ته دوه ځله طلاق ورکړ اوس ځینې خلګ وایي چې طلاق نه دئ واقع شوی ایا که دی د کفارې په ډول یو څه خوراک خیرات کړي ښځه کورته راوستلای شي؟.

ځواب:- که یې صرف دوه ځله د طلاق لفظ ویلی وو نو په عده کي دننه رجوع کولای شي او د عدې تر تېرېدو وروسته دویم ځل نکاح روا ده، د خوراک او نورو اړتیا نه شته مګر که اوس درییم ځل طلاق ورکړي نو دواړه پریوه بل حرامېږي او له شرعي جواز پرته دویم ځل نکاح هم نه شي کولای.

له دوو طلاقونو وروسته تر څو پورې رجوع روا ده؟:-

پوښتنه:- په یوه اونیزه کي یو ښاغلی دیني مضمون لیکي چې په هغه کي دی د خلګو دیني پوښتنې ځوابوي، د راولپنډۍ یوې ښځې له هغه پوښتنه کړې وه چې د دې خاوند دوه ځله طلاق ورکړی وو چې وروسته دا د خپل پلار کره ولاړه، نژدې دریې نیمې میاشتې وروسته یې خاوند راغی خو دا یې بوتله، خو دې په ذهني ډول خپل خاوند قبول نه کړ، له دې کبله خپه وه چې نه پوهېده د دوو طلاقونو په ورکولو طلاق واقع کېږي که نه؟، همدا یې د پوښتنې هدف وو، په ځواب کي هغه ښاغلي ورته ولیکل چې کوم شی ذهن قبول نه کړي په هغه کي د سلا او مشورې ګنجایش شته، مګر زه چې تر کومه ځایه معلومات لرم له هغو سره سم دوه ځله طلاق واقع کېږي خو د سولې ګنجایش په هر حال موجود دئ.

ځواب:- د دې مسئلې سم ځواب دادئ چې یو یا دوه ځله طلاق واقع کېږي مګر خاوند په عده کي دننه د رجوع حق لري او د عدې تر پای ته رسېدو وروسته نوې نکاح ته اړتیا ده، که د دې ښځې مېړه په عده کي دننه رجوع کړي وه نو نکاح پاتي ده او که یې رجوع نه وه کړې نو د نکاح له نوې کولو پرته دویم ځل د مېړه کورته را تګ ناروا دئ.

باين طلاق

د باين طلاق تعريف:-

پوښتنه:- د باين طلاق تعريف څه دئ؟، که دري، يا تر دې زيات ځله وويل شي چې زما له تا سره هيڅ تعلق نه شته يا مي ته ازاده کړې يې نو ايا دويم ځل له هغې ښځې سره نکاح کېدلای شي؟.

ځواب:- طلاق دري ډولونه لري: رجعي طلاق، باين طلاق او مغلظ طلاق.

رجعي طلاق دادئ چې په څرګندو او ښکاره الفاظو يو يا دوه طلاقونه ورکړل شي، د دې حکم دادئ چې په داسي طلاق کي د عدې تر پوره کېدلو نکاح پاتي ده او خاوند واک لري چې د عدې تر ختمېدو وړاندي مېرمنې ته رجوع وکړي، که يې په عده کي دننه رجوع وکړه نو نکاح پاتېږي او دويم ځل نکاح ته اړتيا نه شته، که يې په عده کي دننه رجوع ونه کړه نو طلاق اثر کوي او نکاح له منځه ځي، که دواړه وغواړي نو دويم ځل نکاح کولای شي (مګر څومره طلاقونه چې يې کارولي هغه کارول شوي او له منځه تللي دي او په راتلونکي کي به يوازي د پاتي طلاقونو اختيار لري) مثلا که يې يو طلاق ورکړی وو او رجوع يې وکړه نو اوس صرف دوه طلاقونه ورپاتي دي او که يې د دوو طلاقونو په ورکولو رجوع کړې وه نو اوس صرف يو پاتي دئ، اوس که يو طلاق ورکړي نو مېرمن په دې طلاقه حرامه ګرزي.

باين طلاق دادئ چې په ناڅرګندو يا کنايي الفاظو طلاق ورکړي، يا له طلاق سره داسي صفت ذکر کړي چې د هغه سختي ترې معلومېږي مثلا ووايي: ته سخته طلاقه يې، يا مي اوږد او پلن طلاق درکړ، د باين طلاق حکم دادئ چې ښځه سمدستي له نکاح څخه ووزي او خاوند د رجوع حق نه لري البته په عده کي دننه هم او د عدې تر ختمېدو وروسته هم دويم ځل نکاح کولای شي.

د مېړه دا وينا چې زما له تا سره هيڅ تعلق نه شته کنايي طلاق دئ او په دې سره باين طلاق واقع کېږي، درېيمه او دويمه وينا يې لغوه ده. ته مي ازاده کړې الفاظ زموږ په

محاوره کي صريح طلاق دئ ځکه نو که دا الفاظ يو يا دوه ځله وويل شي نو رجعي طلاق دئ او که دري ځله وويل شي مغلظ طلاق دئ.

د له نن څخه تر پر ما حرامه يې په ويلو طلاق واقع کېږي:-

پوښتنه:- له څو ورځو را هيسي زما مېرمني له مور سره شخړه کړې او کور ته تللې ده، ډېر وخت مي له مور سره په شخړه کولو کور ته ځي دا ځل يې زه را وستلو ته ورغلم نو زما په مخ کي يې زما مور ته ښکنځل وکړل ما هم هلته د دې د مورو پلار په مخ کي وويل چي له نن نه را باندي حرامه يې، لطفا وواياست چي طلاقه شوې ده که نه؟، که طلاقه وي صحيح ده خو که نه وي طلاقه نو زه غواړم چي طلاق ورکړم، بايد ووايم چي د اوو مياشتو حامله هم ده.

ځواب:- د له نن څخه پر ما حرامه يې د الفاظو په ويلو يو باين طلاق واقع شو، د ماشوم په زېږولو يې عده پوره کېږي او تر دې وروسته بل ځای نکاح کولای شي که ستا غوسه سړه شوه هم ورسره دويم ځل نکاح کولای شې، په عده کي دننه هم او له عدې وروسته هم.

که يو چا وويل: ته د خپلې مور کره ولاړه شه زه به ليکلی طلاق در ولېږم:-

پوښتنه:- ايا د مېړه په بيا - بيا دې ويلو سره چي ته د خپلې مور کره ولاړه شه به زه به ليکلی طلاق در ولېږم، د طلاق لفظ په خوله ادا کوي وايي، يعني ته ولاړه شه زه به تا ته ليکلی طلاق در ولېږم ايا دا طلاق دئ؟.

ځواب:- که ميړه د طلاق په نيت ووايي چي ته د خپلې مور کره ولاړه شه نو په دې سره طلاق واقع کېږي، تر دې وروسته له نوې نکاح پرته دويم ځل د خاوند او ماينې تعلقات جايز نه دي، ستا مېړه چي کوم الفاظ ويلي په دې سره باين طلاق واقع شوی دئ.

زه دي ازادوم:-

پوښتنه:- له نن څخه نژدې دوه کاله وړاندې زموږ مېرمني او خاوند تر منځ يو څه اختلاف وو او زه د خپلې کورنۍ کره ولاړم، هلته مي مېړه پلار ته يو خط را ولېږی په هغه کي الفاظ دا وو: ما فکر کړی چي له نن څخه ستاسو لور ازاده کړم، دا فيصله مي تر غور او فکر وروسته له سمو حواسو او هوښياری سره کړې ده، وروسته چي کله ما غوښتل ورسره يو ځای شم نو را ته ويې ويل چي ته زما لپاره پردی يې او نه غواړم درسره يو ځای شم، د

کورنۍ مشرانو غوښتل چې هغه وپوهوي نو هغوئ ته يې وويل چې خپلې ښځې ته مې طلاق ورکړی دئ، مګر د ټولو خلګو په پوهولو يو څه سم شو او په هماغو مشرانو کې يوه مولوي صيب زما خاوند ته وويل: څرنګه چې تا د طلاق الفاظ نه دي کارولي نو رجوع کولای شې، له هماغه وخته موږ يو ځای اوسېږو او د ځو مياشتو بچی هم لرو.

ځواب:- زموږ په محاوره کې د ازادونې الفاظ صريح طلاق دئ له همدې وجې د مولوي صيب دا وينا ناسمه ده چې د طلاق الفاظ نه دي استعمال شوي مګر څرنګه چې دا لفظ صرف يو ځل کارول شوی ځکه نو يو طلاق واقع کېږي او د خاوند دا وينا چې اوس ته پردی يې د دې خبرې دليل دئ چې د ده مراد باين طلاق وو ځکه نو بايد دويم ځل نکاح شوې وای، په هر حال په نا خبرتيا کې چې کومه غلطي شوې له الله يې بخښنه وغواړئ او سمدستي دويم ځل نکاح وترئ.

زه تا د زوجيت له حقه باسم:-

پوښتنه:- ما خپلې مېرمنې ته وويل: زه تا د مېرمنتوب يا زوجيت له حقه باسم، دا خبره مې دړې ځله وکړه په هغو کې مې يو ځل د همدې الفاظو ترمنځ د طلاق لفظ استعمال کړ ايا طلاق واقع شوی دئ؟ ځکه ښځې په خپله طلاق غوښت خو ما نه ورکاوی د شريعت له مخې وو ايا ست چې طلاق واقع شوی دئ که نه؟.

ځواب:- د مېرمنتوب له حقه دي باسم په الفاظو سره باين طلاق واقع شوی دئ دويم ځل نکاح وکړئ.

ته زما په نکاح کې نه يې:-

پوښتنه:- زما يو دوست د غوسې په حالت کې خپلې مېرمنې ته تر دړې ځله زيات وويل چې ته زما په نکاح کې نه يې ايا د شريعت له مخې طلاق واقع شوی که کوم ګنجايش شته؟.

ځواب:- ته زما په نکاح کې نه يې الفاظ کنايي طلاق دئ، که يې د طلاق په نيت ويلي وي نو يو باين طلاق واقع شوی دئ، دويم او درېيم ځل ويل يې لغو دي ځکه نو دويم ځل نکاح کېدلای شي.

دا زما مېرمن نه ده:-

پوښتنه:- يو ځل مي له مېرمني سره جنجال شو نو په غوسه مي وويل: دا زما مېرمن نه ده زه يې خپله مېرمن نه بولم، د طلاق لفظ مي استعمال نه کړ ايا په دې سره طلاق واقع شوی دئ او که به زه کفاره ورکوم؟.

ځواب:- دا د کنايي طلاق الفاظ دي، په دې سره يو باين طلاق واقع شوی دئ دويم ځل نکاح وکړئ!.

مغلظ طلاق

د درو طلاقو ورکوونکی اوس څه وکړي؟:-

پوښتنه:- داسي يوه مسئله را ته بيان کړئ چې په هغې کې د رسول الله ﷺ خدمت ته په حاضرېدو پوښتنه شوې وي ما خپلې مېرمنې ته درې طلاقونه ورکړل نو زما په اړه څه حکم دئ؟، مهرباني وکړئ احاديث له ضروري حوالو سره وليکئ!. بايد ووايم چې زما پوښتنه د يوه ځايي يا يوه ځل او يا په يوه مجلس کې د درو يا زياتو طلاقونو په اړه نه ده.

ځواب:- امام بخاري رحمه الله په (باب من اجاز طلاق الثلاث) کې له عائشې رضي الله عنها څخه د رفاعه قرظي د مېرمنې پېښه نقل کړې ده چې رفاعه هغې ته درې طلاقونه ورکړي ول، هغې له عبد الرحمن بن زبير سره نکاح وکړه او هغې رسول الله ﷺ ته شکايت وکړ چې د جنسي اړيکو توان نه لري، رسول الله ﷺ وويل: ايا غواړې رفاعه ته ستنه شې؟، هغې وويل: هو!، رسول الله ﷺ وويل چې دا نه شي کېدای تر دې چې له دې بل مېړه سره جماع ونه کړې.

حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة اخبرته ان امرأة رفاعة القرظي جاءت الى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله ان رفاعة طلقني فبت طلاقي و اني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي و انما معه مثل الهدبة قال رسول الله ﷺ: لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك و تذوقي عسيلته. (صحيح البخاري ۲ / ۷۹۱)

همدارنګه د فاطمې بنت قيس يوه پېښه هم په صحيح مسلم او نورو کې روايت شوې ده چې دې ته مېړه درې طلاقونه ورکړي ول.

تر درو طلاقونو وروسته د رجوع مسئله:-

پوښتنه:- په يوه وخت کې د درو طلاقونو په ورکولو درې طلاقونه واقع کېږي او بيا له حلالې پرته د رجوع هيڅ صورت نه شته، دا د احنافو مسلک دئ مګر اهل حديث حضرات وايي چې د رسول الله ﷺ په زمانه کې ابو رکانه ام رکانه ته درې طلاقونه ورکړل کله چې دی رسول الله ﷺ ته راغی نو رسول الله ﷺ د رجوع اجازه ورکړه.

ځواب:- د صحابه کرامو ﷺ او څلورو امامانو پر دې اتفاق دئ چې که درې طلاقه په يوه لفظ ورکول شي او يا په يوه مجلس کې درې طلاقونه دي، تاسو چې د ابو رکانه کومه پېښه نقل کړې په هغې کې ډېر اختلاف دئ، صحيح داده چې هغه درې طلاقونه نه ول ورکړي بلکې طلاق البتة يې ورکړی وو، په هر حال چې په نورو احاديثو کې وضاحت موجود دئ صحابه کرامو او د دين امامان هم پرې متفق دي نو په دې کې د اختلاف ګنجايش نه شته، د اهل حديثو فتوی غلطه ده او تېروتي دي ځکه نو اوس څوک چې غواړي د شريعت په حلالو او حرامو عمل وکړي هغوئ ته د اهل حديثو پر دې فتوی عمل روا نه دئ.

د شرعي حلالې وضاحت:-

پوښتنه:- ايا حلاله روا ده که نا روا؟، د قرآن او حديث له مخې مو پوه کړئ. زما مور ته مې پلار له غور او فکر سره درې ځله د طلاق لفظ په تکرارولو طلاق ورکړ او بيا يې حلاله وکړه، د عدې تر تېرېدو وروسته يې نوې نکاح وترله، حلاله په داسې ډول وه چې يو سړی يې په پوره تفصيل خبر کړ، تر نکاح وروسته يې د طلاق ورکولو ته چمتو کړ، هغه سړي د نکاح په ورځ له جماع پرته هماغه وخت دروازې ته نژدې د مور په مخ کې ودرېد درې طلاقونه يې ورکړل او بيا تر عدې وروسته زما پلار زما له مور سره دويم ځل نکاح وکړه او يو ځايي ژوند يې پيل کړ، دا حلاله صحيح ده که غلطه؟ او په وسبله يې له مور سره دويم ځل نکاح روا ده که نا روا؟.

ځواب:- په قرآن کي ويل شوي: که خاوند درېيم ځل ښځې ته طلاق ورکړي نو تر هغو بيا ورته روا نه ده چي هغه ښځه تر عدې وروسته له بل خاوند سره صحيح نکاح ونه کړي (تر نکاح وروسته دويم مېړه له هغې سره جماع وکړي، بيا يا مړ شي او يا په خپله طلاق ورکړي، د هغې عده تېره شي نو بيا دا ښځه لومړني مېړه ته روا ده او هغه ورسره دويم ځل نکاح کولای شي) همدا شرعي حلاله ده. تر درو طلاقونو وروسته له يو چا سره په دې شرط د ښځې نکاح کول چي تر جماع وروسته به طلاق ورکوي دا شرط باطل دئ او په حديث کي پر داسي حلاله کوونکي او د چا لپاره چي کېږي پر دواړو لعنت ويل شوی دئ مګر له ملعون کېدو سره - سره که دويم مېړه تر جماع وروسته طلاق ورکړي نو تر عدې وروسته ښځه اول مېړه ته حلالېږي او که له جماع پرته طلاق ورکړي لکه تاسو چي د خپلې مور کيسه ليکلې نو ښځه اول مېړه ته نه ده حلاله مګر که دويم سړي ته د نکاح پر وخت دا نه وو ويل شوي چي تر جماع وروسته دي طلاق ورکړي مګر د هغه سړي خپل فکر دا وي چي دا ښځه تر جماع وروسته پرېږدي نو دا صورت د لعنت سبب نه دئ، همدارنګه که د ښځې نيت دا وي چي له دويم مېړه څخه د طلاق تر اخيستلو وروسته به د اول سړي کور ته د راتلو وړ شي بيا هم ګناه نه ده.

له ښځې څخه د طلاق نامې په پټولو له هغې سره اوسېدل زنا ده:-

پوښتنه:- زما ښځه ډېره بد ژبې، بد اخلاقه او نا فرمانه ده يو ځل چي کله دې زما او زما د مور و پلار ډېره بې عزتي وکړه نو زه په غوسه شوم د وکيل په وسيله مي يوه قانوني طلاق نامه تياره کړه چي پر هغې ما وکيل او دوو شاهدانو لاسليک وکړ، په هغې کي په ښکاره او واضح ډول ليکل شوي ول چي ما خپلې مېرمنې ته دې طلاقونه ورکړل او نن زما و د هغې تر منځ هيڅ تړاو نه شته، وروسته مي د ځينو ناسمو حالاتو له کبله طلاق نامه مېرمنې ته ورنه کړای شوه او تر ننه له ما سره خوندي ده، سره له دې چي زه په نه زړه او مجبوري له مېرمنې سره اوسېږم او جنسي اړيکې هم ورسره ساتم لطفا ووايا ست چي ايا طلاق واقع شوی دئ که نه؟ او لويه ګناه خو به نه ترسره کوم او که په دې لړ کي وغواړم کومه کفاره ورکړم نو کولای يې شم؟.

ځواب:- کله چې تا بد ژبې، بد اخلاقې او نافرماني ښځې ته درې ليکلي طلاقونه ورکړل نو له هماغې شېبې درباندې حرامه شوه، هغه پرې خبره وي او که نه؟ او تر درو طلاقونو وروسته چې ته له هغې سره جنسي اړيکې ساتې نو دا صرف او صرف زنا ده له دې پرته به نو بله لويه ګناه څه وي؟، کفاره يې داده چې له دې ګناه توبه وباسئ او هغه سمدستي له ځانه لرې کړه، تر شرعي حلالې وروسته هغه دويم ځل تا ته راتلای شي، تر دې وړاندې نه.

تر طلاق وروسته له ځان سره د ساتل شوې ښځې د اولاد حکم:-

پوښتنه:- زما مشر زوی خپلې بد زبانه او نافرمانه ښځې ته نژدې اووه کاله وړاندې د غوسې له وجې په محکمه کې په ليکلي ډول د وکيل له نيولو سره د ډاګ له لارې يوه ثبت شوې طلاق نامه ورولېږله چې د هغې ورور تر لاسه کړه، د طلاق نامې مضمون په انګريزي ليکلی وو، په طلاق نامه کې زما زوی خپلې ښځې ته درې ځله يعني ما طلاق درکړ الفاظ ليکلي ول، زما زوی دا طلاق له څه زور او پشار پرته د غوسې په حالت کې ورکړی وو، هغه وخت يې مېرمن د شپږو مياشتو حامله وه، د هغې خوښې اود کورنۍ نور غړي وايي چې د حمل په وخت کې طلاق نه واقع کېږي مګر زما او د نورو غړيو وينا ده چې د قرآن او سنت له مخې طلاق واقع شوی دئ مګر د خسرګنۍ غړي يې دا خبره نه مني او له دې چورلټ منکرين دي، له تاسو پوښتنه کوو چې طلاق واقع شوی دئ که نه؟ او په دې موده کې يعني له نژدې اوو کالو راهيسې دواړه د ښځې او مېرمن په ډول اوسي او دوې لونې يې هم پيدا شوې دي، د دې لونو د پيدايښت ډول څرنګه دئ؟، لطفا د شريعت په رڼا کې ځواب راکړئ.

ځواب:- د حمل په حالت کې طلاق واقع کېږي او د اولاد په زېږولو عده ختمېږي، ستا زوی چې خپلې مېرمنې ته کوم طلاقونه ورکړي واقع شوي دي او پرې يوه بل قطعا حرام دي، تر دې وروسته چې د خاوند او مېرمنې په توګه اوسي نو ګناهګار او زنا کوونکي دي او په دې موده کې چې يې کوم اولاد زېږېدلی دئ نسب يې صحيح نه دئ، حيثيت يې د ناروا اولاد دئ دوئ ته په کار ده چې سمدستي سره بېل شي او له الله دي د خپلې ګناه بخښنه وغواړي.

تر رجوع وروسته درېيم طلاق:-

پوښتنه:- زما د واده نهه کاله شوي دي، تر واده يو کال وروسته مي لومړی لور پيدا شوه يو ځل مي له کوره په وتلو مېرمنې ته وويل: تا ته طلاق درکوم دا الفاظ مي دوه ځله وويل وروسته مو سمدستي رجوع وکړه او تر دې وروسته زمونږ څلور نوري لونې پيدا شوې دي، يو ځل بيا مي له کوره په وتلو مېرمنې ته وويل چې تا ته طلاق درکوم. ښاغلي! تر دې وروسته مو له يوه حافظ صاحب څخه پوښتنه وکړه چې په دې دول طلاق واقع کېږي که نه؟ نو هغه موږ ته وويل چې طلاق نه واقع کېږي ځکه تر دې دوو طلاقونو سمدستي وروسته مو رجوع کړې وه له همدې وجې هغه ځنډېدلي دي، په دې اړه شرعي حکم څه دئ؟.

ځواب:- تر دوو طلاقونو وروسته چې تا کومه رجوع کړې وه، صحيح وه مګر مېړه ته صرف د درو طلاقونو حق ورکول شوی دئ، له همدې وجې له دوو طلاقونو څخه تر رجوع وروسته تا ته يو طلاق درپاتې دئ، کله چې دي درېيم طلاق هم ورکړ نو ښځه مطلقا حرامه شوه، د دويم ځل نکاح امکان هم له منځه ولاړ له همدې وجې تاسو له شرعي حلالې پرته دواړه يو بل ته حلال نه ياست. ښځه دي تر عدې وروسته بل ځای نکاح وکړي او له دويم مېړه سره دي جماع وکړي، دويم مېړه که تر جماع وروسته وفات شي يا په خپله طلاق ورکړي او د دې عده هم تېره شي بيا که هغه وغواړي نو له تا سره دويم ځل نکاح کولای شي.

تر يوه طلاق وروسته دويم او درېيم طلاق څه وخت ورکړل شي؟:-

پوښتنه:- تر لومړي طلاق ورکولو وروسته د دويم او درېيم طلاق ورکولو لپاره څومره وخت اړين دئ؟.

ځواب:- پر کومه ښځه چې دخول شوی وي هغې ته د مسنون طلاق ورکولو طريقه دلاره چې دري طلاقونه په دري طهره کي ورکړل شي مګر که دري طلاقونه په يوه ځل ورکړل شي نو هم طلاق واقع کېږي او د دا دول طلاق ورکوونکی د سنت مخالفت کوي.

(فتاوی دار العلوم ۹/ ۴۸)

د طلاق لپاره لیکنه ضروري نه ده:-

پوښتنه:- زید هندیې ته د درو کسانو په مخ کې دوه ځله طلاق ورکړ خو مولوي صیب وایي چې طلاق به لیکي او هغه لومړنی بلل کېږي، عده د لیکنې له تاریخ څخه شروع کېږي نو زید طلاق ولیکی د یوه حیض تر تېرېدو وروسته زید دویمه طلاق نامه ور ولېږله، تر دې وروسته د هندیې ورور د نکاح پر نوي کولو مجبور کړ نو زید وویل چې تر مکرر طلاق زیات شوي دي اوس هیڅ امکان نه شته او له حلالې پرته روا کېدلای نه شي مګر مولوي صیب د لیکنې له تاریخ څخه اول او دویم طلاق معتبر کړل د نوې نکاح کولو رایه یې ورکړه، پر همدې بنا به نوې نکاح کېږي، د ژبنې طلاق ورکولو له تاریخ څخه طلاق او عده شروع کېږي او که د لیکنې له تاریخ څخه؟، د نکاح نوي کول روا دي او که نه؟ او ایا هغوئ دي سره جلا شي؟.

ځواب:- په دې صورت کې طلاق هغه وخت واقع شوی وو چې زید په ژبه دوه ځله طلاق ورکړ، دا خبره غلطه ده چې له لیکنې پرته طلاق نه معتبرېږي بلکې څه وخت چې زید ژبنی طلاق ورکړی وو او بیا چې زید د یوه حیض تر تېرېدلو وروسته دویمه طلاق نامه ور ولېږله په دې سره شاید د زید هدف نوی طلاق وو نو مېرمن یې په دې ځله طلاقه شوې ده، خو د شرعې له جایز صورت پرته له هغې سره د زید نکاح نه شي کېدلای دوئ دي سره جلا او بیل شي لکه د زید له وینا چې ثابته ده او د زید له تصریح سره سم چې تر مکرر طلاق زیات شوي، د مولوي صیب نوې نکاح کول او هغه ته اجازه ورکول سخته غلطي ده البته که زید ووایي چې په دویمه طلاق نامه کې کوم طلاق لیکل شوی وو له دې څخه یې د مخیکینو دوو طلاقونو خبر ورکول مقصود وو نه نوی طلاق نو بیا نوې نکاح له حلالې پرته صحیح ده مګر څرنګه چې په خپله د زید په وینا د نوي طلاق ورکول ثابت دي نو بیا د هیڅ تاویل امکان نه شته. (کذا فی عامة الکتب الفقه) (فتاوی دار العلوم ۹/ ۵۹)

د طلاق لیکلو حکم:-

پوښتنه:- ما خپله غوښتل شوې مېرمن پرېښوده بل ځای مې نکاح وکړه مګر له دې سره-سره هغه زما په انتظار ناسته ده، اخیر د خلګو د وینا په اوربدو د نکاح تیاري وشوه

خو عيني پر همدې وخت يې پلار وويل چې لومړنی مېرمنې ته طلاق ورکړه، زه ډېر خپه شوم او بښکاره انکار مي وکړ، يوه ورځ يوه مولوي صيب وويل چې کاغذان وليکه د هغوئ خوله به بنده شي، وخت به تېر شي او صرف په ليکلو طلاق نه واقع کېږي څو چې په ژبه نه وي ويل شوي، د مولوي په وينا مي باور وکړ چې صرف په ليکلو به طلاق نه واقع کېږي نو مولوي صيب مضمون را ښوی او ما ليکی، د درو طلاقونو لفظ مي هم وليکی، د مېرمنې نوم او نور مي هم وليکل ايا په دې صورت کې طلاق واقع شوی دئ او که نه؟.

ځواب:- لکه څرنګه چې د ژبې په وينا طلاق واقع کېږي په ليکلو هم واقع کېږي نو چې مولوي صيب رسما ستا په قلم طلاق نامه وليکله او تا ومنله نو بښځه دي په درو طلاقونو طلاقه شوې ده، دې مولوي صيب تا ته چل درکړی دئ، په شامي کې دا تحقيق شته چې په ليکنه هم طلاق واقع کېږي او په حديث کې راغلي:

ثلاث جدهن جد و هزلهن جد.

له دې معلومېږي چې په تو کو -تکالو هم طلاق واقع کېږي او له نېت پرته هم صريح طلاق واقع کېږي. (فتاوی دار العلوم ۹/ ۶۱)

په تو کو هم طلاق واقع کېږي:-

پوښتنه:- د زيد انډيوال له زيد سره د هغه د مېرمنې په اړه تو کې وکړه، زيد په تو کو وويل چې دري ځله يې طلاق ورکړی دئ، طلاق يې ورکړی دئ او طلاق يې ورکړی دئ. مولوي عبد الله تونکي فتوی ورکړه چې طلاق نه دئ واقع شوی، بل مولوي صيب فتوی ورکړه چې طلاق واقع شوی دئ مګر رجوع کولای شي نو زيد رجوع وکړه او څه وخت چې زيد د طلاق لفظ ويلی وو د طلاق نېت يې نه درلود بلکې تو کې يې کولې، زيد د مشکوة ژباړه وکتله پکې ليکلي ول چې د رسول الله ﷺ په وخت کې دري طلاقونه يو طلاق بلل کېدی ځکه نو رجوع روا ده او د عمر فاروق ﷺ تر زمانې همدا حال وو ايا په دې صورت کې زيد ته شرعا رجوع روا ده؟.

ځواب:- څرنګه چې له پيله د زيد مېرمن يادېدله ځکه نو په يادو الفاظو د زيد مېرمن دري ځله طلاقه شوه او په صريحو يا بښکاره الفاظو کې نېت ته ضرورت نه شته او په صريح

کي اضافت ته هم اړتيا نه شته بلکي له قراينو ښکاري چي زيد د خپلې مېرمنې په اړه ويل طلاق يې ورکړ او د دريم ځله طلاق په ويلو رجوع روا نه ده او له شرعي جواز پرته جواز نه لري لکه الله چي ويلي:

(فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)

او صحابه وو پر دې اجماع کړې چي په دريم ځله طلاقي شوې ښځې ته که څه هم په يوه لفظ وي له حلالې پرته نکاح نه ده روا. (فتاوى دار العلوم ۹/ ۴۳)

د نشې په حالت کي د طلاق حکم

ايا د نشې په حالت کي طلاق نه واقع کېږي؟:-

پوښتنه:- قاضي د نشې په حالت کي د زيد نکاح وترله، دوه کاله وروسته يې د نشې په حالت کي د يوه مجلس پر مهال دريم طلاق ونه ورکړل، د نشې تر ختمېدو وروسته يې په ډېر افسوس له خپلې ګناه توبه وويسته اوس دويم ځل د هغه نکاح روا ده او که نه؟.

ځواب:- که مېړه خپلې مېرمنې ته د نشې په حالت کي طلاق ورکړي نو طلاق واقع کېږي، په در مختار کي دي:

ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو تقديرا ليدخل السكران ولو عبدا او مكرها او هازلا او سفيها او سكران در مختار ملخصا قوله ليدخل السكران فانه فى حكم العاقل زجرا له فلا منافاة بين قوله عاقل و قوله الآتى او سكران. شامى

نو که مېړه دريم طلاقه ورکړل نو له حلالې پرته يې له هغې سره نکاح نه شي کېدلای.

قال الله تعالى فى طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

او د حلالې طريقه داده چي ښځه د عدې تر تېرېدو چي دريم حيضونه دي (د هغې ښځې لپاره چي حيض پرې راځي او يا دريم مياشتې دي د هغې لپاره چي حيض نه لري) له بل چا سره نکاح وکړي او هغه سړی تر وطي وروسته طلاق ورکړي او عده يې تېره شي نو له لومړي مېړه سره يې نکاح کېدلای شي. (فتاوى دار العلوم ۹/ ۶۹)

پوښتنه: - زيد په نشه کي خپلې ښځې ته ثلاثا طلاق وايي او د خلګو د وهلو له کبله د طلاق طلاق په ويلو روان وي، دې ورځې وروسته له خپلې مېرمنې د تېروتنو بخښنه غواړي او ترپوښتنې وروسته د طلاق د سبب يا وجې په اړه ناخبري ښيي، لنډه دا چې په نشه کي يې څو ځله خپلې مېرمنې ته طلاق طلاق ويلي دي دا طلاق واقع شوی دئ او که نه؟، که واقع شوی وي نو کوم طلاق دئ؟، د مجنون او بې سده فرق څه دئ؟. په کتابو کي يې ليکلي دي چې د لېونې يا مجنون طلاق نه واقع کېږي او د نشيي طلاق واقع کېږي حال دا چې د دواړو عقل پرځای نه وي.

ځواب: - په شامي کي دي:

و فی التاتارخانية طلاق سکران واقع اذا اسکر من الخمر او النبيذ وهو مذهب اصحابنا.

نو له دې روايت سره سم په يادې مسئله کي د زيد مېرمنه طلاقه شوې او که زيد د طلاق لفظ درې ځله او يا تر دې زيات ويلی وي نو مېرمن يې په مغلظ طلاق سره باينه ګرزېدلې رجوع ورته روا ده او نوې نکاح يې هم له حلالې پرته نه صحيح کېږي خو که يې د طلاق لفظ دوه ځله ويلی وي نو په عده کي دننه رجوع صحيح ده او تر عدې وروسته نوې نکاح کولای شي، مګر له پوښتنې ښکاري چې زيد د طلاق لفظ څلور ځله ويلی دئ، دوه ځله يې په خپله د نشې په حالت کي او دوه ځله يې د خلګو د وهلو له وجې نو که په واقعيت کي داسي وي او دا عبارت تکرار شوي نه وي نو په دې صورت کي يې مېرمن په درو طلاقو طلاقه شوې او رجوع و نوې نکاح له حلالې پرته نه ده روا، که څه هم په دې کي شک دئ چې د لېونې په څېر نشيي هم عقل له لاسه ورکوي او که نه؟ مګر د طلاق په چاره کي د هغه سکر يا نشه چې تعريف يې دا شوی چې د نشې په وجه د ځمکې او اسمان فرق نه شي کولای د سزا او زجر له کبله بې اعتباره بلل شوی دئ او د هغه چا پر ځای درول شوی چې عقل يې روغ او جوړ وي، د درمختار له دې عبارت څخه چې (ويقع طلاق کل زوج بالغ عاقل و لو تقديرا ليدخل السکران) په ښکاره معلومېږي چې د نشيي د احکامو لزوم زجرا د هوښيار پرځای او عاقل په حکم کي د رولو په وجه دئ مګر مجنون لېونی داسي نه دئ يعني هغه څوک چې له پيدايښته يې دماغ سم نه وي او يا د يو افت و مرض له وجې پرې داسي ګډ - وډې راغلې

وي چې له کبله يې د ښه او بد تر منځ توپير نه شي کولای، په هيڅ کار کې ګټې او تاوان ته نه ګوري هغه د (رفع القلم عن الثلاثة) حديث د حکم له مخې وتلی دئ، لکه د درمختار له دې عبارت څخه چې ښکاري نو د هغه طلاق ته هيڅ اعتبار نه شته، له همدې کبله د لېوتتوب په حالت کې د لېونې د طلاق په اړه د نه واقع کېدو حکم ورکول شوی دئ. (فتاوی دار العلوم ۹/ ۸۷)

په زور هم طلاق واقع کېږي:-

پوښتنه:- زيد له خپل خسر بکر سره په دار جلنګ کې اوسېدی، څلور مياشتې وشوې، له دې وجې خپل وطن ته راغی چې د ده خسر بکر او د هغه زامنو د بېلابېلو ګواښونو په کولو صرف پر يوه ساده کاغذ له زيد څخه لاسليک واخيست او ګوته يې پرې ولګوله او مېرمنې ته يې پرې طلاق ورکړ، په داسې حالت کې د زيد طلاق صحيح شو او که نه؟ او د بکر له خوا د خپلې بالغې لور طلاق اخيستل شرعا جواز لري که نه؟.

ځواب:- که په زيد په زور سره د طلاق لفظ ويل شوی وي او د مجبوريت له مخې يې خپلې ښځې ته طلاق ورکړی وي نو د ده مېرمن طلاقه شوې او س هيڅ نه شي کولای ځکه د احنافو په اند د زورګير طلاق هم واقع کېږي او که زيد په خوله طلاق نه وي ويلی يوازې پر ساده کاغذ له زيد څخه لاسليک اخيستل شوی او ګوته يې لګول شوې وي او بيا يې پر هغه کاغذ په يو چا طلاق ليکلی وي نو په دې صورت کې د زيد مېرمن نه ده طلاقه شوې.

(فتاوی دار العلوم ديوبند ۹/ ۶۴، ۶۵)

پوښتنه:- يوه سړي له يوې ښځې سره واده وکړ، ولور د پور په توګه پنځه سوه يوه روپۍ وتاکل شو، د ښځې د ولور په پور کې مېړه خپل ځای او کښت چې همدومره قېمت يې درلود وليکی، له هغې څخه يې څلور پنځه زامن هم پيدا شول، وروسته يې مور هغه کورته بوتله، کله چې يې خاوند د راوستلو لپاره ورغی نو نجلۍ نه ورسره را تله او د ولور دعوه يې وکړه، د نجلۍ وکيلانو د مېړه وکيلانو ته څرګنده کړه چې طلاق دي ورکړي او مور د ولور پور ورښښو. مېړه نه منله مګر وکيلانو زور پرې راووړ د جوړې - روغې پر ليک يې لاسليک وکړ او په خپله ژبه يې طلاق ورنه کړ، دويمه ورځ مېرمن غونډې ته ورغله او

منشي د جوړي – روغي ليک واوراوه، ده هيڅ ونه ويل په دې صورت کي ښځه طلاقه شوې ده او که نه؟.

ځواب: – د احنافو په اند په زور او جبر سره هم طلاق واقع کېږي او استدلال يې دا حديث چې (ثلاث جدهن جد و هزلهن جد) مګر که خاوند په ژبه طلاق ورکړي او نور خلک طلاق نامه وليکي او جبرا يې په ده دستخط کړي او ده د دې اقرار نه وي کړی چې دا طلاق نامه ده ليکلې ده نو بيا طلاق نه دئ واقع شوی. (فتاوی دار العلوم ۹ / ۶۴، ۶۵)

د نابالغ د طلاق حکم: –

پوښتنه: – د کوچني د طلاق په اړه دلته پوهان سره مختلف دي، يوه ډله وايي چې د ښځې د لوی سن زنا د وړې، د مور و پلار د پښېماني او زماني د فسادونو له وجې اړتيا ده چې د کوچني طلاق واقع شي، په فسخ کولو کي شرعي حاکم او قاضي ته اړتيا نه شته په خپله کوچنی د طلاق واک لري، له هغه دي طلاق واخلي بل ځای يې نکاح روا ده. بله ډله وايي: ضرورت هغه دئ چې په کتابونو کي په ښکاره ډول ليکلی وی او دا ياد شوی ضرورت په هيڅ کتاب کي په تصريحي ډول نه دئ ليکلی هر څوک د ضرورت د را منځ ته کولو جواز نه لري مګر بالفرض که يې ضرورت وبولو د قاضي قضا شرط ده بيا په بل مذهب عمل جواز لري. دويمه ډله د ضرورت پر وخت د تقليد پرېښودل روا ګڼي، د هرې ډلې دلايل مو په تفصيلي ډول در لېږلي دي. د ضرورت پر مهال د کوچني طلاق واقع کېږي که نه؟. له ضرورت څخه کوم ضرورت مراد دئ؟، هر سړی د ضرورت د اختراع اجازه لري که ضرورت هغه دئ چې د فقهې په کتابونو کي بيان شوی دئ. د اولې ډلې ضرورت واقعا ضرورت دئ او په دې سره د ماشوم طلاق جايز ګرزي او د بل په مذهب عمل روا دئ او که نه؟، په دې مسئله کي د قاضي قضا شرط ده او که هر سړی اختيار لري چې ماشوم طلاق ته اړ کړي او بله نکاح وکړي؟. مور مقلدين د خپل ضرورت له وجې د مذهب تقليد پرېښودای شو او که هغه وخت تقليد پرېښودل روا دي چې د فقهې په کتابونو کي يې تصريح وي او هغه هم د دې ضرورت پر وخت؟. په دې معامله کي پر خپل مذهب عمل پرېښودل او په بل مذهب عمل

روا دئ؟ لکه د مفقود د مېرمنې او د طهر د عدې په اړه چې تصریح شوې ده. د کوچني د طلاق په منع کې د مولوي محمد بخش لیکنه صحیح ده که نه؟.

ځواب:- د کوچني طلاق نه واقع کېږي او هغه د طلاق ورکولو وړتیا نه لري، د رفع القلم عن ثلاثة الحدیث او فقهاوو د تصریحاتو له وجې او د قاضي بهلول چې په ځینو قولونو کې د ځانګړو ځایونو په اړه ذکر شوی هغه په حقیقت کې له ماشوم څخه د طلاق اخیستلو په اړه نه دئ بلکې د قاضي تفریق ته د طلاق حکم ورکول شوی دئ نو د هغه بهلتون په هغو مواقعو کې هم ضروري دئ بلکې هغه اصل دئ او د قاضي همدا بهلتون ته یې د طلاق نوم ورکړی دئ نه دا چې د ماشوم طلاق د قاضي له بهلولو پرته واقع کېږي او د قاضي د بهلولو ځایونه هماغه دي چې فقهاوو یې تصریح کړې ده، نه دا چې د هغو ځایونو برخلاف د ماشوم د طلاق واقع کېدو حکم وکړو او د اولې ډلې د ضرورت جواز په هغو کې داخل نه دئ، د قاضي بهلتون ضروري دئ، هر چا ته اختیار نه شته چې د اړتیا پرته وخت له ماشوم څخه طلاق واخلي او دویمه نکاح وکړي، مقلدین یوازې په هغو ځایونو کې خپل مذهب پرېښودای شي چې فقهاوو په هغو ځایونو کې د نورو په مذهب د عمل کولو جواز ورکړی دئ نو د ماشوم د طلاق نه واقع کېدو په اړه د مولوي محمد بخش صیب لیکنه صحیح او معتبره ده او څوک چې د ماشوم طلاق صحیح او معتر ګڼي د هغوئ لیکنه غلطه ده.

پوښتنه:- زید په لوړه د دې خبرې تصدیق کوي چې له بکر سره د هغه خسر عمر ډېر ناهلانه بحث وکړ، بکر یې چې یو دروند شخص دئ په یو څه ویلو مخاطب کړ او ډېرې خبرې یې ورته وکړې له کبله یې پر بکر داسي غوسه راغله چې ټول بدن ورېږدېد چې په اړه یې مشهوره ده چې دې غوسه شوي او مغلوب المزاج شخص بکر عمر ته د ترکي ځواب په ترکي ورکړ، زید حیران شو چې دا څه جهالت دئ؟، په بکر څه شوي چې یو دومره دروند سړی داسي جهالت کوي، په همدې جنجال کې د بکر خسر عمر پنځه یا اووه ځله یو - یو عیب بیان کړ او د طلاق غوښتنه یې وکړه. هغه عمر ته کتل داسي ښکارېده چې ډېر حیران دئ په همدې حیرانۍ کې یې طلقت، طلقت، طلقت وویل، له زید سره د دې تماشې لیدونکي څو کسان ول تر دې وروسته د بکر نشه له منځه ولاړه او د سړي په څېر خبرې یې

پيل کړي، زيد پوره باوري وو چې د بکر دومره غوسه او د لېونتوب حرکات به هغه له لاسو او پښو وغورځوي، ايا د بکر مېرمن طلاقه شوې ده او که نه؟، د دې پوښتنې ځواب مولوي محمد شبلي د ندوة مدرسې استاذ دا راکړ چې په يادصورت کې طلاق نه دئ واقع شوی ځکه د بې سده طلاق نه واقع کېږي او د شامي دا عبارت يې وړاندې کړل:

وسئل فيمن طلق زوجته ثلاثا في مجلس القاضي وهو مدهوش فاجاب بان الدهش من اقسام الجنون فلا يقع.

دې ته متفي صيب دا ځواب ورکړی دئ:

ځواب:- د الله په مرسته زه وايم ښکاره ده چې طلاق ډېر وخت د غوسې په حالت کې ورکول کېږي او غوسه ډېر وخت د طلاق سبب او لامل ګرزي، په کنايا تو کې يې د غوسې حالت د ځينو کنايا تو پر مهال د طلاق د وقوع سبب بلل د دې ښکاره دليل دئ چې د غوسې په حالت کې طلاق واقع کېږي او په پوښتنه کې د بکر هيڅ بيان هم نه دئ ذکر شوی مثلا دا چې زه د ډېرې غوسې له وجې بې سده وم او نه پوهېدم چې څه وايم؟ او دا سې نور او بيا په دې صورت کې د طلاق نه واقع کېدو حکم کول مشکل دي او بکر بې سده بلل د هغه ظاهري حالت ته په پام صحيح نه دي او د طلاق په اړه احتياط لازم دئ چې تحليل د حرام لورته ولاړ نه شي او په يادصورت کې دې طلاق ونه ذکر شوي دي ځکه نو حکم دادئ چې له حلالې پرته ښځه لومړي خاوند ته حلاله نه ده. (فتاوی دار العلوم ديوبند ۹/ ۱۱۸)

د طلاق پر وخت داسې غوسه وي چې حواس يې ختم شوي وي نو حکم څه دئ؟:-

پوښتنه:- په مخکيني ځواب کې د دې جملې په اړه چې په پوښتنه کې د بکر هيڅ بيان هم نه وو ذکر شوی له بکره چې پوښتنه وشوه هغه وايي پر ما داسې غوسه راغلې وه چې حواس مې تللي او بې هوښه وم نو اوس د طلاق په اړه څه حکم دئ؟.

ځواب:- قاضي خو به يې ونه منې او د طلاق د واقع کېدو حکم به وکړي البته ديانتا د شامي له ترجيح سره سم طلاق نه واقع کېږي او زه پکې شکمن يم ځکه د (باب التعليق) عبارت په هر حال کې د طلاق غوښتنه کوي او د فتح القدير او خانيې د ليکوالانو په څېر

محققيو همدا نظر غوره کړی دئ. همدارنګه زما او په سوال کي د بکر عبارت د تنزل په ډول وو چي د شام له ترجيح سره موافق دي ځکه هغه وايي زه نه پوهيدم چي په ژبه څه وايم؟.
(فتاوی دار العلوم ۹/ ۱۱۸)

معلق طلاق

د معلق طلاق مسئله:-

پوښتنه:- ۱) زما خاوند زه د خپلې خور کور ته له تلو منعه کړم او ويې ويل چي که هلته ولاړې پر ما طلاقه يې او دري ځله يې دا الفاظ وويل چي زه به تا ته طلاق درکړم او تر دې دوې دري ورځې وروسته موږ هلته ولاړو، اول ما ته نه وه معلومه چي د خولې په وينا طلاق واقع کيږي له خلکو را ته معلومه شوه چي په دې ډول هم طلاق واقع کيږي خو خاوند يې نه مني او او وايي چي ما د طلاق وعده کړې ده طلاق مي نه دئ ورکړی مګر هغه الفاظ چي ما همدا اوس ليکلي زما خاوند ما ته ويلي ول ايا په دې صورت کي طلاق واقع شوی دئ او که نه؟، که واقع شوی وي نو حل يې څه دئ؟.

ځواب:- هلته ستا تر تلو وروسته دي خاوند دوه لفظونه کارولي دي يو دا چي که ته هلته ولاړې نو پر ما به طلاقه يې، په دې سره يو طلاق واقع شو مګر که خاوند په عده کي دننه په ژبه ووايی چي ما طلاق واخيست يا جنسي اړيکې ټينګې کړي نو رجوع يې وکړه، دويم ځل نکاح ته اړتيا نه شته، ستا خاوند دويمه جمله چي دري ځله يې تکرار کړې وه دا ويلې وه چي زه به تا ته طلاق درکړم، دا د طلاق ګواښ وو په دې سره طلاق نه واقع کيږي.
(اپ کی مسایل ۵/ ۳۷۳)

پوښتنه:- يوه سړي خپلې مېرمنې ته وليکل او داسي طلاق يې ورکړ: زه هغې ته باين طلاق ورکوم له درو طلاقونو سره ما دا ټول مسايل له بهشتي زيور څخه تر ښې مطالعې وروسته حاصل کړي دي، له دې سره هغه سړي دا شرط هم ايښی چي د طلاق اطلاق هغه وخت کيږي چي د ښځې په ملکيت کي ځمکه وپلورل شي. بايد ووايو چي خاوند د ښه ژوند تېرولو په وعده د ولور روپۍ معاف کړې وي او په دې لړ کي يې په قسم سره د خپلې ښځې بيان د منشي په مخ کي له هغې واخيست او تر دې سمدستي دوې - دري ورځې وروسته يې

په پورتنۍ طریقه طلاق ورکړ، لطفا د شریعت له مخې وضاحت وکړئ چې ایا دا طلاق واقع شوی او که د ځمکې تر خرڅېدو پورې مشروط دئ؟.

ځواب:- که یې طلاق او شرط په یوه جمله کې لیکلي ول مثلا چې که منزل خرڅ کړي نو دې ته درې طلاقه دي، په دې صورت کې د منزل په خرڅېدو طلاق واقع کېږي، څو چې هغه نه وي خرڅ شوی طلاق نه شته او که اول طلاق ورکول شوی وروسته د وضاحت په لګولو شرط لیکل شوی نو طلاق سمدستي واقع شوی او وروسته وضاحت ته هیڅ اعتبار نه شته.
(اپ کی مسایل ۵ / ۳۷۳)

پوښتنه:- یوه سړي خپلې مور ته په غوسه وویل که زه تا ته راغلم نو ښځه را باندې طلاقه ده او دا خبره یې صرف یو ځل وکړه اوس هغه غواړي چې خپلې مور ته ورشي نو طریقه څه ده؟.

ځواب:- په دې صورت کې که هغه سړی د ژوند په هره برخه کې خپلې مور ته ورشي نو ښځه یې په یوه رجعي طلاق طلاقېږي، شرعي حکم دادئ چې په عده کې دننه له نوې نکاح پرته رجوع ورته کولای شي البته تر عدې وروسته د ښځې په خوښه دویمه نکاح روا ده، غوره داده چې دا سړی خپلې مور ته ورشي، یو رجعي طلاق به واقع شي، وروسته دي خپلې ښځې ته رجوع وکړي او د رجوع مطلب دادئ چې په ژبه ووایي ما طلاق واخیست، یا دي مېرمنې ته لاس ور وړي او یا دي ورسره جماع وکړي، په ژبه او یا فعل تر رجوع وروسته د طلاق اثر ختمېږي مګر دې سړي د درو طلاقونو په حق کې د یوه طلاق حق کارولی، دی اوس صرف د دوو طلاقونو واک لري، په راتلونکي که یې دوه طلاقونه ورکړل نو ښځه پرې حرامېږي ځکه دي نو اینده احتیاط کوي. (اپ کی مسایل ۵ / ۳۷۴)

پوښتنه:- موده وړاندي زید له خپلې خسرګنۍ سره پریوه خبره خپه شو ځینو خلګو غوښتل چې جوړه یې وکړي، زید د دوو کسانو په شتون کې د غوسې له املهدا سي وویل: په کومه ورځ که دې یعني مېرمنې د دوئ د کور یعني مور و پلار د کور یوه ګوله هم وخوړله هماغه ورځ به درې طلاقونه ورکړم، تر دې وروسته له اوس څخه څو ورځې وړاندي زید له خپلې خسرګنۍ سره روغه وکړه مګر د زید مېرمن د خپل مور و پلار د کور له خوراک

خوړلو څخه منعه کړي ده ایا د زید ښځه د خپل مور و پلار د کور خوراک پټه ټول عمر نه شي خوړلای او که یې کله په هېره وخوري نو ایا طلاق واقع کېږي؟، ایا دا شرط په یو ډول ختمېدلای شي؟، که ممکن وي نو په کومه طریقه؟.

ځواب:- د دې شرط ختمولو یو صورت کېدای شي هغه دا چې زید خپلې مېرمنې ته یو باین طلاق ورکړي، د طلاق تر عدې وروسته مېرمن د خپل مور و پلار د کور خوراک وکړي، دا شرط دي مات کړي او وروسته دي زید او د هغه مېرمن دویم ځل نکاح وکړي. (اپ کی مسایل ۵ / ۳۷۶)

که ته د مور و پلار کره ولاړې نو طلاق یې وبوله:-

پوښتنه:- له خسرګنۍ سره مې شخړه شوه په غوسه مې پر خپلې مېرمنې دا شرط کېښود چې که ته له ما پرته د مورو پلار کره ولاړې نو زما له خوا یې طلاق وبوله، هغه تر اوسه نه ده تللې که ولاړه شي نو طلاق واقع کېږي؟ او که زه په خپله اجازه ورکړم نو له ما پرته تلای شي او که نه؟. بله خبره داده چې که هغه د خپل مور و پلار کور ته ولاړه شي نو زه څرنګه رجوع کولای شم؟.

ځواب:- که طلاق بیرته نه شي اخیستلای، که هغه له تا پرته د مور و پلار کره ولاړه شي نو طلاق واقع کېږي خو دا رجعي طلاق دئ، ته په عده کي د رجوع حق لرې، د رجوع مطلب دادئ چې په ژبه ووایې چې طلاق مي واخیست، یا جنسي اړیکې ونیسې. (تېره حواله)

د معلق طلاق بیرته اخیستلو اختیار نه شته:-

پوښتنه:- که یو څوک خپلې مېرمنې ته په غوسه ووایي چې که دي زما د خوښې خلاف کار وکړ نو زما له نکاح به ووزې، که مېړه وغواړي چې دا شرط له منځه یوسي نو ختمېدای شي او څرنګه؟. بله خبره داده فرض کړه ښځې دا کار وکړ نو ایا هغه له نکاح وزي؟.

ځواب:- له شرط سره د طلاق تر ټرلو وروسته د هغه د بیا اخیستلو اختیار نه شته، له همدې وجې که د دې سړي مېرمن د هغه د خوښې کار وکړي نو باین طلاق واقع کېږي خو د بیا نکاح حق لري. (اپ کی مسایل ۵ / ۳۷۶)

ایا تر دوو طلاقونو ور کولو وروسته معلق طلاق واقع کېدلای شي؟:-

پوښتنه:- زید خپلې مېرمنې ته وویل: که زما له اجازې پرته کور ته ولاړې نو طلاقه یې مګر تر څو ورځو وروسته له یوې بلې وجې دوه طلاقونه ورکوي او له خپلې مېرمنې بېلېږي، هغه د خپل پلار کور ته استوي او یا مېرمن په خپله ځي ایا دا ښځه په دوو طلاقونو طلاقه شوه او که هغه طلاق هم واقع کېږي چې زید په دې شرط ورکړی وو چې زما له اجازې پرته د خپل مور و پلار کره ولاړې نو طلاقه یې ایا زید له خپلې مېرمنې سره دویم ځل نکاح کولای شي؟.

ځواب:- معلق طلاق په نکاح یا عده کې د شرط له موجودېدو سره واقع کېږي نو په پوښتل شوي صورت کې تر دوو طلاقونو وروسته د پلار کره د مېرمنې تګ که د عدې تر ختمېدو وروسته وو نو طلاق نه دئ واقع شوی او که په عده کې دننه وو خو مېړه په خپله لېږلې وه بیا هم درېیم طلاق نه دئ واقع شوی ځکه شرط له اجازې پرته تګ وو او دا شرط بې اجازې نه دئ بلکې د هغه په امر دئ او که مېرمن په عده کې دننه د خاوند له اجازې پرته ولاړه شي نو درېیم طلاق هم واقع کېږي او له شرعي حلالې پرته دویمه نکاح نه صحیح کېږي. (اپ کی مسایل ۵ / ۳۷۷)

که ته د مېلمه مخته ورغلې نو دې طلاقونه دي:-

پوښتنه:- زما خاوند پر معمولي خبرو جګړه کوي، یو ځل یې د شخړې پر مهال وویل چې که ته زما یا خپلو خپلوانو مخته ورغلې نو زما له خوا تا ته دې طلاقونه دي، له همدې سره ولاړ، سره له دې چې پوهېدی چې مېلمانه راتلونکي دي او هغوئ زما او د ده دواړو یو ډول خپلوان دي، لږ ځنډ وروسته مېلمه راغی او زه د مجبوریت له مخې مخته ورغلم تاسو ووایاست د ده په دې وینا طلاق واقع کېږي او که نه؟، زمونږ یو ځای او سېدل صحیح دي او که نه؟، زما خاوند تر دې وړاندې هم په ډېرو شخړو کې د طلاق خبرې کړې دي لطفا ضرور ځواب راکړئ.

ځواب:- په دې الفاظو درې طلاقونه واقع شول او که هغه تر دې وړاندې هم په ډېرې جګړو کې د طلاق خبرې کړې وي نو له وړاندې لا واقع شوی دئ، په هر حال اوس تاسو د

یوه بل خاوند او مېرمن نه یاست بلکې پریوه بل قطعا حرام یاست، له شرعي حلالې پرته د دویم ځل نکاح امکان هم نه شته. (تېره حواله)

که یې دویم واده وکړ نو مېرمنې ته طلاق دئ:-

پوښتنه:- یوه هلک اتلس کاله وړاندې هغه مهال واده وکړ چې ماشوم وو، خسریې له هغه سره پرداسې لیک دستخط وکړ چې پکې لیکلي ول که یې دویم واده وکړ نو زما لور به طلاقه وي، سره له دې چې هلک په دې لیک نه پوهېدی، په دې صورت کې د هغه لپاره د دویم واده حکم څه دئ؟.

ځواب:- ستاسو په پوښتنه کې باید دوه شیان تشریح شي یو دا چې تاسو د ماشومتوب کوم لفظ لیکلی له دې څخه څه مراد دي؟، که مو مراد داوي چې دا هلک هغه مهال نا بالغ وو نو د نا بالغ لیکنه اعتبار نه لري له همدې کبله د دویم واده په کولو طلاق نه واقع کېږي او که مو له دې لفظ څخه مراد دا وي چې ماشوم بالغ وو خو پوهېدی نه نو لیکنه یې معتبره ده او د دویم واده په کولو یې لومړنی ښځه طلاقېږي. دویم شی دادئ چې ایا په لیکنه کې همدا الفاظ ول چې په پوښتنه کې لیکل شوي یعني که دي دویم واده وکړ نو زما لور به طلاقه وي او که د درو طلاقونو الفاظ ول؟. که همدا الفاظ وي چې تاسو په پوښتنه کې نقل کړي نو د دویم واده په کولو لومړی ښځه په یوه طلاق طلاقېږي او هغه هم رجعي، د رجعي مطلب دادئ چې د عدې تر ختمېدو وړاندې دي خاوند په ژبه وو ایي چې طلاق مې واخیست یا یې مېرمنې ته رجوع وکړه، یا یې لاس وروړاو یا یې جنسي اړیکې ونیولې، لنډه دا چې په خپل فعل یا قول د طلاق ختمولو فیصله وکړي نو اثر یې ختمېږي او نکاح رسما پاتې ده او که عده ختمه شي نو دویم ځل نکاح کېدلای شي او که د درې ځله طلاق الفاظ استعمال شوي ول نو بیا د رجوع امکان نه شته او له شرعي حلالې پرته دویم ځل نکاح هم نه شي کېدلای. (اپ کی مسایل اور ان کا حل ۵ / ۳۷۷)

څو چې ستاخور او اخښی په کور کې اوسي ته طلاقه یې:-

پوښتنه:- زما یوه همزولې له خپلو دوو لونو سره د خپل خاوند په کور کې اوسېدله، له څه مودې راهیسې زما د همزولې خور او اخښی هم کور ته راغلي او هلته اوسي چې د دې د

مېړه خوښ نه دي مګر همزولې مي غواړي چې خور او اخښی يې ورسره پاتې شي، کله چې جنجال زيات شو نو د همزولې خاوند خپلې مېرمنې ته وويل: څو چې ستا خور او اخښی په دې کور کې وي ته طلاقه يې او چې کله دوئ ولاړ شي نو طلاق ختم دئ او ته به له ما سره دويم ځل د مېرمنې په حيث اوسې، لطفا وواياست چې د همزولي د اخښي او خور تر تلو وروسته هغه دويم ځل له خپل مېړه سره پاتېدلای شي او که نه؟ او دويم ځل نکاح جواز لري او که نه؟.

ځواب:- ستا همزولې په يوه طلاق طلاقه شوې ده که د هغې خور او اخښی په عده کې دننه ولاړل نو ګواکې مېړه له طلاق څخه رجوع وکړه او نکاح پاتې ده خو که د عدې تر ختمېدو وروسته ولاړل نو نکاح ختمه شوه دويم ځل به نکاح کوي. (اپ کی مسايل ۵/ ۳۷۹)

که کور ته د ورور په راتلو پوري طلاق معلق وي نو اوس څه وکړي؟:-

پوښتنه:- زه د کرايې په کور کې اوسېدم له نن څخه پنځه کاله وړاندې موږ ورونو په خپل منځ کې خبرې کولې نو په خبرو -خبرو کې زه په غوسه شوو په همدې وخت کې يو ورور دباندې ووت ښه لرې ولاړ ويې ويل: که زه د خپل ورور کور ته ورغلم نو زما مېرمن دياړلس واړي طلاقه ده، اوس مي هغه ورور له پنځو کلونو را هيسي کور ته نه دئ راغلی په کومه طريقه زما کور ته راتلای شي او د دې حل څه دئ؟.

ځواب:- ستا ورور چې هر وخت کور ته درشي مېرمن يې په دې ځله طلاقېږي، که هغه غواړي چې خپل شرط ختم کړي نو صورت يې دا کېدای شي چې خپلې مېرمنې ته باين طلاق ورکړي کله چې عده ختمه شي نو دی دي ستا کور ته درشي، د هغه شرط به له منځه ولاړ شي او بيا دي له خپلې مېرمنې سره نکاح وکړي. (تېره حواله)

که يو بې واده د ټول طلاق لوړه وکړي نو ايا تر واده وروسته طلاق واقع کېږي؟:-

پوښتنه:- يوه عاقل او بالغ سړي وويل: که مي په راتلونکي کې سګرټ وڅکول نو مسلمان نه يم، په راتلونکي کې که زه سګرټ وڅکوم نو پر ما ټول طلاقونه دي يعني د دنيا ټولې ښځې پر ما طلاقې دي، بايد يادونه وکړم چې دې سړي واده نه دئ کړی که هغه د

سګرټو څکول پرې نه ږدي ايا کافر کېږي؟ او له يوې ښځې سره يې نکاح کېدلای شي او که نه؟.

ځواب:- داسي لوړه کړل چې که فلانی کار ونه کړم نو مسلمان به نه يم ډېر بې ځايه قسم او ګناه ده، له دې بايد توبه وويستل شي خو د قسم په ماتولو هغه سړی کافر کېږي نه بلکي د توبې په ايستلو دي د قسم کفاره ورکړي او دا خبره چې که فلانی کار وکړم نو ټولي ښځې را باندي طلاقې دي په داسي حال کي چې دی واده نه لري نو يوه بې ځايه خبره ده هيڅ اثر نه لري، البته که ووايي: زه چې له کومې مېرمنې سره نکاح وکړم هغه طلاقه ده نو د نکاح په کولو طلاقېږي خو صرف يو ځل طلاق، له هغې سره د دويم ځل نکاح په کولو هغه نه طلاقېږي. (اپ کی مسایل ۵ / ۳۸۰)

که د پلار کور ته ولاړه نو ته پر ما دري ځله طلاقه يې، د دې وينا حکم:-

پوښتنه:- له خپلې خسرګنۍ سره مي جګړه شوه او کور ته په راتلو مي مېرمنې ته ويل: له ننه وروسته که د پلار کره ولاړې نو ته پر ما په درو شرطونو طلاقه يې، خير تر دې وروسته هغه د پلار کره نه ولاړه مګر ننه سبا مي خسر ډېر ناروغ دئ او زه د دې پوښتنې لپاره لويو - لويو علماوو ته ورغلی يم خو مطمئن نه يم تاسو ووايئ چې زما مېرمن په څه ډول د پلار کره ولاړه شي؟.

ځواب:- مېرمن دي د خپل پلار کره نه شي تلای که ولاړه نه شي نو دري طلاقونه واقع کېږي، تدبير يې دا کېدای شي چې يو باين طلاق ورکړه له خپلې نکاح يې وباسه بيا دي د عدې تر ختمېدو وروسته د خپل پلار کره ولاړه شي ځکه هغه وخت به دا ستا په نکاح کي نه وي، له همدې کبله به دري طلاقونه نه واقع کېږي، بيا که مو خوښه وي نو دويم ځل نکاح وکړئ تر دې وروسته که د خپل پلار کور ته ولاړه شي طلاق نه واقع کېږي.

(تېره حواله)

د حاملې طلاق

زه تا طلاقوم:-

پوښتنه:- زید خپلې میرمنې ته د څلورو ښځو په مخ کې د یوې ناستې پر مهال درې ځله وویل چې زه دې طلاقوم او ښځو ته یې وویل چې شاهدانې اوسئ، یو ځل چې یې کله د طلاق وویل نو موریې پر خوله لاس ور کېښود، لږ ځنډ وروسته چې یې کله لاس لرې کړ نو زید بیا دوه ځله وویل زه تا طلاقوم، د زید میرمن د شپږو میاشتو امید واره ده په دې صورت کې د هغه ښځه طلاقه شوې ده او که نه؟ او ایا دویم ځل خاوند او میرمن کېدلای شي؟.

ځواب:- پر زید یې میرمن حرامه ده اوس نه رجوع روا ده او نه له شرعي حلالې پرته دویمه نکاح کېدلای شي، د میرمنې عده یې د ماشوم زېږول دي، کله چې ماشوم پیدا شي عده یې پوره شوه، د عدې تر پوره کېدو وروسته که د زید میرمن وغواړي دویم ځای نکاح وکړي نو کولای یې شي، یاده دي وي چې که د حمل په حالت کې هم څوک طلاق واچوي واقع کېږي ځکه نو که د زید میرمن حامله ده بیا هم د زید په طلاق ورکولو طلاقه شوه.

په کومو الفاظو طلاق واقع کېږي او په کومو نه؟

که طلاق په (ت) سره ولیکي هم طلاق واقع کېږي:-

پوښتنه:- طلاق که د طا پر ځای په تا سره ولیکل شي نو طلاق واقع کېږي؟.

ځواب:- هو! واقع کېږي. (اپ کی مسایل ۵ / ۳۸۲)

د طلاق لپاره شاهد ضروري نه دئ:-

پوښتنه:- که یو سړی خپلې میرمنې ته درې ځله په خوله طلاق ورکړي او هلته هیڅ انسان نه وي نو ایا طلاق واقع کېږي او که شاهد ضروري دئ؟.

ځواب:- طلاق صرف د ژبې په ویلو واقع کېږي څوک یې واوري او که نه، شاهد وي او که نه او ښځه پرې خبره وي او که نه. (تېره حواله)

د طلاق الفاظ ور اورول ضروري نه دي:-

پوښتنه:- زید خپلې میرمنې ته د نافرمانۍ، بدې ژبې، مشکوک چلند او کورنیو جګړو څخه د بد ګومانۍ له وجې په زړه کې الله حاضر او ناظر وبالی درې ځله یې په خپله

خوله دا الفاظ وويل چې ما تا ته طلاق درکړی، د زيد بنځه په دې هيڅ خبره نه ده نو ايا شرعا طلاق واقع کېږي؟.

ځواب:- څرنګه چې يې دا الفاظ په ژبه ويلي ول ځکه نو طلاق واقع شوی دئ، مېرمنې ته يې ور اورول ضروري نه دي. (اپ کی مسايل ۵ / ۳۸۳)

سمه ده تا ته دري ځله طلاق درکوم ته ماشوم ووهه:-

پوښتنه:- د عين او سين سره جګړه شوه عين په غوسه وويل: زه به تا پرېږدم نو سين (مېرمن) وويل: که تا زه پرېښودم نو زه به تا او ستا دوه کلنه لور ووژنم، نو عين وويل: سمه ده زه تا ته دري ځله طلاق درکوم ته نجلی ووهه، نو ايا په دې صورت کې طلاق واقع شو او که هغه وخت واقع کېږی چې نجلی ووهي؟. لطفا لارښوونه مو وکړئ.

ځواب:- طلاق سمدستي واقع شوی دئ د نجلی تر وهلو موقوف نه دئ. (تېره حواله)

طلاق د ژبې په ويلو او يا ليکلو واقع کېږي نه په زړه کې په فکر:-

پوښتنه:- زما يو دوست دئ داسې پېښه ورشوې وه چې په زړه کې يې د يو کار نه کولو وعده کړې وه او په زړه کې يې ويل چې که مې دا کار وکړ بنځه را باندې طلاقه ده، د مجبوری له کبله يې هغه کار وکړ ايا طلاق واقع شوی دئ؟.

ځواب:- طلاق د ژبې په الفاظو او يا ليکلو واقع کېږي نه په زړه کې د فکر په کولو. (اپ کی مسايل ۵ / ۳۸۳)

که بې اختياره د چا له ژبې طلاق ووزي نو نه واقع کېږي:-

پوښتنه:- زه يو ازي په خپله خونه کې ناست وم د نکاح او طلاق الفاظ مې سره يو ځای کول په همدې وخت کې مې له خولې ووتل چې طلاق مې ورکړ خو د دې الفاظو تر ويلو وروسته مې سمدستي کلمه طيبه وويله چې دا هيڅکله نه شي کېدلای، په خونه کې له ما پرته بل هيڅوک نه وو، دا الفاظ مې پر خوله رائي خو زړه او دماغ مې نه قبلوي.

ځواب:- تاسو چې کوم صورت ليکلی دئ په دې سره طلاق نه واقع کېږي. (اپ کی مسايل ۵ / ۳۸۴)

په غوسه کي د طلاق د واقع کېدو او نه واقع کېدو صورت:-

پوښتنه:- له يو خاوند څخه د غوسې په حالت کي له ارادې پرته د خپلې ښځې په اړه د طلاق الفاظ وزي نو ايا هغه طلاقه شوه؟.

ځواب:- د له قصد پرته څه مطلب؟ ايا هغه غوښتل بل لفظ ووايي چي سهوا يې له خولې څخه د طلاق لفظ ووت او که هغه په غوسه کي له کنټرولـه ووت طلاق يې ورکړ؟. په لومړي صورت کي که څه هم ديانتا طلاق نه واقع کېږي خو دا صرف د خاوند دعوه ده ځکه نو قضاءً د طلاق حکم ورکول کېږي او په دويم صورت کي هم طلاق واقع شوی دئ.

(اپ کی مسایل ۵ / ۳۸۴)

ايا د لېونې له خوا يې ورور طلاق ورکولای شي؟:-

پوښتنه:- په موږ کي يو سړی چي نوی ځوان، هوښيار او بالغ وو تر واده وروسته يې دماغي توازن خراب شو او بېخي لېونی دئ، وروسته ځينو خلګو دا نظر ورکړ چي ښځې ته يې ورور طلاق ورکولای شي نو ورور يې ښځې ته طلاق ورکړ او هغې دويم واده وکړ، په دې مسئله کي څرنګه د لېونې له خوا طلاق ورکول کېدای شي؟. ايا د ورور له خوا يې طلاق واقع شو؟.

ځواب:- د لېونې له خوا بل څوک طلاق نه شي ورکولای ځکه نو هغه ښځه اوس هم د په نکاح کي ده او د هغې دويمه نکاح باطله ده. (اپ کی مسایل ۵ / ۳۸۵)

زه محکمې ته ځم الفاظو سره د طلاق حکم:-

پوښتنه:- زما خاوند يو ځل د شخړې پر مهال وويل چي زه محکمې ته ځم او طلاق به درکړم، دا خبره يې څو ځله کړې ده خو هيڅکله محکمې ته نه دئ تللی او طلاق يې نه دئ راکړی ايا په دې الفاظو چي زه محکمې ته ځم طلاق به درکړم طلاق واقع کېږي؟.

ځواب:- د خاوند په دې الفاظو چي زه به په محکمه کي طلاق درکړم، يا دا چي د طلاق درکولو لپاره محکمې ته ځم طلاق نه دئ. (اپ کی مسایل ۵ / ۳۸۵)

ايا په بې هوښۍ کي طلاق واقع کېږي؟:-

پوښتنه:- ايا د بې هوښۍ په حالت کي طلاق واقع کېږي چي ورکوونکی په ځان نه وي خبر؟.

ځواب:- د بې هوښۍ طلاق نه واقع کېږي. (تېره حواله)

په خوب کي ورکول شوی طلاق نه واقع کېږي:-

پوښتنه:- دشپې په ژور خوب ويده وم په خوب کي مي نه په ياد کېږي چي پر څه شي مي له مېرمني سره جنجال شو او د جنجال پر وخت په خوب کي ډېر خپلوان، زما مور او خسر هم ول، ما په ځانګړي ډول مور او خسر مخاطب کړل مېرمني ته مي په ګوته اشاره وکړه ومي ويل: تاسو شاهدان اوسئ چي زه دې بنځې ته طلاق ورکوم ځکه له دې مي هيڅ ارام نه دئ ترلاسه کړی او دا الفاظ مي دريځله په دې ډول تکرار کړل نو ايا زما په دې وينا طلاق واقع کېږي؟.

ځواب:- ډاډمن اوسئ د خوب په حالت کي ورکول شوی طلاق نه واقع کېږي.

(اپ کی مسایل ۵ / ۳۸۶)

د کاغذ به درکړم په ويلو طلاق نه واقع کېږي:-

پوښتنه:- په کلي کي چي کله د خاوند او مېرمني جګړه شي نو ما له مېړه څخه دا الفاظ ډېر اوربدلي دي چي زه به کاغذ درکړم، بايد ووايو چي دلته له کاغذ څخه مراد طلاق دئ، زما پوښتنه داده چي ايا د دې الفاظو په ويلو طلاق واقع کېږي او که نه؟.

ځواب:- د کاغذ به درکړم په الفاظو طلاق نه واقع کېږي ځکه دا د طلاق ګوابن دئ نه طلاق. (تېره حواله)

ځه تا ته طلاق، طلاق، ځه ولاړه شه، په الفاظو څو طلاقه واقع کېږي؟:-

پوښتنه:- له ننه څخه نژدې اته کاله وړاندي د خاوند او مېرمني جنجال شو خاوند مېرمني ته وويل: په خاموشۍ ولاړه شه که نه طلاق به درکړم مګر هغه پر له پسې خپه وه شوريې جوړ کړی وو او ژړل يې، بيا يې خاوند ورته وويل: ځه ته طلاقه يې، طلاقه، ځه

ولاړه شه. مولوي صيب! وضاحت وکړئ چې طلاق واقع شوی دئ او د طلاق الفاظ دوه ځله دي؟.

ځواب:- دوه طلاقه خو د طلاق په لفظ ورکړل شول او درېيم د ځه ولاړه شه په لفظ سره ځکه نو له شرعي حلالې پرته نکاح نه شي کېدلای. (اپ کی مسایل ۵ / ۳۸۷)

ودرېږه اوس تا ته طلاق درکوم په ويلو طلاق واقع کېږي او که نه؟:-

پوښتنه:- زه د خپلې مېرمنې له وجې خپه يم ډېره بد زبانه ده، دوې دري ورځې وشوې بيا مو جنجال دئ، زه په غوسه شوم ومي ويل: ودرې همدا اوس طلاق درکوم، همدا اوس طلاق درکوم. د دې په ويلو مي د قلم او کتابچې لټول پيل کړل ځکه زما په ذهن کي ول چې طلاق په ليکلو ورکول کېږي، الفاظ مي دوه ځله وويل زما مېرمن سمدستي ووېرېده زما لاس يې ونيو او ليکلو ته يې پرې نه ښودم. مهرباني وکړئ وواياست چې طلاق خو به نه وي واقع شوی؟، که الله مه کړه په دوه ځله ويلو طلاق واقع شوی وي نو راتلونکې طريقه به څه وي ځکه زه د خپلو اولادونو له وجې نه غواړم چې ښځې ته طلاق ورکړم.

ځواب:- د ژبې په محاوره کي ودرېږه، همدا اوس دا کار کوم الفاظ د نژدې راتلونکي لپاره استعمالېږي ګواکي طلاق يې ورکړی نه دئ بلکي د طلاق ورکولو وعده يې کړې ده چې همدا اوس ژريې درکوم ځکه نو زما په خيال طلاق نه دئ واقع شوی مګر د ځينو علماوو نظر دادئ چې په دې الفاظو دوه طلاقونه واقع شوي ځکه نو د احتياط تقاضا داده چې که دي په عده کي دننه رجوع نه وي کړې نو دويم ځل نکاح وکړه په راتلونکي کي د طلاق له لفظه ځان ساته که نه د دې پوهانو له وينا سره سم که دي بل طلاق ورکړ نو ښځه دربانديې حرامېږي. (تېره حواله)

خلع

خلع څه ته وايي؟:-

پوښتنه:- خلع څه ده، اسلامي ده او که غير اسلامي؟. زيد خپله مېرمن ګلشن تر واده وروسته تنګوي، مېرمن يې د خلعې لپاره محکمې ته رجوع وکړه، دوه کاله دعوه روانه وه

وروسته د خلعې امر وشو او دواړه مېرمن و خاوند سره بېل شول خو وروسته د دواړو ترمنځ سوله وشوه او له نکاح یا حلالې پرته مېرمن او خاوند شول. ایا دا هر څه روا وو؟.

ځواب:- د خلعې مطلب دادئ لکه څرنګه چې د اړتیا پر وخت نارینه ته د طلاق اجازه ده همدارنګه که ښځه نه شي سمبالولای نو هغې ته اجازه ده چې مېړه کوم مهر او نور څه ورکړي هغه وروسپاري غاړې ترې خلاصې کړي او که خاوند چمتو نه وي نو د محکمې په وسیله دي خلع ترې واخلي، د محکمې په وسیله چې کومه خلع اخیستل کېږي صورت یې دادئ چې که محکمه پوه شي چې د خاوند او ښځې ترمنځ جوړ - جاړی نه شي کېدلای نو مېرمنې ته دي ووایي: خپل مهر دي ورپرېږدي او خاوند ته دي ووایي چې د مهر پرېښودو په بدل کې دي طلاق ورکړي او که خاوند له دې سره - سره هم طلاق ورکولو ته چمتو نه وي نو محکمه د خاوند له رضا پرته د خلعې فیصله نه شي کولای، په خلع سره یو باین طلاق واقع کېږي، که خاوند او مېرمن سره جوړ شول نو دویم ځل به نکاح کوي.

د طلاق او خلعې توپیر:-

پوښتنه:- که ښځه وغواړي چې خلع واخلي نو ایا په دې صورت کې هم د نارینه لپاره د طلاق ورکول ضروري دي او که د ښځې په ویلو نکاح فسخ کېږي؟، که د نارینه طلاق ورکول ضروري وي نو بیا د طلاق او خلعې څه توپیر دئ؟.

ځواب:- د طلاق او خلعې توپیر دادئ چې د خلعې غوښتنه عموما د ښځې له خوا وي او که د نارینه له خوا یې وړاندیز وشي نو د ښځې ترقبول پورې تړلې، که یې ښځه ومني نو خلع واقع کېږي او که یې ونه مني نه واقع کېږي مګر طلاق د ښځې په خوښۍ پورې نه دئ تړلی ویې مني او که نه طلاق واقع کېږي. دویم توپیر دادئ چې د خلعې په منلو د ښځې مهر له منځه ځي په طلاق سره نه ختمېږي، البته که مېړه ووایي چې تا ته په دې شرط طلاق درکوم چې ته مهر پرېږدې او ښځه یې ومني نو دا د طلاق معاوضه بلل کېږي او حکم یې د خلعې دئ، په خلع کې د خاوند له خوا د طلاق د لفظ کارول ضروري نه دي بلکې که ښځه ووایي: زه خلع غواړم او په ځواب کې یې مېړه ووایي چې خلع مې درکړه نو خلع وشوه، په

خلع کي باين طلاق واقع کېږي يعني بيا مېړه ښځې ته د رجوع کولو يا خلعې بيرته اخيستلو واک نه لري، مګر د دواړو په خوښه دويم ځل نکاح کېدلای شي. (اپ کی مسایل ۵ / ۳۹۰)

د ظالم خاوند مېرمن له هغه خلع اخيستلای شي:-

پوښتنه:- زما يوې خپلوانې ته يې مېړه مصارف هم نه ورکوي او طلاقوي يې هم نه هغه ډېره خپه ده چې څه وکړي؟، د ماشومانو له وېرې دعوه هم نه شي کولای چې هغه به ترې ښه شي نژدې پنځه کاله شوي دي، که يې هغه پرېږدي نو د بل واده په کولو به يې د عزت ژوند درلودای، تاسو ووايياست چې د شريعت له مخې دا نکاح تر اوسه شته که نه؟ او هغه له دې سره اوسېږي هم نه.

ځواب:- نکاح خو پاتي ده ښځې ته په کار ده چې د مخورو کسانو په وسيله يې خلعې ته چمتو کړي، که خاوند خلع نه ورکوي نو مېرمن دي محکمې ته عريضه ورکړي، خپله نکاح او د خاوند له خوا د خرچې او نفقې نه ورکول دي په شاهدي ثابت کړي، محکمه به تر څېړنو وروسته دې نتيجې ته ورسېږي چې د ښځې دعوه صحيح ده نو محکمه دي خاوند ته امر وکړي چې يا يې په ښه ډول وساته، د هغې ډوډۍ او نفقه ورکړه يا طلاق ورکړه که نه مومړ به د نکاح فسخ کولو پرېکړه وکړو، که د عدالت له وينا سره يې بيا هم دی نه ساتي او نه طلاق ورکوي نو محکمه دي په خپله نکاح فسخ کړي. (اپ کی مسایل ۵ / ۳۹۱)

د ښځې په غوښتنه د طلاق حکم:-

پوښتنه:- که يوه واده شوې مېرمن څلور پنځه ځله خپل خاوند ته په ډک مجلس کي ووايي چې ما ته طلاق راکړه يا طلاق مناسب دئ نو په دې اړه شرعي حکم څه دئ؟، سره له دې چې د نارينه او ښځې حقوق برابر دي، ايا نارينه ته يو شرط راجع کېږي؟. لږ وضاحت وکړئ!

ځواب:- د ښځې په غوښتنه خو طلاق نه واقع کېږي مګر که ښځه له څه معقولې وجې پرته طلاق غواړي نو داسي ښځه په حديث کي منافقه بلل شوې ده او که د نارينه د ظلم و تشدد له وجې طلاق غواړي نو ګناهګاره نه ده بلکي پر نارينه لازمه ده چې که غوره چلند نه شي کولای نو طلاق دي ورکړي، يقينا د نارينه او ښځې حقوق برابر دي (که څه هم د حقوقو

د نوعیت او درجې توپیر شته) مګر طلاق د یو ځانګړي مصلحت او حکمت پر بنسټ نارینه ته سپارل شوی دئ نه ښځې ته خو ښځې ته د خلعې اخیستلو حق ورکول شوی دئ.

(اپ کی مسایل اور ان کا حل ۵ / ۳۹۱)

ښځه دي له ظالم مېړه څخه د خلاصون لپاره د محکمې په وسیله خلع ترلاسه کړي:-

پوښتنه:- زما یوه دوسته چې د ځینو عواملو پر بنسټ غواړي له خپل مېړه څخه خلع تر لاسه کړي او د ځینو اغیزمنو ذریعو په واسطه یې ورته ویلي هم دي د هغې خاوند چې په بهرنۍ هیواد کې هستوګن دئ پر له پسې ضد کوي او هغې ته د ازادي ورکولو پر ځای یې پر له پسې له او و میاشتو په ذهني خپګان اخته کړې ده، ایا الله د دې لپاره نارینه ته اختیار ورکړی چې هغه له خپلو اختیاراتو څخه د ناروا ګټې اخیستنې په وسیله د ښځې ژوند تباه کړي، الله خو په هر څه کې توازن ایښی دئ، ایا داسې انسانان نه نیسي؟، د قران او حدیث په رڼا کې وضاحت وکړئ چې د پر لوستونکي په دې پوه شي چې دا عمل په اسلام کې څومره ناوړه بلل شوی دئ؟.

ځواب:- کوم خاوند چې له خپلو مېرمنو سره ظلم او زور زیاتی کوي هغه لوی ظالم دئ، رسول الله ﷺ په دې پر تېنګار له ښځو سره د ښه چلند سپارښتنه کړې ده، که د خاوند او مېرمنې تر منځ جوړ - جاړی نه وي نو ښځه د خلعې اخیستلو اختیار لري، محکمې ته دي عریضه وکړي او محکمه دي یې له خاوند څخه خلع ور واخلي، همدا توازن دئ چې شریعت په دې نازک تړاو کې له پامه نه دئ غورزولی. (تېره حواله)

په خلع سره باین طلاق واقع کېږي:-

پوښتنه:- د یوې پوښتنې په ځواب کې تا د طلاق او خلعې په توپیر کې دا وضاحت کړی وو چې د خلعې په قبلولو مهر له منځه ځي او په طلاق کې نه ځي، د خلعې منل د ښځې په خوښه پوري تړلې ده، پوښتنه داده چې تر خلعې وروسته هم عده ضروري ده او که نه؟ او که ښځه دویم ځل وغواړي چې له دې خاوند سره نکاح وکړي نو له شرعي حلالې پرته یې نکاح کېدلای شي؟ ځکه خاوند طلاق نه دئ ورکړی.

ځواب:- د خلعې حکم یو باین طلاق دئ که خاوند او میرمنې خلوت کړی وي نو تر خلعې وروسته پر ښځې عده لازمه ده او له مخکینې میړه سره دویم ځل نکاح کولای شي حلالې ته اړتیا نه شته مګر که د ښځې په غوښتنه خاوند دریم طلاقونه ورکړي ول نو له شرعي حلالې پرته دویم ځل نکاح نه شي کېدلای. (اپ کی مسایل ۵ / ۳۹۳)

د خلعې عده لازمه ده:-

پوښتنه:- زه په موخې کي واده شوې یم، د ورور میرمني مي طلاق واخیست، خاوند مي د دې طلاق سزا په ذهني کړاوونو او رسوایي سره را کوي، اته کاله شوي خو د ده دې چلند او له ماشومانو سره د نه مینې له کبله مي کرکه تړې راغلې، په دې حالت کي باید څه وشي؟، ایا داسي ممکنه ده چي د خلعې په اخیستلو بل واده وکړم؟. د خلعې طریقه څه ده، ایا خلع عده لري؟.

ځواب:- د خلعې معنا ده د ښځې له لوري د بېلېدو غوښتنه، ښځه خپل خاوند ته دا وړاندیز وکړي چي زه خپل مهر در پرېږدم په بدل کي یې ماته خلع راکړه، که خاوند دا وړاندیز ومني نو باین طلاق واقع کېږي لکه څرنګه چي تر طلاق وروسته عده وي همدارنګه تر خلعې وروسته هم عده لازمه ده، تر عدې وروسته چي ته هر ځای وغواړې نکاح کولای شې. (تبره حواله)

ایا تر خلعې وروسته رجوع کېدلای شي؟:-

پوښتنه:- د خلعې د ابهام په صورت کي که یو مفتي ووایي چي وشوه او بل ووایي چي نه ده شوې او نجلۍ پښېمانه وي د جوړ-جاړې اراده لري نو ایا نوې نکاح کېدلای شي؟، همدارنګه نکاح څوک نوې کوي او څرنګه کېږي؟.

ځواب:- که خاوند په خلع کي دریم طلاقونه ورکړي ول نو دویم ځل نکاح نه شي کېدلای او که یې صرف د خلعې یا یوه طلاق لفظ استعمال کړی وو نو دویم ځل نکاح کېدلای شي بیا نکاح کولو ته د نکاح نوي کول ویل کېږي لکه څرنګه چي اوله نکاح په اجاب او قبول سره ترڅ کېږي دویم ځل هم دا ډول کېږي، څرنګه چي ټول په خلع خبر ول له همدې وجې باید دویمه نکاح هم په ښکاره ډول وترڅ شي. (اپ کی مسایل اور ان کا حل ۵/ ۳۹۳)

د خلعې لپاره د تاکل شوې بدلې ورکول لازمي دي:-

پوښتنه:- د خاوند او مېرمن د اختلاف له وجې که نارینه د خلعې په کولو ښځې ته طلاق ورکړي او ښځې د خلعې له ورکولو پرته واده وکړ نو واده یې حلال دئ که حرام؟.

ځواب:- که یې سملاسي طلاق ورکړی وو نو تر عدې وروسته دویم ځل نکاح کولای شي او کومه بدله چې تاکل شوې وه هغه یې پر ذمه واجب ده او که یې د بدلې ورکولو په شرط طلاق ورکړی وو نو څو چې یې بدله نه وي ورکړې طلاق نه واقع کېږي ځکه نو بل ځای نکاح هم نه شي کولای. (اپ کی مسایل اور ان کا حل ۵ / ۳۹۴)

که نجلۍ د ماشومتوب نکاح خوښه نه کړي نو خلع اخیستلای شي؟:-

پوښتنه:- ما خپله لور شاهده د منظور احمد زوی منیر احمد ته په ماشومتوب کې ورکړې وه، هغه وخت د نجلۍ عمر پنځه کاله او د هلک عمر اووه کاله وو، اوس ماشاء الله د کورنۍ ځوانان دي، د منیر احمد د ښه ژوند او چلند نه درلودلو له کبله زما لور د واده له کولو انکار کړی دئ، د هلک خپلوان پر له پسې پشار را باندې اچوي چې نجلۍ را واده کړه خو نجلۍ بالکل چمتو نه ده، په دې صورت کې نکاح پاتې ده او که له منځه تللې؟.

ځواب:- د نجلۍ په نه بلوغ کې چې یې پلار کومه نکاح کړې تر بلوغ وروسته یې نجلۍ د ماتولو اختیار نه لري اوس چې هلک بد کرداره دئ نو نجلۍ دي هلته نه ورودېږي بلکې له هلک څخه دي خلع واخیستل شي یعني د ولور د ورپرېښود و په شرط دي د طلاق ورکولو خبره ورته وشي. (تېره حواله)

د مېرمنې په نوم سرای:-

پوښتنه:- که یو څوک تر واده وروسته د خپلې خواری په ګټه سرای جوړوي او د خپلې مېرمنې په نوم یې اړوي، وروسته یې مېرمن تر خلع غواړي د قرآن په حواله وو ایاست چې مېرمن به هغه سرای ورکوي او که نه؟، هغه سړی وایي چې دا زما د خواری سرای دئ بیرته یې راکړه که نه خلع نه درکوم.

ځواب:- دی په خلع کي د سرای بیرته تر لاسه کولو شرط ایښودلای شي نو که ښځه خلع غواړي سرای به ورکوي، لنډه دا چي د خاوند له خوا د سرای ورسپارلو شرط صحیح دئ له دې پرته خلع نه کېږي. (اپ کی مسایل ۵ / ۳۹۴، ۳۹۵)

که خاوند بې لمانځه وي نو ښځه څه وکړي؟:-

پوښتنه:- که د یو سړي مېرمن لمونځ نه کوي نو ویل کېږي چي خاوند یې حق لري مېرمن وپوهوي او وهلای یې هم شي او که منع نه شي نو طلاق هم ورکولای شي، اوس پوښتنه داده چي که د یوې ښځې خاوند له پوهولو سره-سره بیا هم لمونځ نه کوي نو شریعت داسي ښځې ته څه حقوق ورکړي دي؟، ایا هغه له خپل خاوند سره پرېکړون کولای شي او که په هم منع نه شي نو طلاق هم ترې اخیستلای شي؟.

ځواب:- ښځې ته په کار ده چي په ډېره مینه او محبت د هغه د پرلار کولو کوشش وکړي او په غوره تدبیر سره یې د لمانځه او روژې پابند وګرزوي خو که هغه ناولی یې په هیڅ ډول هم ونه مني نو ښځه ترې خلع اخیستلای شي. (تېره حواله)

د حلالې شرعي حیثیت

د شریعت له مخې د حلالې صحیح طریقه څه ده؟:-

پوښتنه:- له مغلظې طلاقي شوې ښځې سره د دویم ځل یو ځای کېدو لپاره پر حلاله تکیه کېږي، د سپېځلي شریعت له مخې تر کومه ځایه جواز لري؟.

ځواب:- د درو طلاقونو ګام اخیستل د جوړ-جاړي نه وړ حالاتو څرګندونه کوي، له همدې کبله شریعت د داسي خطرناک اقدام په کولو د خاوند او مېرمنې لپاره د دویم ځل یو ځای کېدو ټولي لارې بندې کړې دي مګر دا چي هغه ښځه له دویم خاوند څخه په بېلېدو پر خپل چلند دویم نظر وکړي او له خپل خاوند سره پر اوسېدلو راضي شي الله وایي:

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. (البقرة: ۲۳۰)

په داسي حالاتو کي د ښځې او خاوند له خوا د حلالې ګام اخیستل نه هدف دئ او نه یې شریعت ملاتړلې بلکي رسول الله ﷺ ویلي:

لعن الله المحلل و المحلل له.

خو بل ځای د نکاح په کولو ښځه د خاوند لپاره حلالېږي له همدې کبله که په دې حالاتو کې یوه لار ولټوي نو پروا نه لري، په دې حالت کې د حلالې تر کولو وروسته میړه او ښځه د بیا نکاح په کولو نوی ژوند غوره کولای شي مګر په دې حالت کې صرف نکاح کافي نه ده څو چې دویم خاوند جماع نه وي ورسره کړې.

لما روی انه قال علیه الصلاة و السلام لا تحل للاول حتی تذوق عسیلت الآخر یذوق عسیلتها. (ابوداود کتاب الطلاق باب المبتوته لا یرجع الیها زوجها ۱ / ۳۲۳، فتاوی حقانیه ۴ / ۵۵۱)

په حلاله کې د طلاق شرط ایښودل:-

پوښتنه:- زید خپلې میرمنې ته مغلظ طلاق ورکړ اوس هغه غواړي چې دویم ځل نکاح ورسره وکړي خو له حلالې پرته دویم ځل نکاح نه ده روا له همدې وجې هغه بل سړي ته وایي چې ته زما له طلاقې شوې میرمنې سره نکاح وکړه خو له هغې سره تر جماع کولو وروسته طلاق ورکړه، هغه سړی دا خبره منې ایا په دې طریقه د حلالې تر کولو وروسته میرمن لومړي خاوند ته حلالېدای شي؟.

ځواب:- ۱) دا حیله که د ضرورت پر بنسټ وشي نو روا ده، فقهاوو د ضرورت پر مهال د حیلې کارولو اجازه ورکړې ده. مناسب صورت یې دا دی چې له دویم خاوند څخه همدا اقرار واخیستل شي او دی په خوله ووایي چې کله زه له دې ښځې سره نکاح وکړم او یو ځل ورسره جماع وکړم نو هغه ښځه به په درو طلاقونو طلاقه وي یا به هغې ته زما له خوا دې طلاقونه وي، نو په دې صورت کې تر جماع وروسته دې طلاقونه واقع کېږي او تر عدې وروسته هغه ښځه له لومړي خاوند سره نکاح کولای شي. (خیر الفتاوی ۵ / ۲۶)

ځواب:- ۲) په حدیث کې دي: لعن الله المحلل و المحلل له. یعني پر حلاله کوونکي او هغه چا ته چې حلاله کېږي د الله لعنت وي. زمونږ حنفي فقهاوو یې مطلب دا لیکلی چې صراحتا یو چا ته وویل شي چې د حلالې په نیت نکاح وکړه بیا یې طلاقه کړه، هغه په همدې

شرط نکاح وکړي که په زړه کي وي او په ژبه څه ونه ويل شي نو صحيح ده. په در مختار کي دي:

اما اذا اضمرا ذالک لا یکره وکان الرجل مأجورا لقصد الاصلاح. (در مختار ۲ / ۷۴۴ باب الرجعة، فتاوی دار العلوم دیوبند ۹ / ۳۵۹)

يعني که دوئ دوو د حلالې اراده په زړه کي درلوده يعني په ژبه يې ونه ويله نو هغه ته د اصلاح له کبله ثواب ورکول کېږي.

پوښتنه: - يوه سړي بنځې ته دري طلاقونه ورکړل، د عدې تر پوره کېدو وروسته يې له بل سړي سره د حلالې په شرط نکاح وکړه مګر د نکاح پر مهال د حلالې شرط ذکر نه شو (يعني د نکاح پر وخت دا ونه ويل شول چې تر جماع وروسته به طلاق ورکوي) بلکي تر نکاح وړاندي د دواړو خواوو تر منځ دا شرط ايښودل شوی وو مګر د نکاح پر وخت يې يادونه ونه شوه، په دې ډول دا نکاح د دويم خاوند لپاره بې له کراهيته حلاله شوه که نه؟.

ځواب: - کله چې د نکاح پر مهال د حلالې شرط يادونه شو نو دا نکاح له کراهيت پرته روا ده، په در مختار کي دي:

وکره التزوج للثاني تحریما الخ بشرط التحلیل کتزوجتک علی ان احلل لک الخ اما اذا اضمرا ذالک لا یکره. (الدر المختار علی هامش رد المحتار باب الرجعة ۲ / ۷۴۳، ۷۴۴، فتاوی دار العلوم دیوبند ۹ / ۳۵۹)

د حلالې په شرط دويم خاوند ته نکاح مکروه تحريمي ده، دويم خاوند بنځې ته وويل چې زه له تا سره په دې شرط نکاح کوم چې وروسته به طلاق درکړي، که دويم خاوند په زړه کي د حلالې اراده درلوده خو د نکاح پر وخت يې هغې ته څه ونه ويل نو دا صورت مکروه نه دئ.

ځواب: - که په نکاح کي حلاله د شرط په ډول يا ده شي نو مکروه ده مګر له کراهيت سره - سره اول خاوند ته حلالېږي او د حلالې غير مکروه صورت دا دئ چې په نکاح کي دا شرط کښېښودل شي چې ته به يې تر نکاح وروسته ما ته را طلاقوې ځکه مطلقه نکاح دي

وکړي، بيا که هغه سړی تر جماع وروسته طلاق ورکړي نو تر عدې تېرولو وروسته له اول مېړه سره نکاح کولای شي او که وېره وي چې دويم خاوند به طلاق ورنه کړي نو صورت يې دادئ چې ښځه د نکاح تړلو پر وخت ووايي: زه په دې شرط نکاح کوم چې د طلاق اختيار به تل له ما سره وي، هر وخت چې وغواړم ځان ته طلاق ورکولای شم او ښځه په همدې شرط د نکاح عقد ومنيو نو بيا به طلاق د ښځې په قبضه کې وي، له دويم مېړه سره تر نکاح او جماع وروسته به ځان طلاق کړي او د عدې په تېرولو به له لومړي خاوند سره نکاح وکړي دا صورت مکروه هم نه دئ او اختيار به هم د ښځې په واک کې وي. بايد ووايو که دا شرط د ښځې له خوا وړاندي شي او نارينه په دې شرط نکاح ورسره وکړي بيا ورته اختيار دئ او که دا شرط د نارينه له خوا وړاندي شو نو ښځې ته د طلاق اختيار نه شته. (غاية الاوطار ۲/ ۱۶۹، امداد المفتيين ۲ / ۵۳۷)

د حلالې په نکاح کې جماع شرط ده:-

پوښتنه:- که په درو طلاقونو طلاقې ښځې له يوه سړي سره نکاح وکړه او هغه تر جماع وړاندي مړ شو ايا دا ښځه له لومړي مېړه سره نوې نکاح کولای شي؟.

ځواب:- ۱) د احنافو په اند د حلالې په نکاح کې وطې کول ضروري دي، له وطې پرته ښځه لومړي مېړه ته نه روا کېږي. (فتاوی حقانيه ۴ / ۵۵۲)

ځواب:- ۲) په شرعي حلاله کې ايلاج د غنې سر ننويستل ضروري دي او هغه هم د شهوت په حال کې خو حلاله کوونکی خوند هم تر لاسه کړي البته انزال ضروري نه دئ، هر هغه څوک چې حلاله وکړي او د جماع کولو پر وخت صرف د حشفې په داخلولو له انزال پرته جماع ختمه کړي او ښځې ته طلاق ورکړي نو دا ښځه د عدې تر تېرولو وروسته اول خاوند ته حلالېږي. (فتاوی حقانيه ۴ / ۵۵۳، فتاوی دار العلوم ۹ / ۳۶۱)

په نابالغ حلاله کول:-

پوښتنه:- يو نابالغ هلک چې عمر يې ديارلس څورلس کاله دئ خو پر جماع قادر دئ ايا د هغه په حلاله سره ښځه لومړي خاوند ته روا کېدای شي او که نه؟.

ځواب:- په حلاله کي د دې کار د کوونکي لپاره بلوغ ضروري نه دئ يوازي پر جماع قدرت ضروري دئ، له همدې وجې فقهاوو هغه هلک چې بلوغ ته نژدې وي او پر جماع قدرت ولري د بالغ په حکم کي داخل کړی دئ ځکه نو که په ښودل شوي صورت کي دا بالغ پر جماع قدرت لري نو حلاله يې صحيح ده. (فتاوی حقانيه ۴ / ۵۵۳)

په حلاله کي د بغې يا کنډم استعمال:-

پوښتنه:- که د حلالې په نکاح کي د وطې پر مهال بغې يا کنډم استعمال شي او له هغې سره جماع وکړي نو ايا په دې طريقه ښځه اول مېړه ته روا کېږي او که نه؟.

ځواب:- د حلالې په نکاح کي د شهوت درلودونکي نارينه دخول ضروري دئ څو دواړه له يوه بل څخه خوند واخلي انزال ضروري نه دئ، نو که له کنډم سره هغه خوند حاصلېږي نو دا جماع د اول مېړه لپاره محلله کېدلای شي، که نه وي نه شي کېدلای.

(فتاوی حقانيه ۴ / ۵۵۲)

د ظهار حکم

مېرمن له خپلې مور، خور يا بلې محرمې ښځې سره تشبيه کول

د ظهار تعريف:-

پوښتنه:- د ظهار مطلب څه دئ او په فقه کي يې احکام کوم دي؟.

ځواب:- د ظهار مطلب دادئ چې يو سړی خپلې مېرمنې ته ووايي چې ته پر ما د مور يا خور په څېر يې، حکم يې دادئ چې په دې لفظ سره طلاق نه واقع کېږي مګر له کفارې پرته ښځې ته ورتلل حرام دي، کفاره يې داده چې دوې مياشتې پر له پسې روژه ونيسي او که د هغې وس نه لري نو شپېتو محتاجو مسکينانو ته دوه وختونه خوراک ورکړي نو بيا هغه ته ښځه روا کېږي. (اپ کی مسايل ۵ / ۳۹۶)

ښځې ته د زوی ويلو حکم:-

پوښتنه:- زيد خپله ښځه په زوی را بولي په هر کار چې اخته وي او زيد غواړي چې خپله مېرمن را وبولي همدا طريقه يې خپله کړې ده، ټوله کورنۍ يې په دې خبره بنه خبره ده او ډېر وخت د زيد خوابنې له هغه پوښتنه کوي چې ستا زوی چيرې دئ؟ او مېرمن يې هم په

دې خطاب سره ورته راځي او دلته په مسافري کې چې هم د هغه د مېرمنې خط وځنډېږي نو دی ملګرو ته وايي چې زما د زوی لیک نه دئ راغلی، ایا د زید او مېرمنې تعلق یې پاتي دئ او که نه؟ او د دې کفاره څه ده؟.

ځواب:- مېرمنې ته زوی ویل چې خبره ده خو په دې سره نکاح نه ماتېږي او له توبې و استغفار پرته یې بله کفاره نه شته. (اپ کی مسایل ۵ / ۳۹۷)

زما او ستا تعلق د مور و خور دئ:-

پوښتنه:- یوه خاوند د سیمې درې کسان را وغوښتل د هغوئ په مخ کې یې خپلې مېرمنې ته وویل چې په راتلونکي کې زما او ستا تعلق د مور او خور دئ، دا خبره یې دوه یا درې ځله وکړه اوس هغه ښځه د خپلو دوو اولادونو په خاطر په همدې کور کې جلا اوسېږي او له دې سړي سره یې خبرې - اترې له پنځو شپږو میاشتو را هیسې ختمې کړې دي یعني له یوه بل څخه خپه دي ایا په دې حالت کې ښځه طلاقه شوې ده او که نه؟.

ځواب:- زما او ستا تعلق د مور او خور دئ، دا د ظهار الفاظ دي په دې سره طلاق نه واقع کېږي مګر خاوند به د جنسي اړیکو ترنیولو وړاندې کفاره ورکوي او له کفارې پرته یې ښځې ته نژدې ور تلل حرام دي، کفاره داده چې خاوند دوې میاشتې پر له پسې روژه ونیسي او که د دې وس نه لري نو شپېتو مسکینانو ته دي خوراک ورکړي. (تېره حواله)

ښځه خاوند د خپلې مور په څېر وبولي:-

پوښتنه:- مېرمنې خپل مېړه ته وویل چې که ته ما ته را نژدې شوې نو ګواکې خپله مور او خور ته ور نژدې شوې، په دې الفاظو سره د دوئ دوو تر منځ نکاح شته او که نه؟.

ځواب:- د مېرمنې دا چې الفاظ هیڅ تاثیر نه لري خو د دې بې ځایه الفاظو په ویلو ګناهګاره شوې ده نو باید له دې الفاظو توبه وباسي. (اپ کی مسایل ۵ / ۳۹۷)

د نکاح فسخ کول

د نکاح فسخ کولو صحیح صورت:-

پوښتنه:- زما مېرمنې زما پر خلاف په محکمه کې له اته زره مهر سره یو ځای طلاق تر لاسه کړی دئ، په محکمه کې زما پر خلاف د هغې هیڅ شهادت موجود نه دئ او نه محکمې

شاهدي غوښتې ده، د ښځې خپل بيان زما ملاتړ کوي له دې سره - سره هغې د خپل اثر او رسوخ له کبله په محکمه کې طلاق تر لاسه کړی دئ، د طلاق علت صرف دادئ چې د دې مور و پلار ما نه خوښوي ځکه چې يو عادي مامور يم حال دا چې له هغې څخه مي د پنځو او درو کالو دوه اولادونه هم پيدا شوي دي ايا هغه شرعا طلاقه شوې ده او که نه؟ او ايا دويمه نکاح کولای شي او که نه؟.

ځواب:- د شرعي فيصلې سم صورت دادئ چې د ښځې په دعوه محکمه خاوند ور وبولي او له هغه سره د ښځې د شکاياتو په اړه خبرې وکړي، که دی د ښځې شکايات غلط ثابت کړي نو محکمه دي له ښځې څخه د دعوې په اړه شاهدان وغواړي او خاوند ته دي د ځان سپينولو پوره فرصت ورکړي، که تر ټولې پروسې وروسته محکمه دې نتيجې ته ورسېږي چې خاوند ظالم دئ او د ښځې بېلتون تر ې ضروري دئ نو محکمه دي مېړه ته ووايي چې هغې ته طلاق ورکړه خو که بيا هم خاوند پر خپل ضد ولاړ وي او د مظلومې مېرمنې پرېښود لو ته چمتو نه وي نو محکمه دي په خپله د انکار فسخ کولو پرېکړه وکړي که دا ډول فيصله وشوه نو ښځه تر عدې وروسته بل ځای نکاح کولای شي او د محکمې پرېکړه سمه بلل کېږي مګر لکه څرنګه چې تا ليکلي يوازي د ښځې په غوښتنه پرېکړه شوې نه له ښځې شاهدان غوښتل شوي او نه مېړه ور بلل شوی چې خبره يې واورېدل شي داسي پرېکړه شرعي اعتبار نه لري او مېرمن رسما د خپل مېړه په نکاح کي ده او شرعا ښځې ته بل ځای د نکاح اجازه نه شته. (اپ کی مسايل ۵ / ۳۹۹)

د محکمې د ناسمې پرېکړې له وجې لومړی نکاح نه اغېزمنېږي:-

پوښتنه:- د يوه سړي مېرمن له بل سړي سره وتښتېده، هغه محکمې ته د دروغو نکاح نامه وړاندي کړه مګر د خاوند خپلوانو اصلي نکاح نامه ور وړه مګر تښتوونکی د محکمې په غولولو بريالی شو او د هغه په حق کي يې فيصله وکړه. خاوند نه له دې دعوې سره مينه درلوده او نه يې طلاق ورکړ ايا د محکمې تر پرېکړې وروسته لومړنی نکاح فسخ شوه او ايا دا ښځه له تښتوونکي سره د مېرمنې په توګه اوسېدلای شي؟، شرعي حکم څه دئ؟.

ځواب:- د محکمې غلطه پرېکړه چې د غولونې په وسيله تر لاسه شوې لومړنی نکاح نه اغېزمنوي او هغه رسما پاتي ده څو چې اصلي مېړه هغې ته طلاق ورنه کړي، دويمه نکاح نه شي کېدلای او که په همدې حال کې د خاوند او مېرمنې په توګه پاتي شي نو تل به په زنا اخته وي او اولاد به يې شرعا بې نکاح اولاد بلل کېږي. (تېره حواله)

ايا محکمه نکاح فسخ کولای شي؟:-

پوښتنه:- که يوه په نکاح شوې ښځه د محکمې له قاضي څخه له خپله مېړه بېلتون تر لاسه کړي او پر خاوند د هغې ښځې نيوکې د شاهدانو په شاهدي ثابتې شي خو خاوند په محکمه يا بل ځای کې په شرعي توګه طلاق ورنه کړي بلکې قاضي د يوې ښځې غوښتنه ومني او په دې ډول هغې ته رخصت ورکړل شي د دې شرعي حيثيت څه دئ؟، ايا واقعا دا ښځه طلاقه شوې ده او که نه؟ او د طلاق تر عدې وروسته دويمه نکاح ورته حلاله ده؟.

ځواب:- که محکمه تر پوره پلټنو او د شاهدانو تر شاهدۍ وروسته دې نتيجې ته رسېدلې وي چې ښځه واقعا مظلومه ده او خاوند يې حقوق نه دي ورکړي، د محکمې له حکم سره- سره طلاق ورکولو ته هم چمتو نه دئ نو د نکاح په فسخ کولو پرېکړه پر ځای ده او ښځه تر عدې وروسته دويمه نکاح کولای شي او که محکمې له سمو پلټنو او شاهدانو له شاهدۍ پرته فيصله وکړه او يا يې د خاوند له شتون پرته صرف د ښځې پر وينا د اعتماد په کولو د نکاح فسخ کولو پرېکړه وکړه نو دا فيصله د طلاق پر ځای نه درېږي او له دې پرېکړې سره- سره ښځې ته بل ځای د نکاح اجازه نه شته. (اپ کی مسايل ۵ / ۴۰۰)

خاوند دوه نيم کاله خرچه ورنه کړي او مېرمن محکمې ته عارضه شي:-

پوښتنه:- زما د واده څورلس کاله شوي دي، يو نهه کلن زوی لرم او يوه لور مې درې کلنه او بله د څلورو مياشتو ده، وړاندې له خاوند څخه اووه کاله بېله وم، له بېلتون څخه مې مراد طلاق نه دئ بلکې هغه د دويم واده په کولو کور جوړ کړی وو، په دې اوو کلونو کې يې څلور روپۍ نه دي راکړې، په اوو کلونو کې يو ځل صرف څلور کاله وروسته راغلی وو او تر پنځلس ورځو پاتېدو وروسته ولاړ، اوس يې له درو کلونو را هيسي هيڅ درک نه شته چې چيرې دئ او څه کوي؟، زما مشکل دادئ چې له ډېرو خلګو مې اوربدلي چې که خاوند تر

دوه نیمو کلونو مصرف ورنه کړي نو نکاح له منځه ځي، را ته ووایاست چې دا خبره تر کومه ریښتیا ده؟.

ځواب:- دا خبره خو غلطه ده چې که خاوند تر دوه نیم کاله خرچه ورنه کړي نکاح ختمیږي، ته د خپل خاوند پر خلاف په محکمه کې عریضه وکړه دا د محکمې مسئولیت دئ چې تا ته ډوډۍ او خرچه درکړي او یا دي له دې مېړه خلاصه کړي. (تېره حواله)

ایا د کورنیو شخړو د محکمې تر پرېکړو وروسته ښځه بل ځای نکاح کولای شي؟:-

پوښتنه:- که یوه مېرمن د اختلافونو په صورت کې د کورنیو پرېکړو محکمې ته د نکاح فسخ کولو عریضه کوي، د هغې محکمې قاضي د دعوې تر اورېدو وروسته د ښځې په حق کې پرېکړه کوي یعني ښځې ته د دې محکمې له خوا د دویمې نکاح اجازه ورکول کېږي نو ایا د شریعت له مخې ښځه دویم ځل نکاح کولای شي او که نه؟.

ځواب:- د کورنیو شخړو د محکمې پرېکړه که له شرعي اصولو سره برابره وي نو پرېکړه یې شرعا هم نافذه ده او که د دعوې په اورېدو یا پرېکړه کې شرعي اصولو ته پام نه وي شوی نو د شریعت له مخې یې پرېکړه اعتبار نه لري او نکاح نه ده فسخ شوې، ښځې ته د دویم ځل نکاح اجازه نه شته. له شرعي اصولو سره سم د فیصلې صورت دادئ چې د ښځې په عریضه محکمه خاند را وغواړي او له هغه څخه د ښځې د تورونو ځواب وغواړي، که خاوند له دې تورونو انکار وکړي نو له ښځې شاهدان وغواړي او که ښځې شاهدان وړاندې نه کړل نو خاوند ته قسم ورکړي، که خاوند په قسم سره دا دعوه غلطه وبولي نو د ښځې دعوه دې رد شي او که ښځه شاهدان وړاندې کړي نو محکمه دې پر مېړه تېنګار وکړي چې د ښځې شرعي حقوق ورکړي او که محکمه دې نتېجې ته ورسېږي چې د دواړو یو ځای اوسېدل ممکن نه دي نو خاوند ته دې امر وکړي چې ښځه دې طلاقه کړي او که هغه طلاق ته چمتو نه وي د ښځې واجب حقوق هم نه ورکوي نو محکمه په خپله د نکاح فسخ کولو پرېکړه کولای شي او دا شرط هم ورسره دئ چې فیصله کوونکی قاضي مسلمان وي

او که مسلمان نه وي (لکه د پاکستان په محکمو کي چې نا مسلمان قاضيان هم وجود لري) نو هغه فيصله نه نافذ ېږي. (اپ کی مسايل اور ان کا حل ۴ / ۴۰۱)

له طلاق څخه د منکر ېدو حکم

خاوند طلاق ورکړ منکر شو نو بنځه به څه کوي؟:-

پوښتنه:- زما خور ته مي اخښي درې ځله طلاق ورکړ چې خور مي کور ته راغله او مور و پلار يې په ټوله کيسه خبر کړل، مور و پلار چې مي کله له اخښي څخه پوښتنه وکړه نو هغه منکر شو او ويې ويل چې طلاق مي نه دئ ورکړی خو خور مي ټينګه ده چې هغه طلاق ورکړی دئ، اوس تاسو مشوره راکړئ چې طلاق څرنګه شو؟.

ځواب:- اصول خو دادي چې په طلاق کي د خاوند او مېرمنې اختلاف شي مېرمن وايی چې طلاق يې راکړی دئ او خاوند انکار وکړي نو د شاهدانو د نه شتون په صورت کي محکمه د خاوند خبره مني، مګر نن سبا په خلګو کي ديندارۍ ډېره کمه ده تر طلاق وروسته منکر ېږي ځکه نو که خاوند ديندار ه سړی نه وي او بنځه باور لري چې هغه درې ځله طلاق ورکړی دئ نو بنځې ته د خاوند په کور کي اوسېدل ناروا دي، د خاوند له قانوني دعوې څخه د خوندیتوب حل دادئ چې محکمې ته دي عريضه وکړي او بنځه دي خلع ترې واخلي او محکمه دي دواړه سره بېل کړي. (اپ کی مسايل ۵ / ۴۰۴)

د خاوند په منکر ېدو بايد بنځه ضرور شاهدان وړاندي کړي:-

پوښتنه:- زما د يوې پوښتنې په ځواب کي تاسو ليکلي ول چې که بنځه د طلاق دعوه کوي او خاوند يې نه مني او د دوئ ترمنځ دا اختلاف را منځ ته شي نو که مېرمن د باور وړ شاهدان وړاندي کړي چې په قسم سره شاهدي ورکړي چې د دوئ په مخ کي خاوند طلاق ورکړی دئ نو د بنځې دعوه صحيح ګڼل کېږي که نه دعوه به يې دروغ وي او د خاوند دا خبره به سمه وي چې طلاق يې نه دئ ورکړی، نو بنا غلې فرض کړه د بنځې دعوه ښځي صحيح ده خو هيڅ شاهد يې وړاندي نه کړای شو او نارينه يو ازي له دې وجې طلاق نه مني چې دی به مهر بيرته ورکوي او يا يې يو ازي د تنګولو لپاره نه مني نو په دې صورت کي خو

به ښځه له مېړه سره په تلو ګناهګار ېږي نه؟ حال دا چې په خپلو غوږو يې د طلاق الفاظ اورېدلي ول؟.

ځواب:- ماشاء الله ډېره ښه پوښتنه ده، ځواب دادئ چې تاسو د کومې مسئلې حواله ورکړې هغه له محکمې سره تړاو لري نه د ښځې له شخصي رول سره، په کوم صورت کې چې خاوند انکار کوي او له ښځې سره شاهدان نه وي نو محکمه دې پرېکړې کولو ته مجبوره ده چې د ښځې دعوه غلطه او بې ثبوته ده، تر کومه ځايه چې د ښځې په شخصي کردار پورې اړه لري نو که ښځه سل فيصده باوري وي چې خاوند يې طلاق ورکړی او اوس د بې دينۍ له وجې انکار کوي نو ښځې ته په هيڅ ډول له هغه سره تګ نه دئ روا، هغې ته په کار ده چې له ده سره له تلو او جنسي اړيکو نيولو ښکاره انکار وکړي او بايد له ده څخه د ځان ساتنې يوه چاره وسنجوي مثلا هغه د خلعې ورکولو ته مجبور کړي. په هر حال څو چې په قانوني ډول له ده نه وي خلاصه شوې هغه دې ځان ته نژدې نه ورپرېږدي او د ده په کور کې دي نه اوسي.

(فتاوی عالمګيري ۱ / ۳۵۴، اپ کی مسايل اور ان کا حل ۵ / ۴۰۴)

که خاوند اقرار وکړي نو د مېرمنې او خوابنې انکار بې ځايه دئ:-

پوښتنه:- زما يوه ودګنې دوست له خپلې مېرمنې سره پرېوه شي جګړه وکړه، خبره تر طلاقه ورسېدله، زما دوست د خپلو او مېرمنو د خپلوانو په مخ کې ښځې ته دري طلاقونه ورکړل او ښځه يې هم په بله خونه کې ناسته وه. تر درو طلاقونو وروسته زما دوست خپل کور ته راغی مګر وروسته يې مېرمنې او خوابنې وويل چې موږ دري ځلې نه دي اورېدلي ځکه نو طلاق نه شته، اوس تاسو وواياست چې طلاق واقع شوی دئ او که نه؟.

ځواب:- که ستا دوست مني چې دري ځله يې طلاق ورکړی وو نو طلاقونه واقع شوي، د ښځې او خوابنې انکار بې ځايه دئ. (اپ کی مسايل ۵ / ۴۰۶)

د طلاق په شمېر کې د خاوند او ښځې اختلاف:-

پوښتنه:- زما مېړه دري ځله طلاق راکړ ولاړ، لږ ځنډ وروسته بيرته راغی او ويې ويل چې ته ولې ژاړې ما دوه ځله ويلي ول؟ د رجوع امکان شته خو ما ونه منله، د ماشومانو او کورنۍ پرېښودل مي صرف د ګناه له وېرې زغملي دي خو هغه پر ضد دئ چې دوه ځله مي

ويلي دي، ما قسم وکړ نو هغه وويل چې په ايمان دوه ځلې مي ويلي دي که يې ته نه منې نو ټوله ګناه زما پر غاړه ده، ما له الله څخه دعا وغوښته چې اې الله! زه ګناهګاره نه يم ټوله ګناه د ده پر سر ده که دی دروغجن وي نو وو ايا ست چې ګناه به د چا پر غاړه وي؟.

ځواب:- که ته په دې باور يې چې دړې ځله يې ويلي ول نو د ده قسم ته اعتبار مه ورکوه، ده ته له ورتلو او جنسي اړيکو له نيولو ښکاره انکار وکړه او په هر حال کې تر ې د ځان خلاصولو يوه چاره وسنجوه او که ستا يقين نه وي نو ګناه او ثواب د ده پر غاړه دئ که يې پر خبره باور کولای شې. (تېره حواله)

د نامرد د ښځې حکم

له نامرد سره د واده په صورت کې ښځه څه وکړي؟:-

پوښتنه:- يوه نامرد سړي نکاح وکړه مېرمن يې ځلور مياشتې ورسره وه او د ده په ځانګړې کوټه کې ويدېده له خولا يې هم پېغلتوب نه دئ ختم شوی، وروسته د خپل مور و پلار کره راغله او د دې مور و پلار له هلک څخه د طلاق غوښتنه وکړه خو هغه خلک د پيسو له وجې طلاق نه ورکوي ځکه نو د طلاق طريقه او د مهر په اړه وضاحت وکړئ.

ځواب:- چې د واده پر مهال ښځه پېغله وه نو د محکمې په وسيله نامرد خاوند ته د درملنې په غرض يو کال مهلت ورکول کېږي، تر يوه کال وروسته که خاوند پر جماع قادر شي نو ښځه دې وساتي او که يو کال وروسته يې هم قدرت تر لاسه نه کړ نو له محکمې څخه دې د نکاح ختمولو غوښتنه وکړي، هغه نکاح ختمولای شي. د محکمې بېلتون باين طلاق بلل کېږي، پر ښځې عده لازمه ده او نارينه به پوره ولور ورکوي. (اپ کی مسايل ۵ / ۴۰۷)

پوښتنه:- يو هلک مورزاده نامرد دئ چې ډاکټران او هلک يې هم مني او درملنه يې هم شوې ده خو ډاکټر صرف له دې وجې هلک ته ځواب ورکړ چې له پيدايښته سم نه دئ علاج يې نه ي کېدلای، ښځې په محکمه کې له خپل خاوند څخه د نکاح د فسخ کولو غوښتنه وکړه او قاضي هم د ښځې په حق کې پرېکړه وکړه چې دا ښځه له خپل خاوند څخه له طلاق اخيستلو پرته بل ځای نکاح کولای شي، له خاوند څخه بيا - بيا د طلاق غوښتنه

وشوه خو هغه پر ضد دئ او طلاق نه ورکوي، له دې ټولو صورتونو سره – سره د محمدي شريعت حکم څه دئ؟.

ځواب: – چې هلک له پيدا ايښته نامرد دئ او دا تصديق هم شوی دئ چې علاج يې نه شي کېدلای نو پر هلک لازمه ده چې خپلې مېرمنې ته طلاق ورکړي او که طلاق نه ورکوي نو محکمه دي د دوئ دوو تر منځ د بېلتون پرېکړه وکړي. د محکمې همدا پرېکړه د طلاق په حکم کې ده ځکه نو نجلی تر عدې وروسته بل ځای نکاح کولای شي. (تېره حواله)

د عدې احکام

د عدې ضروري مسائل: –

پوښتنه: – له تاسو مو پوښتنه داده چې په شريعت کې د ښځې عده څه ډول ده؟، بودی ښځې وايي چې د کومې ښځې مېړه مړ شي هغه دي په عده کې دننه سر نه غوړوي که څه هم پر سر يې درد وي، ښځې بايد سپينې جامې واغوندي، بنګړې په لاس نه کړي او نور. له تاسو مو غوښتنه داده چې په شريعت کې ښځې ته د څه ډول عدې ټرولو حکم دئ له هغه سره سم ځواب راکړئ، احسان به مو وي.

ځواب: – د عدې ضروري احکام دادي: ۱) د خاوند د مړينې عده څلور مياشتې او لس شپې ده، که خاوند د مياشتې پر لومړي تاريخ مړ شي نو څلور قمري مياشتې او لس ورځې دي ټېرې کړي، مياشت نهه ويشت ورځې وي او که د هغه مړ شو نو (۱۳۰) پوره ورځې دي ټېرې کړي.

۲) د عدې ټرولو لپاره د کور په يوه ځانګړي ځای کې ناسته ضروري نه ده په کور کې چې يې کوم ځای خوښ وي هلته کښېنستلای او ولاړېدلای شي.

۳) په عده کې ښځې ته سينګار کول، بنګړي په لاس کول، ګېنه استعمالول، خوشبويي لګول، سترګې تورول، د پان په کولو خوله سره کول، سر غوړول، سر ډمونځول، نکريزې لګول، ورېښمين رنګه او ګلاب درلودونکې ښې جامې اغوستل او داسې نور ناروا دي، داسې عادي جامې دي واغوندي چې ښکلا ونه لري.

۴) په عده کې سر مینځل او غسل کول روا دي او که يې سر درد کوي نو غوړولای يې هم شي، د اړتيا پر مهال په لويه بڼمونځ سر هم بڼمونځولای شي، د علاج لپاره د سترګو تورول هم روا دي، دشپې دي ولګوي او د ورځې دي پاک کړي.

۵) د عدې پر مهال له کوره وتل ناروا دي البته که دومره بې وزلې وي چې د ګوزارې لپاره خرچه نه لري نو په پرده کې د خواری لپاره تلای شي مګر شپه به په خپل کور کې تېروي او په ورځ کې به له کاره تر خلاصېدو وروسته سمدستي راځي له اړتيا پرته دباندې اوسېدل ناروا دي.

۶) همدارنګه که ناروغه شي نو د علاج لپاره حکيم او ډاکټر ته تګ هم روا دئ.
(اپ کی مسایل اور ان کا حل ۵ / ۴۰۹)

د پنځوس کلنې ښځې عده:-

پوښتنه:- د يوې کونډې ښځې چې عمر يې تر پنځوسو کالو کم دئ او حامله نه ده، د عدې موده يې څومره ده او په کور کې معمولي کار لکه جارو وهل، ډوډی پخول او نور کولای شي او که نه؟، له دې سره يې مړور هم اوسېږي.

ځواب:- د حاملې لپاره د مېړه د مړينې عده د اولاد زېږول دي او کومه ښځه چې حامله نه وي عده يې څلور مياشتې او لس شپې ده، بوډی وي او که ځوانه يا نا بالغه، د عدې پر مهال په کور کې د کار کولو هيڅ ممانعت نه شته. (آپ کی مسایل ۵ / ۴۱۱)

ايا د شهيد کونډه هم عده لري؟:-

پوښتنه:- د الله نه ده خوښه چې شهيد ته مړ وويل شي بلکې ژوندی دئ خو موږ يې په ژوند نه پوهېږو، مطلب دا چې کله د ښځې مېړه مړ شي نو دا به عده تېروي ايا د شهيد کونډه به هم ضرور عده تېروي؟.

ځواب:- د شهيد کونډه به هم عده تېروي او تر عدې وروسته هغه دويم ځای نکاح هم کولای شي. د قرآن د ايت مطلب دي سم نه دئ فهمولی ځکه په کوم ځای کې چې ويل شوي چې شهيدانو ته مړه مه وايا ست هلته دا هم ويل شوي چې دوئ ژوندي دي خو تاسو يې په ژوند نه پوهېږئ، له دې معلومه شوه چې د دوئ له ژونده زموږ د دنيا ژوند نه دئ مراد بلکې

داسي ژوند مراد دئ چي زموږ له حواسو او شعور څخه لوړ دئ، له همدې وجې پر شهيدانو په دنيا کي د مړو شويو احکام جاري کېږي، د جنازې لمونځ ورکول کېږي، ميراث يې وېشل کېږي، پر کونډو يې عده لازمه ده او تر عدې وروسته ورته د دويمې نکاح اجازه شته.
(اپ کی مسایل ۵ / ۴۱۷)

کونډه دي د خاوند په کور کي عده تېره کړي:-

پوښتنه:- نجلی د ډرو مياشتو اميدواره ده، عده يې د خاوند په کور کي تېره نه کړه بلکي د رېيمه ورځ ولاړه، هغې خپل ولور هم زما د وروړ تر مرينې وروسته بخښلی وو اوس که هغه وو ايي چي موږ يې غواړو نو په دې صورت کي موږ بايد څه وکړو؟ د قرآن او سنت په رڼا کي ځواب راکړئ.

ځواب:- پر کونډې لازمه ده چي د مېړه په کور کي عده تېره کړي او تر عدې وړاندې له کور څخه تلل سخته ګناه ده، د اميدوارې عده د اولاد زېږول دي، که يې ولور په خپله خوښه بخښلی وي نو دويم ځل غوښتنه يې ناروا ده. (اپ کی مسایل ۵ / ۴۱۵)

تر واده وړاندي د کونډې عده:-

پوښتنه:- يوه نجلی يې ورکړې وه خو لا يې واده نه وو شوی چي خاوند يې په يوه پېښه کي مړ شو ايا اوس به دا ښځه عده تېروي؟، مهر به ورکول کېږي؟ که ورکول کېږي نو څومره؟.

ځواب:- که تر واده وړاندي مېړه مړ شي نو هم پر نجلی د مرګ عده څلور مياشتې او لس شپې لازمه ده او د پوره ولور حق لري چي د مېړه له ميراث څخه به ورکول کېږي او د مېړه په ميراث کي کونډه حق هم لري. (اپ کی مسایل ۵ / ۴۱۱)

د حاملې عده:-

پوښتنه:- زما لور ته مي زوم په غوسه شو، زما په کور کي يې زما په شتون کي طلاق ورکړ ځکه هغه زما د لور ساتنې ته تيار نه وو، له يوه مولوي صيب څخه مي پوښتنه وکړه نو ويې ويل چي حامله نه طلاقېږي او چي طلاق نه وي نو عده هم نه شته مګر زوم مي تېنګار

کوي چې طلاق واقع شوی دئ او عده لازمه ده تر هغو باید عده تېره کړي چې اولاد يې پيدا کېږي. ايا طلاق واقع شوی او عده لازمه ده؟.

ځواب:- د حمل پر مهال طلاق واقع کېږي او د اميدوارې ښځې عده د اولاد زېږول دي، کله چې يې اولاد پيدا شي عده ختمېږي، که ستا زوم يو يا دوه رجعي طلاقونه ورکړي وي نو په عده کي دننه رجوع کولای شي او تر عدې وروسته د دواړو خواوو په خوښي دويم ځل نکاح کولای شي او که يې دري طلاقونه ورکړي وي نو رجوع نه شي کولای مېرمن يې د تل لپاره حرامه شوه. (تېره حواله)

تر واده وړاندي د طلاق عده نه شته:-

پوښتنه:- مور و پلار مي يو ځای کوژده را ته وکړه، لا هم واده نه وو شوی چې ما طلاق ورکړ او تر طلاق ورکولو وروسته مي وويل چې دا ښځه له ما ازاده ده، زما پرې هيڅ دعوه نه شته، ايا هغه ښځه بل ځای نکاح کولای شي او عده پرې لازمه ده؟.

ځواب:- کله چې دي تر واده وړاندي طلاق ورکړی نو ښځه دي په باين طلاق طلاقه شوې او په دې صورت کي پر هغې عده هم لازمه نه ده ځکه نو تر طلاق سمدستي وروسته نجلۍ دويم ځای نکاح کولای شي.

پر نابالغه نجلۍ هم عده شته:-

پوښتنه:- زما کوچنۍ خور چې لا هم نابالغه ده مور يې په يوه ښه ځای کي ورکړه ځکه د نجلۍ نکاح چې څومره ژر وشي ښه ده، مګر د الله کړنه وه د نکاح صرف يوه مياشت شوې وه چې هلک يوه دښمن قتل کړ، مور د انجلۍ د نه بلوغ له وجې هغه نه وه واده کړې اوس پوښتنه داده چې ايا کومه نابالغه نجلۍ چې نه وي واده شوې پر هغې د عدې تېرول ضروري دي؟.

ځواب:- تر وفات وروسته پر نابالغه نجلۍ هم عده لازمه ده.

(اپ کی مسایل ۵ / ۴۱۴)

د طلاق په عده کې خاوند مړ شي:-

پوښتنه:- که خاوند ښځې ته طلاق ورکړي او د ښځې په عده کې خاوند مړ شي نو ښځه به د طلاق عده تېروي او که به د مړينې؟.

ځواب:- که ښځې د طلاق عده تېروله او مېړه يې مړ شو نو د دې دري صورتونه دي او د هر يوه حکم بېل دئ.

۱) يو صورت دادئ چې ښځه حامله وي عده يې هماغه د اولاد زېږول دي، د اولاد په زېږېدلو يې عده ختمېږي که څه هم د طلاق ورکوونکي تر مرګ څو شېبې وروسته يې بچی پيدا شي د ښځې عده ختمېږي.

۲) دويم صورت دادئ چې ښځه حامله نه وي او خاوند رجعي طلاق ورکړی وي، د عدې تر ختمېدلو وړاندي مړ شي په دې صورت کې يې د طلاق عده نه شمېرل کېږي او ښځه به له سره د وفات عده يعني څلور مياشتې او لس شپې تېروي.

۳) درېيم صورت دادئ چې ښځه حامله نه وي او خاوند باين طلاق ورکړی وي او بيا د عدې تر ختمېدلو وړاندي مړ شي، په دې صورت کې دي وکتل شي چې د طلاق عده ډېره اوږده ده که د مرګ؟، په دې دوو کې چې کومه يوه ډېره اوږده وي هغه پرې لازمه ده. يا داسي ووايا ست چې ښځه به په دې صورت کې د طلاق او وفات دواړو عده په يوه وخت کې تېروي په هغو کې که يوه پوره شي او د بلې څو ورځې پاتې وي نو د دې پاتې ورځو عده به هم پوره کوي. (اپ کی مسایل ۵ / ۴۱۳)

له خاوند څخه د پنځه کاله جلا اوسېدونکې عده:-

پوښتنه:- زيد يوې ښځې ته طلاق ورواخيست او دويمه ورځ يې له هغې سره نکاح وکړه د زيد وينا ده چې دا ښځه څلور پنځه کاله په دې ښار کې له خپل مېړه څخه لرې اوسېدله، عده پر هغې ښځې واجب او فرض ده چې له خاوند سره ئې ځای اوسېږي.

ځواب:- د زيد دا دعوه غلط ده چې پر دې ښځه عده نه وه، تر طلاق وروسته عده ضروري ده، ښځه له مېړه سره اوسي او که له هغه بېله وي البته کومې ښځې ته چې تر واده وړاندي طلاق ورکول شي پر هغې عده نه شته، په هر حال زيد بايد له ناپوهۍ توبه وباسي

او په عده کي دننه چې يې کومه نکاح کړې هغه اعتبار نه لري، تر عدې وروسته دي دويم ځل نکاح وکړي. (اپ کی مسایل اور ان کا حل ۵ / ۴۱۴)

تر مغلظ طلاق وروسته ښځه په کور کي ساتل:-

پوښتنه:- يوه سړي مېرمنې ته دري طلاقونه ورکړل وروسته يې مېرمن له ځان سره په پاتېدلو راضي کړه او تر دوو کلونو يو ځای اوسېدل، د خلګو په ملامتي هغوئ د پاک ژوند تېرولو ته تيار دی مګر پوښتنه داده چې په دې دوو کلونو کي د ښځې عده پوره شوې ده او که نه؟ يعني اوس هغه له بل چا سره نکاح کولای شي او که نه؟.

ځواب:- د ښځې عده خو تېره شوې ده مګر څرنګه چې دوئ دوو د خاوند او مېرمنې تعلق نه وو ختم کړی د دواړو بېلتون ضروري دئ او تر بېلتون وروسته به ښځه ضرور له سره عده تېروي او کله چې عده پوره شي نو له بل سړي سره نکاح کولای شي، تر نکاح وروسته دي له دويم مېړه سره جماع وکړي، وروسته چې هغه طلاق ورکړي يا مړ شي او عده يې هم پوره تېره شي نو بيا له اول مېړه سره نکاح کولای شي، له دې پرته له لومړي مېړه سره د پاک ژوند تېرولو هيڅ طريقه نه شته. (اپ کی مسایل اور ان کا حل ۵ / ۴۱۵)

د عدې کمه موده:-

پوښتنه:- غير حاملې ښځې تر طلاق وروسته دعوه وکړه چې زما عده تېره شوې نو د هغې وينا په څومره وخت کي معتبر بڼه ای شي؟.

ځواب:- د صاحبينو په اند د دې دعوې لپاره لږ تر لږه نهه درېش ورځې ضروري دي، ځکه د درو حيضونو لپاره لږ تر لږه نهه ورځې او د دوو طهرونو لپاره درې ورځې په کار دي، بيا هم د ښځې عدې ته په پام تر نهه درېشو ورځو د زيات وخت په پرېکړه کولو کي هيڅ بدي نه شته. (فتاوی حقانيه ۴ / ۵۳۷)

بد کاري عده نه لري:-

پوښتنه:- يوه ښځه او سړی له څه مودې په بد کاری اخته ول، د خلګو تر خبرېدو وروسته دوئ د بد کاری پر مهال د دوو کسانو په شتون کي نکاح وکړه، عدې ته يې هيڅ ونه کتل ايا دا نکاح سمه ده او که باطله؟.

ځواب:- نکاح صحیح ده، بدکاري عده نه لري. (اپ کی مسایل ۵ / ۴۱۶)

ایا د عدې پر مهال ښځه د ضروري کار لپاره محکمې ته تلای شي؟:-

پوښتنه:- یوه ښځه چې عده تېروي محکمې ته غوښتل کېږي، د قاضي په مخ کې د هغې بیان ورکول ضروري دي او پر اړینو اسنادو به لاسلیک کوي، همدارنګه یې په محکمه کې له حضور سره د دې او اولاد مالي ګټه هم تړلې ده، په داسي صورت کې د دې لپاره شرعي حکم څه دئ؟.

ځواب:- د دې اړتیا لپاره محکمې ته تلای شي، مانبسام دي کور ته راشي، په دې کور کې شپه تېرول یې ضروري دي. (اپ کی مسایل ۵ / ۴۱۷)

ایا د عدې پر مهال ښځه د یوه خپلوان کور ته تلای شي؟:-

پوښتنه:- ایا کونډه د خپل قریب کور ته تلای شي؟، د هغوئ او هغه کور تر منځ چې دا پکې عده تېروي فاصله صرف یو دېوال دئ؟.

ځواب:- کونډه د ضرورت پر مهال له کوره دباندې تلای شي مګر د شپې باید پر کور وي او د ورځې دي هم له سختې اړتیا پرته نه ځي. (تېره حواله)

د عدې نه تېرولو ګناه پر چا ده؟:-

پوښتنه:- تر طلاق وروسته ښځه د خپل مور کور ته لېږل شوې وه، تر طلاق وروسته یې عده نه وه تېره کړې او نه چا ته ویل شوي ول چې طلاق ورکول شوی دئ، د عدې نه تېرولو ګناه چا ته راجع ده؟.

ځواب:- د طلاق د عدې تېرولو حکم د خاوند په کور کې دئ، د دې مودې مصارف هم پر خاوند دي له همدې کبله یې د مور کور ته لېږل روا نه وو، طلاق که رجعي وي نو ښځه په قانوني ډول د خپل مېړه په نکاح کې ده ځکه نو هغې ته په کار ده چې ځان ښه ښکلی کړي ځو یې د مېړه زړه ورته وشي او رجوع ورته وکړي او د باین طلاق و مرګ په عده کې پر ښځه ویر واجب دئ، نه به خوشبویي لګوي، نه به ښه جامې اغوندي، نه به سترګې توروي، نه به تېل لګوي او نه به د مجبوری له حالت پرته د خاوند له کور څخه وزي. که ښځه د دې شیانو رعایت ونه کړي نو ګناهګاره ده او د عدې د ورځو تر پوره کېدلو وروسته عده ختمېږي،

څرنګه چې تا ښځه تر طلاق وروسته د خپل مور کور ته لېږلې وه نو ګناهګار ته یې او که ښځې د عدې شرائط نه وي پوره کړي نو هغه هم ګناهګاره ده. (اپ کی مسایل ۵ / ۴۱۷)

د وفات په عده کې بنګړي په لاس کول:-

پوښتنه:- د کومې ښځې خاوند چې وفات شوی وي د عدې پر مهال بنګړي په لاس کولای شي او که نه او که یې له وړاندې په لاس وي د هغو حکم څه دئ؟.

ځواب:- د کومې ښځې خاوند چې مړ شي د څلورو میاشتو او لسو شپو لپاره پرې ښکلا او سینګار حرام دئ، له دې سره تړلي هر څه باید پرېږدي څرنګه چې بنګړي په لاس کول هم د ښکلا یو ډول دئ ځکه یې نو د وفات په عده کې کارول نه دي روا او که یې له وړاندې په لاس وي نو لرې کول یې ضروري دي. (فتاوی حقانیه ۴ / ۵۵۰)

پوښتنه:- ډېر لیدل کېږي چې که یو ودګنی سړی مړ شي نو د کونډې له لاسونو بنګړي لرې کېږي یا ماتېږي، له اسلامي اصولو سره سم دا تر کومه صحیح کار دئ؟، په حدیث کې یې چیرې یاد ونه شته او که نه؟.

ځواب:- د خاوند تر وفات وروسته پر ښځه څلور میاشتې او لس ورځې عده لازمه ده او د عدې پر مهال ښکلا او سینګار ورته حرام دئ ځکه نو سینګار، بنګړي او نور ترې لرې کېږي خو که د بنګړو لرې کول ممکن وي نو ماتول یې غلط دي. (اپ کی مسایل ۵ / ۴۱۶)

د عدې پر مهال هیڅ ځای نه شي تلای:-

پوښتنه:- په ملتان کې د اوسېدونکي یوې ښځې خاوند وفات شو چې ټوله کورنۍ یې په کمالیه کې ده، که یې ټوله کورنۍ د تعزیت لپاره ملتان ته دې کونډې ته ورځي نو خپګان جوړېږي او که هغه یوازي کمالیې ته ولاړه شي نو د ټولو خپګان به ختم شي، ایا د دې مجبورۍ له کبله د عدې پر مهال بل ځای ته تلای شي او که نه؟، دا ښځه سپین سرې ده او ستړګې یې کمزوري دي، ډاکټرانو د اپرېشن مشوره ورکړې ده ایا د عدې پر مهال د علاج لپاره روغتون ته تلای شي او که نه؟.

ځواب:- عده به په ملتان کې تېروي، د یاد شوي عذر له کبله کمالیې ته په تلو عده تېرول صحیح نه دي او د ستړګو اپرېشن دي د عدې تر پوره کېدلو وروسته وکړي. (خیر الفتاوی ۵ / ۲۸۶)

د عدې پر مهال د زده کړو لپاره تګ:-

پوښتنه:- ما ته مې مېړه طلاق راکړی دئ، زه د ساهیوال په ښځینه کالج کې نوکره یم، ایا د عدې پر مهال ښار یا کالج ته تللای شم؟.

ځواب:- د عدې پر مهال ته له کوره دباندې نه شې تللای، نه د زده کړو لپاره او نه د بل هدف لپاره. (خیر الفتاوی ۵ / ۲۸۴)

که عزت ته خطره وي نو ځای بدلول:-

پوښتنه:- د یوې ښځې خاوند وفات شو، په کور کې یې خوابښې او یور او سېږي، هغې ته پردي خلګ راځي او شراب هم څښي په دې صورت کې کونډه خپل ځان ناخوندي ګڼي پر دې سربېره یې دوه ماشومان په اپرېشن سره پیدا شوي او اوس امید وارده او په کور کې یې د مصارفو انتظام هم نه شته ایا په دې حالاتو کې یې ماما خپل کور ته بوولای شي؟.

ځواب:- که واقعا یاده ښځه په دې کور کې پر خپل عزت وېرېږي نو د خپل ماما کور ته تلای شي. (خیر الفتاوی ۵ / ۲۸۵)

پوښتنه:- د یوې ځوانې ښځې خاوند وفات شو، نژدې یوه اونۍ یې شوې ده هغه ښځه عده د خپل وفات شوي خاوند پر کورتېروي مګر د خاوند د کورنۍ ځینې غړي غواړي چې دا کونډه دي له فلاني او فلاني سره نکاح وکړي له همدې کبله هغې ته ګوابښونه کېږي، په دې صورت کې هغه د خپل مور و پلار کره تلای شي؟.

ځواب:- د عدې په ورځو کې له ښځې سره د نکاح په اړه هر ډول خبرې حرامې دي، که ښځه له دې ډېره وېرېږي نو د مورو پلار کره تلای شي. (اپ کی مسایل ۵ / ۴۱۶)

کونډه په عده کې چیرې تلای شي؟:-

پوښتنه:- که ښځه په خپله عده کې د ورور او یا مور و پلار کره واده او یا بل شي ته د ورځې یا د شپې یوه برخه ولاړه شي او د شپې بیرته خپل کور ته راشي ایا جواز لري؟.

ځواب:- فقهاوو په عده کې د ننه ښځې ته د ورځې او یا شپې په یوه څه برخه کې د دباندې تلو اجازه ورکړې ده، وجه یې د نفقې ضرورت دئ، که دا ضرورت نه وي نو بیا د

طلاقي شوې په څېر ده، د عدې پر مهال يې له کوره وتل او يو ځای ته تلل روا نه دي. په در مختار کي دي:

حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج الخ.

او په شامي و فتح القدير کي هم دې ته ورته نقل شوی دئ، نو کونډه په عده کي د ورور يا مور و پلار کور ته د ورځې پر مهال د واده او يا بل شي لپاره نه شي تلای او نه ورته د شپې اجازه ده. (فتاوی دار العلوم ۱۰ / ۲۸۷)

کونډه دي په عده کي غم ته هم نه ځي:-

پوښتنه:- يوه ښځه په عده کي ده ورور يا نژدې خپلوان يې مړ شو ايا هلته تلای شي؟.

ځواب:- ښځه په عده کي له ضرورت پرته د عدې له ځايه نه وتلای شي او نه په غم و ښادي کي برخه اخيستلای شي. (فتاوی دار العلوم ۱۰ / ۳۰۹)

په عده کي دي ښکلا او سينګار نه کوي:-

پوښتنه:- يوه کونډه د عدې په حالت کي ښکلا کوي بلکي له زنا هم مخ نه اړوي او ښکاره دلته و هلته ځي، ايا د عدې تر پوره کېدو وروسته د دې ښځې نکاح کېدلای شي؟.

ځواب:- په عده کي دننه نکاح باطله ده او پر ښځه د عدې په ورځو کي چې څلور مياشتې او لس شپې دي ښکلا او سينګار او د رنګه جامو اغوستل لکه سرې او ژړې، د ګېنې، ورېښمينو جامو، خوشبويي او نورو کارول حرام دي، هغه بايد په کور کي پاتې شي او که د يوه ضرورت لپاره له کوره وزي نو د ورځې او يا شپې په يوه برخه کي يې تلل روا دي او په عده کي دننه يې نکاح نه ده صحيح. (فتاوی دار العلوم ديوبند ۱۰ / ۳۱۹)

د خاوند د مړينې پر مهال چې ښځه چيرې وي همالته دي عده پوره کړي:-

پوښتنه:- ۱) يو سړی په لکهنو کي مړ شو چې د خورجه او سېدونکی وو، ورور يې کونډه او مور سدولي ته چې لکهنو ته نژدې دئ راوستل او س يا ده کونډه د عدې پر مهال د خپل مور و پلار کره را تلای شي او که نه؟.

۲) که د مړه شي ورور له سدولي څخه چې لکهنو ته نژدې دئ بل ښار ته بدل شي نو ايا کونډه د خپل پلار کور ته په تلو عده پوره کولای شي او که نه؟.

۳) دا ښځه بايد عده چيري پوره کړي؟.

۴) که ښځه د پلار په کور کي وي او خاوند يې مړ شي نو عده به چيري پوره کوي؟.

ځواب:- ۱) دا کونډه په عده کي د خپل پلار کور ته نه شي تلای هلته دي عده پوره کړي او رادي شي.

۲) په دې حالت کي که همدلته د عدې تېرولو انتظام کېدای شي نو همالته دي پوره کړي مثلا له دې سره دي يو څوک پرېښودل شي او که مجبوري وي نو چي کوم ځای نژدې وي هلته دي ولاړه شي.

۳) اصل حکم دادئ چي ښځه د خاوند د مړينې پر مهال چيري وي همالته دي عده پوره کړي، د مجبورۍ په صورت کي بل ځای تلای شي خو له هغه ځايه دي بيا نه ځي لنډه دا چي په عده کي دي تر وسه له سفره ځان وساتي.

۴) په داسي حالت کي دي د پلار پر کور پوره کړي. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۲۹۳)

پوښتنه:- يوه ښځه له خپل مېړه څخه دوه نيم سوه ميله لرې د مور و پلار پر کور وه چي خاوند يې وفات شو، اوس به د قوم له رواج سره سم د عدې په موده کي د خپل خاوند کور ته ځي او که نه؟.

ځواب:- د عدې پر مهال يې تګ ناروا دئ بلکي د مورو پلار په کور کي چي د خاوند د مرګ پر مهال وه همالته دي عده پوره کړي.

کذا فی الدر المختار و تعتدان ای معتدة طلاق و موت فی بیت وجبت فیه الخ.

(فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۳۰۳)

پوښتنه:- که کونډه کوم سرپرست ونه لري نو ايا د عدې پر مهال بل ښار، ښارګوټي او يا کلي ته چي هلته يې اړتياوې په ښه ډول پوره کېدلای شي تګ کولای شي؟.

ځواب:- ښځه بايد عده په هماغه ځای کي پوره کړي په کوم ځای کي چي پرې عده واجبه شوې ده يعني په کوم کور کي چي د مېړه د مرګ پر مهال اوسېده، که هغه ځای د بل چا وي او هغه يې هلته نه پرېږدي يا د ځای د نرولو او يا نرېدو وېره وي نو بيا بل ځای ته تلای

شي. په موجود حالت کي بايد ښځه په هماغه ځای کي عده تېره کړي او اړتياوې يې بايد همالته پوره شي. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۲۹۰)

پوښتنه:- يو سړی په بوفال کي مړ شو، نو مېرمن يې د عدې تر پوره کېدلو وړاندې له هغه ځايه تلای شي او که نه؟.

ځواب:- که هلته د عدې تر پوره کېدو کومه وېره او اندېښنه نه وي او ټولي اړتياوې يې پوره کېدلای شي نو بايد هلته يې پوره کړي بل ځای ته تګ يې ناروا دئ او که هلته په ډاډ نه شي او سېدلای او اړتياوې يې نه پوره کېږي نو خپل وطن ته را تلای شي.
(فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۲۸۹)

د کرايې په کور کي د عدې حکم:-

پوښتنه:- يوه ښځه له خپل مېړه سره د کرايې په کور کي اوسېده همالته يې مېړه مړ شو ايا دا ښځه د عدې د پوره کولو لپاره د خپل مور و پلار کور ته تلای شي ځکه خاوند يې د کرايې په کور کي اوسېدی، ښځينه مسکينه ده خوراک او څښاک هم نه لري.

ځواب:- که ښځه د کرايې ورکولو ته اړه وي او توان يې لري نو په عده کي يې بل ځای ته تګ ناروا دئ او که د کرايې ورکولو توان نه لري نو بل ځای ته تلای شي. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۳۲۸)

د بې سرپرسته ښځې عده:-

پوښتنه:- يوه ښځه له شپږو مياشتو راهيسي ناروغه وه په دې موده کي خپل خاوند ته ورنژدې هم نه شوه وروسته يې خاوند وفات شو، دا ښځه پنځه اولادونه لري چې د سرپرستۍ يې هيڅوک نه شته بالکل بې کسه دي نو ايا په دې صورت کي دا ښځه له عدې پرته دويمه نکاح کولای شي او که نه؟، سره له دې چې له نکاح پرته يې د مصارفو او نورو د پوره کولو هيڅ لار نه موندل کېږي.

ځواب:- د وفات عده څلور مياشتې او لس ورځې فرض دي، په دې وخت کي نه يوازي دا چې ښځه نکاح نه شي کولای بلکي د نکاح خبرې هم حرامې دي که واقعا هغه داسي بې

وزلې وي نو دا د دولت او مسلمانې ټولنې مسئوليت دئ چې د عدې تر وخته له هغې سره مرسته وکړي او يا دي دا ښځه تر دومره وخته د مزدورۍ په کولو خپل ځان وساتي.
(اپ کی مسایل ۵ / ۴۱۳)

د عدې پر مهال د مزدورۍ حکم:-

پوښتنه:- د يوې ښځې خاوند مړ شو، د مصارفو هيڅ انتظام يې نه شته ايا هغه د خپلو مصارفو د پوره کولو لپاره يو خوا ته تلای شي؟.

ځواب:- کونډه ښځه د خپلو مصارفو د پوره کولو لپاره د ورځې بهر تلای شي البته د شپې له لسو بجو به په هغه ځای کې اوسي چې د خاوند په ژوند کې اوسېده.
(خير الفتاوی ۵ / ۲۸۵)

ځواب:- ۲) که د مصارفو انتظام نه وي نو مجبوري او نوکري روا ده او که يې د مصارفو انتظام وي نو نوکري هم نه ده روا. (اپ کی مسایل ۵ / ۴۱۷)

پوښتنه:- د يوې ښځې خاوند د ناروغۍ له کبله د ګټې وړ نه دئ، دا يو ځای مزدوري کوي او خپل خاوند و ماشومان ساتي له دې پرته يې د ګټې هيڅ وسيله نه شته، په همدې وخت کې يې مېړه مور کېږي اوس مسئله د هغې د عدې ده، که دا ښځه څلور مياشتې او لس ورځې مزدوري ته ولاړه نه شي نو نوکري يې ختمېږي او له ظاهري اسبابو سره سم يې ګټه هم بنديږي. د دې ښځې خوندې او ورونه هم ورسره د مرستې توان نه لري ايا هغه عده تېره کړي او که د عدې پر مهال د يوې ګولې ډوډۍ ګټلو لپاره نوکري ته ولاړه شي؟.

ځواب:- ۱) په پوښتل شوي صورت کې چې دا مېرمن له کوره نوکرۍ ته له وتلو پرته د ژوند بله ذريعه نه لري او د تنخوا له پرې کولو پرته رخصتي هم ممکنه نه ده او يا رخصتي د تنخوا په ګرزولو تر لاسه کېږي او د تنخوا تر قطع کېدو وروسته ژوند سخت دئ نو په داسې صورت کې له کوره د هغې وتل ګواکې د ضرورت له کبله دي او د پام وړ ضرورت له وجې له کور څخه د معتدې وتل روا دي ځکه نو د يادې ښځې لپاره په بشپړه شرعي پرده کې نوکري ته تګ روا دئ خو دا ضروري ده چې نوکري څومره وخت ده همدومره وخت دي له کوره دباندې ووزي څرنګه چې نوکري ختمه شوه سمدستي به خپل کور ته راځي.

دې حدودو او قيودو ته په پام که يا ده بنځه له کور څخه نو کرې ته ولاړه شي نو عدې ته يې هيڅ زيان نه رسېږي.

قال ابن عابدين رحمه الله قال فى الهداية: و اما المتوفى عنه زوجها فلانه لا نفقة لها فتحتاج الى ان يهجم الليل و لا كذالك المطلقة، لان النفقة دارة عليها من مال زوجها.

قال فى الفتح: و الحاصل ان مدار حل خروجها بسبب قيام شغل المعيشة، فيتقدر بقدره، فمتى انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها و بهذا اندفع قول البحر ان الظاهر من كلامهم جواز خروج العتدة عن وفاة نهارا و لو كان عندها نفقة و الا لقالوا لا تخرج المعتدة من طلاق او وفاة الا لضرورة، فان المطلقة تخرج للضرورة ليلا او نهارا.

ووجه الدفع ان معتدة الموت لما كانت فى العدة محتاجة الى الخروج لاجل ان تكتسب للنفقة، قالوا: انها تخرج فى النهار و بعض اليل بخلاف المطلقة و الخروج للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتى، فالمراد به هنا غير الضرورة، و لهذا بعد ما اطلق فى كافى الحاكم منع خروج المطلقة قال: و المتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها و لا تبيتفى غير منزلها، فهذا صريح فى الفرق بينهما، نعم! عبارة المتون يوهم ظاهرها ما قاله فى البحر، فلو قيدوا حزوجها بالحاجة كما فعل فى الكافى لكان اظهر. (الشامية)

و فى عالمكيرية: المتوفى عنها زوجها تخرج نهارا و بعض الليل و لا تبيت فى غير منزلها كذا فى الهداية: .... (عالمكيري ۱/ ۵۳۴)

و فى الهداية: و المتوفى عنها زوجها تخرج نهارا و بعض الليل و لا تبيت فى غير منزلها ... و اما المتوفى عنها زوجها فلانه لا نفقة لها فيحتاج الى الخروج نهار لطلب المعاش و قيد يمتد الى ان يهجم الليل و لا كذالك المطلقة، لان النفقة دارة عليّا من مال زوجها ... (الهداية)

د عدې پر مهال د سفر منع :-

پوښتنه :- ۱) نن سبا عموما ليدل کېږي چې د يوه سړي اصل وطن مثلا لاهور دئ، هغه په اسلام اباد کې د ماموريت له کبله له خپلې کورنۍ سره يو ځای اوسېږي او هلته يې خپل کور هم جوړ کړی دئ، کله چې هغه مړ کېږي نو مور و پلار، خپلوان او قريبان يې مړی لاهور ته وړي، مېرمن او ماشومان يې هم ورسره ځي، هغه هفته يا لس ورځې د خسرګنۍ په کور کې تېروي او بيا اسلام اباد ته راګرزي او ځيني وختونه يې د خسرګنۍ غړي هماغلته په لاهور کې د عدې تېرولو ته مجبوروي سره له دې چې بېله هستوګنه يې په اسلام اباد کې له خپل خاوند سره وه دا بايد شرعا عده چيرې تېره کړي؟.

۲) ځيني کسان کلونه - کلونه په بهرنۍ هيواد کې کار کوي، په هماغه هيواد کې له مېرمنې او ماشومانو سره تابعيت ورکول کېږي، که دا سړی هماغلته ومري نو له کونډې او ماشومانو سره يې يو ځای خپل هيواد ته راوړي او خاورو ته يې سپاري، دلته د شلو پنځه ويشتو ورځو تر تېرولو وروسته بيرته هماغه هيواد ته ستنېږي، عموما يوه مياشت رخصتي ورکول کېږي او هغه په خپل هيواد کې له دې کبله عده نه تېروي چې له ماشومانو سره يو ځای هلته د ګوزارې مصارف ورکول کېږي، په خپل هيواد کې د عدې تېرولو پر مهال به له دې مصارفو بې برخې وي، ايا د داسې عذر له کبله چې دا هر ځای وغواړي عده تېرولای شي او که نه؟.

ځواب :- ۱) په پوښتل شوي صورت کې لازمه ده چې ښځه په خپل کور يعنې اسلام اباد کې عده تېره کړي، له مړي سره د دې تګ او د مړي د مور و پلار خپلوانو او قريبانو له خوا کونډه له دوئ سره عدې تېرولو ته مجبورول ناروا او سخته ګناه ده. نن سبا چې له يوه ځايه بل ځای ته د مړي لېږدولو کوم رواج دئ، د ډېرو فسادونو له کبله صحيح نه دئ، په ځانګړې ډول چې په دې کې د مړي خرابېدو وېره ده او همدارنګه په دې صورت کې عموما دوه ځله جنازه کېږي حال دا چې د جنازې د لمانځه تکرار ناروا دئ.

ځواب :- ۲) په دې صورت کې بايد ښځه په هماغه هيواد کې هرو - مرو عده تېره کړي چيرې چې دا له خاوند سره اوسېدله او د هغه هيواد وګړې هم ده. دې ته پام ضروري دئ چې

د خاوند له مرينې سره سمدستي د بنځې عده پيلېږي، له همدې کبله که کړی له خپل کور څخه بل ځای ته ولېږدول شي چې په خپله هم سم کار نه دئ نو مېرمن بايد ورسره ولاړه نه شي او که ولاړه شي نو لازمه ده چې سمدستي خپل کور ته را وګرزي، بايد وويو چې کله په خپل هيواد کې ارتياوې پوره وي نو د لا اسانتيا تر لاسه کولو لپاره په نا مسلمانو هيوادونو کې هستوګنه روا نه ده.

(وَمُعْتَدَّةُ مَوْتٍ تَخْرُجُ فِي الْجَدِيدَيْنِ وَتَبِيتُ) أَكْثَرَ اللَّيْلِ (فِي مَنْزِلِهَا) لِأَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَيْهَا فَتَحْتَاجُ لِلْخُرُوجِ، حَتَّى لَوْ كَانَ عِنْدَهَا كِفَايَتُهَا صَارَتْ كَالْمُطَلَّقَةِ فَلَا يَحِلُّ لَهَا الْخُرُوجُ فَتْحٌ. وَجَوَّزَ فِي الْقُنْيَةِ خُرُوجَهَا لِإِصْلَاحِ مَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ كَزِرَاعَةٍ وَلَا وَكِيلَ لَهَا (طَلُقَتْ) أَوْ مَاتَ وَهِيَ زَائِرَةٌ (فِي غَيْرِ مَسْكَنِهَا عَادَتْ إلَيْهِ فَوْرًا) لِوُجُوبِهِ عَلَيْهَا.

(وَتَعْتَدَّانِ) أَيْ مُعْتَدَّةُ طَلَاقٍ وَمَوْتٍ (فِي بَيْتٍ وَجَبَتْ فِيهِ) وَلَا يَخْرُجَانِ مِنْهُ (إلَّا أَنْ تُخْرَجَ أَوْ يَتَهَدَّمَ الْمَنْزِلُ، أَوْ تَخَافُ) انْهِدَامَهُ، أَوْ (تَلَفَ مَالِهَا، أَوْ لَا تَجِدَ كِرَاءَ الْبَيْتِ) وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الضَّرُورَاتِ فَتَخْرُجُ لِأَقْرَبِ مَوْضِعٍ إلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ بَيْتِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلَا تَخْرُجُ. وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يُضَافُ إلَيْهَا بِالسُّكْنَى حَالَ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ وَالْمَوْتِ هِدَايَةٌ. سَوَاءٌ كَانَ مَمْلُوكًا لِلزَّوْجِ، أَوْ غَيْرِهِ، حَتَّى لَوْ كَانَ غَائِبًا، وَهِيَ فِي دَارٍ بِأُجْرَةٍ قَادِرَةٌ عَلَى دَفْعِهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بَلْ تَدْفَعُ وَتَرْجِعُ إنْ كَانَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ بَحْرٌ وَزَيْلَعِيٌّ.

(۵/ ۲۲۸، ۲۲۹)

۳) په کوم کور کې چې بنځه په رسمي ډول اوسي کله چې يې خاوند مړ شي نو په هغه کور کې پر بنځه د عدې تېرول واجب دي، له معقول شرعي عذر پرته يې له دې کوره وتل ناروا دي (لکه له يو وويشتم نمبر څخه عبارت څخه به معلومه شي) او د خپل خاوند له جنازې سره تلل بلکې په خپله دا جنازه وړل هيڅ شرعي عذر نه دئ. الا ان يکون عدلا شرعيا څکه نو د خاوند له جنازې سره تګ روا نه دئ، د عدې تر پوره کولو وروسته که بنځه

وغواړي چې د خسرګنې کره ولاړه شي نو تللای شي مګر له دې سره - سره که یوه ښځه عدې ته پام ونه کړي له دې کوره ولاړه شي نو که هغه ځای د شرعي سفر د مسافې په اندازه نه وي نو خپل کور ته یې را ستنېدل او همالته په کور کې یې عده تېرول واجب دي او که د شرعي سفر په اندازه یا تر هغه زیاته مسافه وي لکه په سوال کې چې یې یادونه شوې نو اوس یې همدلته عده تېرول واجب دي لکه له درېیم، څلورم او پنځم نمبر عبارت څخه چې ښکاري. د عدې تېرولو لپاره یې د مېړه کور ته تلل روا نه دي ځکه نو په سوال کې له یاد شوي صورت سره هم پر دې ښځه په لاهور کې د عدې تېرول واجب دي او تر عدې وړاندې یې اسلام اباد ته سفر کول جواز نه لري.

۱) قال فی الدر: طلقت او مانت وهی زائرة فی غیر مسکنها عادت الیه فو الوجود به علیها و تعتدان ابی معتدة طلاق وموت فی بیت وجبت فیهو و لا تخرجان الا ان تخرج او ینهدم المنزل ... و نحو ذالک من الضرورات فتخرج لاقرب موقع الیه ... (الدر المختار ۳/۵۳۶)

۲) وفی الهدایة: و علی المعتدة ان تعتد فی المنزل الذی یضاف الیها بالسکنی حال وقوع الفرقة و الموت لقوله تعالی: و لا تخرجوهن من بیوتهن و البیت المضاف الیها هو البیت الذی تسکنه، و لهذا لو زارت اهلها و طلقها زوجها کان علیها ان تعود الی منزلها، فتعتد فیه ... و ان کان نصیبها من دار المیت لا یکفیها فاجرها الورثة من نصیبهم انتقلت، لان هذا انتقال بعذر... (الهدایة ۲/۴۲۸، ۴۲۹)

۳) و ان کانت تلک ای مدة السفر من کل جانب ... خیرت بین رجوع و می، معها و لی اولا فی الصورتین. و العود احمد. لتعتد فی منزل الزوج - و فی الشامیم تحت قوله: لتعتد لانها حیث تساویا فی مدة السفر کان فی العود مرجح وهو حصول الواجب الاصلیو فکان اولی - و انما لم یجب لعدم التوصل الیه الا بمسیرة سفر. (الدر مع رد المحتار ۳/۵۳۸)

۴) و قال ايضاً: و لكن ان مرت بما يصلح للاقامة كما فى البحر ... او كانت فى مصر او قرية تصلح للاقامة تعتد ثمة ان لم تجد محرماً اتفاقاً و كذا ان وجدت عند الامام ثم تخرج بمحرم ان كان. (الدر المختار ۳/ ۵۳۸، ۵۳۹)

۵) و فى العالمكيرية: و لو سافر بها ثم طلقها بائناً او ثلاثاً او مات عنها و بينها و بين مصرها و مقصدها اقل من السفر ان شاءت مضت و ان شاءت رجعت سواء كانت فى المصر او غيره معها محرم اولم يكن، الا ان الرجوع اولى ليكون الاعتداد فى منزل الزوج، و ان كان احد الطرفين سفراً و الاخر دونه اختارت مأدونه... (العالمگيرية ۱/ ۵۳۵، ۵۳۶)

۴) د شريعت له مخې خو مسئله داده چې دا بنځه بايد په بهرني هيواد کې عده تېره کړي، تر عدې وړاندې يې پاکستان ته سفر صحيح نه دئ مګر له دې سره – سره که د خپل مېړه بنځو لو لپاره له مړي سره پاکستان ته راځي نو اوس يې په پاکستان کې عده تېرول ضروري دي، پاتې شوه د يادو شويو اسانتياوو له لاسه ورکول نو د هغو د لاس ته راوړنې لپاره دي بله قانوني لاره غوره شي مثلاً زياته رخصتي دي واخلي او نور او که يادې شوې اسانتياوې له لاسه ووزي هم د عدې په موده کې بيرته تګ ناروا دئ ځکه هلته تګ د ګټو تر لاسه کولو لپاره دئ او د ضرر مخنيوی يعني د عدې مخالفت د ګټو له تر لاسه کولو وړاندې دئ (د پورتني ځواب مستدل ځواب دويم نمبر عبارت دئ.)

فى الهندية: و لو سافر بها ثم طلقها بائناً او ثلاثاً او مات عنها و بينها و بين مصرها و مقصدها اقل من السفر ان شاءت مضت و ان شاءت رجعت سواء كانت فى المصر او غيره معها محرم او لم يكن الا ان الرجوع اولى ليكون الاعتداد فى منزل ازوج و ان كان احد الطرفين سفراً او لآخر دونه اختارت ما دونه و ان كان كل واحد منهما سفراً فان كانت فى المفازة مضت ان شاءت او رجعت بمحرم او غير محرم و لكن الرجوع اولى فان كانت فى مصر لم تخرج بغير

محرم و ان كان معها محرم لم تخرج عند ابی حنيفة و قال تخرج وهو قول ابی حنيفة اولا و قوله الآخر اظهر.

د دويم نمبر پوښتنې ځوابونه:

۱) يو خو دا رواج غلط دئ چې مړی له يوه ښاره بل ښار ته لږ دول کډې بلکې په کوم ښار کې چې وفات شوی دئ همالته يې خاورو ته سپارل ضروري دي مګر که بيا هم د مړي قريبان مړی خپل ښار ته يوسي نو د کونډې تګ ورسره ناروا دئ ځکه دي نو په پوښتل شوي صورت کې کونډه په اسلام اباد کې عده تېره کړي، تر عدې وروسته دي لاهور ته راشي او که له مړي سره لاهور ته راغله نو ګناه يې وکړه، په دې صورت کې بايد عده په لاهور کې تېره کړي ځو اسلام اباد ته د تلو لپاره دويم سفر ونه شي.

۲) په دې صورت کې بايد مړی په هماغه هيواد کې خاورو ته وسپارل شي که يې خپلوان پاکستان ته راوړي او کونډه هم ورسره راغله نو بيا بايد هغه عده په پاکستان کې تېره کړي ځو بيا - بيا سفر ونه شي.

قال فی شرح التنوير ان مرت بما يصلح الاقامة كما فی البحر و غيره زاء فی النهر و بينه و بين مقصدها سفرا كانت فی مصر او قرية تصلح للاقامة تعتد ثم ان لم تجد محرما اتسفاقا وكذا ان وجدت عند الامام. (رد المحتار ۲ / ۶۷۶)

۳) د امام ابو حنيفه په اند که له عده تېروونکې ښځې سره د بيا سفر لپاره څوک وي او که نه وي په هر صورت کې بايد عده د اقامت په ځای کې تېره شي مګر د صاحبينو په اند بايد بيرته په را ستنېدو د مړي په کور کې عده تېره کړي، که محرم ورسره وي خو صحيح ده او که محرم ورسره نه وي نو هلته دي عده تېره کړي چې عزت ته يې وېره او خطر نه وي.

قال فی شرح التنوير ابانها او مات عنها فی سفر و لو فی مصر ليس بينها و بين فی مصرها درة سفر رجعت و لو بين مصرها الخ تعتد ثم. (رد المحتار ۲ / ۶۷۶)

او که د مېړه کور د اقامت له ځای څخه اته څلو پښت کیلو میټره لرې نه وي نو کونډه دي د مېړه په کور کي عده تېره کړي او که مسافه تر سفر زیاته وي نو د اقامت په ځای کي دي عده پوره کړي.

۴) په دې صورت کي چې یې د مال ضایع کېدو وېره ده او قانوني رخصتي هم یوه میاشت ده او د اسانتیا په تر لاسه کولو د ښځې مصارف پوره کېږي نو بل هیواد ته به په تللو د دې ښځې عده تېرول صحیح دي.

مناسبه داده چې که پر ځاني نقصان نه وېرېږي نو عده دي همدلته تېره کړي.

و تعتد ان ای معتدة طلاق وموت الخ و لا یخرجان منه الا ان تخرج او یتهدم المنزل او تلف مالها و نحو ذلک من خورات فتخرج. (در مختار) ای معتدة الوفاة کما دل علیه ما بعد الخ. (رد المحتار)

۵) په پوښتل شوي صورت کي چې ښځه په کوم کور کي له خپل مېړه سره اوسي په هماغه کور کي دي عده تېره کړي، البته په کوم کور کي چې ښځه له خاوند سره اوسېدله که دا ایستلو ته اړه شوه او یا یې د کور نړېدو وېره وه او یا چې خاوند په کوم کور کي اوسي هغه د کرایې کور وي او دا یې توان نه لري، یا په دې کور کي د مړي او یا نورو وسېلو له کبله د وحشت او وېرې خطره وي او نورو اړتیاوو له کبله د خاوند کور بدلولای شي خو بیا دي هم د خاوند کور ته د نژدې اوسېدو هڅه وکړي. له همدې کبله که په پوښتل شوي صورت کي ښځه د خسر په کورنۍ کي د یو ضرورت له مخې اوسېدلو ته مجبوره وي نو هلته د عدې تېرولو رخصتي شته.

و تعتدان ای معتدة طلاق و موت فی بیت وجبت فیه و لا یخرجان مه الا ان تخرج او ینهدم المنزل او تخاف انهدامه او تلف مالها او لا تجد کراء البیت و نحو ذالک من الضرورات فتخرج لا اقرب موضع الیه. قال ابن عابدین لو خافت باللیل من امر المیت الجوت و لا احد معها لها التحول لو الخوف شدیدا و الا فلا. (در المختار مع رد المختار ۲/ ۶۲۱)

۶) له پوښتل شوي صورت سره سم چې په کوم کور کې مېړه وفات شوی وي که د خاوند مړی له هغه کور څخه د ښځولو لپاره بل ځای ته ولېږدول شي او کونډه و ماشومان يې هم ورسره وي او تر ښځولو وروسته ښځه د خاوند په هغه کور کې د عدې تېرولو اراده لري چېرې چې هغه وفات شوی وي او همالته د ښځې د مصارفو او نورو اړتياوو انتظام وو نو هلته د تلو رخصت شته. له همدې کبله که په پوښتل شوي صورت کې ښځه د خپل خاوند اوسېدو وطن ته د اړتياوو پوره کولو پر بنسټ ځي چې هلته ښځې ته امن دئ او مال يې ساتل کېږي نو روا دئ.

و الدليل على ذالک:

و ان كانت اى مدة سفر من كل جانب خيرت بين رجوع و مضى معها ولى اولا و العود احمد لتعتد فى منزل الزوج و لكن ان مرت بما يصلح للاقامة كما فى البحر قال ابن عابدين بان تأمن فيها على نفسها مالها و تجد ما تحتاج به. (در المختار مع رد المحتار ۲/ ۶۲۲)

د بې بې ټيوب د معاينې شرعي حيثيت

نېک او صالح اولاد د انساني ژوند تر ټولو ګران بيه پانګه ده اولاد د مور او پلار لپاره يوازې د دنيوي عزت او افتخار وسيله نه بلکې د اخروي سعادت او نجات لپاره هم غوره توښه ده، په اسلام کې د اولاد پر ډېرښت هيڅ بنديز نه شته. د فردي قوت د زياتوب لپاره په اسلامي تعليماتو کې نکاح ته بيا - بيا هڅونه شوې، له داسي ښځو سره نکاح ته ترجيح ورکول شوې چې د ډېرو اولادونو زېږولو وړتيا لري. له معقد بن يسار ﷺ څخه روايت دئ چې رسول الله ﷺ وويل:

تزوجوا الودود الولود فانى مكاثر بكم الامم. (ابوداود، نسايي)

له داسي ښځې سره نکاح وکړئ چې مينه ناکه او ډېره زېږوونکې وي ځکه زه به د نورو امتونو په مقابل کې ستاسو په ډېرښت ويار م.

همدا وجه ده چې د اولاد مهارولو يا (Family planning) تحريک کله را منځ ته شو نو حقاني علماوو د دې بې هدفه او بې ګټې تحريک سخت مخالفت وکړ، د يو مسلمان په توګه مو پر دې باور يو چې د اولاد ورکول او نه ورکول د الله د قدرت ځانګړتيا ده، د اسبابو، وسايلو او ذرايعو تر لاسه کول او استعمال پر خپل ځای ضروري او سنت دئ، مګر د اولاد په ځېر د يوه ستر نعمت تر لاسه کول د الله په اراده پورې اړه لري، په قرآن کريم کې دا حقيقت داسې بيان شوی دئ:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ *
(الشوری: ۴۸، ۴۹)

ژباړه: د اسمانو او ځمکې پاچاهي د الله ده څه چې غواړي پيدا کوي يې، چا ته لونې ورکوي، چا ته نارينه او دوئ ته نارينه وو ښځې ګډ ورکوي او چې چا ته يې خوښه شي شنډوي يې بې شکه دی ډېر پوه او قدرت درلودونکی دئ.

د دې ايت له مخې د اولاد په اعتبار انساني ولګې پر څو ډولونو وېشل شوي دي:

۱) داسې افراد چې الله لونې ورکوي لکه په انبياء کرامو کې چې لوط عليه السلام او شعيب عليه السلام صرف لونې درلودې او هيڅ زوی يې نه وو، د لوط عليه السلام درې يا دوې لونې ژيتا او زعورا او د شعيب عليه السلام دوې لونې ليا او سفوريا وې.

۲) داسې افراد چې زامن لري خو لونې نه لري لکه ابراهيم عليه السلام چې صرف زامن درلودل هيڅ لوريې نه وه. امام قرطبي ليکي چې د ابراهيم عليه السلام اته زامن ول اسماعيل، اسحاق، مدين، مداين، نعشان، زمران، نعشيق او شيوخ.

۳) داسې ولګې چې الله لونې او زامن دواړه ورکړي وي لکه رسول الله ﷺ ته چې الله څلور لونې زينب، رقيه، ام کلثوم او فاطمه، همدارنګه درې يا څلور زامن قاسم، طاهر، طيب او ابراهيم ورکړي ول.

۴) هغه وګړي چې الله له دواړو نعمتونو بې برخې کړي وي په انبیاوو کې یحیی او عیسی علیهما السلام همداسې دي چې هیڅ اولاد یې نه درلود.

که څه هم د انسان نوعي دا تول ډولونه د ټولنې په عامو وګړو کې موندل کېږي مګر د انبیاء کرامو له یادونې څخه هدف دادئ چې له نبوت سره - سره له لونو او زامنو په بې برخیتوب کې دا سبق دئ چې څه شی د الله په واک کې دي هغه چې چا ته وغواړي صرف زامن ورکوي نو هغه لونو ته ناقرار وي او د چا په ټول ژوند کې صرف یوه لور وي هغه د زوی تر لاسه کولو لپاره د هر څه قربانولو ته چمتو وي مګر تر مرګه یې دا هیله نه پوره کېږي په عربي کې ورته عقیم او په پښتو کې ورته شنډ وایي.

د شنډتوب اسباب:-

د یو مسلمان په توګه موږ په دې باور یو چې د ټولو ممکنه وسایلو له استعمال سره - سره د اولاد نه کېدل د الهي مشیت فیصله ده ممکنه ده چې په خاوند او مېرمن کې له هره پلوه د اولاد زېږولو وړتیا وي خو چې الله ونه غواړي نو په ټوله نړۍ کې له ګرزېدو او هر ډول علاج کولو سره - سره به بې برخې تل بې برخې وي.

له دې باطني او حقیقي سبب پرته د طبیعت پوهانو په اند ځینې ظاهري اسباب هم اثر لري که څه هم امام رازي په تفسیر کبیر کې له دې څخه سخت انکار کړی دئ، دی وایي: په یوه نطفه کې د ماشوم زېږولو وړتیا د الهي کامل قدرت نتیجه ده، طبعي اسباب پکې هیڅ رول نه لري مګر په دې مسئله کې د بحث لپاره موږ باید دا طبعي اسباب په پام کې ولرو څو د مسئلې په پوهه او ادراک کې ستونزه نه وي. د ټولو ضروري او حتمي وسایلو او ذرایعو له غوره کولو سره - سره د اولاد نه کېدلو څو عوارض کېدلای شي.

۱) ممکن د نارینه په نطفه کې د اولاد زېږولو وړتیا نه وي.

۲) شونې ده دا نیمګړتیا په ښځه کې وي، په هغې کې د نیمګړتیا ګڼې وجې دي کله یې په نطفه کې وړتیا نه وي او ځینې وختونه بیا په ماده کې وړتیا وي خو په رحم کې د استقرار توان نه وي چې له کبله یې نطفه تر ټاکلې نېټې په رحم کې نه شي پاتېدای. د انفرادي نقصان نښه یې داده چې د دې جوړې تر منځ بېلتون را منځ ته شي، د یوه وړتیا درلودونکي لوري په

صورت کي له بل وړتيا درلودونکي سره تر واده وروسته يې اولاد کېږي، په اوسني دور کي دا پېژندنه د لابراتواري معاينو په وسيله ډېره په اسانۍ کېدلای شي.

۳) ممکن د دواړو لورو د نيمګړتيا له کبله دا جوړه په خپل ټول ژوند کي د اولاد له نعمته بې برخې شي، د جوړې له بدلون سره - سره له يوه لوري د مېوې راوړلو اميدونه هم کمېږي.

د شنډتوب د درملنې ځيني ممکن صورتونه:-

د شنډتوب د درملنې لپاره د نوې لارې بې بې ټيوب له معاينې څخه بايد دا غلط فهمي را منځ ته نه شي چې په دې سره د شنډتوب د ټولو ډولونو درملنه ممکنه ده ځکه د درملنې له دې طريقې سره - سره د ځينو جوړو ناهيلۍ يې سل په سله کي کاميابي غلطه ثابته کړې ده. زموږ په ټولنه کي دا تجربه تر ټولو لومړی ځل په يوولسم وار کاميابه شوې ده، ګواکي د اروند ډاکټرانو د شپې او ورځې له هڅو سره - سره که د سلو ناروغانو علاج شوی نو په هغوئ کي يوازي د لسو کسانو درملنه بريالۍ وه او پاتې نوي سلنه يې ناکامه شوې، په دومره ټيټه درجه بريالیتوب ښيي چې د شنډتوب ځيني ډولونه لا هم درملنه نه لري. په هر حال د نارينه يا ښځې له لوري د نيمګړتيا په صورت کي د درملنې څو ډولونه دي.

۱) د نارينه په نطفه کي د کمزورۍ درملنه وشي، يا د متضادې مادې د بېلتون لپاره علاج وشي څو تر اسلام وروسته ور څخه مطلوبه نتيجه تر لاسه شي. د شريعت له مخې دا د عامو درملنو په څېر يوه درملنه ده هيڅ پروا نه لري.

۲) همدارنګه د ښځې د نيمګړتيا په صورت کي چې په نطفه کي کومه نيمګړتيا وي نو د سمون لپاره يې د دوا يا بل شي خوراک جايز او مشروع دئ.

۳) مګر که د ښځې د نيمګړتيا په صورت کي که نيمګړتيا د رحم له وجې وي يعني د مور په رحم کي د استقرار وړتيا نه وي نو په دې صورت کي که هم ښځې ته داسي دوا ورکړل شي چې د هغې په وسيله په رحم کي د پاتېدو او استقرار وړتيا پيدا شي ظاهرا دا علاج هم ممنوع نه دئ بلکي د نورو ناروغيو د علاج په څېر دا هم روا دئ.

د بې بي ټيوب معاينې د درملنې طريقه:-

د بې بي ټيوب معاينې په وسيله د وروستي ناروغۍ درملنه کشف شوې ده چې د نارينه او ښځې دواړو په توليدي ماده کې د اولاد پيدا کېدو وړتيا وي مګر د مور په رحم کې د استقرار او پاتېدو د نه وړتيا له کبله اولاد نه کېږي نو د نويو څېړنو په رنا کې د علاج دا طريقه ايجاد شوې چې د نارينه او ښځې دواړو د توليد ماده سره ګډه کړي چې تر يوه ځانګړي ترتيب وروسته د ښځې د ګېډې په يوه خالي ځای کې تر اپريشن وروسته اينبودل کېږي او د اړوندو ضرورتونو تر ورسولو وروسته په ټاکلې موده کې دا ماده د تدريجي پراوونو په وهلو په بشپړ اولاد بدلېږي.

د مشرق وړځيانې (۱۹۸۷) د اکتوبر له (۲۳ مجلې) څخه د يوې شننې تجرباتي راپور د علاج دا طريقه په ګوته کوي. وړځيانه ليکي: له نن څخه اته کاله وړاندې د نيوزلينډ يوې اووه ويشت کلنې مېرمنې مارګريټ د (۱۹۷۹) په مې کې پنځه فونډه يو روغ ماشوم وزېږاوی، د دې ماشوم زېږېدنه له عادت سره سمه نه وه څرنګه چې د ښځې بدني نظام د ماشوم زېږولو وړتيا نه درلوده له همدې وجې يې د خاوند نطفې ته په لابراتوار کې د بېټرۍ ډش تخنيک په وسيله د جنين شکل ورکړ او د هغې په نس کې يې وده وموندە، چې هلته دې ماشوم د يو ټهرس له مرستې پرته ټوله غذا تر لاسه کړه او د ودې په کولو يې خپلې وړځې پوره کړې او پيدا ينبت يې د اپريشن په وسيله وو.

د درملنې دا طريقه وړځ تر بلې مشهوره کېږي، له يوه اټکل سره سم دا مهال په نړۍ کې درې زره داسې ماشومان شته چې د توليد د دې نوې طريقې په برکت پيدا شوي او اوس پاکستان هم د هغو هيوادونو په ليکه کې شامل شوی چې د توليد له دې طريقې سره سم په لومړۍ کربنه کې دئ. ځينې ساده زړي دوستان هم په بيړه له څه تحقيق پرته د حکم کولو ملاتړ دي، زمونږ د ځينو وتلو ډاکټرانو په وسيله څو وړځې وړاندې دا راپور خپور شو چې د ټهست ټيوب بې بي په کوم لوښي يا د ټهست په نل کې نه بلکې د مور په بدن کې وده کوي او د دې نوم بايد ټهست ټيوب نه وي، دا د علاج يوه نوې طريقه ده پر اسلاميت او نه

اسلامیت یې بحث ته هیڅ اړتیا نه شته. که د رملنه د یوه بې مهاره او بې په څېر پرېښود ل شي نو څرګنده نه ده چې د ګټې پر ځای به یې تاوان څه وي؟.

که څه هم د تجربې له مخې په دې نوې کړنه کې د خاوند او مېرمنې له تولیدي مادې څخه کار اخیستل شوی مګر ایا په راتلونکي کې د دې خبرې ضمانت شته چې دا چاره به یوازې تر خاوند او مېرمنې محدوده وي؟، هیڅکله نه بلکې د پرمختګ په ډول دې تجربې ته نوره پراختیا هم ورکول شوې ده چې په هغې کې د خاوند او مېرمنې تو پیر نه دئ پاتې بلکې د غوره او ښکلي نسل تخم تر لاسه کېږي او څرګنده نه ده چې په راتلونکي کې یې تر کومه ځایه د پرمختګ امکان دئ او امکاني صورتونو ته په پام که دې عمل ته وکتل شي نو ډېري خطرناکې پایلې یې هم معلومېږي او شونې ده چې دا پایلې یو وخت صرف د امکان پر ځای د یو واقعیت صورت خپل کړي، اوس د مسئلې د اصلي حکم تر بیانولو وړاندې د تمهید په ډول یوه سریزه راوړو.

د ذرایعو بندول او اسلام:-

د اسلامي فکر له مخې د یو شي په حکم کې د هغه اسباب، عوامل، د کار ډول او نتایج ډېر اثر لري. اسلام د یوه شي عارضي او موقتې ګټې ته په پام د ژر پرېکړې ملاتړ نه دئ ځکه چې اسلام ابدي او دایمي دین دئ له همدې وجې په هغه کې د اوس او راتلونکي هر دور حالاتو امکاني صورتونو ته په پام حکم کېږي. ممکن ډېر شیان ظاهرا غوره او ښکلي وي، کومه نیمګړتیا او تاوان پکې نه وي مګر له دې ظاهري ښکلا سره-سره که دا شی د یوه بل ناروا کار لپاره پیلامه او سریزه وي نو په شریعت کې د ناروا کار لپاره د ذریعې په توګه د دې کار درجه هم د ناروا کار ګرزي. د دویم ناروا کار له کبله دا ذریعه او مقدمه هم د حرامو په ډله کې شمېرل کېږي، د فقهاوو تر منځ دا حکم د سد ذرایع په نوم مشهور دئ، د پوهانو تر منځ اعتبار لري په ځانګړي ډول حنبلیان او مالکیان ډېر ارزښت ورکوي. د قرآن او حدیث له مخې د دې قانون ننبې هم شته.

د قرآن له مخې د دې قانون وضاحت:-

صحابه کرامو چې کله د رسول الله ﷺ د مهربانۍ او توجو را اړولو لپاره د راعنا لفظ وایی او مقصد یې واضح وو چې اې د الله رسوله! زمونږ د مصلحت رعایت وکړه په دې کې هیڅ بې ادبي نه وه مګر یهودو او منافقینو د دې لفظ له کارولو داسې مراد اخیست چې د نبوت له منصب سره مناسب نه وو او په دې سره د یهودو د شرارت لپاره یو فرصت موندل کېدی، الله د شرارت او فساد د سرچینې په توګه د دې روا لفظ پر ویلو هم بندیز ولګاوی او متبادل لفظ یې وړاندې کړو ویې ویل:

یا ایها الذین امنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا.

یعنې اې مومنانو! راعنا مه وایاست انظرنا وایاست.

په حدیث کې د قاعدې وضاحت:-

همدارنګه رسول الله ﷺ د قریشو په جوړه کړې کعبه کې ډېرې نیمګړتیاوې ولیدې رسول الله ﷺ احساس کړه چې د بیت الله په تعمیر کې قریشو د اختیاري او یا غیر اختیاري لاملونو له کبله داسې لاس وهنې کړې دي چې د ابراهیمي بنسټ د جوړېدو خلاف دي. په حدیث کې دي چې رسول الله ﷺ عائشې رضی الله عنها ته وویل: زړه مي غواړي چې اوسنی تعمیر ونړوم او له ابراهیمي جوړښت سره یې برابره ودانه کړم مګر د ناپوهو عوامو له لوري د فتنې وېره ده له همدې وجې یې پر دې حال پرېږدم. ښکاره ده چې د بیت الله تعمیر یوه مهمه او ضروري مسئله وه مګر د فتنې او فساد را پارولو له کبله رسول الله ﷺ د قریشو جوړه کړې کعبه پر هماغه حال پرېښوده. په دې اساسي قاعده تر پوهېدو وروسته موږ د ټهسټ ټیوب بې بي د درملنې د طریقې پایلو ته یوه ځغلنده کتنه کوو او وینو چې د درملنې دا طریقه پر ټولنه له دیني، اقتصادي او ټولنیزه اړخه څه اغېزې کوي؟ او ټولنه څومره تر اغېزمنه کېږي؟ څو مسئله ښه څرګنده شي.

د ټهسټ ټیوب بې بي په وسیله نسب خوندي نه پاتې کېږي:-

که حقیقت ته پام وکړو نو د بشریت لپاره تر ټولو ارزښتمنه مسئله د نسب ساتنه ده، نړۍ له پرمختګ سره - سره نن په دې ډګر کې حیرانه ده او د بې نسبه ماشومانو زده کړه او روزنه

د اوسنۍ نړۍ لپاره يوه لويه ستونزه ده. اسلام يوازينی دين او مذهب دئ چې پکې د نسب ساتنې مکمل ضمانت شته، د زنا او زنا بلونکو شيانو حرمت او ممانعت هغه ټولې لارې بندوي چې نسب ترې اغېزمن کېږي، مګر د علاج د يادې طريقې په رڼا کې موږ ويلای شو چې په دې کې د انسان نسب خوندي نه شي پاتې کېدای ځکه د دې تجربه که څه هم د خاوند او مېرمنې پر توليدي ماده شوې مګر دا اړينه نه ده چې هغه دي يوازې تر خاوند او مېرمنې محدوده شي ځکه د يوه خاوند په نطفه کې چې کله وړتيا نه وي او د درملنې يا ده طريقه شتون ولري نو څه شی يې مانع دئ چې د يوه بل چا له وړتيا درلودونکې مادې څخه دې کار وانه خيستل شي او يوې ښځې ته معلومه وي چې زما خاوند وړتيا او لياقت نه لري نو ممکنه ده چې د هغه له نطفې څخه پيدا کېدونکی ماشوم به هم د پلار په څېر بې وړتيا او نالايقه وي، ښځه به په خپله او يا د خاوند په مشوره د ښکلي، قابل او ماهر شخص له نطفې څخه دا ستونزه حل کړي څو يې پيدا کېدونکی اولاد وړتيا درلودونکی او ذهين وي.

د دې تجربې تر بريا وروسته د يوې ورځپاڼې خبرتيا وګورئ: نن سبا د امريکا د کاليفورنيا ايالت په رسکوډيډو سيمه کې روبرټ ګراهم د عالي وړتيا درلودونکو نطفو يو بېنک جوړ کړی دئ چې په هغه کې د لويو - لويو هنرمندانو، ساينس پوهانو، موسيقي ډګوونکو، فلسفيانو او بې شماره وړتيا درلودونکو خلګو نطفې تر يخېدو وروسته خوندي شوې دي او د دې نطفو تفصيلات خپرېږي، دوئ د داسې مندو په تلاش کې وي چې د نطفو لپاره ښه لابېلي ځانګړتياوې ولري او له جنين څخه د اولاد پر پيدا کېدو د لوړو عقلونو او استعدادونو درلودونکو خلګو نفوس ډېر کړي.

ښکاره ده چې د بل له نطفې څخه پيدا کېدونکی ماشوم به که څه هم د (الولد للفراش و للعاهر حجر) قانون له مخې قضاء د پلار وبلل شي مګر کله چې په خپله دې ماشوم ته معلومه شي چې زه د دې شخص له نطفې څخه نه يم، زما د پيدا ايښت لپاره د توليد ماده له بل چا څخه تر لاسه شوې نو هغه به هيڅکله هم دا سړی پلار ونه بولي او نه ديانتا دا سړی د پلار بللو مستحق دئ.

د نطفې ناوړه کاروبار به ورځنۍ بوختیا شي:-

که دا کار دوام وموميي او د لوړې وړتیا درلودونکو نطفو څخه د ماشومانو د پیدایښت طریقه پر مخ ولاړه شي نو څرګنده ده چې عام خلګ به دې رجحان ته په کتلو د منیو رسمي کار پیل کړي ځکه په مفت ډول د نه تر لاسه کېدو په صورت کې به ضرور اخیستلو ته اړتیا وي، په شریعت کې چې کوم شی مال نه وي خرڅلاو یې حرام دئ او عام انسانان هم په طبعي ډول له دې ناوړه کاروبار څخه کرکه کوي او دا هم ممکنه ده چې د وینو د رانیولو او خرڅولو په څېر ځیني خلګ له دې هم د ګټې تر لاسه کولو وسېله جوړه کړي.

په ټولنه کې به د نکاح ارزښت له منځه ولاړ شي:-

اوس مهال په هره ټولنه کې د نکاح لپاره ځانګړي صورتونه دي، له زنا څخه د نفرت لپاره دین، قانون او فطرت یو مهم سبب دئ، که څه هم په اروپایي وحشیانو کې اخلاق، سوځوونکي جرمونه قانوني خوندیتوب لري خو بیا هم له زنا څخه څه نا څه د شرم احساس کېږي خو د علاج د دې طریقې په خپلولو به د نکاح دا اهمیت هم ختم شي او د یوې ځوانې ښځې لپاره به په دې کې څه خند وي چې هغه له خاوند پرته د بل چا له نطفې څخه حامله او بیا مور شي؟، له خاوند پرته تر لاسه کېدونکی اولاد به پېغله مور خپل اولاد ونه بولي او دا ماشوم به سبا تر لویدلو وروسته د خپلې پېژندنې لپاره یوازي مور ته په نسبت اکتفاء کوي، په دې ډول خو به د ماشوم غوښتنه پوره شي مګر د طبعي غوښتنو د پوره کولو لپاره به غیر شرعي او غیر فطري طریقه خپلوي او نکاح به تر اړتیا زیات شی وبلل شي.

د انساني نسل زیاتونې فارم:-

او بالاخره به خبره تر دې ورسېږي چې د یوه نارینه له نطفې څخه به ګڼې ښځې امیدواره کېدلای شي نو بیا چې کوم هیواد فردي قوت ته اړتیا ولري او هلته پر نسل زیاتولو اړوند و جوړو ته جایزې ورکول کېږي هلته به د دې اړتیا پوره کولو لپاره یوه اسانه نسخه تر لاسه شي چې د لوړو وړتیاوو درلودونکو اشخاصو نطفې به را غونډې کړي، له استعداد درلودونکو ښځو څخه به د چرګانو، غواوو او اوزو و پسونو په څېر یو فارم جوړ کړي، هغوئ به اولادونه زېږوي، معلومه نه ده چې له یوې ستنې به څومره ماشوم وزېږي، مګر د

فکر وړ خبره داده چې په فارم کې له زېږېدلو دې نویو ماشومانو څخه د قوم، هیواد او معاشرې د اصلاح لپاره څومره هیله کېدای شي؟، سره له دې چې د ماشومانو راتلونکی لرې پرېږده د نسل زیاتونې دا طریقه په خپله یو ناوړه حرکت دئ، ممکن خبره تر دې ځایه ونه رسېږي بلکې تر دې وروسته به د دې فارمونو لپاره وړتیا درلودونکو ښځو ته اړتیا وي او د دې هدف د تر لاسه کولو لپاره به د داو طلبه ښځو نه موندل کېدو په صورت کې به اړوندې ښځې په اجرت را نیسي، نو د ښځو د خرڅولو او را نیولو کار به پیل او د جاهلیت د زمانې یاد به تازه شي.

نارینه به هم اولادونه زېږوي:-

کله چې یوه نطفه د مور له رحم پرته د زېږون پراوونه ووهي او د اولاد زېږولو اړتیا ولري او د ښځینه نس په یوه خالي برخه کې دا مقصد پوره کېږي نو بیا ممکنه ده چې په راتلونکي کې دا عمل د ښځې تر نس پوري محدود نه شي بلکې د نارینه په نس کې هم دا عمل جاري وساتل شي او ماشوم وزېږوي لکه چې تجربه یې شوې ده نو د مور په توګه د نارینه تر څرګندېدلو وروسته نوري ستونزې پر ځای پرېږده په خپله د نارینه لپاره به هم د ذلت او رسوایي مقام وي، پر دې سربېره ښځه په طبعي ډول د اولاد د روزنې او ساتنې وړتیا لري یوه ښځه چې ماشوم څرنګه روزلای شي په نارینه کې د دې مسئولیت او بوج پورته کولو وړتیا نه شته، همدا وجه ده چې که خاوند او مېرمن سره بېل شي او که سره یو ځای وي د ماشومانو د ساتنې حق ښځې ته ورکول شوی دئ. د عالمګیري فتاوی په لومړي جلد کې دي چې د خاوند او مېرمنې تر بېلتون وروسته هم هلک تر نهو کالو او نجلۍ تر بلوغه باید مور وساتي مګر د مور په بنه د نارینه تر څرګندېدو وروسته به پر نورو ستونزو برسېره د مور له مینې او د هغې د روزنې له حق څخه بې برخې وي.

د زنانه بندېدونکې دروازه به پرانیستل شي:-

کله چې نارینه په خپله د اولاد زېږولو بوج پر خپله غاړه واخلي نو ښځې ته به څه اړتیا ولري؟، همدارنګه چې یوه ښځه له خاوند پرته ماشوم زېږولای شي نو په دې حالت کې به د واده اړتیا نه احساسوي، نارینه او ښځه به بېل - بېل اولادونه زېږوي نو به د طبعي او فطري

غوښتنو د پوره کولو لپاره له ناروا وسېلو ګټه اخلي او بيا به د زنا او لواطت يوه نه ترلا کېدونکې دروازه پرانيستل شي چې په وسېله يې د ټول بشريت هلاکت او ويجاړي يقيني ده.

د انسان ترلو به له بيزوګانو او سپو سره رامنځ ته شي:-

کله چې د توليد دا نوې طريقه جاري وساتل شوه او پلټنې و تحقيق تر يوه ځانګړي حده پای ونه موند نو ممکنه ده چې د انسان توليدي ماده د بېزوګي يا سپي د نس په يوه خالي ځای کې کښېږدي او دا چاره پوره شي، ښکاره ده چې له انساني نطفې څخه پيدا کېدونکی اولاد به انسان بلل کېږي مګر د موروالي دا له مينې ډک ترلو به د بيزوګيانو او سپو له ډلې سره وترل شي. د غور ځای دئ چې دا ترقي ده او که تېښتوالی چې اشرف المخلوقات او د ټولې نړۍ مخدوم د سپي او يا بيزوګي اولاد وبلل شي، د دې ګڼو ناروا او غير شرعي چارو په رڼا کې ويلای شو چې د ټهستې ټيوب بې بې په وسېله توليدي عمل د شريعت له مخې ناروا دئ، که څه هم په اوسنۍ زمانه کې يې خلګ علمي او ساينسي پرمختګ ګڼي مګر په حقيقت کې د رسوايي او ويجاړۍ د سريزې په توګه به يې په راتلونکي کې مهارول يوه لويه ستونزه وي. (فتاوی حقانيه ۵ / ۵۹۵ - ۶۰۴)

د اولادونو کنټرولولو پروګرام

ګواښونه او نتايج

په يوه راپور کې ويل شوي چې د اولاد کنټرولولو يوه مسئول په حيدرابادکي خپل سيمه ييز کارکوونکي په يوه غونډه کې دې ته هڅولي چې د اولاد کنټرولولو اداره د اولس ترمنځ مشهوره کړي، مور د يوه معاصر په وينا پر دې بې وخته اذان خاموش نه شو پاتېدلای، د اولاد کنټرولولو د تحريک په اړه د هيواد پوهو علمي او ديني کړيو له پيله خپګان ښودلی دئ او پر له پسې د دې خوښت پر اقتصادي، اخلاقي، شرعي او عقلي هر ډول زيانونو رڼا اچول شوې او لا هم پرې اچول کېږي.

د دې خوښت په اړه له عقلي او شرعي پلوه د اوږدو کتنو و تجربو په رڼا کې له ترتيب شوې شننې سره مور په مجموعي ډول متفق يو چې د اکمپيايين به زمور ټولنيز ارزښتونه

اغېزمن کړي، د خوند پالنې او جنسي بې لارۍ د ټولو خنډونو په له منځه تلو به په يوه اسلامي هيواد کي د اخلاقي ګډوډۍ، فحاشۍ، بې شرمۍ او زنا کارۍ ناولې ونه ښه وده وکړي، د اولاد کنټرولولو غير فطري هڅې به د نارينه او ښځې پر بدني او رواني صحت بد اغېز وکړي. د کورنيو مسئوليتونو او اولاد د زده کړې او پالنې له مسئوليت څخه د ځان خلاصولو احساس به نه يوازي شهوتي جذبات زيات کړي بلکي ټوله ټولنه به چې د کورنۍ پر پياوړيو او ټهنګو تعلقاتو ولاړه ده له منځه ولاړه شي. د کورنيو چارو سمبالولو ته چې اولاد يو شخص مجبورولای شي له هغو څخه به د تېښتې لاره ډېره اسانه شي، ټولنه به د يوه بل له حقوقو تېښتي او د طلاق و اختلاف په لومو کي به ښکېل شي.

ملي ځان وژنه

پر دې حتمي پايلو او ګواښونو برسېره يو داسي پلان چې زموږ د اسلامي ټولنې له ديني، اقتصادي او اخلاقي ارزښتونو له هيڅ اړخ سره هم ترا و نه لري په اوسنيو سختو حالاتو کي چې د هندوستان په څېر هوښيار يرغلګر د مقابلې په ښه مو مخته ولاړ دئ اړينه ده چې د دې پلان پر هغه وژونکي اړخ هم پام وکړو چې سزا به يې ټول ملت او ولس زغمي، پر داسي مهال چې په ظاهري اسبابو کي زموږ د بريا ټول دار و مدار د دې هيواد پر بشري قوت او د افرادو پر زياتېدو دئ نو پر داسي پلانونو بحث کول د ملي ځان وژنې په معنا دئ چې هغه نسل کنټرولوي او يا د نسل وژلو د فکر ملاتړ وي.

بشري قوت او اروپا:-

اروپا چې د دې لعنت لومړنۍ سرچينه او ملاتړې ده د نولسمې پېړۍ له پيله يې دا خوځښت خپل کړ مګر بالاخره دې له منځه تلونکي تمدن ته ځرګنده شوه چې د وګړو د لږوالي دې خوځښت که له يوې خوا دوئ له اخلاقو او شرافت څخه بې برخې کړل نو بل لور ته په وشول چې د وګړو د لږوالي همدا هڅې د ټولنيز ځواک د شاتګ او سياسي طاقت د زوال سبب ګرزي نو تر ډېرو فسادونو وروسته لوېدېځو قامونو خپل چلند بدل کړ. د فرانسې مارشال پېټن دا د خپل هيواد د شاتګ بنسټيز علت وبالي، د برتانيا يوه مشهور

شنونکي او د ولسي جرګې غړي رښتو الف چرچل د زوکړې د زېږون په فيصدي کي خپل هيواد وال د هغې له خطرونو خبر کړل، همدا حالت د نورو اروپايي ملتونو هم دئ.

فرانسې، جرمني او ايټاليا د حمل د له منځه تلو او نسل کنټرولولو ټول ګامونه سخت جرم بللي بلکي د هيواد د اقتصادي پرمختګ له متبادلو انتظاماتو سره - سره يې د نسلي زياتوب مشري کړې او کوي يې، په سويډن او نورو هيوادونو کي د ماشومانو تعداد لوړوونکو ته په مالیه کي د فيصدي کمولو امتياز ورکول شوی دئ، دا مهال د امريکا او ټولو اروپايي ملتونو تګلاره همدا ده. هغوئ بالاخره په دې حقيقت پوه شول چې په دې اټومي دور کي د يوه هيواد په پياوړتيا کي د سياسي برلاسي او نړۍ وال ارزښت د اسبابو تر څنګ ډېر نفوس هم دخل لري، د کوريا په جګړه کي چين او په دويم نړۍ وال جنګ کي جاپان يوازي د خپل ډېر نفوس له کبله د دښمن پلانونه بې اغېزي کړل، نن چې زمونږ په ګاونډ کي چين او روس کوم سياسي واک او برلاسی لري په ځانګړي ډول چين چې د خپل ستر ملت په ځواک د لوېديځ استبداد غرور ګوابنې په دې کي د نفوسو د ډېرښت له رول څخه هم انکار نه شي کېدای، دا هيوادونه که له يوې خوا د هيواد د اقتصادي خوشالۍ لپاره د فطرت له ورکړل شويو ټولو وسايلو او امکاناتو څخه کار اخلي نو بل لورته يې د نفوسو له مخې خپله بريا او لوړتيا هم پر ځای ساتلې ده، همدا حال زمونږ د ستر اسلامي ملک اندونيزيا هم دئ.

سياسي او دفاعي اړتيا:-

په لوېديځو هيوادونو کي د نفوسو ډېرولو له هڅو سره - سره د ختيځو ملتونو او اسلامي نړۍ د مخ پر وده نفوس د ګرندي تګ له کبله لوېديځ ملتونه تل خپل سياسي برلاسی په خطر کي وينې او د لوېديځ هڅه ده چې د خپل نړۍ وال دريځ ساتلو لپاره د اسلامي او ختيځو هيوادونو د نفوس ډېرېدو مخنيوی وکړي او په دې هيوادونو کي د نسلونو د خوندیتوب او اولاد مهارولو خوښت ته وده ورکړي، هغوئ په خپله په خپلو لاسونو ووژني. د همدې لاملونو پر بنسټ د اولادونو کنټرولولو پروګرام يوازي اخلاقي، اقتصادي او ديني مسئله نه بلکي نړۍ والو حالاتو د اسلامي نړۍ لپاره سياسي او په

ځانګړې ډول یوه دفاعي مسئله ګرزولې، زمونږ هیواد له جغرافیایي پلوه په داسي دریځ کي دئ چې زمونږ څلورو لورو ته نفوس پر مونږ درې بلکي اته چنده زیات دئ. په خپله هندوستان چې یرغلیزې ارادې یې تر څو له منځه نه وي ورڼ شوې مونږ د ارام ساه نه اخیستلای د هغه ځای نفوس څلور نیم چنده ډېر دئ. په داسي حالاتو کي برخلیک او نتایجو ته له پام کولو پرته د دې خوښښت انګازې د عام ربوبیت او رزاقیت لپاره یوه ننګونه او د ملي و قومي مرګ په معنا دي. اسلامي او ملي غوښتنې ته له پام پرته د دې خوښښت ملاتړ او په اولس کي یې عامولو ته بلنه ملي ګټو ته له شا کولو پرته بل هیڅ شی نه دئ.

د ودې او پرمختګ سمه لاره:-

زمونږ د زړه هیله داده چې د هیواد ملي ګټو ته په پام په راتلونکي کي د هر هغه خوښښت، پروګرام او پلان له بشپړولو او ملاتړ ډډه وشي چې زمونږ له ملي او قومي مزاج او غوښتنو سره پیوند نه وي، که له مونږ څخه د لوېدیځ د تهذیب او تمدن په تخلیق کي یو څه تېروتنې شوې وي نو له اوسنیو پېښو څخه په عبرت اخیستو د ناسم تګي په څېر له منځه یو ورڼ شي او هر هغه علمي او عملي ګام په سختۍ منع کړي چې د اسلامي ملت لپاره د ديني او اخلاقي فتنو وسایل برابروي او اسلامي جمهوریت او غیور مسلمانان یې له خپلو ديني ارزښتونو او جهادي فعالیتونو لرې کوي چې په وسله یې د دې ستر ملت د ایمان او جهاد روح زخمي کېږي، هغه کسان د اولاد کنټرولولو پروګرام وي او که د کورنیو قوانینو زړه وړونکی شکل یا د نویتوب، پرمختګ، یا ماډل ذهن تخنوونکی نوم او یا د اسلامي څېړنو او تحقیق په نوم دین تحریفوونکي غورځنګونه. زمونږ په اند دا هغه تګلاره ده چې زمونږ د راتلونکې ودې، سوکالۍ او د هیواد د بقا او ثبات ضمانت کولای شي.

د نسب ثبوت

د حمل موده:-

پوښتنه:- د مور په نس کي د اولاد موده څومره ده؟، شپږ میاشتې، اووه، اته او یا که یې سم وخت نهه میاشتې دئ؟. زما په کور کي پنځه نیمې میاشتې وروسته اولاد پیدا شو، د رخصتۍ په اخیستلو بیرته (یو اې آی) ته راغلم نو پنځه نیمې میاشتې وروسته څرګنده

شوه چې ماشوم پیدا شوی او رک روغ دئ، د الله په رنا کې د قرآن او سنت په رنا کې ځواب راکړئ چې ایا دا اولاد روا دئ او که ناروا؟.

ځواب:- کوم ماشوم چې تر نکاح شپږ میاشتې وروسته پیدا شي شرعا روا بلل کېږي او تر شپږ میاشتې وړاندې پیدا کېدونکی ماشوم شرعا ناروا دئ له همدې کبله چې کوم ماشوم د نکاح د شپږو میاشتو تر پوره کېدو وړاندې پیدا شي نسب یې له نکاح کوونکي څخه نه ثابتېږي، تاسو د ماشوم پیدا ایښت ته د نکاح له نېټې حساب وکړئ، د خپلې رخصتۍ د را ستنېدو له تاریخ څخه یې مه کوئ.

پوښتنه:- د حمل موده لږ تر لږه شپږ میاشتې او ډېره یې دوه کاله ده، مطلب دا چې ماشوم تر اوو میاشتو وړاندې نه پیدا کېږي او د مور په نس کې دوه کاله پاتېدای شي تر دې زیات نه، تر اوه دوې میاشتې وروسته خاوند خپل هیواد ته ولاړ، پوره پنځلس میاشتې وروسته هغه ته لیک ورسېد چې زوی دې پیدا شوی دئ، خوابنې او د کور نورو غړو نیوکه وکړه چې دا زموږ لمسی نه دئ، د ماشوم پلار وایي چې دا زما زوی دئ ځکه کله چې زه بهر ته تلم نو مېرمنې مې را ته ویلي ول چې دا امیدواره ده، دی دا هم وایي چې که هغې نه وای ورته ویلي ممکن دی بد ګومانه شوی وای. پوښتنه بیا هم دا پیدا کېږي چې که دې ښځې خپل مېړه ته نه وای ویلي نو ایا بیا دا ماشوم حرامي بلل کېدی؟، دا ډول نوري مسئلې هم شته یعني د مېړه تر وفات پنځلس میاشتې وروسته چې ماشوم وزېږي هغه حرامي بلل کېږي؟.

ځواب:- د حمل اوږده موده دوه کاله ده، په دوه کاله دننه کې چې کوم اولاد وزېږي د خپل پلار بلل کېږي هغه ناروا بلل غلط دي.

ناروا اولاد یوازې د مور وارث دئ:-

پوښتنه:- په ورځني ژوند کې ډېر لیدل کېږي چې که یوه نجلۍ له پردي هلک سره مخ تورويږي نو د دې ګناه د پټولو لپاره د دواړو تر منځ د واده نغاره ږغول کېږي، د واده په څلورمه یا شپږمه میاشت یې اولاد پیدا شي، د دې حیثیت څه دئ؟ یا ده دي وي چې تر ګناه کولو وروسته یې رسمي واده هم کړی دئ.

ځواب:- د زنا د اولاد نسب له غیر قانوني پلار څخه نه ثابتېږي که څه هم مېرمني له هغه سړي سره واده کړی وي، د دې سړي اولاد صرف هغه دئ چې د نکاح په نتیجه کې پیدا شوی دئ او هماغه یې وارثان دي، ناروا اولاد یې وارث نه دئ صرف د خپل مور وارث دئ.

د لعان وضاحت:-

پوښتنه:- د یوه ښاغلي د پوښتنې په ځواب کې مو ویلي وو چې که خاوند پر مېرمن تور ولګوي نو مېرمن د لعان غوښتنه کولای شي او که پردی سړی پر بل چا تور ولګوي نو د قذف حد پرې جاري کېدای شي، لطفا د لعان او حد قذف وضاحت وکړئ.

ځواب:- د قذف معنا ده پریو چا د زنا تور لګول او له حد قذف څخه مراد داسي سزا ده چې تور لګوونکي ته ورکول کېږي، که یو څوک پر پاک لمنې شخص د زنا تور ولګوي او پخپله دعوه شاهدان وړاندې نه کړای شي نو هغه ته به اتیا درې سزا ورکول کېږي، همدې ته حد قذف وایي او که څوک پر خپله مېرمن د زنا تور ولګوي او یا له هغې څخه د زېږېدلي اولاد په اړه ووایي چې دا زما نه دئ او دی څلور شاهدان ونه لري نو ښځه د ده پر خلاف په محکمه کې عریضه کولای شي. په محکمه کې به خاوند څلور ځله قسم وکړي چې ما پر خپله مېرمن کوم تور لګولی زه رښتنی یم او پنځم واربه ووایي چې پر ما دي د الله لعنت وي که به په دې تور کې دروغجن یم.

تر دې وروسته دي ښځه څلور ځله قسم وکړي چې ده پر ما کوم تور لګولی دئ دروغ وایي او پنځم ځل دي ووایي چې پر ما دي د الله غضب وي چې که به دی په دې تور کې رښتنی وي. په محکمه کې د خاوند او مېرمنې دا دول قسمونه لعان بلل کېږي، لعان دنارینه په حق کې د حد قذف یعني تور لګولو د سزا پر ځای درېږي او د ښځې په حق کې د حد زنا پر ځای، کله چې دوئ دواړه لعان وکړي نو محکمه دي د دوئ تر منځ د بېلېدو پرېکړه وکړي، تر لعان وروسته دوئ پر یوه بل حرام شول، دوئ تر هغه وخته له یوه بل سره نکاح نه شي کولای چې یوه خپل ځان دروغجن نه وي بللی، که خاوند ومنې چې پر هغې یې د دروغو تور لګولی وو او یا ښځه ومنې چې د ده تور صحیح وو نو د دواړو تر منځ د لعان حرمت له منځه ځي او دواړه دویم ځل نکاح کولای شي. که نارینه د اولاد له نسبه انکار کړی وو نو تر

لعان وروسته هغه د ده نه بلل کېږي بلکي بې پلاره اولاد به يې بولي او نسب به يې يوازي له ښځې ثابتېږي.

د نا مناسبو تورونو له کبله د لعان غوښتنه:-

پوښتنه:- يو سړی له خپلې ښځې خپه کېږي مېرمن يې د مور و پلار کره ځي، دوستان او ملګري يې ورته وايي چې مېرمن دي را وله دی يې په ځواب کې وايي چې زه به يې را نه ولم او هغه پر خپله مېرمن ببلا ببل نا مناسب تورونه لګوي، څه موده وروسته له خپلې ښځې خوشالېږي او ژوند ورسره پيلوي، وواياست چې له مېرمنې سره يې او سېدل روا دي او که نه؟.

ځواب:- په دا ډول نا مناسبو تورونو خو نکاح نه ماتېږي ځکه نو خاوند او مېرمن له يوه بل سره هرو - مرو اوسېدلای شي مګر د هغه دا الفاظ د تور په ضمن کې راتلای شي او ښځه يې پر خلاف د لعان د دعوې حق لري، که يې له مېرمنې پرته پر بل چا داسې ناسم تورونه ولګول نو د قذف حد پرې جاري کېږي.

تر واده شپږ مياشتې وروسته پيدا شوی اولاد د مېړه بلل کېږي:-

پوښتنه:- زما د اکا زوی د مارچ پر اوله واده وکړ او د سپتمبر پر ديارلسمه يې زوی پيدا شو، د قرآن او سنت په رڼا کې ووايي چې دا زوی حلالونی دئ؟ ځکه ټول خلګ زما د اکا زوی ته ډېرې خبرې کوي.

ځواب:- اولاد لږ تر لږه په شپږو مياشتو کې پيدا کېدلای شي له همدې وجې چې تر واده شپږ مياشتې وروسته کوم ماشوم پيدا شي هغه د خاوند بلل کېږي او هيڅوک هغه ته د ناروا ويلو حق نه لري او که خاوند ووايي چې دا زما نه دئ نو د قرآن له حکم سره سم د ښځې له غوښتنې سره سم به په محکمه کې لعان کوي.

ناروا اولاد چا ته منسوبېږي؟:-

پوښتنه:- د پيدا کېدونکي اولاد په اړه يې مور ښه پوهېږي چې د دې پيدا شوي اولاد حقيقي پلار څوک دئ؟، که اولاد حرمونی وي نو ايا هغه ماشوم د پلار په نوم را بلل کېدای شي چې په اړه يې ده ته هيڅ معلومات نه شته؟.

ځواب:- کوم اولاد چې د چا په نکاح کې پیدا شي د هماغه بلل کېږي څو چې هغه سړی له اولاد څخه د انکار په کولو د هغې ښځې خاوند له دې سره لعان ونه کړي، له زاني څخه نسب نه ثابتېږي، له همدې کبله که نکاح کړې ښځه ناروا اولاد وزېږوي نو د دې خاوند ته منسوبېږي او د بې نکاح ښځې اولاد هیڅ ته نه منسوبېږي بلکې خپلې مور ته به یې نسبت کېږي.

د اولاد پالنه

د یتیم ماشوم نفقه:-

پوښتنه:- د یوه ماشوم پلار مړ شو په خپله د ګټې نه دئ نو مصارف یې د مور پر غاړه دي او که د بل چا؟.

ځواب:- د کوم ماشوم پلار چې مړ شي او هغه د ګټې وړتیا نه لري نو ټول مصارف یې د مور پر غاړه دي. (فتاوی حقانیه ۵ / ۳۱)

تر څه وخته د اولادونو پالنه ضروري ده؟:-

پوښتنه:- که یو سړی خپلې ښځې ته طلاق ورکړي نو د اولادونو پالنه یې د مور پر غاړه ده او که د پلار؟، همدارنګه هلکان او نجونې تر څه وخته د پالنې حق لري؟.

ځواب:- تر طلاق وروسته به هلکان تر اوو کلونو له خپلې مور سره وي او تر دې وروسته یې پلار تر بوولای شي او نجلۍ ته به تر نهو کلونو له مور سره اوسي تر بلوغ وروسته یې پلار بوولای شي. (اپ کی مسایل ۵ / ۴۲۴)

تر مور وروسته انا د پالنې حق لري:-

پوښتنه:- یوه څلور کلنه ماشومه چې د انا په کور کې پیدا او تربیه شوه موریې تر مرګ وړاندې انا ته سپارلې وه اوس یې د نجلۍ پلار په زور وړي، که هغه له انا سره پاتېږي نو تر څه وخته به دلته وي او د مصارفو مسئول به یې پلار وي او که نه؟.

ځواب:- نابالغه نجلۍ به تر بلوغ پورې د انا په تربیه کې وي او په پوښتل شوي صورت کې د پالنې حق له انا سره دئ، په دې شرط چې د پالنې د حق له منځه تلونکی شی نه وي او د نجلۍ مصارف یې د پلار پر غاړه دي.

قال الشامی واما النفقة علی الولد اذا لم تتبرع بها فهل لها الرجوع بها علی الاب قیل نعم الخ و قال فی الدر المختار ثم ای بعد الام ام الام الخ و فیه ایضا فی مقام آخر و الام و الجدة لاب و ام احق بها بالصغیرة حتی تحیض ای تبلغ الخ.

د پالنې حق له انا سره دئ، په دې شرط چې د پالنې د حق ختمو ونکی شی وجود ونه لري، پلار نجلی تر بلوغ له انا څخه نه شي اخیستلای. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۷۴)

تر مور، انا او خاله وروسته د پالنې حق د عمه دئ او د هغې خاوند هیڅ حق نه لري:-

پوښتنه:- یو هلک د دوه نیمو کالو یتیم دئ، د کورنی هیڅ وارث یې نه شته، یوازي اکی یې ژوندی ده، هغه دوه زومان عظیم داد خان او چوتې خان لري، د مرینې پر وخت یې مور وصیت کړی وو چې عظیم داد خان او نور دي زما هلک وپالي، د عظیم داد خان او نورو په خوښه هغه هلک له خپلې اکی سره اوسي، اوس د اهلک د هغه عمې له اکی څخه په زور وړی دئ او غواړي مال یې برباد کړي، د هلک د ساتنې ډېر حقدار څوک دئ؟.

ځوابک- که د دې هلک عمه موجوده وي نو تر مور، انا، خاله او نورو وروسته د پالنې حق له دې سره دئ مګر که عمه ژوندی نه وي نو د عمې اولاد د دې ماشوم په پالنه کې هیڅ حق نه لري.

کما فی الدر المختار و لا حق لولد عم و عمة و خال و خالة لعدم المحرمیة و فی رد المحتار و لا لابن العمة فی حضانة الغلام الخ.

بیا شامي پر دې بحث کړی چې که څه هم محرمیت نه شته مګر په کوم صورت کې چې د فتنې اندېښنه نه وي هلته د پالنې حق پاتي دئ، مثلا د اکا زوی د نا بالغ ماشوم د پالنې حق لري، د نابالغې نجلی حق نه لري همدارنګه د عمې زوی د نا بالغې نجلی د ساتنې حق نه لري خو د نا بالغ هلک حق لري، د دې تقاضا داده چې په اوسني صورت کې د عمه زوی د ماشوم پالنې حقدار دئ. (فتاوی دار العلوم ۱۰// ۸۴)

د پالنې حق پر مور او نفقه يې پر پلار ده:-

پوښتنه:- د زيد مېرمن بد چلنده ده، له همدې کبله زيد ترې ګوښه شوی دئ، دوه ماشومان چې عمريې پنځه او درې نيم کاله دي بايد له زيد سره واوسي او که د زيد له مېرمنې سره؟، که له هغې سره پاتې شي نو د مصارفو مسئول به يې څوک وي؟.

ځواب:- د ماشومانو د پالنې حق له مور سره دئ او نجلی بايد تر بلوغه ورسره وي، د هلکانو لپاره تر اوو کالو دئ، نفقه يې پر پلار ده مګر د مور د ناسم چلند له کبله که د نجونو د ضايع کېدو وېره وي نو مور يې حق نه لري او که بله ځانګړې پالونکې لکه خاله، عمه او نور نه وي نو پلار يې وړلای شي. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۹۰)

د انا په شتون کې د پلار د اکا لمسی حق نه لري:-

پوښتنه:- محموده مړه شوه، له هغې څخه يو شيدې خوړونکی ماشوم او بل شپږ کلن هلک او يوه نا بالغه پنځه کلنه نجلی پاتې شوه او درې واړه له خپلې انا سره د پالنې د حق له وجې اوسېږي، اوس دوه نيم کاله وروسته د دې ماشومانو پلار محمد عابد مړ شو، هغه په خپل ژوند کې د اولاد د خوراک او څښاک لپاره څه نه ول ورکړي او نه يې د راتلونکي لپاره څه انتظام پرېښی وو اوس د عبد الباسط په نوم يو شخص چې د مړه شوي پلار د اکا لمسی او د بهاء الدين په نوم يو بل شخص چې د مړه شوي پلار ماما چې خسريې هم دئ ځکه د ماشومانو مړه شوي پلار د خپلې مېرمنې تر وفات يو کال وروسته د هغه له لور سره نکاح کړې وه چې حامله هم ده نو دې نا بالغو ته چې د مور و پلار له ميراثه کومې برخې ورکول کېږي ساتونکی، متصرف او ولي يې د مړه شوي پلار د اکا لمسی دئ او که د هغه ماما چې خسريې هم دئ او که د دې ماشومانو نيکه او انا؟ او د شريعت له مخې د يتيمانو له مال څخه د خوراک او څښاک تصرف روا دئ او که ناروا؟.

ځواب:- په دې صورت کې د ماشومانو د پالنې حق د هغوئ له انا سره دئ چې اوس هم هغې په پالنه کې دي، د ماشومانو د مال تصرف له پلار سره وي يا د پلار له وصي سره، يا له نيکه سره، يا د هغه له وصي سره، يا له قاضي او حاکم سره او يا هغه چې دوئ تاکلی وي، د پلار د اکا لمسی او د ماشومانو د پلار ماما حق نه لري. په شامي کې دي:

و اما ما عد الاصول من الوصية كالعم و الاخ او غيرهم كالام و وصيها و صاحب الشرطة لايصح اذنهم له لانهم ليس لهم ان يتصرفوا فى ماله تجارة فكذا لا يملكون الاذن له فيها و الاولون يملكون التصرف فى ماله الخ.

له دې معلومه شوه چې له پلار، اکا او نورو پرته اکا یا د هغه اولاد او ورور د نابالغو په مال کې د تصرف اختیار نه لري او د شامي په درېیم جلد کتاب الوقف کې دي چې که د یتیم په مال کې د سیمې نېکان یو داسې تصرف وکړي چې د هغوئ په ګټه وي او یا ورته اړوي نو روا دئ، له همدې وجې نیکه او انا چې د ماشومانو پالنه یې پر غاړه ده د ضرورت په وخت کې د دوئ په مال کې تصرف کولای شي، د دوئ لپاره یو شی را نیولای شي او د خرڅولو و را نیولو کار کولای شي نو د ماشومانو برخه باید د هغوئ نیکه او انا ته وسپارل شي او دوئ ته روا ده چې د ماشومانو د خوراک و ځښاک لپاره د دوئ په برخه کې تصرف وکړي او له اړتیا سره سم د اغیستلو و را نیولو چاره ترسره کړي. د رد المحتار په درېیم ټوک کتاب الوقف کې دي:

قلت و ذكر و امثل هذا فى وصى اليتيم و انه لو تصرف فى ماله احمد من اهل السكة من بيع او شراء جاز فى زماننا للضرورة و فى الخانية انه استحسان و به يفتى. الخ

د نابالغ د پالنې حقدار:-

پوښتنه:- د یوې نابالغې یتیمې نجلۍ چې له دوو کلونو یې مور او پلار مړه شي پالنه د هغې د مشرې خور پر غاړه ده او د خاله لورې هم کفالت کوي، د دې نجلۍ ترلاسه کولو لپاره یې سکه ماما په محکمه کې دعوه کړې ده، په دې صورت کې د نکاح او پالنې سرپرستي د چا حق ده؟.

ځواب:- د نابالغې د ساتنې حق تر مور او انا وروسته د هغې له خور سره دئ، د خور په شتون کې ماما د پالنې حق نه لري او د نکاح اختیار هم په دې صورت کې له خور سره دئ. ماما یې د هیڅ شي واک نه لري په در مختار کې دي:

فان لم يكن عصبة فالولاية للام الخ للاخت الخ ثم لذوى الارحام العمات ثم الاخوال.

(فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۰/ ۹۳)

د ماشومانو د پالنې حق په دې صورت کې د هغې له مور سره دئ او د نکاح ولي يې علاتي ورور دئ چې بالغ وي او د جايداد و نورو برخه دي يې له مور سره وساتل شي.

(فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۱۰۱)

د دې نا بالغ هلک د مال او نکاح سرپرستي د پلار ده، تر لسو کالو يې د پالنې حق له مور وروسته د هغې د مور او له هغې وروسته د پلار د مور دئ او له هغې وروسته د خوندو دئ نو که د ماشوم مورنۍ انا موجوده وي او هغه غواړي ويې پالي تر اوو کالو يې له ځان سره بوولای شي او که د ماشوم مورنۍ انا نه وي نو د دې ماشوم د ساتنې حق له پلرنۍ انا اوخوندو سره دئ، مورنی نیکه او ماماګان يې د ساتنې حق نه لري بلکې د پلرني نیکه او ماماګانو حق د پلار او نورو تر عصباتو وروسته دئ اوساتل کېدونکی هلک تاسو د دوئ په اجازه بوپالته بوولای شئ. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۱۱۰)

د پالنې حق له مور سره دئ او د تصرف حق له عصباتو سره:-

پوښتنه:- زید له خپلې مړې مېرمنې دوې نجونې او يو نا بالغ زوی درلود، له اوسنۍ موجودې ښځې څخه يې دري نا بالغ زامن درلودل چې دی مړ شو، د درو نا بالغو د پالنې حق او د جايداد و نکاح تصرف له چا سره دئ؟.

ځواب:- د نا بالغو ماشومانو د ساتنې حق د هغوئ له مور سره دئ او د نکاح تصرف يې له عصباتو سره، که په دې صورت کې د ماشومانو پلرنی نیکه نه وي نو د نکاح سرپرست يې علاتي ورور دئ او د جايداد سرپرستي يې د ورور نه دئ په دې صورت کې چې چاروا کې څوک وتاکي هغه دي پالي. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۱۰۲)

د پالنې حق مورنۍ انا لري او د نکاح سرپرستي اکی:-

پوښتنه:- د يو ولسو دوولسو کالو يوه نجلۍ له خپلې مورنۍ انا سره اوسي ځکه چې مور و پلار يې مړه شوي دي خو د هغې اکی ژوندی ده په دې صورت کې د هغې د پالنې او نکاح سرپرستي د چا حق ده؟.

ځواب:- د پالنې حق يې له مورنۍ انا سره دئ تر بلوغه دي له هغې سره اوسي او اکۍ يې نه شي بوولای خو د نکاح سرپرستي او اختيار يې له اکۍ سره دئ، په دې شرط چې خپل نژدې عصبه ونه لري او د نجلۍ د نکاح په اړه دا ولايت او اختيار تر نا بالغ توبه دئ، تر بلوغ وروسته د هيڅ ولي جبر پر هغې نه چلېږي په خپله د بالغې نجلۍ په اجازه او رضا يې نکاح کېدلای شي. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۱۰۲)

د پالنې مصارف:-

پوښتنه:- د پالنې مصارف د چا مسئوليت دئ، څومره او تر څه وخته؟

ځواب:- که په خپله دا نجلۍ مال ولري نو خرچه دي له هغه اخيستل کېږي او که يې ونه لري يعني پلار يې څه نه وي پرېښي نو د مور او نورو مسئوليت دئ، ترتيب يې د فقهې په کتابونو کې ذکر شوی دئ. کلي قاعده داده چې د چا پر ذمه د هغې نفقه ده د هغه پر ذمه خرچه او پالنه ده، د پالنې موده د نارينه لپاره اووه کاله او د ښځې لپاره تر بلوغ يعني حيض راتلو پوري دئ.

د ډوډۍ او نفقې احکام

که د مېړه په خوښه له مور و پلار سره اوسي هم به نفقه ورکول کېږي:-

پوښتنه:- يوه سړي له ځواني ښځې سره نکاح وکړه، خلوت يې وشو خو خاوند يې حق ادا نه کړای شو بلکي مېرمنې ته يې په ښکاره ټکو وويل چې زه ناروغ يم رنګون ته ځم، د دوا په کولو به ژر راشم، وروسته يوه اونۍ رنګون ته ولاړ او په پنځو کلونو کې را ستون شو مېرمن د نکاح له وخته تر ننه د مور و پلار کره ده ايا د ډوډۍ او نفقې حق لري او که نه؟ او که ښځه په خپله وغواړي نو له خاوند څخه د ولور، ګېنې او نورو تر لاسه کولو حقداره ده که نه؟.

ځواب:- شرعا نکاح صحيح وه او څرنګه چې اوس اسلامي قاضيان نه شته څو وخت ورکړي او سره ببل يې کړي ځکه نو له طلاق پرته مېړه تر ې ببل نه دئ او که خلع غواړي نو د خاوند او مېرمنې په خوښه کېدلای شي، تر خلعې وروسته ښځه د خاوند له نکاح وزي او په خلع سره مهر و نور له منځه ځي. که ښځه د مېړه د رضا خلاف د مور و پلار په کور کې نه

وځي اوسېدلې بلکي د هغه په اجازه او خوښه تللې وي نو پر مېړه يې نفقه لازمه ده. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۱۲۹)

د خاوند د خوښې پر خلاف د پلار کره په اوسېدو د نفقې حق نه لري:-

پوښتنه:- که يوه ښځه د خاوند له شخړو په تکليف شي اود مور و پلار کره ولاړه شي نو ايا پر خاوند يې د مصارفو حق شته؟.

ځواب:- کله چې هغه ښځه د خاوند له کوره د ده له خوښې پرته د خپل پلار کره ولاړه د نفقې حق يې ختم شو، که هلته په اوسېدو خاوند نفقه ورنه کړي نو ګناهګار نه دئ او که يې ورکړي نو دا يې احسان دئ. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۱۱۲)

د ټېرو کلونو د مصارفو ورکړه پر خاوند لازمه نه ده:-

پوښتنه:- زيد خپله مېرمن د خسر کره ساتله او مصارف يې ټول مور و پلار ورکول زيد غيځکله يو شی ورنه کړل اوس يې مور او پلار دا مصارف تر غوښتلای شي او که نه؟.

ځواب:- د زيد د ښځې مور و پلار چې پر خپله لور څه لګښتونه کړي هغوئ يې له ده څخه د غوښتلو حق نه لري. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۱۱۳)

له خسر څخه د عدې نفقه غوښتل صحيح نه دي:-

پوښتنه:- خاوند په خپل ژوند کې له پلار سره يو ځای اوسېدی، د هغه تر مړينې وروسته يې مېرمن له خسر څخه د عدې په ورځو کې د نفقې او مهر غوښتنه کولای شي او که نه؟، همدارنګه د هغه تر مړينې وروسته يې زوی پيدا شو او تر پنځلسو مياشتو وروسته هغه هم ومړ، د دې پنځلسو مياشتو مصرف اخيستلای شي او که نه؟.

ځواب:- د ده مېرمن له خپل خسر څخه د عدې په ورځو کې د نفقې او نورو غوښتنه نه شي کولای، که يې خاوند کوم ميراث پرېښی وي خپل مهر د هغه له ميراث څخه اخيستلای شي او په ميراث کې چې يې خپل او د زوی څومره حق دئ هغه تر لاسه کولای شي. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۱۱۴)

د نفقې او کور د وسايلو حکم:-

پوښتنه:- زيد خپله مېرمن هنده د يوازيت له کبله دا شپږ کاله په خپله خوښي د پلار کره پرېښې ده، د يوې مياشتې ډوډۍ او نفقه يې ورکړل ويې ويل: په راتلونکي کې به يې همداسي درکوم خو وروسته يې هيڅ ورنه کړل، اوس يې طلاقه کړې نو اوس هنده خپل ولور د مورو پلار په کور کې د هستوګنې د زمانې ډوډۍ او نفقه او تر دې وروسته د عدې د ورځو مصارف، د کور وسايل او نور چې مور او پلار يې ورکړي ول تر لاسه کولای شي او که نه؟.

ځواب:- په دې صورت کې هنده خپل مهر د مور او پلار په کور کې د اوسېدو د وخت نفقه او د عدې د وخت د مصارفو غوښتلو حقداره ده، له مېړه څخه يې غوښتنه کولای شي او د کور سامان چې مور و پلار يې ورکړی دئ هغه د دې خپل مال دئ هغه هم وړلای شي.
(فتاوی دار العلوم ۱۰ / ۱۱۵)

د مېرمنې د اوسېدو حق:-

پوښتنه:- زيد خپلې مېرمنې ته ټول مهر ورکړ، مېرمنه هنده يې د زوجيت حقوق نه ادا کوي او د خاوند کور ته له ورتلو هم انکار کوي، په دې صورت کې زيد له خپلې مېرمنې هندې سره په خپل کور کې د هستوګنې په کولو د زوجيت حقوقو ادا کولو شرعي حق لري او که نه؟.

ځواب:- زيد يقينا د دې حقدار دئ چې خپله مېرمن په ښه ځای کې وساتي او پر مېرمن يې د هغه اطاعت او زوجيت د حقوقو ادا کول لازم دي که نه دا ښځه بغاوت کوونکې او نافرمانه ده، فقهاوو ليکلي چې که مېرمن له څه علت پرته د مېړه کور ته نه ځي نو پر هغه يې د نفقې حق نه شته. (فتاوی دار العلوم ۱۰ / ۱۱۸)

له څه علت پرته مېرمن د خاوند کور ته نه ځي نو شرعا نافرمانه ده:-

پوښتنه:- يو سړی په دې الفاظو د واده اقرار کوي چې زه به له خپل خسر سره اوسم که يو ډول اختلاف را منځ ته شي نو په همدې سيمه کې به کور کرايه کوم، د دې واده درې کاله شوي دي د دوو کالو په عمر زوی هم لري اوس د زوم او خسر تر منځ دومره شخړه را منځ ته شوې چې سوله يې ګرانه ده، له همدې کبله زوم کور پرېښود لو ته مجبور دئ او په راتلونکي

کي نه غواړي چي هلته واوسي، په بله سيمه کي يې کور کرايه کړي دئ، نجلۍ هغه ځای ته له تلو ډډه کوي په دې صورت کي هغه پر خاوند د ډوډۍ او نفقې حق لري او که نه؟. نجلۍ له خپلې مور سره ده.

ځواب:- که ښځه هغه سرای ته له مېړه سره بې علته نه ځي نو نافرمانه ده او پر مېړه د نفقې حق نه لري او نجلۍ دي له مور و پلار سره اوسي. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۱۱۸)

د اولاد او مېرمنې نفقه پر خاوند لازمه ده:-

پوښتنه:- زيد د خپلې مېرمنې هنديې ولور ورکړ او هنده يې د هغې د مور و پلار کره ور وستله، له هنديې سره يو کوچنی ماشوم هم دئ، زيد نه هغه پالي او نه هنديې ته ډوډۍ و نفقه ورکوي، د زوجيت حق نه ادا کوي او په کور کي يې له ساتلو ډډه کوي، طلاقوي يې هم نه په دې صورت کي د هنديې د وخت تېرولو طريقه څه کېدای شي؟.

ځواب:- د زور په کولو دي خاوند يا ډوډۍ او نفقه ورکړي او يا دي طلاقه کړي. د شريعت حکم دادئ چي چاروا کي دې په زور له هغه څخه نفقه ور واخلي. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۱۱۹)

د مور و پلار نفقه د اولاد پر ذمه ده:-

پوښتنه:- د زيد دوه زامن دي، دی هغوئ ته وايي چي تاسو په خپله ګټه کي زما برخه را ښېله کړئ، زيد او مېرمن يې کمزوري او بې وزلي دي، د خپلو اولادونو په مال کي برخه لري او که نه؟ اولادونه يې وايي چي مور په خپل مټ ګټلې ده، زمور په ګټه کي مو هيڅ برخه نه شته، حکم څه دئ؟.

ځواب:- کله چي مور او پلار ناتوان او بې وزلي وي نفقه يې پر اولاد واجبه ده، د دوئ دوو خرچه د هغوئ مسئوليت دئ، د اړتيا په اندازه دي د پوښاک او خوراک لپاره يو څه ورکړي او له نفقې پرته هيڅ پرې واجب نه دي. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۱۴۱)

څو چي نکاح وي مېرمن د نفقې حق لري:-

پوښتنه:- زيد له څلورو کالو راهيسي افريقا ته تللی دئ خپله ښځه يې دلته خوشي کړې تر درو کلونو يې د هغې هيڅ خبر وانه خيست، له مجبوری يې د وکيل په نيولو د

ډوډۍ او نفقې غوښتنه وکړه، هغه دوه سوه روپۍ ورته را ولېږلې اوس اوږدل کېږي چې دی هلته په شرابو بوخت دئ او له نکاح پرته يې يوه ښځه هم ساتلې او وايي چې زه هيڅکله وطن ته نه ځم اوس نه مصارف ورته را لېږي، نه يې ساتي او نه يې پرېږدي په دې صورت کې بايد ښځه څه وکړي؟.

ځواب:- په دې اړه د احنافو مذهب دادئ چې د خاوند له طلاق پرته يې مېرمن له نکاح نه شي وتلای، د نفقې لپاره دي چاروا کو ته رجوع وکړي هغوئ يې خاوند مجبور کړي چې ښځه وپالي او نفقه يې ورکړي که نه طلاقه دي کړي په خپله حاکم يې نه شي ښلولای.
(فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۱۲۲)

مېرمن خپل خاوند کور ته له راتلو نه شي منع کولای:-

پوښتنه:- که مېرمن خپل خاوند ته د الله واسطه ورکړي وايي چې ما ته مه راځه او يا دې کور ته مه راځه حال دا چې کور يې د خاوند دئ نو په دې اړه شرعي حکم څه دئ؟.

ځواب:- مېرمن دا حق نه لري چې خاوند کور ته له راتلو منعه کړي او نه پر خاوند د هغې د خبرې منل ضروري دي، مېرمن يې هيڅ حق نه لري چې د الله په واسطه کولو داسي خبرې وکړي او نه يې دا خبرې پر ځای دي. (تېره حواله)

طلاقه شوې ښځه چې کله د پلار کره ولاړه شي نو د عدې نفقه يې نه شته:-

پوښتنه:- يوه سړي خپلې مېرمنې ته درې طلاقونه ورکړل، مېرمن يې د مور و پلار کره ولاړه اوس د عدې نفقه غواړي ايا حق يې لري؟.

ځواب:- که طلاقه شوې ښځه د مېړه له کوره ولاړه شي همدلته عده پوره نه کړي پر خاوند يې نفقه نه شته. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۱۲۴)

د خاوند پر خلاف د مور و پلار کره په اوسېدو د نفقې حق نه لري:-

پوښتنه:- يوه ښځه د خاوند له اجازې پرته د مور و پلار کره اوسي ډوډۍ او نفقه غواړي سره له دې چې خاوند يې راوستلو ته ورغی هغه را نغله ايا په داسي حال کې شرعا د ډوډۍ او نفقې ترلاسه کولو حق لري؟.

ځواب: - په داسي حال کي ښځه د ډوډۍ او نفقې حق نه لري څو چې د مېړه کره نه وي راغلې نفقه به نه ورکول کېږي البته که د خاوند په اجازه د مور و پلار کره اوسي او يا د نه راتلو شرعي سبب و عذر ولري نو بيا نفقه ترلاسه کولای شي. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۱۲۶)

د نافرمانه مېرمنې نفقه پر خاوند واجبه نه ده: -

پوښتنه: -- زيد دوې مېرمنې لري له لومړۍ مېرمنې څخه يې اته اولاد و نه پنځه نارينه او دوې ښځې دي او له دويمې مېرمنې څخه يې يو زوی دئ، لومړۍ مېرمن يې ډېره وفاداره، خادمه، د امر تابع، نېک اخلاقه او نېکمرغه ده خو دويمه مېرمن يې ډېره بد اخلاقه، بد زبانه، بې وفا، باغي او سرکښه ده چې تل د خپل خاوند بدي او بربادي غواړي د نکاح له وخته تر اوسه له خاوند سره اوسېدو ته تيار نه ده، سره له دې چې زيد هيڅ ډول سختي نه ده ورسره کړې ځکه هغه ډېر نيک طبيعته او ښه سړی دئ، مګر مېرمن يې د خپلوانو د بدو مشورو او خپل شخصي بد کردار، کوږ طبيعت، سرکښۍ او بدو اخلاقو له وجې د زيد له غوښتنې، پوهونې، نصيحت او پند سره - سره خپله سرکښي او نافرماني نه پرېږدي، يو ځای نه ورسره اوسي نو په دې صورت کي پر زيد د هغې د ډوډۍ او نفقې ورکړه واجب ده او که نه؟، ايا زيد د دې حق نه لري چې خپل اولاد له دې سرکښه او بې وفا ښځې څخه واخلي؟. په دې اړه شرعي حکم څه دئ؟.

ځواب: - د داسي نافرماني ښځې نفقه چې له خاوند سره نه ځي او د هغه له غوښتنې سره - سره انکار کوي، حکم يې نه منې نفقه يې پر خاوند نه شته او مور تر اوو کلونو د ماشوم روزلو حق لري نو که هغه هلک د اوو کلونو وي نو پلار يې له مور څخه بوولای شي څو چې هلک له مور سره وي مصارف يې د پلار پر ذمه دي په دې شرط چې هلک مال و نه لري او که خپل مال ولري نو مصارف به يې له هغه ورکول کېږي. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۱۳۰)

تېره نفقه د قاضي له پرېکړي پرته واجب نه ده:-

پوښتنه:- زيد هندیې ته وويل چې ما دا پرېښوده او له هغې سره مې هيڅ تړاو نه شته، که په همدې يادکال کې هنده د ضروري اړتياوو لپاره قرض واخلي او مصرف يې کړي نو د ادا کولو طريقه يې څه ده؟.

ځواب:- د فقهې په کتابونو کې دي چې تېره شوې نفقه د قاضي له قضا يا د مېړه له رضا پرته د هغه پر ذمه پور نه ده ځکه نو د تېر وخت نفقه له خاوند څخه نه شي اخيستل کېدای البته که يې په خوښه ورکړي نو بېله خبره ده. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۱۳۰)

د تېرو څورلسو کالو نفقه واجبېږي او که نه؟:-

پوښتنه:- د فاطمې لور ګوجرا د هغې خاوند کلن له څورلسو کالو راهيسې نه ده ساتلې او نه يې ډوډۍ و جامې ورکړې دي، د ګوجرا مصارف يې مور پرې کول ايا په داسې حال کې د څورلسو کالو مصارف او ولور د هغې له خاوند کلن څخه اخيستل کېدای شي او که نه؟.

ځواب:- په در مختار کې دي:

و النفقة لا تصير دينا الا بالقضاء او الرضاء.

له دې معلومه شوه چې د تېر وخت نفقه او ډوډۍ له قضا او رضا پرته نه شي تر لاسه کېدای او د موجل مهر غوښتنه تر طلاق يا مرګ وروسته کېدلای شي، اوس نه شي ترې کېدای. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۱۳۰)

د ورک شوي سړي د مېرمنې نفقه:-

پوښتنه:- سليمان له عائشې سره واده وکړ تر واده يوه مياشت وروسته افريقا ته ولاچ او وه ويشت کاله يې وشول، له افريقا څخه يې مېرمنې ته ډوډۍ او نفقه را ونه لېږل مګر باور دادئ چې هغه په افريقا کې ژوندی دئ، مېرمن يې افريقا ته د تلو توان نه لري، د دې نفقه پر چا ده؟ او ايا هغه په دې صورت کې دويمه نکاح کولای شي او که نه؟.

ځواب:- چې سليمان ژوندی دئ او حالت يې هم نا معلوم نه دئ نو د سليمان له طلاقولو پرته يې مېرمن عائشه دويمه نکاح نه شي کولای او پر سليمان يې نفقه واجب ده. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۱۳۰)

پر عنين د مېرمني نفقه واجب ده:-

پوښتنه:- يوه عنين سړي په چل له يوې پېغلې سره نکاح وکړه، په لومړني خلوت کې يې لاس ورنه وړای شو ايا نکاح يې روا ده او ښځه پر داسې شخص د زوجيت حقوق لري؟ يعني له هغه څخه ولور، ډوډۍ او نفقه اخيستلای شي، په ميراث کې يې حق لري او د جلا والي په صورت کې عده لازمه ده او که نه؟.

ځواب:- نکاح صحيح ده، پر مېړه يې نفقه لازمه ده او که تر خلوت وروسته سره بېل شي نو پر مېړه يې پوره مهر لازم دئ، عده هم ضروري ده او د مېړه تر مړينې وروسته هغه ښځه په ميراث کې حق لري. (فتاوی دار العلوم ۱۰/ ۱۳۱)

د ښځو ښکلا او سینګار

د بڼځو بڼکلا او سينګار

د بڼايست لپاره د تندي وېښتان کښل:-

پوښتنه:- بڼځو ته د بڼکلا او پراخي په خاطر د تندي وېښتان کښل او د نارينه وو په څېر جامې اغوستل څرنګه دي؟.

ځواب:- بڼځې د سر په وېښتانو کي هماغه حکم لري چې نارينه يې د ږيرې په وېښتانو کې لري، لکه نارينه وو ته چې د ږيرې کښل ناروا دي همدارنګه بڼځې ته د سر د وېښتانو کښل ناروا دي که څه هم بڼځې ته بڼايست روا دئ خو د الله د تخليق خرابول بڼايست نه دئ. بڼځو ته د نارينه وو په څېر جامې اغوستل د تشبيه له کبله مکروه دي، په نصاب الاقساب کي دي چې له ابو بکر صديق ﷺ څخه پوښتنه وشوه چې يوې بڼځې خپل وېښتان پرې کړي، ده وويل: هغه بايد توبه او استغفار وکړي او بيا له دې کاره لاس واخلي. له ده څخه پوښتنه وشوه چې که يې د مېړه په خوښه دا کار کړی وو نو ابو بکر صديق وويل چې د الله په نافرمانۍ کي د مخلوق اطاعت نه دئ په کار. له ده وپوښتل شول چې د نه جواز دليل يې څه دئ؟. ويې ويل: له نارينه وو سره د مشابهت له وجې جواز نه لري او رسول الله ﷺ ويلي چې کوم نارينه چې له بڼځو سره مشابهت کوي او کومې بڼځې چې له نارينه وو سره مشابهت کوي پر هغوئ د الله لعنت دئ.

له همدې کبله د بڼځو د سر وېښتان داسي دي لکه د نارينه وو د ږيرې، لکه څرنګه چې د نارينه وو ږيره لنډول صحيح نه دي همدارنګه بڼځو ته د سر د وېښتانو غوڅول جواز نه لري.
(مجموعة الفتاوى ۲ / ۲۹۵)

بڼځې ته د وېښځو جوړول شرعا څنګه دي؟:-

پوښتنه:- زما يوه ملګرې وايي چې وېښځې جوړول ګناه نه ده ځکه د واړه ماشوم وېښتان له وړو سره په موښلو تويېږي نو په لويدلو د وېښځو وېښتان ولي ناروا دي؟.

ځواب:- په حديث کي پر داسي بڼځه لعنت ويل شوی نو ګناه به ولي نه وي.

عن ابن عمر قال لعن النبی ﷺ الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة. (صحيح البخاري ۲ / ۸۷۹)

له ابن عمر ﷺ څخه روايت دئ چې رسول الله ﷺ د وېښتانو پر مښلوونکې او ور مښلوونکې، خال وهونکې او ور وهونکې لعنت ويلی دئ.

د ښکلا لپاره د وېښتانو او ورېځو غوڅول:-

پوښتنه:- ايا په شريعت کې روا ده چې ښځه خپلې ورېځې جوړې کړې او نورو ته يې وروښيي، د اصلي ورېځو په پرې کولو د نکريزو يا بل تور شي نقلي ورېځې جوړې کړي يا لږو زيات وېښتان پرېږدي، نن په ټول هيواد کې زما له فکر سره سم لږ تر لږه پنځه اويا سلنه لوستې ښځې وېښتان پرې کوي او ټيکري يې پر سر نه وي او که له چا سره وي هم نو د رسيو غوندې يې په غاړه کې اچولی وي او که ورته وويل شي چې دا په اسلام کې ناروا دي نو ځواب درکوي چې اوس د پرمختګ زمانه ده، هر څه پکې روا دي او نارينه هم وېښتان غوڅوي مونږ له هغوئ سره اوږه پر اوږه ځو په لوبديځ کې هم خلک وېښتان پرې کوي چې تر مونږ يې ډېر پرمختګ کړی دئ.

ځواب:- د دې مسئلې حل څرګند دئ چې دا ډول ښځې نه الله، نه رسول او نه اسلام ته ضرورت لري، دوئ پرمختګ ته اړې دي مګر تر مرګ وروسته به حقيقت ورته معلوم شي څوک چې پر الله او رسول يې ايمان لري هغه بايد په هر حال کې د الله او رسول حکم ته وګوري.

پوښتنه:- زما پر مخ او مټو ببخي زيات وېښان دي ايا دا وېښتان لرې کولای شم ګناه خو به نه وي؟.

ځواب:- پاکولای يې شې.

پوښتنه:- زما ورېځې سره مښتې دي جوړوم يې نه مګر د ببلولو لپاره يې د منځ وېښتان پاکوم ايا زما دا کار روا دئ؟.

ځواب:- دا کار ناروا دئ.

پوښتنه:- ډېر وخت چې کله وېښتان جوړېږي نو سرونه يې تېر و بېر شي چې له کبله يې وېښتان خرابېږي، په داسې صورت کې د وېښتانو سرونه غوڅول ګناه ده؟.

ځواب:- په دې صورت کې يې سرونه غوڅول جواز لري.

ښځې ته د باڼو ګانو جوړول څرنګه دي؟:-

پوښتنه:- نن سبا چې نجونې باڼو ګان جوړوي ايا دا روا دي او ما په يوه کتاب کې لوستي ول چې د ښځې له بدن سره د اوسپنې لګول حرام دي ايا دا سمه خبره ده؟.

ځواب:- د باڼو ګانو جوړولو کار روا نه دئ رسول الله ﷺ پرې لعنت ويلی دئ پر جوړوونکې هم او ور جوړوونکې هم.

عن ابی ریحانة قال نهی رسول الله ﷺ عن عشر عن الوشر والوشم و النتف.

(رواه ابوداود و النسايي، مشکوة ص: ۳۷۶)

له ابو ريحانه څخه روايت دئ چې رسول الله ﷺ له لسو شيانو منعه وکړه له خپلو وېښتانو سره د نورو له يو ځای کولو، د خالو له وهلو او وېښتانو له کښلو.

ښځې ته د مخ او مټو وېښتان کښل څرنګه دي؟:-

پوښتنه:- ايا د ښځو لپاره د مخ، مټو او وريځو تر منځ وېښتان کښل ګناه ده؟ مدلل ځواب راکړئ.

ځواب:- يوازې د ښکلا لپاره فطري جوړښت بدلول روا نه دي، رسول الله ﷺ د وېښتانو پر کښونکې او ور کښونکې لعنت ويلی دئ. (مشکوة ص: ۲۸۱)

مګر که د ښځې پر مخ غير معتاد وېښتان را شنه وي نو فقهاوو يې د صفا کولو اجازه ورکړې ده، همدارنګه له کومو وېښتانو چې د خاوند بد کېږي د هغو پاکول هم روا دي.

(رد المحتار کتاب الحظر و الاباحة)

خو له دې څخه بايد د سر د وېښتانو غوڅولو جواز ونه فهمول شي.

پوښتنه:- ايا لوی نوکان مکروه دي؟.

ځواب:- هو!.

د سر وېښتان دوې کوڅې کول څرنګه دي؟:-

پوښتنه:- مسئله داده چې زه د کالج زده کوونکې يم او ډېر وخت دوې کوڅې پرېږدم مګر يوه ورځ مې همزولې را ته وويل چې دوې کوڅې سخته ګناه ده او ما ته يې په قبر کې د مړي حال بيان کړ چې د پښو پر بټو ګوتو يې وېښتان تړلي ول، ما د تصديق لپاره له خپلې خالې پوښتنه وکړه نو هغې هم را ته وويل چې دا ګناه ده او زياته يې کړه چې پوډر کارول، تنګې جامې اغوستل او فېشيني جامې هم ګناه ده او ورسره يې هغه پېښه چې زما همزولې را ته بيان کړې وه واوروله، له هغې ورځې تر ننه زه دوې کوڅې نه پرېږدم خو زما د بلې همزولې وينا ده چې دا ټولې د وهم پالنې خبرې دي، ورسره دا ټينګار هم کوي چې زه دوې کوڅې پرېږدم. لطفا د دې اونۍ په پاڼه کې ځواب راکړئ او له دې خپګانه مې وژغورئ، دا به ستاسو احسان وي.

ځواب:- په دې مسئله کې بايد په يوه اصولي قاعده پوه شئ چې مسلمان ته د داسې ډول او جامو د داسې طريقې غوره کولو اجازه نه شته چې په هغو کې له کافرانو، فاسقانو او بد کارو سره مشابهت وي. که يو مسلمان سړی يا ښځه داسې وکړي نو د هغه د کافرانو شکل او بڼه خوښه ده او دا د الله د خپګان سبب ګرزي، د دوو کوڅيو فېشن هم غلط دئ.

د سينګار شرعي حيثيت:-

پوښتنه:- أ) په کراچۍ کې د سينګار کارو - بار ډېر دئ په اسلام کې د دې کارو - بار په اړه څه احکام دي، د بنار په له ګڼې - ګونې ډک کاروباري مرکزونو کې نارينه وو د سينګار دوکانونه خلاص کړي ځکه نو د شريعت له مخې د دې سينګار څه حکم دئ؟، ايا نارينه او ښځه يو ځای کاروبار کولای شي؟.

ب) ايا د ښځو لپاره د سينګار د کار زده کول او د يو کسب په توګه يې خپلول په اسلام کې روا دي؟.

ج) په سينګار کې چې ښځې څه ډول بنايسته کېږي ايا دا په اسلام کې روا دي؟ ځکه له سينګار څخه تر را تلو وروسته د ښځې او نارينه تو پير کول ګرانېږي. زمونږ په سينګار کې چې د ښځو وېښتان په کوم ډول غوڅېږي ايا د شريعت له مخې روا دي؟.

د) ځيني د سينګار په نامه د نجونو د رسد کاروبار هم کوي، د شريعت له مخې د داسي کاروبار لپاره څه حکم دئ چې له کبله يې په هيواد کي فحاشي خپره شوې ده؟.

ځواب:- ښځو ته د ښکلا او ښايست اجازه شته په دې شرط چې په حدود کي دننه وي مګر نن سبا چې د ښکلا کوم کاروبار ته کسب ويل کېږي په دې کي ګڼې داسي ناولتياوې دي چې له کبله يې دا کار حرام دئ او په لنډ ډول دادي:

۱) ځيني ځايونه دا کار نارينه کوي او خالصتا بې حيايي وي.

۲) ښځې په بازار کي خپل حسن او ښکلا څرګندوي دا هم بې حيايي ده.

۳) لکه تاسو چې په درېيم نمبر پوښتنه کي ليکلي چې له سينګار څخه تر را ستنېدو وروسته د نارينه او ښځې او هلک و نجلۍ تر منځ تو پير ګرانېږي حال دا چې نارينه ته له ښځو او ښځو ته له نارينه وو سره مشابهت د لعنت سبب دئ.

۴) لکه تاسو چې په څلورم نمبر کي ليکلي چې د ښکلا دا مراکز د پټې فحاشۍ اډې دي.

۵) عامه تجربه داده چې دا ډول کاروبار کوونکي نارينه وي او که ښځه له دين او ايمان سره يې هيڅ اړيکه نه وي پاته له همدې کبله دا ظاهري ښکلا د باطني فساد وسيله هم ده.

شرعا د ښځو وېښتان غوڅول څرنګه دي؟:-

پوښتنه:- ايا له غوڅ شويو وېښتانو او نازکو پړونيو سره چې نن سبا رواج دي لکه د جارجيټ او نورو ټيکري په هغوئ کي لمونځ کېږي او که نه کېږي؟، د پرې شويو وېښتانو په اړه هم وو ايا ست ځکه چې نن سبا د ډېرو نجونو وېښتان پرې شوي وي او لمونځ هم کوي.

ځواب:- ښځو ته د سر د وېښتانو غوڅول ناروا دي، دا ببله ګناه ده خو لمونځ کېږي. د سر پړونی که داسي نازک وي چې دننه بدن تر ې ښکاري نو لمونځ يې نه کېږي.

له عذر پرته د سر د وېښتانو پرې کول مکروه دي:-

پوښتنه:- زما د وېښتانو سرونه ماتېږي چې له دې وجې غټېږي هم نه او وېښتان بد ښکاري، له همدې وجې بايد سرونه پرې شي ځو ټولي کوڅې سره برابرې وي او مات شوي وېښتان هم ختم شي، ايا د وېښتانو د ساتنې په خاطر يې کله- کله لږ پرې کول روا دي؟.

ځواب: - له عذر پرته ښځو ته د سر وېښتان پرې کول مکروه دي، تاسو چې کوم عذر ليکلی دئ دا کافي دئ که نه؟ زه پرې شکمن يم، له نورو علماوو پوښتنه وکړئ.

د ښځو لپاره په ښځينه نايي وېښتان پرې کول:-

پوښتنه:- ډېر ويل کېږي چې په اسلام کې د ښځو وېښتان پرې کول ناروا دي په ښځينه نايي وېښتان پرې کول څرنګه دي؟.

ځواب:- ښځې ته د وېښتانو پرې کول مطلقا روا دي که څه هم په ښځه يې پرې کوي او که يې په نامحرم پرې کړي نو ډېله ګناه ده.

د سر لپاره د وېښتانو کوچني کول د لعنت سبب دئ:-

پوښتنه:- نن سبا چې ښځې د مودې په ډول د خپل سر وېښتان کوچني کوي يا يې د ځوانانو په څېر کوچني پرېږدي د هغوئ لپاره په اسلام کې څه حکم دئ؟.

ځواب:- په حديث کې دي چې پر هغو نارينه وو دي د الله لعنت وي چې له ښځو سره مشابهت کوي او پر هغو ښځو دي د الله لعنت وي چې له نارينه وو سره مشابهت کوي.
(مشکوة ص: ۳۸۰)

دا حديث ستاسو د سوال ځواب دئ.

عن ابن عباس قال قال النبی ﷺ لعن الله المشتبهين الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال.

له ابن عباس ﷺ څخه روايت دئ چې رسول الله ﷺ وويل: له ښځو سره مشابهت کوونکو نارينه او له نارينه وو سره پر مشابهت کوونکو ښځو دي د الله لعنت وي.

د سر په وېښتانو کې ليکې ايستل څرنګه دي؟:-

پوښتنه:- ما له بوډيو ښځو اوريدلي چې د اسلام له مخې پېغلو يا ښځو ته ليکې ايستل روا نه دي هغه له دې وجې چې کله ښځه مړه کېږي نو د هغوئ د وېښتانو له منځ څخه ليکې ايستل کېږي او د دې ليکو په ايستلو يې عادت ګرزي او بيا د هغو په بېخ کې ليکه ايستل سختېږي، تاسو وايئ چې د قرآن او حديث په رڼا کې دا خبره سمه ده؟.

ځواب:- کړې لیکې ایستل د اسلامي قانون خلاف دي، په مسلمانانو کې د دې رواج د ګمراه قومونو د تقلید له وجې راغلی دئ ځکه یې نو پرېښودل واجب دي.

ایا د ښځو د ښایست اجازه شته؟:-

پوښتنه:- نن سبا په پاکستان کې د سینګار وسایل ډېر شوي او په دې لړ کې موږ له اروپا سره د مقابلې هڅې کوو، زه فکر کوم چې موږ په ملیونونو روپۍ د دې شیانو د را نیولو لپاره مصرفوو او س حالت دادئ چې د کورنۍ بودیجې یوه ډېره برخه صرف د سینګار پر وسایلو لګېږي او ټول یې له اروپایي هیوادونو راځي په دې کې د ټبلو او غوړځکي عنصر لازمي دئ سره له دې چې دا هیوادونه خنځیر په ازاد ډول کاروي او هغه په هر څه کې په عام او خاص ډول استعمالېږي. زموږ د هیواد وروڼه او خویندې د اروپا جوړ شوي شیان خصوصا د سینګار وسایل په ډېر ویاړ کاروي بلکې که ووایو چې د دې لپاره په رسمي ډول له مهالوېش سره سم د ماهرینو خدمات ترلاسه کوي هغه وخت چې په کور کې یې ماهر کس نه وي. پوښتنه داده چې موږ ولې د ضعف په دې احساس اخته یو؟، اسلام د حجاب تعلیم راکړی دئ، د ښځو لپاره یې د سینګار یو خصوصي حق راکړی دئ او عطر د اسلامي لباس یوه برخه ده بیا ولې داسي حالت دئ؟، دا وبا له کومه ر ځوتېږي په هیواد کې یې سرچینه او بازار چیرې دئ؟، ولې یې اعلانونه پر ټلویزون، راډیو او سینماوو کې خپرېږي، حکومت ورته ولې پاملرنه نه کوي؟. یوه لوړ ته د اسلامي نظام د راوستلو خبرې کېږي او بل لوړ ته د پردیو هیوادونو د اعلانونو ګڼه-ګوڼه ده، پوهان، د قلم خاوندان او د ملت نور مشران دي په دې اړه لیکنې وکړي، ودي وغېږي، پوه دي شي او نور دي وپوهوي او هر ممکن کوشش دي وکړي، دا یوه هیله ده الله دي بریالۍ کړي.

ځواب:- ستاسو احساسات د قدر وړ دي، ښځو ته د سینګار اجازه ده خو دا هم باید یوه طریقه ولري. موږ چې په ښکلا او ښایست کې کومه غلو کوو اصلاح ته یې اړتیا ده، له یوې غریبې کورنۍ، بې وزلې ټولنې او مسکین هیواد سره دا حالت هیڅ مناسب نه دئ، څومره خرڅې چې پر دې بې ګټې کارونو کېږي باید د هیواد پر رغونه او پرمختګ ولګول شي، مګر ستونزه داده چې په مسلمانانو کې خو دین کمزوری شوی وو د عقل او تدبیر

کمزوري يې هم ډېره شوه، ټولنيز فکر ښځې له منځه تللی له همدې کبله هر ځای تيند کونه خوري.

د نجونو لپاره لوی نوکان:-

پوښتنه:- ښځو ته د نوکانو لويول روا دي او که نه؟.

ځواب:- شرعي حکم دادئ چې که هره اونۍ نه وي نو پنځلسمه ورځ نوکان غوڅ شي، که څلو ښښت ورځې تېرې شوې او نوکان غوڅ نه شول نو ګناه ده. دا حکم د هغو ښښتانو هم دئ چې صفا کېږي، په دې کې نارينه او ښځې سره يو دي.

د ښځو لپاره د بلېچ کريم کارول روا دي:-

پوښتنه:- پوښتنه داده چې د ښځو پر مخ تور وښښتان وي چې له کبله يې مخ تور ښکاري او داسې معلومېږي لکه بريتونه چې يې را شنه وي، د دې لپاره يو ډول کريم رائي چې په لګولو يې د وښښتانو رنګ د پوست په څېر ښکاري او پر مخ وښښتان نه معلومېږي، دې ته بلېچ وايي ايا د وښښتانو دا ډول رنګ بدلول ګناه ده؟، که د مخ رنګ سپين او وښښتان تور وي نو څېره بده ښکاري له همدې وجې پېغلي او ښځې بلېچ کوي ايا دا ګناه ده؟.

ځواب:- د ښځو لپاره د مخ وښښتان پاکول يا يې رنګ بدلول روا دي.

د نارينه لپاره د وښښتانو پاکولو پوډرو کارونه:-

پوښتنه:- د غير ضروري وښښتانو پاکولو لپاره چې کوم پوډر رائي ايا دا به يوازي ښځې کاروي که يې نارينه هم کارولای شي؟.

ځواب:- د نارينه لپاره يې کارونه مکروه او نا مناسبه ده.

د وښښتانو پاکول:-

پوښتنه:- پاکي تر څومره ورځو پورې غوره او سنت ده؟.

ځواب:- غوره داده چې هره اونۍ په ځانګړي ډول د جمعې په ورځ صفايي وشي، يعني نوکان پرې شي، تر نامه لاندې او د بغلونو وښښتان صفا او بيا غسل وشي، که د بغل او نامه لاندې وښښتان هره هفته نه شي پاکولای نو په پنځلس ورځې کې دي پاکوي اخيري موده يې

څلو ېښت ورځې ده، که څلو ېښت ورځې تېري شي او پاکي ونه کړي نو ګناه ده. په شامي کي دي:

ويستحب (حلق عانة وتنظيف بدنه بالاغتسال في كل اسبوع مرة) والافضل يوم الجمعة. وجاز في كل خمسة عشر وكره تركه وراء الاربعين (قوله وكره تركه) اي تحريما بقول المجتبى. ولا عذر فيما وراء الاربعين ويستحق الوعيد. (درمختار ۵ / ۲۲۸ کتاب الحظر، باب البيع)

تر نامه لاندي وېښتان پاکول او غسل کول په هره اونۍ کي يو ځل مستحب دي او د صفايي لپاره د جمعې ورځ غوره ده، په پنځلسو ورځو کي يوه ورځ صفايي کول روا دي. تر څلو ېښتو ورځو زيات تر نامه لاندي وېښتانو صفايي او غسل نه کول مکروه تحريمي دي. تر څلو ېښتو ورځو وروسته يې هيڅ عذر نه قبلېږي او د عذاب مستحق دئ.

وعن ابن عمر ان النبى ﷺ كان يأخذ اظفاره ويحفى شاربه كل جمعة. ويحلق العانة في عشرين يوما وينتف الابط ف اربعين يوما.

رسول الله ﷺ هره جمعه نوکان اخيستل او بريتونه يې کمول او شلمه ورځ يې تر نامه لاندي وېښتان او څلو ېښتمه ورځ يې د بغلونو وېښتان پاکول. (التعليق الصبيح ۴/ ۴۰۵، فتاوى رحيميه ۲ / ۲۳۹)

د نوکانو له رنګ سره غسل او اودس نه کېږي:-

پوښتنه:- نن سبا مېرمنې په ځانګړي ډول هغه ښځې چې په دې وخت کي هڅه کوي له نړۍ والو سره برابرې ولاړې شي فېشن کوي مثلا د نوکانو رنګ او نور لګوي له تاسو پوښتنه داده چې د نوکانو له رنګ سره اودس کېږي او لمونځ ورسره ادا کېدلای شي او که نه؟ او که تر اوداسه وروسته د نوکانو له رنګ سره لمونځ کېدلای شي ځکه اوربدلي مو دي چې د نوکانو له رنګ سره اودس نه کېږي نو چې اودس ونه شو انسان به څرنګه پاک شي؟ لطفا د دې پوښتنې ځواب راکړئ ځکه ډېرې ورځې کېږي دا اندېښنه را سره پيدا شوې چې د نوکانو له رنګ سره لمونځ کېدلای شي او يا د هغو له شتون سره - سره انسان پاکېږي نو

هغه څه وجې دي چې له کبله يې انسان ناپاک پاتېږي؟، د قرآن او حديث په رڼا کې ځواب راکړئ احسان به مو وي.

ځواب:- په اوداسه کې چې د کومو غړيو مينځل ضروري دي که پر هغو داسې شی لګېدلی وي چې پوست ته اوبه نه پرېږدي نو اودس نه کېږي د غسل هم همدا حکم دئ، د نوکانو له رنګ سره اوبه نوکانو ته نه شي رسېدای ځکه نو د دې رنګ په شتون کې اودس او غسل نه کېږي، ښځې د فېشن په ډول د نوکانو رنګ او سرخي لګوي، سره له دې چې په دې شيانو د ښځو ښکلا او ښايست هيڅ نه ډېرېږي بلکې د سليم ذوق خاوند ته دا شيان بد ښکاري او کله چې د دې شيانو له کبله د الله د نوم اخيستلو توفيق هم سلب شي نو د دې شيانو کارونه به کوم سليم الفطرت مسلمان وزغمي؟، ښځو ته د سينګار او ښکلا اجازه ده خو د دې هم بايد يوه طريقه وي داسې نه چې هر شی رواج کړي او انسان يې کول شروع کړي.

ايا رانجي د سترګو لپاره تاوان دئ؟:-

پوښتنه:- مور له مشرانو اوربدلي چې د سترګو تورول سنت دي، مګر د ټلويزون په يوه خپرونه کې ډاکټر وويل چې د طب له مخې رانجي لګول تاواني دي، که دا رښتيا وي او د رسول الله ﷺ په نزد هم د سترګو تورول ښه کار او سنت وي نو بيا د رسول الله ﷺ کار څرنګه تاواني کېدلای شي؟ لطفا په دې اړه هم وضاحت وکړئ.

ځواب:- سترګې تورول يا رانجي کارول بې شکه سنت دي، د ډاکټر صيب نوې څېړنه د تجربې په رڼا کې غلطه ده، کاش ډاکټر صيب خلګو ته ويلي وای چې د ټلويزون وړانګې د سترګو لپاره څومره زيانمنې دي.

ښځو ته د غوږونو او پزې سوري کول:-

پوښتنه:- د قرآن او سنت په رڼا کې ووايئ چې د نجونو د غوږونو او پزو د سوري کولو رسم څومره ثابت دئ که دا هسې يو رواج دئ؟.

ځواب:- ښځو ته د غوږوالي او نورو د کارولو اجازه ده او د دې اړتيا لپاره د غوږ او پزې سوري کول هم روا دي.

ايا د ځوان نارينه سنت کول ضروري دي؟:-

پوښتنه:- که يو مسلمان ماشوم د يو علت پر بنسټ چي د ی په خپله پرې پوهېږي مور و پلار سنت نه کړي نو ګناه به د چا وي؟.

۱) د سنتي لپاره بايد څه وکړي؟.

۲) ايا هغه مسلمان دئ که نه؟ يعني د عامو مسلمانانو په څېر؟.

ځواب:- له صحيح قول سره سم سنتي يا ختنه سنت او د اسلام شعار دئ، که مور و پلار په ماشومتوب کي ور ونه کړه نو د هغوئ دا نيمګړتيا د ملامتي وړ ده مګر په خپله هغه سړی ملامت نه دئ، تر ځواني وروسته هم که دا سړی زغم لري نو بايد ويې کړي او که يې زغم نه لري نو معاف دئ. نن سبا خو جراحي دومره پرمختګ کړی چي د سنتي نه زغمولو پوښتنه نه پيدا کېږي، د ختنې له نه کولو سره-سره هم دا سړی مسلمان دئ خو چي د الله او رسول ﷺ احکام د زړه له تله مني.

ايا د ماشوم د پيدايښت پر مهال وېښتانو لرې کول ضروري دي؟:-

پوښتنه:- اوږدلي مو دي چي کله ماشوم پيدا شي نو بدن يې پاکېږي او ويل کېږي چي وېښتان يې له ټول سر څخه لرې نه شي مرداري پکښې وي چي له همدې کبله يې وېښتانو ته لاس ور وړل لاس مرداروي چي مينځل يې ضروري دي، ايا دا خبره سمه ده؟ او که د يوې نجلۍ وېښتان په ماشومتوب کي نه وي صفا شوي او هغه د پنځو شپږو کالو شي دا داسي عمر دئ چي د وېښتانو کمول يې بد بلل کېږي نو په داسي وخت کي بايد څه وشي؟.

ځواب:- تر زېږېدو وروسته ماشوم مينځل کېږي په دې رسه يې وېښتان هم پاکېږي البته پر هغه مهال د موجودو وېښتانو لرې کول سنت دي.

پر بدن خالونه لګول څرنګه دي؟:-

پوښتنه:- اوس مهال په ټولنه کي دا يوه طريقه رواج شوې چي خلګ د ماشين په وسيله پر لاسونو نومونه ليکي يا د يو وحشي حيوان اويا ونې انځور جوړوي، ايا دا ګناه ده او دس ورسره کېدای شي او که نه؟.

ځواب:- پر بدن د خالونو لګولو په اړه په حدیث کې منعه راغلې ده او رسول الله ﷺ پرې لعنت ویلی دئ.

ان رسول الله ﷺ لعن الواشمة و المستوشمة. (صحيح البخاري ۲ / ۵۷۹)

رسول الله ﷺ پر خال وهونکې او ور وهونکې لعنت ویلی دئ.

د ښځې لپاره د نارینه وو په څېر ځان جوړول:-

پوښتنه:- زمونږ په کورنۍ کې یوه ښځه ده چې له ماشومتوبه یې د نارینه وو ډول او خاصیت خپل کړی، د نارینه وو جامې اغوندي، د هغوئ په څېر وېښتان پرېږدي لنډه دا چې ځان ته نارینه وایي او که د کورنۍ یوه ښځه ورته ووایي نو جګړه ورسره کوي، پر دې سربېره دا ښځه د روژې او لمانځه سخته پابندي کوي او ځان د خلګو په وړاندې یو دیندار او صحیح سړی وړاندې کوي او په حقیقت کې دینداره هم ده. تاسو ووایاست چې ایا د شریعت له مخې دا کار روا دئ؟، د دې ښځې عمر اوس څلوېښت کاله دئ.

ځواب:- نارینه ته له ښځې او ښځې ته له نارینه سره مشابهت حرام دئ، رسول الله ﷺ پرې لعنت ویلی دئ، په حدیث کې دي:

عن ابن عباس قال لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء و المشتبهات من النساء بالرجال. (صحيح البخاري ۲ / ۸۷۴)

له ابن عباس ﷺ څخه روایت دئ چې رسول الله ﷺ له ښځو سره پر مشابهت کوونکو نارینه وو او له نارینه وو سره پر مشابهت کوونکو ښځو لعنت ویلی دئ.

په دې نېټ توري نکریزې لګول چې خلک یې ځوان وبولي:-

پوښتنه:- ما د امام غزالي د کتاب کیمیای سعادت مطالعه کولو پر مهال ولیدل چې نارینه وو ته په دې نېټ ږیره تورول چې خلک یې ځوان وبولي لویه ګناه ده او رسول الله ﷺ ویلي چې څوک د دې لپاره ږیره توروي څو ځوان وبلل شي هغه به د جنت بوی تر سپرمو نه کړي او داسې روایات هم شته چې په لومړي ځل فرعون ږیره توره کړې وه، د رسول الله ﷺ وینا ده چې الله دوئ ته د سپینو وېښتانو لویي ورکړې دا خلک یې پټوي، لطفا په تفصیل

سره د قرآن او سنت په رڼا کي ځواب راکړئ ځکه زموږ ځيني مشران همداسي کوي، زه يې د مشرتوب په خاطر منع کولای نه شم هسي نه د ځان په اړه يې سپکاوی وګڼي. هسي هم دا وبا عامه شوې ده او دا مي هم لوستي چي د دښمن وهرولو په غرض په ږيره کي د نکريزو لګولو اجازه ده ځکه د احد په جګړه کي رسول الله ﷺ د داسي کولو امر کړی وو خو تورې نکريزې لګول لويه ګناه ده.

ځواب:- امام غزالي چي کومه مسئله ليلکې ده هغه صحيح ده، توري نکريزې د ډېرو علماوو په اند ناروا دي او په حديث کي ترې منع شوې ده.

عن ابن عباس عن النبی ﷺ قال يكون قوم فی آخر الزمان يخضبون بهذه سواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة. (ابوداود ۲ / ۲۲۶)

له ابن عباس ﷺ څخه روايت دئ چي رسول الله ﷺ وويل: په وروستي زمانه کي به خلک دا توري نکريزې لګوي، د دوئ مثال به د کوترو د چيچانو په څېر وي، د جنت خوشبويي به ونه مومي.

د سر د وېښتانو چوتي کول:-

پوښتنه:- له پنځه ويشتم جولايي تر يو د هرشم جولای اخبار جهان کي مي د کتاب و سنت په رڼا کي د ښځې د خلاصو وېښتانو په اړه مضمون ولوست، له هغې ورځې موږ په عجيبه پرېشاني اخته يو ځکه له ماشومتوبه مو اورېدلي ول چي ښځه بايد وېښتان وترې او د اتم تاريخ په (آپ کی مسايل اور ان کا حل) کي هم تاسو د عاليه امير د پوښتنې په ځواب کي صرف دا ليکلي چي د دوو کوڅيو موډ بد دئ. دا مو نه وو ليکلي چي چوتي کول بد کار دئ، ځکه چي موږ له هغې رسالې څخه دا مطلب هم اخيستلای شو چي چوتي کول بد دي، هغه څه بل ډول ول لاندي چي زه کوم احاديث ليکم د هغو له مخې ښځې ته د يوې چوتې پرېښوولو سازاو يا وېرې لګولو شرعي اجازه نه شته، رسول الله ﷺ د وېښتانو پر مښلوونکي او ور مښلوونکې لعنت ويلی دئ. احاديث دادي: (۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷) د صحيح البخاري له درېيم جلد څخه په اقتباس.

نن سبا چې د وېښتانو کوم موډ دئ ایا شرعي حیثیت لري؟، د دې احادیثو له مخې باید د ښځې وېښتان خلاص او پر ملا و اوږو پراته وي. حافظ صیب! دا ډېره مهمه مسئله ده په سپیناوي سره مو شکونه رفع کړه. د حافظ صیب ځواب دا وو چې تاسو ښه وضاحت کړی نور زمونږ وضاحت ته ضرورت نه شته. له تاسو مو هیله داده چې لږ په وضاحت سره ځواب راکړئ ځکه په دې ځواب سره مو تسلي نه ده شوې، هسې مو هم عمل پرې پیل کړی دئ مګر زمونږ په کور کې ډېری ښځې وېښتان ټرې، مسلمانانو ته د وېښتانو ټرلو موډ له کومه راغلی دئ؟ ځکه په دې لحاظ خو مونږ په یو ډول ګناه اخته یو ځکه رسول الله ﷺ پر داسې خلګو لعنت ویلی دئ تاسو را ته لار ښوونه وکړئ او مسلمانو مېرمنو ته غوره لار ور وښیاست.

ځواب:- د سر د وېښتانو چوتې کول یا ټرل نه یوازې روا بلکې د امهات المؤمنین او ښځینه صحابه وو سنت دئ. د صحیح مسلم په (۱/ ۱۴۹) کې له ام المؤمنین ام سلمې څخه روایت دئ:

عن ام سلمة قالت یا رسول الله انی امرأة اشد ضفر رأسی افانقضه لغسل الجنابة؟. قال لا انما یکفیک ان تحثی علی رأسک ثلاثة حثیات ثم تفیضین علیک الماء فتطهرین.

له ام سلمې رضی الله عنها څخه روایت دئ دې رسول الله ﷺ ته وویل چې زه د سر وېښتان وویم ایا د جنابت لپاره یې باید خلاصې کړم؟، ده وویل: نه! بس دومره کافي ده چې پر سر درې لپې واچوې، بیا پر ټول بدن اوبه وبهوې او پاکه شې.

په صحیح البخاري او د احایثو په نورو کتابونو کې له عائشې رضی الله عنها او نورو څخه روایت دئ چې په حجة الوداع او نورو کې امر وکړ چې د سر وېښتان خلاص او ږمونځ کړئ.

عن عبید بن عمیر قال بلغ عائشة ان عبدالله بن عمر یأمر النساء اذا اغتسلن ان ینقضن رؤسهن. فقالت یا عجبا لابن عمر هذا یأمر النساء اذا اغتسلن.

(صحیح مسلم ۱/ ۱۵۰)

عبيد بن عمير وايي چې عائشې ته خبر ورسېد چې عبدالله بن عمر د غسل پر مهال ښځو ته امر کوي چې سرونه وغوړوي، دې وويل: دې ابن عمر ته حيراني ده ښځې د غسل پر مهال په دې امر کوي؟.

له دې احاديثو ثابتېږي چې امهات المؤمنين او صحابياتو سرونه وويل، د اخبار جهان مضمون ليکونکي چې کومو احاديثو ته حواله ورکړې هغه له اړوندې مسئلې سره هيڅ تعلق نه لري، هغه له يوې بلې مسئلې سره تړاو لري چې د جاهليت په زمانه کې رواج وو، د کومو ښځو وېښتان به کم ول هغوئ به نور وېښتان پرې ايښودل ځويې وېښتان زيات شي او ځينو ښځو په دې چاره کې مهارت درلود، پر همدا سې ښځو رسول الله ﷺ لعنت ويلی چې د سر د وېښتانو د زياتولو لپاره له پاسه نور وېښتان ورسره يو ځای کوي.

ايا د نوي مسلمان سنتي ضروري ده؟:-

پوښتنه:- يو سړی چې عمر يې نژدې پنځوس کاله دئ پخوا عيسايي اوس الحمدلله د کلمې په ويلو مسلمان شوی دئ، څرنګه چې پخوا مسلمان نه وو نو سنتي يې هم نه ده کړې اوس مسلمان دئ اوس يې سنتول ضروري دي او که نه؟.

ځواب:- د سنتي حکم د لوی عمر شخص لپاره هم وي، شرط دا دئ چې دې يې توان ولري که يې توان نه لري نو خوشي دي کړي.

ابراهيم عليه السلام ته کله د سنتي امر وشو؟:-

پوښتنه:- د مولانا حفظ الرحمن سيوهاروي يو کتاب مي مطالعه کاوه ده ليکلي ول چې ابراهيم عليه السلام په (۹۹) کلنۍ کې سنت شو، هغه خپل اولاد ته هم د دې امر وکړ ايا تر دې وړاندې دا امر نه وو؟. په هر حال تاسو دا مسئله په لږ وضاحت سره را ته بيان کړئ.

ځواب:- کله چې تر ټولو وړاندې دا امر ابراهيم عليه السلام ته وشو نو ظاهره ده چې وړاندې دا حکم نه وو تاسو په دې کې څه مشکل وينئ؟.

د غوره اخلاقو بيان

حديث: له عائشې رضي الله عنها څخه روايت دئ چې رسول الله ﷺ وويل: بې شکه يو مومن بنده د خپلو ښو اخلاقو له کبله په شپو - شپو د لمانځه کوونکي او د ورځې روژه نيوونکي سړي درجه تر لاسه کوي. (مشکوة المصابيح ص: ۴۳۱، ابوداود)

تشريح: - غوره خوی او عادت چې د چا په برخه شي نو هغه ته د دنيا او اخرت ګټه ورکړل شوه، غوره اخلاق د الله په دربار کې ډېر وزن لري. په يوه حديث کې دي چې د قيامت په ورځ به د مومن په ترازو کې چې ډېر دروند وزن ولري هغه به نېک اخلاق وي، د غوره اخلاقو مفهوم ډېر پراخ دئ. په تشريح کې يې په زرګونو مخونه کتابونه ليکل کېدای شي، د الله د ټولو مخلوقاتو اړين حقوق ادا کول، پر ماشومانو زړه سوځول، د مشرانو درناوی کول، ټول د خپل لاس او ژبې له ازاره خوندي کول، شا او مخ ته د ټولو خير غوښتل، چل نه کول، خيانت پرېښودل، رښتيا ويل، نرمي کول، له هر چا سره د هغه له مرتبې سره سم چلند کول، د ځان لپاره چې څه خوښوي نورو ته يې خوښول، سمه مشوره ورکول، له بدې ژبې ځان ساتل، حيا او شرم غوره کول، د مخلوق اړتياوې پوره کول، له ټولو سره ښه چلند کول، بې ځايه غوسه نه کول، په زړه کې حسد او نفرت ته ځای نه ورکول، دا او دې ته ورته په لسګونو خبرې دي چې د غوره اخلاقو په مفهوم کې شاملې دي. يو چا وويل: اې د الله رسوله! انسان ته تر ټولو غوره کوم شی ورکول شوی دئ؟. رسول الله ﷺ يې په ځواب کې وويل چې غوره اخلاق. (بيهقي)

حديث: له انس رضي الله عنه څخه روايت دئ چې رسول الله ﷺ وويل: په هغه ذات قسم چې زما ځان يې په واک کې دئ هيڅوک تر هغو مومن نه دئ څو د خپل مومن ورور لپاره هغه څه خوښ نه کړي چې د ځان لپاره يې خوښوي. (مشکوة المصابيح ص: ۴۲۴، بخاري و مسلم)

تشريح: - معاذ بن جبل رضي الله عنه وايي چې ما وويل: اې د الله رسوله! کوم ايمان غوره دئ، رسول الله ﷺ وويل: دا چې ته د الله لپاره مينه وکړې او د الله لپاره کرکه، خپله ژبه د الله په ياد

مصروفه کړه، ما وويل: بيا څه وکړم؟. ويې ويل: د خلګو لپاره هغه څه خوښوه چې د ځان لپاره يې خوښوې او د دوئ لپاره هغه څه مه خوښوه چې ځان ته يې نه خوښوې. (مشکوة)

له دې حديثه معلومه شوه چې له ټولو خلګو سره داسې چلند کوه چې د ځان لپاره يې خوښوې او څه چې ځان ته نه خوښوې د بل لپاره يې هم بد وګڼه، مثلا که پر تا د چا قرض وي نو فکر وکړه که ما قرض غوښتای نو ژر به مي ترلاسه کولای له همدې کبله يې د ده لپاره خوښ کړه او ژر يې ادا کړه، همدارنګه که له چا خپل پور غواړې نو فکر وکړه چې که پر ما د بل قرض واى نو د وخت غوښتنه به مي کوله ځکه نو ما ته په کار ده چې د ده لپاره هغه څه خوښ کړم چې ځان ته يې خوښوم، هغه ته به وخت ورکړم او په غوښتنه کې به سختي نه کوم، هر ځاى او په هره معامله کې همدا فکر کوه. په حقيقت کې که خلګ صرف په همدې يوه حديث عمل وکړي نو هيڅکله به يې په اړيکو کې خړ-پړتيا نه وي او ټول به په ارامه ژوند کوي.

پر کشرانو رحم کول:-

وعن ابن عباس ﷺ قال قال رسول الله ﷺ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا يامر بالمعروف ولم ينه عن المنكر. (رواه الترمذي)

له ابن عباس ﷺ څخه روايت دئ چې رسول الله ﷺ وويل: هغه څوک له موږ نه دئ چې زموږ پر کشرانو شفقت نه کوي او د مشرانو مو درناوى نه کوي، پر ښو چارو امر نه کوي او د بدو مخه نه نيسي.

تشريح:- په دې حديث کې د ځلورو شيانو پر ارزښت ډېر ټينګار شوى دئ: ۱) پر ماشومانو شفقت. ۲) د ماشومانو درناوى. ۳) امر بالمعروف.) نهى عن المنكر.

رسول الله ﷺ د دې شيانو اهميت په ځانګړي ډول بيان کړى او هغه دا چې څوک په دې شيانو عمل نه کوي هغه له موږ يعني مسلمانانو له ډلې څخه نه دئ.

د يتيمانو پالنه:-

حديث: و عن ابی هريرة قال قال رسول الله ﷺ خير بيت فی المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه و شر بيت فی المسلمين بيت فيه يتيم يساء اليه. (رواه ابن ماجه)

له ابو هريره ﷺ څخه روايت دئ چې رسول الله ﷺ وويل: د مسلمانانو تر ټولو ښه کورنی هغه ده چې يتيم پکې وي او ښه ورسره کوي او د مسلمانانو تر ټولو بده کورنی هغه ده چې يتيم پکې وي او بد ورسره کوي.

و عن ابی هريرة ﷺ قال قال رسول الله ﷺ الساعی علی الارملة و المساكين كالساعی فی سبيل الله و احسبه قال كالقائم لا يفتر و كالصائم لا يفطر.

له ابو هريره ﷺ څخه روايت دئ چې رسول الله ﷺ وويل: د کونډې او مسکينانو لپاره هڅه کوونکی داسې دئ لکه د الله په لار کې هڅه کوونکی، راوي وايي چې زه فکر کوم ويې ويل: لکه هغه ډشپې لمونځ کوونکی چې نه ستړی کيږي او هغه روژتي چې تل روژه نيسي.

تشريح:- له دې روايتو څخه د کونډو، بې وزلو او يتيمانو د خدمت فضيلت معلوم شو، د خپل کوم قريب يتيم اولاد وي او که د بل مسلمان، د هغوئ پالنې، ساتنې او زړه تر لاسه کولو ته بايد ډېره پاملرنه وشي. له ابو امامه ﷺ څخه روايت دئ چې رسول الله ﷺ وويل: څوک چې د يوه يتيم پر سر لاس تېر کړي او دا کار صرف د الله لپاره وکړي نو ده چې پر هر وېښته لاس تېر کړی په بدل کې به يې څو نېکی وركړل شي او چا چې له يتيم هلک او نجلی سره ښه چلند وکړ او له ده سره اوسي نو ما او هغه به په چلند کې داسې يو، رسول الله ﷺ خپلې دوې ګوتې سره ومښلولې. (احمد و الترمذي)

له ابو هريره ﷺ څخه روايت دئ چې يوه سړي رسول الله ﷺ ته د خپل سخت زړيتوب شکايت وکړ رسول الله ﷺ وويل چې د يتيم پر سر لاس تېره او مسکينانو ته خوراک ورکوه. (احمد)

له عوف بن مالک ﷺ څخه روایت دئ چې یوه سړي ته رسول الله ﷺ وویل: ما او هغه ښځه چې پر اننګو یې تورو الی راغلی وي د قیامت په ورځ د دې دوو ګوتو په څېر سره نژدې یو. بیا یې د هغې ښځې صفت بیان کړو یې ویل: د تورو اننګو له ښځې څخه هغه ښځه مراد ده چې د ښه مقام او ښکلا څښتنه وه، کونډه شوه او د خپل یتیم اولاد د ساتنې لپاره یې دویمه نکاح ونه کړه، تر دې چې اولاد یې لوی او تړې ببل شو یعني د دې خدمت ته یې اړتیا نه درلوده او هغه وفات شوه. (ابوداود)

له مور و پلار سره ښه چلند:-

وعن انس ﷺ قال قال رسول الله ﷺ من احب ان یمد الله فی عمره ویزید فی رزقه فلیبر والدیه ولیصل رحمه. (رواه البیهقي)

له انس ﷺ څخه روایت دئ چې رسول الله ﷺ وویل: که څوک غواړي چې الله یې عمر اوږد کړي او رزق یې ډېر شي نو هغه ته په کار ده چې له خپل مور و پلار سره ښه چلند او نورو خپلوانو سره صله رحمي وکړي. (در منثور ۴ / ۱۷۲، بیهقي)

تشریح: له دې حدیثه معلومه شوه چې له مور و پلار سره د ښه چلند او د هغوئ په خدمت کولو عمر اوږدېږي او رزق ډېرېږي بلکې له مور و پلار پرته نورو خپلوانو سره د صله رحمي په کولو هم عمر دراز او رزق پراخېږي. څوک چې د مور و پلار خدمت ته توجه نه کوي د اخرت له ثوابه بې برخې وي او په اخرت کې به هم تاوانې وي، د مور و پلار د اطاعت، خدمت او نورو خپلوانو سره د صله رحمي په کولو چې د عمر اوږدوالي او رزق کومه پراخي را منځ ته کېږي هغه به یې په برخه نه وي.

وعن ابی امامة ﷺ ان رجلا قال یارسول الله ما حق الوالدین علی ولدهما قال هما جنتک ونارک. (رواه ابن ماجه)

له ابو امامه ﷺ څخه روایت دئ چې یوه سړي وویل: ای د الله رسوله! مور او پلار پر اولاد څه حق لري؟. ده یې په ځواب کې وویل چې هغوئ دواړه ستا جنت او ستا دوزخ دي.
(مشکوة المصابیح ص: ۴۲۱، ابن ماجه)

تشریح:- له دې حدیث څخه د مور و پلار د خدمت او له هغوئ سره د ښه سلوک فضیلت معلوم شو، کله چې یوه سړي د مور و پلار د حقوقو په اړه پوښتنه وکړه نو رسول الله ﷺ وویل: په لنډو داسي پوه شه چې هغوئ دواړه ستا لپاره جنت او دوزخ دي، یعني که له دوئ سره ښه چلند کوې او خدمت یې کوې او امر یې منې نو دا عمل به دي جنت ته د تلو سبب شي.

په ښه چلند کې دي مور ته ډېره پاملرنه وشي:-

وعن ابی هریرة ﷺ قال قال رجل یا رسول الله من احق بحسن صحابتی؟ قال امک قال ثم من؟ قال امک. قال ثم من؟ قال امک قال ثم من قال ابوک و فی روایة قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک ثم ادناک. (رواه البخاري)

له ابو هریره ﷺ څخه روایت دئ چې یوه سړي وویل: اې د الله رسوله! زما د ښې ملګرتیا ډېر حقدار څوک دئ؟. ده وویل: مور دي، هغه وویل: بیا څوک دئ؟، ده وویل: مور دي، هغه وویل: بیا څوک دئ؟، ده وویل: مور دي، هغه وویل: بیا څوک دئ؟، هغه وویل: پلار دي. په یوه روایت کې دي چې ویې ویل: مور دي، مور دي، مور دي، بیا دي پلار، بیا تا ته درنژدې، بیا تا ته درنژدې، بیا تا ته درنژدې. (مشکوة المصابیح ص: ۴۱۸، بخاري و مسلم)

تشریح: په دې حدیث کې مور تر ټولو د ډېر ښه چلند حقداره بلل شوې ده ځکه هغه د امید واري، زېږون، پالنې او اولاد د خدمت له کبله ډېره ستړې او تکلیفونه تېروي او د کمزورۍ له کبله هم د ښه چلند مستحقه ده ځکه د خپلو اړتیاوو لپاره کار نه شي کولای، پلار خو له کوره په وتلو څه ناڅه کار کولای شي له همدې کبله په ښه چلند کې د مور حق تر پلار مخته شوی دئ. تر مور وروسته یې له پلار سره د ښه چلند امر کړی دئ او په دې کې یې د خپلوی حیثیت معیار ګرزولی دئ چې د چا خپلوي څومره نژدې وي په ښه چلند کې دي همدومره پام ورته وشي. په فضایل صدقات کې دي چې له دې حدیث څخه ځینو علماوو استنباط کړی چې په ښه چلند او احسان کې د مور حق د پې برخې دئ او د پلار حق

يوه برخه ځکه رسول الله ﷺ مور دري ځله ذکر کړه او پلار څلورم ځل وجه يې علماء دا ښيي چې مور د اولاد لپاره دري تکليفونه زغمي د اميدواری، زېږون او شيدو ورکولو له همدې کبله فقهاوو تصريح کړې چې په احسان او ښه چلند کې د مور حق تر پلار مخته دئ، که يو څوک داسې وي چې د خپل مسکنت له کبله له دواړو سره ښه سلوک نه شي کولای نو له مور سره ښه سلوک يې مخته دئ، البته په درناوي، ادب او تعظيم کې د پلار حق تر مور وړاندې دئ.

د مور و پلار د ازارولو ګناه او په دنيا کې يې وبال:-

وعن ابی بکرة ﷺ قال قال رسول الله ﷺ کل الذنوب يغفر الله منها ماشاء الا عقوق الوالدين فانه يعجل لصاحبه فی الحياة قبل الممات. (رواه البيهقي فی شعب الايمان)

له ابو بکرة ﷺ څخه روايت دئ چې رسول الله ﷺ وويل: د الله چې خو ښه شي ټول ګناهونه بخښي مګر نه د مور و پلار ازارول ځکه د دې کوونکي ته تر مرګ وړاندې په دنيا کې عذاب ورکوي. (مشکوة ص: ۴۲۱، البيهقي فی الشعب)

تشريح: په دې حديث کې ويل شوي چې د ظلم او صله رحمي پرې کولو پرته هيڅ داسې ګناه نه شته چې کوونکی يې په دنيا کې د سزا وړ مستحق وي، د دې درو ګناهونو کوونکو ته په دنيا کې سزا ورکول کېږي مګر په دې سره د اخرت سزا نه ختمېږي بلکې د اخرت سزا هم ورته ذخيره ده. کله چې هلته ورشي نو سزا به يې وويني.

له خپلوانو سره دي د مراتبو په اندازه ښه سلوک وشي:-

وعن ابی رمثة ﷺ قال انتهيت الی رسول الله ﷺ فسمعته يقول بر امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک و ادناک. (اخرجه الحاکم فی المستدرک)

له ابو رمثة ﷺ څخه روايت دئ چې زه رسول الله ﷺ ته ورغلم تر څو امي وربدل ويل يې: له مور، پلار، خور او ورور سره ښه چلند کوه، بيا چې در نژدې وي او بيا چې در نژدې وي.
(مستدرک ۴ / ۱۵۱)

تشریح:- په دې حدیث کې له مور و پلار سره تر ښه چلند وروسته له خور او ورور سره د ښه چلند حکم هم شوی دئ او ویلي یې دي چې وروسته کوم خپلوان درجه پر درجه در نژدې دي هغو ته هم پاملرنه کوه.

د صله رحمي نه کولو وبال:-

وعن عبدالله بن ابی اوفی ﷺ قال سمعت رسول الله ﷺ یقول لا تنزل الرحمة علی قوم فیهم قاطع رحم. (رواه البیهقي فی شعب الایمان)

د عبدالله بن ابی اوفی ﷺ وینا ده چې له رسول الله ﷺ مې واورېدل ویل یې: پر هغه قوم رحمت نه نازلېږي چې د صله رحمي پرې کوونکی پکې وي.

فایده: لکه څرنګه چې د صله رحمي په کولو د الله رحمتونه او برکتونه نازلېږي همدارنګه د صله رحمي په نه کولو الله خپل رحمتونه بندوي، صرف دا نه چې د دې کار له کوونکي څخه رحمت بندوي بلکې له هغه ټول قوم څخه خپل رحمت بندوي. وجه یې داده چې کله یو سړی صله رحمي نه کوي نور خلک یې صله رحمي کولو ته نه هڅوي بلکې د هغه په ځواب کې په خپله هم د صله رحمي قطع کولو چلند کوي.

وعن ابی هریرة ﷺ قال قال رسول الله ﷺ الرحمة شجنة من الرحمن فقال الله من وصلک وصلته و من قطعک قطعته. (رواه البخاري، کذا فی المشکوة)

له ابو هریره ﷺ څخه روایت دئ چې رسول الله ﷺ وویل: د رحم لفظ د رحمان له لفظ څخه جوړ شوی، الله وویل: که چا وصل کړې زه به وصل ورسره کوم او که چا قطع کړې زه به قطع ورسره کوم. (مشکوة المصابیح ص: ۴۱۹، بخاري)

فایده: په یوه حدیث کې ویل شوي چې لا یدخل الجنة قاطع رحم یعني جنت ته د صله رحمي قطع کوونکی نه شي داخلېدای. (بخاري)

د ګاونډيانو حقوق:-

و عن ابي هريرة ﷺ قال قال رجل يا رسول الله ان فلانة تذكر من كثرة صلاتها و صيامها و صدقتها غير انها توذي جيرانها بلسانها قال هي في النار قال يا رسول الله ان فلانة تذكر من قلة صيامها و صدقتها و صلوتها و انها تصدق بالاثوار من الاقط و لا تؤذي بلسانها جيرانها قال هي في الجنة. (رواه احمد و البيهقي في شعب الايمان)

له ابو هريره ﷺ څخه روايت دئ ويې ويل: يوه سړي عرض وکړ چې اې د الله رسوله! فلانۍ ښځه د ډېر لمانځه، روژې او خيرات له وجې يادېږي مګر په خپله ژبه ګاونډي ته تکليف رسوي. رسول الله ﷺ وويل: په اور کي ده. هغه وويل: اې د الله رسوله! فلانۍ په لږ روژه، صدقه او لمانځه يادېږي، هغه د ډوډۍ يو څو ټکړې خيراتوي خو په خپله ژبه ګاونډيانو ته تکليف نه رسوي. ده وويل: هغه په جنت کي ده.

تشريح: انسان د خپل کور له غړيو وروسته تر ټولو زيات او نژدې هره ورځ له خپلو ګاونډيانو سره مخ کېږي، د ګاونډيانو حالات او اخلاق مختلف وي، د هغوئ ماشومان هم کورته راځي، د ماشومانو تر منځ جګړې هم کېږي، د ګاونډيانو پسونه او چرګان هم د يوه بل کورته ځي. د دې شيانو له کبله تکليف را منځ ته کېږي او دا تکليف په ډېرېدو - ډېرېدو د نفرت، کين او تعلقاتو تر ختمولو رسېږي، هره غاړه پر هغې بلې تېرې کوي، غيبتونه او پر يوه بل تورونه لګوي بلکي خبره تر شخړو رسېږي او داسي هم کېږي چې ځيني نارينه او ښځې خوشک او غوسه ناک وي، له څه علت پرته د خپلې بدې ژبې له وجې جګړې ته لاړ هواروي. د ښځو بده ژبه او تونديخبرې کله تر دې رسېږي چې ټوله سيمه تر بې زاره وي، د همدا ډول يوې ښځې په اړه رسول الله ﷺ ته وويل شول چې ډېر لمنځونه کوي، ښه خيراتي ده او نفلي روژې هم ډېري نيسي مګر له دې ټولو سره - سره يو علت دا پکښې دئ چې په خپله ژبه ګاونډيانو ته تکليف رسوي. رسول الله ﷺ وويل: هغه دوزخي ده.

وګورئ! د ګاونډيانو د زورولو په مقابل کي د لمنځو او روژې ډېر ښت هم ګټه نه کوي، د دې بر خلاف يوه بله ښځه ياده شوه چې فرض لمونځ يې کاوی، فرض روژه يې نيوله، فرض

زکات يې هم ورکاوی، نفلي لمانځه، روژې او خيرات ته يې د هر پام نه کاوی خو ګاونډيان يې له ژبې خوندي ول. کله چې د رسول الله ﷺ په مخ کې يادونه وشوه نو ده جنتي وبلله.

له لارې د تکليفي شيانو لرې کول:-

و عن ابی برذة ﷺ قال قلت یا نبی الله ﷺ علمنی شیئا انتفع به قال اعزل الاذی عن طریق المسلمین. (رواه مسلم)

له ابو برذة ﷺ څخه روايت دئ چې ومې ويل: اې د الله رسوله! ګټور شی را وښيه څو يې عملي کړم. رسول الله ﷺ وويل: د مسلمانانو له لارې تکليفي شيان لرې کوه.

(مشکوة المصابيح ص: ۱۶۸، مسلم)

تشريح: له دې حديث څخه د هغه عمل فضيلت او اهميت معلوم شو چې په لار کې کوم تکليفي شی پروت وي د پښو د ښويدلو، تيندک خوړلو، لارې تنګولو، جګېدلو او نورو سبب ګرزي هغه ترې لرې شي، په نورو روايتو کې يې هم فضيلت راغلی دئ. د ابو هريره وينا ده چې رسول الله ﷺ د يوه سړي يادونه وکړه چې د ونې پر ښاخ تېرېدی چې په لار کې پرته وه د هغې په ليدلو يې وويل: زه به يې ضرور د مسلمانانو له لارې لرې کوم او لرې يې کړه ځکه نو جنت ته ولاړ. (مشکوة)

په يوه بل حديث کې دي چې رسول الله ﷺ وويل: ما يو سړی له دې کبله د جنت په خوندونو کې وليد چې ده له لارې هغه ونه لرې کړې وه چې لارويانو ته يې تکليف رساوی. (مشکوة)

ابو ذر ﷺ وايي چې رسول الله ﷺ وويل: د مسلمان په مخکې ستا موسکا صدقه ده، د نېکۍ حکم صدقه ده، د بدۍ مخنيوی صدقه ده، ورک شوي ته لار ښوونه صدقه ده، د کمزوري نظر درلود ونکي سره مرسته صدقه ده، له لارې ډبره، اغزی او هډوکی لرې کول صدقه ده او په خپله سلواغه د ورور په سلواغه کې اوبه اچول صدقه ده. (ترمذي)

له عائشې رضی الله عنها څخه روايت دئ چې رسول الله ﷺ وويل: هر انسان له درو سوو شپېتو بندونو سره پيدا شوی دئ (يعني د هر انسان په بدن کې درې سوه شپېته بندونه دي چې په وسله يې پورته کېږي، کښېني، لاسونه او پښې را ټولوي او شيان نيسي د دې بندونو په

مننه کي هره ورځ صدقه واجب ده) نو چا چي الله اکبر، الحمدلله، لا اله الا الله، سبحان الله او استغفر الله وويل، د خلګو له لارې يې ډبره، اغزی او يا هډوکی لرې کړ، د نېکۍ امر يې وکړ، د بدۍ مخه يې ونيوله، دا هر څه يې ترسره کړل يا يې يو وکړ، له درو سوو شپېتو عددونو سره برابر دي، نو دی به هغه ورځ په داسي حال کي ګرزي را ګرزي چي خپل ځان به يې له دوزخ څخه ساتلی وي. (مسلم)

د پردې پټولو اجر و ثواب:-

وعن عقبة بن عامر ﷺ قال قال رسول الله ﷺ من رأى عورة فسترها كان كمن احيى مؤودة. (رواه احمد والترمذي)

له عقبه بن عامر ﷺ څخه روايت دئ چي رسول الله ﷺ وويل: چا چي د يو بل چا عيب وليد او پټ يې کړ نو هغه داسي دئ لکه ژوندۍ ښخه شوې نجلۍ چي يې ژوندۍ کړه.

(مشکوة المصابيح ص: ۴۲۴)

تشريح:- په دې حديث کي د عيب پټونې ثواب بيان شوی دئ، په عربو کي تر اسلام وړاندي خلګو ته دا خبره ډېره بده وه چي په کور کي يې نجلۍ پيدا شي، کله چي به يې د پيدا کېدو خبر ورکړل شو نو ډېر به شرمېدی او ځيني ظالمان داسي هم ول چي که به يې نجلۍ پيدا شوه نو ژوندۍ يې ښخوله، لوی کډی به يې ورته وکيښ، خاوره به يې پرې واچوله او هلته به ووژل شوه. قرآن کريم ويلي: واذا المؤدة سئلت بای ذنب قتلت يعني کله چي له ژوندۍ ښخې شوې پوښتنه وشي چي ته په کومه وجه ووژل شوې؟. په دې خبره تر پوهېدو وروسته پوه شئ چي رسول الله ﷺ د عين پټولو ثواب بيان کړ ويې ويل: چا چي د بل عيب وليد او پټ يې کړ نورو ته يې ونه وايه نو دومره لوی ثواب به ورکړل شي لکه په قبر کي ښخه شوې ژوندۍ نجلۍ ته چي بيا ژوند ورکړي. په دې ډول د دې کار په ثواب بيانولو کي يوه دقيق او باريک حکمت ته اشاره ده او هغه دا چي د چا عيب څرګند شي نو هغه د خپلې رسوايۍ په مقابل کي مرګ غوره ګڼي نو چا چي د هغه عيب پټ وساتی ګواکي هغه يې را ژوندی کړ. له رسوايي څخه ساتل يې د دويم ځل ژوند ورکولو په معنا دئ.

له عبدالله بن عمر ﷺ څخه روايت دئ چې رسول الله ﷺ وويل: مسلمان د مسلمان ورور دئ، نه ظلم پرې کوي، نه يې د مصيبت پر مهال بې مرسته پرېږدي او څوک چې د خپل ورور په مرسته بوخت وي، الله به يې حاجت پوره کړي او چا چې د مسلمان نا ارامي لرې کړه الله به يې د قيامت په ورځ له يوې پرېشانۍ خلاص کړي او چا چې د مسلمان عيب پټ کړ الله به د قيامت په ورځ د ده عيب پټ کړي. (بخاري و مسلم)

ډېر خلک په دې ناروغۍ اخته وي چې د نورو عيبونه لټوي، کله چې د چا عيب ورته معلوم شي نو خپروي يې او د هغه رسوايي ډېر لوی عيب ورته ښکاري دا ډېره لويه ګناه او سخت وبال دئ. په يوه حديث کې دي چې څوک د مسلمان ورور په عيب پسې وي الله به د ده په عيب پسې شي او الله چې د چا په عيب پسې شي رسوا به يې کړي که څه هم هغه بد کار په خپل کور کې کوي. (مشکوة)

د خپل منځي روغي جوړي کولو ثواب:-

وعن ابی الدرداء ﷺ قال قال رسول الله ﷺ الا اخبرکم بافضل من درجة الصيام و الصدقة و الصلوة قال قلنا بلی قال اصلاح ذات البين و فساد ذات البين هی الحالقة. (رواه ابوداود و الترمذي)

له ابو الدرداء ﷺ څخه روايت دئ چې رسول الله ﷺ وويل: ايا د لمانځه، خيرات او روژې تر کار مو په غوره عمل خبر کړم؟، مور ووېل: هو!، ده وويل: خپل منځي اصلاح ځکه خپل منځي فساد له منځه وړونکی دئ.

تشريح: د يو ځای اوسېدونکو تر منځ کله-کله شخړې را منځ ته کېږي او که يې ژر مخه ونه نيول شي نو ورو-ورو خپرېږي، په زړونو کې حسد او کرکه ځای نيسي له همدې کبله ژر تر ژره د سولې پر لور ګامونه لازمي دي، تر ټولو ښه او ساده خبره داده چې هر سړی بل ته ورشي، په خپله سلام ورته وکړي او ورسره وويني، په دې کې د پيلوونکي ثواب ډېر دئ.

د مسلمان پوښتنه:-

وعن انس ﷺ قال قال رسول الله ﷺ من توضاء فاحسن الوضوء و عاد اخاه المسلم محتسباً بوعد من جهنم مسيرة ستين خريفاً. (رواه ابی داود)

له انس ﷺ څخه روایت دئ چې رسول الله ﷺ وویل: څوک چې ښه اودس وکړي او د ثواب په نیت د مسلمان ورور پوښتنه وکړي نو له دوزخ څخه به دومره لرې شي لکه یو څوک چې شپیته کاله مزل وکړي.

تشریح: له ابو هریرة ﷺ څخه روایت دئ چې رسول الله ﷺ وویل: څوک چې د یوه ناروغ پوښتنه کوي نو له اسمانه یو څوک دا اواز کوي چې خوشاله اوسه! ستا تګ دي برکتمن وي او تا په جنت کې کور ودان کړ. (ابن ماجه)

په یوه بل حدیث کې دي چې یو مسلمان سهار د بل مسلمان پوښتنه وکړي نو تر ماښامه اویا زره ملایکې د ده لپاره رحمت غواړي او که یې ماښام پوښتنه وکړي نو تر سهاره اویا زره ملایکې د هغه لپاره رحمت غواړي او د دې عمل له کبله به ده ته په جنت کې یو باغ وي. (ترمذي، ابوداود)

د ناروغ پوښتنې ته عیادت وایي، په پورتني حدیث کې یې ثواب بیان شوی دئ، کله چې څوک ناروغ ته ورشي نو د هغه د ژوندي پاتي کېدلو په اړه دي امید ورکړي (یعني داسي خبرې دي ورته وکړي چې د رغېدلو هیله یې زیاته شي او هغه فکر وکړي چې زه به تر رغېدلو وروسته ژوندی پاتي شم د ده په مخ کې دي د ناهیلي خبرې نه کوي) ځکه دا شی د الله په تقدیر کې بدلون نه شي راوستلی البته د یو ناروغ زړه به خوشاله شي.

(ترمذي، ابن ماجه)

د غوره اخلاقو په اړه یو هر اړخیز حدیث:-

له ابو هریره ﷺ څخه روایت دئ چې رسول الله ﷺ وویل: له یوه بل سره نفرت مه کوئ، د یوه پر مرکه مرکه مه کوئ، له یوه بل سره کینه مه کوئ، له یوه بله مخ مه اړوئ او د یوه سړي

پر بيع دي بل سړی بيع نه کوي، د الله بندګان او وروڼه – وروڼه شئ او بيا يې وويل چې يو مسلمان د بل ورور دئ نه ظلم پرې کوي، نه يې د بې کسي په حالت کې پرېږدي او نه يې خوار بولي. بيا يې درې ځله خپلې سينې ته اشاره وکړه ويې ويل: تقوا دلته ده او زياته يې کړه د يوه انسان د بدوالي لپاره همدا کافي ده چې خپل مسلمان ورور سپک وګڼي، پر يوه مسلمان د بل مسلمان هر څه حرام دي، د هغه وينه، مال او عزت. (صحيح مسلم ۲ / ۱۷)

تشريح: دا حديث پر غوره لارښوونو، سپارښتنو او نصيحتونو مشتمل دئ، لومړی لارښوونه يې دا کړې چې په خپل منځ کې کينه مه کوئ.

د حسد اصول:-

حسد يا کين ډېره بده بلا ده څوک چې حسد کوي ضرور به د زړه او دماغ په خپګان اخته وي، په قرآن کريم کې د کينه کښ له کينې د پناه غوښتنه شوې (ومن شر حاسد اذا حسد) په يوه حديث کې دي چې رسول الله ﷺ وويل: له کينې ځان وساتئ ځکه نېکۍ داسې خوري لکه اور چې لرګي سوځوي. (مشکوة)

علماوو ويلي چې کينه حرامه ده، د حرمت يوه لويه وجه يې داده چې الله چا ته څه ورکړي له حکمت پرته يې نه دي ورکړي، څوک چې له هغه سره کينه کوي هغه غواړي چې دا نعمت دي له فلاني سره نه وي نو دا په حقيقت کې پر الله نيوکه ده چې ولي يې پرې دا لوروڼه کړې؟ او د حکمت پر خلاف يې ولي پرې بل حالت نه دئ راوستلی؟، ښکاره ده چې مخلوق د خالق په کار کې د مداخلې هيڅ حق نه لري او نه مخلوق د دې لايق دئ چې هغه ته دا حق ورکول شي. موږ په دنيوي چارو او کورنيو کارونو کې هره ورځ داسې څه کوو چې زموږ د ماشومانو تر پوهې لوړ وي، که زموږ ماشومان مو په چارو کې مداخله وکړي نو څومره به را ته بد ښکاره شي؟ نو د الله رب العزت چې فعال لما يريد دئ په تقسيم کې د مداخلې څه حق لرو؟. کله چې يو څوک کينه کوي نو هڅه کوي چې هغه شخص ته زيان ورسوي، د هغه غيبت کوي او هغه ته د ځاني او مالي زيان رسولو په فکر کې وي چې له کبله يې په لويو – لويو ګناهونو اخته کېږي، داسې سړی له يوې خوا د نېکي فرصت نه شي تر لاسه کولای او که يوه نېکي کوي نو څرنګه چې په اخرت کې هغه بل شخص ته ورکول کېږي او له بلې خوا

يې نېکي او نه نېکي يو ډول دي. رسول الله ﷺ ويلي: د مخکينيو امتونو ناروغي تر تاسو را رسېدلې او بغض خرپيونکی دئ، زه نه وايم چې وېښتان خرپيي بلکي دين خرپيي.
(مشکوة)

رسول الله ﷺ بغض يا حسد د دين خرپيونکی بللی دئ، د تشبيه وجه داده چې لکه څرنګه چې چاړه وېښتان خرپيي او غټ و واړه وېښتان بېلوي همدارنګه د بغض له وجې ټولې نېکۍ ختمېږي. حاسد په دنيا او اخرت کې ځان ته زيان رسوي، له نېکيو هم بې برخې وي او که يوه نېکي وکړي هم نو د حسد اوريې په ايرو بدلوي، په دنيا کې د حاسد لپاره کين يو عذاب دئ چې اوريې د ده په سينه کې لمبې وهي او له چا سره چې حسد کېږي هغه ته هيڅ زيان نه رسېږي. يو چا څومره له هوښياری ډکه خبره کړې ده: کفى بالحاسد انه يغتم وقت سرورک يعني له حاسد څخه د غچ اخيستلو فکرونو ته اړتيا نه شته همدا ورته کافي ده چې ته خوشاله يې او هغه ستا د خوشالۍ له کبله په ويرکي وي.

اسلامي اداب:-

وعن عمر بن ابی سلمة ﷺ قال کنت غلاما فی حجر رسول الله ﷺ وکانت يدي تطيش فی الصفحة فقال لی رسول الله ﷺ سم الله وکل بيمينک وکل مما يليک. (بخاري و مسلم)

له عمربن ابی سلمه څخه روايت دئ چې زه ماشوم او د رسول الله ﷺ په غېږ کې وم لاس مې په کاسه کې ګرزاوی رسول الله ﷺ را ته وويل چې د الله نوم ياد کړئ په راسته لاس او له خپلې نژدې څنډې يې خوره. (مشکوة المصابيح ص: ۳۶۳)

تشريح: ام سلمه رضی الله عنها هم له هغو مبارکو هستيو څخه ده چې د اسلام په ابتدايي دور کې مسلمانه شوه، نوم يې هنده وو. ام سلمه يعني د سلمې مور يې کنيه ده، د هغې مېړه عبدالله بن عبد الاسد هم د اسلام له لومړنيو منونکو څخه وو. سېرت ليکونکو ليکلي چې هغه يو ولسم مسلمان وو. د رسول الله ﷺ د توحيدي دعوت په وجه د مکې مشرکين ډېر په غوسه ول او چا چې به اسلام قبلاوی هغه ته يې ډېر زيانونه رسول.

د خوراک او څښاک اداب:-

رسول الله ﷺ ويلي: تر خوراک وړاندي او وروسته لاس او خوله مينځل د خوراک برکت دئ. (ترمذي)

په بسم الله او راسته لاس يې خورئ او له خپلې څنډې خوراک کوئ يعني د لوښي په څلورو خواوو کي لاس مه وهئ، له خپله طرفه يې خورئ. (بخاري و مسلم)

په چپ لاس هيڅکله مه خوراک کوئ او مه څښاک ځکه په دې لاس شيطان خوراک او څښاک کوي. (مسلم)

څوک چې په يوه لوښي کي خوراک وکړي هغه دي پاکوي نو لوښی به مغفرت ورته غواړي. (ترمذي)

کله چې مو له لاسه کوله ولوېږي نو پرې لګېدلي شيان تري وڅنډئ او ويې خورئ شيطان ته يې مه خوشي کوئ، کله چې له خوراک څخه خلاص شئ نو د لاس تر مينځلو وړاندي خپلې ګوتې وڅنډئ تاسو ته معلومه نه ده چې د خوراک په کومه برخه کي برکت دئ؟. (مسلم)

د لوښي له منځه يې مه خورئ بلکي له څنډو يې خورئ ځکه په منځ کي برکت نازليږي. (ترمذي)

يو ځای خوراک کوئ او د الله په نامه يې پيلوئ ځکه په دې کي ستاسو لپاره برکت وي. (ابوداود)

کله چې خوراک کوئ نو پايزار وباسئ، په دې به مو پښې ارام وموي. (دارمي)

د اوښ غوندي په يوه ساه سره څښاک مه کوئ بلکي په دوو يا درو ساوو يې څښئ، کله چې څښاک کوئ نو بسم الله وايئ او تر څښلو وروسته لوښی لرې کړئ نو الحمد لله ووايئ. (ترمذي)

څوک چې د خلګو ساقي وي هغه دي تر ټولو وروسته په خپله وڅښي. (مسلم)

يو ځل رسول الله ﷺ ته خوراک راوړل شو، رسول الله ﷺ اسماء بنت يزيد ته د خوراک ست وکړ هغې وويل چې خوا ته مي نه کېږي، رسول الله ﷺ وويل: لوږه او دروغ مه سره يو ځای کوه. (ابن ماجه)

يعني له لوږې سره - سره دا مه وايه چې خوا ته مي نه کېږي.

کله چې شوروا پخه کړئ نو اوبه ډېري ور اچوئ، د ګاونډيانو خيال وساتئ. (مسلم)

يعني هغوئ ته هم د ډالۍ په ډول کتغ ور لېږئ، ستاسو د اوبو په ډېرولو ګاونډيانو ته کتغ ورکول کېدای شي. رسول الله ﷺ پر مېز او وړو - وړو تاليو کې خوراک نه دئ کړی ده او صحابه کرامو ﷺ پر دسترخوان خوراک کاوی. (بخاري)

رسول الله ﷺ ويلي د يوه سړي خوراک د دوو، د دوو کسانو خوراک د څلورو او د څلورو کسانو خوراک د اتو بس کېږي. (مسلم)

يعني په دې ډول کار او ګوزاره کېدای شي. د يو مېلمه او يا اړتيا په پېښېدو زړه مه تنګوئ په خوښي يې در شريکوئ، که څو کسان يو ځای خورما وې خوري نو رسول الله ﷺ ويلي چې يو سړی دي دوې خورما وې نه خوري څو له خپلو ملګرو اجازه وانه خلي.

(بخاري و مسلم)

د خورما په څېر يو بل شی چې په ګډه خوړل کېږي نو هم يې دا حکم دئ، رسول الله ﷺ ويلي چې څوک پياز يا وږه وخوري نو مسجد ته دي نه راځي بيا يې وويل چې په خپل کور کې دي وکړي. (بخاري و مسلم)

د خوراک په پيل کې دي بسم الله وويل شي، که يې په شروع کې هېره شي نو په يادېدو دي بسم الله اوله و آخره ووايي. (ترمذي)

رسول الله ﷺ ويلي: څوک چې شپه په لړلي لاس تېره کړي مينځلی يې نه وي او له دې وجې زيان ور ورسېږي نو له خپل ځان پرته دي بل څوک نه ملامتوي. (ترمذي)

ځکه د خپلې سستۍ او غفلت له وجې تکليف ور رسېدلی دئ. يو ځل رسول الله ﷺ زړې خورما وې خوړې او چينجي يې ترلتون وروسته ترې غورزول. (ابوداود)

څرګنده شوه چې له چينچو سره د خورماوو يا بلې مېوې او دانو خوړل روا نه دي. رسول الله ﷺ ويلي چې کله ستاسو په لوښي کې مچ ولوېږي نو بښه يې پرې ډوب کړئ او ويې غورزوئ ځکه په يوه وزر کې يې شفا او په بل کې يې ناروغي ده. (بخاري)

په يوه روايت کې دي چې په يوه وزر کې يې زهر او په بل کې يې شفا ده او د زهرو وزر اول پکې اچوي او د شفا وزر ترې لرې ساتي. (شرح السنة)

په بل روايت کې دي چې هغه د خپل مرضمن وزر په ساتلو سپما کوي يعني د روغتيا وزر خوندي ساتي ځکه نو ټول پرې ډوب کړئ څو د مرض علاج هم وشي. (ابوداود)

فايده: رسول الله ﷺ دا د ناروغۍ علاج بللی دئ، د هغه خوراک د خوړلو امر يې نه دئ کړی، که يې طبيعت نه غواړي نو نه دي خوري. رسول الله ﷺ ډېر خوراک نه خوښاوی او ويل يې چې ډېر خوراک بد دئ يعني هغه ته داسي ناروغي ورپېښه ده چې هر ځای به په تکليف وي او خلک به بد ورته ګوري. (بيهقي)

رسول الله ﷺ په درو ګوتو خوراک کاوی او تر وچولو وړاندي يې لاس څټل. (مسلم)

کله چې يو خوراک ډېر ګرم وي نو له پټ سر سره دي کښېږدي تر دې چې بخار يې ختم شي، رسول الله ﷺ ويلي چې داسي کول ډېر برکت لري. (دارمي)

د انس ﷺ وينا ده چې رسول الله ﷺ مي وليد پر دوو تلو ناست وو او خورماوې يې خوړلې. (بخاري)

د دواړو لينګيو په درولو پر دوو پښو ناست وو. په يوه مجلس کې به خوراک کوونکي ډېر شول نو رسول الله ﷺ به پر دوو زنګنو کښېنستی ځکه په دې کې تواضع هم ده او د ګډونوالو رعايت هم، د هغوئ لپاره ځای پيدا کېږي. (ابوداود)

د دسترخوان تر ټولېدو وړاندي مه ولاړېږئ، که يو څوک له بل چا سره خوراک کوي نو تر څو چې هغه بوخت وي لاس دي نه نيسي، که څه هم ګډه يې ډکه شوې وي څو هغه ونه شرمېږي، که خوراک پرېږدي نو عذر دي وړاندي کړي. (ابن ماجه، بيهقي)

له ژي څخه د خولې په لګولو اوبه او مه څښئ، د لوټې، منګي، صراحي، بوتل او نورو څخه هم دا ډول څښاک منع دئ. په لوښي کې مه ساه اخلئ او مه پکې پوکئ. (ترمذي)

په ولاړې اوبه مه څښئ، د زمزم اوبه تري مستثنی دي. (مسلم)
د لوښي پر مات ځای خوله مه ږدئ. (ابوداود)
رسول الله ﷺ د تکيې په کولو خوراک نه کاوی ځکه دا تکبر دئ، رسول الله ﷺ هيڅکله پر يوه خوراک بد نه ويل که به يې خوښ شو خوړيې او که به يې خوښ نه وو خوشي کاوی يې. (بخاري)
حذيفه ﷺ وويل: موږ رسول الله ﷺ له دې منعه کړو چې د سرو او سپينو زرو په لوښو کي خوراک او څښاک وکړو. (بخاري و مسلم)

د جامو اغوستلو اداب:-

رسول الله ﷺ وويل: چا چې د تکبر له کبله لنګ کښته او کش کړ الله به د قيامت په ورځ هغه ته د رحمت په سترګه ونه ګوري. (بخاري و مسلم)
رسول الله ﷺ وويل: د لنګ، پرتوګ او نورو کومه برخه چې تر پونډيو کښته وي په دوزخ کي ده. (بخاري)
يعني تر پونډيو د جامې کښته کول دوزخ ته د تلو سبب ده، دا د نارينه وو لپاره خو ښځې دي پونډی پتوي البته ښځې دي هم دومره نه کښته کوي چې پر ځمکه څخېږي، له اسماء بنت يزيد رضی الله عنها څخه روايت دئ چې د رسول الله ﷺ لستونې تر مړوندو ول. (ترمذي)
له سمره ﷺ څخه روايت دئ چې رسول الله ﷺ وويل: سپينې جامې اغوندئ ځکه دا صفا او پاکي وي، نارينه وو ته يې د دې ترغيب ورکړی دئ او خپلو مړيو ته په سپينه جامه کي کفن ورکوئ. (ترمذي)
له رکانه ﷺ څخه روايت دئ چې رسول الله ﷺ وويل: زموږ او د مشرکينو تر منځ فرق دادئ چې پر خولیو لنګوټه تړو. (ترمذي)
يعني د پګړۍ تړلو په صورت کي بايد تري لاندي خولۍ هم وي او نارينه دي ورته پام کوي. له ابن عمر ﷺ څخه روايت دئ چې رسول الله ﷺ به کله لنګوته تړله نو شمله به يې د اوږو تر منځ وه. (ترمذي)

يو ځل رسول الله ﷺ عبد الرحمن بن عوف ﷺ ته لنګوټه ور وترله نو يوه څنډه يې د مخ لور ته او بله يې د شا لور ته وه يعني د لنګوټو دواړو لورو ته يې شمله ورکړه يوه يې د شا او بله يې د مخ لور ته کړه. د لنګوټې مسايل له نارينه وو سره تړاو لري. رسول الله ﷺ ويلي: خورئ، څښئ، صدقه کوئ او اغوندئ مګر مصرف او تکبر مه کوئ. (مسند احمد)

دا يې هم ويلي چې زما په امت کې ښځو ته سره زر او ورېښم روا دي او نارينه وو ته حرام، همدارنګه يې ويلي چا چې په دنيا کې د ريا لباس واغوست الله به د قيامت په ورځ د ذلت جامې ور واغوندي.

نبوي وينا ده: کله چې جامې اغوندئ او اودس کوئ نو له راسته لوري يې شروع کوئ. (ابوداود)

نارينه دي د ښځې او نارينه دي د ښځو جامې نه اغوندي ځکه چې د الله لعنت دئ پرې. (ابوداود)

د پايزار پر مهال اول را سته په پښو کوئ او چې باسي يې نو له چپه شروع کوئ. (بخاري)

له يوه پايزار سره مه ځئ، يا دواړې په پښو کړئ او يا دواړې وباسئ. (بخاري)

د مېلمه په اړه اداب:-

رسول الله ﷺ ويلي: څوک چې پر الله او اخرت باور لري هغه دي د خپل مېلمه عزت وکړي، د هغه لپاره تکليف يوه ورځ او يوه شپه ده او مېلمستيا يې درې ورځې ده وروسته خيرات دئ. مېلمه ته نه ده په کار چې له کور به سره دومره پاتې شي چې هغه ترې تنګ شي. (بخاري)

چا ته چې دعوت ورکول شو او ويې نه مانی نو د الله او رسول نافرماني يې وکړه (مګر شرعي عذر منظور دئ) او څوک چې له بلنې پرته ورشي غل ورغی او لار وهونکی را ووت. (ابوداود)

رسول الله ﷺ ويلي: نارينه دي د مېلمه رخصتولو پر مهال تر دروازې ورسره ځي. (ابن ماجه)

د سلام اداب:-

رسول الله ﷺ ويلي: الله ته تر ټولو محبوب او نژدې شخص هغه دئ چې سلام پيل کړي. (بخاري)

په اسلام کې غوره کار دادئ چې په بل خوراک وخورئ، هر مسلمان ته سلام واچوئ پېژنئ يې او که نه. (بخاري)

سنځې دي په سنځو کې دې ته نه ګوري پېژني يې او که نه بلکې مسلماني ته دي ګوري او نارينه دي په نارينه وو کې همداسې کوي، تر خبرو وړاندې دي سلام وشي. (ترمذي)

سپور دي پياده، پياده دي ناست، لږ دي ډېر او کشر دي مشر ته سلام کوي. (بخاري)

يهودو او نصاراوو ته سلام مه اچوئ. (مسلم)

(هندو، سيک، يهودي، مرزايي او ټول کافران په دې کې شامل دي.)

کله چې د ليدو پر وخت خپل ورور ته سلام وکړئ او تر لږ ځنډ وروسته مو په منځ کې ونه، ډېره يا دېوال حايل شي او بيا سره ووينئ نو دويم ځل سلام کوئ. (ابوداود)

يعني دا فکر مه کوئ چې شپبه وړاندې مې سلام ورته وکړو لي دومره ژر سلام ور واچوم؟. کله چې د چا کورته ورشئ نو اوسېدونکو ته يې سلام کوئ او کله چې تر يې را ستنېږئ نو په سلام رخصت تر يې واخلئ. (بيهقي)

کله چې خپل کور ته ننوزئ نو د کور غړيو ته سلام وايا ست، دا به ستاسو او هغې لپاره برکت وي. (ترمذي)

کله چې يو څوک سلام درته راوړي نو په عليک و عليه السلام سره ځواب ورکوئ. (ابوداود)

د نارو غ بشپړه پوښتنه داده چې پر تندي يې لاس کښېږدئ او ستاسو بشپړ سلام دادئ چې له يوه بل سره ستړې مشې وکړئ. (احمد)

کله چې دوه مسلمانان له يوه بل سره د ليدو پر مهال ستړې مشې وکړي نو تر بېلېدو وړاندې هرومرو ورته بخښنه کېږي. (ترمذي)

د مجلس اداب:-

رسول الله ﷺ ويلي: مجلسونه په امانت دي (يعني په مجلس کي چي کومې خبرې واورېدل شي بل ځای ته يې لېږدول د امانت مخالفت او ګناه ده.) (ابوداود)

يو څوک مه ولاړ ئ چي پر ځای يې کښېنئ، ناستو ته په کار ده چي راتلونکي ته ځای ورکړي. (بخاري)

کله چي په مجلس کي درې کسان وي نو دوه دي په خپل منځ کي پټې خبرې نه کوي ځکه درېيم زوربري. (بخاري)

په داسي ژبه خبرې کول چي درېيم نه پرې پوهېږي هم په دې حکم کي داخل دي. يو چا ته روا نه ده چي د دوو کسانو تر منځ د هغوئ له اجازې پرته کښېني. (ترمذي)

په مجلس کي دي ټول خلک جلا - جلا نه کښېني بلکي يو ځای دي کښېني. (ابوداود)

کله چي يو مسلمان ورور درته راشي نو د ځای له شتون سره - سره د هغه د عزت لپاره يو څه سره وښورئ. (بيهقي)

هر شی مشر لري او د مجلسونو مشر هغه دئ چي قبلې ته په مخامخ ناست وي.

(طبراني)

ښځې دي هم دې ته پام کوي، کله چي يوه ښځه مجلس ته راشي نو د هغې لپاره دي يو څه سره وښوري.

د پرنجي او ارمېږې ځواب:-

رسول الله ﷺ ويلي چي کله په تاسو کي څوک وپرنجېږي نو الحمدلله دي ووايي اورېدونکی دي په ځواب کي يرحمک الله ووايي. (بخاري)

پرنجی کوونکي دي يهديکم الله و يصلح بالکم وايي. زمونږ ګران رسول ته چي به کله پرنجی ورغی نو په لاس يا جامه به يې مخ پټاوی او د پرنجي او ازيې نه لوړاوی.

(ترمذي)

رسول الله ﷺ ويلي چي کله تاسو ته ارمېږه درشي نو پر خوله لاس کښېږدئ ځکه (د خولې په وازېدو) شيطان داخلېږي. (مسلم)

د پرېوتلو او بيدېدو اداب:-

رسول الله ﷺ ويلي: داسي مه پرېوزئ چي يوه پښه مو پر بله پښه برسېره وي. (مسلم)

پرمخي پرېوتل د الله نه دي خوښ. (ترمذي)

پر داسي بام مه ويدېږئ چي پرې هيڅ خنډ نه وي. (ترمذي)

کله چي پر بستره ويدېږئ نو پاکه يې کړئ، له او داسه سره پر راسته اړخ ويدېږئ او راسته لاس ترمخ لاندي کړئ. (بخاري)

بې شکه اور مو دښمن دئ نو د ويدېدلو پر وخت يې مړ کوئ. (بخاري)

کله چي ويدېږئ څراغ مړ کوئ. (ابوداود)

رسول الله ﷺ وويل: کله چي په تاسو کي څوک له خوبه را پاڅېږي نو هيڅکله دي لاس په لوښي کي نه اچوي څو يې دري ځله مينځلی نه وي ځکه خبر نه دئ چي لاس يې چيري شپه تېره کړې ده؟. (بخاري)

او دا يې هم ويلي چي کله په تاسو کي له خوبه را پاڅي او دس کوي نو دري ځله دي خپله پزه ومينځي ځکه شيطان يې په تېنکو کي شپه تېروي. (بخاري)

د خوب اداب:-

رسول الله ﷺ ويلي: کله چي ښه خوب وويني نو هغه ته يې بيان کړئ چي ورسره مينه لرئ او کله چي بد خوب وويني نو دري ځله راسته لور ته وتوکئ چا ته يې مه بيانوئ، اړخ بدل کړئ، دري ځله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووايئ او له شره يې پناه وغواړئ. دا خوب به ضرر درونه رسوي. (مسلم)

د سفر اداب:-

سفر ته د تلو پر مهال بايد څلور رکعته نفل لمونځ وشي. (مجمع الزوايد)

رسول الله ﷺ د پنج شنبې په ورځ سفر خوښاوی. (بخاري)

له يوازي سفره يې منع کړې ده بلکي که دوه کسان وي هم يې له سفره منع کړې ده او دې ته يې هڅولي چي بايد لږ تر لږه دري کسان وي. (ترمذي، ابوداود)

او که څلور ملګري وي نو ډېره ښه ده. (ابوداود)

او ويلي يې دي چې کله په سفر کې درې کسان وي نو يو دي مشر کړي. (ابوداود)
نبوي وينا ده: په سفر کې چې له چا سره تر خپلې اړتيا زيات د خوراک او څښاک شيان وي نو د هغو خلګو خيال دي وساتي چې توښه ورسره نه وي. (مسلم)
د رسول الله ﷺ عادت وو چې کله به له سفره را ستنېدی نو د څابښت پر مهال به مدينې ته داخل شو، لومړی به مسجد ته ولاړ دوه رکعته لمونځ به يې وکړ، بيا به تر يو څه وخته له خلګو سره د ليدنې لپاره همالته پاتې شو (بخاري) نارينه دي پر دې عمل وکړي.
رسول الله ﷺ ويلي: په سفر کې د ملګرو مشر هغه دئ چې د دوئ خدمت کوي، څوک چې په خدمت کې تر نورو وړاندې شو نو ملګري يې د هيڅ عمل په وسيله تر ده نه شي وړاندې کېداى مګر که څوک شهيد شي هغه به تر ې وړاندې شي. (بيهقي)
په سفر کې چې له چا سره سپې يا ګېنټې وي ملايکې نه ورته راځي. (مسلم)

د ښځو او پېغلو لپاره ځانګړي اداب:-

له نارينه وو دي بېلې ځي، د لارې په منځ کې دي نه تېرېږي بلکې پر اړخونو دي ځي. (ابوداود)

د سپينو زرو ګېنه غوره ده. (ابوداود)
کومه ښځه چې د ځان ښکارولو لپاره د سرو زرو ګېنه ښکاروي نو عذاب به ورکړل شي. (ابوداود)

ښځې بايد پر خپلو لاسونو نکريزې ولګوي. (ابوداود)
رسول الله ﷺ ويلي: د ښځو خوشبويي دي ژېړ رنګ ولري او بوی دي يې نه ځي يعني ډېره معمولي دي وي. (ابوداود)
نازکې جامې دي نه اغوندي. (ابوداود)
که يې پرونی نازک وي نو ترې لاندې دي پنډ ټوکر واچوي. (ابوداود)
شرنګېدونکې ګېنه دي نه کاروي. (ابوداود)
کومې ښځې چې د نارينه وو شکل غوره کوي پر هغوئ د الله لعنت دئ.
(بخاري، له تحفه خواتين څخه په اقتباس)

د قربانۍ مسائل

یادونه: د قربانۍ مسائل د (اپ کی مسایل اور ان کا حل) کتاب له (۵ / ۱۷۳ - ۲۳۹) څخه اخیستل شوي.

قرباني پر چا واجب ده؟:-

پوښتنه:- قرباني پر چا واجبږي خبر مو کړئ!.

ځواب:- قرباني پر هر هغه عاقل، بالغ او مقیم مسلمان واجبږي چې د (۵۲) نیمو تولو سپینو زرو یا د هغو د قیمت مالک وي خو تر اصلي اړتیاوو یې زیات وي. دا مال سره او سپین زر وي او که د هغو ګڼې، د تجارت سامان وي او که له اړتیا زیات کورني سامانونه او یا د اوسېدو له کور پرته یو ځای ځمکه او نور وي. د قربانۍ په معامله کې پر هغو د کال تېرېدل هم شرط نه دي، که ماشوم او لېونی د دومره مال خاوند وي نو پر هغه یا د دوئ له لوري پر ولي قرباني واجبه نه ده، همدارنګه چې څوک له شرعي قانون سره سم مسافر وي پر هغه هم قرباني لازمه نه ده. پر چا چې قرباني لازمه نه وه او هغه د قربانۍ په نیت یو حیوان واخیست نو قرباني پرې واجب شوه.

د نصاب پر خاوند هر کال قرباني واجب ده:-

پوښتنه:- قرباني چې تر تولو وړاندې پر ځان واجب ده او بیا پر نورو ایا د یو ځل په ګولو واجب پوره کېږي، که نه هر کال واجب ده؟.

ځواب:- قرباني د نصاب پر څښتن د زکات په څېر هر کال واجبږي، د وجوب لپاره یې پر مال د کال تېرېدل هم شرط نه دي.

د قربانۍ د وجوب څو مهم صورتونه:-

پوښتنه:- له ما سره څه شتمني نه شته خو د لوی اختر په درو ورځو کې یوه ورځ که ما سره (۲۶۲۵) روپۍ پیدا شي نو ایا پر ما قرباني واجبږي؟. نن سبا چې د سپینو زرو یوه توله په (۵۰) روپۍ شي نو د (۵۲) نیمو تولو سرو زرو نرخ (۲۶۲۵) جوړېږي.

ځواب:- هو! په دې صورت کې قرباني واجب ده، په دې مسئله د پوهېدو لپاره د دې زده کړه ضروري ده چې د زکات او قربانۍ تر منځ څه فرق دئ؟. نو بايد ووايو چې زکات هم د نصاب پر خاوند واجبېږي او قرباني هم مګر د دواړو تر منځ توپير دادئ چې د زکات د وجوب لپاره شرط ده چې پر نصاب کال تېر شي څو چې کال نه وي پوره شوی زکات نه واجبېږي مګر د قربانۍ واجبېدو لپاره د کال تېرېدل شرط نه دي بلکې که يو څوک په خپله د قربانۍ په ورځ د نصاب څښتن شو نو قرباني پرې واجب ده سره له دې چې زکات يو کال وروسته ورکول کېږي. دويم فرق دادئ چې د زکات واجبېدو لپاره دا هم شرط ده چې نصاب به وده کوي، د شريعت په اصطلاح کې سره و سپين زر، نغدې روپۍ، د سوداګرۍ مال او څرېدونکي حيوانات نامي يا وده کوونکی مال بلل کېږي، که له چا سره په دې شيانو کې د نصاب په اندازه يو شی وي او کال هم پرې تېر شي نو زکات واجبېږي مګر د قربانۍ لپاره د مال وده هم شرط نه ده، د مثال په ډول له يو چا سره له اړتيا پرته د خپلې ځمکې غله وي او قېمت يې له (۲۶۲۵) روپو سره برابر وي څرنګه چې دا غله وده نه کوي نو زکات پرې نه شته که څه هم پوره کال پرته وي خو قرباني پرې واجب ده.

پوښتنه:- زما دوې لونې له پنځلسو شپارسو کالو دوې تولې سره زر لري، د دوئ په ملکيت کې دي او هغوئ موږ پالو، له موږ سره دومره پيسې نه شته چې د دوئ له لوري قرباني وکړو ايا پر دې لونو مي قرباني واجب ده؟ که فرض وي نو قرباني څرنګه وکړي له دوئ سره نغدې پيسې نه شته، بايد ووايو چې د دوو تولو ګېنو نرخ نژدې اووه زره روپۍ کېږي.

ځواب:- که له دوئ سره يو څه روپۍ هم وي نو د نصاب څښتنې دي او زکات و قرباني دواړه پرې واجب دي او که روپۍ نه وي ورسره نو د نصاب څښتنې نه دي زکات او قرباني هم نه پرې واجبېږي.

پوښتنه:- زما د واده (۴۱) کاله شوي دي مګر مېرمنې مي صرف دوه ځله قرباني کړې ده ځکه زما له خوا د هغې لپاره د قربانۍ پيسې نه وې مګر له هغې سره په دې تولې موده کې لږ و زيات درې - څلور تولې د سرو زرو ګېنې دي ايا زما پر مېرمن په دې تولې موده کې هر

کال قرباني فرض وه؟ ځکه په دې ټول وخت کې د (۵۲) نیمو تولو سپینو زرو قیمت په هر حال تر درو څلورو تولو سرو زرو کم وو، که فرض وو نو ایا د نهو دهرشو کالو قرباني یې پر ذمه واجب دي؟، که داسې وي نو ترې د ځان خلاصولو طریقه څه ده؟. باید ووایو چې موږ تل په دې فکر وو چې قرباني پر هغه چا واجب ده چې لږ تر لږه اووه نیمې تولې سره زر ولري (همدا اوس څه موده وړاندې صرف د سپینو زرو روپۍ وې چې وزن یې بالکل یوه توله وو له چا سره چې به (۵۲) روپۍ او یوه اتانۍ وه نو د الله په توفیق یې په درو څلورو روپو پسه یا اوزه قرباني کولای شوای نن سبا پورته او جګو نرخونو د عوامو لپاره ستونزې جوړې کړې دي.)

ځواب:- دلته هم هغه پورتنۍ مسئله ده، که ستا له مېرمنې سره پر ګډه سربېره یو څه روپۍ هم وي نو قرباني و زکات واجب وو او پر چا چې قرباني واجب وي هغه یې ونه کړي نو همدومره پیسې دي خیرات کړي.

پوښتنه:- زما یوه واده شوې لور چې له پنځلسو کالو راهیسې د دوو درو تولو سرو زرو ګډه لري او تر واده وروسته نوره هم زیاته شوې، د هغې له لوري نه ما قرباني کړې، نه یې په خپله کړې او نه یې مېړه کوي ایا په دې حالت کې زما پر لور د پنځلسو کالو قرباني فرض ده؟ او هغه هم د ټولو کلو قربانۍ ورکړي؟.

ځواب:- پورتنۍ مسئله په هماغه ډول دلته هم د تطبیق وړ ده.

پوښتنه:- یو څو داسې کسان دي چې نه (۲۶۲۵) روپۍ لري، نه سره زر او نه سپین زر مګر ټلویزون لري چې قیمت یې نژدې لس زره روپۍ دئ، پر داسې خلګو قرباني فرض ده که نه؟.

ځواب:- ټلویزون په اړتیاووکې نه دئ داخل بلکې له زوایدو څخه دئ څوک چې ټلویزون ولري پر هغه سرسایه او قرباني واجب ده، زکات اخیستل ورته نه دي روا.

پوښتنه:- زه ډېر وخت پوروړی پاتې شوی یم ځکه مي ډېر لږ وخت قرباني کړې، سره له دې چې زما نور مصارف داسې دي که لږ بدلون پکې راولم نو قرباني کولای شم، پور پر خپل خای دئ چې ورو - ورو یې ادا کوم نو ایا په داسې حالت کې به زما قرباني صحیح وي؟.

ځواب:- ښکاره ده چې په دې حالاتو کې پر تا قرباني واجب نه ده، پاتې شوه دا چې قرباني صحيح ده او که نه؟ ځواب يې دادئ که ستا حالت داسې وي چې پور په اسانۍ ادا کولای شې نو قرباني کول روا بلکې غوره دي که نه بايد ونه شي.

پوښتنه:- اورېدلي مو دي چې پر نا بالغو ماشومانو قرباني فرض نه ده، له ما سره مې يو نا بالغ لمسی اوسي ايا زه د هغه لپاره قرباني کولای شم او صحيح ده؟.

ځواب:- که پر تا قرباني واجب وي نو اول د ځان هغه وکړه، وروسته که کېدای شي نو د نا بالغ لمسي له خوا يې هم کولای شې خو د نا بالغ پر ځای به د خپلو مړو شويو خپلوانو لپاره ښه وي.

پوښتنه:- زما يو ودګنی زوی په عربو کې اوسېږي، هغه نه موږ ته د قربانۍ لېکلي او نه يې د قربانۍ پيسې را لېږلې دي، موږ مورو پلار د هغه په مينه کې د ده له خوا پسه حلال کړ دا قرباني سمه ده او که غلطه؟.

ځواب:- نفلي قرباني وشوه مګر واجبه يې پر ذمه پاتې ده.

پوښتنه:- او يا مو د پسه پر ځای د هغه زوی له خوا په نا خبرې کې د غوايي حصه واخيسته ايا د هغه له لورې دا ډول حصه اخيستنه صحيح ده؟ که غلطه وي نو په غوايي کې د نورو برخو درلودونکو قرباني صحيح شوه که غلطه؟.

ځواب:- څرنګه چې نفلي قرباني شوه له همدې وجې په غوايي کې برخه اخيستنه صحيح ده.

پر نصاب درلودونکې مېرمنې قرباني واجب ده:-

پوښتنه:- ايا ښځه بايد خپله قرباني په خپله وکړي او که يې خاوند وکړي؟، ډېرې مېرونه ببخي سخت وي پر خپلې مېرمنې ظلم کوي او بې وزلې يې ساتي په دې صورت کې را ته شرعي مسئله بيان کړئ.

ځواب:- که مېرمن په خپله د نصاب مالکه وي نو قرباني پرې واجب ده، د نارينه پر ذمه د مېرمنې له خوا د قربانۍ کول ضروري نه دي که يې وس وي ودي کړي.

پر نصاب درلودونکي هلک او نجلۍ قرباني واجب ده:-

پوښتنه:- پلار مو ماشاء الله د ښه منصب خاوند دئ، له لومړۍ مهرمني څخه يې پنځه لونې او زامن دي چې درې يکي نجونې هم دي، دوه ځوانان او زامن يوه خوريې پر کار دي، د ميرې دوې کوچنۍ لونې دي چې په همدې کور کي جلا - جلا اوسېږي، پلار مو دوه پسونه قرباني کړل او په دوو زامنو کي يوه د غوايي اختر وکړ، هغوئ درې سره بې واده دي، په خپلو مصارفو يې په غوايي کي برخه اخيستې وه سره له دې چې دوه ځوانان ورونه ګټه کوي او پلار يې هم ښه ګټمند وئ دئ. پوښتنه داده چې ايا له دې سره - سره د بې واده نجلۍ قرباني روا ده؟، پلار، زامنو او لور په ګډه پنځه قربانۍ کړې ايا په يوه کور کي پنځه قربانۍ روا دي؟.

ځواب:- که پلار، زامن او لونې ټول کارونه لري او د نصاب مالکان وي نو پر هريوه ېېله - ېېله قرباني واجب ده، له همدې وجې که په کور کي پنځه قربانۍ شوې وي نو صحيح دي ځکه هر عاقل او بالغ نارينه و ښځه چې د نصاب خاوند وي بايد قرباني وکړي، واده ولري او که نه.

په ګډه کورنۍ کي د قربانۍ حکم:-

پوښتنه:- مور پنځه ورونه يو، ټولو ودونه کړي او له مور و پلار سره يو ځای اوسېږو، ټول ورونه چې څه ګټې پلار ته يې ورکوي يوازي د جيب خرچه ورسره ساتي نو په دې صورت کي پر مور قرباني واجب ده او که نه؟، تر اوسه مو مور و پلار خپله قرباني کوي مور يې نه کوو مګر دا ځل يو څه اندېښمن يو ځکه له پلار سره نژدې دېرش زره روپۍ دي لطفا د شريعت له مخې زمور لپاره څه حکم دئ؟، د مور و پلار قرباني کافي ده او که به يې مور هم کوو؟.

ځواب:- ستاسو پلار ته په کار ده چې ستاسو څلورو ورونو له خوا هم قرباني وکړي بلکي که د پنځو سره ورونو له مهرمنو سره ګډې، نغدې روپۍ او نور دومره وي چې نصاب ته رسېږي نو د هغوئ له خوا هم بايد قربانۍ وشي. په هر حال په کور کي چې څومره کسان د

نصاب خاوندان وي پر ټولو قرباني واجب ده او که له کټې سره – سره د نصاب مالکان وي نو قرباني نه واجبېږي.

ایا پر پوروړي قرباني واجب ده؟ :-

پوښتنه: – ایا پر پوروړي قرباني واجب ده سره له دې چې هغه ځان د شریعت پیرو بولي او د قرض پیسې د قربانۍ لپاره اخیستل کېدونکي حیوان څخه لږ وي؟.

ځواب: – که د قرض تر ادا کولو وروسته دی د (۵۲) نیمو تولو سپینو زرو د قیمت په اندازه تر اصلي اړتیاوو زیات څه ولري نو قرباني پرې واجب ده که نه نه ده.

د قربانۍ پر ځای صدقه او خیرات کول: –

پوښتنه: – که له توان سره – سره قرباني ونه کړي نو کفاره یې څه ده؟.

ځواب: – که د قربانۍ وړځې تېري شي ناپوهي، غفلت او یا د یو عذر پر بنسټ یې قرباني ونه کړای شوه نو واجبه ده چې قیمت یې پر مسکینانو او فقیرانو ووېشي مګر د قربانۍ په درو وړځو کې د حیوان د قیمت په خیراتولو دا واجب نه ادا کېږي، تل به ګناهګار وي ځکه قرباني یو مستقل عبادت دئ لکه د لمانځه په کولو چې روژه او د روژې په نیولو چې لمونځ نه ادا کېږي، د زکات په ورکړه حج نه ادا کېږي همدارنګه د صدقې او خیرات په کولو قرباني نه ادا کېږي. د رسول الله ﷺ لارښوونې، عمل او بیا د صحابه وو اجماع د دې شاهدان دي.

پر نصاب درلودونکي د تېر کال قرباني: –

پوښتنه: – ایا پر نصاب درلودونکې ښځه د تېرو کلونو قرباني ضروري ده؟، سره له دې چې په هغو کلونو کې یې نصاب درلود، که ضروري وي او د یوه پسه منځنی قیمت پنځه سوه روپۍ وتاکي نو هر کال دومره پیسې یو غریب او یا یوه مسجد ته ورکړي؟ د لوی اختر قرباني واجب ده او که سنت موکد؟.

ځواب: – پر دې قرباني واجب او قرباني کول ضروري دي، د پیسو ورکول جواز نه لري مګر که یې قرباني نه وي کړې نو له څومره کلونو چې واجب قرباني تر پاتې شوې د هغو

کلونو حساب دي وکړي، هره حصه چي څومره قيمت جوړوي هغه پيسې دي ادا کړي او لازمه ده چي دا روپۍ يوه فقير ته ورکړي.

د نابالغ له مال څخه د هغه قرباني:-

پوښتنه:- زيد مړ شو دري اولادونه عمرو، بکر او فاطمه تري پاتي شول دري سره بالغ نه دي د دوئ خپلوان يا سرپرست يې اکا شعيب دئ، اوس خو يې دي وارث دئ ايا شعيب ته شريعت دا اجازه ورکوي چي د دوئ له مال څخه زکات، قرباني او نور ورکړي؟.

ځواب:- د امام ابو حنيفه په اند د نابالغ ماشوم پر مال نه زکات فرض دئ او نه قرباني، له همدې کبله د دوئ له مال څخه هغه ته د زکات او قربانۍ اجازه نه شته مګر د دوئ له مال څخه دي د دوئ له لوري سرسايه ورکړي او د هغوئ پر نورو اړتياوو دي ولګوي.

د کور مشر چي د هر چا له لوري قرباني وکړي ثواب يې ور کول کېږي:-

پوښتنه:- د کور مشر قرباني کوي ايا کوم خلګ چي په کور کي د ده تر کفالت لاندي دي هغوئ ته يې ثواب ورکول کېږي؟، د کور مشر يو کال په خپل نوم قرباني وکړي، دويم کال د خپل زوی، لور يا مېرمن په نوم قرباني وکړي نو ثواب يې ورکول کېږي او صحيح ده که نه؟.

ځواب:- د کور مشر چي قرباني کوي نو ثواب يې صرف ده ته ورکول کېږي نه نورو خلګو ته که څه هم د ده تر لاس لاندي وي، د کور مشر که له خپلې خوا د قربانۍ پر ځای د کور د غړيو له لوري قرباني کوي نو د چا له لوري چي قرباني کوي د هغه له خوا صحيح کېږي او ثواب به يې هم هغه ته ورکول کېږي د چا لپاره چي قرباني شوې، پرې واجب وي او که نه؟ مګر د کور د مشر په اړه دوه صورتونه دي اول صورت دا دئ چي که پر مشر هم قرباني واجب وي نو هغه ته ضروري ده چي له خپله لوري ببله قرباني وکړي او د نه کولو په صورت کي به ګناهګار وي، د بل چا له لوري په قرباني کولو يې غاړې نه خلاصېږي.

دويم صورت دا دئ چي پر مشر که شرعا قرباني واجب نه وي مګر دی د بل چا له لوري قرباني کوي نو د چا له لوري چي يې قرباني کړې د هغه له خوا صحيح شوه او څرنګه چي د کور پر مشر قرباني واجب نه وه ځکه نو دی ببلي قربانۍ ته ضرورت نه لري.

ايا د مړي له خوا د قرباني لپاره بله قرباني ضروري ده؟:-

پوښتنه:- ما اوربدلي چې که څوک د خپل مړي قريب ټه نوم قرباني کوي نو اول دي تر خپل منځ قرباني وکړي ايا داسي کېدای شي چې يو کال زه په خپل نوم قرباني وکړم نو بيا دويم کال د خپل خپلوان په نوم قرباني کولای شم؟ او که هر وخت وغواړم چې د خپل قريب په نوم قرباني وکړم نو ورسره به په خپل نوم هم قرباني کوم. که مي دومره وس نه وي نو بيا؟.

ځواب:- که پر تاسو قرباني واجب وي نو ضرور به يې په خپل نوم کوې، وروسته که مو وس وي نو د مړي له خوا يې هم وکړه او که پر تا واجب نه وي نو د مړي له لوري يې کولای شې که څه هم په خپله يې ونه کړې.

د رسول الله ﷺ او مړو شويو مور و پلار له لوري قرباني:-

پوښتنه:- د نصاب پر څښتن چې قرباني فرض وي هغه له خپلې قرباني سره-سره د مېرمنې، مړو شويو مور و پلار، رسول الله ﷺ، امهات المؤمنين، خپل مړه نيکه او انا له لوري هم قرباني کوي نو ايا دا روا ده او ثواب يې ورسېږي؟.

ځواب:- که وس نو د خپلو مړو خپلوانو او رسول الله ﷺ له لوري بايد ضرور قرباني وشي، دې مبارک عمل دځ ان شاء الله ټولو ته به يې ثواب ورسېږي.

د زکات نه ورکوونکي قرباني:-

پوښتنه:- که يو سړی زکات نه ورکوي مګر قرباني کوي نو قرباني يې قبلېږي او که نه؟.

ځواب:- که په اخلاص سره قرباني وکړي نو ثواب لري د زکات نه ورکولو ګناه يې بېله ده او که صرف د غوښو خوړلو او د خلګو له پېغورونو د ځان ساتنې لپاره قرباني کوي نو ښکاره ده چې ثواب هم نه لري، بلکې د مخلوق او يا ريا لپاره د عمل کولو په وجه به نور عذاب ورکول شي.

له نه وجوب سره-سره قرباني ثواب لري:-

پوښتنه:- زمونږ کورنۍ پنځه غړي لري ګټه مو کمه ده، د مشر ورور مو وړوکی کاروبار دځ او زما تنخوا زر روپۍ ده چې اته سوه را کول کېږي، په (۱۹۷۴) کې د بد حالت

له وجې له ختیځه پاکستانه راغلو، د کرایې په یوه کوچني کور کې اوسېږو، یوازي د اړتیا شیان لرو څه چې کتو ټول مصرفېږي، سپما ګرانه ده او سره و سپین زر هم نه لرو ایا په دې حالاتو کې پر مور قرباني واجب ده؟ او په دې ډول چې هره ورځ لس روپۍ جمع کوو او بیا یو پسه پرې واخلو نو قرباني روا ده؟ او قرباني په کومو حالاتو کې جواز لري؟.

ځواب:- قرباني پر هغه چا واجب ده چې د استعمال له ضروري شیانو او مصارفو پرته د نصاب څښتن وي یعني (۵۲) نیمې تولې زاید سپین زر او یا د هغو قیمت ولري، تا چې کوم حالات لیکلي له هغو سره سم قرباني در باندې واجب نه ده مګر که تاسو یو څه پیسې وسپموئ او قرباني وکړئ نو ښه خبره ده. ما د پیسو سپمولو عادت نه دئ جوړ کړی مګر تل مې په دې فکر قرباني کړې چې که مور لګښتونه نه کموو نو د الله د یوه عبادت په معامله کې ولي د مسکنت پلمه وکړو؟. لنډه دا چې که قرباني وکړئ نو پوره ثواب به یې درکول شي.

د قربانۍ پر ځای پیسې خیراتول:-

پوښتنه:- ۱) که یو څوک د قربانۍ اراده لري او هغه د قربانۍ په پیسو د یوه وړ او مستحق شخص خذمت وکړي هغه واقعتا ضرورت ورته لري نو ایا د قربانۍ ثواب ورکول کېږي او که یې ثواب یوازي په قرباني کولو کې دئ؟. باید ووایو چې قرباني کوونکی بیا د داسې غریب شخص خذمت نه شي کولای.

ځواب:- پر چا چې قرباني واجب وي نو هغه باید ضرور قرباني وکړي مسکینانو ته د پیسو په ورکولو د قربانۍ ثواب نه ورکول کېږي بلکې دا سړی ګناهګار دئ او پر چا چې قرباني واجب نه وي هغه ته اختیار دئ قرباني کوي او که غریبانو ته پیسې ورکوي، په دویم صورت کې ثواب نه شته د خیرات ثواب به ورکول شي.

پوښتنه:- ۲) ډېر لیدل کېږي چې د لوی اختر په ورځ مسلمانان د قربانۍ حیوانات حلالوي او په دې ډول خلک ډېرې غوښې ضایع کوي او یا یې د خرابۍ له وجې په نالیو کې اچوي لنډه دا چې هسې یې غورزوي ایا که څوک وغواړي نو د قربانۍ د حیوان پیسې یو چا ته د مرستې په توګه ورکړي ایا دا له اسلامي پلوه سم کار دئ؟.

ځواب:- قرباني پر وس درلودونکي واجب ده او پر ځای يې د دومره پيسو په خيراتولو دا واجب نه ادا کېږي بلکي قرباني ضروري ده، د غوښو ضايع کولو ته اړتيا نه شته د الله ﷻ شمېره مخلوق دئ که يې په خپله نه شي خوړلای نو نورو ته دي ورکړي.

د قربانۍ ورځې

څومره ورځې قرباني کېدلای شي؟:-

پوښتنه:- د قربانۍ په اړه ځيني ښاغلي وايي چې تر اوو ورځو روا ده حال دا چې موږ يې صرف درې ورځې کوو، وضاحت وکړئ چې درې ورځې کېدلای شي او که اووه ورځې هم؟.

ځواب:- د جمهورو امامانو په اند د قربانۍ درې ورځې دي، امام شافعي يې په څلورمه ورځ هم روا بولي، احناف بايد درې ورځې قرباني وکړي.

قرباني بايد د ذی الحجې په لسمه، يوولسمه او دوولسمه وشي:-

پوښتنه:- قرباني بايد په کومه ورځ وشي؟.

ځواب:- د قربانۍ عبادت صرف تر درو ورځو ځانګړی دئ په نورو ورځو کې قرباني هيڅ عبادت نه دئ، د قربانۍ ورځې د ذی الحجې لسمه، يوولسمه او دوولسمه ده، په دې ورځو کې چې کله وغواړي قرباني کولای شي البته په لومړۍ ورځ غوره ده.

په ښار کې د اختر تر لمانځه وړاندې قرباني صحيح نه ده:-

پوښتنه:- زيد په ښار کې سهار د اختر تر لمانځه وړاندې قرباني وکړه دا قرباني شوه او که نه؟.

ځواب:- دا قرباني نه ده له همدې کبله که پرده قرباني واجب وه نو د قربانۍ په ورځو کې به ضرور بله قرباني کوي.

د قربانۍ صحيح وخت:-

پوښتنه:- لطفا د قربانۍ صحيح وخت تر لمانځه وړاندې دئ او که وروسته؟ رښا پرې واچوئ.

ځواب:- په کومو کلیو او ښارونو کي چې د اختر او جمعې لمونځ روا وي هلته د اختر تر لمانځه وړاندې قرباني نارواده، که چا د اختر تر لمانځه وړاندې قرباني وکړه دویم ځل را ګرزول یې پرې لازم دي البته په وړو کلیو کي چې هلته د جمعې او اختر لمونځ نه کېږي هغوئ پر لسم تاریخ تر سپېده چاود وروسته قرباني کولای شي. همدارنګه که یې د یو عذر له کبله اوله وړځ د اختر لمونځ ونه کړای شو نو د اختر د لمانځه له وخت تېرېدلو وروسته هم روا دئ. (در مختار)

قرباني د شپې هم روا ده خو غوره نه ده.

د قربانۍ حیوان

د کومو حیواناتو قرباني روا ده؟:-

.پوښتنه:- د اوزګورې، اوزې، مېږه او کومو - کومو حیواناتو قرباني کېدلای شي؟.

ځواب:- مېږه، اوزګورې او مېږد یوه سړي لپاره قرباني کېدلای شي، غوا، غویی، ګامېښه او اوښ د اوو کسانو له خوا کافي دئ په دې شرط چې ټول د ثواب نېت ولري، هیڅ صرف د غوښو نېت نه وي کړی، وزه او اوزګورې باید پوره د یوه کال، مېږ او مېږ که دومره چاغ او تیار وي چې په لیدو د پوره یوه کال ښکاري نو هم روا دئ، غوا، غویی او ګامېښ باید د دوو کلو وي او ضروري ده چې اوښ پنځه کلن وي. له دې عمره کم حیوانات د قربانۍ لپاره کافي نه دي، که د حیواناتو پلورونکی یې عمر پوره ښیي او له ظاهري حالاتو د هغه خبره دروغ نه ښکاري نو پر هغه اعتماد جایز دئ. د کومو حیواناتو چې په پیدایشي ډول ښکر نه وي پا ببخ کي مات شوی وي قرباني یې صحیح ده مګر که یې ښکر له ریښو ختلی وي چې ضرور پر دماغ اثر کوي نو قرباني یې نه ده صحیح. (شامي)

د خصي پسه قرباني روا بلکي غوره ده. (شامي)

د ړانده، کانه او ګوډ حیوان قرباني نه ده صحیح. همدارنګه د داسي ناروغ او ډنګر حیوان قرباني هم نه ده صحیح چې د حلالولو تر ځایه په خپلو پښو نه شي تلای، د کوم حیوان چې تر درېیمې زیات غوږ یا لکۍ پرې وي د هغه قرباني هم نه ده صحیح. (شامي)

د کوم پسه چې ټول غاښونه یا ډېر غاښونه نه وي هم قرباني یې نه ده روا. (شامي)

همدارنګه چې کوم پسه په پیدایشي ډول غوږ ونه لري قرباني یې نه ده روا، که یې سم او روغ حیوان را نیوی وروسته پکې د قرباني مانع عیب پیدا شو نو که یې اخیستونکی د نصاب څښتن نه وي هغه ته یې قرباني کول روا دي او که دا سړی غني او د نصاب څښتن وي نو پرې لازمه ده چې د دې حیوان پر ځای بل حیوان قرباني کړي. (در مختار)

اوزګورۍ باید ضرور یو کلن وي:-

پوښتنه:- ایا ضروري ده چې اوزګورۍ به دوه غاښونه لري او که روغ پیاوړی اوزګورۍ له دوو غاښو پرته هم قرباني کېدلای شي، که دا حکم صرف د پسه لپاره دئ؟.

ځواب:- ضروري ده چې اوزګورۍ پوره یو کلن وي که یوه ورځ هم کمه شي نو قرباني یې نه کېږي. د دوو غاښو درلودل یې علامه ده. مړ او مېږ که په عمر تر یوه کال کم وي مګر دومره چاغ او تازه وي چې د پوره کال معلومېږي نو قرباني یې روا ده.

ایا د مورزاده عیب درلودونکي حیوان قرباني روا ده؟:-

پوښتنه:- ځینې حیوان پلورونکي په دې وینا حیوانات خرڅوي چې په لینګي او تورو کې یې کوم عیب دئ مورزاده نه بلکې طبعي دئ، ایا دا ډول عیب درلودونکی حیوان په عقیقه او قرباني کې ردېدای شي؟.

ځواب:- عیب که څه هم مورزاده وي خو که داسي وي چې د قربانۍ مخه نیسي نو د هغه حیوان قرباني او عقیقه صحیح نه ده.

د حمل درلودونکي حیوان قرباني:-

پوښتنه:- که یې غوا قرباني کوله مګر هغه برالبه وه خو ښکاربده نه یعني دا نه معلومېده چې حامله ده او که نه؟، مګر کله چې یې قرباني کړه نو له نسه یې بچی را ووت ووایاست قرباني شوې او که نه؟.

ځواب:- د برالبې غوا او نورو قرباني روا ده، دویم ځل قربانۍ ته اړتیا نه شته بچی که یې ژوندی وو نو هغه دي هم حلال کړي او که ژوندی نه وو نو خوراک یې صحیح نه دئ، په هر حال د حمل درلودونکي حیوان قرباني مکروه نه ده.

که د قرباني کېدونکي حيوان ښکر مات شي:-

پوښتنه:- يوه سړي د قربانۍ وزه واخيسته په هغې کي عيب دادئ چې راسته ښکر يې نيم مات شوی دئ، ايا قرباني يې صحيح ده؟.

ځواب:- که يې ښکر له بېخه مات شوی وي نو قرباني يې صحيح نه ده او که يې پورتنی خول وغورزي يا مات شي مګر دننه سالم وي نو قرباني يې صحيح ده.

ايا خصي حيوان عيبي دئ؟:-

پوښتنه:- د ملا صيب وينا ده چې د حيوان خصي کول ګناه ده ځکه دا نسل وژنه ده، دا حيوان د خپل ژوند له مقصده وغورزول شو، دا يو ډول عيب دئ. انسان يوازي د خپل خوند او غوښو د ښه کولو لپاره دا طريقه غوره کړې ده ايا دا خبره صحيح ده؟.

ځواب:- ستاسو د ملا صيب خبره غلطه ده رسول الله ﷺ خصي حيوان قرباني کړی دئ، له دې څخه د حيوان خصي کولو جواز او د دا ډول حيوان قرباني کولو صحت دواړه معلوميږي.

د خصي وزګوړي قرباني روا ده؟:-

پوښتنه:- ويل کېږي چې د قربانۍ حيوان بايد بې عيبه وي مګر په موږ کي عام رواج دئ چې خصي وزګوړی قرباني کوي ايا د دا ډول وزګوړي خصي کول عيب نه دئ؟.

ځواب:- د وزګوړي خصي کول عيب نه دئ، همدا وجه ده چې په قيمت کي د نورو په پرتله زيات وي ځکه يې نو قرباني له شک پرته روا ده.

د قربانۍ د حيوان په بچي څه وکړي؟:-

پوښتنه:- د قربانۍ د حيوان حلالولو پر وخت يې له نس څخه ژوندی بچی ووت نو په هغه بايد څه وکړي؟.

ځواب:- که يې تر حلالولو وړاندي بچی پيدا شو او يا يې د حلالولو پر مهال له نسه ژوندی ووت نو هغه هم بايد حلال شي.

که د قربانۍ حیوان ورک شي نو څه وشي؟:-

پوښتنه:- یوه سړي د قربانۍ لپاره پسه واخیست مګر ورک شو، دلوی اختر په څلورمه یا پنځمه ورځ یې پیدا کړ نو اوس څه پرې وکړي؟.

ځواب:- پرچا چې قرباني واجب وه که هغه د قربانۍ پسه واخیست او بیا ورک یا غلا او یا مړ شو نو لازمه ده چې پر ځای یې بل قرباني کړي، که د بلې قربانۍ ترکولو وړاندې هغه پسه پیدا شي نو غوره ده چې دواړه قرباني کړي مګر د دې قرباني پرې واجب نه ده مګر که هغه سړی غریب وو چې لومړنۍ قرباني پرې واجب نه وه په نفلي ډول یې د قربانۍ لپاره پسه واخیست او بیا مړیا ورک شو نو پر ذمه یې دویمه قرباني واجب نه ده خو که ورک شوی حیوان د قربانۍ په شتون کې وموندل شي نو قرباني کول یې واجب دي او که د قربانۍ تر ورځو وروسته پیدا شي نو د هغه حیوان یا قیمت صدقه یې واجب ده.

(بدایع ۵ / ۶۶)

د حلالولو او غوښو په اړه مسایل

له بسم الله پرته د حلال شوي حیوان حکم:-

پوښتنه:- په ښار کې چې د حلالولو له ځایه کومه حلال شوي حیوانات راځي په هغو کې شرعي ذبح ډېره کمه وي، ډېری یې د کلمې او تکبیر له ویلو پرته پر ځمکه پرېباسي چې چاړه پرې تېروي، دا زما د ستر ګو لیدلی حال دئ او په دې کې قصابان هم معذور دي ځکه ډېری یې په لمانځه او روژه نه دي خبر، شرعي احکامو ته پام نه کوي او د ذبیحې د شرعي طریقې مراعت ته پاملرنه نه کوي.

ځواب:- که له یوه مسلمان څخه د حلالولو پر وخت بسم الله هېره شي نو ذبیحه حلاله ده او څوک چې یې په قصد نه وایي نو ذبیحه یې حلاله نه ده او چا ته چې معلومه وي چې دا ذبیحه مردار ه ده هغه ته یې خوراک او څښاک هم حلال نه دئ، په هر حال د اړوندې اداري مسئولیت دئ چې په شرعي طریقه ذبح وکړي او پر دې هم څارنه وکړي ذبح په شرعي طریقه کېږي او که نه؟.

مسلمان قصاب به د ذبحې پر وخت بسم الله وايي؟:-

پوښتنه:- ليدل کېږي چې قصاب د جمعې لمونځ نه کوي او په غوښو مصروف وي، په قرآن کي دي چې که پر کوم حيوان د حلالولو په وخت کي د الله نوم وانه خيستل شي حرام دئ ځکه نو زمونږ شک دئ دا خبره کېداى شي چې هغه به د حيوانُ حلالولو پر وخت تکبير نه وايي، له قصابانو سره خبره هم نه کېږي ځکه ډېر بد اخلاقه وي، اخير له غوښو تر کومه پرهېز کېدلاى شي؟، دا ډېر سخت کار دئ او په دې هم نه وي خبر چې قصاب خو به نا مسلمان نه وي او که له يو ګاونډي يا خپلوان سره غوښه خورو نو دا را ته معلومه نه وي چې چيرې حلال شوى دئ؟، که قصاب نا مسلمان وي او يا خو مسلمان وي نو تکبير وايي که نه؟ له خپلوانو څخه پوښتنه د جګړې سبب کېدلاى شي او بل په خپله دوئ ته هم معلومات نه وي، په داسي صورت کي څه وکړو؟.

ځواب:- عموما د مسلمانو حلالوونکو په اړه بايد همدا ګومان وشي چې د حلالولو پر وخت به تکبير وايي، تاسو چې کوم احتمالات ليکلي د اعتبار وړ نه دي البته که د يو قصاب په اړه يقيني معلومات وي چې قصدا بسم الله نه وي نو د هغه ذبيحه بايد ونه خوړل شي.

د قربانۍ اداب:-

پوښتنه:- د قرباني کولو اداب څه دي؟.

ځواب:- غوره داده چې د قربانۍ حيوان له څو ورځو وړاندي څخه وپالل شي، د قربانۍ د حيوان لوشل، يا يې وښتان پرې کول ناروا دي، که څوک داسي وکړي نو شيدې، وښتان او يا د هغو قيمت به ضرور خيراتوي. (بدايع)

تر قربانۍ وړاندي دي چاړه ښه تېره کړي، يو حيوان دي د بل په مخ کي نه حلالوي او تر حلالولو وروسته دي د پوست په لرې کولو او غوښو په ځپلو کي بېړه نه کوي څو چې حيوان ښه سوړ شوى نه وي. (بدايع)

د قربانۍ سنت طريقه:-

پوښتنه:- د قربانۍ سمه طريقه څه ده؟.

ځواب: - په خپله د قربانۍ حلالول افضل دي، که په خپله يې په ذبح نه پوهېږي نو په بل يې هم حلالولای شي خو د حلالولو پر وخت يې هلته حاضري غوره ده، د قربانۍ نېت صرف په زړه کي کافي دئ په ژبه ويل يې ضروري نه دي البته د ذبحې پر وخت بسم الله او الله اکبر ويل ضروري دي.

د قربانۍ حيوان بايد څه ډول پرې ايستل شي؟ :-

پوښتنه: - د ذبحې پر وخت بايد د قربانۍ حيوان څه ډول پرې ايستل شي؟، سر يې بايد د قطب پر خوا وي او غاړه د کعبې پر لور؟ او که يې سر کعبې ته وي او غاړه د قطب پر لور؟ يعني د حلالوونکي مخ کوم لور ته وي؟.

ځواب: - قبلې ته د حيوان مخ کول مستحب دي، هسي چې په کومه طريقه حلالول اسانه وي پروا نه لري.

په چپ لاس د حيوان حلالول د سنت خلاف دي: -

پوښتنه: - ايا په چپ لاس د حيوان حلالول روا دي؟.

ځواب: - جواز لري خو د سنت مخالفت دئ البته که عذر وي نو بيا د سنت مخالفت هم نه دئ.

په لاستي نه درلودونکې چرې ذبح کول: -

پوښتنه: - ايا په بې لاستي چرې ذبيحه روا ده؟.

ځواب: - صرف د اوسپنې او يا له نورو فلزاتو په جوړي شوې چرې ذبيحه روا ده او دا خبره ښځي غلطه ده چې که په چاړه کي لرګی نه وي لګېدلی نو ذبيحه مردار ګرځي.

د ښځې ذبيحه حلاله ده: -

پوښتنه: - زمونږ مور، انا او د کور نوري ښځې په خپله چرګان او نور حلالوي، ما په کالج کي له خپلو همزولو سره يادونه وکړه نو ځينو وويل چې د ښځو په لاس ذبيحه مکروه کېږي او ځينو وويل چې حرامېږي، لطفا وو ايا ست چې ښځې که د خوراک په نېت حيوان او مرغان ذبح کړي نو روا دي که نا روا؟.

ځواب: - روا دي، ستا د همزولو مسئله غلطه ده.

د ماشين په وسيله د ذبح شوي حيوان غوښه صحيح نه ده: -

پوښتنه: - نن سبا په هيواد کي په اتوماتيک ډول چرګان حلالېږي، بيا يې په پاکټونو کي اچوي او تر نورو يې رسوي، پوښتنه داده چې زما په ګومان دا طريقه يې غير اسلامي ده ځکه چې لومړی يې پر سر په وهلو بې هوښه کړي، بيا يې حلالوي ايا دا طريقه سمه ده؟ او

غوښې حلالې دي که حرامې؟. مالـه لندن څخه په یـوه چاپ شوي کتاب کې په دې اړه ولوستل چې هلته په لندن کې هم دا طریقه وه خو د مسلمانانو او یهودو په وینا یې بنده کړه، اوس روغ او ژوندي چرګان حلالېږي.

ځواب:- د ذبحې دا طریقه غلطه ده، که په بې هوښه کولو څارویو ته ارام رسېدای نو الله و رسول به دا طریقه خوښه کړې وه ګواکې دوئ تر رسول الله ﷺ ځانونه ډېر هوښیار ګڼي، که په پاکستان یا کوم بل اسلامي هیواد کې دا طریقه رواج وي نو سمدستي دي بنده کړي.

له نا مسلمانو هیوادو د راغلې غوښې حکم:-

پوښتنه:- دلته د چرګ یا نوري غوښې په پاکټونو کې بندې تر لاسه کېږي چې له نا مسلمانو ملکونو راځي، معلومه نه ده چې دوئ یې څه ډول ذبح کوي؟، د الله نوم پرې یادوي او که نه؟ ایا مسلمان دا غوښه استعمالولای شي؟.

ځواب:- د کومې غوښې د حلالوالي په اړه چې ډاډه نه وي نو ډډه دي ترې وکړي، له اروپا او نورو نا مسلمانو هیوادونو څخه راتلونکې غوښه حلاله نه ده.

د قربانۍ غوښه

د قربانۍ د غوښې وېش:-

پوښتنه:- د قربانۍ غوښه څرنګه وېشل کېدای شي؟.

ځواب:- په کوم څاروي کې چې څو کسان شریک وي نو غوښه به یې په تللو وېشله کېږي، وېش ته به یې اټکل نه کوي. غوره داده چې د قربانۍ غوښه درې برخې شي یوه حصه خپل کورته را وګرزوي، بله برخه پر دوستانو او قریبانو تقسیم کړي او درېیمه برخه مسکینانو او بې وزلو ته ورکړي. د چا په کور کې چې نفر زیات وي نو غوښه په خپله هم ساتلای شي. د قربانۍ غوښه به خرڅوي نه، د څاروي حلالوونکي ته په مزدوري کې غوښه یا پوست ورکول روا نه دي، مزدوري به یې بېله ورکوي.

د قربانۍ د پسه ورنونه کور ساتل:-

پوښتنه:- د قربانۍ په اړه حکم دئ چې حیوان به روغ-رمټ وي، تر حلالولو وروسته به یې درې برخې کوي خو نن لیدل کېږي چې خلګ د قربانۍ د پسه ورنونه او نور کور ساتي او وروسته یې په هوټلونو کې خرڅوي، دا هم لیدل شوي چې د پسه دواړه ورنونه له ملا سره ساتي، په دې اړه د شریعت له مخې وضاحت وکړئ څو خلګو ته د قربانۍ د وېش سمه طریقه معلومه شي.

ځواب:- ښه داده چې د قربانۍ غوښه درې حصې شي یوه فقیرانو ته، یوه برخه ملګرو ته او بله برخه یې د کور لپاره وساتل شي. که ټوله ووېشي یا یې کور وساتي ګناه نه لري، په

دې شرط چې نېت به يې د قربانۍ وي نه د غوښو خوړلو يا خلګو ته د وريښکاره کولو لپاره.

په واده کې د قربانۍ د غوښو خوړل:-

پوښتنه:- زموږ په کلي کې يوه ښاغلي درېيمه ورځ قرباني وکړه او څلورمه ورځ يې د خپلې لور واده وو، د قربانۍ ترنيمايي زياته غوښه يې په مېلمستيا کې خلګو ته وکړه ايا دا قرباني صحيح ده؟.

ځواب:- که يې د قربانۍ نېت وو نو ان شاء الله قبلېږي، د قربانۍ غوښه د کور په اړتياوو کې استعمالولای شي، که څه هم غوره داده چې دوې برخې يې صدقه کړي.

ايا ټوله غوښه په خپله خوړلای شي؟:-

پوښتنه:- په لوی اختر کې موږ قرباني کوو، زما مشر ورور غوښه دريې برخې کړي يوه حصه کور ساتي او دوې نوري په کلي کې پر خپلوانو او بې وزلانو وېشي. په داسې حال کې چې د کلي زياتره خلګ ټوله غوښه خپل کور خوري او يا خو د کلي خلګو ته ډېره کمه ورکوي او په خپله يې څو ورځې خوري، د دې وضاحت وکړئ چې قرباني يې صحيح ده او کنه؟.

ځواب:- ستا ورور چې څه کوي ښه کوي، که څوک ټوله غوښه خپل کور وخوري نو روا ده. په دې شرط چې نېت به يې د قربانۍ وي نه د غوښو خوړلو.

د قربانۍ د غوښې ذخيره کول:-

پوښتنه:- د شرعي حکم له مخې د قربانۍ غوښه پر بې وزلانو، مسکينانو، خپلوانو او ګاونډيانو وېشله کېږي خو په عمومي ډول مو ليدلي دي چې زياتره خلګ د قربانۍ غوښه لږ تقسيم کړي، ډېره خپل ځان ته را ګرزوي، په فرجونو کې يې وساتي او بيا يې په خپله او په نذرونو کې استعمالوي ان تر راتلونکي اختره يې خوري، په فريج کې تر ډېري ساتنې وروسته د هغې خوند او رنګ هم خرابېږي، له کتلو او خوړلو يې د سړي بد کېږي په دې لړ کې شرعي حکم راته وښياست، ايا له يوه اختره تر بله اختره د قربانۍ غوښه ذخيره کېدلای شي؟.

ځواب:- غوره داده چې د قربانۍ غوښه دريې حصې شي، يوه حصه د کورنيانو لپاره، دويمه د ملګرو لپاره او درېيمه د مسکينانو و بې وزلانو لپاره خو که څوک ټوله غوښه کور ذخيره کړي پروا نه لري، ساتل يې جواز لري د هر مقصد لپاره که يې استعمال کړي هم پروا نه لري.

نا مسلمان ته د قربانۍ غوښه ورکول:-

پوښتنه:- نا مسلمان ته د قربانۍ غوښه ورکول کېدای شي؟.

ځواب:- هو! په دې شرط چې د نذر قرباني نه وي.

د نذر د قربانۍ غوښه:-

پوښتنه:- زما مور د دولتي دندې په سلسله کې نذر منلی وو چې که زما زوی په تاکلي ځای کې سرکاري وظیفه لاس ته راوړي نو زه به د الله په نوم قرباني کوم، الله ته دې ډېر حمدونه وي چې دنده مو ترلاسه کړه خو ډېر وخت تېر شوی دئ نذر مو نه دئ پوره کړی، سستي را څخه پکې شوې ده خو په نېت کې مو کمزوري نه ده راغلې. هدف مو دا دئ چې صحیح طریقه یې څه ډول ده؟، د نذر د قربانۍ غوښه کورنیانو او خپلوانو ته روا ده که ټولو مسکینانو، بې وزلانو او د مدرسې زده کوونکو ته؟.

ځواب:- ستا پر مور د قربانۍ په ورځو کې قرباني لازمي ده او د دې غوښه به پر بې وزلانو ضرور وېشي، د نذر غوښه شتمن او مارغه خلک نه شي خوړلای لکه چې د زکات او صدقة الفطر پیسې ورته نه دي روا.

عقیقه

د عقیقې ارزښت:-

پوښتنه:- په اسلام کې د عقیقې ارزښت څه دئ؟، که یو کس له عقیقې پرته ومړ نو په اړه یې څه حکم دئ؟.

ځواب:- عقیقه سنت ده، که یې وس وي نو ضرور دي وکړي، که یې ونه کړي نو ګناه نه لري یوازې له ثوابه یې بې برخې دئ.

عقیقه سنت ده که واجب؟:-

پوښتنه:- د ماشوم تر پیدایښت وروسته چې عقیقه کېږي دا سنت ده که واجب؟.

ځواب:- عقیقه سنت ده خو موده یې اوومه، څورلسمه او یوویشتمه ورځ ده، تر دې وروسته بیا نفل کېږي.

د هلک و بالغ نجلۍ عقیقه:-

پوښتنه:- عقیقه تر څه وخته کېدای شي؟، بالغ نارینه او ښځه خپله عقیقه په خپلو یا د مور و پلار په پیسو کولای شي؟. همدارنګه د لویانو په عقیقه کې به یې سر خرېیل کېږي او که نه؟، که نه خرېیل کېږي نو څومره وېښتان به کموي او په کومه طریقه؟.

ځواب:- عقیقه سنت ده، له ماشوم څخه په دې سره مصیبتونه لرې کېږي، سنت داده

شته او نه يې د عقيقې لپاره د وېښتانو اخيستلو ضرورت شته.

چې په اوومه ورځ يې سر وخرېيل شي، د وېښتانو له وزن سره سم سپين زر صدقه شي، د هلک لپاره دوه او د نجلۍ لپاره يو پسه ذبح شي، په همدې ورځ دي نوم هم پرې کښېږدي. که يې په اوومه ورځ وس نه وي نو عقيقه وروسته هم کولای شي مګر د فقهاوو له وينا سره سم تر اوومې ورځې وروسته يې هغه حيثيت نه پاتېږي. د لوی عمر لرونکو د عقيقې اړتيا نه

د عقيقې د څاروي پيسې صدقه کول:-

پوښتنه:- که د ماشوم د عقيقې لپاره د را نيولي پيسې غريب يا بې وزلي ته ورکړل شي نو د عقيقې سنت پوره شول؟.

ځواب:- سنت نه په پوره کېږي البته د صدقې او صلهٔ رحمې ثواب ورکول کېږي.

د ماشومانو عقيقه مور له خپلې تنخوا کولای شي؟:-

پوښتنه:- مور او پلار دواړه کار کوي، د پلار تنخوا د کور اړتياوې پوره کوي او د مور هغې ټوله پاتېږي ايا مور د خپلو بچيانو عقيقه له خپلې تنخوا کولای شي؟. يا هم مور د خپلو ماشومانو عقيقه له خپلې ګټې کولای شي؟ په داسي حال کي چې پلار يې ژوندی دئ، کار کوي او د کور مصارف يې پر غاړه دي. هيله ده چې پوښتنې ته مو ځواب د کتاب او سنت په رڼا کي راکړئ.

ځواب:- د ماشومانو د عقيقې او نورو مسئوليت د پلار پر غاړه دئ، که يې مور په خپله خوښه وکړي شرعا عقيقه صحيح ده.

تر خپلې عقيقې مخکې د ماشوم عقيقه:-

پوښتنه:- زما عقيقه نه ده شوې نو ايا زه لومړی خپله عقيقه وکړم بيا د بچي؟.

ځواب:- ته د خپل زوی عقيقه کولای شې که ستا عقيقه نه وي شوې نو پروا نه لري.

د عقيقې او قربانۍ لپاره قرض اخيستل:-

پوښتنه:- زما مالي حالت داسي نه دئ چې په خپله تنخوا د زامنو عقيقه يا قرباني وکړم ايا له بېنک څخه د پور په اخيستلو دا کار ونه کولای شم؟، بېنک به زما له تنخوا څخه خپل پور وراخلي.

ځواب:- پر وس لرونکي قرباني واجب او عقيقه سنت ده، څوک چې وس نه لري نه قرباني پرې واجب ده او نه عقيقه، د سود په پيسو که ته قرباني يا عقيقه کوې نو سخت ګنهګار يې.

عقيقه به امير کوي که غريب هم؟:-

پوښتنه:- عقيقه سنت ده که فرض؟، پر هر بې وزلي ده که يوازي پر شتمنو؟، که پر غريب هم لازمي وي او دی يې وس نه لري نو بيا ورته څه حکم دئ؟.

ځواب:- عقيقه سنت ده، که يې وس وي ودي کړي که نه ګناه نه لري.

په کومو څارويو عقيقه کېږي؟:-

پوښتنه:- په کومو څارويو چي اووه قربانۍ کېږي په هغو اووه عقيقې کېدلای شي؟، ايا د هلک په عقيقه کي غويی صحيح دئ؟، په کومو څارويو عقيقه کېدلای شي ايا ګامېښه پکي شامله ده؟.

ځواب:- په کومو څارويو چي قرباني روا ده عقيقه هم په روا ده، ګامېښه پکي شامله ده، همدارنګه په کومو څارويو چي اووه قربانۍ کېږي اووه عقيقې هم ترې کېدلای شي، د يوه هلک په عقيقه کي پوره غويی هم روا دئ.

د هلک په عقيقه کي د دوو پسو پر ځای يو پسه ذبح کول:-

پوښتنه:- که يو کس د هلک لپاره د دوو پسونو وس نه لري نو ايا په عقيقه کي يو پسه روا دئ؟.

ځواب:- په عقيقه کي دوه پسونه مستحب دي که يې وس نه وي يو هم بس دئ.

له هلک و نجلۍ به څو پسونه عقيقه کوي؟:-

پوښتنه:- له هلک و نجلۍ څو پسونه په عقيقه کي ذبح کېږي؟.

ځواب:- له هلک څخه دوه له نجلۍ څخه يو.

د تحفې په څاروي عقيقه:-

پوښتنه:- په تحفه کي په راوړل شوي پسه عقيقه روا ده؟.

ځواب:- په تحفه کي له راوړل شوي پسه څخه عقيقه کېدلای شي.

د قربانۍ په څارويو کې د عقيقې برخه:-

پوښتنه:- د اختر په قربانيو کې د اولاد عقيقه هم کېدلای شي که نه؟، مثلا يو غويی رانيسي يوه برخه يې قرباني، شپږ حصې يې د ځلورو ماشومانو (دوه هلکان، دوې نجونې) عقيقه کېدلای شي؟.

ځواب:- د قربانۍ په څارويو کې عقيقه هم کېدلای شي.

د خپلې ښځې له لورې د مېړه عقيقه:-

پوښتنه:- ايا مېړه د ښځې له لورې عقيقه کولای شي؟، که تر واده وروسته يې هم د مور و پلار مسئوليت دئ؟ په داسې حال کې چې د هغې لس اولادونه شته.

ځواب:- عقيقه فرض نه ده بلکې د اولاد د پيدايښت په اوومه ورځ عقيقه سنت ده په دې شرط چې مور و پلار يې وس ولري که يې مور و پلار عقيقه ونه کړي وروسته يې اړتيا نه شته، مېړه که له ښځې عقيقه کوي په داسې حال کې چې لس اولادونه هم لري بې ګټې کار دئ.

په اوومه ورځ عقيقه بل ځای کول:-

پوښتنه:- زه په قطر کې يم دلته خپلوان نه شته له دې ځايه په پاکستان کې خپل پلار ته امر کولای شم چې عقيقه وکړي؟.

ځواب:- عقيقه په اوومه ورځ سنت ده، که په اوومه ورځ ونه شي نو له يوه قول سره سم سنتيت يې ختمېږي، که يې څوک کوي نو د اوومې ورځې خيال دي ساتي يعني په کومه ورځ چې ماشوم پيدا شوی وي له هغه څخه اوومه ورځ، که ماشوم د جمعې په ورځ وزېږېد عقيقه به د پنځ شنبې په ورځ کوي، په پاکستان کې يې ستا پلار هم عقيقه کولای شي.

د څو ماشومانو يو ځايي عقيقه:-

پوښتنه:- زياتره خلک د څو ماشومانو عقيقه يو ځای کوي په داسې حال کې چې د پيدايښت ورځې يې سره بېلې وي، د قران او حديث په رڼا کې ووايئ چې دا عقيقه صحيح ده؟.

ځواب:- عقيقه د پيدا ايښت په اوومه ورځ سنت ده، که يې وس نه وي نه دي ګناه نه لري، ورځې ته له پام پرته د ټولو ماشومانو يو ځای عقيقه هم روا ده مګر د سنت خلاف ده.

په ښلابښلو ورځو کې د پيدا شويو ماشومانو په يوه ورځ عقيقه:-

پوښتنه:- که غويی عقيقه کوي نو اووه برخې به يې په پام کي لري، که ماشومان په ښلا ښلو ورځو پيدا شوي وي نو په يوه ورځ ترې يو غويی عقيقه کېدلای شي که نه؟.

ځواب:- که په يوه ورځ د ټولو ماشومانو عقيقه کوي په داسي حال کي چې د پيدا ايښت ورځې يې سره ښلي وي نو کولای يې شي، غويی ذبح کوي او که نور څاروي يعني روا ده خو مسنونه عقيقه په اوومه ورځ وي.

که يې د پيدا ايښت ورځ معلومه نه وي نو عقيقه څرنګه وکړي؟:-

پوښتنه:- ويل کېږي چې عقيقه د پيدا ايښت په اوومه ورځ وي، که څوک خپله عقيقه کوي او د پيدا ايښت ورځ ورته معلومه نه وي څه وکړي؟.

ځواب:- په اوومه ورځ عقيقه په اتفاق مستحب ده، د دار قطني له يوه روايت سره سم پخپله څورلسمه ورځ هم. امام ترمذي يو قول نقل کړی چې د هغه په رښا کي عقيقه يوويشتمه ورځ هم مستحب ده. په هر حال که يې څوک په اوومه، څورلسمه او يوويشتمه ورځ وکړي مستحب ده، که يې په بله ورځ کوي نو صرف عقيقه کېږي هغه ثواب او مستحب والی چې په اوومه، څورلسمه او يوويشتمه ورځ يې شته نه شي ترلاسه کولای. که يې څوک کوي نو اوومه ورځ دي په پام کي لري که يې نه کوي نو ګناه نه لري.

د عقيقې پر مهال له ماشوم څخه د سر وښتان اخيستل:-

پوښتنه:- ايا د عقيقې پر مهال به د ماشوم د سر وښتان اخلي په داسي حال کي چې دريې يا څلور مياشتې وروسته عقيقه کېږي؟.

ځواب:- په اوومه ورځ يې وښتان اخيستل او عقيقه سنت ده، که عقيقه نه کوي وښتان دي په اوومه ورځ ترې واخلي، وروسته که څاروي ذبح کوي نو د وښتانو پرې کولو ضرورت يې نه شته.

